COMMISSION EUROPÉENNE
DG Concurrence

VERSION PUBLIQUE

Cas M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

RÈGLEMENT (CE) n° 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Article 8(2)
Date: 09/06/2023

Ce texte n'est publié qu'à fin d'information. Un résumé de la présente décision est publié dans toutes les langues de l'UE au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans la version publique de cette décision, des informations ont été supprimées pour assurer la non-divulgation des secrets d'affaires et autres informations confidentielles. Les omissions sont donc indiquées par [...]. Quand cela était possible, les informations omises ont été remplacées par des fourchettes de chiffres ou une description générale.

COMMISSION
EUROPÉENNE

Bruxelles, le 9.6.2023
C(2023) 3717 final

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9.6.2023

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l'accord EEE

(Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE)

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 7
2. Les Parties 7
3. L'Opération 8
4. Dimension européenne 8
5. La procédure 9
6. Cadre d'analyse et compatibilité avec le marché intérieur 11
7. Secteur de l'édition de livres 13
7.1. Introduction 13
7.1.1. L'éditeur 13
7.1.2. Le diffuseur 14
7.1.3. Le distributeur 14
7.1.4. Le revendeur 15
7.2. Les activités des Parties au long de la chaîne du livre 16
7.3. Marchés pertinents 16
7.3.1. Acquisition des droits 16
7.3.1.1. Introduction 16
7.3.1.2. Marchés de produits 17
7.3.1.3. Marchés géographiques 31
7.3.2. Fourniture de services de diffusion et de distribution de livres 33
7.3.2.1. Introduction 33
7.3.2.2. Marchés de produits 34
7.3.2.3. Marchés géographiques 56
7.3.3. Vente de livres 58
7.3.3.1. Introduction 58
7.3.3.2. Marchés de produits 60
7.3.3.3. Marchés géographiques 70
7.4. Analyse concurrentielle – Effets horizontaux 72
7.4.1. Activités des Parties 72
7.4.2. Activités des concurrents 73
7.4.3. Cadre d'analyse 76
7.4.4. Les caractéristiques des marchés de l'édition francophone 78
7.4.4.1. Le prix unique du livre 78
7.4.4.2. La gestion des retours 79
7.4.4.3. L'interdépendance des marchés de la chaîne de valeur du livre 79
7.4.5. Acquisition de droits d'édition 85

7.4.5.1. Les marchés primaires des droits d'édition 85
7.4.5.2. Marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche de livres de littérature générale 142
7.4.6. Marchés de la fourniture de services de diffusion et de distribution 163
7.4.6.1. Marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers 163
7.4.6.2. Marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers 195
7.4.7. Vente de livres 207
7.4.7.1. Position de la Partie Notifiante 207
7.4.7.2. Analyse de la Commission 209
7.4.7.3. Conclusion sur les marchés de ventes de livres 267
7.5. Analyse concurrentielle – Effets verticaux 268
7.5.1. Marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval 268
7.5.1.1. Position de la Partie Notifiante 269
7.5.1.2. Analyse de la Commission 270
7.5.1.3. Conclusion 274
7.5.2. Marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval 274
7.5.2.1. Position de la Partie Notifiante 274
7.5.2.2. Analyse de la Commission 275
7.5.2.3. Conclusion 279
7.6. Les engagements soumis par la Partie Notifiante 279
7.6.1. Principes relatifs aux engagements 279
7.6.2. Description des Engagements Edition Initiaux 281
7.6.2.1. Description des Engagements Edition du 15 Décembre 2022 281
7.6.2.2. Description des engagements du 14 février 2023 283
7.6.3. Analyse des Engagements Edition Initiaux 284
7.6.3.1. Arguments de la Partie Notifiante 284
7.6.3.2. Analyse de la Commission 287
7.6.4. Description des Engagements Edition Révisés 310
7.6.4.1. Introduction 310
7.6.5. Analyse des Engagements Révisés 311
7.6.5.1. Les engagements proposés éliminent les problèmes de concurrence dans le secteur de l'édition 312
7.6.5.2. Les engagements proposés sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition 313
7.6.5.3. Les engagements proposés ne présentent pas de risques de mise en œuvre. 316

7.7. Conclusion 316
8. Secteur de la presse et des sites internet éditoriaux 316
8.1. Activités des Parties 316
8.2. Marchés pertinents 318
8.2.1. Cadre d'analyse 318
8.2.2. Marchés de produits 321
8.2.2.1. Pratique décisionnelle 321
8.2.2.2. Position de la Partie Notifiante 322
8.2.2.3. Analyse de la Commission 326
8.2.3. Marchés géographiques 356
8.2.3.1. Marché des magazines « people » (dont le segment des sites internet éditoriaux « people ») 356
8.2.3.2. Conclusion 357
8.3. Analyse concurrentielle 357
8.3.1. Cadre d'analyse 357
8.3.2. Position de la Partie Notifiante 358
8.3.3. Analyse de la Commission sur le marché du lectorat de la presse magazine « people », y compris son éventuel segment des sites internet éditoriaux « people » 361
8.3.3.1. La nouvelle entité détient une part de marché combinée élevée sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet éditoriaux « people » 361
8.3.3.2. Les titres des Parties sont de proches concurrents sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » 365
8.3.3.3. Il ne restera pas suffisamment de contraintes concurrentielles des autres magazines 387
8.3.3.4. Le fait que Paris Match ait un certain nombre d'annonceurs en commun avec les magazines d'information politique et générale ne signifie pas que les magazines d'information politique et générale sont des concurrents proches de Paris Match, ni que Gala n'est pas un concurrent proche de Paris Match. 393
8.3.3.5. Le marché du lectorat des magazines « people » se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée 396
8.3.3.6. L'Opération, à travers la création d'une position prépondérante et l'élimination d'une source de rivalité importante sur le marché, est susceptible de donner lieu à des effets anti-concurrentiels 398
8.4. Conclusion sur l'analyse concurrentielle sur le secteur de la presse 405
8.5. Les engagements soumis par la Partie Notifiante 405
8.5.1. Introduction 405
8.5.2. Description des Engagements Presse du 12 avril 2023 406
8.5.3. Analyse des Engagements Presse du 12 avril 2023 et des Engagements Presse du 28 avril 2023 407

8.5.3.1. Les engagements proposés éliminent les problèmes de concurrence sur le marché de la presse magazine « people » 407
8.5.3.2. Les engagements proposés sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse sur le marché de la presse magazine « people » 408
8.5.3.3. Les engagements proposés ne présentent pas de risques de mise en œuvre 411
8.5.4. Conclusion 412
9. Autres secteurs 413
9.1. Secteur du spectacle 413
9.1.1. La production et l'organisation de spectacles 413
9.1.1.1. Activités des Parties 413
9.1.1.2. Marchés de produits 413
9.1.1.3. Marchés géographiques 414
9.1.2. L'exploitation de salles 415
9.1.2.1. Activités des Parties 415
9.1.2.2. Marché de produits 415
9.1.2.3. Marché géographique 419
9.1.3. Les services de billetterie 420
9.1.3.1. Activités des Parties 420
9.1.3.2. Marché de produits 421
9.1.3.3. Marché géographique 423
9.1.4. Analyse concurrentielle 423
9.1.4.1. Analyse des effets horizontaux 424
9.1.4.2. Analyse des effets verticaux 428
9.2. Marchés de la publicité 433
9.2.1. La vente d'espaces publicitaires 434
9.2.1.1. Activités des Parties 434
9.2.1.2. Marché de produits 434
9.2.1.3. Marché géographique 437
9.2.2. Services d'achat d'espace médiatique 438
9.2.2.1. Activités des Parties 438
9.2.2.2. Marché de produit 439
9.2.2.3. Marché géographique 442
9.2.3. Services de marketing et de communication commerciale 443
9.2.3.1. Activités des Parties 443
9.2.3.2. Marché de produit 443
9.2.3.3. Marché géographique 445
9.2.4. Analyse concurrentielle 445

9.2.4.1. Analyse des effets horizontaux 445
9.2.4.2. Analyse des effets verticaux 449
9.3. Services audiovisuels 451
9.3.1. Activités des Parties 451
9.3.2. La production de contenu audiovisuel 452
9.3.2.1. Marché de produits 452
9.3.2.2. Marché géographique 453
9.3.3. L'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles 454
9.3.3.1. Marché de produits 454
9.3.3.2. Marché géographique 455
9.3.4. Analyse concurrentielle 456
9.3.4.1. Position de la Partie Notifiante 457
9.3.4.2. Analyse de la Commission 458
9.3.4.3. Conclusion 460
9.4. Secteur des jeux vidéo 460
9.4.1. Activités des Parties 460
9.4.2. L'édition de jeux vidéo 461
9.4.2.1. Marché de produits 461
9.4.2.2. Marché géographique 463
9.4.3. L'adaptation littéraire de jeux vidéo 463
9.4.3.1. Marché de produits 463
9.4.3.2. Marché géographique 464
9.4.4. Analyse concurrentielle 464
9.4.4.1. Position de la Partie Notifiante 465
9.4.4.2. Analyse de la Commission 466
9.4.4.3. Conclusion 468
9.5. Secteur de la vente au détail en zone de transport ou travel retail 468
9.5.1. Activités des Parties 468
9.5.2. Marché de produits 469
9.5.2.1. Pratique décisionnelle 469
9.5.2.2. Position de la Partie Notifiante 470
9.5.2.3. Analyse de la Commission 470
9.5.3. Marché géographique 470
9.5.3.1. Pratique décisionnelle 470
9.5.3.2. Position de la Partie Notifiante 471
9.5.4. Analyse de la Commission 471
9.5.4.1. Analyse concurrentielle 472

9.6. Analyse des effets congloméraux 485
9.6.1. Cadre d'analyse 485
9.6.2. Identifications des relations conglomérales concernées par l'Opération 486
9.6.3. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la vente d'espaces publicitaires en France 486
9.6.3.1. Position de la Partie Notifiante 486
9.6.3.2. Analyse de la Commission 487
9.6.3.3. Conclusion 488
9.6.4. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés français du lectorat de la presse magazine en France 488
9.6.4.1. Position de la Partie Notifiante 488
9.6.4.2. Analyse de la Commission 489
9.6.4.3. Conclusion 490
9.6.5. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante en France 490
9.6.5.1. Position de la Partie Notifiante 490
9.6.5.2. Analyse de la Commission 491
9.6.5.3. Conclusion 492
10. Conditions et Charges 492

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9.6.2023

déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l'accord EEE

(Affaire M.10433 – VIVENDI / LAGARDERE)

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,

vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la décision de la Commission du 30 novembre 2022 d'engager la procédure dans cette affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission,

vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises,

vu le rapport final du conseiller-auditeur dans cette affaire,

considérant ce qui suit:

1. INTRODUCTION

(1) Le 24 octobre 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises[1], (Le « règlement sur les Concentrations »), d'un projet de concentration prévoyant l'acquisition par Vivendi S.E., contrôlée par le groupe Bolloré (ensemble « Vivendi » ou la « Partie Notifiante », France), au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les Concentrations, du contrôle exclusif de Lagardère S.A. (« Lagardère ») (ensemble, les « Parties ») par achat d'actions (l'« Opération »)[2].

2. LES PARTIES

(2) **Vivendi** est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris dont le siège social se situe en France. Elle détient le contrôle exclusif du groupe Vivendi, lequel

[1] Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« le règlement CE sur les concentrations »), JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes « Communauté » par « Union » et « marché commun » par « marché intérieur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

[2] Publication au Journal officiel de l'Union européenne n° C 423 du 07.11.2022, p. 12.

est actif principalement dans les secteurs de la télévision gratuite et payante, la fourniture de services d'achats d'espaces publicitaires et de communication publicitaire, l'édition de jeux vidéo sur mobiles, la presse, l'édition (*via* le groupe Editis), la fourniture et l'hébergement de contenus vidéos sur Internet, le spectacle vivant et la billetterie. Editis est spécialisée dans l'édition francophone et intervient dans l'ensemble des métiers liés à cette activité, de la publication des ouvrages à leur diffusion et leur distribution auprès des revendeurs. Editis a été acquis par Vivendi auprès du groupe espagnol d'édition Planeta en 2019[3]. Le groupe Vivendi est lui-même contrôlé exclusivement par le groupe Bolloré[4], dont les activités s'articulent autour de trois pôles, à savoir (i) le transport et la logistique, (ii) la communication, incluant les télécommunications et (iii) le stockage d'électricité et les solutions électriques. Le groupe Bolloré détient 29,5% du capital et 29,7% des droits de vote de Vivendi.

(3) **Lagardère** est une société cotée sur le marché réglementé Euronext Paris dont le siège social se situe en France. Elle est la société faîtière du groupe Lagardère, lequel est principalement actif dans les secteurs (i) de l'édition (*via* sa filiale Lagardère Publishing, au sein de laquelle Hachette Livres regroupe l'ensemble des activités d'édition d'ouvrages), (ii) du travel retail, (iii) de l'audiovisuel, de la presse et des médias (y compris de la publicité) et (iv) du spectacle vivant, du divertissement et de la billetterie. Lagardère n'est contrôlée par aucun actionnaire au sens du contrôle des concentrations.

3. L'OPÉRATION

(4) Avant l'Opération, Vivendi détenait déjà 27,2% du capital de Lagardère et 21,2% des droits de vote.

(5) L'Opération notifiée consiste en l'acquisition par Vivendi du contrôle exclusif sur Lagardère, d'abord par l'acquisition par Vivendi de la participation de l'investisseur Amber Capital dans Lagardère en septembre puis décembre 2021, suivi du lancement d'une offre publique d'achat sur le reste du capital de Lagardère. L'offre publique d'achat a été présentée dans une note d'information du groupe Vivendi déposée auprès du régulateur boursier français, l'Autorité des Marchés financiers.[5] Cette offre publique a ensuite été déposée auprès des autorités boursières françaises le 21 février 2022 et clôturée le 14 juin 2022. À la clôture de l'offre publique, Vivendi détenait 57,35% du capital et 47,33% des droits de vote théoriques de Lagardère.

(6) L'Opération consiste donc en une prise de contrôle exclusive de Vivendi sur Lagardère au titre de l'Article 3(1)(b) du Règlement sur les Concentrations.

4. DIMENSION EUROPÉENNE

(7) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires mondial consolidé de plus de EUR 5 milliards[6] (groupe Bolloré : EUR 19 740 millions ; Lagardère : EUR 5 130 millions). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans l'Union de plus de EUR 250 millions (groupe Bolloré : EUR [...] millions ; Lagardère :

---

3 Décision de l'Autorité de la Concurrence n°19-DCC-01 du 02 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi.

4 M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphes 5 à 10.

5 https://www.vivendi.com/wp-content/uploads/2022/04/20220412-Note-dinformation-vdef.pdf

6 Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5 du Règlement sur les Concentrations.

EUR [...] millions), mais seul le groupe Bolloré réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total européen dans un seul État membre. L'opération notifiée a donc une dimension européenne au sens de l'article 1(2) du Règlement sur les Concentrations.

5. LA PROCÉDURE

(8) En phase de pré-notification, en parallèle des échanges avec la Partie Notifiante sur la complétude du projet de formulaire de notification, la Commission a eu un certain nombre d'échanges avec des tiers, sous la forme principalement de conférences téléphoniques.

(9) Le 24 octobre 2022, l'Opération a été notifiée à la Commission. Lors de cette phase d'examen, la Commission a envoyé des demandes d'informations prenant la forme de 14 questionnaires.

(10) Sur la base de l'enquête de marché, la Commission soulevé des doutes sérieux quant à la compatibilité de l'Opération avec le marché intérieur et a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 1, point c), du Règlement sur les Concentrations le 30 novembre 2022 (la « Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission ») (i) sur un certain nombre de marchés liés à l'édition de livres en langue française aux différents niveaux de la chaîne de valeur (à savoir l'acquisition de droits d'édition, la distribution, la diffusion et la vente de livres aux revendeurs) et (ii) sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet compagnons en France.

(11) Le 1er décembre 2022, la Commission a transmis à la Partie Notifiante un certain nombre de documents clés comprenant des observations substantielles de tiers, allant à l'encontre des affirmations de la Partie Notifiante, y compris des observations clés auxquelles il est spécifiquement fait référence dans la Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission.

(12) Le 7 décembre 2022, la Commission a transmis, à la demande de la Partie Notifiante, un certain nombre de documents supplémentaires.

(13) La Partie Notifiante a présenté ses observations écrites sur la Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission (la « Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie »). Le même jour, la Partie Notifiante a formellement soumis des engagements, dont la Commission n'a pas pu formellement accuser réception, dans la mesure où certaines annexes étaient manquantes.

(14) Le 14 décembre 2022, lors d'une réunion de point d'étape, la Commission a donné à la Partie Notifiante, l'occasion de discuter oralement des principales questions soulevées dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission, et a indiqué les éléments sur lesquels elle envisageait de poursuivre ses efforts d'enquête.

(15) Le 15 décembre 2022, la Partie Notifiante a formellement soumis des engagements, afin de rendre l'Opération compatible avec le marché intérieur dans le secteur de l'édition de livres, conformément à l'Article 8(2) du Règlement sur les Concentrations.

(16) Au cours de la deuxième phase de l'enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes de renseignements à la Partie Notifiante, ainsi qu'à des tiers. La Commission a organisé un certain nombre de conférences téléphoniques avec des acteurs du marché, en particulier des groupes de presse, a envoyé des demandes de renseignements prenant la forme de trois questionnaires adressés notamment à des

auteurs, éditeurs et libraires, et a conduit une enquête auprès de panels d'abonnés et de lecteurs de presse magazines.

(17) S'agissant des Parties, la Commission a, en particulier, formulé des demandes de documents internes le 5 décembre 2022, auquel les Parties ont présenté une réponse finale le 14 février 2023, après plusieurs demandes de prolongation du délai de réponse.

(18) Le 19 décembre 2022, en accord avec la Commission, la Partie Notifiante a formulé une demande de prolongation du délai d'examen de Phase II de 20 jours ouvrables, en application de l'article 10, paragraphe 3, alinéa 2 du Règlement sur les Concentrations. La Commission a accédé à cette demande le 20 décembre 2022.

(19) Le 11 janvier 2023, la Partie Notifiante a soumis une note, assortie de quatre annexes, concernant le positionnement du magazine Paris Match.

(20) Le 12 janvier 2023, la Partie Notifiante a soumis, de manière informelle, une nouvelle proposition d'engagements, consistant en une version amendée des engagements formellement soumis le 15 décembre 2022.

(21) À la suite de la réception des résultats de l'enquête de marché, la Commission a organisé une réunion de point d'étape le 7 février 2023, et a informé la Partie Notifiante des résultats préliminaires de l'enquête approfondie de marché et des problèmes de concurrence identifiés conduisant la Commission à prévoir une communication de griefs.

(22) Le 14 février 2023, la Partie Notifiante a formellement soumis une nouvelle proposition d'engagements consistant en la cession d'Editis via un schéma impliquant (i) l'admission aux négociations des titres d'Editis, (ii) la distribution concomitante des titres Editis par Vivendi à ses actionnaires sous la forme d'un acompte sur dividende en nature et (iii) la cession consécutive, de gré à gré, d'un bloc à un actionnaire de référence. Toutefois, le bloc de cédé à l'actionnaire de référence dans le cadre des engagements du 14 février 2023 serait plus important que dans le cadre des engagements du 15 décembre 2022, dès lors qu'il s'élèverait à 37,06% du capital d'Editis[7], contre 29,46% dans les engagements soumis antérieurement.

(23) Le 22 février 2023, la Commission a adopté une communication de griefs concluant de manière préliminaire que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché intérieur (i) sur un certain nombre de marchés liés à l'édition de livres en langue française aux différents niveaux de la chaîne de valeur (à savoir l'acquisition de droits d'édition, la distribution, la diffusion et la vente de livres aux revendeurs) et (ii) le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet compagnons en France. Dans sa communication de griefs, la Commission conclut notamment de manière préliminaire que les engagements soumis par la Partie Notifiante n'éliminent pas les problèmes de concurrence entièrement dans la mesure où (i) concernant les marchés dans le secteur de l'édition, comparativement à une vente à un acquéreur unique, les engagements proposés par la Partie Notifiante qui consistent en une cotation-distribution d'Editis présentent une complexité accrue ainsi que des risques et incertitudes qui ne permettent pas à la Commission d'être en mesure de conclure avec le degré de certitude voulu que les engagements sont complets et effectifs à tout point de vue, et

[7] Pour une description complète des engagements soumis par les Parties, la Commission renvoie aux sections 7.6 et 8.5 de la présente Décision.

(ii) concernant le secteur de la presse magazine « people », la Partie Notifiante n'avait pas soumis d'engagements.

(24) Le 23 février, la Commission a donné accès au dossier à la Partie Notifiante.

(25) Le 15 mars 2023, après avoir obtenu une extension de cinq jours ouvrés, la Partie Notifiante a soumis ses observations sur la communication de griefs, mais n'a pas demandé à être entendu dans le cadre d'une audience. La Partie Notifiante a néanmoins présenté ses observations oralement lors d'une réunion de point d'étape qui s'est tenue le 20 mars 2023.

(26) Le 27 mars 2023, lors d'une réunion de point d'étape, la Commission a communiqué à la Partie Notifiante son intention de maintenir l'existence de préoccupations de concurrence à la fois sur les marchés dans le secteur de l'édition de livres et dans le secteur de la presse magazine « people ».

(27) Le 5 avril 2023, la Partie Notifiante a soumis des engagements consistant en la vente d'Editis à 100% à un acheteur approprié. La Commission a lancé un test de marché auprès des acteurs du marché, à savoir auteurs, éditeurs et revendeurs, ainsi qu'aux organisations syndicales et acheteurs potentiels, sur ces engagements le 5 avril 2023.

(28) Le 12 avril 2023, la Partie Notifiante a soumis des engagements consistant en la vente de Gala, magazine « people » de Vivendi, à un acheteur approprié. La Commission a lancé un test de marché auprès des groupes de presse concurrents, organisations syndicales et acheteurs potentiels sur ces engagements le 13 avril 2023.

(29) Le 24 avril 2023, lors d'une réunion de point d'étape, la Commission a communiqué à la Partie Notifiante les résultats de l'enquête de marché. Le lendemain, la Commission a donné un nouvel accès au dossier à la Partie Notifiante, couvrant notamment les réponses aux tests de marché des engagements.

(30) Le 28 avril 2023, la Partie Notifiante a soumis des engagements finaux relatifs à la vente d'Editis et de Gala à des acheteurs appropriés.

6. CADRE D'ANALYSE ET COMPATIBILITÉ AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(31) En vertu de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du Règlement sur les Concentrations, il appartient à la Commission d'analyser si une concentration projetée entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, en particulier en raison de la création ou du renforcement d'une position dominante.

(32) À cet égard, une concentration peut entraîner des effets horizontaux et/ou non-horizontaux. En ce qui concerne l'analyse des chevauchements horizontaux, les lignes directrices de la Commission sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises[8] distinguent deux manières principales par lesquelles les concentrations entre concurrents actuels ou potentiels sur un même marché pertinent peuvent entraver de manière significative la concurrence effective, c'est-à-dire les effets coordonnés et les effets non coordonnés. Les effets non coordonnés peuvent significativement entraver la concurrence effective en supprimant d'importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs entreprises, lesquelles auraient alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une coordination des

[8] Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (les « Lignes Directrices Horizontales »), OJ C 31, 5.2.2004, p. 5–18, en particulier les paragraphes 4 et 22.

comportements. À cet égard, les lignes directrices sur les concentrations horizontales ne considèrent pas uniquement la perte directe de concurrence entre les entreprises à la concentration, mais également la réduction de la contrainte concurrentielle pesant sur les entreprises tierces actives sur le même marché pouvant résulter de la concentration.

(33) Les lignes directrices sur les concentrations horizontales listent un certain nombre de facteurs qui peuvent influer sur la probabilité qu'une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs, tels que les parts de marché élevées des parties à la concentration, le fait que les parties à la concentration soient de proches concurrents, les possibilités limitées pour les clients de changer de fournisseur, ou le fait que l'opération de concentration élimine un important moteur de la concurrence. Il n'est pas nécessaire que l'ensemble des facteurs considérés comme pertinents pour l'analyse des effets non coordonnés dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales soient réunis pour rendre l'existence d'effets horizontaux significatifs probables. De plus, la liste des facteurs énoncés dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales ne doit pas être considérée comme exhaustive[9].

(34) En ce qui concerne l'analyse des effets non-horizontaux, qui résultent d'une concentration impliquant des entreprises actives sur des marchés pertinents différents, les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises[10] distinguent deux manières principales par lesquelles une concentration entre entreprises actives sur des marchés verticalement liés peut entraver une concurrence effective de manière significative, c'est-à-dire le verrouillage du marché des intrants ou le verrouillage de la clientèle. Le verrouillage du marché des intrants se produit quand, à l'issue de la concentration, la nouvelle entité est susceptible de restreindre l'accès aux produits ou services qu'elle aurait fournis si la concentration n'avait pas eu lieu. En effet dans cette situation la nouvelle entité est susceptible d'accroître les coûts de ses concurrents situés en aval, en rendant plus difficile pour ces derniers l'approvisionnement en intrants à des prix et des conditions identiques à ceux qui auraient prévalu si la concentration n'avait pas eu lieu. Un verrouillage de la clientèle se produit lorsque la nouvelle entité intègre des activités de fournisseur et de client important. Cette présence en aval lui donne la possibilité de fermer l'accès à une clientèle suffisante à ses concurrents existants ou potentiels sur le marché situé en amont (marché des intrants) et de réduire leur capacité ou leur incitation à faire face à la concurrence.

---

9 En particulier, dans la présente affaire, la Commission souligne le paragraphe 61 des Lignes Directrices Horizontales : « La Commission peut aussi chercher à déterminer dans quelle mesure la nouvelle entité issue de la concentration renforcera sa puissance d'achat sur les marchés en amont. En effet, une opération qui crée ou renforce le pouvoir de marché d'un acheteur peut entraver de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante. La nouvelle entité peut être en mesure d'obtenir de meilleurs prix en diminuant ses achats de biens ou de ressources destinés à la production. Cela peut la pousser ensuite à réduire sa production sur le marché des produits finals, au détriment du bien-être des consommateurs. Pareils effets peuvent notamment survenir lorsque les vendeurs en amont sont relativement dispersés. Une concentration pourrait aussi produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l'opération était susceptible de faire usage de sa puissance d'achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d'évincer ses concurrents.

10 Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (les « Lignes Directrices Non-Horizontales »), OJ C 265, 18.10.2008, p. 6–25.

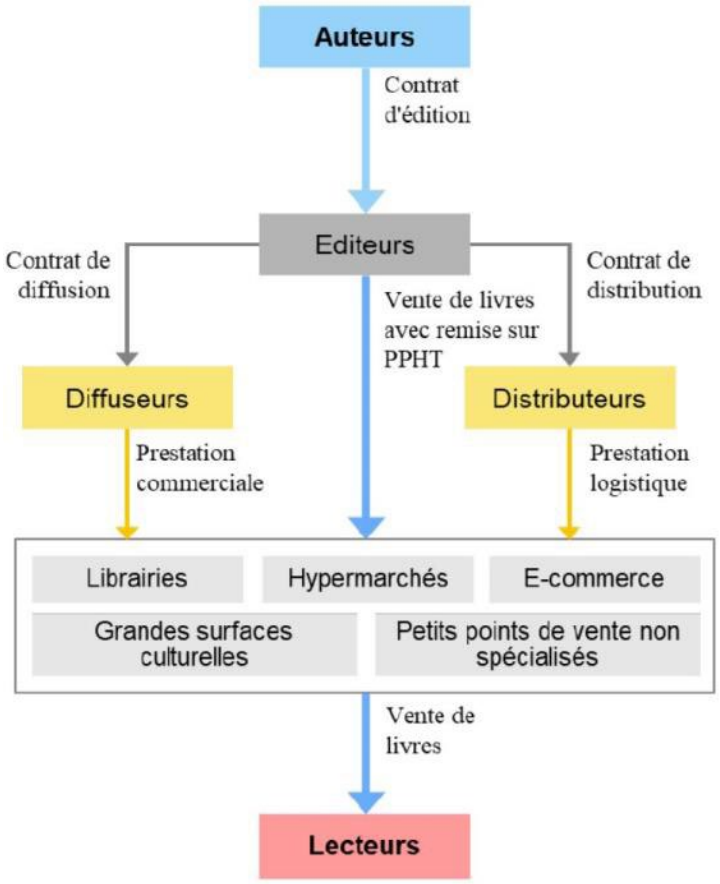
(35) La Commission détaille de manière plus spécifique le cadre d'analyse pour l'analyse concurrentielle des marchés du secteur de l'édition (section 7.4.3) et des marchés du secteur de la presse et des sites internet éditoriaux (section 8.3.1).

7. SECTEUR DE L'ÉDITION DE LIVRES

7.1. Introduction

(36) De l'auteur au lecteur, le livre suit généralement un circuit, appelé la « chaîne du livre », qui fait traditionnellement intervenir plusieurs acteurs, à savoir l'éditeur, le diffuseur, le distributeur et les revendeurs. La Figure 1 en présente les principales étapes.[11]

Figure 1 – Description de la chaîne de valeur du livre



Source : Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 101.

7.1.1. L'éditeur

(37) Tout en haut de la chaîne du livre, les auteurs produisent des œuvres dont les éditeurs achètent les droits soit auprès des auteurs eux-mêmes, soit auprès d'éditeurs tiers, le cas échéant par le biais d'agents littéraires dont la mission consiste à négocier avec l'éditeur les termes d'un contrat d'édition pour le compte de son client.

(38) Une fois le processus de création achevé, l'éditeur assure le suivi de la fabrication de l'ouvrage. C'est en effet lui qui procède aux relectures et corrections des épreuves, supervise la réalisation physique du livre (par exemple, la mise en page, le choix des illustrations, la couverture) et gère l'impression et le nombre de tirages.

[11] Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 101.

(39) En fin de processus, en France, l'éditeur fixe le prix public des livres pour les vendre à des revendeurs, auprès desquels se fourniront ensuite les consommateurs finaux[12].

(40) L'éditeur supporte l'essentiel des risques commerciaux et financiers liés à la publication d'un livre. Il doit donc respecter une grande diversité éditoriale pour répartir efficacement les risques – notamment en trouvant le juste équilibre entre les auteurs à succès, les nouveautés et les ouvrages de catalogue. Ainsi, les éditeurs publient chaque année un nombre important de nouveaux ouvrages dont le coût est supporté grâce aux quelques ouvrages qui remportent un succès auprès du public.[13]

7.1.2. Le diffuseur

(41) La diffusion consiste à assurer la promotion des ouvrages publiés par l'éditeur auprès des revendeurs, et recouvre l'ensemble des opérations commerciales et marketing mises en œuvre pour que les revendeurs référencent, mettent en avant et commandent les ouvrages d'un éditeur. Le diffuseur est ainsi chargé de présenter les nouveautés aux revendeurs (notamment en envoyant des représentants visiter les magasins), d'enregistrer leurs précommandes et leurs commandes de réassortiments, et de suivre les retours. Le diffuseur fait également remonter les informations sur les commandes à l'éditeur.

(42) La diffusion peut être assurée en interne par l'éditeur lorsqu'il dispose d'une équipe commerciale suffisante (l'éditeur et le diffuseur sont alors la même personne ou font partie du même groupe) mais cela n'est pas toujours le cas. Certains éditeurs externalisent les services de diffusion liés à la commercialisation de leurs ouvrages auprès de tout ou partie des revendeurs. Les principaux diffuseurs qui offrent des services pour le compte de tiers font partie de groupes d'édition : ils assurent alors la diffusion des maisons d'édition du groupe auquel ils appartiennent ainsi que la diffusion des éditeurs tiers qui ont contracté avec eux.

(43) Un éditeur peut donc à la fois s'auto-diffuser et utiliser les services d'un diffuseur externe. Il est même relativement fréquent qu'un éditeur s'auto-diffuse en partie (par exemple, auprès des plus grandes librairies), mais délègue la diffusion à un diffuseur externe pour certaines catégories de revendeurs (comme les hypermarchés).[14]

7.1.3. Le distributeur

(44) La distribution recouvre l'ensemble des opérations logistiques afférentes à la vente de livres. C'est la partie la plus industrielle de la chaîne du livre puisqu'elle nécessite d'investir dans un (ou plusieurs) centre(s) de distribution logistique.

(45) Le distributeur (i) réceptionne et stocke les ouvrages pour le compte de l'éditeur (l'éditeur en reste toutefois propriétaire avant qu'ils soient livrés) ; (ii) prépare et expédie les commandes vers les différents points de vente (il doit notamment être capable d'assurer la distribution d'un livre à l'unité) et (iii) gère les retours de livres. Le distributeur gère en outre les flux financiers afférents à ces opérations, c'est-à-dire la facturation et le recouvrement des créances. Par ailleurs, dans la plupart des contrats de distribution, le distributeur se porte garant des paiements dus par les revendeurs aux éditeurs (« garantie ducroire »). En application de cette garantie, quel

---

12 Vente de livres : prix de vente, droit de retour, label (interieur.gouv.fr). La Commission relève que cette spécificité, bien que découlant du régime applicable en droit français, se retrouve également dans d'autre régimes nationaux comme la Belgique.

13 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 106 à 108.

14 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 115 à 117.

que soit le délai dans lequel le distributeur encaisse les sommes payées par les librairies pour leurs commandes de livres, le distributeur doit régler les factures des éditeurs dans des délais fixés contractuellement.

(46) Contrairement à ce qui se passe dans la plupart des pays de l'Union européenne, la distribution en France est essentiellement assurée par des sociétés directement liées à des groupes d'édition. En effet, certains groupes d'édition tels qu'Editis (Vivendi, via Interforum) et Hachette (Lagardère, via Hachette Livre) possèdent leur propre outil de distribution. Ils assurent alors la distribution des ouvrages des maisons de leur groupe ainsi que celle des ouvrages d'éditeurs tiers avec qui ils contractent. Les éditeurs qui ne possèdent pas leur propre outil de distribution externalisent la distribution de leurs ouvrages auprès de ces distributeurs.[15]

7.1.4. Le revendeur

(47) En aval de la chaîne du livre, les livres sont commercialisés auprès des consommateurs finaux par des revendeurs, qui forment un réseau plus ou moins dense selon les pays. La France bénéficie d'un important maillage de revendeurs de livres avec, selon les estimations de l'institut d'études Xerfi, 20 000 à 25 000 points de vente sur l'ensemble du territoire. Le degré de spécialisation et la profondeur de catalogue de livres peuvent varier sensiblement d'un revendeur à un autre. On distingue généralement les principales catégories de revendeurs suivantes[16]:

(a) Les grandes librairies et grandes surfaces culturelles (dites « de niveau 1 »), qui ont pour activité principale la vente de livres, cherchent à constituer un assortiment complet et varié, composé de nombreuses références (plus de 100 000). L'objectif des revendeurs de niveau 1, et en particulier des grandes librairies, est en effet de fidéliser la clientèle grâce à des atouts tels que la profondeur de catalogue et la qualité du conseil. Les revendeurs de niveau 1 s'approvisionnent ainsi à la fois en nouveautés et en ouvrages appartenant aux fonds des éditeurs, et ce, pour l'ensemble des catégories éditoriales ;

(b) Les librairies de quartier et librairies spécialisées (dites « de niveau 2 ») cherchent également à constituer un assortiment complet, comportant des ouvrages appartenant à l'ensemble des catégories éditoriales mais référencent un nombre de titres plus réduit (de 5 000 à 10 000 références pour une petite librairie et autour de 50 000 références pour une librairie moyenne) ;

(c) Les grands acteurs du e-commerce de livres, notamment Amazon, référencent la quasi-totalité des titres commercialisés par les éditeurs francophones, qu'il s'agisse de nouveautés ou d'ouvrages plus anciens ;

(d) À l'inverse les hypermarchés, supermarchés et les petits points de vente non spécialisés dans le livre (dits « de niveau 3 ») cherchent à constituer un assortiment limité de références constituées des meilleures ventes. Les achats de livres effectués dans ce type de points de vente sont en effet très largement des achats d'impulsion.

---

15 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 118 à 120.

16 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 126 à 127.

7.2. Les activités des Parties au long de la chaîne du livre

(48) À l'exception des activités de revendeurs[17], les deux Parties sont présentes sur l'ensemble des maillons de la chaîne du livre.

(49) Les Parties ont d'abord des activités d'éditeur. Editis, la filiale d'édition de Vivendi, rassemble 50 maisons d'édition, qui sont regroupées en trois « pôles » : le pôle Littérature, le pôle « Edi8 » pour les livres illustrés (dont les livres pratiques et les livres pour la jeunesse), et le pôle Éducation et Référence. Ensemble, les maisons d'édition du groupe Editis publient environ 4 000 nouveaux ouvrages par an[18].

(50) Lagardère est active dans le secteur de l'édition à travers Hachette Livre. Dans le secteur du livre francophone, Hachette Livre détient une quarantaine de marques éditoriales.[19]

(51) Vivendi et Lagardère ont également des activités de diffuseur. Vivendi (Editis) est active au niveau de la diffusion de livres à travers la société Interforum. En particulier, DNL, filiale d'Interforum, fournit des services de diffusion auprès des supermarchés. Lagardère (Hachette Livre) exerce cette activité à-travers plusieurs filiales ou départements, dont Hachette Livre Distribution pour la France, LDS pour la diffusion/distribution auprès des petits points de vente (dont les supermarchés), Dilibel pour la Belgique et Diffulivre pour la Suisse[20]. Les filiales d'Editis et de Hachette Livre qui exercent cette activité diffusent à la fois les ouvrages publiés par le groupe auquel elles appartiennent et des ouvrages publiés par des éditeurs (francophones) tiers auprès des revendeurs, parfois uniquement pour certains types de revendeurs.

(52) Enfin, Vivendi et Lagardère ont également des activités de distributeur. Les filiales d'Editis et de Hachette Livre qui ont des activités de diffuseur exercent aussi des fonctions de distributeur. Elles distribuent à la fois les ouvrages publiés par le groupe auquel elles appartiennent et des ouvrages publiés par des éditeurs (francophones) tiers auprès des revendeurs.

7.3. Marchés pertinents

7.3.1. Acquisition des droits

7.3.1.1. Introduction

(53) En amont de la chaîne du livre, les éditeurs sont en concurrence pour acquérir les droits de propriété intellectuelle sur le contenu des ouvrages. Ces droits concernent à titre principal les récits rédigés par des auteurs, ainsi qu'à titre plus accessoire les illustrations[21].

---

17 Seul Lagardère a des activités de revendeurs de livre à travers les magasins Relay, qui vendent aussi des journaux et des magazines et généralement situés en zone de transport, en France et en Belgique.

18 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 205.

19 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 216-218.

20 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 219.

21 L'acquisition des droits portant sur les illustrations correspond au marché défini par la pratique décisionnelle française de l'acquisition de droits reproduction iconographiques et cartographiques, de dimension mondiale (voir notamment la Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphe 16). Dans la mesure où (i) les Parties sont uniquement actives du côté de la demande sur le marché de l'acquisition de droits reproduction iconographiques et cartographiques et (ii) leur part d'achat combinée demeure inférieure à 5% (Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 320), la présente décision ne traitera pas de ce marché.

(54) En ce qui concerne les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition, la présente décision traitera exclusivement des droits d'édition de livres publiés en langue française (qu'il s'agisse de livres originellement écrits en français ou traduits en français depuis une langue étrangère). Editis publie en effet uniquement des ouvrages en langue française[22].

7.3.1.2. Marchés de produits

(55) Comme relevé par la Commission dans sa pratique décisionnelle[23], un contrat d'édition se définit comme le contrat par lequel l'auteur cède à un éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer, pour la première fois, des exemplaires de l'œuvre, à charge pour lui d'en assurer la publication, la diffusion et la distribution. Ce contrat entre un auteur et un éditeur prévoit l'étendue des droits transmis, ainsi que la rémunération de l'auteur, c'est-à-dire le versement de droits d'auteur en fonction du nombre d'exemplaires vendus (ou « rémunération proportionnelle ») et le plus souvent un à-valoir. Ce dernier constitue une avance, généralement non remboursable, versée à l'auteur par l'éditeur, qui se décomptera des droits d'auteur une fois la commercialisation de l'ouvrage réalisée.

(56) À cet égard, les éditeurs entrent en concurrence pour l'achat des droits d'édition. Cette concurrence s'exerce en particulier pour les auteurs ayant déjà connu des succès de librairie et jouissant d'une certaine reconnaissance. Le choix d'éditer un auteur ne repose pas simplement sur les préférences personnelles de l'éditeur ou de sa ligne éditoriale mais surtout sur les perspectives que représentent cet auteur en termes de succès littéraire et donc de futurs profits. À cet égard, la concurrence entre les éditeurs s'exerce à travers notamment des niveaux d'à-valoir proposés aux auteurs, qui peuvent être très élevés[24]. Or, le niveau de rémunération, dont les à-valoir sont une composante, constitue un des principaux critères des auteurs dans le choix d'une maison d'édition[25].

(57) Comme déjà relevé par la Commission dans sa pratique décisionnelle, l'acquisition des droits d'édition concerne en particulier les œuvres littéraires individuelles[26]. Dans le cas d'une œuvre individuelle, le livre écrit constitue un acte de création d'un seul auteur qui détient sur cette œuvre, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial[27]. Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'autoriser, via un contrat d'édition, les différents modes d'utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération, les droits d'auteur. Dans ce cadre, les droits d'édition portent très principalement sur les œuvres individuelles pour lesquelles une mise en concurrence entre les maisons d'édition s'opère pour l'acquisition des droits d'édition des auteurs[28]. De manière plus accessoire, il existe également des œuvres de collaboration, c'est-à-dire les œuvres pour lesquelles ont concouru plusieurs personnes physiques. Ces dernières ont la qualité d'auteurs (coauteurs) et sont ainsi également titulaires de droits d'auteur

22 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 204.
23 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 81.
24 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 76-77.
25 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 78. Comme il sera développé plus bas, ce point est confirmé par les résultats de l'enquête de marché.
26 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 20.
27 Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d'exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps. À l'expiration du délai fixé, l'œuvre tombe dans le domaine public. Son utilisation est alors libre sous réserve du respect des droits moraux de l'auteur.
28 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 69 et 89.

(droit patrimonial et droit moral)[29]. Dans ce cadre, l'acquisition des droits d'édition peut porter sur les œuvres individuelles et les œuvres de collaboration.

(58) À l'inverse, dans le cas d'une œuvre collective[30], l'éditeur est le maître d'œuvre qui définit les caractéristiques de l'ouvrage et fait appel à plusieurs rédacteurs, illustrateurs ou photographes qui contribuent chacun à la réalisation de l'œuvre. Dans ce cadre, la rémunération des auteurs est par nature forfaitaire et définitive pour toute l'exploitation de l'ouvrage et ne constitue donc pas des droits d'auteurs. Dans les rares cas où la rémunération d'une œuvre collective est proportionnelle, celle-ci est calculée au prorata de la place que la contribution de l'auteur occupe dans l'ouvrage et est donc limitée[31].

(59) Enfin, l'acquisition des droits d'édition peut concerner à la fois les droits dits « primaires » et les droits « secondaires », c'est-à-dire les droits portant sur une première ou une deuxième édition, le plus souvent en format dit « poche ». Si, ainsi que développé plus bas, les droits secondaires d'édition sont, dans la plupart des cas, acquis dans le même cadre contractuel que les droits primaires d'édition, une concurrence entre éditeurs peut également s'exercer pour l'acquisition spécifique des droits secondaires, dans la mesure où un éditeur titulaire des droits secondaires d'édition peut être amené à les céder à un autre éditeur. La concurrence s'exerce alors entre les éditeurs acheteurs de ces droits secondaires d'édition.

(60) La pratique décisionnelle, la position de la Partie Notifiante et l'analyse de la Commission dans le présent cas concernant la définition de ces marchés sont énoncées dans les développements qui suivent.

7.3.1.2.1. Les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en langue française

(61) Au sein du marché des droits d'édition, la pratique décisionnelle de la Commission et de l'Autorité de la Concurrence distingue les marchés primaires de droits (correspondant à la première édition d'un ouvrage) et les marchés secondaires de droits (correspondant à de nouvelles éditions d'un ouvrage déjà publié)[32]. La présente section a trait à la définition des marchés primaires des droits d'édition.

7.3.1.2.1.1. Pratique décisionnelle

7.3.1.2.1.1.1. Sur une distinction en fonction de la langue d'origine de l'œuvre

(62) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré qu'il convenait de distinguer un marché primaire de l'acquisition des droits d'édition en langue française d'une œuvre originale en français (« droits français d'édition ») et un

---

29 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, note de bas de page 22.

30 La notion d'œuvre collective est définie par la loi en France. En vertu de l'article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle, « *Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé* ».

31 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 89. La Commission a également noté que pour les œuvres collectives éditées originellement en langue étrangère, l'acquisition de droits de publication en langue française se fait généralement en combinaison avec l'achat d'exemplaires fabriqués, prêts à être commercialisés et les droits sont sans durée. En effet, compte tenu du nombre et de la diversité des contributions constitutives de l'ouvrage et de la complexité de sa maquette, il est plus aisé pour l'éditeur francophone d'acheter les livres prêts à la commercialisation, son travail se limitant alors à fournir à l'éditeur originel une traduction des textes à insérer dans la maquette (paragraphe 70 de la décision M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*).

32 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 71 et suivants ; Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 en date du 29 avril 2021, *relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Prisma Media par le groupe Vivendi*, paragraphes 9 et suivants.

marché primaire de l'acquisition des droits d'édition en langue française d'une œuvre originale en langue étrangère (« droits étrangers d'édition »)[33]. Selon la Commission, cette distinction se justifiait par plusieurs raisons.

(63) Premièrement, la Commission a relevé que l'identité du cédant des droits d'édition différait selon qu'il s'agisse de céder des droits français ou des droits étrangers. Les droits primaires français sont, dans la majorité des cas, acquis directement auprès d'auteurs personnes physiques. Dans la mesure en revanche où les droits patrimoniaux afférents à une œuvre originale écrite en langue étrangère ont préalablement été acquis par une maison d'édition étrangère, les droits étrangers sont acquis par un éditeur français auprès de cette dernière, à l'issue le plus souvent d'un mécanisme d'enchères mettant en concurrence plusieurs éditeurs français[34].

(64) Deuxièmement, la nature des droits français acquis par l'éditeur est plus étendue que celle des droits étrangers. Dans le cas des droits français, l'éditeur acquiert simultanément auprès de l'auteur les droits d'édition graphique, tous les droits patrimoniaux d'adaptation, de traduction, de reproduction et de représentation afférents à l'œuvre[35]. Ces droits comprennent notamment un droit d'édition en grand format, un droit d'édition au format poche lorsque l'édition première est réalisée en grand format, voire un droit de commercialisation en clubs de livres. En outre, la cession des droits français porte sur tous les canaux de distribution. En revanche, les droits étrangers portent sur un droit d'exploitation en une langue définie (français), sur des canaux de distribution limités (circuits de distribution traditionnelle), sur des supports d'exploitation définis, papiers, numériques et comportent des clauses particulières et variables pour les ventes directes, ventes aux clubs, fabrication spéciale[36].

(65) Troisièmement, la Commission a noté que les droits français sont cédés pour une durée correspondante à celle de la propriété intellectuelle (70 ans après le décès de l'auteur) quand les droits étrangers sont acquis pour une durée limitée à 5 à 10 ans[37].

(66) Quatrièmement, le montant des à-valoir moyens versés pour l'acquisition de droits français est plus de deux fois inférieur que celui des à-valoir versés pour l'acquisition des droits étrangers, alors même que ces derniers portent sur une durée moindre et ont une portée moins étendue. En outre, les coûts de traduction en langue française nécessaires à la publication d'une œuvre écrite en langue étrangère résultent en une rémunération proportionnelle en moyenne 2% inférieure à celle des livres non traduits[38].

(67) Cinquièmement, la Commission a relevé que les maisons d'édition françaises n'adoptent pas toutes la même stratégie d'offre de livres originellement écrits en langue française ou en langue étrangère. Si certaines maisons d'éditions, favorisent l'acquisition de droits français, d'autres privilégient au contraire les droits étrangers. Cette différence de stratégie éditoriale peut même être constatée au sein d'un même groupe d'édition[39].

(68) Enfin, pour les mêmes raisons, l'Autorité de la Concurrence distingue également un marché des droits d'édition en langue française d'une œuvre originale en français et

---

33 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 88.
34 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 82, 86 et 88.
35 À l'exception des droits d'adaptation audiovisuelle qui doivent faire l'objet d'un contrat distinct.
36 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 83 et 88.
37 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 84 et 88.
38 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 85, 86 et 88.
39 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 87.

un marché des droits d'édition en langue française d'une œuvre originale en langue étrangère[40].

7.3.1.2.1.1.2. Sur une distinction en fonction de la catégorie de livres

(69) Comme indiqué aux considérants (57) et (58) de la présente décision, les œuvres individuelles sont très principalement concernées par l'acquisition des droits d'édition[41]. La Commission a relevé que, pour ce qui concerne les marchés primaires d'acquisition des droits d'édition, les livres de littérature générale, les livres pour la jeunesse, les bandes dessinées, et les ouvrages universitaires et professionnels constituaient des œuvres faisant l'objet d'acquisition de droits d'édition. Les autres catégories d'œuvres telles que les ouvrages de référence, les manuels scolaires et parascolaires, les livres pratiques et les beaux livres constituent, dans la très grande majorité des cas, des œuvres collectives pour lesquelles aucun droit d'édition n'est cédé par un auteur et acquis par un éditeur[42].

(70) La Commission a considéré qu'il convenait de distinguer un marché distinct pour chacune de ces catégories de livres. D'abord, elle a relevé que les auteurs n'étaient pas identiques selon la catégorie de livres considérée. Les bandes dessinées sont par exemple réalisées par des illustrateurs, là où les ouvrages universitaires et professionnels sont rédigés par des praticiens ou des professeurs. En outre, si certains auteurs écrivent parfois à la fois des livres de littérature générale et des livres pour la jeunesse, cette situation demeure marginale. De plus, les maisons d'édition sont généralement spécialisées dans un type d'ouvrage. Enfin, les montants de la rémunération proportionnelle et de l'à-valoir ne sont pas les mêmes selon la catégorie d'ouvrage, ces montants étant par exemple beaucoup plus élevés pour les livres de littérature générale que pour les livres jeunesse (selon un rapport de un à dix), et plus particulièrement encore lorsqu'il s'agit d'œuvres traduites[43].

(71) Pour les mêmes raisons, l'Autorité de la Concurrence a également considéré qu'il convenait de distinguer un marché pertinent pour chacune des quatre catégories de livres listées au considérant (69), à savoir, les livres de littérature générale, les livres pour la jeunesse, les bandes dessinées et les ouvrages universitaires et professionnels[44].

7.3.1.2.1.1.3. Sur l'existence d'éventuels marchés distincts des droits numériques et audio

(72) L'existence de marchés distincts pour l'acquisition de droits d'édition au format numérique et audio n'a pas été analysée par la Commission en ce qui concerne les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition de livres publiés en langue française. Dans le secteur de l'édition anglophone, la Commission a relevé qu'il existait de forts indicateurs soutenant un marché unique incluant à la fois les droits papier et numériques, compte tenu du fait que l'acquisition des droits pour les livres

---

40 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 11 ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphe 6 et Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphe 9.

41 Ainsi que, plus accessoirement, les œuvres de collaboration.

42 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 89 et 90.

43 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 91 à 93.

44 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 12 ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphe 7 et Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphe 10.

papier et numériques (e-books) est généralement conclue dans le cadre d'un même contrat. Ce constat est toutefois moins vérifié en ce qui concerne les droits audio (conclus dans le cadre d'un même contrat que pour les droits papier dans des proportions plus variables). En tout état de cause, la Commission a laissé la question de l'existence de marchés distincts de l'acquisition de droits d'édition numérique ou audio ouverte[45].

(73) Dans sa décision n° 12-DCC-126, l'Autorité de la Concurrence a relevé, tout en laissant la question ouverte, qu'un marché des droits numériques distinct des droits primaires d'édition francophone pouvait éventuellement être identifié, dans la mesure où les droits numériques pouvaient être acquis distinctement des droits « papier » avec la mise en place de contrats séparés[46]. Dans une décision plus récente toutefois, l'Autorité de la Concurrence a considéré, sur la base de l'enquête de marché menée par la Commission dans la décision *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, que les droits numériques et les droits papier sont acquis ensemble par les éditeurs et appartiennent donc au même marché de produit[47]. L'Autorité de la Concurrence ne s'est, en revanche, jamais prononcée sur l'existence d'un éventuel marché de l'acquisition des droits audio.

7.3.1.2.1.2. Position de la Partie Notifiante

(74) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les définitions de marché retenues par la pratique décisionnelle. Ainsi, elle indique qu'au sein des marchés des droits primaires d'édition, le marché des droits primaires français peut être distingué du marché des droits primaires étrangers, et chacun de ces deux marchés peut être segmenté par catégorie de livres[48].

(75) En outre, la Partie Notifiante considère qu'il n'est pas pertinent de retenir l'existence d'un marché distinct de l'acquisition de droits numériques, dans la mesure notamment où les éditeurs se placent dans une logique d'exploitation globale de l'œuvre. Elle précise que, si la réglementation française[49] prévoit que les contrats d'édition conclus après le 1er décembre 2014 doivent prévoir deux parties distinctes pour la cession des droits papier et numérique, sous peine de nullité, les droits numériques sont en pratique quasi-systématiquement cédés en même temps que les droits papier. Elle ajoute que les dispositions du code de la propriété intellectuelle français, qui obligent l'éditeur à assurer une exploitation permanente et suivie de l'œuvre, s'appliquent que le livre soit édité sous forme imprimée ou sous forme numérique[50].

(76) La Partie Notifiante précise que la seule exception à la cession simultanée des droits d'édition numérique et des droits papier a trait à la cession de droits d'édition numérique pour les ouvrages écrits en langue originale étrangère. La cession des deux formats est généralement soumise à négociations distinctes, par le biais d'agents littéraires ou de maisons d'édition étrangères, et peuvent donc faire l'objet de contrats distincts qui sont toutefois souvent conclus de manière simultanée[51].

---

45 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, paragraphes 39-40 et 46-47.

46 Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 12-DCC-126 du 30 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Flammarion par le groupe Gallimard, paragraphe 12.

47 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 13.

48 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 15.

49 Ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition.

50 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 36 et suivants.

51 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 41.

(77) La Partie Notifiante considère néanmoins que cette seule exception ne justifie pas d'identifier un marché distinct de l'acquisition de droits d'édition au format numérique[52].

(78) En ce qui concerne la cession des droits audio, la Partie Notifiante indique que les contrats d'édition prévoient de plus en plus fréquemment le droit d'exploitation au format audio d'une édition imprimée et que, dans ce contexte, les droits imprimés et audio sont généralement négociés et acquis de manière simultanée. Toutefois, elle souligne deux exceptions à cette cession simultanée.

(79) Premièrement, la cession de droits d'exploitation au format audio pour les ouvrages en langue étrangère est soumise à négociations distinctes, par le biais d'agents littéraires ou de maisons d'édition étrangères, et peuvent donc faire l'objet de contrats distincts[53].

(80) Deuxièmement, lorsqu'il acquiert simultanément ces deux types de droits, un éditeur peut décider d'en exploiter les droits au format audio, soit en interne s'il dispose d'une collection de livres audio, soit en cédant ses droits à un éditeur de livres au format audio. Il s'agit donc d'une seconde exploitation des droits, généralement négociée entre l'éditeur original (détenant les droits) et l'éditeur secondaire (à qui l'éditeur original cède les droits), afin de permettre une exploitation secondaire des droits au format audio[54].

(81) Dès lors, la Partie Notifiante considère qu'il pourrait exister un éventuel marché distinct de l'acquisition de droits d'exploitation au format audio auprès d'éditeurs n'ayant pas d'activité d'édition au format audio ainsi qu'un éventuel marché de l'acquisition des droits audio d'ouvrages écrits en langue étrangère[55].

(82) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.3.1.2.1.3. Analyse de la Commission

(83) Les résultats de l'enquête de marché confirment les définitions de marchés considérées par la pratique décisionnelle.

7.3.1.2.1.3.1. Sur une distinction en fonction de la langue

(84) En ce qui concerne une distinction en fonction de la langue, il apparaît que l'acquisition des droits primaires français et des droits primaires étrangers d'édition présentent des caractéristiques propres.

(85) Premièrement, l'acquisition des droits primaires français et étrangers d'édition ne mobilise le plus souvent pas les mêmes catégories d'opérateurs. Comme relevé par la pratique décisionnelle, les relations contractuelles en matière d'acquisition de droits primaires français d'édition lient généralement un auteur et un éditeur. Même si, certains auteurs francophones réputés tendent de plus en plus à se faire représenter par un agent, la majorité des auteurs francophones demeure en relation directe avec les éditeurs, et négocie sur une base bilatérale et informelle les conditions contractuelles de leur contrat d'édition. Au contraire, l'acquisition des droits primaires étrangers d'édition implique un éditeur français et un agent ou une maison d'édition étrangère détenant les droits d'édition de l'auteur non francophone.

---

52 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 43.
53 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 58.
54 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 59.
55 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 60.

(86) Deuxièmement, du fait de l'implication de professionnels de l'édition, la négociation des droits primaires étrangers d'édition est souvent davantage formalisée que celle des droits primaires français d'édition[56]. Ainsi que l'explique un éditeur, dans le cas de l'acquisition de droits primaires étrangers, « *on est donc dans des relations B to B, d'éditeur à éditeur ou d'agent à éditeur, avec des processus codifiés (parfois à base d'enchères) »*[57]. La formalisation du processus de négociation dans le cadre de l'acquisition des droits primaires étrangers d'édition favorise le versement d'à-valoir plus importants de la part des éditeurs francophones que pour l'acquisition de droits primaires français d'édition[58].

(87) Troisièmement, la Commission relève que le périmètre matériel et temporel des droits cédés n'est pas similaire entre les droits primaires français et étrangers d'édition. La cession des droits primaires français d'édition couvre simultanément le droit d'édition graphique ainsi que tous les droits patrimoniaux d'adaptation, de reproduction et de représentation afférents à l'œuvre sur tout format (grand format et poche), droit de traduction en toute langue. En ce qui concerne les droits étrangers d'édition en revanche, l'éditeur francophone n'acquiert que le droit d'exploitation en langue française portant sur des supports d'exploitation définis (papier, numérique, etc.) et des droits poche. En outre, si les droits primaires français d'édition sont acquis pour la durée de la propriété intellectuelle de l'auteur, c'est-à-dire jusqu'à 70 ans après son décès, les droits primaires étrangers sont acquis pour une durée beaucoup plus limitée, généralement comprise entre 5 et 10 ans[59].

(88) Il résulte de ce qui précède qu'il convient, dans le cadre de la présente décision, de considérer les droits primaires français d'édition et les droits primaires étrangers d'édition de manière distincte.

7.3.1.2.1.3.2. Sur une distinction en fonction de la catégorie de livres

(89) En ce qui concerne une distinction en fonction des catégories d'ouvrages, les résultats de l'enquête confirment la pertinence d'une différenciation selon que l'acquisition des droits primaires d'édition (français ou étrangers) concerne un livre de littérature générale, de littérature jeunesse, de bande dessinée ou universitaire et professionnel.

(90) Il apparaît en effet que les auteurs sont, en général, spécialisés dans une certaine catégorie d'ouvrages, même si certains peuvent être présents dans plusieurs d'entre elles. Par ailleurs, ces catégories de livres ne supportent pas nécessairement les mêmes coûts, certaines catégories telles que les bandes dessinées étant plus couteuses à produire que les ouvrages de littérature générale. Ces particularités conduisent d'ailleurs souvent les éditeurs à se spécialiser dans l'une ou l'autre des catégories d'ouvrages, ou à tout le moins de créer une maison d'édition dédiée au sein de leur groupe. Ainsi que l'explique un éditeur concurrent, « [l]*es spécificités des auteurs, de la nature de leurs contributions (illustrateur, scénariste, auteur du texte, pour la bande dessinée ou les livres jeunesse par exemple) et des coûts de production (livres en polychromie, jeunesse ou BD) a conduit à une spécialisation des éditeurs »*[60].

(91) En outre, le montant des à-valoir versés ainsi que le pourcentage de la rémunération proportionnelle diffèrent selon les catégories d'ouvrages considérées. Comme

---

56 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.
57 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.
58 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.
59 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.
60 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.2.1, ID 6624.

l'explique par exemple un éditeur concurrent, le montant des à-valoir peuvent être importants pour les auteurs de littérature générale ou de bande dessinées compte tenu de la charge de travail que cela impose. À l'inverse, les à-valoir en littérature jeunesse sont souvent plus faibles car les prix de vente des livres jeunesse sont inférieurs à ceux des livres de littérature générale[61].

(92) Il résulte de ce qui précède, notamment des considérants (69) à (71), qu'il convient, dans le cadre de la présente décision, de considérer les droits primaires d'édition en fonction des catégories d'ouvrages (littérature générale, littérature jeunesse, bandes dessinées et ouvrages universitaires et professionnels) de manière distincte.

7.3.1.2.1.3.3. Sur l'existence d'éventuels marchés distincts des droits numériques et audios

(93) En ce qui concerne l'acquisition des droits d'édition au format numérique, les résultats de l'enquête confirment la pratique décisionnelle récente de l'Autorité de la Concurrence et la position de la Partie Notifiante. La totalité des éditeurs et la très large majorité des auteurs interrogés ont indiqué que la cession des droits numériques est incluse dans le contrat d'édition portant sur la cession des droits primaires français ou étrangers d'édition sous format papier[62]. Ce constat est d'ailleurs confirmé par les contrats d'édition type d'Editis et Hachette communiqués par la Partie Notifiante, lesquels incluent une section spécifique dédiées à la cession de droits d'édition sous format numérique[63]. En outre, certains répondants précisent être en mesure d'exploiter directement les livres sous formats numériques, dans la mesure où celle-ci ne requiert pas de savoir-faire technique particulièrement complexe[64].

(94) En conséquence, il apparaît que l'acquisition des droits d'édition sous format numérique n'est pas distincte des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition (français ou étrangers le cas échéant).

(95) En ce qui concerne l'acquisition des droits d'édition au format audio, une large majorité d'éditeurs et d'auteurs indique que la cession est également incluse dans le contrat d'édition portant sur la cession des droits papier. Les éditeurs ayant indiqué acquérir les droits d'édition sous format audio n'est pas incluse dans le contrat d'édition précisent que cette acquisition s'effectue toutefois le plus souvent simultanément à celle portant sur les droits papier. La Commission relève à cet égard que les contrats d'édition type d'Editis et Hachette incluent également l'acquisition des droits sous format audio[65].

(96) En outre, certains éditeurs ont précisé ne pas disposer des moyens et ressources internes pour exploiter des livres audios en interne. Ainsi que le précise un répondant, l'édition d'un livre audio est « *une activité spécifique nécessitant des compétences spécifiques, cela passe généralement par une exploitation indirecte via un contrat de licence à un tiers spécialisé* »[66]. Un autre éditeur indique que « *le format audio quant à lui implique des coûts afférents aux frais de studio d'enregistrement et aux artistes interprètes* »[67]. Dans ce contexte, certains éditeurs ne disposant pas des moyens techniques et financiers suffisant pour éditer les livres sous

61 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.2.1, ID 6624.

62 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.1, ID 6624 ; réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question B.A.B.1.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question B.A.B.1, ID 6628.

63 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), annexes IV.A.2 et IV.A.3.

64 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.1.3, ID 6624.

65 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), Annexes IV.A.2 et IV.A.3.

66 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.1.3, ID 6624.

67 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.1.3, ID 6624.

format audio peuvent être amenés, ainsi que l'indique la Partie Notifiante, à céder les droits d'édition au format audio à des opérateurs spécialisés[68]. À titre d'illustration des différences entre l'exploitation des livres numériques et des livres audios, un éditeur indique « [l]*e contrat primaire prévoit en effet l'audio et le numérique : je cède l'audio à des maisons extérieures et produis le numérique en interne* »[69].

(97) En conséquence, la Commission considère qu'il pourrait exister un marché distinct de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs, impliquant la cession de ces droits par des éditeurs n'ayant pas d'activité d'édition au format audio à des éditeurs effectuant une telle activité.

(98) En outre, les résultats de l'enquête confirment la position de la Partie Notifiante selon laquelle les droits d'édition audio de livres initialement écrits en langue étrangère ne sont en général pas inclus dans les contrats d'édition liant les deux cocontractants[70]. Ainsi que l'explique un éditeur, « *le périmètre de la cession est généralement plus étroit quand il s'agit d'œuvres initialement écrites en langue étrangère: elle inclus généralement l'ensemble des droits français, mais rarement les droits de cession à l'étranger ou les droits audio, par exemple* »[71].

(99) En conséquence, la Commission considère qu'il pourrait exister un marché distinct de l'acquisition des droits d'édition au format audio de livres écrits originellement en langue étrangère.

(100) Au vu de ce qui précède, la Commission considère pour les besoins de la présente décision, que l'acquisition des droits d'édition sous format numérique n'est pas distincte des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition (français ou étrangers le cas échéant). En revanche, des éventuelles segmentations des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition pourraient potentiellement être pertinente en ce qui concerne (i) l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs et (ii) l'acquisition des droits d'édition au format audio de livres écrits originellement en langue étrangère.

(101) En tout état de cause, compte tenu du fait que la conclusion de la Commission concernant les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition serait la même que l'on inclut ou que l'on exclue les droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs et les droits d'édition au format audio de livres écrits originellement en langue étrangère[72], la Commission considère que la question de l'exacte délimitation du marché de produit peut rester ouverte.

7.3.1.2.1.4. Conclusion

(102) Au vu des informations fournies par la Partie Notifiante, ainsi que des résultats de l'enquête de marché, la Commission considère qu'il convient de distinguer, au sein du marché primaire de l'acquisition des droits d'édition, selon (i) la langue de l'œuvre (français et langue étrangère) et (ii) selon la catégorie de l'œuvre (littérature générale, littérature jeunesse, bande dessinée et ouvrage universitaire et professionnel).

---

68 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.2.1, ID 6624.

69 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.C.1.3, ID 6624.

70 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.

71 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1, ID 6624.

72 Les activités des Parties en matière d'édition de livres au format audio concernent en effet une part limitée de leur chiffre d'affaires dans l'édition (EUR [...] pour Editis et EUR [...] pour Hachette). L'acquisition de droits audio concerne seulement une part de ces chiffres. En outre, [...], Formulaire CO, Chapitre II (Acquisition de droits), paragraphes 59, 310 et 311.

(103) En conséquence, pour les besoins de la présente décision, la Commission mènera son analyse sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition distinct selon la langue d'origine de l'œuvre et selon la catégorie de l'œuvre.

(104) En outre, la Commission relève que d'éventuelles segmentations des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition pourraient potentiellement être pertinentes en ce qui concerne (i) l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs et (ii) l'acquisition des droits d'édition au format audio de livres écrits originellement en langue étrangère.

7.3.1.2.2. Les marchés secondaires des droits d'édition en langue française

7.3.1.2.2.1. Pratique décisionnelle

(105) La Commission a relevé l'existence de marchés secondaires de l'acquisition des droits d'édition en langue française, correspondant à une deuxième exploitation de l'œuvre littéraire d'un auteur ayant déjà été éditée en français et exploitée dans le cadre d'une première édition. Selon la Commission, ces rééditions peuvent s'opérer selon deux modes différents, correspondant à deux marchés distincts : le marché de l'acquisition de droits d'édition au format poche, et le marché de l'acquisition des droits d'édition en club de livres[73].

(106) D'une part, la Commission a retenu l'existence d'un marché distinct de l'acquisition des droits d'édition au format poche (« marché secondaire des droits poche »).

(107) À cet égard, elle a d'abord relevé que l'acquisition des droits d'édition au format poche se distinguait des marchés primaires de par l'identité des co-contractants. En effet, même si les droits d'édition au format de poche sont généralement cédés par l'auteur en même temps que les droits primaires d'édition et ne font donc pas l'objet d'un contrat distinct, la maison d'édition primaire peut soit les exploiter elle-même si elle possède une maison d'édition au format de poche, soit les céder à une autre maison d'édition. Dans ce dernier cas, l'éditeur qui acquiert les droits secondaires d'édition au format poche verse une rémunération à l'éditeur primaire (sous forme d'un à-valoir et d'une rémunération proportionnelle assise sur les ventes), à charge pour ce dernier d'en reverser une partie à l'auteur[74]. De plus la Commission exclut de son analyse les droits poche compris dans le contrat d'édition primaire, dans la mesure où l'acquisition de ces droits n'est pas distincte de l'acquisition des droits primaires, achetés simultanément[75]. Dans ce cadre, le marché de l'acquisition des droits poche concerne l'acquisition par un éditeur secondaire de ces droits d'exploitation d'un livre au format poche par un autre éditeur.

(108) De plus, la rémunération spécifique attachée à l'édition au format de poche est significativement inférieure au montant de l'à-valoir versé à l'auteur ou son agent dans le cadre d'un contrat de cession des droits de première édition. En effet, l'à-valoir versé à l'éditeur primaire par l'éditeur secondaire est en moyenne inférieur de plus de 20% à celui versé par l'éditeur primaire à l'auteur pour une exploitation en grand format. De même, la rémunération proportionnelle pour une édition au format de poche se situe autour de 5% du PPHT[76] et est généralement fixe, alors qu'elle est

73 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 97 et suivants.

74 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 98.

75 M.2978 – *Lagardère / Natexis / VUP*, paragraphe 98.

76 Prix Public Hors Taxe. Il s'agit du prix fixé par l'éditeur pour la vente de livres au consommateur, net de taxes.

toujours supérieure à 8% (et peut dans certains cas atteindre 18%) pour l'édition primaire d'un livre de littérature générale[77].

(109) En outre, la Commission a relevé que l'ensemble des éditeurs n'est pas nécessairement en mesure de proposer des éditions en format poche de leurs auteurs. En effet, si les éditeurs de livres au format de poche ont toujours des maisons d'édition actives dans l'édition primaire, l'inverse n'est pas toujours vrai[78].

(110) Enfin, la Commission a envisagé, l'existence du seul marché secondaire des droits poche des ouvrages de littérature générale, excluant la pertinence d'un tel marché pour les autres catégories de livres. À cet égard, elle a relevé que si les livres pour la jeunesse font l'objet d'éditions en collection de poche, celles-ci correspondent presque toujours à des premières éditions et non à des secondes exploitations de l'œuvre. De même, les ouvrages universitaires et la bande dessinée ne sont pas normalement publiés en format de poche. La Commission en a conclu qu'il n'existe pas, pour ces catégories de livres, de marché secondaire des droits poche[79].

(111) D'autre part, la Commission a retenu l'existence d'un marché distinct de l'acquisition des droits d'édition en club de livres (« marché secondaire des droits club »).

(112) À cet égard, elle a d'abord relevé que la diffusion d'une œuvre par un club de livres, limitée à un public prédéterminé de membres du club, différait fondamentalement de la large diffusion tout public assurée par une publication en livre de format de poche[80]. En outre, elle a noté que les droits d'auteurs payés aux éditeurs de l'édition première différaient selon qu'il s'agisse de droits d'édition au format club ou au format poche[81]. De plus, peu de maisons d'édition, qu'elles soient actives sur les marchés primaires ou secondaires des droits poche, sont également actives sur le marché secondaire des droits club[82]. Enfin, la Commission s'est interrogée sur la pertinence d'une segmentation du marché des droits club en fonction de la catégorie de livres concernée. Elle a toutefois laissé cette question ouverte[83].

7.3.1.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(113) Dans le Formulaire CO, la Partie Notifiante partage la position de la pratique décisionnelle en ce qu'elle considère que le marché secondaire des droits d'édition se distingue des marchés primaires[84].

(114) En revanche, la Partie Notifiante estime que la pertinence de la segmentation retenue entre marché secondaire des droits poche et marché secondaire des droits club est discutable. À cet égard, elle indique que l'achat de livres en club est tombé en désuétude, n'ayant représenté en 2020 que 1,6% des ventes des éditeurs en France[85]. De plus, elle précise qu'il n'existe aujourd'hui plus qu'un seul opérateur de clubs de

---

77 Que cela concerne les livres de littérature générale « non-traduits » ou « traduits ». M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 99 et note de bas de page 61.

78 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 100.

79 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 102.

80 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 107.

81 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 108.

82 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 110. La Commission a également noté que si les clubs de livres insèrent des clauses d'exclusivité dans leur contrat, celles-ci ne sont valables que pour les ventes par abonnement, correspondance et courtage et ne s'appliquent donc pas à la cession de droits au format de poche. Elles sont de plus limitées à une durée de 6 mois.

83 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 114.

84 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 26.

85 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 27, sur la base de l'étude du Syndicat National de l'Édition, « Les Chiffres de l'édition », Synthèse 2020-2021, p. 6.

livres actif en France et en Belgique, à savoir le groupe Actissia, qui contrôle la société France Loisirs et sa filiale Belgique Loisirs[86]. De surcroît, la Partie Notifiante indique qu'une partie substantielle de l'activité de France Loisirs correspond à des services de libraire, la cession de droits club ayant représenté [...] du chiffre d'affaires réalisé par Editis avec France Loisirs en 2019.En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la question de la délimitation exacte du marché secondaire des droits peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la définition retenue[87].

(115) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante rejette l'existence d'un éventuel marché des droits secondaires d'édition au format poche des livres de littérature jeunesse, envisagée par la Commission plus bas dans les considérants (122) et (123). Selon la Partie Notifiante, la majorité des ouvrages de littérature jeunesse sont incompatibles avec une seconde édition au format poche pour des raisons techniques ou de coût, notamment du fait de l'iconographie ou de l'illustration inhérente à beaucoup de ces ouvrages. Ainsi, la Partie Notifiante estime que la cessions de droits secondaires d'édition au format poche dans la littérature jeunesse ne représente qu'une part marginale du marché total de l'acquisition des droits de littérature jeunesse, insuffisante pour conclure à l'existence d'un marché distinct[88].

(116) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.3.1.2.2.3. Analyse de la Commission

(117) Les résultats de l'enquête de marché ont globalement confirmé la pertinence des éléments relevés par la pratique décisionnelle.

(118) Dans la quasi-totalité des cas en matière de littérature française comme étrangère, les droits d'édition sous format poche sont cédés par un auteur dans le cadre du contrat d'édition portant sur l'édition primaire du livre concerné[89]. L'acquisition des droits poche auprès des auteurs n'est donc pas distincte de l'acquisition des droits primaires lorsqu'ils sont achetés simultanément. Il arrive toutefois que l'éditeur primaire ayant également acquis les droits poche ne les exploite pas lui-même, soit parce que l'éditeur ou l'auteur lui-même ne le souhaite pas, soit parce qu'il ne dispose pas de sa propre collection poche. Dans cette hypothèse, il pourra être amené à céder les droits secondaires à un autre éditeur. De ce fait, le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition au format poche n'implique pas les mêmes cocontractants que sur le marché primaire. Comme l'explique un répondant, « [c]*omme dans le cas de l'adaptation en français de titres publiés initialement dans d'autres langues, la relation est généralement en B to B. L'auteur qui a cédé initialement ses droits n'est pas toujours associé à cette cession secondaire* »[90].

---

86 En outre, la Partie Notifiante indique que France Loisirs a été placée en liquidation judiciaire par décision du 25 octobre 2021, et a été reprise par la société Trésor du Patrimoine à compter du 21 décembre 2021, ce qui a donné lieu à la suppression de 88 magasins sur 122 (Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 28).

87 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 29.

88 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 135 à 140.

89 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.2, ID 6624 ; réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question B.A.C.1, ID 6628.

90 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.1.1, ID 6624.

(119) En outre, les résultats de l'enquête confirment que le montant de la rémunération en contrepartie de la cession des droits poche diffère de celle consentie dans le cadre de la cession des droits primaires d'édition, puisque cette dernière est généralement d'un niveau supérieur[91]. La rémunération inférieure applicable à la cession des droits secondaires au format poche apparaît comme une conséquence logique d'un périmètre des droits cédés plus limités, puisqu'elle porte par définition sur un format donné (poche) et pour une durée limitée, comprise généralement entre 5 et 10 ans[92].

(120) De plus, l'instruction montre également que si l'ensemble des éditeurs sont actifs sur le marché primaire de l'acquisition des droits d'édition, ils ne le sont pas nécessairement sur le marché secondaire, notamment les opérateurs de taille modeste[93]. Dès lors, le marché secondaire de l'acquisition des droits poche rassemble un nombre inférieur d'éditeurs que les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition. En outre, la Commission relève que les groupes d'édition disposent en général de maisons d'édition spécialisées dans l'édition de livres au format poche, telle qu'Hachette avec sa filiale LGF (qui exploite la collection Livre de Poche), Editis avec Univers Poche (qui exploite les collections Pocket et 10/18 par exemple), ou Madrigall avec Folio et J'ai lu[94].

(121) En outre, la Commission relève que l'analyse des marchés secondaires de l'acquisition des droits d'édition poche ne porte pas sur les droits étrangers, dans la mesure où le livre concerné a déjà fait l'objet d'une traduction en langue française à l'occasion de sa publication en grand format. En effet, ainsi qu'il en ressort des résultats de l'enquête de marché, les livres originellement écrits en langue étrangère qui font l'objet d'une exploitation en format poche en français dans les pays francophones font généralement l'objet d'une première publication en grand format[95]. Dès lors, l'analyse concurrentielle porte sur l'acquisition des droits d'édition poche, sans distinguer s'il s'agit de livres originellement écrits en français ou en langue étrangère.

(122) Néanmoins, les résultats de l'enquête de marché ne permettent pas de conclure sur le fait que le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition concerne uniquement les ouvrages de littérature générale. Une majorité de répondants a en effet indiqué que d'autres catégories de livres, notamment la littérature jeunesse, pouvaient faire l'objet d'une édition au format poche[96]. Ces éditions concernent souvent une première publication au format poche ou sont, lorsqu'il y a eu une première édition en grand format, moins fréquentes que pour la littérature générale. Un répondant explique à cet égard que ces catégories de livres se prêtent moins, pour des raisons techniques ou de coût, à l'édition sous format poche du fait qu'elles nécessitent souvent une polychromie, de l'iconographie ou de l'illustration qui se prêtent moins facilement à un tel format[97]. Un autre éditeur explique que l'édition

---

91 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.1.1, ID 6624.

92 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.1.1, ID 6624.

93 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question A.2.1, ID 6624.

94 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 253 et 254.

95 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.3, ID 6624. Des répondants indiquent quelques exceptions pour lesquelles des livres originellement écrits en langue étrangère sont traduits et directement sortis au format poche. Ces exceptions sont limitées et sont, en tout état de cause, analysées au titre des marchés primaires d'acquisition de droits, dans la mesure où elles constituent une première édition.

96 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.4.1, ID 6624.

97 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.4.1, ID 6624.

poche de livres poche en littérature jeunesse est peu fréquente et ne concerne que les personnages ou séries très populaires[98].

(123) Pourtant, les éléments communiqués par la Partie Notifiante indiquent qu'une part non négligeable des livres de littérature jeunesse qui ont fait l'objet d'une édition au format poche en France ont préalablement été publiés en grand format[99]. À cet égard toutefois, la Partie Notifiante n'indique pas si ces livres ont été publiés par l'éditeur primaire ayant également acquis les droits secondaires, ou s'ils ont fait l'objet d'une cession de droits entre éditeurs.

(124) Il ressort de l'enquête approfondie de la Commission que, s'il n'est pas rare pour les éditeurs de livres jeunesse de chercher à vendre les droits poches d'un ouvrage jeunesse à la suite d'une première édition en grand format, cette recherche n'est pas systématique car, comme confirmé par une large partie des éditeurs, de nombreux ouvrages jeunesse ne sont pas adaptés à une seconde édition au format poche[100]. Ainsi, la majorité des éditeurs interrogés confirment l'incompatibilité de certains ouvrages jeunesse avec le format poche, notamment lorsqu'ils contiennent de nombreuses illustrations en couleur. Pour ce qui est des ouvrages jeunesse compatibles avec le format poche, les éditeurs concernés ayant répondu à l'enquête approfondie indiquent pour la plupart qu'ils favorisent la seconde édition au sein d'une collection poche interne au groupe[101]. Il apparait donc des réponses des éditeurs interrogés, que les cessions des droits poche d'ouvrages jeunesse, à des collections poche appartenant à des éditeurs tiers, restent occasionnelles.

(125) Par ailleurs, une majorité des éditeurs jeunesse interrogés, confirment que l'édition d'ouvrage jeunesse dans une collection poche correspond généralement à une seconde exploitation de l'œuvre[102].

(126) La Commission note que lorsque c'est le cas, la seconde exploitation au format poche pour la littérature jeunesse, concerne pour la plupart des ouvrages jeunesse de fiction, sans illustration ni page imprimée en couleur. Ces œuvres se rapprochent ainsi des œuvres de littérature générale, tel que les effets espérés de l'Opération sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition des ouvrages de littérature jeunesse, seraient très proches, voir identiques, à ceux de l'Opération sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition des ouvrages de littérature générale.

(127) Enfin, l'enquête confirme la position de la Partie Notifiante selon laquelle le marché secondaire des droits clubs est très largement en déclin, dans la mesure notamment où le principal acheteur du marché, France Loisirs, a été placé en liquidation judiciaire[103]. À cet égard, la Commission relève que la taille du marché secondaire éventuel des droits clubs, déjà peu développée depuis plusieurs années, a encore

---

98 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 13, ID 1995.

99 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 240, Tableaux 21 et 22. Plus précisément, au cours des années 2018 à 2021, entre 19% et 33% des livres écrits en français de littérature jeunesse édités au format poche ont fait l'objet d'une première édition en grand format (estimation en nombre de livres jeunesse au format poche dans les 100 meilleures ventes en France). Ces pourcentages sont encore plus élevés pour les livres écrits en langue étrangère (entre 52% et 68%).

100 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question B.A.A.1, ID 1253, ID 7254, ID 7242, ID 7028, ID 7246, ID 7245, ID 7121, ID 6881.

101 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question B.A.A.2, ID 1253, ID 7254, ID 7242, ID 7246, ID 7245, ID 7121, ID 6881.

102 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question B.A.A.4, ID 1253, ID 7254, ID 7242, ID 7246, ID 7245, ID 7121, ID 6881.

103 Voir par exemple l'article public du site France Info en date du 17 décembre 2021, « France Loisirs : 469 salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire ».

connu une réduction significative, passant d'une valeur de EUR 7 millions en 2018 à 5 millions en 2020 en France. En outre, ce marché n'est pas affecté par l'Opération selon les estimations les plus récentes de la Partie Notifiante portant sur l'année 2020[104].

7.3.1.2.2.4. Conclusion

(128) Au vu des informations fournies par la Partie Notifiante, ainsi que des résultats de l'enquête de marché, la Commission considère qu'il convient d'identifier pour les besoins de la présente décision, un marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition en langue française de livres de littérature générale.

7.3.1.3. Marchés géographiques

7.3.1.3.1. Pratique décisionnelle

(129) Dans de précédentes décisions, tant la Commission que l'Autorité de la Concurrence ont considéré que les différents marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition sont de dimension mondiale[105]. La Commission a notamment relevé que l'acquisition de droits primaires d'édition d'œuvres écrites en langue française comme en langue étrangère par les éditeurs porte sur la totalité des droits en langue française, sans restriction de pays[106].

(130) En ce qui concerne le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition au format poche, la Commission a considéré que ce marché revêtait une dimension supranationale. Cette appréciation se fonde sur le constat que (i) il n'existe pas de barrière spécifique à ce que des éditeurs francophones de différents pays soient en concurrence pour l'acquisition des droits d'édition au format de poche et (ii) les cessions de droits d'édition au format de poche par les éditeurs portent sur la totalité des droits en langue française, sans restriction de pays[107]. L'Autorité de la Concurrence considère, pour les mêmes raisons que la Commission, que le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche est de dimension mondiale[108]. En outre, la Commission et l'Autorité de la Concurrence considère que le marché d'acquisition des droits club est de dimension mondiale pour les mêmes raisons que celles relevées pour le marché d'acquisition des droits d'édition au format poche[109].

(131) En ce qui concerne le marché de l'acquisition de droits d'édition au format numérique, la Commission n'a jamais eu à se prononcer sur la dimension d'un tel marché pour ce qui est de l'édition des livres en français. Néanmoins, dans la décision *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, relative aux marchés de l'édition des livres anglophones, la Commission a relevé que les éditeurs qui publient des e-books tentent d'acquérir des droits d'édition numérique couvrant le monde entier, ou couvrant à tout le moins un territoire comprenant l'EEE et le reste du monde à l'exception des États-Unis et du Canada. Au final, dans cette décision, la

---

104 Formulaire de Notification, Chapitre II – Acquisition de droits d'édition, paragraphes 78 à 80 et Tableau 1.

105 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 305 ; Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 32.

106 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 302 et 307.

107 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 312.

108 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 32 ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi.

109 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 315 ; Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 32.

Commission a laissé ouverte la question de la délimitation exacte de ce marché[110]. De son côté, l'Autorité de la Concurrence avait envisagé, pour les mêmes raisons que pour les autres marchés amont d'acquisition de droits d'édition, une dimension mondiale du marché de l'acquisition de droits d'édition au format numérique[111].

(132) En ce qui concerne le marché de l'acquisition de droits d'édition au format audio, ni la Commission ni l'Autorité de la Concurrence n'ont eu à délimiter un tel marché. Dans la décision précitée *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, la Commission a relevé que, comme pour les droits numériques, les éditeurs qui achètent des droits d'édition au format audio tentent d'acquérir des droits couvrant le monde entier, ou couvrant à tout le moins un territoire comprenant l'EEE et le reste du monde à l'exception des États-Unis et du Canada[112]. De manière générale dans cette même décision, la Commission a noté que les résultats de son enquête tendaient à montrer que la délimitation géographique du marché de l'acquisition de droits d'édition ne variait pas selon le format de l'œuvre (livre papier, livre numérique ou livre audio), ni même selon la catégorie du livre[113].

7.3.1.3.2. Position de la Partie Notifiante

(133) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations géographiques des marchés retenues par la Commission et de l'Autorité de la Concurrence dans le cadre de la présente décision. Ainsi, elle indique que les marché primaires et secondaires de l'acquisition des droits d'édition revêtent une dimension mondiale[114].

(134) En outre, la Partie Notifiante considère qu'un éventuel marché de l'acquisition des droits d'édition au format audio revêt également une dimension mondiale dans la mesure où (i) il n'existe pas de barrière spécifique à ce que des éditeurs francophones de différents pays se fassent concurrence pour l'acquisition de droits secondaires d'exploitation au format audio et (ii) les cessions de droits secondaires d'édition au format audio par les éditeurs portent généralement sur la totalité des droits audios en langue française, sans restriction de pays[115].

(135) Enfin, la Partie Notifiante ne se prononce pas sur la dimension géographique d'un éventuel marché distinct de l'acquisition des droits d'édition au format audio de livres écrits en langue étrangère.

(136) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.3.1.3.3. Analyse de la Commission

(137) Les résultats de l'enquête de marché confirment très largement la pratique décisionnelle antérieure et la position de la Partie Notifiante selon lesquelles les marchés primaires et secondaire de l'acquisition des droits d'édition sont de dimension mondiale.

---

110 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, paragraphe 54.

111 Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 12-DCC-126 du 30 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Flammarion par le groupe Gallimard, paragraphe 16. Comme indiqué précédemment, l'Autorité de la concurrence n'a toutefois plus envisagé l'existence d'un tel marché distinct après cette décision.

112 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, paragraphe 55.

113 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House*, paragraphe 52.

114 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 19 et 31.

115 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 63 et 63.

(138) En ce qui concerne les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition, la majorité des éditeurs et la totalité des auteurs, indiquent que les contrats d'édition portent sur l'ensemble des territoires sans restriction géographique particulière[116]. Ainsi que l'explique une association d'auteurs, « [l]*es éditeurs exigent le plus souvent une cession exclusive des droits d'exploitation pour l'ensemble des pays du monde. Il n'existe généralement aucune restriction en rapport avec la langue utilisée, la nationalité ou le lieu de résidence de l'auteur, ni en fonction de la catégorie éditoriale »*[117]. Le périmètre géographique de cession des droits s'applique tant pour les droits d'édition pour les livres originellement écrits en français (lesquels incluent également les droits de traduction) que les droits d'édition des livres originellement écrits en langue étrangère (lesquels concernent l'exploitation en français d'un livre sans restriction géographique), à quelques rares exceptions près notamment pour ces derniers. Ainsi que l'explique un auteur, « [i]*l est très rare que les auteurs prévoient des restrictions géographiques. Le cas échéant, cela se justifie généralement par une volonté d'exploiter par ses propres moyens dans un autre pays où l'auteur a déjà des contacts. Mais en général, l'auteur confie l'exploitation à son éditeur »*[118]. Dans le même ordre d'idées, la Commission relève les contrats d'édition type d'Editis et Hachette ne prévoient pas de restriction géographique[119].

(139) Il n'existe pas non plus d'indication démontrant que cette ce même constat n'est pas applicable à l'acquisition des droits secondaires d'édition au format poche et l'acquisition des droits d'édition au format audio (incluant l'acquisition des droits audio étrangers), lesquelles s'appliquent également sans restriction géographique[120].

7.3.1.3.4. Conclusion

(140) Au vu des informations fournies par la Partie Notifiante, ainsi que des résultats de l'enquête de marché, la Commission considère que les marchés primaires de l'acquisition des droits français et étrangers d'édition, identifiés à la section 7.3.1.2.1.4 de la présente décision, et le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition en langue française au format poche, identifié à la section 7.3.1.2.2.4 de la présente décision, revêtent une dimension mondiale.

7.3.2. Fourniture de services de diffusion et de distribution de livres

7.3.2.1. Introduction

(141) Les activités liées à la diffusion et à la distribution de livres sont souvent considérées ensemble, ces services étant généralement fournis dans le cadre d'un contrat unique.

(142) La diffusion et la distribution de livres correspondent toutefois à des activités différentes. Comme expliqué à la section 7.1, la diffusion consiste à promouvoir les livres auprès des détaillants et, dans certains cas, à négocier la rémunération et/ou les rabais des détaillants sur la base d'un ensemble de critères quantitatifs et qualitatifs, tandis que la distribution correspond à l'ensemble des services logistiques liés à l'acheminement, l'expédition et la livraison des livres aux détaillants.

---

116 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions B.B.A.1.1 et B.B.A.1.2, ID 6624 ; réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question B.B.A.1, ID 66237 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question B.B.A.1, ID 6628.

117 Réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question B.B.A.1.1, ID 6637.

118 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.1.3, ID 6624.

119 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), Annexe IV.A.2 et IV.A.3.

120 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions B.B.B.1 et B.B.C.1.2, ID 6624.

(143) La diffusion et la distribution de livres aux détaillants sont donc des activités essentielles qui permettent aux éditeurs de faire connaître et parvenir leurs livres aux lecteurs, qui se situent en aval de la chaîne de valeur du livre.

(144) Dans le même temps, il ressort des informations communiquées par la Partie Notifiante et de l'enquête de la Commission[121] que la conduite d'activités de diffusion et de distribution nécessite des ressources importantes, en termes de personnel, d'infrastructures et d'investissements financiers, de sorte que l'offre de tels services ne peut être mise en place que par des acteurs du marché ayant une taille suffisamment importante.

(145) En conséquence, à la différence d'autres niveaux de la chaîne de valeur du livre, la diffusion et la distribution des livres ne sont pas toujours prises en charge par les éditeurs eux-mêmes, mais est souvent sous-traitée à des diffuseurs et distributeurs, eux-aussi éditeurs mais d'une taille plus significative, qui sont en mesure d'offrir ces services pour le compte de tiers, c'est-à-dire à des éditeurs de taille plus modeste.

7.3.2.2. Marchés de produits

7.3.2.2.1. Services de diffusion

(146) Les services de diffusion consistent en la présentation et promotion commerciale des ouvrages d'un éditeur donné, auprès de revendeurs, impliquant l'élaboration d'une stratégie visant à optimiser les ventes de livres et à prospecter un réseau plus ou moins étendu et/ou spécialisé de revendeurs.

(147) La diffusion est assurée par des équipes commerciales (ou diffuseurs) qui peuvent être intégrées ou non à l'éditeur, et s'appuie sur un plan éditorial d'une part, et sur un plan d'action commerciale (également dit « plan de vente »), d'autre part. Le plan éditorial désigne le programme de nouveautés (et éventuellement de réimpressions) de l'éditeur, dans lequel ce dernier présente la liste des titres qu'il souhaite mettre sur le marché, et précise la date de lancement envisagée de chaque titre, son prix de vente au public, et des objectifs prévisionnels de vente. Le plan de vente est le document dans lequel sont exposés les argumentaires et les actions/opérations marketing et commerciales qui seront mises en œuvre par le diffuseur afin d'assurer la bonne pénétration des titres sur le marché, ainsi que les investissements marketing spécifiques (surremises) consentis par l'éditeur.

7.3.2.2.1.1. Pratique décisionnelle

(148) Dans sa pratique décisionnelle[122], la Commission considère que les services de diffusion et les services de distribution constituent des marchés pertinents distincts.

(149) À cet égard, elle a relevé que si les services de diffusion sont généralement couplés avec les services de distribution, les services de distribution peuvent en revanche être offerts seuls. Ainsi, les éditeurs réalisant un chiffre d'affaires suffisant pour financer leur propre force de vente peuvent déléguer la distribution de leurs livres tout en gardant, ne serait-ce qu'en partie, la diffusion intégrée à leur maison d'édition. En outre, la structure des coûts de la distribution et sa tarification diffèrent de celles de la diffusion, conduisant à une rémunération moyenne distincte entre la distribution (environ 8% à 12% du PPHT net de retour) et la diffusion (environ 5% à 7% du PPHT net de retour). Enfin, la Commission a relevé que certains prestataires n'étaient

[121] Voir notamment réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627 ; Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.10, ID 6638. Pour plus de détails, voir les sections 7.4.6.1 et 7.4.6.2.

[122] Voir principalement, M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*.

actifs qu'en tant que diffuseur, alors que d'autres structures agissaient seulement en qualité de distributeur[123].

(150) Au sein du marché de la diffusion, la Commission a considéré qu'il convenait de distinguer en fonction des catégories de revendeurs, à savoir (i) les revendeurs de niveau 1, qui regroupe les grandes librairies et les grandes surfaces spécialisées, et de niveau 2, qui regroupe les librairies de proximité (aussi dites « librairies de quartier »), (ii) les hypermarchés et (iii) les grossistes, lesquels commercialisent les livres dans les points de vente de niveau 3 (correspondant généralement aux petits points de vente et aux supermarchés)[124]. Selon la Commission, cette segmentation du marché de la diffusion résultait de plusieurs éléments.

(151) Premièrement, les diffuseurs utilisent généralement une classification de niveau 1, niveau 2, hypermarchés et grossistes pour l'organisation de leurs équipes de représentants, l'analyse des ventes et la gestion des conditions commerciales. En ce qui concerne les revendeurs de niveaux 1 et 2, la Commission constate que la « frontière » entre les niveaux 1 et 2 est relativement perméable au sein de l'organisation interne des diffuseurs, dans la mesure où la délimitation précise de chacun de ces niveaux est propre à chaque diffuseur et peut varier. Ainsi, une même librairie peut être classée soit en niveau 1, soit en niveau 2 selon le diffuseur concerné. En revanche, la distinction est marquée au sein de la classification des diffuseurs en ce qui concerne les hypermarchés et les grossistes[125].

(152) Deuxièmement, la Commission a considéré que la distinction entre différents niveaux de clientèle est fondée sur des prestations de diffusion propres à chaque type de clientèle. Les librairies de niveau 1 possèdent un assortiment plus large et complet que celles de niveau 2, justifiant un niveau de service de diffusion généralement plus élevé[126] par rapport à ces dernières. Toutefois, la Commission relève également que ces deux niveaux de librairies sont des détaillants spécialisés dans la vente de livres, qui ont un personnel qualifié capable de conseiller la clientèle, de recevoir des représentants et d'effectuer des choix dans les catalogues proposés. En outre, il existe une certaine continuité entre les plus petites librairies de niveau 1 et les plus grandes librairies de niveau 2, aussi bien en termes de chiffre d'affaires réalisé qu'en termes de nombre de références ou de superficie dédiée au livre par exemple.

(153) Les grossistes étaient en revanche intéressés par une production susceptible de convenir à leur clientèle, qui se composait de petits points de vente non spécialisés dans le livre (du petit marchand de presse à la station-service) et de supermarchés, c'est-à-dire une offre globale contenant un nombre limité de références, et permettant une gestion intégrale du rayon livres de ces points de vente. L'offre proposée aux grossistes était généralement réduite et souvent composée, outre des livres pratiques, de livres pour la jeunesse et parascolaires, d'un assortiment de best-sellers et de livres au format de poche[127].

(154) Les hypermarchés pratiquent quant à eux un référencement central d'un nombre limité de livres destinés principalement à des achats d'impulsion, via une centrale d'achats. Les livres proposés en rayon parmi ceux référencés sont choisis par chaque responsable de rayon. Le conseil à la vente est très limité dans les hypermarchés,

123 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 133 et 134.
124 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 137 et suivants.
125 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 138.
126 Telles que des visites de représentants nombreuses et approfondies comprenant le conseil à la vente, des informations précises sur les produits et des arguments commerciaux.
127 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 140.

puisqu'il n'y a pas de personnel spécialisé en magasin. Dans ce contexte, les services offerts aux hypermarchés en termes de diffusion reflètent le traitement standardisé des achats des hypermarchés. Cela implique de la part des diffuseurs des services et des négociations spécifiques concernant les remises de fin d'année, la participation aux mises en avant en rayon, dans les catalogues publicitaires, mais peu d'informations de nature littéraire[128].

(155) Troisièmement, il apparaît que les éditeurs évaluent différemment la diffusion sur différents niveaux selon la catégorie de livres qu'ils produisent. En effet, toutes les catégories de livres ne sont pas diffusées de la même manière sur tous les niveaux[129]. Pour cette raison, les éditeurs spécialisés dans des types de publications spécifiques n'ont pas les mêmes besoins de diffusion. Les prestations de diffusion sont donc identifiées par niveau et difficilement substituables du point de vue des éditeurs, ce qui est illustré par le fait que les contrats de diffusion/distribution stipulent toujours les types de points de vente concernés par la prestation[130]. En conséquence de ces prestations différentes, les coûts de diffusion diffèrent en outre selon les niveaux de revendeurs considérés. Ainsi, la diffusion auprès des librairies nécessite que les représentants des équipes de diffusion soient capables de fournir une argumentation commerciale et littéraire pointue sur les produits en catalogue, ce qui requiert des visites longues et fréquentes. Les librairies représentent également un nombre de points de vente plus élevé que les hypermarchés et les grossistes et nécessitent donc un nombre de représentants plus important[131].

(156) Quatrièmement, la Commission a relevé qu'il n'existe pas de substituabilité du point de vue de l'offre entre les différents canaux de vente, dans la mesure où l'accès aux différents points de vente n'est pas uniforme. Les librairies sont organisées dans des structures professionnelles, qui encadrent les usages commerciaux de l'édition avec la librairie[132]. Servir les librairies implique donc la capacité d'appliquer ces règles commerciales, notamment en matière d'offices[133] et de mise en vente des nouveautés. Pour les hypermarchés, il existe des barrières spécifiques telles que les coûts supplémentaires de référencement conduisant à des coûts fixes en moyenne légèrement plus élevés. En plus de coûts liés au référencement et aux remises de fin d'année, la diffusion vis-à-vis des hypermarchés nécessite une notoriété importante, qui limite le nombre d'éditeurs référencés par les centrales d'achats[134]. Vis-à-vis des grossistes, la barrière est relative, là encore, à la notoriété et au catalogue[135].

(157) En outre, la Commission a exclu une éventuelle distinction au sein des services de diffusion selon la catégorie de livres diffusés. En effet, bien que certains diffuseurs soient spécialisés sur un nombre limité de catégories de livres, ces différences ne signifient pas pour autant l'existence de marchés distincts de services de diffusion par

128 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 141.

129 Par exemple, alors que les livres sont presque uniquement diffusés au premier niveau, les bandes dessinées sont diffusées très largement en hypermarchés.

130 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 142.

131 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 143.

132 Voir l'annexe 79 de la notification, et les protocoles d'accord de 1992 et 2001.

133 La possibilité pour le libraire de retourner les ouvrages trouve son origine dans le système dit de « l'office », qui consistait pour les éditeurs à envoyer « d'office » toute leur production (et donc toutes les nouveautés) aux librairies. Désormais, les revendeurs ont majoritairement recours au système des « notés » pour recevoir les nouveautés – qui se distingue de l'office en ce qu'il permet au revendeur de recevoir des nouveautés identifiées.

134 Réponses au RFI « Diffusion/Distribution » envoyée le 20 juin 2003, question n°38.

135 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 144.

catégories de livres comme le confirment les contrats de diffusion dans lesquels ne figure en général aucune distinction par catégorie de livres[136].

(158) Par ailleurs, la Commission a également exclu la prise en compte, dans le périmètre du marché de produit pertinent, des services de distribution et de diffusion fournis en interne par les éditeurs, tout en indiquant que les ventes internes doivent être prises en compte, dans l'analyse concurrentielle, pour apprécier la position des acteurs du marché[137].

(159) Enfin, si la Commission ne s'est pas interrogée sur l'existence d'un segment des services de diffusion aux revendeurs en ligne, l'Autorité de la Concurrence a envisagé cette possibilité, au motif que les diffuseurs disposent généralement d'équipes commerciales dédiées pour ce type de revendeurs[138]. La question de l'existence d'un marché distinct des services de diffusion aux revendeurs en ligne a toutefois été laissée ouverte.

7.3.2.2.1.2. Position de la Partie Notifiante

(160) La Partie Notifiante partage la position de la pratique décisionnelle en ce qu'elle distingue le marché des services de diffusion et le marché des services de distribution[139].

(161) La Partie Notifiante partage également l'analyse selon laquelle il existe différentes catégories de revendeurs avec des degrés variables de spécialisation dans la vente de livres et des profondeurs de catalogue différentes. Elle considère toutefois que le périmètre de ces segmentations a évolué depuis l'analyse de la Commission en 2004[140].

(162) En ce qui concerne la distinction entre la diffusion aux librairies de niveaux 1 et 2 et aux hypermarchés, la Partie Notifiante considère que la frontière est moins marquée et qu'une segmentation entre deux marchés distincts n'est pas nécessairement justifiée dans la mesure où :

(a) Les principaux diffuseurs offrent des services de diffusion indifféremment aux niveaux 1 et 2 et aux hypermarchés. Par ailleurs, le niveau des services de diffusion fournis aux hypermarchés se rapproche fréquemment de celui des services fournis à une librairie de niveau 2 ;

(b) Les équipes de représentants en charge de prospecter les revendeurs ne sont pas nécessairement distinctes pour les librairies de niveaux 1 et 2 d'une part, et les hypermarchés d'autre part. Plus généralement, les équipes commerciales sont organisées différemment selon le diffuseur concerné et peuvent évoluer dans le temps afin de refléter le poids des différentes catégories de revendeurs dans les ventes totales de livres ;

136 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 147.

137 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 154 à 158.

138 Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphes 21-22 ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 15-DCC-70 du 16 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Volumen et Loglibris par la société Editis Holding, paragraphes 9-10.

139 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 181.

140 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 183 et suivants.

(c) Les éditeurs et les diffuseurs concluent généralement un contrat de diffusion unique pour les différents niveaux de revendeurs que l'éditeur souhaite couvrir[141].

(163) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante rejette l'existence d'un marché distinct de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés, au motif que celui ne reflèterait pas la réalité de l'organisation opérationnelle des diffuseurs et des revendeurs[142]. La Partie Notifiante avance à cet égard que le catalogue des hypermarchés est généralement comparable à celui des librairies de niveau 2, et détient souvent un assortiment assez varié[143]. Par ailleurs, la Partie Notifiante indique qu'il est fréquent que les contrats de diffusion couvrent l'ensemble des réseaux de vente, sans identifier précisément les catégories de points de vente visés, les principaux diffuseurs offrant des services à un ensemble de revendeurs[144]. Enfin, la Partie Notifiante explique que les équipes de représentants chargés d'assurer la diffusion aux librairies de niveau 1 et 2 sont souvent les mêmes que celles chargées d'assurer la diffusion aux hypermarchés, et que les hypermarchés ne sont pas la seule catégorie de revendeurs menant des négociations centralisées avec les diffuseurs, les « GSS »[145] et *pure players*[146] tels que Amazon menant également des négociations centralisées[147].

(164) En outre, la Partie Notifiante considère que le marché de la diffusion aux grossistes correspond désormais à un marché de la diffusion aux revendeurs de niveau 3, dès lors que les grossistes ont pour l'essentiel abandonné leur activité traditionnelle d'achat-revente de livres, pour devenir des prestataires de services de diffusion et de distribution à destination des revendeurs de niveau 3. Dans ce nouveau modèle, le « grossiste » n'a plus la propriété des livres qu'il commercialise auprès des revendeurs (il en est uniquement le dépositaire), mais offre des services de diffusion aux éditeurs au même titre que les autres diffuseurs. La Partie Notifiante illustre sa position par le fait qu'Hachette Livre et Editis ont progressivement abandonné le modèle de l'achat-revente et fournissent désormais des services de diffusion et de distribution à destination des supermarchés et des autres revendeurs de niveau 3[148]. Selon la Partie Notifiante, seuls quelques opérateurs régionaux maintiennent une activité traditionnelle de grossistes[149], et représentent une part marginale des achats

141 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 193.

142 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 202 et suivants.

143 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 204.

144 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 205.

145 Comme précisé à la section 7.3.2.2.1.3.3, le terme « GSS » fait référence aux Grandes Surfaces Spécialisées et désigne, en l'espèce, les enseignes de la grande distribution spécialisées dans la vente de livres comme les enseignes Cultura.

146 Le terme *pure player* fait référence au commerce en ligne et désigne les acteurs du marché proposant très majoritairement leur offre sur internet.

147 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 206.

148 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 186 et suivants.

149 La Partie Notifiante mentionne par exemple le Comptoir du Livre, basé à Toulouse et à Bordeaux, ou Distribution Corse du Livre. Ce modèle est devenu obsolète au cours des dix à quinze dernières années en raison de l'augmentation constante de la production éditoriale et du nombre de références disponibles dans le catalogue des éditeurs. En effet, la production annuelle des éditeurs est passée de 60 972 titres en 2004 à 107 143 titres en 2019 (dont 44 660 nouveautés). Il en résulte que pour proposer une sélection de livres suffisamment diversifiée et attractive aux revendeurs, les diffuseurs-distributeurs doivent gérer un stock de plus en plus important, ce qui génère des risques commerciaux. Pour cette raison, l'activité d'achat-revente des Parties (et plus généralement de l'ensemble des diffuseurs-distributeurs) est devenue marginale (Editis) voire nulle (Hachette).

de livres effectués par les détaillants de niveau 3[150]. Désormais, lorsqu'elle n'est pas internalisée par les éditeurs, la diffusion auprès des revendeurs de niveau 3 est essentiellement assurée par des diffuseurs qui assurent également la diffusion pour les autres niveaux.

(165) En ce qui concerne l'existence d'un possible marché des services de diffusion auprès des revendeurs en ligne ou « e-diffusion », la Partie Notifiante considère qu'une telle segmentation n'est pas nécessaire pour les raisons suivantes :

(a) À l'exception des modalités de référencement et d'affichage de l'ouvrage, ou de certaines animations marketing et commerciales, les mêmes prestations sont fournies dans le cadre de la diffusion aux revendeurs en ligne et de la diffusion aux librairies de niveaux 1 et 2 ;

(b) Les modalités contractuelles de la diffusion aux revendeurs en ligne sont identiques à celles de la diffusion aux autres catégories de détaillants dans la mesure où la diffusion aux revendeurs en ligne de livres est couverte par le contrat de diffusion-distribution conclu entre l'éditeur et le diffuseur-distributeur, aux mêmes conditions ;

(c) Il n'existe aucune barrière à l'entrée spécifique à la fourniture de services de diffusion auprès de revendeurs en ligne, hormis l'accès à leur plateforme de vente en ligne, le cas échéant[151].

(166) En ce qui concerne une éventuelle prise en compte des ventes internes, en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission qui avait exclu celles-ci du périmètre du marché de produit pertinent, la Partie Notifiante estime que la position des Parties dans la fourniture de prestations internes de diffusion ne témoigne pas des dynamiques concurrentielles existant sur le marché des services de diffusion dans la mesure où, selon la Partie Notifiante, d'une part, il n'existe aucun marché où se rencontrent une offre et une demande de services internes, et que d'autre part, les contrats de diffusion/distribution internes à un groupe d'édition ne sont que rarement renégociés, de sorte que la prise en compte des prestations internes permet seulement de mesurer le volume d'affaires traité par un diffuseur[152].

(167) Enfin, la Partie Notifiante considère, en accord avec la pratique décisionnelle, qu'il n'est pas pertinent de segmenter le marché des services de diffusion selon la catégorie de livres, dès lors que les contrats conclus entre éditeurs et diffuseurs tiers n'opèrent aucune distinction en ce sens[153].

(168) S'agissant toutefois d'une éventuelle distinction en fonction du format des livres, et donc l'identification d'un marché des services de diffusion de livres au format digital, c'est-à-dire regroupant les livres numériques et les livres audios, la Partie Notifiante considère que ces services ne diffèrent pas fondamentalement des services de diffusion des livres papier, de sorte qu'il ne serait pas pertinent de définir un marché séparé pour la diffusion d'ouvrages au format digital[154]. Au soutient de sa position, la Partie Notifiante relève que (i) le métier de diffuseur et l'offre de diffusion sont les mêmes et visent le même objectif, c'est à dire une commercialisation optimale, quel que soit le format du livre[155] ; (ii) les diffuseurs

150 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 189 et suivants.
151 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 196.
152 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 204 et suivants.
153 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 182.
154 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 197 et suivants.
155 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 199.

d'ouvrages au format digital sont, dans la grande majorité des cas, les mêmes que les diffuseurs de livres au format papier[156] ; (iii) la diffusion d'ouvrages au format digital représente une part minoritaire du chiffre d'affaires généré les Parties[157] ; et (iv) ces services sont accessoires à la diffusion d'ouvrages au format papier[158].

(169) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère son opposition à une segmentation des services de diffusion en fonction du format de livre, et à tout le moins une segmentation entre la diffusion des livres au format papier, d'une part, et la diffusion des livres au format digital, d'autre part[159]. Selon la Partie Notifiante, les quelques différences existant entre la diffusion de livres au format papier et la diffusion des livres au format digital, ne justifient pas la délimitation d'une segmentation[160]. La Partie Notifiante avance à l'appui de son raisonnement que (i) la diffusion de livres papiers ou digitaux répondent au même objectif ; (ii) la diffusion d'e-books et de livres audios ne requiert aucun outil particulier, la présentation des ouvrages aux revendeurs pouvant être assurée par tout moyen et ne nécessite ni investissements matériels, et financiers spécifiques, ni équipes spécialisées ; (iii) les principaux diffuseurs d'e-books et de livres audios sont également les principaux diffuseurs d'ouvrages au format papier, en dépit de l'existence de quelques *pure players*[161], de sorte que la quasi-totalité des éditeurs tiers ayant confié la diffusion de leurs ouvrages au format papier ont également confié la diffusion de leurs e-books ; et (iv) il existe une forte identité de catalogue entre les livres au format papier et les e-books, la diffusion d'ebooks étant généralement l'accessoire de la diffusion de livres au format papier, de même que pour les formats audios, même si cela est moins marqué[162]. Enfin, la Partie Notifiante rappelle que l'Autorité française de la concurrence a laissé ouverte la question de l'existence d'un marché des services de diffusion des livres au format numérique dès lors qu'il existerait une certaine substituabilité entre la diffusion de livres au format papier et la diffusion de livres au format numérique[163].

(170) La Partie Notifiante considère qu'en tout état de cause, la délimitation exacte du marché peut rester ouverte dans la mesure où quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées[164].

(171) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Communication de griefs.

7.3.2.2.1.3. Analyse de la Commission

(172) Au vu de la pratique décisionnelle de la Commission et des arguments soulevés par la Partie Notifiante s'agissant de la délimitation des marchés pertinents, la Commission a, dans le cadre de son enquête de marché, envisagé un certain nombre de distinctions potentielles, à savoir (i) entre la fourniture de services de diffusion et de distribution, (ii) entre les services de diffusion fournis en interne et pour le compte de tiers, (iii) en fonction du type de revendeur, (iv) en fonction des catégories de livres, et enfin (v) en fonction du format de livre.

156 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 200.
157 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 201.
158 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 202.
159 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 208 et suivants.
160 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 210 et suivants.
161 Voir note de bas de page 146.
162 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 210.
163 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 211.
164 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 208.

7.3.2.2.1.3.1. Distinction entre la fourniture de services de diffusion et de distribution

(173) Comme précisé en introduction de la présente section, les activités de fourniture de services de diffusion et de distribution de livres se définissent de manière différente, même si elles sont souvent étroitement liées dans la chaîne de valeur du livre. Dans le prolongement de sa pratique décisionnelle, et en ligne avec les arguments développés par la Partie Notifiante, la Commission considère qu'il convient de distinguer les services de diffusion et les services de distribution.

(174) Tout d'abord, si ces activités sont toutes deux cruciales pour assurer le succès d'un livre, elles correspondent à des objectifs et logiques différents. En effet, qu'elle soit réalisée en interne ou pour le compte de tiers, la diffusion nécessite l'élaboration d'une politique commerciale en lien avec les catalogues des différents éditeurs et les évolutions du marché, tandis que la distribution relève de la logistique, incluant l'approvisionnement, la facturation, le transport ainsi que la gestion des retours.

(175) À cet égard, les acteurs du marché peuvent décider de conduire des stratégies différenciées pour la diffusion d'une part, et la distribution d'autre part. Ainsi, les acteurs peuvent par exemple décider d'internaliser une partie, ou l'intégralité de leur diffusion, et se fournir en services de distribution auprès de tiers sur le marché.

(176) De façon cohérente, les informations fournies par les Parties quant à l'organisation de leurs activités, démontrent l'appréhension de manière séparée des activités de diffusion et de distribution[165].

(177) De plus, il ressort des résultats de l'enquête de marché que les activités de diffusion et de distribution nécessitent la mobilisation de ressources logistiques et humaines très différentes dans leur nature et leur proportion[166].

(178) Enfin, les résultats de l'enquête de marché n'ont par ailleurs pas fourni d'éléments nouveaux qui justifieraient de s'écarter de la pratique décisionnelle de la Commission.

(179) Il résulte de ce qui précède qu'il convient, dans le cadre de la présente décision, de considérer les services de diffusion et de distribution de manière distincte.

7.3.2.2.1.3.2. Distinction entre services de diffusion et de distribution fournis pour le compte de tiers et services de diffusion et de distribution fournis en interne

(180) L'importance de l'internalisation des services de diffusion a incité la Commission à envisager la prise en compte des ventes internes dans le marché de produit pertinent. Selon les informations fournies par la Partie Notifiante, une proportion [...] des revenus issus de l'activité de diffusion des Parties [...]. À titre d'exemple, Hachette indique que pour l'année 2021, [...]% de son chiffre d'affaires en matière de diffusion est généré par des éditeurs tiers tandis que les [...]% restants sont générés par les éditeurs du groupe Hachette[167]. [...], la répartition du chiffre d'affaires réalisé par Editis au titre de ses activités de diffusion et de distribution oscille entre [...] et [...]% de ventes internes, en fonction du type de revendeur considéré[168].

(181) En conformité avec la pratique décisionnelle de la Commission et les arguments développés par la Partie Notifiante, les résultats de l'enquête ont révélé qu'il était

165 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 118 et suivants ; Figure 5 ; paragraphes 137 et suivants.

166 Voir notamment, Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 Juillet 2022, préambule, ID 2017.

167 Présentation du groupe Hachette du 9 Juin 2022, slide 35.

168 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 312.

approprié d'exclure la prise en compte, dans le périmètre des marchés de produit pertinents, des services de diffusion fournis en interne par les éditeurs.

(182) Dans sa pratique décisionnelle relative au secteur de l'édition, la Commission a conclu en faveur de l'exclusion de la prise en compte des ventes réalisées en interne pour la délimitation d'un marché de produit pertinent, tout en indiquant que les ventes internes doivent être prises en compte, dans l'analyse concurrentielle, pour apprécier la position des acteurs du marché[169]. Ces ventes étant réalisées entre entités appartenant à un même groupe, celles-ci sont généralement fournies à des conditions plus favorables que celles offertes sur le marché, de sorte qu'elles échapperaient aux dynamiques concurrentielles à l'œuvre sur un marché donné. Toutefois, les ventes en interne peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation de la position concurrentielle d'un acteur donné sur le marché.

(183) Les résultats de l'enquête de marché ont, en l'espèce, confirmé l'analyse de la Commission dans *Lagardère/Natexis/VUP*, dans la mesure où les acteurs du marché ont confirmé qu'il est nécessaire pour un éditeur d'avoir une taille critique minimum pour pouvoir supporter les coûts fixes tant des représentants commerciaux réalisant la diffusion que des structures logistiques de distribution[170]. Un éditeur client de services de diffusion explique ainsi que les diffuseurs et distributeurs les plus gros ont la plus grande capacité financière pour pouvoir proposer les meilleures conditions et les meilleurs services[171]. Dès lors, comme la Commission a déjà pu le relever par le passé, les ventes internes permettent aux diffuseurs, d'une part, de rentabiliser leur outil de diffusion/distribution et, d'autre part, d'offrir à des tiers des prestations à un coût moindre[172]. Ainsi, si les ventes internes échappent aux conditions normales de concurrence sur le marché, celles-ci sont un prérequis au développement de services de diffusion pour le compte de tiers et, du fait des économies d'échelle, jouent un rôle important dans la position des acteurs présents sur le marché.

(184) En conséquence, la Commission considère que dans le cadre de la présente décision, il est approprié d'exclure les ventes internes du marché de produit pertinent s'agissant des marchés de la diffusion, étant précisé que celles-ci seront prises en compte pour apprécier la position concurrentielle des différents acteurs sur le marché, notamment en termes d'économies d'échelle et d'équilibre de la structure financière de l'outil de diffusion.

7.3.2.2.1.3.3. Distinction par type de revendeurs

(185) Les services de diffusion de livres sont fournis à une multitude de revendeurs de livres tels que les librairies, les grandes surfaces spécialisées (« GSS »), les grandes surfaces alimentaires (« GSA », c'est-à-dire les hypermarchés et supermarchés), les petits points de vente de livres non spécialisés, les grossistes, ou encore les revendeurs en ligne. Ces revendeurs sont les récepteurs des livres commercialisés par les services de diffusion fournis par les diffuseurs, pour le compte d'éditeurs tiers.

(186) En conformité avec la pratique décisionnelle, la Commission considère qu'il est pertinent d'opérer une distinction entre différents types de revendeurs, et d'identifier plusieurs marchés distincts, pour les raisons suivantes.

---

169 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 154 et suivants.

170 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 115 et suivants.

171 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.A.2.9, ID 6627.

172 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 156.

(187) Premièrement, les résultats de l'enquête de marché ont démontré que les diffuseurs établissent une typologie des différents types de revendeurs pour la conduite, et l'organisation en interne, de leurs activités de diffusion.

(188) S'agissant des librairies, les diffuseurs opèrent une classification à plusieurs niveaux selon la surface de vente et l'offre de livres (généraliste ou spécialisée)[173]. Les librairies de niveau 1 correspondent ainsi aux plus grandes librairies, vendant le plus souvent tous les types de livres et proposant un nombre très important de références, tandis que les librairies de niveau 2 correspondent typiquement aux librairies de quartier, qui offrent un assortiment relativement complet de livres, quoique plus réduit que les librairies de niveau 1[174]. Le niveau 2 comprend également les librairies spécialisées dans une ou plusieurs catégories d'ouvrages, telles que la bande dessinée ou la littérature ésotérique.

(189) Les diffuseurs distinguent également des revendeurs qualifiés de « niveau 3 » qui ne sont, quant à eux, pas à proprement parler des librairies mais des points de vente non spécialisés dans la vente de livres et disposent d'un nombre limité de références, pour lesquels l'activité de vente de livres est accessoire à une activité principale, comme par exemple, la vente de presse magazine, produits de papeterie, ou de carburant.

(190) Les diffuseurs identifient en outre (i) les GSS qui, en plus d'être des librairies, vendent aussi d'autres produits culturels et des biens d'équipement, (ii) les GSA qui englobent à la fois les supermarchés et les hypermarchés, et (iii) les revendeurs en ligne qui ont pour activité principale, ou exclusive, la vente de livres en ligne par le biais d'un site internet.

(191) Selon un éditeur client de services de diffusion, la distinction entre les types de revendeurs en interne « *s'inscrit dans le mode d'achat de ces différents [revendeurs] (par point de vente/centralisation) et leur capacité de vente au niveau largeur de gamme (fonds/nouveautés et généralistes/spécialisés)* ».[175]

(192) Les informations transmises par les Parties et les résultats de l'enquête de marché ont par ailleurs confirmé que les diffuseurs pour le compte de tiers disposent d'équipes dédiées aux différents types de revendeurs[176]. Un document interne de Vivendi illustre ainsi que son outil de distribution, Interforum, est notamment organisé [...][177].

---

173 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.1, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.1, ID 6638.

174 À noter toutefois que la typologie des différents niveaux de librairies est définie en interne par chaque diffuseur qui peut, pour se faire, tenir compte de critères variables tels que le chiffre d'affaires de la librairie, mais également sa potentielle spécialisation ainsi que sa localisation géographique. Ainsi, une librairie peut être considérée de niveau 1 chez un diffuseur et de niveau 2 chez un autre. Dans le cadre de l'enquête de marché, un diffuseur concurrent des Parties a indiqué que les librairies de niveau 1 sont les librairies indépendantes correspondant aux 600-700 plus grandes librairies de France, tandis que pour d'autres diffuseurs, le niveau 1 ne vise que les 500 premières plus grandes librairies de France. Voir compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphes 8 et 9 ID 3632 ; Compte rendu de l'entretien avec des organisations représentatives en date du 28 juin 2022, paragraphe 3, ID 3282.

175 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.1, ID 6627.

176 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 67 et suivants ; paragraphes 277 et suivants ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.6, ID 6638.

177 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), Figure 5.

Le document montre ainsi [...], ou encore l'existence d'une structure spécialisée dans la diffusion aux supermarchés (DNL)[178].

(193) Deuxièmement, l'enquête de marché indique que les proportions des ventes auprès des différents types de revendeurs varient significativement pour les éditeurs, de sorte que chaque éditeur adopte des stratégies différenciées pour chaque type de revendeur. Une majorité de clients éditeurs ayant répondu à l'enquête de marché confirme ainsi avoir des attentes/exigences spécifiques en termes de services de diffusion, selon les types de revendeurs auprès desquels la diffusion est opérée[179].

(194) La stratégie de diffusion n'est donc pas la même pour tous les types de revendeurs et est amenée à varier en fonction des caractéristiques propres aux différents revendeurs. Par exemple, les éditeurs ont tendance à concentrer leurs efforts de diffusion auprès des librairies, qui ont une approche qualitative de leur catalogue, tandis qu'ils font appel à des services de diffusion spécifiques pour les petits points de vente de niveau 3 ou les supermarchés, adaptés aux contraintes de ces structures (surface de vente limitée, sélection basée sur les meilleures ventes en librairie, absence de conseil en magasin, *etc*.).

(195) Dans le prolongement de l'existence de stratégies différenciées, l'enquête de marché a confirmé que les clients éditeurs sont davantage enclins à externaliser les services de diffusion pour certains types de revendeurs[180]. Un client éditeur explique qu'il s'agit de « *répondre à la spécificité desdits revendeurs et parce que nous n'avons pas les moyens de dédier les équipes nécessaires sur chaque réseau*. »[181]

(196) Troisièmement, les variations des exigences et contraintes des revendeurs donnent lieu à la demande, et en conséquence l'offre, de services de diffusion différenciés. Les résultats de l'enquête de marché démontrent une certaine homogénéité de la demande et des services fournis à certains revendeurs, permettant d'appréhender les catégories suivantes : (i) les librairies et GSS, (ii) les hypermarchés, (iii) les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés, et (iv) les revendeurs en ligne. L'enquête permet également d'éliminer une catégorie de revendeurs qui avait préalablement été identifiée par la pratique décisionnelle : les grossistes.

(197) S'agissant des librairies et des GSS, les résultats de l'enquête de marché indiquent que ces revendeurs ont une approche qualitative visant à accompagner le lecteur, et que leur rôle de prescripteur est généralement clé pour le succès d'un livre. Une organisation professionnelle résume « *les librairies indépendantes vont travailler de façon plus pointue sur certaines thématiques, titres, la diversité de l'offre y étant beaucoup plus importante. La librairie indépendante est bien souvent le lieu où les livres se font connaître, particulièrement ceux des petits éditeurs qui n'ont pas la même diffusion que les bests, le rôle du représentant connaissant le lieu de vente est donc primordial. »*[182]

(198) Cette organisation oppose ainsi les librairies à d'autres types de revendeurs qui se concentrent sur des objectifs de vente en termes de volumes, comme l'explique une organisation de représentation : « *la librairie indépendante travaillera plus dans la diversité à l'unité que dans la masse. C'est donc plus un travail de détail, d'artisanat*

178 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), Figure 5.

179 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.A.A.6 et B.A.A.A.6.1, ID 6627.

180 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.A.1.2, ID 6627.

181 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.A.1.2, ID 6627.

182 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.1. et D.A.A.A.1.1, ID 6623.

qu'un travail de masse consistant à placer les bestsellers sans tenir compte de la diversité éditoriale. »[183]

(199) Les résultats de l'enquête de marché indiquent par ailleurs que les GSS ont des exigences similaires à celles des librairies en lien avec leur largeur d'offre et la promotion d'auteurs[184]. Un concurrent des Parties explique que « *les GSS, tels que les Fnac et Cultura, ont les mêmes attentes et demandes que les librairies de niveau 1*. »[185]

(200) Ainsi dans le cadre des activités de diffusion, les libraires de niveaux 1 et 2 reçoivent une information directe, personnalisée, et couvrant un catalogue donné, par le biais d'équipes de représentants. Les libraires de niveau 2, qui ont moins de personnel, moins d'espace et moins de trésorerie, recevront physiquement les représentants à une fréquence moindre. De même, les GSS sont visitées par des représentants et répondent aux mêmes exigences que les librairies de niveau 1[186].

(201) Ces prestations de diffusion auprès des librairies et des GSS se distinguent de celles opérées auprès des hypermarchés, des supermarchés ainsi que des petits points de vente non spécialisés, en raison des demandes particulières exprimées par ces revendeurs[187]. Un libraire explique *« j'ai une posture active dans la diffusion des œuvres au grand public, ce travail mérite d'être valorisé ainsi qu'il est stipulé dans la loi Lang. Ce n'est pas le travail fait dans les GSA et les points de vente non spécialisés.* »[188] Une vaste majorité de librairies de niveaux 1 et 2 et de GSS ont d'ailleurs indiqué dans le cadre de l'enquête de marché avoir des exigences et attentes différentes des autres types de revendeurs, notamment les GSA, revendeurs de niveau 3, et revendeurs spécialisés dans la vente en ligne[189].

(202) La diffusion auprès des hypermarchés est en général centralisée : la négociation annuelle des budgets et plans d'actions commerciales se fait auprès d'un responsable central[190]. L'enseigne alimentaire effectue une commande groupée puis ventile les exemplaires au sein de son réseau d'hypermarchés[191]. En ce sens, elle est moins complexe que la diffusion auprès des supermarchés qui, en raison de leur surface de vente, exigent des services de gestion déléguée de rayon, consistant en la sélection, par le diffuseur, des titres mis en vente en fonction des meilleures ventes en librairie[192]. Un éditeur client de services de diffusion explique s'agissant des hypermarchés que « *le mode de négociation en centrale, la faible largeur de l'offre et les questions logistiques (standardisation poussée, volonté d'avoir des [présentoirs] remplies, question de l'étiquetage...) placent ce marché à part des autres*. »[193]

---

183 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.1. et D.A.A.A.1.1, ID 6623.

184 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.1. et D.A.A.A.1.1, ID 6623.

185 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 5, ID 2016.

186 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.1, ID 6627.

187 Voir notamment, compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 8 et suivants, ID 2016.

188 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.1. et D.A.A.A.1.1, ID 6623.

189 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.1. et D.A.A.A.1.1, ID 6623.

190 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 22 juin 2022, paragraphe 6, ID 3701.

191 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 9, ID 2016.

192 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 11, ID 2016.

193 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.2, ID 6627.

(203) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante conteste l'approche de la Commission dans la Décision d'ouverture d'enquête approfondie consistant à définir un marché distinct de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés. Dans le cadre de son enquête, la Commission a approfondi cette question. Les résultats de l'enquête de Phase II ont confirmé les conclusions de la Commission résultant de l'enquête de Phase I et ont fourni des éléments supplémentaires permettant de justifier une telle distinction.

(204) À cet égard, tous les acteurs du marché ayant participé à l'enquête de la Commission, à l'exception d'un, ont indiqué qu'il existe des spécificités dans la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés permettant de distinguer ces prestations de celles notamment fournies aux librairies de niveau 1 et 2 et aux GSS, contrairement à ce qu'invoque la Partie Notifiante[194].

(205) Les acteurs du marché soulignent l'existence de différences dans les prestations fournies aux hypermarchés en termes de catalogue, de promotion, de rémunération ou de conditions de négociations[195].

(206) Selon les acteurs du marché, ces revendeurs mettent principalement en vente des ouvrages à rotation rapide, c'est-à-dire des ouvrages faisant l'objet d'une forte demande de la clientèle, nécessitant une sélection spécifique du catalogue[196]. Un acteur du marché précise que ces revendeurs ne référencent qu'une sélection de nouveautés très réduite, soit environ 5% d'un programme de nouveautés proposé aux librairies, correspondante aux best-sellers[197]. Par contraste, les libraires de niveau 1 ou 2 et les GSS ont une approche plus qualitative dans leur sélection des ouvrages au sein des catalogues. Il en résulte que, contrairement à ce qu'explique la Partie Notifiante, le catalogue disponible en hypermarché est distinct dans sa nature des librairies de niveau 1 et 2 et des GSS, de par l'accent mis sur les ouvrages à fort potentiel de vente, d'auteurs populaires et/ou fortement médiatisés.

(207) Les fournisseurs de services de diffusion pour le compte de tiers indiquent également que les promotions proposées sont principalement quantitatives, comme par exemple les têtes de gondole, murs de promotion ou les publicités sur le lieu de vente (« PLV »)[198]. En outre, les hypermarchés disposent de très peu, voire pas du tout, de personnel libraire spécialisé[199].

(208) De plus, en dépit de ce que soutient la Partie Notifiante, une proportion significative des acteurs du marché mettent en avant le fait que les négociations avec les hypermarchés se font de manière centralisée, auprès de comptes clés, ce qui selon ces mêmes acteurs, a des implications sur les méthodes d'achat, la fréquence et les modalités de visites des représentants fournissant les prestations de diffusion auprès de ce type de revendeurs[200,201]. Un acteur du marché explique ainsi que la

194 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

195 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

196 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7246.

197 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID7253.

198 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

199 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

200 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

compétence requise du diffuseur est « *différente, en s'axant davantage sur la sélectivité, l'efficacité et l'accompagnement promotionnel dédié*. »[202]

(209) Concernant les supermarchés, un éditeur client de services de diffusion indique qu'il y a « *souvent aussi une plus grande latitude laissée en local au représentant qui met en place et vérifie l'assortiment. »*[203] À cet égard, une majorité de clients considère qu'il est pertinent de distinguer entre les prestations de diffusion auprès des hypermarchés, d'une part, et des supermarchés d'autre part, des prestations fournies aux autres types de revendeurs[204].

(210) S'agissant de la fourniture de prestations de diffusion auprès des points de vente non-spécialistes de niveau 3, il ressort de l'enquête de marché que les exigences de ces points de vente se rapprochent de celles de supermarchés[205]. En effet, les points de vente de niveau 3, tout comme les supermarchés, tendent à ne pas recevoir de représentants, mais à faire appel à des services de gestion déléguée ciblant les titres les plus grand public[206]. Un concurrent relève à cet égard qu'« *en général, ces types de points de vente ne souhaitent pas multiplier les interlocuteurs (pour des raisons logistiques et administratives) et travaillent donc avec un seul diffuseur*. »[207]

(211) Par ailleurs, les évolutions du marché telles que décrites dans les résultats de l'enquête de marché conduisent la Commission, d'une part, à singulariser les revendeurs en ligne, qui n'avaient pas préalablement été identifiés dans la pratique décisionnelle, et à écarter le rôle des grossistes[208] qui avaient préalablement été identifiés par la pratique décisionnelle comme une catégorie de revendeurs aux côtés des revendeurs de niveau 3.

(212) En ce qui concerne les revendeurs en ligne, une majorité de clients ayant répondu à l'enquête ont considéré qu'il est pertinent de distinguer entre les prestations de diffusion auprès des revendeurs en ligne des prestation fournies auprès des autres types de revendeurs[209]. Un client relève que « *les revendeurs en ligne disposent la plupart du temps de contrats spécifiques, surtout s'ils ne sont pas adossés à des magasins physiques. Les pratiques d'achat sont très différentes, ainsi que les modes de mises en avant des titres. L'immobilisation de stock, le stock minimum de présentation qui est nécessaire pour une libraire physique n'est pas le même pour une librairie en ligne. Le mode de diffusion ainsi que les conditions commerciales sont donc différents.* »[210] Les acteurs du marché soulignent à cet égard que les sites

---

201 À cet égard, la Commission relève que le fait que les GSS ou certains pure players tels que Amazon conduisent également des négociations centralisées, comme le soutient la Partie Notifiante, n'a pas pour effet de justifier l'inclusion de la fourniture de services de diffusion auprès des hypermarchés dans l'un ou l'autre de ces marchés, compte tenu des spécificités liées à chaque type de revendeurs et les différences entre les prestations fournies, comme démontré dans la présente section.

202 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – questions B.B.A.1 et B.B.A.2, ID 7245.

203 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.2, ID 6627.

204 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.2, ID 6627.

205 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.3, ID 6627.

206 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.3, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.3.1, ID 6638.

207 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 14, ID 2016.

208 Les grossistes sont des opérateurs actifs sur le marché de la vente de livres aux revendeurs, ayant une fonction de revente et de commercialisation. Les grossistes s'approvisionnent directement auprès des éditeurs et disposent généralement d'un comptoir de vente ou de dépôts où les détaillants peuvent se fournir pour les petites commandes et en cas d'urgence. Le grossiste est rémunéré sur la base de remises calculées sur le PPHT.

209 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.4, ID 6627.

210 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.4, ID 6627.

de vente en ligne sont les seuls qui proposent, en théorie et en permanence, la totalité des catalogues des éditeurs, ce qui constitue une véritable originalité. Par ailleurs, les achats se font sans interlocuteurs, avec quasiment aucun conseil, et parfois sur la base d'algorithmes, de sorte que le travail de représentation est quasi inexistant (les représentants n'opèrent pas de visites)[211].

(213) Concernant enfin les grossistes, les résultats de l'enquête de marché ont révélé le déclin du nombre de grossistes et la diminution de leur rôle en tant qu'acteurs sur le marché, si bien qu'une vaste majorité de clients éditeurs, librairies et GSS a indiqué ne pas traiter ou s'approvisionner auprès des grossistes, ou alors de manière extrêmement marginale[212]. Une organisation de libraires constate ainsi que « *le nombre de grossistes a beaucoup diminué en France. Ils servent essentiellement à assurer la distribution de livres auprès de très petits points de vente non spécialisés dans le livre et qui n'ont pas la taille et la chiffre d'affaires suffisant pour ouvrir directement des comptes auprès des diffuseurs-distributeurs* »[213] Plusieurs concurrents notent de la même façon que l'activité des grossistes s'est fortement réduite et que leur rôle est désormais circonscrit à des zones géographiques spécifiques, comme par exemple la Corse, sur des catégories d'ouvrages ou des clients[214].

(214) Au vu de la typologie de revendeurs établie par les diffuseurs dans le cadre de leurs activités, de la définition de stratégies différenciées par les clients, ainsi que de la fourniture de services de diffusion différents selon le type de revendeur, la Commission conclut qu'il existe des marchés distincts de la fourniture de services de diffusion aux acteurs suivants : (i) les librairies et GSS, (ii) les hypermarchés, (iii) les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés, et (iv) les revendeurs en ligne.

7.3.2.2.1.3.4. Distinction par catégorie de livres

(215) La Commission relève qu'il existe plusieurs catégories de livres susceptibles d'être diffusées auprès des différents types de revendeurs : la littérature générale, la jeunesse, les beaux livres, les bandes dessinées, les livres pratiques, les livres éducatifs (scolaires et parascolaires), les ouvrages universitaires et professionnels, les ouvrages de référence et les fascicules.

(216) S'agissant de la possibilité de distinguer la fourniture de services de diffusion suivant les catégories de livres susvisées, la Commission considère qu'une telle distinction ne serait pas appropriée dans le cadre de la présente décision dès lors que les services de diffusion fournis ne sont pas différenciés selon les différentes catégories de livres.

(217) Une majorité de clients de services de diffusion éditant plusieurs catégories de livres indique, à ce titre, ne pas avoir des attentes/exigences de diffusion différentes selon la catégorie de livres diffusée[215].

---

211 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.4.1, ID 6638.

212 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.A.A.5 et B.A.A.A.5.1, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.4, D.A.A.A.4.1 et D.A.A.A.4.2, ID 6623.

213 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.A.4, D.A.A.A.4.1 et D.A.A.A.4.2, ID 6623.

214 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions B.A.A.5, ID 6638.

215 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.A.B.1 et B.A.A.B.1.1, ID 6627.

(218) De même, l'organisation interne des Parties démontre la prévalence du type de revendeur sur la catégorie de livre diffusée[216]. [...][217].

(219) Enfin, les résultats de l'enquête de marché n'ont par ailleurs pas fourni d'éléments nouveaux qui justifieraient de s'écarter de la pratique décisionnelle de la Commission.

(220) Il convient donc, dans le cadre de la présente décision, de considérer les services de diffusion pour l'ensemble des catégories de livres, sans qu'il y ait besoin de distinguer entre les différentes catégories de livres.

7.3.2.2.1.3.5. Distinction par format de livres

(221) Au vu des informations fournies par la Partie Notifiante s'agissant des évolutions du marché, ainsi que des résultats de l'enquête, la Commission s'est interrogée sur la possibilité d'opérer une distinction, au sein de la fourniture de services de diffusion, en fonction des livres, notamment en distinguant la diffusion de livres au format papier de celle de livres au format digital, à savoir les livres numériques[218], d'une part, et les livres audios[219], d'autre part.

(222) S'agissant de la diffusion de livres numériques, les résultats de l'enquête de marché de Phase I montrent qu'une majorité de clients éditeurs constatent l'existence de différences avec la diffusion de livres au format papier, relativement notamment à l'identité des revendeurs, aux modalités contractuelles ou encore aux modalités d'approvisionnement et de protection des livres[220]. Les diffuseurs ont eux-mêmes relevé un certain nombre de différences qui pourraient justifier une éventuelle distinction tels que le niveau d'investissements matériels et financier, le personnel nécessaire et l'existence d'équipes spécialisées[221].

(223) S'agissant toutefois d'autres paramètres comme l'identité des diffuseurs et le choix des livres par le revendeur dans le cadre de la présentation par le diffuseur d'un catalogue, les réponses des éditeurs tiers sont plus partagées[222]. De même, la pluralité des vues exprimées par les libraires ayant répondu à l'enquête de marché ne permet pas de conclure sur ce point[223].

(224) En ce qui concerne la diffusion de livres audios, la majorité des clients éditeurs de services de diffusion ayant répondu à l'enquête de marché relèvent que des différences existent avec la diffusion de livres au format papier notamment s'agissant de l'identité des diffuseurs et des revendeurs actifs sur le marché, le choix des livres par le revendeur dans le cadre de la présentation par le diffuseur d'un catalogue et les modalités contractuelles accordées aux revendeurs[224]. Les concurrents des Parties sont là encore plus partagés, et notent le fait que les livres audios sur supports matérialisés, comme par exemple les CDs, sont diffusés dans les mêmes réseaux que

---

216 Présentation du groupe Editis du 14 juin 2022, page 44.

217 Présentation du groupe Editis du 14 juin 2022, page 44.

218 Ouvrage édité et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un écran, composé directement sous forme numérique ou numérisé à partir d'imprimés ou de manuscrits. Ce format de livre peut aussi être qualifié « e-book ».

219 Livre dont le contenu est enregistré et lu à voix haute, accompagné ou non par une mise en scène sonore.

220 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.D.1, ID 6627.

221 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.10, ID 6638.

222 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.D.1, ID 6627.

223 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.A.A.D.1 et D.A.A.D.2, ID 6623.

224 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.D.2, ID 6627.

les livres physiques et de ce fait sont diffusés dans les mêmes conditions que les livres au format papier[225]. Ce fait a été confirmé par les libraires qui, en conséquence, ont identifié un certain nombre de similitudes entre diffusion des livres au format papier et celle au format audio[226].

(225) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère son opposition à une segmentation des services de diffusion en fonction du format de livre, et à tout le moins une segmentation entre la diffusion des livres au format papier, d'une part, et la diffusion des livres au format digital, d'autre part, comme détaillé dans la section 7.3.2.2.1.2.

(226) Les résultats de l'enquête de marché conduite dans le cadre de la phase d'examen approfondie de l'enquête ont fourni des éléments supplémentaires qui tendent à démontrer l'existence de segments de marché distincts, en fonction du format des ouvrages considérés.

(227) Premièrement, il ressort clairement de l'enquête de marché que, les fournisseurs de services de diffusion pour le compte de tiers opèrent une distinction en fonction du format de livre, en offrant dans leurs contrats des conditions contractuelles différentes selon le type d'ouvrage considéré. À cet égard, la Commission note que la quasi-totalité des fournisseurs indiquent opérer ce type de distinction, qui résulte des différences existant entre les différents formats. Un acteur du marché explique : « *Les différents formats impliquent que ce ne sont pas les mêmes métiers de diffusion, pas les mêmes outils, pas les mêmes remises. En particulier, la diffusion audio et numérique échappe à la problématique du droit de retour.* »[227] De même, un autre acteur du marché souligne l'existence de différences s'agissant de la fixation du prix, des taux de commission et des spécifications techniques[228]. S'agissant du prix par exemple, si c'est l'éditeur qui fixe le prix pour le livre papier comme pour la version numérique, ce n'est pas le cas pour le livre audio[229].

(228) Deuxièmement, les résultats de l'enquête de marché ont également démontré que, du point de vue de la demande, les différents types de revendeurs opèrent une distinction selon le type de format. Les acteurs du marché expliquent notamment « *les livres numériques bénéficient par définition d'une diffusion dématérialisée* »[230] qui implique des redditions des comptes séparées pour chaque format, et établies sous des formats spécifiques à chaque revendeur qu'il faut adapter dans le cadre de la gestion intégrée du diffuseur et des éditeurs[231]. D'autres acteurs font également remarquer que les revendeurs ne sont pas nécessairement les mêmes, et que le métier en lui-même est différent[232].

(229) Troisièmement, l'enquête de la phase d'examen approfondi a également fourni des informations sur les outils et investissements nécessaires à l'offre de services de diffusion de livres au format digital pour le compte de tiers, à partir d'une offre de diffusion de livres au format papier. Certains acteurs du marché soulignent ainsi la nécessité de constituer une équipe de diffusion dédiée disposant de compétences

---

225 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.11, ID 6638.

226 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.A.A.D.2, ID 6623.

227 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.4, ID 7242.

228 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.4, ID 7246.

229 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.4, ID 7246.

230 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.6, ID 7258.

231 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.6, ID 7246, ID 7253.

232 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.6, ID 7242.

spécifiques, et en mesure de gérer de multiples modèles commerciaux et flux financiers associés[233]. La Commission note d'ailleurs à cet égard qu'au sein d'Interforum, une équipe spécifique est dédiée à la diffusion et distribution des livres numériques et audios[234].

(230) Quatrièmement, il ressort enfin de l'enquête de marché que les enjeux stratégiques et commerciaux de l'activité de de diffusion ne sont pas les mêmes en fonction des différents formats. À cet égard, la Commission note que tous sauf un des acteurs du marché ayant répondu à l'enquête indiquent que les enjeux diffèrent selon le format de livre considéré[235]. Un acteur du marché relève à cet égard que la politique commerciale à déployer face aux revendeurs diverge de manière significative selon les formats : pour le papier par exemple, l'investissement produit est lié aux couts de tirage, de réimpressions et de stockage qui s'accompagnent d'un plan d'action en termes de visibilité et de promotion ; s'agissant des livres audios, l'investissement est différent et en lien avec la rémunération d'un artiste-interprète et de l'enregistrement du texte[236]. Plusieurs acteurs du marché soulignent également la différence dans la nature des interlocuteurs (librairies versus plateformes) et leur nombre, bien plus grand dans le cas du papier, tandis que le nombre de revendeurs est plus limité pour la vente de livres audios et numériques[237].

(231) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'au sein de chacun des marchés de la fourniture de services de diffusion auprès des différents types de revendeurs, des segments distincts pourraient être retenus en fonction du type de format (papier, numérique et audio).

(232) En tout état de cause, compte tenu du fait que la conclusion de la Commission quant à la compatibilité de l'Opération avec le marché intérieur s'agissant des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers serait la même que l'on considère l'ensemble des potentiels segments en fonction de leur format ou que l'on exclue les potentiels segments suivant les formats numériques et audios[238], la Commission considère que la question de l'exacte délimitation du marché de produit, s'agissant du format, peut rester ouverte.

7.3.2.2.1.4. Conclusion

(233) Au vu des informations fournies par la Partie Notifiante, ainsi que des résultats de l'enquête de marché, la Commission considère que dans le cadre de la présente décision, il est pertinent de définir des marchés distincts de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, en fonction des revendeurs suivants : (i) les

233 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.2, ID 7246, ID 7289.

234 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), Tableau 1.

235 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.7, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

236 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.8, ID 7246.

237 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.8, ID 7246, ID 7028 ; Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.B.B.6, ID 7245.

238 Il ressort en effet des informations fournies par la Partie Notifiante et des résultats de l'enquête de marché de Phase II que la fourniture de services de diffusion pour les ouvrages au format papier représente la très vaste majorité du marché, et que les Parties ne sont actuellement pas actives sur le marché de la fourniture de services de diffusion d'ouvrage au format audio pour le compte de tiers, dès lors qu'elles offrent exclusivement ces services de manière captive, aux maisons d'édition appartenant à leur groupe. Selon la Partie Notifiante, la part des services de diffusion et de distribution d'ouvrages numériques dans le chiffre d'affaires des Parties représente [...]% du chiffre d'affaires d'Interforum et [...]% du chiffre d'affaires de Hachette Livre. En conséquence et en tout état de cause, la Commission considère que les effets horizontaux analysés à la section 7.4.6.1.2 sur le marché pris dans son ensemble auront un impact semblable, quel que soit le format considéré.

librairies et GSS, (ii) les hypermarchés, (iii) les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés, et (iv) les revendeurs en ligne. La Commission laisse par ailleurs ouverte la question de la délimitation de potentiels segments en fonction du format d'ouvrage considéré.

(234) Dans le cadre de la présente décision, la Commission conduira son analyse sur chacun des marchés distincts de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des différents types de revendeurs, pris dans leur ensemble, c'est-à-dire en incluant les différents formats.

7.3.2.2.2. Services de distribution

(235) Les services de distribution correspondent à l'ensemble des tâches logistiques liées à l'approvisionnement en livres des revendeurs. Les distributeurs assurent cette prestation logistique pour permettre la circulation physique ou dématérialisée des livres et gérer des flux financiers y afférents. S'agissant des livres papiers, les distributeurs assument généralement le stockage des ouvrages, ainsi que le traitement des commandes et des retours.

7.3.2.2.2.1. Pratique décisionnelle

(236) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission considère qu'il n'a pas lieu de segmenter davantage le marché de la fourniture de services de distribution, par type de revendeur ou catégorie de livres, dans la mesure où les prestations logistiques vis-à-vis des différents types de revendeurs sont relativement uniformes[239].

(237) À cet égard, la Commission a relevé que les prestations de distribution n'étaient pas véritablement différenciées entre les types de revendeurs dès lors que, s'agissant des flux physiques, la livraison ne diffère pas fondamentalement en fonction du type de revendeur. La Commission a indiqué par ailleurs que si les hypermarchés demandent parfois un système d'étiquetage spécifique ou de livraison franco de port, ces prestations additionnelles peuvent s'effectuer de manière rapide et sans surcoût important[240].

(238) S'agissant des flux immatériels liés à la facturation et au recouvrement, la Commission n'a pas identifié de systèmes informatiques différents selon les différents types de revendeurs. Bien que les fichiers clients identifient la catégorie de chacun d'entre eux par niveau, il n'est pas apparu de différences fondamentales dans le traitement comptable des différentes catégories, ni dans la gestion des factures. Pour les différents niveaux de revendeurs (librairies, hypermarchés, grossistes), la Commission constate ainsi une substituabilité du point de vue de l'offre[241].

(239) Enfin, si la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de l'existence d'un potentiel segment de la distribution des livres au format digital, l'Autorité de la Concurrence a envisagé cette possibilité, dans la mesure où cette activité implique des contraintes spécifiques en termes de modalités de stockage, de logistique de distribution, de gestion des référentiels et des flux, de bases de données et de protections[242].

---

239 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 150 et 151.

240 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 150 et 151.

241 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 150 et 151.

242 Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphes 27-28.

7.3.2.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(240) La Partie Notifiante ne remet pas en cause la pratique décisionnelle de la Commission et considère que le marché des services de distribution ne doit être segmenté ni par type de revendeur, ni par catégorie de livres[243].

(241) Au soutien de sa position, la Partie Notifiante avance les points suivants :

(a) Les éditeurs qui ont recours aux services de tiers pour la distribution de leurs ouvrages concluent généralement un contrat de distribution unique pour adresser l'ensemble des revendeurs ;

(b) les différences qui peuvent exister d'une commande à une autre en termes de préparation et d'expédition sont davantage liées à la nature des ouvrages commandés qu'à la taille ou à la catégorie du revendeur[244].

(242) En ce qui concerne la fourniture de services de distribution de livres numériques, la Partie Notifiante indique que, même si cette activité présente certaines spécificités, elle ne devrait pas constituer un marché distinct, dans la mesure où (i) s'il existe quelques « e-distributeurs » spécialisés dans ce type de services, la plupart des distributeurs de livres physiques tendent à proposer également des services de distribution de livres numériques ; et (ii) même si la fourniture de services de distribution numérique fait généralement l'objet d'un contrat séparé, les éditeurs confient généralement leur distribution numérique et physique au même prestataire[245].

(243) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, si la Partie Notifiante reconnaît que du point de vue de l'offre, il existe des différences entre la distribution de livres au format papier et la distribution de livres aux formats digitaux, elle souligne qu'en pratique, la grande majorité des éditeurs confie sa distribution de livres papier et digitaux au même distributeur[246]. La Partie Notifiante avance ainsi que les principaux acteurs sont identiques s'agissant des livres au format papier, et des livres au format digital[247].

(244) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Communication de griefs.

7.3.2.2.2.3. Analyse de la Commission

(245) Pour les raisons indiquées à la section 7.3.2.2.1, dans le prolongement de sa pratique décisionnelle, et en ligne avec les arguments développés par la Partie Notifiante, la Commission considère qu'il convient (i) de distinguer les services de diffusion et les services de distribution, et (ii) de prendre en compte, dans le cadre de la présente décision, les services de distribution fournis pour le compte de tiers.

(246) Les résultats de l'enquête de marché ont par ailleurs confirmé qu'il n'est pas nécessaire de segmenter davantage le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers dans la mesure où les prestations de distribution ne sont pas véritablement différenciées selon le type de revendeur. Une majorité de clients éditeurs indique à cet égard que leurs attentes et exigences en termes de services de distribution ne varient pas en fonction du type de revendeur[248] et

243 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 216.
244 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 216.
245 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 217 et suivants.
246 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 264 et suivants.
247 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 266.
248 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.B.A.2, ID 6627.

explique, en conséquence, ne pas adopter de stratégies différenciées en fonction du type de revendeur. Notamment, les clients éditeurs indiquent qu'ils ne sont pas davantage enclins à externaliser les services de distribution pour certains types de revendeurs[249].

(247) Plusieurs distributeurs concurrents des Parties soulignent quant à eux qu'il ne serait pas pertinent de distinguer les services de distribution en fonction des différents types de revendeurs dès lors que chaque revendeur a un chiffre d'affaires, un assortiment et des surfaces de vente différents, auxquels le distributeur doit être capable de s'adapter[250]. De manière cohérente, une majorité des distributeurs a indiqué ne pas avoir recours à une classification interne et une organisation logistique distinguant entre les différents types de revendeurs[251].

(248) S'agissant d'une potentielle distinction des services de distribution de livres au format numérique d'une part, et au format audio, d'autre part, en opposition au format papier, les résultats de l'enquête de marché indiquent qu'une majorité des acteurs du marché (concurrents, clients et revendeurs confondus) souligne que les opérateurs de distribution de livres papier proposent en général également des services de distribution de livres numériques et audios[252].

(249) Toutefois, un certain nombre de facteurs identifiés par les acteurs du marché, tenant à la logistique de distribution de ces formats, notamment le stockage ou la transmission, mais aussi aux conditions commerciales pourraient justifier une éventuelle segmentation[253]. Une majorité de clients signalent par ailleurs que les services de distribution de livres numériques et audios ne font, en général, pas l'objet d'un contrat commun avec les services de diffusion[254].

(250) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante reconnaît que du point de vue de l'offre, il existe des différences entre la distribution de livres au format papier et la distribution de livres aux formats digitaux, tout en réitérant son opposition à une segmentation des services de distribution en fonction du format de livre, comme détaillé dans la section 7.3.2.2.2.2.

(251) À cet égard, les résultats de l'enquête de marché de Phase II ont fourni des éléments supplémentaires qui tendent à démontrer l'existence de segments de marché distincts, en fonction du format des ouvrages considérés.

(252) Tout d'abord, les résultats de l'enquête approfondie ont confirmé les différences existant du point de vue de l'offre s'agissant de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, en fonction du type de format concerné. Les

---

249 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.A.2.2, ID 6627.

250 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.B.1.1, ID 6638.

251 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.B.2, ID 6638.

252 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.B.C.2.1 et B.A.B.C.2.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.A.B.C.1, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions B.A.B.5.1 et B.A.B.5.2, ID 6638.

253 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.B.C.2.1 et B.A.B.C.2.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.A.B.C.1, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions B.A.B.5.1 et B.A.B.5.2, ID 6638.

254 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions B.A.B.C.2.1 et B.A.B.C.2.2, ID 6627.

acteurs du marché soulignent ainsi que la nature du produit nécessite des prestations spécifiques[255].

(253) De manière cohérente, une part significative des acteurs considère qu'il serait difficile pour un distributeur de livres papiers d'intégrer dans son offre de services, la distribution de livres numériques et/ou audios, relativement rapidement, c'est à dire sans que cela ne génère des coûts, investissements substantiels ou risques supplémentaires[256]. Les acteurs du marché mentionnent notamment la nécessité de disposer d'un ensemble d'infrastructures techniques dédiées[257]. Un acteur du marché explique « *la distribution de livres papier n'est pas le même métier que la distribution de livres audios ou numériques. Dans le premier cas, c'est un métier de logisticien avec des enjeux industriels. Dans l'autre, c'est un métier de gestion de bases de données, de partage de données avec les revendeurs (principalement vente en ligne).* »[258]

(254) Ensuite, en dépit de l'argument de la Partie Notifiante selon lequel la grande majorité des éditeurs confie sa distribution de livres papier et digitaux au même distributeur, les résultats de l'enquête de marché ont démontré qu'au sein de ces contrats les fournisseurs de services opèrent une distinction entre les différents formats de livre dans les conditions contractuelles d'offre de services auprès des tiers[259]. Les acteurs du marché soulignent que les conditions commerciales sont différentes pour refléter les variations dans les coûts de stockage et de livraison, et les spécificités de chaque format impliquent des obligations contractuelles diverses pour chaque partie qui sont reflétées dans les clauses du contrat[260].

(255) Enfin, du côté de la demande, les résultats de l'enquête de marché ont démontré que les revendeurs opèrent eux aussi une distinction entre les différents formats de livres[261].

(256) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'au sein du marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, des segments distincts pourraient être retenus en fonction du type de format (papier, numérique et audio).

(257) En tout état de cause, compte tenu du fait que la conclusion de la Commission quant à la compatibilité de l'Opération avec le marché intérieur, s'agissant des marchés de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers serait la même que l'on considère l'ensemble des potentiels segments en fonction de leur format ou que l'on exclue les potentiels segments suivant les formats numériques et audios[262], la

---

255 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

256 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.1, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

257 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.2, ID 7246, ID 7245, ID 7254.

258 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.2, ID 7242.

259 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.3, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

260 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.4, ID 7246, ID 7253.

261 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question B.C.A.5, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

262 Il ressort en effet des informations fournies par la Partie Notifiante et des résultats de l'enquête de marché de Phase II que la fourniture de services de distribution pour les ouvrages au format papier représente la très vaste majorité du marché, et que les Parties ne sont pas actives sur le marché de la fourniture de services de distribution d'ouvrages au format audio pour le compte de tiers, dès lors qu'elles offrent exclusivement ces services de manière captive, aux maisons d'édition appartenant à leur groupe. Selon la Partie Notifiante, la part des services de diffusion et de distribution d'ouvrages numériques dans le chiffre d'affaires des Parties représente [...]% du chiffre d'affaires d'Interforum et

Commission considère que la question de l'exacte délimitation du marché de produit, s'agissant du format, peut rester ouverte.

7.3.2.2.2.4. Conclusion

(258) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que dans le cadre de la présente décision, il est pertinent de définir un marché distinct de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, tout en laissant ouverte la possibilité d'une segmentation du marché en fonction des différents formats.

(259) Dans le cadre de la présente décision, la Commission conduira son analyse sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers pris dans son ensemble, c'est-à-dire en incluant les différents formats.

7.3.2.3. Marchés géographiques

7.3.2.3.1. Services de diffusion

7.3.2.3.1.1. Pratique décisionnelle

(260) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que les marchés de la fourniture de services de diffusion revêtent une dimension correspondant à une zone couvrant le bassin francophone de l'Union Européenne incluant la France, la Belgique et le Luxembourg. La Commission a toutefois laissé ouverte la question de l'inclusion de la Suisse romande dans ces marchés géographiques pertinents[263].

7.3.2.3.1.2. Position de la Partie Notifiante

(261) La Partie Notifiante partage l'approche retenue dans la pratique décisionnelle et considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la dimension géographique des marchés préalablement retenue[264].

(262) Toutefois, s'agissant de la possible inclusion de la Suisse romande dans le marché pertinent, la Partie Notifiante nuance sa position en soulignant les facteurs suivants, justifiant selon elle d'isoler la Suisse romande : (i) l'absence de régulation du prix du livre en Suisse; (ii) la différence de devises (Franc suisse contre Euro); et enfin, (iii) la différence de prix existant entre la France et la Suisse, des livres importés de France (qui représentent une grande partie des livres en langue française) et qui est, à taux de change égal, supérieur au prix public pratiqué en France[265].

(263) Pour l'ensemble de ces raisons, la Partie Notifiante indique que le marché géographique pertinent pour les services de diffusion peut être considéré comme recouvrant le bassin francophone de l'Union européenne, à l'exclusion de la Suisse romande.

(264) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans sa Réponse à la communication de griefs.

7.3.2.3.1.3. Analyse de la Commission

(265) S'agissant de la dimension géographique des marchés de la fourniture de services de diffusion, les résultats de l'enquête de marché ont confirmé la pratique décisionnelle

---

[...]% du chiffre d'affaires de Hachette Livre. En conséquence et en tout état de cause, la Commission considère que les effets horizontaux analysés à la section 7.4.6.2.2 sur le marché pris dans son ensemble auront un impact semblable, quel que soit le format considéré.

263 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 296.

264 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 211.

265 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 212.

de la Commission consistant à définir un marché pertinent correspondant à une zone couvrant le bassin francophone de l'Union Européenne incluant la France, la Belgique, le Luxembourg, et potentiellement la Suisse francophone.

(266) Dans le contexte de l'enquête de marché, une vaste majorité de client éditeurs indique se fournir en services de diffusion en France et autres pays et/ou régions francophones[266] et considèrent que cette zone n'est pas susceptible de varier selon la catégorie de revendeurs ciblée[267], ou le format de livre distribué[268]. Les librairies de niveaux 1 et 2 et les GSS considèrent en majorité que les opérateurs de diffusion sont actifs à l'échelle du bassin francophone de l'Union européenne[269]. Les principaux concurrents diffuseurs des Parties confirment que leur activité de diffusion s'étend sur une zone correspondant à l'intégralité des territoires français, luxembourgeois et belge francophone[270].

7.3.2.3.1.4. Conclusion

(267) Au vu des résultats de l'enquête de marché, la Commission considère qu'il convient, dans le cadre de la présente décision, de retenir que la dimension géographique de chacun des marchés de produits de fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers correspond à une zone couvrant le bassin francophone de l'Union européenne incluant la France, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que potentiellement la Suisse francophone.

7.3.2.3.2. Services de distribution

7.3.2.3.2.1. Pratique décisionnelle

(268) Dans le cadre de sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que les marchés de la fourniture de services de distribution étaient de dimension supra-nationale, recouvrant une zone correspondant au bassin francophone de l'Union Européenne incluant la France, la Belgique et le Luxembourg. La Commission a toutefois laissé ouverte la question de l'inclusion de la Suisse romande dans ces marchés géographiques pertinents[271].

7.3.2.3.2.2. Position de la Partie Notifiante

(269) La Partie Notifiante indique qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la dimension géographique du marché de la fourniture de services de distribution retenue par la pratique décisionnelle dans la mesure où celle-ci définit un marché géographique recouvrant le bassin francophone de l'Union européenne[272]. La Partie Notifiante émet toutefois des réserves quant à la possible inclusion de la Suisse romande dans le marché pertinent, en renvoyant aux arguments formulés s'agissant des marchés de la fourniture de services de diffusion[273].

---

266 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.A.1, ID 6627.

267 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.A.1.2, ID 6627.

268 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.A.1.2, ID 6627.

269 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.B.A.1 et D.B.A.1.1, ID 6623.

270 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.B.A.1.1, ID 6638.

271 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphe 296.

272 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 211.

273 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 211. Voir section 7.3.2.3.1.2 de la présente décision.

(270) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans sa Réponse à la Communication de griefs.

7.3.2.3.2.3. Analyse de la Commission

(271) Concernant la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, les résultats de l'enquête de marché ont confirmé une dimension géographique du marché correspondant au bassin francophone de l'Union Européenne incluant la France, la Belgique et le Luxembourg, et potentiellement la Suisse francophone.

(272) Une majorité de clients éditeurs explique que cette zone correspond à celle au sein de laquelle ils se fournissent en services de distribution[274], quelle que soit la catégorie de revendeurs concernée[275] ou le format de livre distribué[276]. Les librairies de niveaux 1 et 2 et les GSS confirment également que les opérateurs de distribution sont actifs à l'échelle du bassin francophone de l'Union européenne[277].

7.3.2.3.2.4. Conclusion

(273) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'il est pertinent, dans le cadre de la présente décision, de définir le marché géographique de la fourniture de services de distribution suivant une zone couvrant le bassin francophone de l'Union européenne incluant la France, la Belgique et le Luxembourg, ainsi que potentiellement la Suisse francophone.

7.3.3. Vente de livres

7.3.3.1. Introduction

7.3.3.1.1. Informations générales sur la vente de livres

(274) À l'instar des services de diffusion et de distribution, les activités liées à la vente de livres appartiennent, au sein de la chaîne du livre, aux étapes liées à la commercialisation de l'ouvrage. Les activités liées à la vente de livres font donc suite aux activités liées à la création et à l'édition de l'ouvrage.

(275) En France le prix de vente public d'un livre neuf est unique et fixé par l'éditeur. Ce régime du prix unique s'applique aux formats papiers, mais aussi aux formats numériques. Le plus souvent, les livres neufs sont proposés à la vente aux lecteurs dans des commerces de détails tels que les librairies, les grandes surfaces culturelles, les hypermarchés, les supermarchés, les petits points de vente non spécialisés ou les acteurs du e-commerce[278].

(276) Préalablement à leur vente au public, les livres sont donc vendus une première fois par l'éditeur ou le diffuseur, aux revendeurs détaillants. Dans le cadre de cette première transaction commerciale, l'éditeur, ou le diffuseur, consent généralement au revendeur une remise sur le PPHT, qui constitue alors la marge bénéficiaire de ce dernier. Cette remise est négociée sur une base contractuelle et définie dans les Conditions générales de vente (CGV) déterminées par l'éditeur ou le diffuseur.

(277) La présente décision traitera exclusivement de ces marchés de la vente de livre aux revendeurs. En effet, les marchés de la vente de livre au consommateur final ne sont

274 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.B.1, ID 6627.
275 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.B.1.2, ID 6627.
276 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.B.1.3, ID 6627.
277 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.B.A.1 et D.B.A.1.1, ID 6623.
278 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 127.

pas affectés par l'Opération proposée compte tenu du caractère *de minimis* de l'activité de vente directe aux consommateurs des Parties[279].

7.3.3.1.2. Informations spécifiques sur la vente de livres scolaires

(278) Les activités liées à la vente de livres scolaires par les éditeurs aux revendeurs en France, sont des activités tout à fait particulières, du fait de la nature singulière de ce type d'ouvrage. Les spécificités de ces marchés sont liées au processus de conception et au financement de l'ouvrage, permettant une commercialisation différente de celle des autres catégories de livres.

(279) Concernant la conception des livres scolaires, l'éditeur est à l'origine de la création de l'ouvrage, dont le contenu est conditionné par les programmes scolaires, eux-mêmes déterminés au niveau national. Entre plusieurs éditeurs, la différenciation des livres scolaires ne s'opère donc pas sur la substance, mais sur les modalités pratiques d'application des programmes, influencées par la recherche en pédagogie. De ce fait, la conception d'un ouvrage scolaire nécessite généralement l'intervention de professionnels qualifiés en la matière, tels que des enseignants, des chercheurs, mais aussi des documentalistes ou des illustrateurs. La conception d'un manuel scolaire est donc un processus complexe et long, où l'expérience passée est un réel atout[280].

(280) Concernant le financement, les livres scolaires sont largement financés par les ressources publiques et mis gratuitement à la disposition des élèves, de façon systématique pour le primaire et le collège, et occasionnelle pour le lycée[281]. Concernant la commercialisation des ouvrages scolaires, si l'usage final des ouvrages est destiné aux élèves, ce sont les enseignants et/ou les établissements scolaires qui procèdent au choix final du livre. C'est à ce niveau que s'opère la concurrence entre éditeurs scolaires, qui s'inscrit alors dans un processus et une logistique propre à ce secteur.

(281) Avant toute chose, plusieurs mois avant la rentrée scolaire, les éditeurs scolaires procèdent à l'envoi gratuit de leur ouvrage, de « spécimens », aux enseignants appropriés (selon la discipline et le niveau d'enseignement). L'importance logistique et financière de cet envoi n'est pas négligeable, - pour une matière telle que le français ou les mathématiques au collège, cela revient par exemple à un envoi de plus de 30 000 spécimens[282]. Cette campagne d'envoi des spécimens est très vite suivie par une visite, directement au sein des établissements scolaires concernés, d'équipes

---

279 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 492 à 500. L'Opération ne donne lieu qu'à un chevauchement marginal entre les activités des Parties s'agissant de la vente de livres papier et d'e-books sur le marché de détail, et à aucun chevauchement s'agissant de la vente directe de livres audios aux consommateurs. Lagardère est active dans le commerce de détail de livres via sa division *Travel Retail*, et plus particulièrement, sa chaîne de magasins Relay, qui regroupe les activités de vente au détail en zones de transport, sur lesquelles Vivendi n'est pas active. La présence d'Editis dans le commerce de détail de livres est quant à elle marginale, et uniquement sur le segment distinct de la vente à distance de livres papier à travers son site internet « Lisez ! ». La fonction principale de ce site internet est la mise en avant des ouvrages publiés par les maisons d'édition du groupe Editis, et la vente à distance de livres aux consommateurs – et en particulier la vente de livres papier – n'est qu'une activité accessoire. Pour ce qui est de la vente de livres numériques sur le marché de détail, les activités des Parties sont extrêmement limitées. Ces ventes représentent [...] EUR pour Editis, et [...] EUR pour Hachette Livre. Or, il s'agit d'un marché relativement concentré, sur lequel les grandes plateformes, et en particulier Amazon avec le Kindle Store, constituent des canaux de distribution incontournables.

280 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 341 à 343 ; Edition d'un manuel scolaire : le processus - Les Éditeurs d'Éducation (leseditieursdeducation.com).

281 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 344 à 351.

282 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 353.

de délégués pédagogiques chargées de la diffusion, et donc de la promotion auprès des enseignants, des manuels scolaires dont les spécimens ont été envoyés.

(282) L'envoi des spécimens et la visite des équipes pédagogiques, sont deux étapes intimement liées, déterminantes dans le choix final des enseignants. Un choix critique pour les éditeurs scolaires, puisqu'il restera en vigueur jusqu'à la prochaine réforme des programmes scolaires décidée par le ministère de l'Éducation nationale. L'un des éditeurs contactés pendant l'enquête de marché indique en effet que : « *La campagne d'envoi des spécimens est une période clé dans le secteur du livre scolaire, car ces spécimens constituent la base sur laquelle le corps professoral va arrêter son choix de livre.* »[283].

(283) Une fois la sélection faite, les établissements scolaires et collectivités territoriales procèdent à la commande des ouvrages scolaires choisis. Traditionnellement, celle-ci est passée auprès des librairies dites « adjudicataires » spécialisées dans la revente de livres et de matériel pédagogique à des acheteurs publics et/ou professionnels. Du fait du caractère ponctuel des réformes de l'Éducation nationale, cet achat des manuels scolaires présente un caractère fortement cyclique, et lorsque les programmes ne changent pas, les manuels sont très souvent réutilisés d'une année sur l'autre. Entre deux réformes scolaires, les achats sont donc très faibles[284].

(284) En dernier lieu, les évolutions industrielles observées sur les marchés du livre, témoignent d'une importance croissante du numérique, tout particulièrement dans le secteur scolaire. Ces développements se sont récemment accélérés à la suite de la crise sanitaire. Aujourd'hui le « numérique éducatif » est de plus en plus plébiscité par les collectivités territoriales, et relayé par les grandes orientations et les projets de l'Éducation nationale[285].

7.3.3.2. Marchés de produits

7.3.3.2.1. Les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs

7.3.3.2.1.1. Pratique décisionnelle

7.3.3.2.1.1.1. Distinction par grandes catégories de livres

(285) Dans la Décision *Natexis/Lagardère/VUP*, la Commission a considéré qu'il convenait de distinguer la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs en fonction des grandes catégories de livres, et en particulier selon les catégories suivantes (i) les livres de littérature générale, (ii) les livres pour la jeunesse, (iii) les beaux livres, (iv) les livres pratiques, (v) les bandes dessinées, (vi) les livres éducatifs, (vii) les livres universitaires et professionnels, (viii) les ouvrages de référence et (ix) les fascicules[286] [287].

---

283 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 11, ID 3635.

284 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 353 et 354.

285 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 362 à 370 ; L'édition en perspective : rapport d'activité du SNE 2020/2021 - Syndicat national de l'édition ; Le manuel numérique - Les Éditeurs d'Éducation (lesediteursdeducation.com) ; Mon Manuel scolaire numérique - Les Éditeurs d'Éducation (lesediteursdeducation.com).

286 Les fascicules désignent des livrets informatifs ou explicatifs diffusés à intervalles réguliers en kiosques, en points presse ou par abonnement, et accompagnés de gadgets ou d'objets de collection. Il n'existe pas de chevauchement d'activités entre les Parties en ce qui concerne la vente de fascicules, seul Hachette étant présent sur ce marché. Les fascicules ne seront donc considérés plus avant dans cette décision.

287 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 190-277. Voir également les Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 12-DCC-126 du 30 août 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Flammarion par le groupe Gallimard, paragraphe 30 ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-

(286) En outre, la Commission a également considéré qu'une segmentation plus approfondie était appropriée pour certaines catégories de livres. Notamment :

(a) Il convient de segmenter les livres de littérature générale en fonction du format, selon qu'il s'agisse de livres grand format ou au format poche.

(b) Il convient de segmenter les livres éducatifs selon qu'il s'agisse de (i) livres scolaires, ou (ii) de livres parascolaires.

(c) Il convient de segmenter les ouvrages de référence selon qu'il s'agisse :

(1) d'ouvrages de référence lourds (plus de trois volumes) eux même segmentés en fonction du support, (i) papier, ou (ii) multimédia ;

(2) d'ouvrages de référence légers (d'un à trois volumes), eux même segmentés entre (i) les dictionnaires et (ii) les encyclopédies.

(287) La Commission a toutefois laissé la question ouverte de savoir si parmi les ouvrages de référence légers, (i) les dictionnaires devaient être segmentés entre les dictionnaires monolingues et multilingues ; et (ii) les encyclopédies devaient être segmentés entre les encyclopédies thématiques[288] et universelles, ou encore entre les versions numériques et papier.

(288) Enfin, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si la segmentation des ouvrages universitaires et professionnels en fonction des disciplines traitées serait nécessaire[289].

7.3.3.2.1.1.2. Distinction par type de revendeurs

(289) Dans la Décision *Natexis/Lagardère/VUP*, la Commission a également considéré que, pour des raisons similaires à celles justifiant la subdivision du marché des services de diffusion en plusieurs marchés distincts, il convenait d'opérer une subdivision des marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs selon les types de revendeurs concernés[290]. La Commission a ainsi identifié des marchés de la vente de livres :

(a) Par les éditeurs aux librairies de niveaux 1 et 2 ;

(b) Par les éditeurs aux hypermarchés ; et

(c) Par les éditeurs aux grossistes (ces derniers revendant ensuite aux revendeurs de niveau 3).

(290) Il ressortait en effet de l'instruction que la classification des revendeurs par niveaux correspondait à une pratique générale dans le secteur éditorial. Les diffuseurs utilisant généralement une classification niveau 1 (grandes librairies), niveau 2 (librairies de proximité), hypermarchés et grossistes (lesquels servaient ensuite le niveau 3 des petits points de vente et supermarchés), pour l'organisation de leurs équipes de représentants, l'analyse des ventes et la gestion des conditions commerciales. Cette classification était notamment justifiée par certaines caractéristiques structurelles différenciant des types de clientèle de revendeurs bien

---

DCC-208, du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphe 36 ; et Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, point 46.

288 Le potentiel marché des encyclopédies thématiques n'est pas affecté (part de marché combinée de 0,5%) et ne sera donc pas considéré plus avant dans cette décision.

289 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 254-256.

290 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 176-187. L'Autorité de la Concurrence française a adopté une position similaire dans Gallimard/Flammarion et dans Media Participations/La Martinière.

précis, en ce qui concerne notamment les types de livres que ceux-ci achètent aux éditeurs et le nombre de références qu'ils proposent aux clients finals.

(291) Par ailleurs, il ressortait également de l'enquête de marché que le profil des grossistes était différent des revendeurs au détail, quel que soit le niveau, notamment dans la mesure où ils revendent aux détaillants les livres achetés aux éditeurs, et qu'ils ne sont intéressés que par une production susceptible de convenir à la clientèle qu'ils traitent, qui se composait essentiellement de petits points de vente non spécialisés dans le livre.

(292) Dans sa décision la Commission indique cependant que cette distinction ne s'applique pas aux marchés de la vente de livres scolaires par les éditeurs aux revendeurs, dans la mesure où les éditeurs ne vendent pas leurs ouvrages scolaires à tous les types de revendeurs.

7.3.3.2.1.1.3. Distinction par format de livres

(293) Dans une décision précédente, la Commission a suggéré à la suite de l'enquête de marché que la vente de livres papier, la vente de livres numériques et la vente de livres audios constituent des marchés distincts mais a toutefois laissé la question ouverte[291].

7.3.3.2.1.2. Position de la Partie Notifiante

(294) En accord avec la pratique décisionnelle de la Commission, la Partie Notifiante considère que l'analyse concurrentielle doit être menée sur le marché de la vente de livres papier aux revendeurs, et que ce marché peut être segmenté par catégorie de livres[292]. Aussi, s'agissant d'une possible distinction par format de livres (papier, numérique et audio), la Partie Notifiante estime que des marchés séparés pourraient éventuellement être retenus, compte tenu des différences de support, des méthodes et coûts de production, mais aussi de l'application différente des règlementations française et belge sur le prix (qui ne s'appliquent qu'aux livres papiers et numériques). Selon la Partie Notifiante, la question de l'existence de marchés distincts par format peut cependant être laissée ouverte, car elle serait sans impact sur l'analyse concurrentielle.

(295) En revanche, la Partie Notifiante considère que la pertinence de la segmentation du marché par catégorie de revendeurs établie en 2004 doit être remise en cause, et indique qu'une distinction par catégorie de revendeurs n'est pas pertinente, notamment au regard des évolutions de marché intervenues depuis 2004. En particulier, la Partie Notifiante note que les principaux grossistes indépendants dans le secteur du livre se sont transformés en prestataires de services de diffusion-distribution qui n'opèrent plus selon un modèle d'achat-revente et qu'il n'existe dès lors plus de raison particulière d'isoler des marchés de la vente de livres aux grossistes[293]. Par ailleurs, le développement de la vente en ligne a affecté l'ensemble des canaux de vente du livre avec la même ampleur, ce qui démontrerait, selon la Partie Notifiante, le caractère substituable de ces canaux[294].

(296) La Partie Notifiante fait également valoir la nature et la teneur des relations commerciales entre les éditeurs et les revendeurs sont similaires quelle que soit la catégorie de revendeurs concernés[295]. En particulier, en raison de l'encadrement

---

291 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House* du 5 avril 2013, paragraphes 139-149.
292 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 10.
293 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 21.
294 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 22.
295 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 14.

réglementaire et conventionnel applicable au secteur du livre francophone, le prix de vente au détail du livre n'est pas fixé par les revendeurs mais par l'éditeur, lequel supporte l'essentiel du risque commercial afférent à la vente de livres[296]. Par ailleurs, la Partie Notifiante considère qu'un éventuel pouvoir de marché ne pourrait être exercé que de manière globale pour l'ensemble des revendeurs, puisqu'il serait en pratique impossible pour un éditeur de réduire la diversité ou la qualité de son offre éditoriale pour certaines catégories de points de vente seulement[297].

(297) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère son désaccord avec les conclusions adoptées par la Commission dans sa décision d'ouverture d'enquête approfondie, pour ce qui est de la segmentation par type de revendeur retenue par la Commission pour les marchés de la vente de livres, à l'exception des livres scolaires, aux revendeurs. En complément des raisons exposées dans le Formulaire CO, la Partie Notifiante indique que cette segmentation n'est pas pertinente, notamment puisque quel que soit le canal de distribution le produit qu'est le livre reste identique, commercialisé sous la même forme et destiné aux mêmes consommateurs finals.

(298) Plus particulièrement, la Partie Notifiante estime que la différence de profondeur de gamme entre les différentes catégories de revendeurs ne justifie pas de considérer les hypermarchés comme un canal spécifique. La Partie Notifiante note par exemple que le nombre de titres référencés par un hypermarché peut être comparable au nombre de titres référencés par une librairie de niveau 2 ou une petite GSS culturelle. Enfin, la Partie Notifiante rejette l'utilisation faite par la Commission d'éléments qui relèvent des marchés de la diffusion pour le compte de tiers pour justifier cette segmentation de marché.

(299) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.3.3.2.1.3. Analyse de la Commission

(300) Dans l'ensemble les résultats de l'enquête de marché confirment que les distinctions par grandes catégories de livres, type de revendeurs, mais aussi par format de livres sont appropriées et pertinentes pour la vente de livres des éditeurs aux revendeurs. En outre, pour ce qui est des distinctions plus étroites définies au sein des grandes catégories de livres, les résultats de l'enquête n'ont à ce jour pas justifié de s'écarter de l'approche antérieure, adoptée par la Commission dans la décision *Natexis/Lagardère/VUP*.

7.3.3.2.1.3.1. Distinction par grandes catégories de livres

(301) Concernant une distinction par grande catégories de livres, la majorité des éditeurs ayant répondu à l'enquête de marché indiquent que ces distinctions sont généralement faites au sein des maisons d'édition, notamment pour ce qui est du suivi interne opérationnel. En particulier, l'un des éditeurs interrogés précise qu'il existe une distinction selon la catégorie de livre vendue aux revendeurs : « *car ces segments correspondent à des marchés ou des publics spécifiques avec des*

---

296 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 176 à 182. Cela est notamment dû au mécanisme des retours. En effet, dans le secteur de l'édition francophone, les détaillants ont la possibilité de retourner au distributeur l'ensemble des livres reçus invendus, à l'exception des rares achats en compte ferme (commandes de réassort hors-nouveautés). Le système des retours permet ainsi d'assurer la présence d'une grande diversité d'ouvrages en librairie et de supprimer, selon la Partie Notifiante, une partie du risque commercial pour les détaillants.

297 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 27.

différences objectives : prix moyen, poids de la nouveauté, format, illustrations, etc. ». Un autre éditeur souligne que du fait de ces spécificités, chacune de ces catégories « *nécessite une commercialisation adaptée* »[298].

(302) Une majorité des éditeurs interrogés indiquent également que les conditions commerciales accordées aux revendeurs diffèrent généralement selon la catégorie de livres. Certains éditeurs précisent par exemple qu'il existe une différence notable entre le niveau des remises accordées en littérature générale, en littérature jeunesse ou en BD, bien que leur niveau de remise soit plus proche que celui des livres scolaires ou professionnels[299]. Ce point est également largement confirmé par les libraires interrogées[300]. Certains autres éléments mis en avant par l'enquête de marché, appuyant la pertinence de cette segmentation, relèvent par exemple des différences entre les catégories de livres à l'égard du mode de communication et de promotion, des conditions de fabrications ou encore d'exploitation, et du prix de vente. Entre autres, l'un des éditeurs interrogés souligne que « *ces segmentations de marché correspondent bien à des segmentations de rayons existantes dans les librairies.* »[301].

(303) Plus particulièrement pour ce qui est de la segmentation des livres éducatifs entre les livres scolaires et parascolaires, la majorité des acteurs interrogés confirment la pertinence de celle-ci. Les éditeurs ayant répondu à l'enquête de marché soulignent notamment la différence des conditions commerciales entre ces deux catégories. En effet les livres scolaires sont par essence prescrits, avec un contenu répondant à un programme scolaire officiel, et choisis par les enseignants et les écoles, sans faculté de retour. En revanche, les livres parascolaires touchent un public plus large et se vendent aux mêmes conditions commerciales que les livres de littérature générale par exemple. Ils peuvent être disponibles dans tous les types de point de vente, même les GSA ou les GSS, et ne sont pas soumis à un plafonnement des remises à 30%, comme c'est le cas pour les livres scolaires[302].

(304) Par ailleurs, la Commission note que les résultats de l'enquête de marché n'apportent aucun élément justifiant de remettre en question les conclusions adoptées précédemment concernant les marchés plus restreints de la vente de livres aux revendeurs par grandes catégories de livres, définies dans la section 7.3.3.2.1.1.1 de la présente décision. Il n'y a donc pas de raisons de penser que les segmentations plus fines des grandes catégories de livres, retenues dans la *Décision Natexis/Lagardère/VUP*, ne seraient plus pertinentes pour l'analyse des effets de l'Opération sur les marchés de la vente de livres aux revendeurs par grandes catégories de livres.

(305) En conséquence, sur la base des éléments qui viennent d'être exposés et dans le cadre de la présente affaire, il convient de considérer de manière distincte : la vente aux revendeurs des livres grands formats de littérature générale ; des livres poches de littérature générale ; des livres pour la jeunesse ; des beaux livres ; des livres pratiques ; des bandes dessinées ; des livres scolaires ; des livres parascolaires ; des livres universitaires et professionnels ; et des ouvrages de référence.

---

298 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.1, ID 6624.

299 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.2, ID 6624.

300 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions B.A.B.2 et B.A.B.2.1, ID 6623.

301 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.4, ID 6624.

302 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.A.B.5. et C.A.B.5.1, ID 6624. ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions B.A.1.1 et B.A.1.1.1, ID 6623.

(306) Au sein de la vente aux revendeurs des ouvrages de références, il convient également de distinguer, la vente aux revendeurs : des ouvrages de référence lourds sur support papier ; des ouvrages de référence lourds sur support multimédia ; des ouvrages de référence légers de type dictionnaires, avec une distinction additionnelle potentielle entre les dictionnaires monolingues ou multilingues ; des ouvrages de référence légers de type encyclopédie, avec deux distinctions additionnelles potentielles entre les encyclopédies thématiques ou universelles, et les encyclopédies numériques ou papiers. Ces distinctions peuvent toutefois rester ouvertes dans la mesure où les conclusions de l'analyse ne s'en trouveront pas substantiellement modifiées.

(307) Enfin, au sein de la vente aux revendeurs des ouvrages universitaires et professionnels, une distinction entre les différentes disciplines traitées peut être envisagée. Cette distinction peut toutefois rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse ne s'en trouveront pas substantiellement modifiées.

7.3.3.2.1.3.2. Distinction par type de revendeurs

(308) Concernant une distinction par type de revendeurs, les résultats de l'enquête de marché confirment un fonctionnement différent (i) des librairies de niveaux 1 et 2, et GSS, (ii) des hypermarchés, (iii) des points de vente de niveau 3 et supermarchés, et (iv) des revendeurs en ligne uniquement présents sur internet. L'enquête identifie des spécificités propres à chaque réseau de vente, notamment pour ce qui est du chiffre d'affaires, de la surface de vente, de la largeur de l'offre, du mode de fonctionnement, ou encore de la qualification du personnel. Cependant les réponses des acteurs interrogés indiquent largement que des similarités existent entre certains types de revendeurs.

(309) Premièrement, il résulte des réponses fournies, que les librairies de niveaux 1 et 2 et les GSS peuvent être regroupées. Ainsi, l'un des éditeurs interrogés indique par exemple que « *ces points de vente travaillent de manière assez similaire en offre et service* », et un autre souligne que « *globalement, ces trois catégories offrent une vraie qualité de conseil qu'on ne ces trois catégories offrent une vraie qualité de conseil qu'on ne retrouve pas chez les autres revendeurs.* »[303].

(310) En effet, une large majorité des revendeurs librairies de niveaux 1 et 2 ou GSS ayant répondu à l'enquête de marché confirment que selon leur expérience, leur entreprise a des exigences et attentes différentes des autres types de revendeurs. À cet égard, les éléments mis en avant par la quasi-totalité de ces acteurs interrogés, appuyant la proximité de ces derniers, concernent : (i) la largeur du catalogue et de la gamme de livres proposée, qui est souvent bien plus large et diversifiée que celle des autres revendeurs ; (ii) l'existence d'un personnel qualifié, formé, et en mesure de fournir un conseil de qualité aux consommateurs ; (iii) la capacité de proposer des opérations commerciales personnalisées et qualitatives pour la promotion d'un ouvrage ou d'un auteur incluant des rencontres et débat ; et (iv) la possibilité pour ces revendeurs de bénéficier de conditions commerciales généralement plus favorables de la part des éditeurs, permettant de soutenir l'effort de l'offre d'un assortiment large et d'un fonds exigeant[304].

(311) En outre, si certains acteurs identifient les librairies de niveau 1 comme un peu plus particulières, du fait de leur accès parfois plus privilégié aux représentants commerciaux, et donc aux informations sur les nouvelles parutions et les catalogues,

303 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.A.2, ID 6624.

304 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.A.A.1.1, ID 6623.

les différences entre les librairies de niveaux 1, 2, et les GSS, identifiées par les acteurs ayant répondu à l'enquête de marché, concernent essentiellement la taille des points de ventes, et leur situation géographique, induisant parfois selon un acteur interrogé une « *sociologie* » ou une « *personnalité* » propre[305].

(312) Deuxièmement, les résultats de l'enquête de marché confirment que les GSA (hypermarchés et supermarchés) ont une approche différente de la vente de livres. En effet, les GSA sont présentés par plusieurs éditeurs comme des revendeurs pour qui « *l'offre culturelle n'est pas prioritaire* » et qui « *travaillent quasi exclusivement sur les achats d'impulsions donc limitent généralement leur assortiment en fonction de l'actualité, la saison, le trend…* ». Un des éditeurs interrogés indique par exemple que : « *la personne qui fait un achat de livre en GSA fera cet achat certainement par opportunité en faisant ses courses alimentaires ce qui n'est pas le cas de ceux qui se rendent en librairie ou en GSS (et qui y vont pour acheter un livre justement)* »[306]. Les revendeurs GSA interrogés confirment largement cette vision et l'un d'eux indique : « *Nos magasins étant à prédominance alimentaire, nous allouons un espace beaucoup moins important qu'une GSS ou une librairie à la vente de livres. Par conséquent, le nombre de références et la largeur de gamme proposée en rayon seront moindres et le CA sera moins conséquent que sur un espace dédié à la vente de livres. La majeure partie des achats en GSA sont des achats d'impulsion, vs un client de GSS/librairie qui à l'inverse répondra davantage à un achat listé.* »[307]. Enfin, un revendeur GSA explique par exemple également que les supermarchés cherchent avant tout à avoir en rayon les livres qui se vendent le mieux auprès de leur clientèle, à travers un achat d'impulsion sur les catégories les plus prisées : littérature, jeunesse, lecture en format poche, mangas et BD, parascolaire[308].

(313) Toutefois, les réponses fournies suggèrent également qu'au sein même des GSA, une différence notable existe entre les hypermarchés et les supermarchés, et que ces derniers se montrent finalement être plus proches des petits points de vente non spécialisés de niveau 3. Cette différence semble être directement liée aux écarts en termes de taille entre les hypermarchés et les supermarchés. Plusieurs éditeurs indiquent en effet que du fait d'une superficie moins importante, les supermarchés ont une offre très réduite et beaucoup moins de références proposées, et que ceux-ci « *sous-traitent souvent au diffuseur la constitution de l'assortiment présenté* »[309]. Cette description est très proche de celle proposée par les éditeurs des points de ventes non spécialisés de niveau 3. De fait, l'un des éditeurs interrogés indique que « *Les points de vente de niveau 3 ont un assortiment très réduit, et un personnel moins qualifié ou intéressé par le livre que dans les autres réseaux. Ils peuvent parfois sous-traiter le choix de l'assortiment livres à leur partenaire diffuseur.* »[310].

(314) Cette proximité entre les supermarchés et les points de ventes non spécialisés de niveau 3 est par ailleurs confirmée par les revendeurs GSA, dans leurs réponses fournies lors de l'enquête de marché. Plus particulièrement l'un de ces acteurs indique que « *[les] points de vente de petite taille dans lesquels la gamme de livres proposées est réduite et où le personnel n'est pas ou peu formé à la vente (et encore*

---

305 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.A.A.1.2, ID 6623.

306 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.A.2.2, ID 6624.

307 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, revendeurs de niveau 3, question B.A.A.1.1, ID 6626.

308 Compte rendu de l'entretien avec des tiers en date du 5 juillet 2022, paragraphe 10, ID 3283.

309 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.A.2.2, ID 6624.

310 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.A.3.1, ID 6624.

moins au conseil) de ces produits culturels. Par ailleurs, le personnel n'est pas qualifié et ne dispose pas du temps nécessaire pour connaître les spécificités de distribution et diffusion des autres réseaux. Ces points de vente ont besoin d'assistance pour la gestion des stocks, la mise en place, la gestion des réassorts et le retour des invendus. » ; et un autre précise également que « *De manière générale, un hypermarché propose une surface plus grande qu'un supermarché. La surface dédiée à la vente de livres/ le nombre de références / largeur de gamme et CA auront donc des quotas plus élevés en hypermarché qu'en supermarché. Les hypermarchés auront du personnel qualifié en règle générale dédié au rayon culturel, ce qui est plus rare en supermarché. »*[311].

(315) En outre, il ressort des informations fournies par les Parties, qu'il existe en effet des entités spécialisées uniquement dans la diffusion et la distribution des supermarchés et points de vente de petite taille. C'est le cas par exemple de l'entreprise DNL, filiale du groupe Editis, dont l'activité consiste à fournir un service de gestion déléguée, permettant à un point de vente (supermarché ou point de vente non spécialisé de niveau 3) de confier intégralement la gestion de son rayon livre à des représentants[312]. Les résultats de l'enquête de marché ont d'ailleurs permis à la Commission de préciser les contours de l'activité de DNL, qui fournit la main d'œuvre et le matériel, et aide à la mise en place des livres, jusqu'au déballage des cartons. DNL définit avec les supermarchés quels sont les livres qui se vendent le mieux, dans l'objectif d'éviter au maximum les retours. La vente de livre n'est pas le cœur de métier des supermarchés, et c'est la raison pour laquelle DNL offre un service complet. Le représentant de DNL est en charge de gérer le rayon (gestion du fonds, des opérations, des promotions, etc.) et est responsable du chiffre d'affaires réalisé par la vente de livres[313].

(316) Troisièmement, la majorité des acteurs ayant répondu à l'enquête de marché considèrent que les revendeurs spécialisés dans la vente sur internet constituent un type de revendeur distinct des autres types de revendeurs. La caractéristique la plus mise en avant par une majorité d'éditeurs et de librairies interrogés, est la capacité des revendeurs en ligne à proposer un référencement très large. L'un des éditeurs interrogés note notamment que : « *la vente sur Internet se caractérise par la largeur de l'offre, donc beaucoup de références différentes travaillées, et un travail de la nouveauté qui est propre au rythme d'achat : ventes en quantités et très rapides sur des titres qui ont une actualité, plus faibles et étalées dans le temps pour les autres titres, saisonnalité très marquée.* »[314].

(317) Certains acteurs soulignent également l'absence de relation humaine de ces revendeurs, qui n'ont pas besoin de personnel qualifié, et investissent donc moins dans le conseil et l'accompagnement du client. En effet, selon certains acteurs interrogés, les revendeurs en ligne favorisent les meilleures ventes, tel que ceux-ci « *prennent peu ou pas de risques* » et « *volent aux secours du succès* ». Une librairie interrogée indique ainsi que les meilleures ventes des revendeurs en ligne sont le plus souvent constituées par « *les best-sellers identifiés, les livres marketés, et les ventes de fonds depuis longtemps signalées par le marché* ». Enfin, plusieurs librairies interrogées relèvent également que la structure de coût des revendeurs en ligne est

311 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, revendeurs de niveau 3, questions B.A.A.1.1 et B.A.A.1.2, ID 6626.

312 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et distribution), paragraphe 121.

313 Compte rendu de l'entretien avec des représentants syndicaux en date du 5 juillet 2022, paragraphe 8, ID 3283.

314 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.A.4.1, ID 6624.

différente de celle des points de vente physique, dont les charges sont souvent plus importantes (loyers en centre-ville, salaires d'un personnel qualifié)[315].

(318) Enfin, bien que selon la Partie Notifiante, le canal de distribution importe peu compte tenu du fait que le produit final vendu reste toujours le même, les résultats de l'enquête approfondie de la Commission confirment la pertinence des éléments mis en avant par l'enquête préliminaire de la Commission, et indique donc qu'une telle segmentation est cohérente avec les pratiques mise en œuvre sur le marché[316].

(319) La Partie Notifiante réitère dans sa Réponse à la Communication de griefs ses arguments selon lesquels une segmentation par type de revendeurs n'est pas pertinente car (i) un éventuel pouvoir de marché d'un éditeur ne pourrait s'exercer que de manière globale, (ii) la différence de profondeur de gammes entre les revendeurs ne justifie pas de considérer les hypermarchés comme un canal de vente spécifique et (iii) les éléments relevant des marchés de la vente au détail et de la diffusion pour le compte de tiers ne sont d'aucune pertinence pour définir le marché de la vente de livres aux revendeurs[317].

(320) La Commission ne partage pas ce point de vue. En premier lieu, s'il est exact que le pouvoir de marché dans la fixation du prix de vente ne peut s'exprimer que de manière globale dans la mesure où le prix public du livre est le même quel que soit le commerce où il est vendu, le pouvoir de marché qui s'exprime dans la fixation de la remise libraires (et donc l'impact sur les consommateurs intermédiaires que sont les libraires) est variable selon les revendeurs car les remises varient elles-mêmes selon les revendeurs[318].

(321) En second lieu, la différence de profondeur de gamme entre les différents canaux de revendeurs a nécessairement un impact sur la demande de ces revendeurs et donc sur la structure du marché pertinent. À titre d'exemple, les hypermarchés ne vendent pas d'ouvrages universitaires et ont un assortiment limité en littérature générale grand format. En revanche, ils sont bien achalandés (dans la limite évidemment de leur surface linéaire consacrée aux livres) en livres parascolaires ou livres pratiques. La demande de ces revendeurs est donc différente de celle des librairies de niveau 1 et justifie que des marchés pertinents distincts soient définis par type de revendeurs[319].

(322) Enfin les considérations relatives à la diffusion (comme le rôle de DNL) ne sauraient être détachées de la définition de marchés relatives à la vente de livres dans la mesure où les structures de diffusion des Parties assurent la diffusion des livres édités par des tiers mais également, et surtout, de leurs propres livres. Dès lors, les structures de diffusion prennent en charge, pour les livres des Parties, l'ensemble des facteurs structurants de la concurrence pour la vente de livres aux revendeurs, et en particulier le niveau de remise consenti au revendeur qui constitue en quelque sorte le prix auquel le livre est cédé au revendeur[320].

---

315 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.A.A.2.1, ID 6623.

316 Réponses au questionnaire de Phase II Q10 - Editeurs, question B.B.A.2, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

317 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 208.

318 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Édition et vente de livres, questions C.A.A.1.1, C.A.B.2.1, ID 6624.

319 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, questions B.A.B.1, B.C.A.A.1.1, B.C.A.A.1.2.1, ID 6626.

320 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, ID 6626.

(323) En conséquence, sur la base des éléments qui viennent d'être exposés, il semble que certains points de vente aient des approches différentes vis-à-vis de leur activité de revente de livres, ce qui impacte leur demande auprès des éditeurs à l'amont, et qu'une hiérarchie peut être opérée, en considérant notamment l'importance prise par le livre en tant que produit au sein de leurs activités, ou encore la mise en œuvre du choix des ouvrages et de la vente elle-même. Dans le cadre de la présente affaire, il convient donc de considérer de manière distincte : la vente de livres aux librairies de niveaux 1 et 2, et aux GSS ; la vente de livres aux hypermarchés ; la vente de livres aux points de vente de niveau 3 et aux supermarchés ; et la vente de livres aux revendeurs en ligne uniquement présents sur internet. En outre, comme expliqué précédemment dans la section 7.3.3.1.2 de la présente décision, il ressort des informations recueillies sur la vente des livres scolaires, que ces derniers ont une commercialisation distincte, et qu'une distinction par type de revendeurs n'est donc pas pertinente pour la vente de ces ouvrages aux revendeurs.

7.3.3.2.1.3.3. Distinction par format de livres

(324) Concernant une distinction par format de livres, plusieurs éléments mis en avant par l'enquête de marché permettent de confirmer la pertinence de cette segmentation. La majorité des éditeurs ayant répondu à l'enquête indiquent d'ailleurs qu'ils procèdent au sein de leur groupe, à une distinction opérationnelle selon le format de livres et également dans le suivi de leurs ventes. Plus particulièrement, l'un des éditeurs ayant répondu à l'enquête indique que premièrement, pour ce qui est de la production « *le papier et le numérique sont la plupart du temps produits en simultané avec peu de distinction opérationnelle, l'audio répond à d'autres contraintes opérationnelles* » ; deuxièmement, pour ce qui est de la distribution « *le papier nécessite une logistique entre l'impression, la livraison et le stockage. Alors que le numérique et l'audio sont déposés sur une plateforme qui alimente tous les points de vente en 24h.* » ; troisièmement, pour ce qui est du commercial « *le papier bénéficie d'une mise en avant terrain, quand le numérique et l'audio doivent envoyer des templates (en identifiant les enjeux).* » ; et quatrièmement, pour ce qui est des finances : « *les ventes papier et numériques remontent via leur distributeur respectif, quand l'audio doit échanger en direct avec les revendeurs.* »[321].

(325) Une majorité des éditeurs identifient également des différences dans le niveau des remises et des conditions commerciales accordées aux revendeurs selon le format des livres. Cette observation est confirmée par les librairies interrogés, dont la majorité indique que les remises sur les livres numériques sont traditionnellement bien plus faibles[322]. En outre, il ressort du cadre législatif et réglementaire de la vente de livres, que les livres numériques sont également soumis à une législation spécifique permettant à l'éditeur de fixer un prix unique pour ce format de livre, ce qui n'est pas le cas pour les livres audios[323]. Ainsi, l'un des éditeurs interrogés explique que « *Les livres numériques bénéficient d'une remise différente. Les éditeurs définissent le prix public de vente de ce format […]. Pour le livre audio (même TVA que le livre*

321 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.C.1, ID 6624.

322 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.A.C.2 et C.A.C.2.1. ID 6624. ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions B.A.C.2 et B.A.C.2.1, ID 6623.

323 LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1) - Légifrance (legifrance.gouv.fr) ; Prix du livre (culture.gouv.fr), « *La loi du 10 août 1981 ne s'applique pas aux livres numériques qui relèvent d'une législation spécifique. Les modalités de fixation du prix des livres numériques sont en effet soumises à la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. La loi du 10 août 1981 ne s'applique pas non plus aux livres audio qui ne font à ce jour l'objet d'aucune réglementation en matière de fixation des prix.* »

papier), la remise peut être différente. Dans les deux cas, certains revendeurs proposent des possibilités d'abonnement, soit illimités pour le livre numérique, soit limités en nombre ou en heures d'écoute pour l'audio. »[324].

(326) En conséquence, sur la base des éléments qui viennent d'être exposés, il semble que chacun des formats de livres identifiés dans la Décision *Natexis/Lagardère/VUP* revêt encore aujourd'hui, des caractéristiques spécifiques, de sorte qu'une telle segmentation est toujours pertinente. Dans le cadre de la présente affaire, il convient donc de considérer de manière distincte : la vente aux revendeurs de livres papiers ; la vente aux revendeurs de livres numériques ; et la vente aux revendeurs de livres audios.

7.3.3.2.1.4. Conclusion

(327) Compte tenu des éléments qui précèdent, et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère qu'il convient d'analyser les effets de l'Opération sur les marchés de la vente de livres des éditeurs aux revendeurs, selon une première segmentation (i) par grandes catégories de livres, (ii) par type de revendeurs, et (iii) par format de livre. Plus particulièrement :

(328) Au sein du premier segment des grandes catégories de livres, la Commission considère qu'il convient de distinguer les marchés plus fins de la vente aux revendeurs, des livres grands formats de littérature générale, des livres poches de littérature générale, des livres pour la jeunesse, des beaux livres, des livres pratiques, des bandes dessinées, des livres scolaires, des livres parascolaires, des livres universitaires et professionnels, et des ouvrages de référence.

(329) Au sein du deuxième segment des types de revendeurs, la Commission considère que pour chacune des catégories de livres énoncées précédemment, à l'exception des livres scolaires, il convient de distinguer les marchés plus fins de la vente de livres aux Librairies de niveaux 1 et 2, et GSS ; aux hypermarchés ; aux supermarchés et points de vente non spécialisés de niveau 3 ; et aux revendeurs spécialisés dans la vente sur internet.

(330) Au sein du troisième segment des formats de livre, la Commission considère qu'il convient de distinguer les marchés plus fins des formats papier ; numérique ; et audio.

7.3.3.3. Marchés géographiques

7.3.3.3.1. Marché de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs

7.3.3.3.1.1. Pratique décisionnelle

(331) De manière générale, la pratique décisionnelle retient que les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs ont une dimension géographique supranationale couvrant au moins le bassin linguistique francophone de l'Union européenne (c'est-à-dire la France, la Belgique francophone et le Luxembourg). Dans la décision *Lagardère/Natexis/VUP*, la Commission a notamment souligné l'importance des flux transfrontaliers entre la France, la Belgique et le Luxembourg, dès lors que 70% des livres de langue française achetés en Belgique proviennent de France et près de 60% des livres de langue française édités en Belgique sont vendus en France et au Luxembourg[325].

---

324 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.C.2.1, ID 6624.

325 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 296, 350-367 et 390-395. Voir également les Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 12-DCC-126, Gallimard/Flammarion, paragraphe 40 ; Décision de

(332) En revanche, la Commission a considéré que le marché de la vente de livres scolaires par les éditeurs est de dimension géographique nationale, compte tenu de la prescription des ouvrages sur la base de programmes nationaux, et des particularités de la distribution des manuels scolaires en France[326]. Ce n'est pas le cas en revanche des ouvrages parascolaires : s'il existe un lien entre certains ouvrages parascolaires et les programmes scolaires définis par les autorités publiques, il n'empêche pas que des ouvrages identiques puissent être proposés par les éditeurs francophones de livres parascolaires aussi bien en France, qu'en Belgique et au Luxembourg. La Commission a donc retenu une dimension géographique correspondant au bassin francophone de l'Union Européenne pour les ouvrages parascolaires[327].

(333) S'agissant des ouvrages universitaires et professionnels, la Commission a considéré que la question de savoir si de la définition géographique exacte des marchés de la vente d'ouvrages de sciences exactes, de sciences économiques et de sciences humaines et sociales par les éditeurs aux revendeurs était de dimension nationale ou non, pouvait rester ouverte. En revanche, elle a retenu une dimension géographique nationale pour la vente d'ouvrages juridiques par les éditeurs aux revendeurs, au regard de l'importance du corpus juridique national dans les ouvrages juridiques[328].

7.3.3.3.1.2. Position de la Partie Notifiante

(334) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les définitions de marché géographiques retenues par la pratique décisionnelle à l'occasion de l'examen de l'Opération[329].

(335) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.3.3.3.1.3. Analyse de la Commission

(336) Dans l'ensemble les résultats de l'enquête de marché indiquent que les paramètres concurrentiels géographiques n'ont pas changé depuis l'adoption de la Décision *Natexis/Lagardère/VUP* et les définitions des marchés géographiques considérées par la Commission dans cette décision semblent toujours pertinente aujourd'hui. En outre, il ressort de l'enquête de marché que la définition des marchés géographiques pour les livres aux formats numérique et audio semble suivre celle des livres au format papier[330].

---

l'Autorité de la Concurrence n° 15-DCC-70 du 16 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Volumen et Loglibris par la société Editis Holding (« Editis/Volumen/Loglibris »), paragraphes 24-25 ; et Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations, paragraphe 43.

326 Par exemple, il n'existe pas en Belgique ou Luxembourg d'appels d'offres de la part des autorités publiques pour la sélection de manuels, et la liberté est laissée aux enseignants de choisir les manuels scolaires qu'ils utilisent. Il n'y existe pas non plus la pratique française d'envoyer des spécimens de nouveaux manuels aux enseignants.

327 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, paragraphes 377-385.

328 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP* du 7 janvier 2004, paragraphes 386-390.

329 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 51.

330 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.B.1 à C.B.1.3.1, ID 6624. ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions B.B.1 à B.B.3.2, ID 6623.

7.3.3.3.1.4. Conclusion

(337) Compte tenu de ce qui précède, et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère qu'il convient d'analyser les effets de l'Opération sur les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs, ainsi que ses segments (à l'exception des livres scolaires), selon une dimension géographique supranationale, couvrant au moins le bassin linguistique francophone de l'Union européenne (c'est-à-dire la France, la Belgique francophone et le Luxembourg).

(338) En outre, la Commission considère qu'il convient d'analyser les effets de l'Opération sur le marché de la vente des livres scolaires par les éditeurs aux revendeurs, selon une dimension géographique nationale.

7.4. Analyse concurrentielle – Effets horizontaux

7.4.1. Activités des Parties

(339) **Vivendi** est active dans le secteur de l'édition principalement à travers sa filiale Editis, et de manière plus limitée à travers Éditions Prisma, la maison d'édition du groupe Prisma Media[331].

(340) Editis rassemble 50 maisons d'édition. Chaque maison est spécialisée dans la publication d'une catégorie d'ouvrages en particulier, les principales étant :

(a) Plon, Robert Laffont, Julliard, Belfond et le Cherche-Midi dans le domaine de la littérature générale, ainsi que Pocket et 10/18 pour la littérature générale au format de poche ;

(b) Nathan, Bordas et Retz dans le domaine des livres scolaires et parascolaires ;

(c) Solar, First et Lonely Planet dans le domaine des livres pratiques ;

(d) Gründ, Hemma, Poulpe fictions et les éditions du Dragon d'Or dans le domaine des livres pour la jeunesse ; et

(e) Le Robert dans le domaine des dictionnaires et encyclopédies.

(341) Editis exerce également des activités de diffusion et de la distribution de livres pour compte de tiers à travers la société Interforum, pour les maisons du groupe et des éditeurs tiers.

(342) **Lagardère** est active dans le secteur de l'édition à travers Hachette Livre. Dans le secteur du livre francophone, Hachette Livre détient une quarantaine de maisons, dont en particulier :

(a) Grasset, Fayard, Calmann-Lévy, JC Lattès, Stock dans le domaine de la littérature générale ainsi que Le Livre de Poche pour la littérature générale au format de poche[332] ;

(b) Hachette Éducation, Hatier, Foucher, Didier et Le Livre Scolaire dans le domaine des livres scolaires et parascolaires ;

---

331 Vivendi a acquis le groupe Prisma Media auprès du groupe Bertelsmann en 2021. L'opération a été autorisée sans condition par l'autorité française de concurrence dans la Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée.

332 La collection de poche d'Hachette Livre le Livre de poche est gérée par sa filiale la Librairie Générale Française (« LGF »). Hachette Livre détient 60% de LGF et le contrôle exclusif sur cette dernière, les 40% restants étant détenus par Albin Michel.

(c) Hachette Jeunesse (en ce compris les marques Bibliothèque Rose et Bibliothèque Verte), Didier Jeunesse et Rageot, dans le domaine des livres pour la jeunesse ;

(d) Marabout, Hachette Pratique, Hachette Tourisme (avec notamment la collection Le Routard) et Larousse dans le domaine des livres pratiques, Larousse étant également connue pour ses dictionnaires et encyclopédies.

(343) Hachette Livre est également active au niveau de la diffusion et de la distribution de livres pour compte de tiers à travers plusieurs filiales ou départements, dont Hachette Livre Distribution pour la France, LDS pour la diffusion/distribution auprès des petits points de vente (dont les supermarchés), Dilibel (filiale détenue à 100% par Hachette Livre) pour la diffusion/distribution en Belgique et au Luxembourg. Ces sociétés offrent des services à des éditeurs tiers, et couvrent tous les niveaux de revendeurs.

7.4.2. Activités des concurrents

(344) Le groupe **Madrigall** rassemble les éditions Gallimard, les éditions Flammarion et Casterman, et les éditions de Minuit. La famille Gallimard est le principal actionnaire du groupe, malgré une prise de participation du groupe LVMH à hauteur de 9,5% du capital en 2013. Le groupe Madrigall comprend une trentaine de maisons d'édition (notamment Gallimard, Flammarion, Denoël, Mercure de France, Pléiade, J'ai Lu, Folio, NRF, Garnier-Flammarion, Père Castor, Autrement, Casterman, Futuropolis, La Table Ronde, Les éditions de Minuit) Il est présent dans toutes les catégories de livres à l'exception des manuels scolaires et des ouvrages universitaires et professionnels. Madrigall est par ailleurs présent sur l'ensemble de la chaîne du livre à travers ses filiales de diffusion et de distribution, y compris pour le compte de tiers[333].

(345) **Média-Participations** est un groupe franco-belge créé en 1986. Les ouvrages publiés par Média-Participations couvrent l'ensemble des catégories éditoriales à l'exception des livres scolaires et parascolaires : (i) la littérature générale grand format (Le Seuil, La Martinière, Anne Carrière, L'Olivier, Métailié, Éditions du sous-sol); (ii) la littérature générale poche (Points) ; (iii) les livres pour la jeunesse (Éditions Fleurus, Saltimbanque, Little Urban) ; (iv) les livres pratiques et scientifiques (La Martinière, Mango, Éditions Michelin) ; (v) les beaux livres (La Martinière) ; (vi) les ouvrages universitaires et professionnels (La Martinière) ; et (viii) les bandes dessinées[334]. Média-Participations est également un acteur des services de diffusion et distribution (y compris pour compte de tiers) à travers ses filiales MDS et Média Diffusion.

(346) **Albin Michel** est un groupe d'édition généraliste fondé en 1902. Les Éditions Albin Michel publient (i) des ouvrages de littérature générale en grand format, (ii) des livres pour la jeunesse, (iii) des beaux livres et (iv) des livres pratiques. En littérature au format de poche, Albin Michel détient une participation de 40% dans la Librairie Générale Française (« LGF »), qui publie la collection Le Livre de Poche (les 60% restants étant détenus par Hachette Livre qui, dispose du contrôle exclusif de la LGF). Le groupe est également un acteur de l'édition de livres scolaires, parascolaires et universitaires à travers son pôle Éducation qui rassemble les éditions

333 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 228 et 232.

334 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 237 et 238.

Magnard-Vuibert, Delagrave et De Boeck Supérieur. Enfin, Albin Michel est présent dans la diffusion et la distribution à travers sa filiale Dilisco[335].

(347) **Actes Sud** est présent dans la littérature générale grand format, la littérature générale au format de poche (Éditions Babel), les livres pour la jeunesse (Actes Sud Junior), les sciences humaines et les livres pratiques. Actes Sud est active dans les services de diffusion auprès des grandes librairies, des GSS et des revendeurs en ligne. Elle assure la diffusion auprès de ces catégories de revendeurs de ses propres ouvrages, ainsi que d'un petit nombre d'éditeurs tiers[336].

(348) En plus des principaux groupes éditoriaux décrits aux considérants (344) à (347), le secteur de l'édition francophone rassemble plus d'un millier d'acteurs, qui sont généralement de plus petite taille et peuvent, par exemple, ne publier que quelques livres par an[337].

(349) Cette multiplicité d'acteurs de taille variable, appartenant à des conglomérats ou à des entrepreneurs individuels, publiant des milliers ou quelques ouvrages par an, réalisant des chiffres d'affaires qui vont de quelques dizaines de millions d'euros à quelques milliers d'euros par an est une particularité du secteur de l'édition francophone. Il existe aujourd'hui en France plus de mille éditeurs (720 éditeurs sont membres du Syndicat national de l'édition) dont plus de la moitié sont de taille modeste. La structure du marché en France par exemple diffère considérablement de la situation dans un pays voisin de l'Union Européenne, l'Italie « [...] *il existe aujourd'hui d'importantes différences entre les marchés français et italien de l'édition. En Italie, la qualité éditoriale a été fortement dégradée par le rachat par la famille de Berlusconi de grandes maisons d'édition patrimoniales, opération qui a donné naissance à un géant de l'édition. La dégradation de l'offre a aussi eu pour conséquence un appauvrissement considérable de la qualité des publications et une réduction considérable du nombre de libraires en Italie* »[338].

(350) Ces éditeurs de petite taille, qui conçoivent leur métier comme une forme d'artisanat plutôt que comme une industrie, maintiennent une grande diversité du tissu éditorial et des publications. Les éditeurs interrogés par la Commission perçoivent leur métier comme un métier d'offre visant à créer chez le lecteur une demande pour un produit spécifique (le livre) dont il ignore encore l'existence. Comme l'a expliqué un éditeur « [...] *le métier de l'édition est un métier de prototype dont la règle est la biodiversité, il ne s'agit pas de vendre un produit unique mais une pluralité d'ouvrages* ». Un autre éditeur a souligné que « [...] *le métier d'éditeur est un métier d'offre et non pas de demande. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les livres pour enfants pour lesquels les ouvrages ont vocation à répondre à des questionnements que les enfants ne savent pas exprimer mais qui les aideront à grandir. Pour pouvoir remplir cette fonction, la diversité de création est indispensable* »[339].

---

335 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 243-246.

336 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 249-251.

337 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 268-269.

338 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec quatre éditeurs du 4 mars 2022, paragraphes 35 et 36, ID 6623.

339 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec deux concurrents du 14 janvier 2022, paragraphes 35 et 36, ID 317.

(351) Les éditeurs de taille petite et moyenne doivent donc accompagner sur le long terme les auteurs auxquels ils croient, afin de les faire connaître auprès du grand public, ce qui n'est pas nécessairement l'objectif des plus grands acteurs du secteur. Un éditeur du secteur a indiqué que « [l]*e métier d'éditeur est une aventure humaine entre un éditeur et un auteur, faite de passion et de désir de découverte. Or, la découverte demande certains investissements, et ne donnent pas nécessairement lieu à un succès. Généralement, sur cinq « découvertes », seule une se solde par un succès »*[340]. À cet égard, une maison d'édition indépendante a également souligné que « [c]*ontrairement aux grandes maisons qui ont des obligations de rentabilité, (l'éditeur indépendant) garde ses auteurs, même si ceux-ci ne sont pas lucratifs. Même si, au global, le secteur de l'édition ne connaît pas de cycle, le métier de l'édition s'inscrit dans le temps long* »[341].

(352) Cet investissement dans les auteurs sur le long terme pour les petites maisons peut les obliger à conserver des auteurs non nécessairement rentables sur les premiers ouvrages, mais qui peuvent se révéler lors des publications suivantes. Dans ce contexte, il est nécessaire pour ces éditeurs d'avoir aussi dans leur portefeuille des auteurs rentables, dont les bénéfices compenseront les pertes induites par les investissements dans des auteurs qui vendent peu mais à fort potentiel. Cette logique de péréquation a été développée par la Partie Notifiante : « *L'éditeur supporte l'essentiel des risques commerciaux et financiers liés à la publication d'un livre. Il doit donc respecter une grande diversité éditoriale pour répartir efficacement les risques – notamment en trouvant le juste équilibre entre les auteurs à succès, les nouveautés et les ouvrages de catalogue. Ainsi, les éditeurs publient chaque année un nombre important de nouveaux ouvrages dont le coût est supporté grâce aux quelques ouvrages qui remportent un succès auprès du public* [...]. *Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de nouveaux titres sont publiés chaque année en France, mais une part majeure des revenus est assurée par les 100 meilleures ventes pour chaque catégorie d'ouvrages* »[342].

(353) Cette péréquation nécessaire entre les revenus des livres qui se vendent bien et les investissements dans les auteurs à fort potentiel est une condition *sine qua non* de la survie des acteurs de l'édition et de la diversité du tissu éditorial. Comme l'indique un acteur indépendant du secteur « *Il s'agit parfois de réaliser des péréquations financières d'une année sur l'autre, en raison des fortes variations du chiffre annuel qu'une maison d'édition indépendante peut connaître* ».[343] Un acteur majeur du secteur a souligné que « [...] *les maisons d'édition ont un intérêt à publier des nouveautés, même si elles n'atteignent pas les objectifs de vente et que les a-valoir ne sont pas couverts* [...]. *Enfin,* (ce concurrent) *souligne l'importance du système de péréquation pour les éditeurs. Sans auteurs à succès, une maison d'édition ne peut être rentable et donc pérenne. Ainsi une maison d'édition n'a pas la possibilité d'éditer de nouveaux auteurs. Dès lors, l'absence de péréquation représente un danger pour la diversité* »[344].

340 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec un concurrent du 16 mai 2022, paragraphe 4, ID 3224.

341 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec quatre concurrents du 4 mars 2022, paragraphe 13, ID 3699.

342 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 108.

343 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec quatre concurrents du 4 mars 2022, paragraphe 13, ID 6623.

344 Compte rendu de l'entretien téléphonique avec un concurrent du 17 mai 2022, paragraphes 14 et 16, ID 2999.

7.4.3. Cadre d'analyse

(354) Conformément au cadre d'analyse des concentrations rappelé à la section 6, une concentration peut entraîner des effets horizontaux et est susceptible d'entraîner deux types d'effets principaux, par lesquelles les concentrations entre concurrents actuels ou potentiels sur un même marché pertinent peuvent entraver de manière significative la concurrence effective : les effets coordonnés et les effets non coordonnés[345].

(355) S'agissant de l'analyse des effets non-coordonnés, les Lignes Directrices Horizontales indiquent qu'une combinaison de facteurs qui, pris séparément, ne sont pas nécessairement déterminants, peuvent influer sur la probabilité qu'une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs[346]. Parmi ces facteurs, les Lignes Directrices identifient les parts de marché des parties à la concentration, la proximité concurrentielle, la difficulté des clients à changer de fournisseurs, l'incapacité ou la capacité limitée des concurrents d'accroître leur production si les prix augmentent, la capacité de l'entité issue de la concentration à freiner l'expansion des concurrents, ou encore l'élimination par la concentration d'un important moteur de la concurrence. Les Lignes Directrices précisent à cet égard que ces facteurs identifiés ne doivent pas être exhaustifs et que ne doivent pas tous forcément être réunis pour que de tels effets soient probables.

(356) Sur les parts de marchés, le paragraphe 27 des Lignes Directrices précise que le niveau de parts de marché de l'entité issue de la concentration, ainsi que l'incrément qui en résulte, jouent un rôle particulièrement important : « *plus sa part de marché est élevée, plus une entreprise a de chances de posséder un pouvoir de marché. Plus l'addition des parts de marché est importante, plus les risques que l'opération entraîne une augmentation significative du pouvoir de marché sont élevés*. »

(357) Dans le même sens, le paragraphe 25 des Lignes Directrices souligne qu'« *une opération de concentration donnant lieu à de tels effets non coordonnés entraverait de manière significative la concurrence effective en créant ou en renforçant la position dominante d'une seule entreprise, laquelle, typiquement, aurait à l'issue de la concentration une part de marché sensiblement plus grande que celle de son concurrent immédiat.* »

(358) En ce qui concerne la proximité concurrentielle, les Lignes Directrices Horizontales soulignent que, sur un marché sur lequel les produits peuvent être différenciés, certains produits sont des substituts plus proches que d'autres et que plus le degré de substituabilité entre les produits des parties à une opération est élevé, plus il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix à l'issue de l'opération. Dans ce contexte, le fait que la rivalité entre les parties ait été une source de concurrence importante sur le marché peut constituer un facteur clé dans l'analyse. À titre d'illustration, les Lignes Directrices Horizontales expliquent qu'une opération de concentration entre deux acteurs offrant des produits qu'un très grand nombre de clients considèrent comme leur premier ou leur second choix est susceptible d'engendrer d'importantes augmentations de prix[347].

(359) Par ailleurs, les Lignes Directrices insistent sur le risque d'entrave significative à la concurrence par l'autorisation de projets de concentration ayant pour effet de maintenir l'entité issue de l'opération dans une position qui lui donnerait la capacité

345 Lignes Directrices Horizontales, en particulier, les paragraphes 4 et 22.
346 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 26 et suivants.
347 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 28.

et l'incitation de rendre plus difficile le développement de petites entreprises et de concurrents potentiels ou de limiter la capacité des rivales à la concurrencer[348].

(360) Ainsi, en vertu du paragraphe 36 des Lignes Directrices Horizontales, certains projets de concentration pourraient conférer un avantage concurrentiel tel à l'entité issue de la concentration que les concurrents ne pourraient pas être à même, que ce soit individuellement ou collectivement, d'exercer une contrainte concurrentielle sur l'entité issue de l'opération. Il en résulterait donc que l'entité issue de la concentration serait en mesure d'augmenter les prix ou de prendre d'autres mesures préjudiciables à la concurrence. La Commission relève par ailleurs que dans l'affaire *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, la Cour de Justice a confirmé l'approche de la Commission consistant à inclure des considérations liées à des effets non-horizontaux dans son analyse horizontale des effets de l'opération, en se basant sur les principes décrits à l'article 36 des Lignes Directrices Horizontales : « *les principes énoncés au paragraphe 36 des lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales étaient pertinents en l'espèce, dans la mesure où ils permettaient de prendre en compte les aspects verticaux de certains projets de concentration horizontale, comme le fait que la nouvelle entité issue de la concentration pourrait avoir un contrôle ou une influence tels sur l'offre de ressources nécessaires à la production des produits en cause que l'expansion ou l'entrée de concurrentes sur le marché de ces produits pourrait devenir plus coûteuse*. »[349].

(361) Les Lignes Directrices Horizontales citent en exemple, une nouvelle entité ayant un contrôle ou une influence tels sur l'offre de ressources nécessaires à la production ou sur les possibilités de distribution, que l'expansion ou l'entrée d'entreprises rivales pourrait être plus coûteuse[350]. De même, sur des marchés où l'interopérabilité entre différentes infrastructures ou plates-formes est importante, une opération de concentration peut donner à la nouvelle entité issue de l'opération la capacité et l'incitation d'augmenter les coûts ou de diminuer la qualité de service de ses rivales.

(362) À égard, les Lignes Directrices précisent que dans le cadre de cette analyse, la Commission peut tenir compte, entre autres, de la puissance financière de la nouvelle entité par rapport à ses concurrents.

(363) En outre, les Lignes Directrices mentionnent que, dans le cadre de son analyse d'effets horizontaux non coordonnés, la Commission peut aussi chercher à déterminer dans quelle mesure la nouvelle entité issue de la concentration renforcera

---

348 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 36.

349 Arrêt du Tribunal en date du 18 mai 2022, affaire T-251/19, *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, point 87. Voir également points 90 et 91.

350 Comme le précise les paragraphes 69 et 70 des Lignes Directrices Horizontales (soulignement ajouté): « *la Commission examine si, à l'issue de l'opération, l'entrée de nouveaux concurrents est probable ou si leur entrée potentielle serait probablement de nature à exercer une contrainte sur le comportement des entreprises en place. Pour que l'entrée d'un nouveau concurrent soit vraisemblable, il faut qu'elle soit suffisamment profitable en tenant compte des effets que la production complémentaire mise sur le marché pourrait avoir sur les prix ainsi que des réactions éventuelles des entreprises en place. Une entrée est donc moins probable si elle ne peut être viable économiquement qu'à une grande échelle, ce qui entraînerait une baisse sensible des prix.* [...] *Les barrières à l'entrée sont les caractéristiques du marché qui confèrent aux entreprises en place des avantages par rapport à leurs concurrents potentiels. Lorsqu'il existe peu de barrières à l'entrée, il y a davantage de chances que la perspective d'une entrée de nouveaux concurrents exerce une contrainte sur les parties à la concentration. Inversement, lorsque les barrières à l'entrée sont élevées, il est peu probable que la perspective d'une entrée exerce une contrainte significative sur les parties à la concentration les dissuadant d'augmenter leurs prix.* »

sa puissance d'achat sur les marchés en amont. En effet, en particulier sur les marchés sur lesquels les vendeurs en amont sont relativement dispersés, une opération qui crée ou renforce le pouvoir de marché d'un acheteur peut entraver de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante[351]. En cohérence, une concentration pourrait produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l'opération était susceptible de faire usage de sa puissance d'achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d'évincer ses concurrents.

7.4.4. Les caractéristiques des marchés de l'édition francophone

(364) Le secteur du livre francophone est caractérisé par un encadrement règlementaire et conventionnel spécifique qui a essentiellement pour but de préserver la diversité culturelle et les librairies – y compris les plus petits points de vente – afin de faciliter l'accès des consommateurs à la culture. Cet encadrement inclut en particulier le prix unique du livre et la gestion des retours.

7.4.4.1. Le prix unique du livre

(365) À l'instar d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, la France, la Belgique et le Luxembourg encadrent le prix public du livre, que ce soit par le biais de dispositions législatives ou par le biais d'accords interprofessionnels : en France la loi sur le prix unique du livre date de 1981, et a été étendue aux livres numériques en 2011. En Belgique, la loi sur le prix unique du livre date de 2017[352]. Au Luxembourg, un accord interprofessionnel sur le prix fixe s'applique aux livres édités au Luxembourg, les prix étant libres pour les ouvrages importés.

(366) Le dispositif réglementaire applicable dans le bassin francophone de l'Union européenne a pour effet d'homogénéiser le prix de vente au détail d'un même livre sur l'ensemble du territoire national et limite ainsi très fortement la concurrence par les prix entre les revendeurs. En revanche, ce dispositif réglementaire ne prévoit aucun encadrement du prix de vente public du livre en lui-même, que les éditeurs restent par conséquent libres de fixer au niveau de leur choix et qui constitue donc un facteur de concurrence entre éditeurs. Ce sont donc les éditeurs qui fixent le prix de détail auquel le consommateur final achète le livre[353].

(367) La réglementation sur le prix unique a toutefois un impact sur les négociations tarifaires entre les différents acteurs de la chaîne du livre, puisque le prix public constitue un point focal à partir duquel chacun (diffuseur, distributeur, revendeur) négocie un pourcentage de remise[354]. Il existe en outre un certain niveau d'encadrement des remises commerciales dans la chaîne du livre puisque les modalités d'octroi des remises accordées au revendeur sont partiellement encadrées par le protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie, signé le 26 juin 2008 par des syndicats représentatifs des éditeurs et des libraires.

(368) L'existence d'un système de prix unique dans les trois pays francophones de l'Union est donc un facteur important de l'analyse du fonctionnement des marchés de l'édition francophone, au moins sous deux aspects : i) le prix unique donne un poids essentiel à l'éditeur dans la fixation du prix payé par le consommateur et neutralise ainsi la capacité du revendeur à exercer une puissance de marché compensatrice, ce

351 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 61.

352 En France et en Belgique, une remise maximum de 5% sur le prix du livre peut être accordée par le revendeur.

353 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 164.

354 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 166.

qui aggrave potentiellement les effets d'une éventuelle position dominante ou prépondérante d'un groupe d'édition et ii) la marge du revendeur dépend de sa capacité à extraire un pourcentage qui lui soit le plus favorable possible du prix unique du livre et donc des rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne (éditeur, diffuseur et revendeur), dans un paysage concurrentiel où les revendeurs sont bien plus atomisés que les éditeurs. Ce point est d'autant plus crucial quand les éditeurs exercent également les fonctions de diffuseur, ce qui est le cas pour les plus importants d'entre eux.

7.4.4.2. La gestion des retours

(369) Une autre spécificité du secteur de l'édition francophone réside dans le fait que les détaillants ne supportent généralement pas ou peu de risque de stock car ils ont la possibilité de retourner les invendus.

(370) Pour chaque livre commandé et reçu, le libraire dispose en effet dans le contrat d'un droit de retour intégral dans une certaine limite fixée contractuellement et peut retourner à son distributeur un titre qu'il ne parvient pas à écouler en magasin après un délai contractuel moyen de deux à trois mois d'exposition.

(371) Une fois les livres retournés et le colis réceptionné par le distributeur, le libraire reçoit un avoir qui couvre le prix d'achat des livres par le libraire et qui peut intervenir dans des délais plus ou moins rapides. Seuls les frais de port liés au retour sont à la charge du libraire ; les autres coûts (y compris le stockage, le réacheminement ou le pilonnage qui peuvent suivre le retour) sont à la charge de l'éditeur.

(372) Plus généralement, le libraire a la faculté de retourner au distributeur l'ensemble des livres reçus. En pratique, 20 à 25% des ouvrages achetés par les revendeurs sont retournés aux éditeurs chaque année en France. Le système des retours permet ainsi d'assurer la présence d'une grande diversité d'ouvrages – en particulier les nouveautés – en librairie. En Belgique, un système similaire est en place.

(373) Si le système de retour permet donc au libraire de ne pas assumer les frais de stockage et assure donc une rotation importante des livres chez les libraires (et donc une rapide exposition des nouveautés), il n'en est pas moins un facteur par lequel un diffuseur-distributeur peut exercer un pouvoir de contrainte sur le libraire. La plus ou moins grande célérité avec laquelle le diffuseur-distributeur crédite les avoirs des libraires quand les livres lui sont retournés peut être utilisée comme un facteur de contrainte de l'éditeur-diffuseur sur le libraire dans le cadre de la négociation sur le partage de la valeur, à savoir la remise accordée au libraire.

7.4.4.3. L'interdépendance des marchés de la chaîne de valeur du livre

(374) Comme expliqué dans la section 7.1, le livre suit généralement un circuit, appelé la « chaîne du livre », qui fait traditionnellement intervenir plusieurs acteurs, à savoir l'éditeur (qui est à la fois acheteur de droits et vendeurs de livres aux détaillants), le diffuseur, le distributeur et les revendeurs avant d'aboutir jusqu'au lecteur.

(375) Sur la chaîne du livre, certains éditeurs sont aussi diffuseurs dans la mesure où ils assurent la promotion, la commercialisation, et le placement de leurs catalogues de livres et de ceux de leurs clients éditeurs tiers, dans les librairies. Pour la distribution, le fait qu'un nombre limité d'éditeurs soit engagé dans des activités industrielles ou logistiques de distribution du livre est lié aux spécificités du bassin francophone de l'Union Européenne : le maillage territorial par les revendeurs de livres particulièrement dense, le service de commandes à l'unité offert par le libraire et le système des retours rendent la gestion des flux logistiques et financiers de livres très

complexe et ont potentiellement limité l'incitation d'entreprises autres que des groupes d'édition à développer des activités de distribution de livres[355].

(376) Dans la présente affaire, l'enquête de la Commission a montré que, au-delà de la position des Parties à chaque niveau de la chaîne du livre, ces différents maillons sont largement interdépendants et qu'il convient de prendre en compte ces dynamiques dans le cadre de l'analyse concurrentielle des effets horizontaux non coordonnés sur chacun de ces marchés.

(377) Les Parties sont toutes deux actives sur l'ensemble des maillons de cette chaine, à l'exception du dernier, à savoir la vente de livres au détail, où seulement Lagardère est active à travers son réseau de magasins Relay. Les principaux concurrents des Parties, notamment les groupes Madrigall et Media-Participations sont également présents sur ces différents niveaux de la chaîne de valeur[356]. La plupart des autres concurrents des Parties ne sont toutefois présents que sur les marchés de l'acquisition de droits ou de ventes de livres de la chaîne de valeur. Ces autres concurrents confient tout ou partie de la diffusion et de la distribution de leurs livres aux acteurs majeurs du secteur, de sorte qu'ils sont dépendants de ces acteurs afin d'assurer la promotion commerciale de leurs ouvrages auprès des libraires et la présence physique de ces ouvrages dans les linéaires.

(378) L'article 36 des Lignes Directrices Horizontales stipule à cet égard que « *S'ils étaient autorisés, certains projets de concentration entraveraient de manière significative la concurrence effective en maintenant l'entité issue de l'opération dans une position qui lui donnerait la capacité et l'incitation de rendre plus difficile le développement de petites entreprises et de concurrents potentiels ou de limiter la capacité des rivales à la concurrencer. En pareil cas, les concurrents peuvent ne pas être à même, que ce soit individuellement ou collectivement, d'exercer une contrainte telle sur l'entité issue de l'opération qu'elle n'augmenterait pas les prix ou ne prendrait pas d'autres mesures préjudiciables à la concurrence. Par exemple, la nouvelle entité peut avoir un contrôle ou une influence tels sur l'offre de ressources nécessaires à la production ou sur les possibilités de distribution, que l'expansion ou l'entrée de firmes rivales pourrait être plus coûteu*se ».

(379) Comme mentionné dans la section 7.4.3 l'affaire *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, a confirmé la pertinence de l'application de l'article 36 des Lignes Directrices Horizontales, dans le cadre d'une analyse des effets horizontaux générés par un projet de concentration : « *dans la mesure où ils permettaient de prendre en compte les aspects verticaux de certains projets de concentration horizontale, comme le fait que la nouvelle entité issue de la concentration pourrait avoir un contrôle ou une influence tels sur l'offre de ressources nécessaires à la production des produits en cause que l'expansion ou l'entrée de concurrentes sur le marché de ces produits pourrait devenir plus coûteuse.* »[357]

(380) Appliqué à la présente affaire, il en découle que la position d'un acteur comme la nouvelle entité sur un marché donné de la chaine du livre entraînera des répercussions sur la position de ce même acteur sur les autres marchés de cette chaine. Ces répercussions doivent s'entendre de l'amont vers l'aval de la chaine du

---

355 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 123.

356 Madrigall détient également huit librairies, dont cinq à Paris, une à Metz, une à Nancy, et une à Strasbourg.

357 Arrêt du Tribunal en date du 18 mai 2022, affaire T-251/19, *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, point 87. Voir également points 90 et 91.

livre (une position forte sur les marchés amonts renforcera la position d'un acteur sur l'aval) mais aussi dans l'autre sens, de l'aval vers l'amont.

(381) En effet, le contrôle par la nouvelle entité d'une frange importante des ressources nécessaires à la production de livres (à savoir les droits des auteurs) aura pour effet de limiter la capacité concurrentielle des autres opérateurs de lui faire concurrence sur les autres marchés de la chaine du livre qui dépendent, directement ou indirectement, du contrôle de cette ressource en particulier la vente de livres mais également, dans une certaine mesure, la diffusion et la distribution.

(382) De même le contrôle, par la nouvelle entité d'une fraction significative de la distribution de livres aura pour effet de limiter la capacité concurrentielle des autres opérateurs de lui faire concurrence sur les autres marchés de la chaine du livre.

(383) En premier lieu, une présence renforcée sur les marchés de l'acquisition des droits a pour effet d'accroître la capacité de l'opérateur à offrir des à-valoir et des rémunérations importantes aux auteurs et donc sa capacité à attirer les auteurs à succès, ou susceptibles de générer le plus de ventes en volume. Un fort pouvoir de marché sur les marchés de l'acquisition de droits (en particulier, la littérature générale, poche et jeunesse) se répercute donc sur le volume de ventes de livres qui se trouve augmenté et renforce la position de la nouvelle entité sur les marchés de la vente de livres. En ligne avec cette affirmation, un acteur du marché anticipe que « *à la suite de l'Opération la nouvelle entité sera en mesure de renforcer sa pratique de « débauchage » des auteurs découverts par les plus petites maisons d'édition indépendantes, à l'aide d'à-valoir très élevés. Cela aurait pour effet d'assécher ces plus petites maisons en les privant d'auteurs importants, qui constituent leurs principales ressources financières sur lesquelles reposent leur équilibre économique, […]* »[358].

(384) En outre, l'acquisition par un éditeur de droits primaires d'édition vient alimenter les collections poche de ce dernier, et partant ses ventes de livres poche, puisque les droits d'édition au format poche sont, le plus souvent, inclus dans le contrat d'édition d'acquisition des droits primaires.

(385) De même, le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur les marchés de l'acquisition de droits aura pour effet de renforcer la position de la nouvelle entité sur les marchés de la diffusion et de la distribution. En ce qui concerne la diffusion, dans la mesure où les livres appartenant à des maisons d'édition détenues par le diffuseur et les livres des éditeurs tiers sont diffusées par les mêmes équipes auprès des mêmes revendeurs, les éditeurs tiers sont incités à passer par des acteurs puissants à l'amont ayant des best-sellers pour la diffusion de leurs propres livres afin d'essayer de maximiser le rayonnement possible de leur catalogue.

(386) Dans la mesure où les contrats de diffusion et de distribution sont fréquemment conclus par les éditeurs tiers avec le même diffuseur-distributeur, un renforcement de la position de la nouvelle entité qui serait dû à une forte présence sur les marchés de l'acquisition de droits et de ventes de livres aurait également des répercussions sur les marchés de la distribution et de la distribution de livres. En effet, comme expliqué dans le deuxième point aux considérants (387) à (398), la diffusion et la distribution sont cruciales pour les éditeurs dans la mesure où elles conditionnent l'accès aux revendeurs, la visibilité des ouvrages de l'éditeur, leur succès en termes de vente, et partant l'équilibre financier de l'éditeur.

358 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 17, ID 1995.

(387) En second lieu, une présence renforcée de la nouvelle entité issue de l'Opération sur les marchés de la diffusion et de la distribution constitue un facteur de renforcement de la position de la nouvelle entité sur les marchés de l'acquisition de droits, et de la vente de livres.

(388) Concernant l'acquisition de droits, un opérateur prépondérant sur les marchés de la diffusion et de la distribution bénéficie des revenus et profits découlant de ces activités et peut les utiliser pour le financement des activités à l'amont, notamment en en tenant compte au moment de fixer le montant des à-valoir. En outre, une activité de diffusion-distribution importante confiée par des éditeurs tiers a pour effet de renforcer les économies d'échelle et de baisser la structure de couts. Les flux de revenus qui sont assurés par une position importante sur les marchés de la vente de livres peuvent ainsi être utilisés par les différentes maisons d'édition pour le financement de l'acquisition de nouveaux auteurs ou la rétention des auteurs de best-sellers.

(389) Une position très importante sur les marchés aval de la diffusion et de la distribution permet également de garantir aux auteurs en position de vendre leurs droits à un éditeur une présence dans l'ensemble du territoire couvert par ces opérateurs de diffusion-distribution et surtout une présence chez tous les types de revendeurs, y compris ceux qui ne sont pas spécialisés dans le livre. Un acteur du marché explique ainsi : « *La diffusion et la distribution sont les deux maillons essentiels de la chaîne du livre pour assurer l'accès des livres édités au public. Si un groupe maîtrise la moitié de la diffusion et de la distribution de livres, on peut en déduire qu'il maîtrise, pour une très large part, l'accès au lecteur.*»[359].

(390) Ce point est d'autant plus crucial s'agissant de la nouvelle entité qui dispose d'une part de marché de plus de [80-90]% pour les services de diffusion à destination des hypermarchés et les services de diffusion à destination des supermarchés et des points de vente de niveau 3. La nouvelle entité deviendrait donc, à l'issue de l'Opération, quasiment l'unique interlocuteur pour la fourniture de services de diffusion à ces points de vente et a fortiori pour tout éditeur désireux que ses livres soient disponibles dans les grandes surfaces alimentaires. Un groupe détenant un réseau de grandes surfaces alimentaires ajoute en ce sens que « *les distributeurs ont déjà naturellement tendance à favoriser leurs éditeurs propres. Cette tendance serait bien évidemment renforcée s'il ne devait plus n'y avoir qu'un seul acteur pour la distribution et la diffusion de livres dans le réseau supermarchés.* »[360]

(391) Or, de nombreux auteurs, en particulier les auteurs de best-sellers, attachent de l'importance à une disponibilité maximale de leurs ouvrages dans tous les points de vente, dans un objectif d'élargissement de leur audience à une frange maximale de lecteurs potentiels et de maximisation de leurs droits d'auteur. Ils seront d'autant plus enclins à confier leurs droits d'édition à un groupe bénéficiant d'une position importante dans la diffusion-distribution et qui garantira une présence dans tous les types de points de vente, en ce compris les rayonnages des grandes surfaces alimentaires.

(392) À cet égard, les résultats de l'enquête approfondie ont démontré que les auteurs prenaient ce facteur en considération, parmi d'autres facteurs tel que le montant de l'à-valoir ou la relation personnelle avec l'éditeur, lors de la sélection de leur éditeur,

---

359 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.D.1, ID 6623.

360 Réponse au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, question D.C.C.B.A.1.1, ID 6626.

les maisons d'édition disposant d'un outil de diffusion en interne étant perçues comme plus attractives. Un auteur explique ainsi « *la diffusion en interne de l'entité envisagée promet une commercialisation active sur tous les points de vente, ce qui est attractif.* »[361]. De même un autre auteur indique « s*i l'éditeur a un bon diffuseur, et mieux encore, si l'éditeur possède son propre système de diffusion, l'auteur peut penser que son livre sera mieux mis en place en librairie, et donc mieux distribué.* »[362].

(393) Par ailleurs, plus ces livres sont visibles, plus ils entrainent des achats d'impulsion qui constituent déjà la majorité des achats de livres par les consommateurs dans les hypermarchés et supermarchés. De par l'effet multiplicateur de ventes qu'ils sont susceptibles d'engendrer, les positions prépondérantes de la nouvelle entité sur les marchés de diffusion à la grande distribution renforceront encore l'attractivité des Parties sur les marchés amont de l'acquisitions de droits.

(394) Les acteurs du marché ont souligné ce point dans le cadre de l'enquête de marché. Plusieurs auteurs expliquent : « *des éditeurs ont une diffusion / distribution beaucoup plus importante que d'autres, donc pour l'auteur, cela représente un potentiel de ventes bien plus important.* »[363] ; « *le système de diffusion, c'est le nerf de de la guerre !* »[364].

(395) De même, une forte présence de la nouvelle entité sur les marchés de la diffusion et de la distribution lui donne un avantage concurrentiel sur le marché de la vente de livres par rapport aux concurrents qu'elle diffuse et/ou distribue. En effet, un éditeur en charge de la diffusion et de la distribution d'un éditeur tiers a connaissance d'un certain nombre d'informations portant sur le catalogue de cet éditeur tiers, ainsi que sur ses niveaux de remises et de ventes aux revendeurs. La distribution pour le compte de tiers donne en outre accès à des informations clés comme la facturation ou les retours des éditeurs distribués.

(396) Les acteurs du marché ont ainsi expliqué que le diffuseur a accès aux ventes effectives de chacun des titres de l'éditeur tiers, aux taux de retour des ouvrages, aux objectifs fixés par l'éditeur et à son budget commercial[365]. De manière plus cruciale encore, le diffuseur dispose à l'avance du catalogue de titres à paraître et leur potentiel de vente, plusieurs mois avant leur commercialisation : « *le fait de diffuser un catalogue donne à l'avance des informations sur le potentiel des titres et des auteurs des éditeurs tiers, indiquée par le niveau du premier tirage et la mise en place*. »[366]. Ces informations confèrent au diffuseur une visibilité sur les projections de vente mais aussi les ventes détaillées des éditeurs tiers, avant les autres concurrents.

(397) Plus largement, les marchés de la diffusion et de la distribution constituent un maillon clef de la chaîne du livre. Plusieurs documents internes de la Partie Notifiante font d'ailleurs référence au caractère « *stratégique* » de ces activités, qualifiant la diffusion et la distribution de « *deux leviers clés* »[367], de « *maillons clés* »[368] et identifiées comme un « *avantage concurrentiel* »[369]. En effet, la

361 Réponse au questionnaire 12 – Auteurs, question B.13, ID 7024.
362 Réponse au questionnaire 12 – Auteurs, question B.13, ID 6753.
363 Réponse au questionnaire 12 – Auteurs, question B.13, ID 7024.
364 Réponse au questionnaire 12 – Auteurs, question B.13, ID 7248.
365 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.16, ID 7254, ID 7245, ID 7242.
366 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.16, ID 7242.
367 Document interne ID004280-030879-VIV-EC-00041609-20220630, intitulé « Aurore », slide 16.
368 Document interne ID004280-030879-VIV-EC-00041609-20220630, intitulé « Aurore », slide 4.

promotion réussie d'un livre, à grande échelle, permet d'assurer son succès auprès des revendeurs et d'alimenter les ressources des éditeurs. De même l'activité de distribution est cruciale pour la chaîne du livre, en ce qu'elle est susceptible d'influer sur le succès d'un livre, notamment son lancement. Un acteur du marché explique : « *La nouvelle entité serait particulièrement forte sur les marchés de la diffusion et de la distribution, qui sont clés pour la visibilité et donc la préservation de la diversité culturelle et intellectuelle. En effet, l'accès à la vente des livres auprès des lecteurs passe nécessairement par les activités de diffusion et de distribution. Si un seul opérateur est dominant sur ces activités, même si les éditeurs concurrents peuvent attirer des auteurs de qualité, ils n'auront pas accès, ou à tout le moins pas suffisamment, aux points de vente et en particulier sur les plus petits* »[370].

(398) À cet égard, la Commission note que, bien que Editis et Hachette bénéficiaient déjà d'avantages concurrentiels importants en qualité d'acteurs respectivement numéro 1 et 2 sur les marchés de la diffusion et de la distribution, ces avantages seront considérablement renforcés par la combinaison de leurs activités de diffusion-distribution du fait de l'Opération.

(399) En troisième lieu, la forte présence de la nouvelle entité sur les différents marchés de la vente de livres, notamment la littérature générale, le livre de poche et les livres jeunesse constitue un facteur d'attraction pour les auteurs désireux de vendre leurs droits à un éditeur. Par exemple, de fortes positions sur les marchés de la vente dans ces différentes catégories reflète la possession de marques éditoriales fortes dans ces catégories susceptibles de donner de la visibilité à leurs ouvrages en librairie. Elle constitue ainsi, au même titre que les à-valoir et la rémunération, un facteur clé d'attraction des auteurs sur les marchés de l'acquisition de droits.

(400) Par ailleurs, les activités de diffusion et de distribution nécessitant des investissements très significatifs (équipes de représentants dédiés pour la diffusion ; entrepôts et chaines logistiques pour la distribution), ces activités génèrent des coûts fixes très élevés qui nécessitent le traitement de nombreux volumes pour atteindre un seuil de rentabilité, et bénéficient directement d'un pouvoir de marché renforcé sur les marchés de la vente de livres. Outre l'attractivité de la nouvelle entité pour la fourniture de ces services liées à sa forte présence sur les marchés amont, sa position importante sur les différents marchés de la vente de livres lui assure des flux de revenus significatifs qui lui permettent de financer ces investissements pour la diffusion et distribution et d'être plus compétitifs sur les marchés aval par rapport à des concurrents ne disposant pas des mêmes capacités.

(401) La Commission relève enfin que cette interdépendance est perçue comme telle et prise en compte par la Partie Notifiante dans le cadre de l'évaluation de son activité. Il ressort [...][371].

(402) Ainsi, la Commission considère que les différents marchés de la chaîne du livre, bien que constituant des marchés pertinents distincts, ne doivent pas être considérés de manière isolée, mais plutôt de manière interdépendante et susceptibles de se renforcer mutuellement dès lors que, conformément à l'article 36 des Lignes Directrices, ceux-ci sont susceptibles de donner, à l'entité fusionnée, la capacité de

---

369 Document interne ID004287-035911-VIV-EC-00855309, intitulé « Diffusion France et filiales organisation et perspectives 2020 », slide 21.

370 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 27, ID 3632.

371 Voir notamment la question 30 de la RFI 31, Annexes « CPE 4 Marc Levy » ; « CPE 7 Harlan Coben » et « CPE 10 Ken Follet ».

contrôler ou d'influencer l'offre de ressources nécessaires aux activités d'édition en amont ou les possibilités de commercialisation en aval.

7.4.5. Acquisition de droits d'édition

(403) La Commission expose dans la présente section, une analyse concurrentielle des marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en langue française de littérature générale et de littérature jeunesse, du marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition en langue française au format poche de littérature générale, et du marché de l'acquisition de droits de livres au format audio entre éditeurs[372].

(404) Comme indiqué à la section 7.3.1.2.1.3.2, les différentes catégories de livres concernées par l'acquisition de droit se justifient du fait de plusieurs critères, notamment liés à la spécialisation de l'auteur, des contrats, et des conditions de rémunérations. Pour autant, certains éléments rapprochent les auteurs, plus particulièrement les auteurs de littérature générale et jeunesse, concernant les critères recherchés chez un éditeur, et donc susceptibles d'influencer leur choix de maison d'édition. Pour ces raisons, également détaillées dans la section, la Commission fera une analyse commune concernant l'impact de l'Opération sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en langue française de littérature générale et de littérature jeunesse. La Commission identifiera les éléments différenciant ces marchés lorsque cela sera pertinent pour l'analyse.

7.4.5.1. Les marchés primaires des droits d'édition

7.4.5.1.1. Position de la Partie Notifiante

(405) La Partie Notifiante considère que l'Opération n'aura pas d'impact sur la concurrence entre les éditeurs sur les marchés primaires d'acquisition des droits d'édition français et étrangers de littérature générale et de littérature jeunesse.

7.4.5.1.1.1. En ce qui concerne l'acquisition de droits français et étrangers d'édition de littérature générale

(406) Premièrement, la Partie Notifiante indique que la part de marché des Parties est modérée et varient selon les années considérées. Elle souligne à cet égard que le secteur de l'édition se traduit chaque année par un profond renouvellement des listes des meilleures ventes et qu'il n'est, dans ce contexte, pas possible de prédire le nombre d'œuvres de chaque éditeur figurant dans les meilleures ventes[373].

(407) Deuxièmement, la Partie Notifiante souligne qu'Editis et Hachette font face à des concurrents majeurs puisque 16 autres éditeurs ont figuré dans la liste des meilleures

---

372 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 223 à 229. Sur le marché de l'acquisition des droits d'édition d'ouvrages universitaires et professionnel : Premièrement, pour ce qui est des ouvrages en langue originale étrangère, la Partie Notifiante confirme qu'il n'y a aucun chevauchement entre les activités des Parties. Deuxièmement, pour ce qui des ouvrages en langue originale française, bien que les estimations des parts de marchés fournies par la Partie Notifiante semblent conduire à l'obtention d'un marché affecté, la Partie Notifiante note que la présence d'Editis sur ce marché, qui est marginale, n'est en réalité que théorique, et s'explique par les proxys utilisés pour le calcul des parts de marché (nombre de titres et volume de ventes dans le Top 100). En effet, les seuls ouvrages d'Editis dans le Top 100 des ouvrages universitaires et professionnels pour l'année 2021 sont des œuvres collectives, éditées par Nathan, et pour lesquelles la maison n'a pas acquis de droits. Il est donc raisonnable de considérer qu'Editis n'est pas réellement active sur ce marché, et qu'il n'y a donc aucun chevauchement entre les activités des Parties pour ce qui est de l'acquisition de droits pour les ouvrages universitaires et professionnel en langue originale française. Par conséquent, la Commission considère que ce marché n'est pas affecté par l'Opération, et qu'il n'est pas nécessaire d'analyser les effets de l'Opération sur ce dernier.

373 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 126 à 129 et 167.

ventes d'œuvres de littérature générales en langue originale française comme étrangère en 2021. Elle précise que parmi ces concurrents, plusieurs d'entre eux exercent une pression concurrentielle plus particulièrement importante en matière d'acquisition de droits d'édition français ou étrangers de l'œuvres de littérature générale. Il s'agit de Madrigall, Albin Michel, Media-Participations et Actes Sud[374].

(408) Troisièmement, la Partie Notifiante indique que le marché est caractérisé par une frange concurrentielle particulièrement dynamique, avec des groupes d'édition de taille parfois modeste mais en mesure d'attirer des auteurs disposant d'une forte notoriété[375]. Elle explique à cet égard qu'il n'existe, en particulier pour l'acquisition des droits primaires français d'édition, pas de barrière à l'entrée particulière sur le marché de l'édition d'œuvres de littérature générale en grand format et qu'il s'agit de la catégorie éditoriale qui compte le plus de nouveaux entrants[376].

(409) Quatrièmement, la Partie Notifiante considère que la concurrence entre maisons d'édition d'un même groupe joue un rôle significatif dans l'animation concurrentielle. Elle souligne également que chaque maison d'édition est libre de fixer sa stratégie éditoriale de manière indépendante du groupe auquel elle appartient. En outre, le montant d'à-valoir est librement fixé par chaque maison d'édition, sauf si ce montant dépasse un certain seuil prédéterminé, auquel cas il doit faire l'objet d'une validation[377].

(410) En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition des droits primaires français d'édition, la Partie Notifiante souligne un certain nombre d'éléments supplémentaires.

(411) D'abord, elle indique qu'il n'existe pas de lien automatique entre la position de marché d'un éditeur et sa capacité à attirer des auteurs (y compris à succès) dans la mesure où le contrat d'édition se caractérise par un fort *intuitu personae* entre un auteur et son éditeur. Dans ce contexte, la Partie Notifiante considère que les parts de marché ne sont pas un indicateur fiable de la capacité d'un éditeur à attirer des auteurs[378].

(412) De plus, la Partie Notifiante précise que les auteurs changent facilement d'éditeur, que cela soit pour un éditeur tiers ou une maison d'édition du même groupe que l'éditeur d'origine, ces mouvements pouvant être autant au bénéfice comme en défaveur des Parties[379].

(413) En ce qui concerne l'acquisition des droits primaires étrangers d'édition, la Partie Notifiante insiste sur le pouvoir de négociation des vendeurs de droits sur le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition étrangers de littérature générale. Contrairement aux droits d'édition français qui sont le plus souvent acquis directement auprès d'un auteur, les droits primaires étrangers d'édition sont acquis auprès d'une maison d'édition étrangère ou d'un agent d'auteur. Ces derniers sont des professionnels, experts du secteur, et dès lors plus à même que les auteurs d'organiser un processus de mise en concurrence structuré pour la cession des droits

374 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 131, 132, 168 et 169.

375 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 134 et 168 à 170.

376 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 134. La Partie Notifiante cite par exemple les Editions de Fallois dont le livre *L'énigme de la chambre 622* est entrée en première position du classement des meilleures ventes en 2020.

377 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 140 à 143 et 181.

378 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 149 à 153.

379 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 154 à 164.

d'édition de leurs auteurs. L'intensité concurrentielle autour de la cession de ces droits est d'autant plus forte que cette dernière concerne le plus souvent des livres ayant déjà connu un succès de librairie en dehors des territoires francophones. En outre, la cession des droits d'édition étrangers d'une œuvre couvre une durée limitée avec une clause de renouvellement ou de reconduction souvent assortie d'une condition d'exploitation, ce qui est de nature à faire jouer davantage la concurrence entre éditeurs français intéressés par l'édition francophone d'une œuvre écrite en langue étrangère[380].

(414) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante explique dans un premier temps, que contrairement à ce qui est retenu par la Commission, l'Opération ne confèrera pas de puissance d'achat à l'entité combinée. En effet, la Partie Notifiante estime que :

(a) Les parts de marché des Parties ne permettent pas de présumer l'existence d'une puissance d'achat. D'une part, la Partie Notifiante rappelle que les données utilisées pour calculer les parts de marché des Parties sur les marchés de l'acquisition de droits ne sont pas un indicateur parfaitement fiable de leur capacité à attirer des auteurs. Selon la Partie Notifiante, la capacité à attirer des auteurs repose essentiellement sur le prix qui leur est offert, or les estimations des parts de marché, qui ne dépasse pas le seuil des 50% quel que soit le segment considéré, se basent essentiellement sur les ventes de livres concernées[381].

(b) Les Parties ne sont pas les concurrents les plus proches, et la décision d'ouverture d'enquête approfondie, sous-estime très largement l'importance concurrentielle de Madrigall sur les marchés d'acquisition de droits d'édition. Selon la Partie Notifiante, Madrigall est un acteur incontournable du fait de sa renommée vis-à-vis des auteurs et du public, résultant notamment de la prestigieuse collection Blanche de la maison d'édition Gallimard. La Partie Notifiante donne des exemples de mouvements d'auteurs attestant davantage de la proximité concurrentielle entre Hachette Livre ou Editis d'une part et Madrigall d'autre part, qu'entre les Parties[382]. En outre, dans le marché de l'acquisition de droits primaires d'édition d'œuvres de littérature générale en langue originale française, les prix littéraires sont principalement attribués à des maisons d'édition appartenant au groupe Madrigall, confirmant sa position de leader et sa puissance concurrentielle. Pour cette catégorie d'auteurs prestigieux, Hachette Livre est le plus proche concurrent de Madrigall et se positionne comme numéro deux, tandis qu'Editis ne se classe qu'en sixième position, après Média-Participations, Actes Sud, et Albin Michel[383].

---

380 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 173 à 178.

381 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 32 et 33. la Partie Notifiante a fourni une estimation des parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur les marchés de l'acquisition de droits d'édition selon deux méthodologies alternatives, à savoir (i) le nombre de titres figurant dans les 100 meilleures ventes annuelles pour lesquels chaque éditeur a acquis les droits et (ii) le volume de ventes des livres figurant dans les 100 meilleures ventes annuelles pour lesquels chaque éditeur a acquis les droits.

382 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 44. La Partie Notifiante indique par exemple que Delphine de Vigan a quitté la maison JC Lattès (Hachette Livre) pour suivre son éditrice nommée chez Gallimard et publier Les enfants sont rois, septième meilleure vente d'œuvre de littérature générale en langue originale française pour l'année 2021. De même, lors de ce qui a été désigné comme « le transfert de l'année », des auteurs de renommée ont quitté les Editions Julliard (Editis) pour suivre leurs éditeurs qui étaient passés chez Flammarion (Madrigall).

383 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 46 et 47.

(c) Les spécificités relevées par la décision de la Commission, qui conduiraient à une puissance d'achat renforcée, ne sont pas pertinentes. Selon la Partie Notifiante l'intégration verticale des Parties ne sera pas de nature à augmenter l'attractivité de l'entité combinée pour les auteurs. Les Parties étant déjà verticalement intégrées, tout avantage concurrentiel en ce sens ne serait pas spécifique à l'Opération. En outre, pour des raisons similaires, la Partie Notifiante indique que l'attractivité de l'entité combinée pour les auteurs du fait de l'appartenance des Parties à un groupe conglomeral, n'augmentera pas du fait de l'Opération. Selon la Partie Notifiante enfin, la Décision d'ouverture d'enquête approfondie ne démontre pas en quoi l'Opération aurait un quelconque impact sur les capacités financières de la nouvelle entité[384].

(415) Dans un second temps, dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante explique que les théories de dommage présentées dans la décision présentent des incohérences et s'appuient sur des hypothèses erronées[385]. En effet, la Partie Notifiante estime que, contrairement à ce qui est présenté dans la Décision d'ouverture d'enquête approfondie :

(a) Les à-valoir ne sont pas le principal facteur d'attractivité d'un éditeur pour les auteurs. Ceux-ci accordent également une valeur très importante à l'*intuitu personae* construit avec leur éditeur, et leur rémunération est, en tout état de cause, également composée de la rémunération proportionnelle, qui constitue généralement, la part la plus importante de la rémunération des auteurs.

(b) Les auteurs qui bénéficient des à-valoir les plus importants ne sont pas nécessairement les plus rentables.

(c) Le montant des à-valoir ne dépend pas seulement de la capacité financière de l'éditeur, ceux-ci reflètent davantage sa capacité à anticiper le potentiel de vente de l'ouvrage ; et le modèle économique qui consiste à se concentrer sur les auteurs nécessitant des à-valoir importants n'est pas viable.

(d) L'Opération ne renforcera pas les incitations de l'entité combinée à verser des à-valoir élevés pour les auteurs à succès.

(416) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante réitère les observations soumises dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, et indique que selon elle, les résultats de l'enquête approfondie ne soutiennent pas les conclusions faites par la Commission dans la Communication de griefs[386]. La Partie Notifiante exprime également son désaccord avec les conclusions de la Commission concernant l'impact de l'Opération sur (i) la capacité de la nouvelle entité à capter les auteurs les plus rémunérateurs, et (ii) le phénomène de surproduction éditoriale. Selon la Partie Notifiante, il ne ressort de l'enquête approfondie, aucun élément permettant de soutenir ou de démontrer qu'à la suite de l'Opération, l'entité combinée sera en mesure de systématiquement capter les auteurs les plus rémunérateurs, ou que les barrières à l'entrée seraient augmentées du fait du renforcement de la surproduction éditoriale[387].

384 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 56 à 83.
385 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 87 à 134.
386 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 55 à 95.
387 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 96 à 107.

7.4.5.1.1.2. En ce qui concerne l'acquisition des droits français et étrangers d'édition de littérature jeunesse

(417) La Partie Notifiante indique que la nouvelle entité fera face à de nombreux concurrents, en particulier Madrigall (pour les droits français et étrangers) et Auzou (pour les droits français). En matière d'édition de livres écrits en français, la Partie Notifiante souligne que ces concurrents détiennent ainsi les droits d'édition d'œuvres phares de la littérature jeunesse francophone, telles que *Le Petit Prince*, *le Petit Nicolas* ou *Les Histoires du Père Castor* pour Madrigall et *Loup* et *P'tit Loup* pour Auzou[388]. En outre, d'autres éditeurs disposent également de parts de marché conséquentes, tels que Bayard, École des Loisirs et Albin Michel[389]. En matière d'édition de livres écrits en langue étrangère, la Partie Notifiante insiste sur l'importance de la part de marché de Madrigall, comparable à celle de la nouvelle entité, liée notamment au fait que Madrigall détient les droits d'édition de la saga *Harry Potter* de J.K. Rowling[390].

(418) En ce qui concerne plus particulièrement l'acquisition de droits primaires français d'édition de littérature jeunesse, la Partie Notifiante souligne également que les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sont susceptibles de varier significativement d'une année sur l'autre, en fonction des entrées et des sorties dans le classement des meilleures ventes de livres. La Partie Notifiante explique cette volatilité par le fait que les livres pour la jeunesse se caractérisent par la présence marquée de séries. Il est ainsi fréquent de trouver un grand nombre de volumes issus de la même série dans la liste des meilleures ventes de livres pour la jeunesse[391]. Les auteurs à succès placent ainsi régulièrement plusieurs titres parmi les meilleures ventes, ce qui renforce aussi de façon significative leur poids à l'occasion de la négociation des contrats d'édition[392].

(419) En ce qui concerne l'acquisition de droits primaires étrangers d'édition de littérature jeunesse, pour les mêmes raisons que celles prévalant pour l'acquisition des droits primaires étrangers d'édition de littérature générale, la Partie Notifiante considère que les vendeurs de droits d'édition disposent d'un fort pouvoir de négociation. Ces droits sont généralement achetés auprès d'une maison d'édition étrangère, ou d'un agent littéraire qui gère les intérêts de l'auteur et cherchent à maximiser la rémunération de ce dernier[393].

(420) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante indique, pour les même raisons que celles prévalant pour l'acquisition des droits primaires français et étrangers d'édition de littérature générale, développées dans les considérants (414) et (415) de la présente décision, que (i) contrairement à ce qui est retenu par la Commission, l'Opération ne confèrera pas de puissance d'achat à l'entité combinée ; et que (ii) les théories de dommage présentées dans la décision s'appuient sur des hypothèses erronées.

(421) Dans la Réponse à la Communication de griefs, similairement aux observations énoncées dans le considérant (416) de la présente décision, la Partie Notifiante réitère son désaccord avec les conclusions de la Commission concernant l'impact de

388 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 194.
389 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 195.
390 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 204.
391 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 188 à 191.
392 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 198 à 200.
393 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 209.

l'Opération sur (i) la capacité de la nouvelle entité à capter les auteurs les plus rémunérateurs, et (ii) le phénomène de surproduction éditoriale.

7.4.5.1.1.3. En ce qui concerne la pression concurrentielle exercée par l'autoédition

(422) Enfin, la Partie Notifiante indique de manière générale que la pratique de l'autoédition, qui consiste pour un auteur à se charger lui-même de l'édition de ses ouvrages sans passer par l'intermédiaire d'une maison d'édition ou, alternativement, en créant sa propre maison d'édition, connaît aujourd'hui un développement important. Outre quelques exemples notables récents d'auteurs célèbres ayant choisi de s'autoéditer, tels que Joël Dicker, la Partie Notifiante souligne notamment le développement de la plateforme d'autoédition d'Amazon Kindle Direct Publishing et qui, selon la Partie Notifiante, constituerait pour certains auteurs une alternative à l'édition traditionnelle. Elle indique également que le développement de Kindle Direct Publishing est un facteur pouvant peser dans la négociation entre un éditeur traditionnel et un auteur dans la mesure où même les auteurs n'ayant pas recours à l'autoédition ont la possibilité de faire valoir celle-ci et les avantages qu'elle procure vis-à-vis de leur éditeur cocontractant[394].

(423) La Partie Notifiante souligne également le déploiement d'Amazon Publishing qui constitue un éditeur « à part entière » dans la mesure où il acquiert des droits d'édition des ouvrages qu'il publie, assure un accompagnement des auteurs et participe à la commercialisation des ouvrages[395].

(424) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation à ce sujet.

7.4.5.1.1.4. En ce qui concerne le marché potentiel de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs

(425) La Partie Notifiante considère que l'Opération n'est pas susceptible de soulever de préoccupations de concurrence par le biais d'effets horizontaux sur un éventuel marché de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs.

(426) Premièrement, la Partie Notifiante note que ce marché n'est qu'à peine affecté puisque la part de marché combinée de la nouvelle entité ne sera que très légèrement supérieure à 20%[396].

(427) Deuxièmement, la Partie Notifiante note qu'à l'issue de l'Opération, l'entité combinée continuera de faire face à la forte concurrence exercée par Amazon à travers sa plateforme Audible, qui est de très loin le premier éditeur de livres audio en français dans le monde, avec une part de marché supérieure à 30%. En outre, la Partie Notifiante indique que le pouvoir concurrentiel de la plateforme Audible continuera d'être élevée après l'Opération, notamment compte tenu du fait que sur l'ensemble des livres audio en français qui sont disponibles au téléchargement sur le site d'Audible, plus de 3 000 lui sont exclusifs, et que la plateforme publie également de nombreux contenus audio originaux autres que des livres, qui renforcent l'attractivité de son offre d'abonnement[397].

---

394 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), Annexe I.4 (Auto-édition), paragraphe 12.

395 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 64.

396 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 314.

397 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 315.

(428) Troisièmement, la Partie Notifiante relève qu'en plus d'être un concurrent, Audible est également un client des Parties, qui continuera de disposer d'un fort pouvoir de négociation vis-à-vis de l'entité combinée. En effet à l'heure actuelle, Audible représente [...]% du chiffre d'affaires de Lizzie (plateforme audio d'Editis), et [...]% de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par Hachette Livre à travers la vente de livres audio[398].

(429) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne soumet aucune nouvelle observation.

7.4.5.1.2. Analyse de la Commission pour les marchés de l'acquisition de droits primaires (hors format audio)

(430) Il ressort de l'enquête menée par la Commission que la nouvelle entité disposera d'une position très significative sur les marchés primaires de l'acquisition des droits (papier et numérique) français et étrangers de littérature générale et de littérature jeunesse (7.4.5.1.2.1).

(431) À l'appui de cette position concurrentielle, la nouvelle entité bénéficiera d'un certain nombre d'avantages concurrentiels par rapport à ses concurrents qui contribueront à accentuer son pouvoir d'attraction vis-à-vis des auteurs, du fait de ses capacités en matière de diffusion et distribution, d'offre de services multi médias, et de ses capacités financières, loin devant les services que ses concurrents pourraient offrir. La Commission considère que la capacité de la nouvelle entité à acquérir les droits primaires d'édition d'auteurs les plus rémunérateurs aura un impact plus global négatif sur les concurrents éditeurs, en les privant d'une source importante de revenus. Ces acquisitions pourraient, à terme, venir menacer l'équilibre économique des éditeurs, lequel repose en grande partie sur quelques auteurs rémunérateurs. En mettant en danger la pérennité des éditeurs, l'Opération aboutirait par la suite à diminuer l'offre de livres (7.4.5.1.2.3).

(432) En outre, la Commission considère sur la base des éléments recueillis au cours de l'enquête, que le rapprochement de deux concurrents importants et proches sur ces marchés primaires de l'acquisition de droits pourrait permettre à la nouvelle entité de dégrader les conditions contractuelles octroyées aux auteurs, en l'absence d'alternatives suffisantes sur ces marchés. Si la nouvelle entité sera en mesure d'attirer les auteurs les plus réputés à court terme, entre autres à travers des à-valoirs plus élevés, la Commission considère que les conditions commerciales seraient à terme dégradées pour l'ensemble des auteurs, du fait de l'affaiblissement de la concurrence (7.4.5.1.2.4).

(433) Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission conclut que l'Opération entraînera des effets négatifs sur les marchés primaires d'acquisition des droits français et étrangers d'édition de littérature générale et entrave de manière significative une concurrence effective dans une partie substantielle du marché intérieur. Avant de détailler l'analyse de la Commission, la première section décrit les dynamiques concurrentielles à l'œuvre sur ces marchés (7.4.5.1.2.1).

398 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 316.

7.4.5.1.2.1. Présentation des dynamiques concurrentielles sur les marchés primaires d'acquisition des droits

(434) La Commission détaille dans cette section, les facteurs de concurrence entre éditeurs sur les marchés primaires d'acquisition des droits pour attirer les auteurs, et notamment le rôle des à-valoirs.

(435) Le contrat d'édition par lequel l'auteur (ou son agent littéraire ou sa maison d'édition pour les ouvrages écrits en langue étrangère) cède à un éditeur le droit de fabriquer et d'exploiter, pour la première fois, un nombre d'exemplaires de l'œuvre, est conclu à titre exclusif[399]. Si un auteur de littérature générale travaille presque systématiquement avec un seul éditeur, les auteurs de littérature jeunesse collaborent souvent avec plusieurs éditeurs. Toutefois, même en littérature jeunesse, les droits d'édition d'un personnage ou d'une série spécifique sont cédés à un éditeur unique[400]. En cédant ses droits d'édition, un auteur cherche à confier à l'éditeur le plus adéquat, l'exploitation la plus efficace et favorable possible et en adéquation avec sa volonté.

(436) Ainsi qu'il en ressort de l'enquête, l'arbitrage d'un auteur, notamment réputé, entre différents éditeurs repose sur un ensemble de critères. À cet égard, le montant de l'avance versée par l'éditeur à l'auteur avant la publication du livre, aussi appelée « à-valoir », revêt une importance particulière. En outre, comme développé plus bas, d'autres facteurs non financiers entrent dans le spectre des critères évalués par les auteurs dans leur choix d'éditeurs. Outre l'*intuitu personae* qui lie l'auteur à l'éditeur, des éléments de nature économique et commerciale ont leur importance telle que l'assurance de voir son livre bien diffusé et distribué chez l'ensemble des revendeurs, une politique marketing et promotionnelle ambitieuse, la perspective d'adaptation du livre sous d'autres formats notamment audiovisuels. Si l'ensemble de ces facteurs ne sont pas systématiquement mis en œuvre, il ressort clairement de l'enquête qu'ils sont en tout cas des éléments de négociation et de persuasion mis en avant par les éditeurs pour convaincre des auteurs de les rejoindre[401].

(437) L'à-valoir est une avance sur droits, qui a vocation à être couverte par les droits de l'auteur sur les ventes ainsi que l'ensemble des droits annexes (droits de traduction, *etc.*) cédés lors de la conclusion du contrat entre l'auteur d'une œuvre et l'éditeur. Une fois perçu, l'à-valoir est définitivement acquis par l'auteur et aucun remboursement ne peut être demandé, pas même dans l'hypothèse de faibles ventes[402]. Si, traditionnellement, le montant d'un à-valoir correspond à une part d'au moins 50% du montant des ventes anticipées par l'éditeur, il n'existe pas de règle établie quant à sa détermination. Dans ce cadre, le montant de l'à-valoir joue un rôle essentiel dans la concurrence que s'exerce entre éditeurs pour attirer les auteurs.

(438) Ainsi que l'explique un éditeur concurrent, « [l]*e versement d'un à-valoir répond à deux objectifs principaux : (i) le préfinancement du travail d'écriture de l'auteur, compensant ainsi une éventuelle perte de revenus liée par exemple à des conférences ou rédactions d'articles auxquelles il devrait renoncer ; et (ii) l'organisation d'une concurrence entre éditeurs par le montant de l'à-valoir pour attirer les auteurs.*

399 Voir par exemple les contrats d'édition type d'Editis et Hachette : Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), Annexe IV.A.3 et IV.A.4.

400 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 9, ID 3336.

401 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.1.1, ID 6624 ; réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question B.A.A.3.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question B.A.A.1, ID 6628.

402 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 16, ID 3224.

C'est en effet essentiellement via les à-valoir que se joue la concurrence entre éditeurs pour les auteurs, dans la mesure où les taux de la rémunération proportionnelle aux ventes (ou « taux de droits ») sont en général similaires quel que soit l'auteur (étant précisé que ces taux sont toutefois plus élevés pour les auteurs de best-sellers). Le taux de rémunération proportionnelle joue donc beaucoup plus marginalement que l'à-valoir dans la concurrence entre les éditeurs pour attirer les auteurs »[403]. L'importance du montant des à-valoir dans le choix d'un éditeur est confirmée par les auteurs et associations d'auteurs interrogés[404].

(439) Ces montants peuvent notamment atteindre des niveaux très importants, jusqu'à plusieurs millions d'euros, pour les auteurs de littérature générale les plus réputés présentant des perspectives de ventes importantes pour les éditeurs et qui exigent une rémunération garantie en relation avec leur notoriété. À cet égard, un concurrent explique que l'importance du montant de l'à-valoir croît à mesure de la notoriété d'un auteur, au travers des procédures de mises en concurrence le plus souvent informelles, le critère de l'*intuitu personae* devenant moins fondamental : « *pour les plus grands auteurs, l'intuitu personae passe au second plan, et les enchères sur les à-valoir peuvent atteindre plusieurs millions d'euros, des sommes significatives dans l'industrie.* [Le concurrent indique] *qu'il y a eu par le passé, de longues enchères entre Hachette et Editis pour un auteur tel que Guillaume Musso »*[405].

(440) Ce phénomène touche d'autant plus les auteurs réputés que seuls ces derniers sont, parmi les auteurs francophones, parfois représentés par un agent à même de faire jouer la concurrence entre éditeurs[406]. Les opérateurs interrogés soulignent à cet égard que la représentation des auteurs francophones par des agents tend à se développer depuis plusieurs années, ce qui contribue à rendre plus fréquents les mécanismes d'enchères entre éditeurs et à inciter ces derniers à surenchérir le montant des à-valoir proposés[407].

(441) De même, les résultats de l'enquête montrent que le critère financier est prépondérant pour l'acquisition des droits d'édition des auteurs étrangers traduits en français. Cette caractéristique s'explique notamment par le fait que les livres originellement écrits en langue étrangère ont souvent connu un succès préalable en dehors du territoire français et que leurs auteurs négocient très rarement la cession de leurs droits d'édition en langue française eux-mêmes, mais sont très souvent représentés par des agents. Ces derniers mettent en œuvre des mécanismes d'enchères entre maisons d'édition afin d'identifier le mieux offrant, principalement sur une base financière. Ainsi que l'explique un concurrent, « [l]*es auteurs étrangers disposent quasi systématiquement d'un agent,* [...]. [L]*a rémunération des auteurs étrangers est en général plus élevée dans la mesure où l'ouvrage a déjà connu un certain succès à l'étranger. Dans ce cas, les maisons d'édition se livrent à des enchères à plusieurs tours :* [...]. *Il peut arriver que cela ne soit pas l'offre la plus haute qui remporte*

403 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 3, ID 3630.

404 Réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.1, ID 6628.

405 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 11, ID 1995. Voir également le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 6, ID 2008.

406 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphes 9 et 10, ID 3630.

407 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphes 9 et 10, ID 3630 ; Voir également le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 9, ID 2008; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphes 19 et 20, ID 3224 ; Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 11, ID 3622.

l'enchère dans la mesure où d'autres critères qualitatifs peuvent également être pris en compte. Toutefois, dans 90% des cas, l'offre la plus attractive financièrement l'emporte »[408].

(442) Ces tendances favorisent une augmentation du montant des à-valoir proposés aux auteurs les plus réputés par les éditeurs en mesure de proposer des sommes aussi importantes. Certains concurrents indiquent que les à-valoir proposés peuvent même parfois dépasser les revenus issus des ventes anticipées, dans la mesure où ils permettent à l'éditeur de priver un concurrent d'un auteur important[409]. Dans ce contexte, la rémunération versée par les éditeurs en contrepartie de la cession des droits d'auteurs (à-valoir et rémunération proportionnelle) représente en moyenne une part significative du PPHT des livres, soit 11,2% en 2021[410]. La Commission constate en outre que cette part tend à augmenter depuis plusieurs années, celle-ci étant de 10,4% en 2016 et 11% en 2019[411]. Sur la base des informations communiquées par la Partie Notifiante, la rémunération versée par les éditeurs en contrepartie de la cession des droits d'auteurs (à-valoir et rémunération proportionnelle) a représenté respectivement [...] et [...]% de la structure de coûts d'Editis et Hachette en 2021[412].

(443) Si les développements qui précèdent relatifs à l'importance du montant des à-valoir sont particulièrement prégnants pour les auteurs de littérature générale, ces éléments sont également pertinents pour les auteurs de littérature jeunesse, notamment si ces derniers cèdent les droits d'édition attachés à une série ou un personnage à succès. Ainsi qu'il en ressort des résultats de l'enquête, le montant des à-valoir constitue également un des éléments importants pris en compte par les auteurs de littérature jeunesse dans leur sélection d'un éditeur[413].

(444) En outre, le niveau des à-valoir versés en contrepartie de la cession des droits d'édition en matière de littérature jeunesse est en effet souvent inférieur à celui constaté en matière de littérature générale (qu'il s'agisse des droits français ou étrangers). Cette différence doit toutefois être appréciée au regard du prix moyen des livres jeunesse qui est inférieur à celui des livres de littérature générale, notamment parce que certains livres jeunesse paraissent directement en format poche[414]. En outre, la Commission relève, sur la base des informations communiquées par la Partie Notifiante, que le montant des à-valoir versés par Editis aux auteurs de littérature jeunesse [...][415].

(445) Compte tenu de ce qui précède, il semblerait que le montant des à-valoir versés par les éditeurs aux auteurs constitue un critère d'appréciation des forces concurrentielles important sur les marchés amont d'acquisition de droits français et étrangers d'édition de littérature générale et de littérature jeunesse.

(446) Par ailleurs, une majorité des auteurs ayant répondu à l'enquête approfondie de la Commission considère que le montant de l'à-valoir constitue un critère important

---

408 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphes 20 et 21, ID 3224.

409 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphes 5 et 7, ID 3630 ; compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 17, ID 3224.

410 Synthèse du rapport statistique du Syndicat National de l'Edition 2021-2022.

411 Synthèses du rapport statistique du Syndicat National de l'Edition 2017-2018 et 2018-2019.

412 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe II.8 (Données de rémunération), Tableaux 3 et 4.

413 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.1, ID 6624.

414 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.A.2.1, ID 6624.

415 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe RFI 11 Q11.a_v2.

dans le choix de l'éditeur, particulièrement susceptible d'inciter les auteurs à changer d'éditeur[416].

(447) Dans les développements qui suivent, la Commission appréciera le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur les marchés d'acquisition des droits primaires d'édition notamment via leur capacité à attirer les auteurs. Outre le déterminant de la position concurrentielle des Parties et de leurs concurrents, fondé sur la capacité financière, la Commission analysera également d'autres facteurs non financiers témoignant de l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs en comparaison de ses concurrents.

7.4.5.1.2.2. Parts de marché des Parties et de leurs concurrents

7.4.5.1.2.2.1. Remarques méthodologiques sur le calcul des parts de marché

(448) La Partie Notifiante n'est pas en mesure d'évaluer les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur la base de la rémunération (incluant les à-valoir) versée par les éditeurs à leurs auteurs car cette information n'est pas disponible publiquement.

(449) Afin de pallier cette difficulté, la Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur le marché amont de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale selon deux méthodologies alternatives, à savoir (i) le nombre de titres figurant dans les 100 meilleures ventes annuelles pour lesquels chaque éditeur a acquis les droits et (ii) le volume de ventes des livres figurant dans les 100 meilleures ventes annuelles pour lesquels chaque éditeur a acquis les droits. Bien que largement imparfaites dans la mesure où la concurrence entre les maisons d'édition pour l'acquisition des droits repose sur le prix offert aux auteurs et non sur les ventes des livres concernés, ces méthodologies ont été appréhendées par la pratique décisionnelle de la Commission et de l'Autorité de la Concurrence[417], compte tenu de la difficulté à reconstruire la taille du marché et partant les parts de marché des Parties de leurs concurrents[418].

(450) En outre, à titre complémentaire, la Commission a demandé aux principaux concurrents de fournir le montant des à-valoir versés aux auteurs francophones et non francophones de littérature générale dont les ouvrages sont entrés dans les 100 meilleures ventes en France au cours des 3 dernières années. Sur cette base, la Commission ne relève aucun élément qui indiquerait que les parts des marchés exprimées en montant d'à-valoir versé soient significativement différentes de celles estimées par la Partie Notifiante.

(451) Enfin, les estimations de la Partie Notifiante portent sur les meilleures ventes de livres en France. Cette circonstance est sans incidence sur la représentativité des estimations dans la mesure où la France représente plus de 90% des ventes de livres francophones dans le bassin francophone européen[419] et 85% dans le monde[420]. De

---

416 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question D.11, ID 6992, ID 6964, ID 7248, ID 7166, ID 7275, ID 7286, ID 7276, ID 7252, ID 7270, ID 7274, ID 7271, ID 7273, ID 7206, ID 7288, ID 6757, ID 7268.

417 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House ;* Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations.

418 Il convient de souligner que les 100 meilleures ventes de livres retenues correspondent aux 100 livres les plus vendus (en volume) parmi le classement des 1 000 meilleures ventes (en valeur) en France telles qu'issues de la base de données GfK.

419 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 117.

420 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 99, Figure 6.

plus, il ressort des informations communiquées par la Partie Notifiante que la France et la Belgique présentent une très grande similarité en ce qui concerne les meilleures ventes de livres dans ces pays respectifs, comprise entre 96% et 100% (quelle que soit la catégorie de livres considérée) pour les années 2020 et 2021[421]. Compte tenu de ces éléments, la Commission considère que des estimations fondées sur la France sont représentatives des positions de marchés au niveau mondial.

7.4.5.1.2.2.2. Le marché primaire de l'acquisition des droits français d'édition de littérature générale

(452) Sur la base des développements précédents, la Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché d'Editis, Hachette et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale en 2021, présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2021)

2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[10-20]%	[10-20]%
Hachette	[20-30]%	[20-30]%
Combiné	**[40-50]%**	**[40-50]%**
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%
Albin Michel	[10-20]%	[10-20]%
Media Participations	[10-20]%	[10-20]%
Margot	[5-10]%	[0-5]%
Michel Lafon	[0-5]%	[0-5]%
Tredianiel	[0-5]%	[0-5]%
Odile Jacob	[0-5]%	[0-5]%
P. Rey	[0-5]%	[0-5]%
Rubempre	[0-5]%	[0-5]%
Autres (dont De Fallois, Allary Editions etc.)	[5-10]%	[0-5]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6, question 7 et Annexe RFI 11 question 15.a_v3.

(453) Il ressort de ce tableau que les Parties détiendront une part de marché combinée d'environ [40-50]% sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale. La nouvelle entité deviendrait ainsi de loin le premier acteur sur le marché, avec un incrément significatif provenant d'Editis, de plus de [10-20]%. Cette augmentation importante entraîne le risque accru d'un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(454) Afin d'apprécier encore plus finement la position de marché des Parties à l'issue de l'Opération, la Commission a demandé à certains concurrents de fournir le montant des à-valoir versés aux auteurs dont les ouvrages sont entrés dans les 100 meilleures

421 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 117, Tableau 2. [...].

ventes au cours des 3 dernières années. Si les réponses obtenues n'ont pas permis de reconstruire l'ensemble de la valeur du marché primaire de l'acquisition de droits d'édition français de littérature générale, elle permet toutefois de constater que les à-valoir combinés versés par les Parties pour les années 2019 à 2021 sont très largement supérieurs à ceux de certains de leurs principaux concurrents[422].

(455) Les résultats de l'enquête de marché confirment la position particulièrement importante des Parties sur le marché. À cet égard, les concurrents interrogés par la Commission au cours de son instruction identifient Editis et Hachette comme les deux principaux opérateurs sur le marché primaire de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale, devant Albin Michel et Madrigall[423]. Cette appréciation est partagée par les auteurs interrogés, qui mentionnent Editis et Hachette comme les leaders du marché[424].

(456) En combinant le principal opérateur du marché, Hachette, avec un opérateur disposant d'une part de marché parmi les plus importantes, Editis, l'Opération résultera en un accroissement substantiel de la concentration du marché de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale.

(457) La nouvelle entité disposerait en effet d'une part de marché plus de deux fois supérieure à celle de ses principaux concurrents Madrigall et Albin Michel, et quatre fois supérieure à Media-Participations. Les autres opérateurs disposeraient, quant à eux, d'une part de marché très largement inférieure à celle de la nouvelle entité. Là encore, les répondants à l'enquête de marché confirment que la nouvelle entité deviendrait de loin le premier opérateur du marché primaire de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale[425]. Ceci est par exemple illustré par les déclarations d'un éditeur « [l]*e rapprochement d'Editis et d'Hachette viendra instituer un acteur ultra dominant sur le marché des droits primaires de littérature générale et de la jeunesse* »[426], ou d'un auteur : « *Si un auteur déplait au nouvel acquéreur ou ne souhaite pas travailler avec/pour lui, il aura moins d'options pour aller se faire éditer ailleurs, en raison de cette situation de quasi-monopole* »[427].

(458) Le renforcement très important de la concentration du marché primaire de l'acquisition de droit d'édition français de littérature générale est également illustré par le niveau d'I sur ce marché à l'issue de l'Opération. En vertu du paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est* [...] *peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ». En l'espèce, le niveau d'IHH à l'issue de l'Opération se situerait à un niveau largement supérieur à celui pour lequel la Commission exclut de possibles problèmes de concurrence, puisqu'il dépasserait les 2 000 points ([2000-2500]), avec un delta très largement supérieur à 250 ([750-850])[428].

---

422 Réponses de deux concurrents à la RFI 1 envoyée aux principaux éditeurs tiers le 12 août 2022, ID 2136 et 2137, ID 2087 à 2091, et ID 3225 et 3226.

423 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.1.2, ID 6624.

424 Réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.A.1.1.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.A.1.1, ID 6628.

425 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.D.1.1.1, ID 6624.

426 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.1.2, ID 6624.

427 Réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question D.1.1, ID 6628.

428 Calculé sur la base des estimations de parts de marché en volumes de ventes dans le top 100. Le calcul de l'IHH sur la base du nombre de livres dans le Top 100 conduit à des résultats comparables.

(459) En outre, la Partie Notifiante souligne que les parts de marché des éditeurs peuvent varier d'une année à l'autre. Afin de lisser ces possibles variations, la Commission a demandé à la Partie Notifiante de fournir une estimation des parts de marchés de Parties et de leurs concurrents sur une période couvrant les années 2018 à 2021 inclus. Ainsi qu'il en ressort du Tableau 2, le niveau des parts de marché des principaux éditeurs n'est pas substantiellement modifié si l'on considère cette période par rapport à l'année 2021.

Tableau 2 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2018-2021)

2018 à 2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[10-20]%	[10-20]%
Hachette	[20-30]%	[20-30]%
Combiné	**[40-50]%**	**[30-40]%**
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%
Albin Michel	[10-20]%	[10-20]%
Media Participations	[5-10]%	[5-10]%
Margot	[0-5]%	[0-5]%
Michel Lafon	[0-5]%	[0-5]%
Actes Sud	[0-5]%	[0-5]%
Humensis	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[5-10]%	[10-20]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 question 7 et Annexe RFI 11 question 15.a_v3.

(460) Dès lors, la Commission considère que les estimations des parts de marché des Parties et de leurs concurrents manifestent une stabilité des positions de marché des éditeurs au fil des années. Si ces positions peuvent varier certaines années, les évolutions constatées sont le plus souvent modérées dans leur ampleur (limitées à quelques points de pourcentage) et ne demeurent pas dans le temps[429]. Dès lors, ces évolutions ne remettent pas en cause les positions de marché des éditeurs constatées par la Commission.

(461) Enfin, la Commission relève que la position importante d'Editis et Hachette est confirmée par certains documents internes des Parties. [...][430].

(462) En conclusion de ce qui précède, la nouvelle entité apparaît être de loin le premier opérateur sur le marché primaire de l'acquisition des droits français d'édition de littérature générale, avec une part de marché d'environ [40-50]%. En ligne avec les Lignes Directrices Horizontales[431] la Commission considère que le niveau de part de marché, de l'incrément résultant de l'Opération et de la concentration à l'issue de celle-ci sont des premières indications d'un pouvoir de marché de la nouvelle entité

429 Au cours de la période 2018 à 2021 considérée, la part de marché combinée minimale des Parties, à [30-40]%, concernait l'année 2019 (en volume vendu), alors que la part de marché combinée maximale des Parties, à [40-50]%, concernait l'année 2018 (en nombre de titres).

430 [...].

431 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 17, 20 et 27.

sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale.

7.4.5.1.2.2.3. Le marché primaire de l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature générale

(463) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché d'Editis, Hachette et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature générale en 2021, présentées dans le Tableau 3.

Tableau 3 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature générale, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2021)

2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[20-30]%	[20-30]%
Hachette	[10-20]%	[10-20]%
Combiné	**[30-40]%**	**[30-40]%**
Albin Michel	[20-30]%	[20-30]%
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%
Actes Sud	[5-10]%	[5-10]%
Media Participations	[5-10]%	[5-10]%
Gallmeister	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[5-10]%
Libella	[0-5]%	[0-5]%
AC Media	[0-5]%	[0-5]%
Michel Lafon	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[5-10]%	[5-10]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(464) Il ressort de ce tableau que les Parties détiendront une part de marché d'environ [30-40]% sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature générale. La nouvelle entité deviendrait ainsi le premier opérateur sur le marché, avec un incrément provenant de la cible Hachette de plus de 10% ([10-20]%). Cette augmentation importante entraîne le risque accru d'un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(465) Afin d'apprécier encore plus finement la position de marché des Parties à l'issue de l'Opération, la Commission a demandé à certains concurrents de fournir le montant des à-valoir versés aux auteurs dont les ouvrages sont entrés dans les 100 meilleures ventes au cours des 3 dernières années. Si les réponses obtenues n'ont pas permis de reconstruire l'ensemble de la valeur du marché primaire de l'acquisition de droits d'édition français de littérature générale, elle permet toutefois de constater que les à-valoir combinés versés par les Parties pour les années 2018 à 2021 sont très largement supérieurs à ceux de certains de leurs principaux concurrents[432].

[432] Réponses de deux concurrents à la RFI 1 envoyée aux principaux éditeurs tiers le 12 août 2022, ID 2136 et 2137, ID 2087 à 2091, et ID 3225 et 3226.

(466) Les résultats de l'enquête de marché confirment les estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. À cet égard, les opérateurs interrogés par la Commission au cours de son instruction soulignent que la nouvelle entité disposera d'une position concurrentielle très forte sur le marché primaire d'acquisition des droits étrangers d'édition de livres de littérature générale[433].

(467) En combinant le principal opérateur du marché, Editis (aux côtés d'Albin Michel), avec un opérateur disposant d'une part de marché parmi les plus importantes, Hachette, l'Opération résultera en un accroissement substantiel de la concentration du marché de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale. La nouvelle entité disposerait en effet d'une part de marché d'au moins 12 points supérieure à celle de ses principal concurrent Albin Michel, et près de trois fois supérieure à celle du troisième opérateur Madrigall. Les autres opérateurs disposent, quant à eux, d'une part de marché très largement inférieure à celle de la nouvelle entité, en tout état de cause inférieure à 10%.

(468) Le renforcement très important de la concentration du marché primaire de l'acquisition de droit français d'édition de littérature générale est également illustré par le niveau d'IHH sur ce marché à l'issue de l'Opération. En vertu du paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est* [...] *peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ». En l'espèce, le niveau d'IHH à l'issue de l'Opération se situerait à un niveau supérieur à celui pour lequel la Commission exclut de possibles problèmes de concurrence, puisqu'il dépasserait les 2 000 points l'issue de l'Opération ([2000-2500]), avec un delta largement supérieur à 250 ([450-550])[434].

(469) En outre, la Partie Notifiante souligne que les parts de marché des éditeurs peuvent varier d'une année à l'autre. Afin de lisser ces possibles variations, la Commission a demandé à la Partie Notifiante de fournir une estimation des parts de marchés de Parties et de leurs concurrents sur une période couvrant les années 2018 à 2021 inclus. Ainsi qu'il en ressort du Tableau 4, le niveau des parts de marché des principaux éditeurs n'est pas substantiellement modifié si l'on considère cette période par rapport à l'année 2021.

Tableau 4 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de l'acquisition de droits d'édition étrangers de littérature générale, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2018-2021)

2018 à 2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[20-30]%	[20-30]%
Hachette	[10-20]%	[10-20]%
Combiné	**[30-40]%**	**[30-40]%**
Albin Michel	[20-30]%	[20-30]%
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%
Actes Sud	[5-10]%	[5-10]%
Media Participations	[5-10]%	[5-10]%

433 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.1.2, ID 6624.

434 Calculé sur la base des estimations de parts de marché en volumes de ventes dans le top 100. Le calcul de l'IHH sur la base du nombre de livres dans le Top 100 conduit à des résultats comparables.

2018 à 2021	Nombre de titres dans le Top 100	Volume de ventes dans le Top 100
Gallmeister	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%
Michel Lafon	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[5-10]%	[5-10]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(470) Dès lors, la Commission considère que les estimations des parts de marché des Parties et de leurs concurrents manifestent une stabilité des positions de marché des éditeurs au fil des années. Si ces positions peuvent évoluer certaines années, les évolutions constatées sont le plus souvent modérées dans leur ampleur (limitées à quelques points de pourcentage) et ne demeurent pas dans le temps[435]. Dès lors, ces évolutions ne remettent pas en cause les positions de marché des éditeurs constatées par la Commission.

(471) En conclusion de ce qui précède, la nouvelle entité apparaît être de loin le premier opérateur sur le marché primaire de l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature générale, avec une part de marché largement supérieure à celle de ses principaux concurrents. Par ailleurs, en ligne avec les Lignes Directrices Horizontales[436] la Commission considère que le niveau de part de marché, de l'incrément résultant de l'Opération et de la concentration à l'issue de celle-ci ne sont que des premières indications d'un pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature générale.

7.4.5.1.2.2.4. Le marché primaire de l'acquisition des droits français de littérature jeunesse

(472) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché d'Editis, Hachette et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature jeunesse en 2021, présentées dans le Tableau 5.

Tableau 5 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature jeunesse, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2021)

2021	Nombre de titres dans le Top 100	Volume de ventes dans le Top 100
Editis	[30-40]%	[20-30]%
Hachette	[10-20]%	[10-20]%
Combiné	**[40-50]%**	**[40-50]%**
Madrigall	[20-30]%	[20-30]%
Auzou	[10-20]%	[10-20]%
Albin Michel	[5-10]%	[5-10]%

435 Au cours de la période 2018 à 2021 considérée, la part de marché combinée minimale des Parties, à [30-40]%, concernait l'année 2018 (calculée en nombre de titres) et 2019 (en volume vendu), alors que la part de marché combinée maximale des Parties, à [40-50]%, concernait l'année 2020 (en volume vendu).

436 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 17, 20 et 27.

2021	Nombre de titres dans le Top 100	Volume de ventes dans le Top 100
Bayard	[5-10]%	[10-20]%
École des Loisirs	[5-10]%	[5-10]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(473) Il ressort de ce tableau que les Parties détiendront une part de marché comprise entre [40-50]% et [40-50]% sur le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition français de littérature jeunesse. La nouvelle entité deviendrait ainsi de loin le premier opérateur sur le marché, avec un incrément provenant de la cible Hachette d'au moins [10-20]%. Cette augmentation importante entraîne le risque accru d'un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(474) Les résultats de l'enquête de marché confirment les estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. À cet égard, les opérateurs interrogés par la Commission au cours de son instruction soulignent que les Parties sont les deux principaux opérateurs du marché primaire de l'acquisition des droits français d'édition de littérature jeunesse[437].

(475) En combinant l'opérateur déjà largement leader du marché avant l'Opération, Editis, avec un opérateur disposant d'une part de marché parmi les plus importantes, Hachette, l'Opération résultera en un accroissement substantiel de la concentration du marché de l'acquisition des droits d'édition français de littérature jeunesse. La nouvelle entité disposerait en effet d'une part de marché [...] fois supérieure à celle de ses principal concurrent Madrigall, et [...] fois supérieure à celle du troisième opérateur Auzou. Les autres opérateurs disposent, quant à eux, d'une part de marché très largement inférieure à celle de la nouvelle entité, en tout état de cause égale ou inférieure à [5-10]%.

(476) Le renforcement très important de la concentration du marché primaire de l'acquisition de droit d'édition français de littérature jeunesse est également illustré par le niveau d'IHH sur ce marché à l'issue de l'Opération. En vertu du paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est* [...] *peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ». En l'espèce, le niveau d'IHH à l'issue de l'Opération se situerait à un niveau largement supérieur à celui pour lequel la Commission exclut de possibles problèmes de concurrence, puisqu'il dépasserait les 2 000 points ([2500-3000]), avec un delta très largement supérieur à 250 ([850-950])[438].

(477) En outre, la Partie Notifiante souligne que les parts de marché des éditeurs peuvent varier d'une année à l'autre. Afin de lisser ces possibles variations, la Commission a demandé à la Partie Notifiante de fournir une estimation des parts de marchés de Parties et de leurs concurrents sur une période couvrant les années 2018 à 2021 inclus.

437 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.1.2, ID 6624.

438 Calculé sur la base des estimations de parts de marché en volumes de ventes dans le top 100. Le calcul de l'IHH sur la base du nombre de livres dans le Top 100 conduit à des résultats montrant une concentration du marché encore supérieure ([3000-3500] après l'Opération, avec un delta de [950-1050]).

Tableau 6 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature jeunesse, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2018-2021)

2018 à 2021	Nombre de titres dans le Top 100	Volume de ventes dans le Top 100
Editis	[20-30]%	[20-30]%
Hachette	[10-20]%	[10-20]%
Combiné	**[40-50]%**	**[40-50]%**
Madrigall	[10-20]%	[20-30]%
Auzou	[20-30]%	[20-30]%
Albin Michel	[5-10]%	[5-10]%
Bayard	[0-5]%	[0-5]%
École des Loisirs	[5-10]%	[5-10]%
Michel Lafon	[0-5]%	[0-5]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(478) Ainsi qu'il en ressort du Tableau 6, le niveau des parts de marché des Parties apparaît légèrement inférieur sur la période 2018-2021 par rapport à l'année 2021 prise isolément[439]. Elle ne remet toutefois pas en cause la modification substantielle de la structure du marché à l'issue de l'Opération, avec la nouvelle entité détenant une part de marché environ [...] fois supérieure à celle de ses principaux concurrents Auzou et Madrigall. La frange concurrentielle représente, quant à elle, une part très largement inférieure, avec des parts de marché qui ne dépassent jamais les [5-10]%. En tout état de cause, la nouvelle entité demeure de loin le principal opérateur du marché quelle que soit l'année considérée sur la période 2018 à 2021[440].

(479) Dès lors, la Commission considère que ces évolutions ne remettent pas en cause les positions de marché des éditeurs constatées par la Commission.

(480) En conclusion de ce qui précède, la nouvelle entité apparaît être de loin le premier opérateur sur le marché primaire de l'acquisition des droits français d'édition de littérature jeunesse, avec une part de marché d'environ [40-50]%. En ligne avec les Lignes Directrices Horizontales[441] la Commission considère que le niveau de part de marché, de l'incrément résultant de l'Opération et de la concentration à l'issue de celle-ci sont des premières indications d'un pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché primaire de l'acquisition de droits français d'édition de littérature jeunesse.

439 Au cours de la période 2018 à 2021 considérée, la part de marché combinée minimale des Parties, à [30-40]%, concernait l'année 2018 (en nombre de titres et en volume vendu), alors que la part de marché combinée maximale des Parties, à [40-50]%, concernait l'année 2021 (en nombre de titres).

440 La diminution de la part de marché des Parties sur la période 2018 à 2021 est notamment due à une part de marché plus faible au cours de l'année 2018 (en volume de ventes : Editis [20-30]% ; Hachette [5-10]%) et la bonne performance d'Auzou ([20-30]%), dont l'ensemble des meilleures ventes durant cette année est lié aux collections Loup et P'tit Loup.

441 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 17, 20 et 27.

7.4.5.1.2.2.5. Le marché primaire de l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature jeunesse

(481) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché d'Editis, Hachette et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature jeunesse en 2021, présentées dans le Tableau 7.

Tableau 7 – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature jeunesse, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2021)

2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[30-40]%	[20-30]%
Hachette	[20-30]%	[10-20]%
Combiné	**[50-60]%**	**[40-50]%**
Madrigall	[20-30]%	[40-50]%
Media Participation	[5-10]%	[0-5]%
Bayard	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%
Usborne	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[0-5]%
École des Loisirs	[0-5]%	[0-5]%
Margot	[0-5]%	[0-5]%
AC Media	[0-5]%	[0-5]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(482) Il ressort de ce tableau que la part de marché des Parties sera comprise entre [40-50]% et [50-60]% sur le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition étrangers de littérature jeunesse, en fonction de la méthodologie envisagée. Dans tous les cas, la nouvelle entité deviendrait ainsi le premier opérateur sur le marché, dépassant Madrigall, avec un incrément significatif provenant de la cible Hachette autour de [20-30]%. Cette augmentation importante entraîne le risque accru d'un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(483) Les résultats de l'enquête de marché confirment les estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. À cet égard, les opérateurs interrogés par la Commission au cours de son instruction soulignent qu'Editis et Hachette sont des opérateurs très significatifs du marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature jeunesse[442].

(484) En combinant deux des principaux opérateurs du marché, Editis et Hachette, l'Opération résultera en un accroissement substantiel de la concentration du marché de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale. En retenant l'approche la plus favorable à la Partie Notifiante (en volume de vente), la nouvelle entité disposerait en effet d'une part de marché supérieure ou comparable à celle de son principal concurrent Madrigall. La structure du marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de littérature jeunesse deviendra un quasi-duopole

442 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.1.6, ID 6624.

puisqu'ensemble, la nouvelle entité et Madrigall représenteront environ [80-90]% du marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de littérature jeunesse. La frange concurrentielle restera limitée, aucun autre opérateur ne disposant d'une part de marché supérieure à 5%. En retenant l'approche en nombre de titres dans le top 100, la nouvelle entité apparaît largement devant Madrigall, avec une part de marché de plus de 20 points supérieure.

(485) Le renforcement très important de la concentration du marché primaire de l'acquisition de droit d'édition étranger de littérature jeunesse est également illustré par le niveau d'IHH sur ce marché à l'issue de l'Opération. En vertu du paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est* [...] *peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ». En l'espèce, le niveau d'IHH à l'issue de l'Opération se situerait à un niveau largement supérieur à celui pour lequel la Commission exclut de possibles problèmes de concurrence, puisqu'il dépasserait largement les 2 000 points ([3000-3500]), avec un delta très largement supérieur à 250 ([950-1050])[443].

(486) En outre, la Partie Notifiante souligne que les parts de marché des éditeurs peuvent varier d'une année à l'autre. Afin de lisser ces possibles variations, la Commission a demandé à la Partie Notifiante de fournir une estimation des parts de marchés de Parties et de leurs concurrents sur une période couvrant les années 2018 à 2021 inclus.

Tableau 8 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de l'acquisition de droits d'édition étrangers de littérature générale, en nombre de titres et en volume de ventes dans le top 100 (2018-2021)

2018 à 2021	**Nombre de titres dans le Top 100**	**Volume de ventes dans le Top 100**
Editis	[20-30]%	[20-30]%
Hachette	[20-30]%	[10-20]%
Combiné	**[50-60]%**	**[40-50]%**
Madrigall	[20-30]%	[40-50]%
Media Participation	[5-10]%	[5-10]%
Bayard	[5-10]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%
Usborne	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[0-5]%
École des Loisirs	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[0-5]%	[0-5]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(487) Ainsi qu'il en ressort du Tableau 8, le niveau des parts de marché des principaux éditeurs n'est pas substantiellement modifié si l'on considère cette période par

443 Calculé sur la base des estimations de parts de marché en volumes de ventes dans le top 100. Le calcul de l'IHH sur la base du nombre de livres dans le Top 100 conduit à des résultats comparables.

rapport à l'année 2021. Dès lors, la Commission considère que les estimations des parts de marché des Parties et de leurs concurrents manifestent une stabilité des positions de marché des éditeurs au fil des années. Si ces positions peuvent varier certaines années, les évolutions constatées sont le plus souvent modérées dans leur ampleur (limitées à quelques points de pourcentage) et ne demeurent pas dans le temps[444]. Dès lors, ces évolutions ne remettent pas en cause les positions de marché des éditeurs constatées par la Commission.

(488) En conclusion de ce qui précède, la nouvelle entité apparaît être le premier opérateur sur le marché primaire de l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature jeunesse, avec une part de marché comprise entre [40-50]% et [50-60]%, suivie de près par Madrigall. En ligne avec les Lignes Directrices Horizontales[445] la Commission considère que le niveau de part de marché, de l'incrément résultant de l'Opération et de la concentration à l'issue de celle-ci sont des premières indications d'un pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché primaire de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature jeunesse.

7.4.5.1.2.3. La dégradation de la concurrence du fait d'un pouvoir de marché accru, au détriment de l'équilibre financier des éditeurs concurrents

(489) L'enquête de la Commission a montré qu'il est essentiel pour la pérennité et l'équilibre financier des maisons d'édition d'éditer les livres d'auteurs réputés, à la fois pour les sources de revenus régulières mais également pour la réputation qui permet d'attirer de nouveaux talents (7.4.5.1.2.3.1). Or, la nouvelle entité bénéficiera d'un pouvoir d'attraction extrêmement fort vis-à-vis de ces auteurs, dont la perte sera de nature à affaiblir les maisons d'édition concurrentes (7.4.5.1.2.3.2). Les barrières à l'expansion sur les marchés d'acquisition de droits s'en verront également renforcées (7.4.5.1.2.3.3). La Commission anticipe donc que l'Opération aura des effets négatifs sur la concurrence sur ces marchés, au détriment notamment de la diversité de l'offre éditoriale (7.4.5.1.2.3.4).

7.4.5.1.2.3.1. L'importance des auteurs réputés dans l'équilibre financier des éditeurs concurrents

(490) Comme précédemment indiqué dans les considérants (37) à (40), la rentabilité économique d'un éditeur repose sur un équilibre mettant en œuvre un système de péréquation. En vertu de cette logique, quelques ouvrages très rentables permettent à un éditeur de financer la prise de risque caractérisée par la publication d'ouvrages par des auteurs moins connus et dont les ventes sont, au final, souvent insuffisantes pour couvrir les coûts investis. Si cette logique ne vise pas à la maximisation du profit d'un éditeur pour chaque livre édité, elle permet à ce dernier de proposer un plus large panel d'ouvrages. Elle caractérise en outre un investissement à plus long terme pour l'éditeur, dans la mesure où certains auteurs, dont les premières parutions ont parfois des ventes limitées, peuvent par la suite voir leurs chiffres de ventes augmenter à mesure de l'évolution de leur reconnaissance et de leur notoriété et donc accroître, *in fine*, leur rentabilité pour l'éditeur.

(491) Un tel modèle suppose de garantir des sources de revenus régulières et suffisantes issues des ventes de livres, et permettant de financer l'ensemble des investissements. Or, le succès d'un livre est, dans la majorité des cas, très incertain. Le secteur de

444 Au cours de la période 2018 à 2021 considérée, la part de marché combinée minimale des Parties, à [30-40]%, concernait l'année 2019 (en volume vendu), alors que la part de marché combinée maximale des Parties, à [50-60]%, concernait l'année 2018 (en nombre de titres) et 2021 (en nombre de titres).

445 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 17, 20 et 27.

l'édition est caractérisé par une demande préalable le plus souvent inexistante ou indéterminée pour un livre spécifique, et constitue ce que certains concurrents interrogés ont qualifié de « paradigme de l'offre », en ce que l'éditeur propose la vente, via le revendeur, d'un livre que le lecteur ne connaît pas et donc n'attend pas[446]. Cette particularité est par exemple résumée par la déclaration d'un éditeur ayant indiqué qu' « [i]*l n'existe pas nécessairement une demande pour un livre spécifique, ce qui peut être résumé par l'adage « en librairie, on trouve tout ce que l'on ne cherche pas »* »[447]. La Partie Notifiante confirme le fonctionnement de ce modèle économique, en indiquant que l'éditeur « *doit donc respecter une grande diversité éditoriale pour répartir efficacement les risques – notamment en trouvant le juste équilibre entre les auteurs à succès, les nouveautés et les ouvrages de catalogue. Ainsi, les éditeurs publient chaque année un nombre important de nouveaux ouvrages dont le coût est supporté grâce aux quelques ouvrages qui remportent un succès auprès du public* »[448].

(492) Dès lors, malgré la qualité du travail de l'éditeur, portant à la fois sur la revue de l'ouvrage, l'étendue de sa diffusion et distribution et une éventuelle campagne promotionnelle, anticiper et évaluer les chiffres de vente d'un livre est un exercice difficile. Cette anticipation est d'autant plus délicate que l'offre de livres en France est très importante, avec par exemple plus de 16 000 références nouvelles en littérature générale publiées chaque année.

(493) Dans ce contexte, une part très significative des ventes des éditeurs en littérature générale est réalisée avec une proportion limitée d'ouvrages. La Commission relève que sur les 16 000 nouveaux ouvrages de littérature générale (originellement écrits en français ou en langue étrangère) publiés chaque année en France[449], les 100 meilleures ventes de cette catégorie représentent, à elles-seules, plus du tiers de ventes totales de livres de littérature générale[450]. En outre, seuls environ 200 livres de littérature générale atteignent ou dépassent chaque année les 10 000 unités vendues et seuls 500 environ dépassent les 5 000 exemplaires[451], laissant derrière eux la très grande majorité des livres avec des chiffres de ventes souvent très inférieurs et n'atteignant pas dans la plupart des cas le seuil de rentabilité. En effet, si le point mort des éditeurs diffère (i) pour chaque livre, en fonction des investissements financiers divers et du temps de travail consacré et (ii) pour chaque éditeur, en fonction de sa structure de coûts (notamment s'il est intégré au niveau vertical et des différents niveaux d'économies d'échelle dont il peut bénéficier), un livre doit en tout état de cause être vendu à plusieurs milliers d'exemplaires afin d'être rentable pour un éditeur[452]. Dans ce cadre, un concurrent précise qu'environ 80% des livres édités ne sont pas amortis, même s'ils constituent « *le terreau des auteurs de demain* »[453].

(494) En matière de littérature jeunesse, la part que représentent les 100 meilleures ventes de livres (originellement écrits en français ou en langue étrangère) sur l'ensemble des

446 Compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphes 12 et 25, ID 3699.
447 Compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphe 12, ID 3699.
448 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 108.
449 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 8, ID 3630.
450 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), annexe II.4.
451 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 8, ID 3630 ; réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.2, ID 6624.
452 Compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphe 3, ID 3699.
453 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 4, ID 3622.

ventes est plus faible qu'en littérature générale, autour de 10%[454]. À cet égard, un éditeur spécialisé dans la littérature jeunesse explique que le modèle économique des éditeurs ou maisons d'édition spécialisés dans la littérature jeunesse repose davantage sur les *long sellers* que les *best sellers*. Ce même éditeur indique qu'en littérature jeunesse, le chiffre d'affaires des titres parus au moins deux ans plus tôt représente une part significative du chiffre d'affaires des éditeurs de cette catégorie d'ouvrages, et largement supérieure à ce qui peut être constaté en littérature générale pour les livres parus deux ans plus tôt[455].

(495) Toutefois, même si le poids des meilleures ventes de livres est moins prépondérant en littérature jeunesse qu'en littérature générale, la Commission relève que le poids de certains auteurs dans ces meilleures ventes est particulièrement important. Ainsi que l'explique la Partie Notifiante, la littérature jeunesse se caractérise par le fait que les auteurs créent souvent des séries de courts ouvrages à partir d'un personnage qui leur permettent de publier de nombreux livres sur une période relativement réduite. Le résultat est que les auteurs à succès placent régulièrement plusieurs titres parmi les meilleures ventes[456].

(496) Ce constat ressort notamment de la part que représentent les auteurs de littérature jeunesse les plus vendus dans le chiffre d'affaires total des ventes de livres de littérature jeunesse en France au cours des années 2018 à 2021. Ainsi, 51% du chiffre d'affaires des ventes de livres de littérature jeunesse est réalisé avec seulement 5% des auteurs, et 78% du chiffre d'affaires des ventes de livres de littérature jeunesse est réalisé avec seulement 20% des auteurs[457]. À titre d'exemple l'autrice Orianne Lallemand a placé 13 livres issues des séries *Loup* et *P'tit Loup* parmi les 100 meilleures ventes de livres écrits en français dans la liste des meilleures ventes de littérature jeunesse en France en 2021. Un constat similaire peut être constaté pour la littérature jeunesse originellement écrite en langue étrangère[458]. Dans ce contexte, quelques auteurs de littérature jeunesse peuvent représenter une part significative des ventes des éditeurs ou maisons d'édition spécialisés dans cette catégorie de livres.

(497) Les acteurs du marché confirment la rentabilité des auteurs de best sellers et la dépendance des éditeurs envers les auteurs à succès pour assurer leur équilibre économique. Un éditeur explique : « *Les auteurs les plus rentables sont les auteurs à succès de la maison, et sont, pour la plupart, récurrents d'une année sur l'autre* »[459]. La forte rentabilité des auteurs à succès, permettant la rentabilité des éditeurs et le financement des auteurs moins populaires, est également confirmée par un auteur qui développe: « *L'attractivité de la nouvelle entité sera telle que les auteurs à succès, souhaitant augmenter leurs avantages financiers, iront vers elle, ruinant dès lors le mécanisme de la péréquation : jusqu'à présent, grâce à celle-ci, la publication d'auteurs à succès permet aux petits et moyens éditeurs d'éditer des livres peu rentables sur le court terme. Si les auteurs à succès se rassemblent dans la nouvelle entité, la petite et moyenne édition sera ruinée et les auteurs qui ne sont pas destinés à être immédiatement rentables (plus audacieux, plus déroutants, moins conformes à*

454 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.4.

455 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 14 janvier 2022, paragraphe 18 et 19, ID 317.

456 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 198.

457 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.5 (Puissance d'achat), Figure 2.

458 Par exemple, l'autrice J.K Rowling a placé 14 ouvrages dans les 100 meilleures ventes de littérature jeunesse en France en 2021, notamment avec la saga Harry Potter.

459 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.A.9 et C.A.10, ID 7289.

la doxa) ne seront plus publiés. »[460] Un autre auteur explique que les éditeurs concurrents, s'ils étaient privés de la manne que représente les auteurs a succès, seraient considérablement affaiblis : « *En siphonnant ainsi leurs réussites, il les affaiblira considérablement. Les plus petites maisons souffriront de cette concurrence hors de proportion, elles risquent d'être découragées de prendre des risques, de publier des auteurs difficiles parce qu'elles se rattrapent sur les gros vendeurs si justement elles se font "voler" leurs gros vendeurs.* »[461]

(498) De plus, l'équilibre financier des éditeurs français repose en très grande partie sur les meilleures ventes de livres et certains auteurs en littérature générale et littérature jeunesse. Selon les données du Syndicat nationale de l'édition, les livres de littérature générale sont en effet la catégorie d'ouvrages la plus vendue en France, puisqu'ils représentent 21% des ventes de livres grand format en France (et 50% des livres poche) en 2021. Les ventes de littérature jeunesse représentent également une part importante de l'économie du secteur de l'édition, puisqu'elle représente 14% des ventes de livres grand format en France, derrière la catégorie des bandes dessinées et des mangas (17% des ventes)[462]. En outre, ainsi qu'il en ressort des réponses à l'enquête de marché, certains éditeurs sont totalement ou partiellement spécialisés dans les livres de littérature générale ou de littérature jeunesse[463], ce qui accroit mécaniquement leur dépendance aux chiffres de ventes de ces catégories de livres.

(499) Dans ce contexte, il est essentiel pour un éditeur de disposer dans son portefeuille d'un nombre minimum d'auteurs dont les ventes sont suffisamment importantes, afin notamment de pouvoir disposer des revenus suffisants pour être actif sur le marché de l'édition et investir dans de nouveaux auteurs. Le fonctionnement de cet équilibre financier est mis en avant par de nombreux opérateurs interrogés dans le cadre de l'enquête. Par exemple, un éditeur concurrent indique que « [l]*es œuvres qui se hissent dans ce palmarès nourrissent l'économie et le financement des activités des maisons d'édition* »[464]. Un autre éditeur explique que « *pour que la maison tourne et découvre des jeunes auteurs, il faut aussi des succès de librairie avec des auteurs reconnus. Cela est d'autant plus vrai pour les éditeurs indépendants, non adossés à des grands groupes médias de presse ou de production, et pour lesquels le départ d'un auteur important pèse énormément sur la trésorerie* »[465].

(500) Les auteurs réputés et reconnus sont en effet ceux qui permettent à un éditeur de sécuriser, sauf contre-performance, des ventes importantes et régulières. Il ressort de l'enquête que la reconnaissance et la réputation d'un auteur auprès du grand public peut ressortir d'un ensemble de facteurs, tels que des succès préalables, la victoire de prix littéraires (notamment en littérature générale), un accueil critique dans la presse ou dans des festivals très favorable ou encore la notoriété préétablie de l'auteur[466].

7.4.5.1.2.3.2. Éléments constitutifs d'un pouvoir d'attraction unique de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs réputés

(501) Dans les développements qui suivent, la Commission présente un ensemble d'éléments renforçant la puissance concurrentielle de la nouvelle entité, et qui suggèrent que l'addition des parts de marché sur les marchés amont à elles-seules

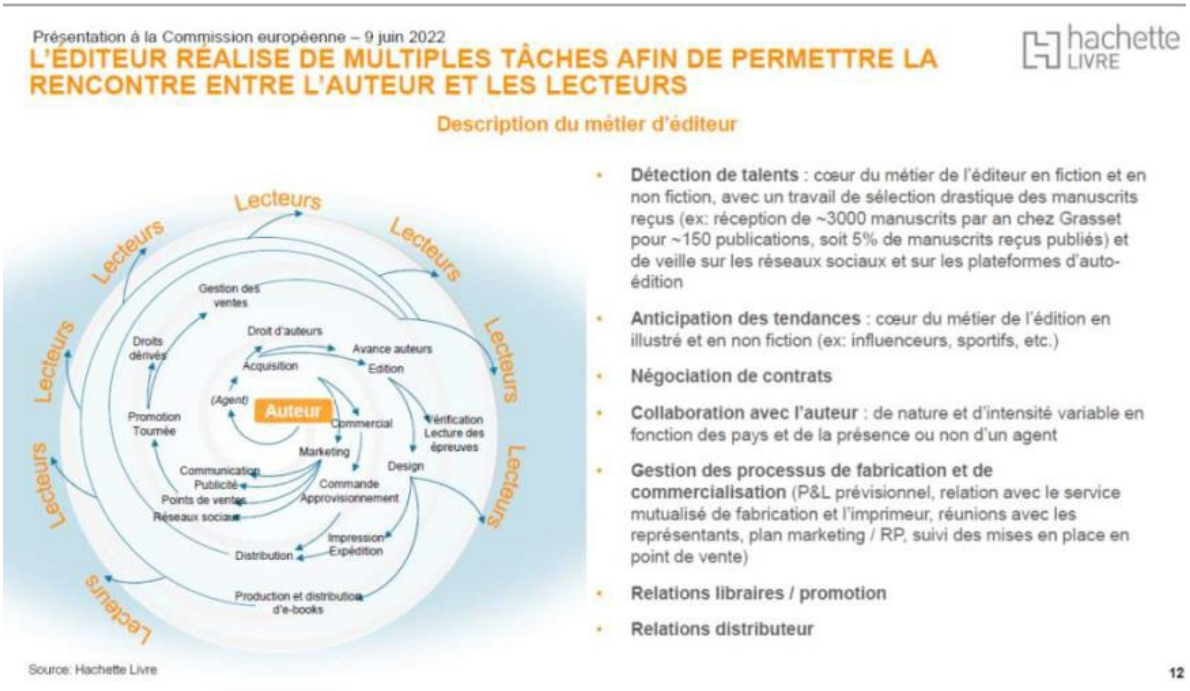
460 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 7273.
461 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 7274.
462 Synthèse du rapport statistique du Syndicat National de l'Edition 2021-2022.
463 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question A.2.2, ID 6624.
464 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 8, ID 3630.
465 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 19, ID 1995.
466 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.23.1, ID 6624.

sous-estiment le pouvoir de marché qu'aurait la nouvelle entité à l'issue de l'Opération, sur les marchés primaires de (i) l'acquisition des droits français d'édition de littérature générale, (ii) l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature générale, (iii) l'acquisition des droits français de littérature jeunesse, et (iv) l'acquisition des droits étrangers d'édition de littérature jeunesse.

(502) Ces éléments d'analyse sont en effet communs aux marchés primaires de l'acquisition de droits français et étrangers d'édition en littérature générale et en littérature jeunesse, qui présentent un certain nombre de caractéristiques de fonctionnement similaires. Le cas échéant, la Commission précisera les particularités propres à certains des marchés primaires de l'acquisition de droits dans les développements qui suivent.

(503) Ainsi qu'expliqué à la section 7.4.5.1.2.1, la capacité d'attraction d'un éditeur vis-à-vis d'un auteur, c'est-à-dire le pouvoir de marché de cet éditeur sur le marché primaire d'acquisition de droits d'édition, résulte non seulement du niveau de la rémunération proposée par cet éditeur mais également, outre l'*intuitu personae*, d'autres facteurs de nature économique et commerciale. Ainsi que l'a indiqué la Partie Notifiante elle-même, les auteurs [...][467]. De fait, le métier d'éditeur ne se limite pas à un travail intellectuel avec l'auteur portant sur l'amélioration de la qualité d'un ouvrage. Il inclut de multiples dimensions sur la chaîne de valeur du livre (diffusion et distribution du livre pour permettre sa commercialisation dans les meilleures conditions possibles) ainsi que d'autres activités non directement liées à la chaîne du livre mais contribuant à faire connaître le livre et à le rentabiliser (activités promotionnelles, adaptation du livre en contenu sous d'autres formats, etc.). Le caractère divers du métier de l'édition est par exemple illustré par la Figure 2, l'extrait tiré d'une présentation d'Hachette à la Commission lors d'une réunion le 9 juin 2022.

Figure 2 – Présentation d'Hachette à la Commission européenne en date du 9 juin 2022 (Slide 12)



Source : Présentation Hachette en date du 9 juin 2022.

467 Compte rendu de la réunion technique entre Editis et la Commission en date du 14 juin 2022.

(504) À cet égard, la Commission relève que la nouvelle entité réunit deux opérateurs qui disposent notamment d'outils de distribution et diffusion internes pour tous les canaux de vente et de synergies avec les activités multi-médias de leurs groupes respectifs. Editis et Hachette présentaient déjà ces profils atypiques par rapport à leurs concurrents avant l'Opération, et selon la Partie Notifiante, la préexistence des intégration verticales et conglomérales de chacune des Parties indique que l'attraction de l'entité combinée ne serait pas augmentée du fait de son profil atypique, qui n'est pas spécifique à l'Opération. Cependant, la Commission considère que, contrairement à la position de la Partie Notifiante la combinaison des activités des Parties est de nature à accroître encore substantiellement la singularité de la nouvelle entité par rapport aux autres éditeurs, son attractivité et, partant, son pouvoir de marché sur les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition.

(505) En effet, Vivendi et Lagardère réalisent toutes deux des activités réunissant des éléments d'attraction et de persuasion vis-à-vis des auteurs, notamment les plus réputés, que leurs concurrents ne sont pas en mesure de répliquer, en tout cas pas dans les mêmes proportions. La capacité de la nouvelle entité à proposer des services et garanties aux auteurs non réplicables par ses concurrents sera unique, et ne pourra être concurrencée après l'Opération. Cette capacité s'appuiera en outre sur des capacités financières inégalées par aucun autre acteur concurrent sur les marchés de l'édition. Ces éléments résultent de l'ensemble des activités proposés par la nouvelle entité, que ces activités soient propres à ses filiales actives sur les marchés de l'édition (du fait de l'intégration de la diffusion et distribution au sein d'Editis et Hachette) ou qu'elles soient réalisées par d'autres filiales de la nouvelle entité (du fait de la dimension conglomérale de la nouvelle entité). Déjà significative avant l'Opération pour Editis et Hachette, cette particularité de la nouvelle entité s'en trouvera encore largement renforcée à l'issue de celle-ci.

a. La consolidation de l'intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre

i. Diffusion et distribution

(506) L'enquête de la Commission montre que les auteurs francophones et non francophones de littérature générale comme de littérature jeunesse attachent une grande importance à la capacité de leur éditeur à assurer la commercialisation de leurs ouvrages la plus large et la plus efficace possible, au travers notamment d'instruments de diffusion et de distribution des livres.

(507) Plus précisément, les auteurs et associations d'auteurs interrogés en Phase I ont qualifié l'accès d'un éditeur à un large réseau de diffusion et de distribution comme un des critères principaux de leur choix[468]. De fait, la détention par un éditeur d'un réseau important de diffusion et de distribution permet à ce dernier de présenter à un auteur (ou sa maison d'édition ou un agent dans le cas d'un auteur francophone réputé ou d'un auteur non francophone) la garantie que son livre sera présent dans un maximum de points de vente. En effet, la présence d'un livre dans un maximum de points de vente, tant en ce qui concerne la quantité de points de vente que la typologie de ces derniers (allant de la librairie de niveau 1 au point de vente de niveau 3 ou le supermarché) est fondamentale pour développer ou conforter les ventes d'un livre donné, que celui-ci soit un ouvrage de littérature générale ou de littérature jeunesse. Par exemple, un éditeur spécialisé dans la littérature jeunesse indique que « *la capacité d'un éditeur à mettre en place une diffusion et une*

[468] Réponse au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.1, ID 6628.

distribution puissantes est déterminante pour attirer des auteurs de livres jeunesse à succès. En effet, outre l'à-valoir, la rémunération des auteurs dépendant des ventes, il faut vendre le plus possible pour leur octroyer le plus de revenu »[469].

(508) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante considère que l'intégration verticale des Parties, à tous les niveaux de la chaîne de valeur du livre, ne sera pas de nature à augmenter l'attractivité de l'entité combinée pour les auteurs. Cependant, l'intérêt stratégique représenté par la présence de services de diffusion et de distribution internes, dans l'attraction des auteurs, a été confirmé par les résultats de l'enquête approfondie de la Commission. Une majorité des auteurs interrogés estiment en effet que la maximisation du nombre de ventes projetées d'un ouvrage dépend du choix d'éditeur, et plus spécifiquement, que la présence d'un service de diffusion interne constitue un avantage certain à leurs yeux[470]. Ainsi, l'un des auteurs interrogés indique que : « *Pour un auteur la mise en place est essentielle. L'auteur souhaite que ses livres soient le mieux commercialisés : le choix d'un éditeur qui a ses propres services de diffusion et de distribution permet de maximiser ces projections puisque l'auteur aura notamment accès à plus de points de vente, y compris les plus petits.* »[471], et un autre que : « *un éditeur avec un service de diffusion interne a plus de force de frappe pour faire la promotion d'un livre* »[472]. Enfin, un troisième auteur confirme plus particulièrement, l'attractivité renforcée de la nouvelle entité du fait de cette intégration verticale, en précisant que : « *La diffusion en interne de l'entité envisagée promet une commercialisation active sur tous les points de vente, ce qui est attractif* »[473]. Ces observations sont partagées par les auteurs de littérature générale et jeunesse.

(509) Or, comme il en ressort des sections 7.4.6.1.2 et 7.4.6.2.2, la Commission considère que la nouvelle entité bénéficiera d'une position concurrentielle particulièrement élevée sur les marchés de la diffusion et de la distribution en France, au point de devenir un acteur incontournable de ces marchés. Il est notable que la part de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la diffusion sera supérieure à [50-60]% quel que soit le type de revendeurs considéré, comme sur le marché de la distribution (qui réunit l'ensemble des types de revendeurs). En particulier, la position de la nouvelle entité sera particulièrement renforcée sur les marchés de la diffusion auprès des hypermarchés et des revendeurs de niveau 3 et supermarchés qui, comme indiqué dans la section 7.4.6.1.2.4, sera très largement inférieure (entre 2 et 14 fois, selon la marché considéré).

(510) En cohérence avec ces estimations, une très large majorité d'éditeurs et d'auteurs interrogés en Phase I relève qu'en combinant Editis et Hachette sur les marchés de la diffusion et de la distribution, l'Opération créerait de très loin le principal opérateur sur ces marchés, conduisant à ce qu'aucun autre opérateur ne soit en mesure de

469 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 10, ID 3336.

470 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions B.12, B.13, C12, et C13, ID 6793; ID 7274; ID 7275; ID 5808; ID 7273; ID 7036; ID 6902; ID 6745; ID 7095; ID 7179; ID 7269; ID 7272; ID 7126; ID 7087; ID 7091; ID 7267; ID 7271; ID 6777; ID 7252; ID 7248; ID 7270; ID 7250; ID 7162; ID 7276; ID 6855; ID 6998; ID 7148; ID 7175; ID 7268; ID 7284; ID 6949; ID 7166; ID 6757; ID 7206; ID 7040; ID 7202; ID 6964; ID 7058; ID 7285; ID 7261; ID 7287; ID 7286; ID 6992; ID 6906; ID 7292; ID 7288.

471 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.13, ID 7272.

472 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.13, ID 7285.

473 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.13, ID 7271.

présenter de telles garanties aux auteurs francophones et non francophones (via leur maison d'édition) dans le cadre de la négociation des contrats d'édition[474].

(511) L'importance du poids des outils de diffusion et de distribution de la nouvelle entité et son impact sur les marchés de l'acquisition de droit sont largement mis en avant dans les réponses des acteurs interrogés dans le cadre de l'enquête approfondie de la Commission, notamment au regard de son importance stratégique vis-à-vis de la surproduction éditoriale observée dans le secteur de l'édition depuis quelques années. En effet, une part importante des libraires ayant répondu à l'enquête approfondie de la Commission souligne l'importance croissante de la production de nouveautés, et l'avantage d'avoir dans ce contexte, une entité de diffusion forte en interne. L'un des libraires indique que : « *La concentration envisagée va augmenter la puissance de diffusion/distribution d'Hachette- Editis et également diminuer la possibilité pour un éditeurs tiers de trouver un autre diffuseur tant il sera devenu compliqué économiquement de se positionner en concurrent de cette méga entité* »[475] ; un autre précise que « *La production éditoriale en France est pléthorique. […] Par principe, le fait de renforcer la concentration des éditeurs/diffuseurs va dans le sens d'une baisse de visibilité et d'accès aux libraires des éditeurs tiers* »[476].

(512) Or, le poids représenté par la diffusion de la nouvelle entité dans la visibilité et l'accès des livres auprès des librairies est également observé par les auteurs. L'un des auteurs interrogés indique que la puissance combinée des Parties sur les marchés de la diffusion : « *va conduire à un marché encore plus déséquilibré avec un mastodonte qui aura les moyens d'inonder le marché et l'espace promotionnel* »[477]. De fait, il est raisonnable de s'attendre à ce qu'une consolidation au niveau des marchés de la diffusion ait un impact sur l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs qui intègrent déjà ce facteur dans leur choix final d'éditeur.

(513) En outre, les capacités consolidées de la nouvelle entité en matière de diffusion et de distribution lui confèreraient un accès élargi aux chiffres de vente des livres des maisons indépendantes qui n'ont d'autre choix que de recourir à leurs outils de diffusion et distribution pour assurer la commercialisation de leur production éditoriale. Cette position privilégiée donnera à la nouvelle entité un avantage concurrentiel leur permettant d'identifier les auteurs le plus rémunérateurs de leurs concurrents qu'elle pourra tenter de débaucher, au détriment des maisons dont ils assurent la diffusion et distribution des catalogues[478].

ii. Exploitation en format poche

(514) De même, l'enquête de marché montre que les auteurs, de littérature générale notamment, sont sensibles à la capacité d'un éditeur à leur garantir une adaptation de leur ouvrage en format poche après une première exploitation en grand format[479]. Ainsi que l'indique un concurrent, « [l]*es grandes maisons maitrisant leur format*

---

474 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.6, ID 6624 ; réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, questions C.A.A.2.1 à C.A.A.2.7, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.A.2.1 à C.A.A.2.7, ID 6628.

475 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.AA2, ID 6937.

476 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.AA2, ID 6941.

477 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.13, ID 7274.

478 À cet égard, voir par exemple le compte rendu d'une réunion avec des associations d'auteurs, en date du 13 avril 2022, paragraphe 36, ID 3634.

479 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.1, ID 6624 ; réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.1, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.1, ID 6628.

poche, leur diffusion et leur distribution ont de facto plus de moyens pour donner une bonne exposition à leurs auteurs »[480]. Cet argument est d'autant plus important pour un éditeur que les ventes d'un livre sous format poche peuvent atteindre les mêmes niveaux voire dépasser celles de ce même livre vendu sous grand format. À titre d'illustration, la Commission relève que le livre *La Jeune Fille et la Nuit*, de Guillaume Musso et édité par Calmann-Levy (Hachette), s'est écoulé à près de 500 000 exemplaires en France en 2018 (constituant la meilleure vente de livre de littérature générale cette année-là) et à près de 700 000 exemplaires sous format poche au cours des années suivantes[481]. Dans ce contexte, la garantie présentée d'une exploitation du livre sous format poche permet à l'éditeur de soutenir auprès de l'auteur l'existence d'une seconde vie pour un livre, que celui-ci soit originellement écrit en français ou traduit en français depuis une langue étrangère[482].

(515) Là encore, ainsi qu'il en ressort de la section 7.4.5.2.2, la nouvelle entité disposera de collections de livres de poche très importantes et renommées, la conduisant à détenir une part de marché au moins équivalente à [50-60]% sur tous les marchés de la vente aux revendeurs de livres de poche. La visibilité et la commercialisation des livres sous format poche par la nouvelle entité seront d'autant plus importantes que celle-ci pourra s'appuyer sur ses outils de diffusion et de distribution renforcés et couvrant l'ensemble des points de vente.

(516) Or, ainsi qu'il en ressort des résultats de l'enquête de marché, la concurrence entre éditeurs pour attirer auprès d'eux les auteurs les plus populaires et rémunérateurs s'appuie également sur leur capacité à exploiter de manière large et efficace une seconde exploitation d'un ouvrage en format poche. Cette capacité à exploiter et commercialiser le livre en format poche constitue en effet un des arguments mis en avant par les éditeurs dans le cadre de leur négociation avec un auteur, dans la mesure où elle leur permet de justifier d'une exploitation secondaire d'un livre[483].

(517) En détenant, à l'issue de l'Opération, les principales collections poche (Pocket, 10/18, Le Livre de Poche) commercialisées en France et dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne, dont la commercialisation et la distribution seront par ailleurs assurées par les principaux outils logistiques correspondant, la nouvelle entité sera en mesure de proposer aux auteurs un débouché complémentaire particulièrement puissant et attractif pour les auteurs. Dans la mesure où aucun autre éditeur ne dispose de collection poche et d'outils de diffusion et de distribution de ces livres aussi importants, le débouché complémentaire que constitue l'édition de livres au format poche qui sera proposé par la nouvelle entité aux auteurs ne sera pas réplicable, en tout état de cause pas dans les mêmes proportions, par ses principaux concurrents.

iii. Vente aux lecteurs

(518) En outre, la Commission relève que d'autres facteurs propres à l'intégration verticale des Parties et, partant, à la nouvelle entité sont également mis en avant par les auteurs de littérature générale et de littérature jeunesse dans la détermination de leur choix d'un éditeur. Ainsi, la détention par un éditeur de points de vente, tels que les points Relay détenus par Lagardère, est considérée comme un facteur d'attraction pour un

480 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.1, ID 6624.

481 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe RFI 11 Q10a (Top 100 France 2018-2021) et Annexe RFI 11 Q12 (Top 500 poche).

482 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.6, ID 6624.

483 Réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.1.1, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.1.1, ID 6628.

auteur pour de nombreux auteurs ayant répondu à l'enquête de Phase I[484]. En effet, même s'ils représentent une part très limitée des ventes totales de livres aux consommateurs en France (autour de [0-5]%[485]), les points de vente Relay constituent un atout pour la visibilité des livres, étant situés dans des lieux de passage très fréquentés du territoire français. Les principaux concurrents des Parties sur les marchés amont, en ce compris Madrigall, ne disposent pas de tels atouts puisqu'ils ne détiennent pas de tels points de vente.

iv. Activités d'édition à l'international

(519) En outre, la totalité des auteurs et associations d'auteurs considère que la détention par un éditeur de filiales actives en dehors des frontières des pays francophones constitue également un facteur d'attractivité d'un éditeur pour un auteur francophone[486]. Ce dernier s'attend en effet à la mise en place de synergies entre les différentes filiales géographiques d'un groupe d'édition dans l'espoir de voir son livre, le cas échéant traduit et commercialisé à plus large échelle. À cet égard, il ressort de documents internes des Parties [...][487].

(520) Ces caractéristiques, déjà propres à Hachette avant l'Opération, contribueront, avec le renforcement de la position de marché de la nouvelle entité sur les marchés de l'édition, à renforcer encore davantage l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs. Les principaux concurrents des Parties sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition, en ce compris Madrigall, ont essentiellement voire exclusivement des activités d'édition en langue française.

(521) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante indique que selon elle, les résultats de l'enquête de marché présentés par la Commission dans la Communication de griefs, ne sont pas suffisants pour montrer que l'Opération augmenterait l'attractivité de l'entité combinée, du fait notamment de l'appartenance de l'entité combinée à un groupe verticalement intégré et à un groupe conglomeral. En effet, la Partie Notifiante considère que les réponses des acteurs interrogés prises en compte par la Commission pour l'ensemble des éléments mis en avant dans la Communication de grief, ne représentent pas l'entièreté des répondants. D'autant plus que selon elle, les spécificités liées à l'intégration verticale ou conglomérale d'un éditeur ne constituent pas les principaux critères de son attractivité, l'*intuitu personae* ou la rémunération étant par exemples plus souvent mis en avant.

(522) Pour autant, la Commission note que, bien qu'une classification pure des critères d'attractivité d'un éditeur ne permet pas de faire ressortir les spécificités liées à l'intégration verticale ou conglomérale tout en haut du classement, il ressort malgré tout de façon manifeste de l'enquête de marché, que celles-ci occupent une place importante dans le choix d'un éditeur par les auteurs.

(523) En effet, lorsque la Commission interroge les auteurs sur les critères susceptibles de les inciter à changer d'éditeur, les spécificités liées à l'intégration verticale ou conglomérale sont systématiquement notées par plus d'un tiers des auteurs interrogés

---

484 Réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.C.A.1.2.5, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question C.B.1.5, ID 6628.

485 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 470.

486 Réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.C.A.1.2.7, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question C.B.1.7, ID 6628. Voir également le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 17, ID 1995 et le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 12, ID 2008.

487 [...].

comme susceptibles de les faire changer d'éditeurs avec une note minimum de quatre étoiles sur cinq en faveur de l'attractivité du critère, confirmant donc l'importance pour beaucoup d'auteurs des critères liés à une intégration verticale ou conglomérale. Cela est notamment le cas pour l'importance du réseau de diffusion, et de distribution, qui sont considérés par une majorité des auteurs comme très susceptibles de les faire changer d'éditeurs[488].

(524) En outre, en réponse à la question de savoir si le choix de l'éditeur pouvait être déterminant pour maximiser le nombre de ventes projetées, la quasi-totalité des auteurs ayant répondus ont répondu par la positive, en relevant de façon quasi-systématique, dans l'explication qualitative de leur réponse, des spécificités liées à l'intégration verticale ou conglomérale d'un éditeur. Cela est notamment le cas pour ce qui concerne les capacités de diffusion, marketings, et promotionnelles de l'éditeur. Ainsi, bien que le choix d'un éditeur par un auteur s'inscrit bien entendu dans un ensemble de critères, ceux liés à l'intégration verticale ou conglomérale sont loin d'être ignorés par les auteurs, tel que, contrairement à ce qui est soulevé par la Partie Notifiante dans la Réponse à la Communication de griefs, il ressort bien de l'enquête, que ceux-ci prennent une place importante dans le choix final de l'auteur[489]. Cela a d'ailleurs été confirmé par deux organisations françaises représentantes des auteurs, le Conseil Permanent des Écrivains, et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, dans leurs Observations sur la Communication de griefs, partagées le 20 mars 2023[490].

v. Conclusion

(525) En conclusion, la Commission relève que l'Opération résultera en un renforcement significatif de la nouvelle entité sur l'ensemble des marchés de la chaîne du livre. Avant l'Opération, au moins trois opérateurs (Editis, Hachette et Madrigall, voire dans une moindre mesure Média-Participations) étaient en mesure de présenter un certain nombre de caractéristiques comparables, notamment en ce qui concerne la diffusion, distribution et exploitation des livres sous format poche. À l'issue de l'Opération, la nouvelle entité deviendrait un opérateur présentant des particularités et une puissance de marché uniques sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre, renforçant encore son attractivité vis-à-vis des auteurs en comparaison de ses concurrents.

b. L'appartenance à l'unique groupe congloméral et multi-médias dans le secteur de l'édition francophone

i. Des capacités promotionnelles renforcées

(526) Il ressort de l'enquête de marché de Phase I que les auteurs sont sensibles à la capacité d'un éditeur à élaborer une stratégie de communication et un plan média solide autour de leurs livres[491], ce qui a également été relevé par les éditeurs interrogés[492]. Certains éditeurs précisent que même si de telles capacités ne sont en général pas incluses dans un contrat d'édition et ne constituent pas une obligation de résultat pour l'éditeur, elles sont en tout état de cause des éléments faisant partie de la négociation avec un auteur (ou sa maison d'édition ou son agent pour les auteurs

488 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions D.9 à D.20.
489 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions B.12 et B.13.
490 WAN Avocats, Observations sur la Communication de griefs du 22 Avril 2023.
491 Réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.1, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.1, ID 6628.
492 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.7, ID 6624.

non francophones) afin de le convaincre de rejoindre un éditeur donné[493]. Un éditeur indique ainsi que « [c]*ette démarche* [de mise en place de synergies entre les services d'édition et d'autres services] *est facilitée par la notoriété de l'auteur et par le développement d'une politique de synergies au sein d'un groupe, comme c'est le cas de Vivendi qui cultive les activités transversales et intégrées entre ses filiales. Il pourra toujours faire valoir son appartenance à un groupe congloméral et les avantages qu'elle est susceptible de procurer lors de la négociation du contrat* »[494].

(527) La Commission note que, dès avant l'Opération, Editis et Hachette était déjà adossés à des groupes multi-médias présents sur d'autres marchés pouvant venir soutenir leur activité en matière d'édition. Toutefois, l'Opération aura pour effet d'accentuer la singularité de la nouvelle entité vis-à-vis de ses concurrents du fait de l'élargissement de ces activités dans le chef de la Partie Notifiante à l'issue de l'Opération et venant au soutien du métier d'éditeur. En outre, la nouvelle entité deviendra l'unique opérateur du secteur de l'édition francophone à présenter un tel profil congloméral.

(528) Ces activités concernent notamment les capacités promotionnelles additionnées de Vivendi et Lagardère. Les Parties sont actives sur plusieurs marchés du lectorat de la presse magazine, ou encore de la radio[495] et de la vente d'espaces publicitaires dans différents médias[496]. Elles sont également toutes deux actives dans la gestion de salles de spectacles.

(529) En matière de presse magazine notamment, Lagardère News regroupe les magazines Paris Match et Le Journal du Dimanche et leurs sites internet associés. En acquérant ces activités, la Partie Notifiante renforcera ses capacités promotionnelles, par le biais d'articles ou d'interviews, ce qui lui permettra de présenter des capacités internes additionnelles de plan media et marketing auprès des auteurs ou de leurs agents, ce qui constitue un argument supplémentaire dans le cadre de leur négociation du contrat d'édition.

(530) À cet égard, certains opérateurs interrogés ont indiqué craindre que la nouvelle entité ne privilégie les auteurs et livres qu'elle édite dans le cadre de ses activités médiatiques permettant la promotion de ces derniers. Ainsi que l'indique un représentant syndicat de l'une des Parties, « [u]*n groupe en mesure de faire bénéficier sa maison d'édition ou ses auteurs d'un accès privilégié à d'autres médias (journaux, magazines, télévision, radios, etc.) ou acteurs de l'industrie culturelle autre que l'édition (production de contenu audiovisuel ou musique), possède un avantage déterminant dans le secteur de l'édition. Cela permet notamment de donner une autre dimension à la vie d'un ouvrage, à travers des possibilités promotionnelles importantes sur ces autres médias et des adaptations audiovisuelles des contenus littéraires.* [...] *Cette stratégie représente une menace pour les maisons d'édition concurrentes ne bénéficiant pas des mêmes accès. Elles pourraient en effet se voir plus facilement privées de leurs auteurs à qui la nouvelle entité pourrait proposer des perspectives promotionnelles et d'adaptations audiovisuelles de leurs œuvres importantes* »[497]. De même, pour des syndicats représentants de libraires, de tels pratiques pourraient avoir des « *effets démultiplicateurs envisagée en raison de la*

493 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.C.1.1, ID 6624.

494 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.C.1.1, ID 6624.

495 Les radios contrôlées par Lagardère sont Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Virgin Radio, RFM, Oüi FM (en Ile-de-France), FG Radio (en Ile-de-France et à Nice), Radio Meuh, Radio Public Santé et Replay News.

496 Télévisuels pour Vivendi, presse magazines (et sites internet compagnons) et radio pour les deux Parties.

497 Compte rendu de l'entretien avec un tiers en date du 7 janvier 2022, paragraphe 11, ID 6153.

présence des Parties dans les médias. Il souligne en effet le risque lié à la puissance de la nouvelle entité dans les médias. En effet, il est possible que le nouveau groupe favorise, pour l'organisation d'interviews par exemple, ses propres auteurs sur ses canaux médiatiques (télévision, radio, presse) au détriment de ceux provenant d'autres maisons d'édition »[498].

(531) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante indique que l'attractivité de l'entité combinée pour les auteurs du fait de l'appartenance des Parties à un groupe conglomeral, n'augmentera pas du fait de l'Opération. Or, les résultats de l'enquête approfondie menée par la Commission auprès des auteurs de littérature générale et jeunesse, confirme l'importance pour ces derniers de telles capacités promotionnelles chez les éditeurs qui, comme expliqué aux considérants (528) et (529) de la présente décision, seraient renforcées par l'Opération.

(532) Une large majorité des auteurs mettent en avant le facteur de la capacité promotionnelle de façon spontanée dans leur réponse à la question liée à la pertinence du choix d'éditeur dans la maximisation des ventes projetées d'un ouvrage. Il ressort clairement de leurs réponses que l'un des attraits les plus appréciés à leurs yeux, pour maximiser les ventes d'un ouvrage, est la capacité promotionnelle de l'éditeur. Ainsi, l'un des auteurs note par exemple qu': « *[i]l ne faut évidemment pas se cacher la réalité : tout gros éditeur qui se met "derrière un titre" aura du pouvoir, trop de pouvoir sans doute, pour le faire vendre.* ».[499] Un deuxième explique que la promotion d'un livre est « *un travail de terrain* », dans lequel « *les media ont aussi une part importante à jouer. J'ai vu et constaté à quel point un passage à la télévision ou certaines émissions de radio peuvent aider parfois à faire "décoller" un texte.* »[500] ; tandis qu'un troisième auteur indique : *« Le service de presse de l'éditeur joue un rôle important, de même que ses relations avec les médias (journaux et audiovisuel). »*.[501] Enfin, un auteur de littérature jeunesse conclut que : « *ce qui compte le plus [*dans le choix de l'éditeur*] c'est la campagne de promotion mise en place par la maison d'édition. Avec la surproduction, un ouvrage n'a aucune chance de faire de bonnes ventes sans une grosse promotion sur le long terme.* »[502].

(533) Or, comme expliqué plus haut, à la suite de l'Opération la nouvelle entité bénéficiera d'une position conglomérale particulièrement privilégiée qui, combinée à sa prise de pouvoir le long de la chaîne du livre, participera certainement à augmenter son pouvoir d'attraction auprès des auteurs, et donc sa puissance concurrentielle sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition.

(534) En outre, la Commission note que le groupe Vivendi tire d'ores et déjà profit de sa situation conglomérale privilégiée dans le secteur de l'édition, en instrumentalisant ses différentes filiales de manière efficace, notamment autour de la promotion de certains de ses auteurs. Plus particulièrement, une telle stratégie a été mise en œuvre par Vivendi, dans le cadre de la promotion de l'auteur [...], édité par la maison

498 Compte rendu de l'entretien avec des organisations représentatives de libraires en date 18 janvier 2022, ID 3631. La Commission note par ailleurs que, selon certaines déclarations publiques de journalistes, Vivendi tendrait déjà à favoriser l'interviews d'auteurs édités par Editis sur les chaînes de télévision de Groupe Canal Plus (voir par exemple l'interview d'Augustin Trapenard dans l'émission Cmédiatique en date du 6 novembre 2022).

499 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions B.13, ID 7274.

500 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions B.13, ID 7270.

501 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions C.13, ID 7036.

502 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions B.13 et C.13, ID 7036.

d'édition [...], filiale d'Editis[503]. L'auteur a ainsi bénéficié [...]. Par ailleurs, il ressort de certaines informations publiques[504], que la mise en avant des auteurs par le biais d'autres supports que l'édition, se fonde sur une volonté assumée de créer des synergies entre les différentes filiales du groupe Vivendi. La Commission note également que cette volonté de faire « rayonner » les auteurs à travers les différentes filiales du groupe, se retrouve dans quelques documents internes. Par exemple, il ressort du document présenté dans la Figure 3 que la promotion de l'auteur [...] et de ses ouvrages, a été pensée et organisée, selon une logique conglomérale.

Figure 3 – Extrait d'un document interne – [...]

[...]

Source : [...].

(535) D'ailleurs, il ressort du document interne présenté dans la Figure 4, que la volonté d'impliquer au maximum l'ensemble des filiales média du groupe Vivendi, pour la promotion des œuvres éditées par les maisons du groupe Editis, est bien mise en œuvre en pratique à travers de nombreuses « initiatives communes », allant au-delà du cas particulier de l'auteur à succès [...].

Figure 4 – Extrait d'un document interne – [...][505]

[...]

Source : [...].

(536) À cet égard, et compte tenu des éléments partagés par les auteurs interrogés dans le cadre de l'enquête approfondie de la Commission, il apparait légitime de s'attendre à ce que la promotion de telles synergies soit attractive pour les auteurs et représente ainsi un avantage concurrentiel significatif sur les marchés primaire d'acquisition de droits d'édition.

(537) Par ailleurs, la Commission note un certain nombre d'autres chevauchements d'activités entre les Parties qui contribuent à renforcer l'attractivité de la nouvelle entité en matière d'événements promotionnels des livres, telles que l'organisation de conférences dans les salles de spectacles que les Parties exploitent. Ainsi, en matière de gestion de salles de spectacles, l'Opération résultera en un renforcement des capacités de la nouvelle entité, puisque Vivendi comme Lagardère gères des salles de spectacles importantes et renommées, notamment à Paris, permettant l'organisation d'événements promotionnels de livres édités par la nouvelle entité[506].

ii. L'adaptation possible des livres sous d'autres supports

(538) Ces capacités promotionnelles renforcées seront complétées par les activités préexistantes de Vivendi en matière de création de contenus, via notamment sa filiale indirecte StudioCanal (intégralement détenue par Groupe Canal Plus) active en

503 [...].

504 Gary, N. (2020, octobre, 5). Editis ouvre le Bureau des auteurs : visibilité et revenus supplémentaires (actualitte.com) ; Gary, N. (2020, février, 25). Avec Vivendi, Editis veut apporter plus de revenus aux auteurs (actualitte.com) ; Richebois, V. (2020, février, 25). Editis parie sur le livre audio, épaulé par Universal Music | Les Echos.

505 Document également soumis par la Partie Notifiante le 25 mai 2022 en réponse à la RFI 7. Document VIII.70 - Vivendi 2025.

506 À Paris, Vivendi gère la salle de l'Olympia. De son côté, Lagardère exploite les Folies Bergère et le Casino de Paris (Formulaire CO, Sections 1-5, paragraphes 157 et 198).

matière de coproduction et de cofinancement de films et de séries et d'acquisition de droits d'adaptation audiovisuelle de livres[507].

(539) La Commission relève que l'adaptation d'un livre en film ou en série est, dans les faits, relativement rare et souvent réservée aux plus gros succès de librairie. Il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante que si les films et séries tirées d'œuvres littéraires sont une petite minorité de l'ensemble des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, le nombre d'adaptations n'est pas pour autant, en valeur absolue, négligeable[508]. La potentialité pour un auteur de voir son livre adapté est, en tout état de cause, un élément d'attractivité supplémentaire dans le chef de la nouvelle entité, en comparaison des éditeurs concurrents qui ne disposent pas des mêmes capacités.

(540) À cet égard, la Commission relève que de nombreux documents internes des Parties soulignent les complémentarités existant entre le métier de l'édition et de l'audiovisuel. [...][509]. [...][510].

(541) D'autres documents internes renseignent sur les modalités de ces initiatives. [...][511]. [...][512].

(542) Il ressort d'ailleurs du document interne présenté dans la Figure 5, qu'il semblerait que le groupe Vivendi se soit inspiré d'une pratique déjà mise en œuvre aux États-Unis par quelques groupes éditoriaux pour sa stratégie commerciale « du livre à l'écran ». [...].

Figure 5 – Extrait d'un document interne [...]

[...]

Source : [...].

(543) Enfin, la Commission relève que les Parties sont toutes deux actives sur les marchés de l'édition et de la vente de jeux vidéo[513]. Cette présence pourrait offrir une perspective de débouchés supplémentaires pour certains auteurs, notamment de livres de littérature jeunesse, dans la mesure où certains livres font l'objet d'adaptation en jeux vidéo.

(544) En conclusion, la Commission relève que l'Opération résultera en des capacités promotionnelles renforcées au soutien de l'exploitation et de la commercialisation des livres édités par la nouvelle entité. L'activité d'édition de cette dernière pourra également s'appuyer sur les autres activités du groupe auquel elle appartient, notamment en ce qui concerne l'adaptation audiovisuelle ou en jeux vidéo des livres

507 StudioCanal [...].

508 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 94. Plus précisément, la Partie Notifiante précise que 19% des 731 films sortis en salle entre mai 2017 et avril 2018 étaient des adaptations d'œuvres littéraires, soit environ 140 films. La Partie Notifiante tire un constat similaire pour les téléfilms et les séries (paragraphes 95 et 96).

509 Plan Editis 2025, soumis par la Partie Notifiante le 6 janvier 2022.

510 [...].

511 RFI 7, Annexe V.1.1. 0420 - [...].

512 RFI 7, Annexe V.1.1. 0520 - [...].

513 Vivendi est actif dans le secteur des jeux vidéo via la société Gameloft, détenue à 100% par la société Vivendi S.E. Gameloft conçoit et édite des jeux vidéo téléchargeables sur téléphones mobiles, tablettes tactiles, PC, consoles et TV connectées. De son côté, Lagardère est active dans l'édition et la distribution de jeux de société en France et au Canada (à travers plusieurs filiales, dont Gigamic, Blackrock Games, Le Scorpion Masqué et Hiboutatillus) et dans l'édition de jeux vidéo sur mobile via les studios Neon Play et IsCool Entertainment (Formulaire CO, Sections 1-5, paragraphes 113, 114 et 173.

qu'elle édite. L'ensemble de ces éléments constituent des avantages concurrentiels dans le chef de la nouvelle entité.

c. Un avantage concurrentiel résultant de l'intégration verticale

(545) En ce qui concerne l'intégration verticale de la nouvelle entité sur la chaîne de valeur du livre, les activités de la nouvelle entité sur les marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition pourront s'appuyer tant sur ses activités de diffusion et de distribution, lesquelles représentent ensemble une part substantielle du chiffre d'affaires d'Editis et Hachette, que sur celles de la vente de livres aux revendeurs, en grand format comme au format poche. La nouvelle entité est donc en mesure de prendre en compte l'ensemble des postes de revenus potentiels sur la chaîne du livre afin de déterminer le montant de la rémunération qui peut être consentie à un auteur[514].

(546) La capacité de la nouvelle entité à profiter de son intégration verticale sur l'ensemble de la chaîne du livre est illustrée par certains documents internes fournis par les Parties. À titre d'exemple, la page reproduite dans la Figure 6 montre une que la stratégie d'Hachette s'inscrit dans une logique verticale où [...][515].

Figure 6 – Document interne d'Hachette – [...]

[...]

Source : Réponse RFI 7, Annexe IV.4.

(547) Cet avantage concurrentiel résultant de l'intégration verticale est par ailleurs soutenu par plusieurs concurrents des Parties, notamment ceux disposant également d'activités de diffusion et de distribution. L'un d'eux indique qu'« *outre l'accroissement de la concentration sur les marchés de l'édition,* [le groupe] *considère que l'Opération donnera lieu à une forte intégration verticale pour les deux groupes,* [...]. *Cette intégration renforcera la position de l'entité combinée sur les marchés de l'acquisition des droits (l'entité combinée pouvant offrir des à-valoir très importants*) »[516]. Pour un autre concurrent, « *il existe une déformation de la notion d'à-valoir de la part des plus gros éditeurs. Si, à l'origine, le raisonnement économique de l'à-valoir est fondé sur un amortissement des ventes, aujourd'hui les grands groupes ont tendance à raisonner en termes d'amortissement au niveau du groupe. Cette déformation pourrait se trouver encore amplifiée à l'issue de l'Opération et de l'hyper-concentration qui en résulterait.* [...] *Cette pratique constitue un détournement de l'à-valoir, dans la mesure où les grands groupes sont en mesure de proposer des montants d'à-valoir supérieurs à ce qu'ils vont au final récupérer par la vente des livres, car cette perte pourra être compensée, notamment, par les importantes marges réalisées par leurs activités de diffusion/distribution* »[517].

(548) Si l'intégration verticale d'Editis et Hachette est préalable à l'Opération, celle-ci aurait pour effet d'aggraver encore cette différence entre la nouvelle entité et ses concurrents, compte tenu de son renforcement très significatif sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre, et du fait qu'aucun autre concurrent ne sera en mesure de mettre en avant une telle intégration verticale dans les négociations avec les auteurs.

---

514 À cet égard, il ressort des éléments fournis par la Partie Notifiante [...] (RFI 13, question 32 et Formulaire CO, Sections 1 à 5, Annexe RFI13 Q32).

515 RFI 7, Annexe IV.4 – [...].

516 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 17 novembre 2021, paragraphe 11, ID 286.

517 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphes 5 et 6, ID 3622.

d. Le risque attendu de la création d'une large puissance financière ne pouvant que difficilement être concurrencée

(549) La Commission note que l'un des principaux risques attendus par les acteurs du marché est qu'en étant adossée à 100% à un groupe conglomeral important, la nouvelle entité se retrouve dans une situation privilégiée financièrement. Cette situation lui permettra de disposer, en plus des garanties qu'elle sera en mesure de faire valoir auprès des auteurs (ou leurs agents) dans le cadre de la négociation du contrat d'édition, de larges capacités financières très souvent bien supérieures à ses concurrents directs sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition. En effet, il ressort des réponses à l'enquête de marché que plusieurs acteurs du marché craignent que les capacités financières de la nouvelle entité, lui permettraient de proposer plus facilement des montants de rémunération, supérieurs à ceux de ses concurrents, à tout le moins ponctuellement afin de capter les auteurs rémunérateurs et potentiellement faire sortir ces mêmes auteurs du portefeuille de ses concurrents.

(550) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante indique que, puisque l'intégration conglomérale de chacune des Parties est préexistante à l'opération, aucun élément spécifique à l'Opération n'aura d'impact sur la capacité financière de la nouvelle entité. Cependant, en combinant les activités des Parties, l'Opération créerait le seul acteur détenu entièrement par un groupe conglomeral. Celui-ci, en plus d'avoir une présence encore plus large sur le marché, disposerait ainsi seul, sans concurrence financière équivalente, d'une puissance ne pouvant que difficilement être contestée sur le marché. Tel que, si les Parties disposaient déjà d'une puissance financière importante avant l'Opération, la perte d'un concurrent également adossé à 100% à un groupe conglomeral permettrait à la nouvelle entité de bénéficier seule d'une puissance financière très importante sur le marché. Cela permettrait à la nouvelle entité d'agir indépendamment vis-à-vis de ses concurrents, et intégrerait donc la nouvelle entité dans une situation différente et privilégiée par rapport à la situation de chacune des Parties avant l'Opération.

(551) Les résultats de l'enquête de marché suggèrent ainsi que, compte tenu du caractère spécifique de sa puissance financière, qui ne pourra être que difficilement concurrencée par les autres acteurs du marché, la nouvelle entité sera en mesure de verser des à-valoir importants à l'issue de l'Opération. De cette façon, l'entité combinée sera en mesure de priver les éditeurs concurrents de sources de revenus nécessaires, mettant en péril leur existence ou, à tout le moins, leur capacité à investir dans de nouveaux auteurs. En conséquence, une telle situation pourrait conduire à terme à une réduction de la diversité éditoriale des livres en français (écrits originellement ou traduits en français), compte tenu de la diminution du nombre, ou de la taille, des éditeurs concurrents de la nouvelle entité.

(552) Comme précisé aux considérants (549) et (551), l'importance de la puissance financière de la nouvelle entité a été mise en avant par de nombreux répondants à l'enquête approfondie menée par la Commission. Plusieurs auteurs ont notamment fait remarquer qu'à la suite de l'Opération, la nouvelle entité serait en mesure d'exploiter sa force financière pour attirer vers elle les auteurs à « *fort tirage* » édités par des maisons concurrentes, en leur proposant des offres attractives, par exemple en leur proposant des meilleures conditions générales en termes de diffusion ou de distribution, une médiatisation de l'ouvrage, une potentielle exploitation audiovisuelle, et plus particulièrement un à-valoir important[518]. Ainsi, l'un des auteurs ayant répondu à l'enquête indique : « *Evidemment plus les ventes [*du premier

518 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.10, ID 7268.

titre d'un auteur*] ont été bonnes, plus il lui est facile de se proposer chez un autre éditeur. Néanmoins il a souvent signé pour trois titres. Et pour le coup, si l'éditeur a réellement investi sur son jeune auteur, il est normal qu'il "ait trois titres". Après un grand succès, une maison puissante peut vouloir cet auteur à tout prix, elle rachète les droits des titres à venir et l'attire par un gros à-valoir. Un "petit" éditeur peut se sentir légitimement menacé par cette concurrence. A l'inverse, un petit ou moyen éditeur n'a jamais les moyens de faire la même chose. La concurrence est très imparfaite.* »[519]. Un deuxième auteur interrogé explique : « *Bien sûr, un auteur qui obtient un prix littéraire ou un succès de librairie suscite l'intérêt des maisons d'édition qui tentent alors de le faire venir en lui proposant des conditions attractives* »[520] ; un troisième souligne que : « *Pour les auteurs à fort tirage, l'Opération créera un appel d'air. On peut imaginer des offres alléchantes faites tout à la fois pour attirer les auteurs les plus vendeurs et par le même mouvement en priver les éditeurs concurrents qui ne pourront plus s'aligner sur de telles conditions, ce qui ne fera qu'accélérer l'asséchement du milieu* »[521]. Enfin, plus particulièrement, un dernier auteur note que : « *Leur surcapacité financière* [des Parties] *leur permettra de déstabiliser les maisons d'édition concurrentes en proposant des avaloirs à leurs auteurs les plus vendeurs* »[522].

(553) Compte tenu de son importance encore supérieure pour l'acquisition des droits étrangers d'édition, de nombreux concurrents soulignent que la capacité financière de la nouvelle entité et donc sa capacité à proposer des conditions financières supérieures à ses concurrents seront encore plus particulièrement prépondérantes auprès des auteurs étrangers, via leurs agents ou maisons d'édition. Comme l'indique un concurrent, « [l]*'acquisition de ces droits* [étrangers] *se fait via un mécanisme d'enchères qui porte principalement sur le montant des à-valoir. Sachant que la qualité du catalogue et du travail éditorial pèse assez peu dans la balance, il deviendrait quasi impossible pour une maison de petite taille de s'aligner sur les offres surdimensionnées que pourrait faire un mégagroupe* »[523].

(554) Ce même répondant ajoute que la cession des droits étrangers, outre ses niveaux parfois élevés, sont également limitées dans le temps. Dans ces conditions, l'amortissement des investissements en littérature étrangère est encore plus difficile que pour les droits français d'édition, lesquels ne sont pas limités dans le temps[524]. Dès lors, seuls les éditeurs dotés d'une assise financière suffisante, résultant notamment de leur intégration verticale ou de la possibilité pour ces derniers à développer d'autres débouchés pour les livres édités, sont en mesure de répondre au niveau d'à-valoir demandés par les auteurs étrangers les plus populaires : « [e]*n effet, en principe les cessions de droit sont de courte durée nonobstant le fait que les éditeurs versent des sommes colossales pour obtenir un titre et le faire traduire. Ces sommes étant difficilement amortissables pour un éditeur qui ne possède pas sa propre diffusion / distribution ni de filiales à l'étranger ou de maison de production audiovisuelle permettant d'offrir avec certitude plusieurs débouchés « intra groupe » à l'œuvre, il est important de pouvoir renouveler les cessions après quelques années afin d'éviter le risque de perdre un auteur alors que l'avance initiale sur le titre*

519 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.10, ID 7274.
520 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.11, ID 7268.
521 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 7276.
522 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.6, ID 7288.
523 Compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphe 26, ID 3699.
524 Ils portent à tout le moins jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur.

considéré reste débitrice et que cette part d'avance non amortie sera passée en pertes »[525].

(555) La disproportion de taille entre la nouvelle entité et ses principaux concurrents peut être illustrée par le chiffre d'affaires de ces opérateurs. Avec près de EUR [...][526], le chiffre d'affaires de la nouvelle entité sera plus de [...] fois supérieur à ses deux concurrents dans le secteur de l'édition disposant des chiffres d'affaires les plus élevés, Madrigall et Media Participation[527]. Si Editis notamment était déjà adossé à un groupe important préalablement à l'Opération (groupe Bolloré, incluant Vivendi), celle-ci renforcera encore la disproportion de taille existant entre la nouvelle entité et l'ensemble de ses concurrents sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition.

e. Les changements liés à l'Opération

(556) La Partie Notifiante considère que le pouvoir d'attraction de la nouvelle entité ne sera pas renforcé car dès avant l'Opération chaque Partie disposait déjà des avantages concurrentiels mentionnés ci-avant, c'est-à-dire notamment d'une diffusion et distribution intégrées, d'activités conglomérales, et d'une certaine puissance financière.

(557) Il est vrai qu'Editis et Hachette présentaient des profils d'éditeurs intégrés de manière verticale (diffusion distribution, poche) et appartenaient à des groupes congloméraux (capacités promotionnelles) dont les activités pouvaient venir au soutien de leurs activités en matière d'édition et avec des capacités financières significatives. En matière de vente de droits d'adaptation audiovisuelle, Editis était déjà adossé à Vivendi et sa filiale StudioCanal.

(558) Néanmoins, la Commission relève que l'Opération, en supprimant l'unique autre acteur avec un profil d'éditeur intégré de manière verticale et conglomérale, renforcera la singularité de la nouvelle entité vis-à-vis de ses concurrents dans la mesure où ce profil complet, capable de fournir un panel d'activités au soutien de ses activités d'édition, s'en trouvera encore conforté. En effet, outre la consolidation de la présence de la nouvelle entité sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre, elle disposera, de moyens promotionnels consolidés et plus nombreux et également, de moyens financiers uniques et inégalés, lui permettant à la fois, d'agir de façon quasi indépendante de ses concurrents.

(559) Dans l'ensemble, de nombreux opérateurs interrogés au cours de l'enquête ont exprimé de vives craintes que la nouvelle entité dispose d'un avantage concurrentiel très important compte tenu de son appartenance à un groupe congloméral renforcé et disposant d'activités attractives pour les auteurs francophones et non francophones. Un concurrent explique ainsi « *qu'un certain nombre d'autres activités (médias, audiovisuel, etc.) ont leur importance dans l'écosystème du livre. Notamment, disposer d'un accès privilégié aux médias est important et déterminant pour la promotion d'un livre. Dans ce contexte, la constitution d'un groupe intégré sur tous les plans (acquisition de droits, distribution et diffusion de livres, radio, télévision, presse, audiovisuel, etc.) et en mesure de proposer une constellation de services à un auteur. Pour le groupe* [...]*, ce facteur deviendra de plus en plus déterminant dans le cadre de la concurrence que se livrent les maisons d'édition, cette concurrence se*

525 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 10, ID 3622.

526 Chiffre d'affaires en 2021 en combinant les groupes Bolloré (incluant Vivendi) et Lagardère.

527 Chiffre d'affaires 2020 pour Madrigall et 2021 pour Média Participations. Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 228 et 236.

faisant au détriment des maisons d'édition qui ne sont pas adossées à un grand groupe multimédia »[528].

(560) Cet avantage est d'autant plus important que les concurrents des Parties ne sont pas en mesure de proposer un tel panel de services en interne, à l'exception de Média-Participations dans une mesure bien moindre[529]. Si ces opérateurs ne pouvaient déjà pas proposer ces services avant l'Opération, cette dernière, en accroissant les activités de la nouvelle entité au soutien de l'édition, résultera en un renforcement de l'écart et de la disproportion de services directement accessibles entre la nouvelle entité et ses concurrents.

(561) Dans ce contexte, les éléments de la négociation contractuelle avec des auteurs ou leurs agents sont nécessairement d'un niveau de certitude moindre ou des conditions moins favorables, puisqu'ils impliquent des opérateurs tiers (tels que des producteurs de contenus audiovisuels, des vendeurs d'espaces publicitaires), que ceux de la nouvelle entité. Comme l'explique un concurrent, « *ces droits annexes sont d'une importance accrue, dès lors qu'ils permettent aux maisons d'édition de compenser leurs pertes et que les auteurs attachent de plus en plus d'importance aux possibilités d'adaptation audiovisuelle. Cette tendance confère incontestablement un avantage aux grands groupes qui peuvent présenter ces potentiels développements aux auteurs alors qu'un éditeur indépendant ne peut pas présenter avec le même degré de certitude ces possibilités lorsqu'elles nécessitent de faire appel à des entreprises extérieures* »[530].

(562) De manière générale, la Commission relève que des documents internes des Parties présentent de nombreuses [...], tel qu'il en ressort de l'extrait du document interne présenté plus haut dans la Figure 4.

(563) À cet égard, l'Opération résultera en une capacité renforcée de la nouvelle entité de mettre en œuvre de telles « initiatives communes » entre ces différents métiers. L'Opération conduit en effet au renforcement du pouvoir de marché de la nouvelle entité à la fois sur les marchés primaires de droits d'édition français et étrangers de littérature générale et de jeunesse et sur certains marchés dont les activités représentent un soutien à l'exploitation des droits d'édition. Ce renforcement global permettra à la nouvelle entité de multiplier ces initiatives.

(564) En outre, plusieurs des acteurs interrogés dans le cadre de l'enquête approfondie de la Commission partagent ces observations dans leurs réponses. Dans sa description du profil d'un éditeur susceptible de maximiser les ventes espérées d'un livre, l'un des auteurs de littérature générale indique par exemple que « *Si l'éditeur a un bon diffuseur, et mieux encore, si l'éditeur possède son propre système de diffusion, l'auteur peut penser que son livre sera mieux mis en place en librairie, et donc mieux distribué. Si de plus l'éditeur est associé à des médias qui peuvent assurer la critique et la visibilité du livre, objet qui entre dans une économie de l'attention, son succès sera plus certain. Ainsi un éditeur appartenant à Vivendi ou Lagardère sera plus désirable qu'un petit éditeur.* »[531] ; tandis qu'un autre note, concernant l'impact général de l'Opération, que : « *Les auteurs à fort tirage seront attirés vers la nouvelle entité par la promesse d'à-valoir et de taux de rémunération proportionnels*

528 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 13 et 14, ID 3224.

529 Média-Participations propose des activités de production de séries d'animation et la réalisation occasionnelle de quelques longs métrages.

530 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 26, ID 3224.

531 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question B.13, ID 7273.

plus élevés, d'une promotion publicitaire et médiatique plus importante, voire d'une adaptation en film ou en série de leurs ouvrages »[532].

(565) Interrogés sur la position concurrentielle de la nouvelle entité vis-à-vis des autres éditeurs, un certain nombre d'auteurs mentionnent le profil singulier de l'entité combinée, qui serait tout simplement incomparable avec celui des autres acteurs du marché. Ainsi, l'un d'eux explique : *« Du fait de son caractère intégré (diffusion, distribution, possibilité d'exploitation audiovisuelle) et de son positionnement dans les médias, la nouvelle entité offrira aux auteurs des conditions d'exploitation de leurs ouvrages que les éditeurs concurrents ne peuvent pas offrir.* »[533] ; et un autre déclare : « *La fusion sera celle du secteur de l'édition, mais aussi celle des médias (radio, télé, presse) et des supports tels que le cinéma. Sans compter la facilité de la nouvelle entité à offrir des encarts publicitaires à ses auteurs. Il sera donc encore plus difficile pour les autres éditeurs d'assurer une visibilité à leurs auteurs* »[534].

(566) Concernant enfin l'impact général de l'Opération sur le secteur de l'édition, les craintes concernant la création d'un acteur disposant d'une force de frappe unique, non seulement financière, mais aussi verticale et conglomérale, sont exprimées à la fois par les acteurs à l'amont, où l'un des auteurs considère par exemple que : « *Après l'Opération, le marché du livre souffrirait d'une sorte d'intégration verticale : l'entité créée aurait les moyens non seulement de mettre sur le marché un énorme nombre de titres, mais d'en assurer la promotion (presse, télé) et l'exploitation secondaire. Un effet d'attraction considérable en résulterait, qui nuirait évidemment au fonctionnement sainement concurrentiel du marché.* » ; et à l'aval, où l'un des libraires interrogés s'inquiète du fait que : « *L'Opération conduira nécessairement à la création d'un géant de l'édition, de la diffusion/distribution et des médias. Cette perspective est une menace réelle pour toute la chaine du livre : il s'agirait de mettre entre les mains d'un acteur unique d'importants catalogues ainsi que les moyens effectifs de les diffuser, les distribuer et les exposer. Une telle opération conduirait à une hégémonie particulièrement forte, sans contrepouvoir concurrentiel* »[535].

(567) Dès lors, il ressort des réponses à l'enquête de la Commission, que la singularité du profil de l'entité combinée a également été considérée par une large partie des acteurs interrogés, tout le long de la chaîne du livre. Au-delà de la simple observation, la plupart des acteurs concernés associent cette singularité à une importante puissance concurrentielle, unique, car difficilement contestable par les autres acteurs présents dans le secteur de l'édition, dont le profil ne semblerait pas de taille à exercer une concurrence suffisante sur la nouvelle entité. En conséquence, bien que la puissance concurrentielle qui découle du renforcement financier, conglomérale, et verticale de l'entité issue de l'Opération soit difficilement quantifiable, il convient de noter qu'elle augmentera les barrières à l'entrée et à l'expansion des concurrents. Ainsi, le niveau de pouvoir de marché dont bénéficiera la nouvelle entité, notamment sur les marchés de l'acquisition de droits d'édition, dépassera certainement le niveau suggéré par les premières indications données par les parts de marché.

---

532 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 7268.

533 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.6, ID 7268.

534 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.6, ID 7273.

535 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.7, ID 7274 ; Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraire, question C.1, ID 6841.

(568) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission relève que l'Opération viendra renforcer la singularité et l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs réputés par rapport à ses concurrents. Le renforcement de cette attractivité sera d'autant plus important que la nouvelle entité sera le seul opérateur en mesure de présenter aux auteurs (ou leurs agents) un certain nombre de facteurs différenciants et attractifs par rapport à ses concurrents. Ces facteurs constituent des avantages concurrentiels que ses concurrents ne pourront pas répliquer.

7.4.5.1.2.3.3. Barrières à l'expansion

(569) La position des Parties sur les marchés primaires de l'acquisition des droits français et étrangers d'édition en littérature générale et jeunesse est d'autant moins susceptible d'être remise en cause que ces marchés se caractérisent par un certain nombre de barrières à l'expansion d'un éditeur. Dans ce contexte, la Commission considère que la puissance d'achat de la nouvelle entité, et sa capacité notamment à attirer les auteurs les plus rémunérateurs, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le développement de ses concurrents.

(570) Ainsi que l'indique la Partie Notifiante, la création d'une maison d'édition ne se heurte pas à des difficultés particulières, puisqu'il s'agit essentiellement d'un métier de services et de savoir-faire qui ne nécessite pas, au stade du démarrage, d'investissements particulièrement élevés. Il est à cet égard notable qu'il existe en France environ 6 500 éditeurs (toutes catégories de livres confondues)[536]. Ce nombre important en comparaison notamment à des États membres de taille comparable[537] ne traduit toutefois pas une atomicité des marchés de l'édition. Bien au contraire, comme il en ressort des estimations fournies par la Partie Notifiante, l'immense majorité des éditeurs individuels représente une part infime des ventes de livres en France, y compris pour les livres de littérature générale et de littérature jeunesse[538].

(571) En revanche, la Commission relève que le développement du portefeuille d'auteurs d'un éditeur après sa création pour devenir un opérateur en mesure de peser sur la concurrence rencontre un certain nombre de barrières.

(572) Ainsi qu'il en ressort des résultats de l'enquête, et comme précédemment indiqué, la puissance d'achat d'un éditeur dépend notamment de la capacité de ce dernier à proposer des à-valoir suffisamment attractifs, notamment pour les auteurs réputés ou de personnages/séries populaires. Si le niveau des à-valoir ne revêt pas la même importance pour ce qui concerne les auteurs non réputés[539], il reste que l'équilibre financier d'un éditeur dépend de sa capacité à disposer dans son portefeuille d'auteurs rentables, lesquels exigent en retour une rémunération conséquente. Cette exigence requiert pour l'éditeur de disposer de fonds financiers suffisants pour attirer et conserver ces auteurs.

(573) Ce constat est confirmé par les répondants à l'enquête de marché, lesquels ont en majorité identifié la nécessité de disposer d'une trésorerie suffisante pour proposer des conditions financières satisfaisante aux auteurs réputés comme l'une des

536 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 202, reprenant une étude de l'institut Xerfi, « L'édition de livres en France – Étude annuelle : tendances et concurrence » de juin 2021.

537 Par exemple, le nombre d'éditeurs est estimé à moins de 1 700 en Allemagne (Bureau International de l'Edition Française, *L'édition en Allemagne en chiffres*, août 2021) et moins de 5 000 en Italie (Bureau International de l'Edition Française, *L'édition en Italie en chiffres*, août 2021).

538 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), Annexe IV.3 (parts de marché) estimant les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur les marchés de la vente de livres aux revendeurs.

539 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.16, ID 6624.

principales barrières à l'entrée des marchés amonts[540]. Si cette barrière est applicable à l'ensemble des marchés amonts étudiés dans la présente décision, elle est encore plus particulièrement prégnante pour les marchés d'acquisition des droits d'édition étrangers (littérature générale et jeunesse), compte tenu de l'importance du critère financier sur ces marchés.

(574) En outre, ainsi que développé plus haut, notamment dans les considérants (521) à (524), contrairement à l'avis de la Partie Notifiante exprimé dans la Réponse à la Communication de griefs, selon lequel les résultats de l'enquête de marché ne sont pas suffisants pour montrer que l'appartenance de l'entité combinée à un grand groupe verticalement intégré et congloméral soit un facteur important, susceptible d'augmenter son attractivité auprès des auteurs, il ressort bien de l'enquête que la capacité pour un éditeur à disposer d'un réseau de diffusion et de distribution en propre constitue un autre critère pris en compte par les auteurs dans le choix de leur éditeur. Or, le déploiement d'un tel réseau nécessite des investissements significatifs de la part des éditeurs. Comme il sera précisé dans la section 7.4.6.1.2[541], si le déploiement d'un réseau de diffusion requiert notamment des investissements en salariés (représentants), la distribution en propre demandent au surplus de investissements logistiques encore plus lourds que la plupart des éditeurs ne sont pas en mesure d'assumer. De tels services sont en effet caractérisés par des économies d'échelles importantes, requérant de traiter un nombre élevé de livres pour atteindre le point de rentabilité. C'est la raison pour laquelle la plupart des éditeurs ne dispose pas de leurs propres services de diffusion et de distribution mais se voit contrainte d'externaliser, au moins partiellement, ces activités auprès d'opérateurs tiers. Dès lors, même si les éditeurs qui ne disposent pas de leur propre réseau de diffusion et/ou de distribution ont accès aux marchés aval de la vente de livres aux revendeurs, l'externalisation totale ou partielle de ces services peut être perçue comme un désavantage comparatif par certains auteurs[542], dans la mesure où elle ne garantit pas avec le même niveau de certitude une visibilité maximale pour les ouvrages.

(575) En outre, la Commission relève que la notoriété et la réputation d'un éditeur constituent également une barrière à l'expansion sur les marchés amont d'acquisition de droits d'édition, qui nécessite d'inscrire l'activité d'éditeur dans un temps long et pouvoir justifier de références conséquentes. Ce constat est confirmé par les réponses à l'enquête de marché[543]. Ainsi que l'indique un concurrent, « *Même si la création de maison d'édition est toujours possible dans notre écosystème (il s'en crée tous les jours), leurs capacités financières sont généralement limitées et elles doivent forcément faire appel à un diffuseur et un distributeur tiers, ou se condamner à une faible visibilité en point de vente, ce qui les rend peu attractives pour les auteurs (même débutants). Il faut beaucoup de talent de l'éditeur pour arriver à s'installer et à bâtir sa notoriété* »[544].

---

540 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.15. ID 6624.

541 Comme il en ressort des résultats de l'enquête de marché, la détention en propre d'un réseau de diffusion et de distribution constitue un critère important du choix d'un éditeur par un auteur (réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.C.1, ID 6637 et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.C.1, ID 6628).

542 Comme il en ressort des résultats de l'enquête de marché, la détention en propre d'un réseau de diffusion et de distribution constitue un critère important du choix d'un éditeur par un auteur (réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question C.A.C.1, ID 6637, et réponse au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.C.1, ID 6628).

543 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.14, ID 6624 ; réponses au questionnaire 4b – Auteurs, question B.A.A.1, ID 6628.

544 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.14, ID 6624.

(576) À cet égard, la Commission relève que la plupart des principaux opérateurs sur les marchés amont de l'acquisition de droits d'édition sont actifs dans le secteur de l'édition depuis de nombreuses années, comme par exemple Hachette (crée en 1826), Editis (activité d'édition d'Havas créée en 1979), Madrigall (éditions Gallimard créées en 1911 ; éditions Flammarion créées en 1975), Auzou (crée en 1979), Albin Michel (créé en 1902), Actes Sud (créé en 1978). Cet historique permet à ces éditeurs d'asseoir leur notoriété et crédibilité vis-à-vis des auteurs ou de leurs agents. En outre, la Commission note que l'identité des principaux acteurs des marchés amont de l'acquisition de droits français et étrangers de littérature générale et de littérature jeunesse demeure globalement inchangée depuis la décision de la Commission du 7 janvier 2004 relative à la prise de contrôle de VUP par Hachette[545]. Dans cette décision en effet, les principaux opérateurs sur ces marchés amont incluaient Hachette, Editis (anciennement VUP), Gallimard et Flammarion (aujourd'hui réunis dans Madrigall) ou Albin Michel, qui demeurent aujourd'hui parmi les principaux opérateurs de ces marchés. Ce constat confirme que la structure des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition s'articule de manière durable autour de quelques opérateurs disposant des parts de marché significatives ou élevées, et en particulier les Parties.

(577) Enfin, certains répondants à l'enquête de marché ont indiqué que la particularité du fonctionnement du secteur l'édition en France, qui représente l'essentiel de la valeur et des ventes de livres en français, constituait une barrière géographique à l'entrée sur le marché d'opérateurs non français. Le marché français se distingue ainsi des marchés étrangers de par la diversité de son offre et de la multiplicité du nombre de points de vente en France, ce qui implique des connaissances, des investissements et des connaissances spécifiques. Ainsi que l'explique un concurrent, « [l*]e marché français se caractérise aussi par une économie régulée par la loi Lang sur le prix unique qui assure la présence d'une grande variété de revendeurs, et en particulier les librairies de premier niveau. Cette spécificité permet de proposer une grande diversité d'ouvrages au lectorat par la démultiplication des points de revente. Ce point est une différence notable avec le marché anglo-saxon, notamment dans l'organisation et la mise en place de la diffusion. Le marché français connait aussi un niveau de maturité qui peut conduire un acteur étranger à envisager d'intervenir sur ce marché par le biais de l'acquisition d'une maison d'édition ou d'un groupe disposant d'un bon positionnement sur ce marché* »[546]. Selon une majorité de concurrents interrogés, cette particularité explique pourquoi les groupes d'édition internationaux non francophones tels que Pearson ou Bertelsmann, sont généralement absents du secteur l'édition francophone[547].

(578) En conclusion de ce qui précède, la Commission considère que les marchés primaires de l'acquisition des droits français et étrangers de la littérature générale et la littérature jeunesse se caractérisent par des barrières limitant l'expansion des concurrents des Parties.

7.4.5.1.2.3.4. Impact sur les éditeurs concurrents

(579) Compte tenu des éléments développés dans les sections 7.4.5.1.2.3.1 à 7.4.5.1.2.3.3, mais également du niveau des parts de marché des Parties et du fort pouvoir d'attraction de la nouvelle entité vis-à-vis de ces auteurs, la Commission considère que la nouvelle entité disposera d'une puissance d'achat inégalée vis-à-vis des

545 M.2978 du 7 janvier 2004 – *Lagardère/Natexis/VUP*.

546 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.19.1, ID 6624.

547 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.19, ID 6624.

auteurs (ou leurs agents) sur les marchés primaires d'acquisition de droits français et étrangers de littérature générale et de littérature jeunesse. En attirant auprès d'elle, compte tenu de son attractivité, un nombre conséquent d'auteurs rémunérateurs, la nouvelle entité pourrait priver certains de ses concurrents de sources de revenus importantes voire essentielles pour leur équilibre économique, et augmenter les barrières à l'expansion. En mettant en cause la santé économique et financière d'éditeurs concurrents, donc leur pérennité, l'Opération pourrait résulter, à terme, en un appauvrissement de la quantité et de la qualité des livres édités qui, *in fine*, se répercuterait également sur les marchés de la vente de livres aux revendeurs.

(580) Ce risque est d'autant plus envisageable que les auteurs sont en mesure, ainsi que l'indique la Partie Notifiante, de changer d'éditeur sans difficulté particulière. La plupart des contrats d'édition, notamment ceux portant sur les droits français, contiennent certes une « clause de préférence » en vertu de laquelle un auteur s'engage à faire éditer un nombre minimum de livres auprès de l'éditeur cocontractant[548]. L'existence d'une telle stipulation limite théoriquement la possibilité pour les auteurs à changer d'éditeur avant un certain terme, en fonction des conditions prévues par le contrat d'édition. Il ressort toutefois de l'enquête que, dans les faits, la présence d'une telle clause n'empêche pas les mouvements d'auteurs entre éditeurs, tel que l'éditeur d'origine d'un auteur qui exprime la volonté de changer d'éditeur, même s'il est contractuellement lié par une clause de préférence, trouvera dans les faits, quasi systématiquement un accord avec le nouvel éditeur pour libérer l'auteur[549]. En outre, il ressort de l'enquête que de telles clauses étant plus rares pour l'acquisition de droits étrangers d'édition, les auteurs étrangers ne sont en général pas liés par une telle obligation contractuelle[550].

(581) Le risque d'assèchement pour les éditeurs concurrents de la nouvelle entité, et l'impact subséquent sur le système de péréquation financier sur lequel repose l'économie du secteur de l'édition, est mis en avant par un très grand nombre de répondants à l'enquête de marché. Ceux-ci soulignent que l'Opération est de nature à porter préjudice à leur équilibre économique, sans qu'ils disposent des moyens financiers ni des arguments qualitatifs suffisants, c'est-à-dire verticaux ou congloméraux, tels que la possibilité de promettre un entretien avec des acteurs du secteur audiovisuel ou encore le déploiement d'une campagne de communication sur de plusieurs médias de façon concomitante, pour répondre au pouvoir de marché de la nouvelle entité. Selon les répondants, ce risque concerne tout autant l'acquisition des droits français et étrangers d'édition, tant pour la littérature générale que la

---

548 Cette stipulation contractuelle se fonde sur l'article L. 132-4 du code français de la propriété intellectuelle, selon lequel « *Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses œuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première œuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour* ». Il ressort des résultats de l'enquête que le nombre de livres concernés par cette clause est variable selon les éditeurs et les auteurs concernés (elle peut couvrir 'un seul ouvrage à cinq selon les cas), voir réponses au questionnaire 1 Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.8.

549 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.9, ID 6624. Les modalités de cet accord peuvent prendre la forme d'un dédommagement financier, voire d'une coédition (compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 23, ID 3224). Sur le départ d'auteurs pourtant liés par une clause de préférence, voir également le compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphe 26, ID 3699 et le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 11, ID 3630.

550 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.9, ID 6624.

littérature jeunesse[551]. Ainsi que le résume un répondant, « [l]*e rapprochement d'Editis et d'Hachette viendra instituer un acteur ultra dominant sur le marché des droits primaires de littérature générale et de la jeunesse. Cette domination viendra impacter la péréquation éditoriale du groupe* [...] *qui permet de financer par les succès commerciaux, le lancement de titres constituant des paris commerciaux plus incertains et qui assurent la pluralité de la production éditoriale et contribuent ainsi à la diversité des auteurs. Plus les à-valoir des auteurs à fortes ventes seront élevés, moins les éditeurs auront la capacité d'investir sur des ouvrages dont le potentiel de ventes est faible ou plus aléatoire »*[552].

(582) À terme, de très nombreux éditeurs répondants[553] soulignent le risque que l'Opération, en privant les éditeurs concurrents de sources de revenus, réduira le périmètre de l'offre de livres en France et les marchés francophones, ce qui se traduira par une diminution de la qualité et la diversité de cette offre éditoriale de livres. Ces opérateurs du marché soulignent que la nouvelle entité, en disposant des moyens d'attirer un plus grand nombre d'auteurs rémunérateurs afin de nourrir ses collections, sera incitée à prendre moins de risque pour éditer des auteurs inconnus. Ils soulignent qu'elle pourra également privilégier l'édition de livres portant sur des thématiques uniformisées et étudiées pour répondre à des thématiques en vogue, lui assurant des niveaux de vente importants, ce que certains répondants nomment la *best-sellerisation* de l'édition[554]. De plus, la Commission relève qu'en disposant des principaux outils de diffusion et de distribution du secteur de l'édition, la nouvelle entité pourra contrôler quels livres seront le plus mis en avant auprès des revendeurs, lui permettant encore d'amplifier ce phénomène de *best-sellerisation* en mettant en évidence les livres dont les niveaux de ventes anticipés sont les plus importants. Ainsi que l'indique un éditeur concurrent, « *La nouvelle entité constituée d'Editis et d'Hachette accentuera substantiellement la tendance à la « best-sellerisation » du marché. En modifiant progressivement mais substantiellement la péréquation éditoriale de l'ensemble des autres éditeurs, elle conduira à réduire la diversité de la production des éditeurs et les lecteurs disposeront chez leurs revendeurs d'un choix plus réduit* »[555].

7.4.5.1.2.4. La dégradation de la concurrence du fait d'un pouvoir de marché accru, au détriment des auteurs

(583) Le rapprochement entre les Parties entraînera la perte d'un concurrent important et proche sur les marchés primaires d'acquisition de droits primaires, ce qui combiné au risque d'affaiblissement des concurrents tel que décrit à la section précédente, dégradera également à terme les conditions offertes à l'ensemble des auteurs.

7.4.5.1.2.4.1. Proximité concurrentielle entre les Parties

(584) Sur la base notamment des caractéristiques d'Editis et Hachette décrites dans les sections 7.4.5.1.2.2 et 7.4.5.1.2.3, la Commission considère que l'Opération

---

551 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions B.C.D.1.1.1 et B.C.D.1.1.2, ID 6624.

552 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.D.1.1.1, ID 6624.

553 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions B.C.D.2.1.1 et B.C.D.2.1.2, ID 6624. Voir également, par exemple, le compte rendu de l'entretien avec quatre concurrents en date du 4 mars 2022, paragraphe 26, ID 3699, le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphes 17 à 19, ID 1995, le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 17, ID 2008, le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 5, ID 3224.

554 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.D.2.1.1, ID 6624.

555 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.D.2.1.1, ID 6624.

éliminera un concurrent proche sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition. Editis et Hachette sont en effet deux éditeurs aux profils très comparables, dans la mesure où ils sont à la fois verticalement intégrés sur la chaîne de valeur du livre et adossés à des groupes conglomératux de taille importante, actifs à l'international et disposant de capacités financières importantes en comparaison de leurs concurrents sur les marchés de l'édition.

(585) De plus, pour l'ensemble des marchés primaires de l'acquisition des droits d'édition analysés dans la présente décision, la proximité concurrentielle entre les Parties résulte de la typologie des nombreuses maisons d'édition composant chacun des deux groupes. Editis est composé d'une cinquantaine de maisons d'édition actives sur l'ensemble des catégories de livres vendus aux revendeurs et aux clients finaux, qu'il s'agisse de livres originellement écrits en langue française ou en langue étrangère[556]. De son côté, Hachette dispose d'une quarantaine de marques éditoriales proposant également l'ensemble des catégories de livres[557]. Si d'autres concurrents tels que Madrigall ou Media Participations proposent également une large gamme de livres, celle-ci est, en tout état de cause, moins importante en volume que les Parties et couvre moins de catégories de livres.

(586) La proximité concurrentielle entre les Parties est en outre confirmée par une majorité de répondants à l'enquête de marché, tant pour la littérature générale que pour la littérature jeunesse. Ces derniers, concurrents comme auteurs, identifient Editis et Hachette comme les plus proches concurrents l'un de l'autre sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en littérature générale et en littérature jeunesse, qu'il s'agisse de droits français ou étrangers d'édition[558]. Les éléments de la proximité concurrentielle entre les Parties mis en avant par les répondants, en comparaison à leurs concurrents, ont notamment trait à la capacité des Parties à proposer des à-valoir et une rémunération proportionnelle d'un niveau important, la couverture des réseaux de diffusion et de distribution, la possibilité d'adapter les livres sous différents formats (incluant le poche, sous formats audio et numérique ou encore l'adaptation audiovisuelle) et l'élaboration d'un plan média important[559].

(587) Si certains auteurs soulignent que Madrigall est également un proche concurrent des Parties en ce qui concerne la littérature générale, notamment rédigée en langue française, cet opérateur n'est pas nécessairement le concurrent le plus proche d'Editis ou Hachette, compte tenu du fait qu'il jouit certes d'une notoriété importante mais qu'il demeure de taille plus réduite que les Parties[560]. Ainsi que le résume un concurrent, Editis et Hachette « *sont les deux seuls acteurs qui couvrent l'ensemble des outils de diffusion et de promotion (Poche, Audio, Numérique, Diffusion, Distribution... et même réseau de librairies pour Hachette)* »[561].

(588) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante considère que contrairement à ce qui est avancé par la Commission, les Parties ne sont pas des concurrents proches, et que l'importance concurrentielle de

556 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 205.
557 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 218.
558 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.5.1, ID 6624 ; réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, questions C.A.A.2.1, ID 6637, à C.A.A.2.7 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.A.2.1 à C.A.A.2.7, ID 6628.
559 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.6 ; réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, questions C.A.B.1.1.1 et C.A.B.2.1.1, ID 6637 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.B.1.1.1 et C.A.B.2.1.1, ID 6628.
560 Réponse au questionnaire 4b – Auteurs, question C.A.B.2.1.1, ID 6628.
561 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.6.4, ID 6624.

Madrigall sur les marchés d'acquisition de droits d'édition est très largement sous-estimée. Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante réitère cet avis, en considérant que la perte d'un concurrent proche ne ressort pas clairement des résultats de l'enquête de Phase II. Toutefois, la Commission considère que les réponses fournies par les acteurs ayant répondu à l'enquête approfondie, renforcent l'analyse de la Commission concernant la proximité des Parties sur les marchés amont de l'acquisition des droits d'édition. Cette vision est d'ailleurs partagée par les acteurs de l'édition, tout le long de la chaîne du livre.

(589) Ainsi, d'une part, une majorité des auteurs ayant répondu à l'enquête identifient les Parties comme de proches concurrents pour la littérature générale et, bien que dans une moindre mesure, la littérature jeunesse. En effet, contrairement à l'avis des Parties dans la Réponse à la Communication de griefs, qui ne considère pas que cela soit l'avis de la majorité des auteurs, la Commission observe qu'à une question demandant aux auteurs d'identifier le concurrent le plus proche d'Editis pour l'acquisition de droits primaires en littérature générale, 18 auteurs sur 29 répondants, ont mentionné Hachette. Inversement, à une question demandant aux auteurs d'identifier le concurrent le plus proche d'Hachette pour l'acquisition de droits primaires en littérature générale, 20 auteurs sur 28 répondants ont mentionné Editis. Enfin, pour la littérature jeunesse, à une question demandant aux auteurs d'identifier le concurrent le plus proche d'Hachette pour l'acquisition de droits primaires en littérature jeunesse, 7 auteurs sur 15 répondants, mentionnent Editis ou une maison du groupe[562]. Ces réponses indiquent clairement que les Parties peuvent être considérés comme de proches concurrents sur les marchés concernés.

(590) À l'appui de leur position, plusieurs auteurs mettent en avant le nombre plus ou moins équivalent des maisons d'édition au sein de chacun des groupes, leur poids économique comparable, et leurs similitudes en terme de stratégie et de politique éditoriale. Les autres similarités présentées par les auteurs tiennent à la puissance financière des deux entités quant à la rémunération des auteurs, leur force de frappe promotionnelle du fait de l'importance de leur réseau de diffusion/distribution et de leur intégration au sein d'un groupe multimédia, et la similarité du profil de leurs auteurs[563]. Au soutien de leurs réponses, deux auteurs de littérature jeunesse indiquent plus particulièrement : « *Je me base sur l'observation de mes contrats et de mes connaissances des réalités du marché de l'édition.* »[564] et « *D'expérience, Pocket Jeunesse et Hachette me proposent des conditions très proches et toutes aussi excellentes.* »[565].

(591) D'autre part, cette vision du marché est renforcée par les réponses des éditeurs concurrents des Parties, qui indiquent largement que lors de situations de mise en concurrence directe des éditeurs, à l'occasion d'enchères par exemple, il est fréquent que chacune des Parties se retrouvent parmi les prétendants aux enchères, mais également, qu'elles se retrouvent côte à côte parmi les finalistes, plus particulièrement concernant l'acquisition de droits en littérature générale en langue

562 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions D.1, D.5, et E.5.

563 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, questions D.1, D.2, D.5, D.6, D.9 à D.21 ; et questions E1, E2, E.5, E.6, E.9 à E21, ID 6793; ID 7274; ID 7275; ID 5808; ID 7273; ID 7036; ID 6902; ID 6745; ID 7095; ID 7179; ID 7269; ID 7272; ID 7126; ID 7087; ID 7091; ID 7267; ID 7271; ID 6777; ID 7252; ID 7248; ID 7270; ID 7250; ID 7162; ID 7276; ID 6855; ID 6998; ID 7148; ID 7175; ID 7268; ID 7284; ID 6949; ID 7166; ID 6757; ID 7206; ID 7040; ID 7202; ID 6964; ID 7058; ID 7285; ID 7261; ID 7287; ID 7286; ID 6992; ID 6906; ID 7292; ID 7288.

564 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question E.2, ID 6793.

565 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question E.5, ID 7250.

d'origine française et/ ou étrangère[566]. L'explication apportée le plus souvent par les éditeurs au soutien de ces observations, tient notamment au nombre important de maisons d'édition dans l'un et l'autre des deux grands groupes, et à la diversité des segments de marchés que chacun couvre[567]. Pour illustrer sa position, l'un des éditeurs explique par exemple : « *Lorsque ceux-ci [*les auteurs*] ont des agents, ils sollicitent forcément les deux grands groupes, car c'est leur intérêt de les mettre en concurrence pour l'auteur. Si concentration (ou possibilité de concertation ou connivence) il y avait, cette concurrence "saine" qui profite aux auteurs serait faussée* »[568].

(592) Enfin, les libraires interrogés dans le cadre de l'enquête approfondie de la Commission, ajoutent aux arguments allant en faveur de la proximité concurrentielle qui existe entre les Parties, en mettant en avant la proximité éditoriale des catalogues proposés par les Parties, dont ils estiment la largeur et la profondeur comme semblables, et le profil de beaucoup d'auteurs comme proches[569]. Plus spécifiquement, bien que Madrigall soit parfois identifié comme concurrent important des Parties sur les marchés de l'acquisition de droits, notamment par la Partie Notifiante qui considère, dans la Réponse à la Décision d'ouverture de l'enquête approfondie, que Madrigall, en tant que leader du marché, exerce déjà une forte pression concurrentielle sur les Parties et continuera de le faire après l'Opération ; les libraires ayant répondu à l'enquête opèrent une distinction nette entre le catalogue Madrigall et celui des Parties. Madrigall est ainsi considéré comme « *une maison d'édition très traditionnelle avec une identité propre* »[570], et plusieurs librairies décrivent le catalogue Madrigall comme s'adressant à « *un lectorat plus pointu* »[571].

(593) À cet égard, certains libraires indiquent d'ailleurs que, si dans une certaine mesure le catalogue de Madrigall peut parfois être rapproché de celui d'Hachette sur quelques points, ce dernier ne pourra jamais remplacer celui d'Hachette ou d'Editis, qui sont incontournables pour les libraires. Un libraire observe en effet que : « *En tant que libraire, nous sommes dépendants de l'offre Editis et Hachette au regard de leur poids sur les ventes de livres, et nous ne pourrions pas faire l'impasse sur leur catalogue.* »[572]. De la même manière, un deuxième libraire note que : « *Le groupe Hachette dispose également d'une offre majeure. Ceci est moins vrai d'Editis. Néanmoins, les titres ne sont pas interchangeables et nous ne sommes pas en mesure de nous passer de l'offre d'Hachette et d'Editis pour la remplacer par Madrigall, ne serait ce que pour des raisons commerciales.* »[573]. Enfin, ces observations sont également faites par un autre libraire qui indique : « *Un libraire ne peut pas et ne pourra pas se passer de l'offre d'Hachette et d'Editis, en premier lieu parce que les ouvrages publiés par ces groupes sont nécessaires en librairie, pour des raisons commerciales (une grande partie des auteurs "phares" et des "best sellers" sont*

566 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.A.5, ID 7254; ID 7253; ID 7289; ID 7245; ID 7121; ID 7246; ID 7242; ID 6897; ID 7258; ID 7130; ID 7028.

567 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.A.4 et C.A.6, ID 7254; ID 7253; ID 7289; ID 7245; ID 7121; ID 7246; ID 7242; ID 6897; ID 7258; ID 7130; ID 7028.

568 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.A.6, ID 6881.

569 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, section B.A.D, ID 7019; ID 7062; ID 6802; ID 6970; ID 6976; ID 7158; ID 7257; ID 6837; ID 7256; ID 7247; ID 6863; ID 6958; ID 6893; ID 6915; ID 7134; ID 7107; ID 6941; ID 7002; ID 7255; ID 6937; ID 7243; ID 7218; ID 6932; ID 6841; ID 6988; ID 7259.

570 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.2, ID 7062.

571 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.2, ID 7257.

572 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.2, ID 6941.

573 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.2, ID 6915.

diffusés et distribués par Hachette ou par Editis) et de contenu, et, en second lieu parce que ces titres sont demandés par la clientèle. Lorsqu'un lecteur souhaite lire le dernier livre de Christophe Donner chez Grasset (Hachette), le libraire ne peut pas le remplacer en lui proposant le dernier livre de Daniel Pennac chez Gallimard »[574].

(594) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que la fusion d'Editis et Hachette conduirait à l'élimination d'un proche concurrent sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en littérature générale et en littérature jeunesse.

7.4.5.1.2.4.2. Impact sur les auteurs

(595) Compte tenu des éléments développés dans la section 7.4.5.1.2.4.1, notamment la perte d'un concurrent proche et le risque d'appauvrissement de l'offre globale, la Commission considère que l'Opération entraîne un risque de dégradation des conditions contractuelles accordées aux auteurs.

(596) En effet, de par l'élimination d'un concurrent proche, fusionné au sein d'un même groupe, et l'augmentation des barrières à l'expansion des maisons d'édition concurrentes, l'Opération pourrait renforcer la capacité de la nouvelle entité à imposer des conditions contractuelles éventuellement moins favorables[575]. Ces conditions moins favorables pourraient se traduire par une rémunération inférieure, ou une diffusion et distribution de moindre qualité. Par exemple, une association d'auteurs interrogée indique qu'« *en cas de réalisation de l'Opération, ces conditions de concurrence, aujourd'hui déjà réduites car principalement limitées à deux acteurs occupant une place prépondérante sur leur marché pertinent, seront totalement annihilées, au seul bénéfice de la nouvelle entité et au détriment des auteurs, des éditeurs indépendants, des libraires, du consommateur, mais aussi des objectifs de la politique publique menée en France depuis plus de 40 ans, qui vise à limiter la concentration afin de favoriser le maintien d'une diversité d'acteurs sur le marché de l'édition et de la vente de livres au détail, pour garantir la plus grande diversité de l'offre éditoriale possible et avec elle le pluralisme des opinions indispensable pour entretenir et faire vivre le débat démocratique* »[576].

(597) Outre la diminution de la qualité de l'offre, la Commission considère qu'il est peu probable que la dégradation éventuelle des conditions contractuelles accordées aux auteurs non réputés, se traduisent par une diminution du PPHT des livres au bénéfice des revendeurs et des consommateurs finaux, compte tenu de la puissance de marché de la nouvelle entité sur les marchés de la vente de livres aux revendeurs, comme développé à la section 7.4.7.2.

(598) La Partie Notifiante considère, dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, que des impacts différenciés entre les auteurs à succès et les auteurs non réputés seraient contradictoires et paradoxaux. Cependant ceux-ci ont quelques fois été mis en avant par les répondants à l'enquête de marché, et la relation entre les deux phénomènes semble liée. Comme expliqué par un auteur : « *Un géant commercial et financier peut lancer un titre juste pour voir, le coût est faible pour lui, il aura naturellement tendance à accroître le nombre de ses publications, à publier pour voir. En plus de cette première stratégie, il aura tous les moyens d'attirer les auteurs à succès lancés par les autres éditeurs. En siphonnant ainsi leurs réussites, il les* [les autres éditeurs] *affaiblira considérablement. Les plus*

574 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.2, ID 6988.

575 Réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, question D.1 et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.B.3.2 et D.1, ID 6637.

576 Compte rendu de l'entretien avec une association d'auteurs, en date du 13 avril 2022, paragraphe 40, ID 3634.

petites maisons souffriront de cette concurrence hors de proportion, elles risquent d'être découragées de prendre des risques, de publier des auteurs difficiles parce qu'elles se rattrapent sur les gros vendeurs si justement elles se font "voler" leurs gros vendeurs. Les auteurs jugés difficiles pourraient devenir "des danseuses" qu'aucun éditeur pourtant littéraire ne pourrait se permettre de publier puisqu'il ne se rattraperait plus sur les gros vendeurs partis chez le géant »[577]. De même un autre auteur explique « *L'entité fusionnée bénéficiera d'un pouvoir d'attraction plus important vis-à-vis des auteurs. Et une distorsion sans précédent du marché. Les gros vendeurs seront tentés de rejoindre ce groupe, quelles que soient les conditions, quittant les maisons de moyenne et de petite importance, qui se verraient ainsi privées de leurs meilleurs atouts en librairie. […] Cette distorsion du marché impacterait directement ma maison d'édition et affecterait très sensiblement ma condition d'auteur* »[578]

(599) De par sa taille et la singularité de son profil, notamment congloméral, l'entité fusionnée sera particulièrement attractive pour de nombreux auteurs. En outre, la perte d'un concurrent proche, qui plus est seul concurrent proche également adossé à 100% à un groupe congloméral, laisserait une plus grande marge de manœuvre à la nouvelle entité, pour optimiser et mettre à profit cette attractivité, à l'image des stratégies commerciales et marketings actuellement mises en œuvre par Vivendi et décrites aux considérants (534) à (536), (542), et (546) de la présente décision, dans le but d'affaiblir et de dégrader énormément la concurrence actuelle. En effet, à la suite de l'Opération, la nouvelle entité serait en mesure de capter une grande partie des auteurs, notamment certains auteurs rémunérateurs, affaiblissant ainsi la concurrence qui bénéficiaient du revenu de ces auteurs.

(600) Ainsi, à court terme, du fait de sa position nouvellement acquise particulièrement attractive, développée à la section 7.4.5.1.2.3.2 de la présente décision, l'entité combinée serait donc en mesure d'assécher la principale source de revenue de ses concurrents. À plus long terme, de cette élimination de la concurrence résulterait une forte augmentation du pouvoir de marché de l'entité combinée, alors même que l'Opération lui permet déjà d'augmenter sa présence sur les marchés concernés et d'éliminer un très proche concurrent. Le pouvoir de marché augmenté de la nouvelle entité impliquerait également une importante réduction du pouvoir de négociation des auteurs, qui verraient alors leurs conditions contractuelles générales détériorées.

(601) Un auteur commente également sur l'impact de l'Opération sur les auteurs en indiquant : « *Je ne peux savoir quel impact cette opération aura sur les auteurs en général, mais on peut s'interroger sur les conséquences financières que cela va engendrer pour eux. Je pense notamment à une uniformisation des contrats d'auteurs, et/ou des avances sur droit, de manière unilatérale (à l'avantage des maisons d'édition) du fait du monopole acquis. On pourrait également s'inquiéter qu'il devienne plus difficile, ou même qu'il devienne impossible d'engager des négociations concernant les à-valoir ou les pourcentages de rémunération accordés aux auteurs, ainsi que les termes du contrat et les conditions de cessions de droits...* »[579].

7.4.5.1.2.5. Autres éléments soulevés par la Partie Notifiante

(602) La Commission souhaite par ailleurs revenir sur deux arguments soulevés par la Partie Notifiante au soutien de l'absence d'effets anticoncurrentiels sur les marchés

577 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 7274.
578 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.2, ID 7275.
579 Réponse au questionnaire de Phase II Q12 – Auteurs, question F.3, ID 6793.

amont, à savoir l'alternative que pourrait constituer l'autoédition au métier d'éditeur traditionnel, et la concurrence qui existerait entre les maisons d'édition d'un même groupe.

7.4.5.1.2.5.1. Absence de pression concurrentielle de l'autoédition

(603) Contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante, la Commission considère que l'autoédition ne constitue pas une alternative à l'activité d'édition exercée par les éditeurs sur les marchés primaires de l'acquisition de droits français et étrangers d'édition. L'activité d'autoédition évoquée par la Partie Notifiante concerne deux situations différentes. Pour les raisons développées dans la présente section, la Commission considère qu'aucune d'entre elles n'exerce de pression concurrentielle sur les éditeurs. Dès lors, l'autoédition ne serait pas de nature à remettre en cause l'attractivité et le pouvoir de marché accru de la nouvelle entité sur les marchés primaires de l'acquisition de droits français et étrangers d'édition de littérature générale et de littérature jeunesse.

(604) La première situation concerne les services proposés par Amazon via la plateforme Kindle Direct Publishing ainsi que l'entité Amazon Publishing.

(605) Ainsi qu'il en ressort des résultats de l'enquête, les services proposés par Kindle Direct Publishing sont très différents dans leur nature de ceux proposés par les éditeurs. En effet, Kindle Direct Publishing n'acquiert pas de droits d'édition auprès des auteurs faisant appel à ses services et n'offre, dans ce cadre, aucun à-valoir. De plus, Kindle Direct Publishing n'offre aucun service d'accompagnement des auteurs dans l'élaboration de leurs ouvrages. En outre, la contractualisation entre un auteur et Kindle Direct Publishing est conclue à titre non exclusif, l'auteur pouvant ainsi faire appel à d'autres services ou des éditeurs en parallèle à la publication de son œuvre sur la plateforme. Ce constat est confirmé par Amazon lui-même qui indique en réponse à l'enquête de marché que Kindle Direct Publishing n'est pas un éditeur[580]. De même, certains éditeurs ont également souligné que leurs activités sont très différentes des services proposés par Kindle Direct Publishing[581].

(606) En outre, même si, ainsi que l'indique la Partie Notifiante, un nombre conséquent d'ouvrages sont autoédités en France[582], aucun de ces ouvrages n'a atteint les meilleures ventes de livres au cours des dernières années. À cet égard, si la Partie Notifiante cite un certain nombre d'auteurs à succès qui ont employé des services d'autoédition de Kindle Direct Publishing pour leurs premières publications, il est remarquable que tous les exemples cités montrent que ces auteurs ont finalement conclu un contrat d'édition avec un éditeur pour éditer leurs ouvrages[583]. Un éditeur offre en effet un certain nombre de garanties en ce qui concerne notamment la qualité et l'étendue de la diffusion et de la distribution d'un livre qui est sans commune mesure avec celle de Kindle Direct Publishing, qui ne propose les livres à la vente que sur sa plateforme. Ainsi, si Kindle Direct Publishing peut permettre de repérer des auteurs talentueux, avec des potentiels de ventes importants, ce potentiel ne se concrétise réellement que lorsque leurs ouvrages sont pris en charge par des éditeurs.

---

580 Réponse au questionnaire 7 – Opérateurs spécialisés dans la vente en ligne, question B.1.1, ID 3317.

581 Voir par exemple le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 5, ID 1995.

582 La Partie Notifiante indique que plus de 20 000 livres ont été autoédités en France en 2021, parmi les ouvrages déposés à la Bibliothèque Nationale de France. Ce chiffre inclut les ouvrages édités « à compte d'auteur », c'est-à-dire en supportant les coûts et risques économiques liés à cette publication Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 58.

583 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 60.

(607) Ainsi que l'explique un éditeur, « [c]*e type d'autoédition, dont les ventes sont majoritairement numériques, est moins directement concurrentielle à l'édition traditionnelle, car peu d'ouvrages parmi ces dizaines de milliers de titres, émergent significativement. D'ailleurs, certains sont repérés par les éditeurs traditionnels qui les récupèrent pour des publications traditionnelles. Il s'agit donc plutôt d'une édition parallèle aux circuits classiques* »[584]. Cet avis est partagé par une large majorité des éditeurs interrogés, qui ne considère pas ce type de plateforme d'édition comme une alternative crédible à leur activité[585].

(608) Par exemple, la Partie Notifiante cite une autrice, dont l'ouvrage a d'abord été publié via Kindle Direct Publishing. Interrogée dans le cadre de l'enquête de marché, cette même autrice a expliqué avoir « *vendu seule* (sic) *24,000 ebooks de* [son livre] *sur cette plateforme, alors que quand il est sorti en poche, présent dans toutes les librairies de France, avec un accès au monde, le livre a dépassé le million : il n'y a aucune comparaison possible en termes de ventes, de lecteurs touchés, de stabilité financière et de durabilité* »[586]. Ce constat est également valable pour la littérature jeunesse. Comme l'indique un éditeur spécialisé, « *Pour le secteur de la littérature jeunesse, au vu des chiffres GFK, l'autoédition ne semble représenter qu'un faible pourcentage des ventes du secteur* »[587].

(609) En outre, la Commission relève que le service Amazon Publishing n'entre pas en concurrence avec les éditeurs, dans la mesure où il n'exerce pas directement d'activité d'édition en langue française et n'est pas actif en France. En ce qui concerne l'édition d'œuvres écrites en langue étrangère, Amazon Publishing indique faire appel à des éditeurs étrangers (incluant donc des éditeurs francophones) pour la traduction des œuvres dans la langue considérée[588].

(610) La seconde situation concerne des auteurs réputés qui choisissent de ne plus céder leurs droits à des éditeurs tiers et préfèrent créer leur propre maison d'édition. La Commission relève quelques exemples récents notables, comme Joël Dicker qui a créé sa maison d'édition Rosie & Wolfe, ou encore Eric Zemmour qui a créé la maison d'édition Rubempré. La Commission considère toutefois que la possibilité pour un auteur de créer sa maison d'édition n'exerce pas de pression concurrentielle significative sur les éditeurs, dans la mesure où cette pratique demeure très limitée dans son ampleur et ne concerne que quelques auteurs à succès.

(611) De plus, la Commission note que la création d'une maison d'édition par un auteur ne rompt pas tout lien avec les éditeurs verticalement intégrés, dans la mesure où la diffusion et distribution de leurs ouvrages est toujours effectués par les réseaux des opérateurs présents sur ces marchés. Ainsi, les ouvrages de Joël Dicker comme d'Eric Zemmour sont diffusés et distribués par Interforum (Editis). Ainsi que l'explique un concurrent, « [l]*a pratique de l'autoédition reste, pour l'heure, marginale dans le secteur de l'édition. La marginalité de ce phénomène peut s'expliquer par le fait que seuls les auteurs de « super best-sellers » peuvent s'autoéditer tout en jouissant d'une visibilité commerciale. Car, même les plus gros*

584 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 31, ID 3224. Voir également le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 26 janvier 2022, paragraphe 10, ID 170.

585 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.21, ID 6624.

586 Réponse au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.D.1.1, ID 6628.

587 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 18, ID 3336. « GFK » vise la société Gesellschaft für Konsumforschung, proposant des activités de collecte de données et d'informations dans différents secteurs économiques.

588 Site internet d'Amazon Publishing, onglet « Work with us ».

vendeurs de livres qui s'autoéditent doivent trouver un canal de diffusion/distribution pour assurer la mise en place et la vente de leurs livres. Or, seules les grandes maisons peuvent leur proposer des services de diffusion/distribution de nature à répondre à leurs besoins et assurer leurs chiffres de vente. Dès lors, même un auteur autoédité qui prétend vouloir exister en librairie n'est pas indépendant des grandes maisons d'édition verticalement intégrées. C'est notamment le cas des deux principaux ouvrages autoédités cette année par Eric Zemmour et Joël Dicker dont la diffusion/ distribution est assurée par Interforum (Editis) »[589].

(612) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que les services d'autoédition proposés par Amazon ainsi que par les auteurs en propre ne constituent pas une alternative crédible aux éditeurs et n'exercent, en conséquence, pas de pression concurrentielle sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition.

7.4.5.1.2.5.2. La logique de groupe prévalant au sein des maisons d'édition d'une même entité

(613) Contrairement à ce qu'indique la Partie Notifiante, la Commission considère qu'une éventuelle concurrence entre maisons d'édition appartenant à un même groupe d'édition n'est pas de nature à remettre en cause la puissance d'achat de la nouvelle entité et sa capacité à attirer les auteurs les plus rémunérateurs sur les marchés primaires de l'acquisition de droits français et étrangers d'édition de littérature générale et de littérature jeunesse.

(614) Ainsi qu'indiqué supra, Editis et Hachette sont composés de plusieurs dizaines de maisons d'édition. Plusieurs d'entre elles sont spécialisées dans l'édition de livres de littérature générale ou de littérature jeunesse. En ce qui concerne la littérature générale (française et étrangère), les maisons d'édition d'Editis les plus connues sont connues sont Belfond, Presses de la Cité, Plon, Perrin, Robert Laffont, Julliard, le Cherche-Midi, Héloïse d'Ormesson et XO. Du côté d'Hachette, les maisons d'édition spécialisées dans la littérature générale sont Grasset, Calmann-Lévy, Fayard, JC Lattès et Stock et Bragelonne[590]. En ce qui concerne la littérature jeunesse, les principales maisons d'édition d'Editis sont le Pôle Education et Référence (sous la marque Nathan) et Edi8 (sous les marques Hemma, Gründ, Slalom et Livres du Dragon d'or). De son côté, Hachette est présent sur le marché primaire de l'acquisition de droits français et étrangers d'édition de livres pour la jeunesse principalement à travers sa branche Hachette Illustré qui regroupe les marques éditoriales Hachette Jeunesse, Deux Coqs d'Or, Hachette Romans, Hachette Jeunesse Collection Disney Le Livre de Poche Jeunesse, Gautier-Languereau, Castelmore (Groupe Bragelonne) et Hachette Enfants, ainsi que les collections Bibliothèque rose et Bibliothèque verte[591].

(615) Ainsi que l'explique la Partie Notifiante, chaque auteur ou cédant de droits conclut un contrat avec une maison d'édition en particulier et non avec le groupe auquel elle appartient. En outre, chaque maison d'édition acquiert ses droits sur son propre

589 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 15, ID 3622. Voir également le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 5 mai 2022, paragraphe 6, ID 1995.

590 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 123 et 124.

591 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 183 et 184.

budget et prend seule ses décisions d'investissement (sous réserve du plafond permis par le groupe)[592].

(616) Toutefois, comme il en ressort des informations fournies par la Partie Notifiante, lorsque plusieurs maisons d'édition appartenant au groupe Editis ou au groupe Hachette se font concurrence pour attirer un même auteur, la proposition de verser un à-valoir est, lorsque cet à-valoir dépasse un certain seuil, remontée au niveau de la direction de chaque groupe qui doit valider la proposition[593]. Chez Editis, ce seuil est généralement fixé autour [...]. Chez Hachette, au-dessus d'un seuil de [...][594]. Ainsi, la décision de proposer des à-valoir conséquents pour attirer les auteurs les plus rémunérateurs et prometteurs en perspective de vente fait donc bien l'objet d'un arbitrage au niveau des groupes.

(617) En outre, la prise de décision au niveau de chaque groupe pour le versement d'à-valoir conséquents est loin d'être rare. Sur la base des éléments fournis par la Partie Notifiante, la Commission relève qu'Editis a versé des à-valoir égaux ou supérieurs à [...] reprises entre 2018 et 2021 pour des ouvrages de littérature générale (droits français et droits étrangers). De son côté, Hachette a versé des à-valoir égaux ou supérieurs à [...] à des auteurs de littérature générales (droits français et droits étrangers) à [...] reprises au cours des mêmes années[595]. Si le nombre d'à-valoir versés au-delà de ces seuils pour la littérature jeunesse sont plus rares, ils portent toutefois sur des auteurs [...][596].

(618) Surtout, la Partie Notifiante ajoute qu'il existe une règle tacite qui consiste à ne pas débaucher les auteurs des maisons d'édition du même groupe, sauf si cet auteur souhaite quitter sa maison d'édition de sa propre initiative[597].

(619) Enfin, la Commission relève que de nombreuses activités opérationnelles importantes du métier d'éditeurs sont regroupées au niveau des groupes Editis et Hachette. En particulier, Editis [...]. Au sein du groupe Hachette, [...][598].

(620) Ainsi, la Commission relève que les maisons d'édition d'un même groupe agissent bien dans une logique plus large qui n'est pas limitée à la seule maison d'édition concernée. Cette logique de groupe ne s'arrête d'ailleurs pas au niveau du groupe d'édition (incluant également l'ensemble des activités sur la chaîne de valeur du livre) mais peut aussi s'étendre aux autres activités du groupe venant au soutien du métier de l'édition, telles que les capacités promotionnelles ou audiovisuelles. Ceci ressort notamment, ainsi que montré plus haut, des documents internes des Parties qui illustrent les « initiatives communes » entre par exemple « Editis » (pris dans son ensemble, incluant l'ensemble des maisons d'édition qui le compose) et les autres activités de Vivendi.

(621) Compte tenu de ces éléments, la Commission relève que la circonstance qu'un groupe d'édition soit composé de plusieurs maisons d'édition n'est pas de nature à modifier les effets éventuels de l'Opération sur les marchés primaires d'acquisition de droits d'édition français et étrangers.

---

592 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 136.
593 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 141 et 142.
594 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), note de bas de page 128.
595 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe RFI 11 Q11.a_v2 – Editis (Rém. des auteurs) ; Annexe RFI 11 Q11.a – Hachette (Rém. des auteurs).
596 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 142.
597 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 143.
598 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 146 et 147.

(622) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que la concurrence entre maisons d'édition d'un même groupe n'est pas susceptible d'accroître la concurrence sur les marchés primaires d'acquisition des droits français et étrangers de littérature générale.

7.4.5.1.2.6. Conclusion

(623) En conclusion, eu égard notamment (i) au niveau de parts de marché des Parties, (ii) au pouvoir de marché accru de la nouvelle entité, (iii) à la proximité concurrentielle des Parties, (iv) aux barrières à l'entrée et (v) à l'impact anticipé de l'Opération sur les éditeurs concurrents et les auteurs, la Commission est parvenue à la conclusion que l'Opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché intérieur, compte tenu de son impact sur les marchés suivants :

(a) Marché de l'acquisition de droits français d'édition de littérature générale, au niveau mondial ;

(b) Marché de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature générale, au niveau mondial ;

(c) Marché de l'acquisition de droits français d'édition de littérature jeunesse, au niveau mondial ;

(d) Marché de l'acquisition de droits étrangers d'édition de littérature jeunesse, au niveau mondial.

7.4.5.1.3. Analyse de la Commission pour le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs

(624) Concernant le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs, plusieurs éléments permettent à la Commission de conclure que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs.

(625) En l'absence de meilleure approche possible, la Partie Notifiante fournit une estimation des positions des principaux éditeurs de livres au format audio en français présents dans le bassin francophone de l'Union européenne sur la base du nombre de références disponibles dans leur catalogue respectif, sur base de données à jour de mai 2022. Celles-ci sont présentées dans le Tableau 9.

Tableau 9 – Parts de marché « catalogue » des Parties et de leurs principaux concurrents, éditeurs de livres audio en français, en nombre de références disponibles (données à jours de mai 2022)

Éditeur	**Nombre de références disponibles**	**Part de catalogue**
Audiolib (Hachette Livre)	[…]	[10-20]%
Lizzie (Editis)	[…]	[5-10]%
Combiné	**[…]**	**[20-30]%**
Audible (Amazon)	> […]	> [30-40]%
Écoutez Lire (Gallimard)	[…]	[5-10]%
Thélème	[…]	[0-5]%

Éditeur	Nombre de références disponibles	Part de catalogue
Frémeaux	[…]	[0-5]%
Hardigan	[…]	[0-5]%
Autres	~ […]	~ [30-40]%
Total	> 10000	100%

Source : Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Tableau 27.

(626) Premièrement, sur la base des estimations fournies par la Partie Notifiante, relevées dans le Tableau 9, la Commission observe que, si le marché de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs est bien affecté du fait de l'Opération, celui-ci ne l'est que de façon marginale. En effet, la part de marché combinée des Parties après l'Opération est limitée car estimée à [20-30]%. Or, il ressort des Lignes Directrices Horizontales qu'une part de marché inférieure à 25% constitue en elle-même une indication que la concentration n'est pas susceptible d'entraver une concurrence effective sur le marché[599]. L'Opération envisagée peut donc être présumée comme compatible avec le marché intérieur.

(627) Deuxièmement, Par ailleurs, la Commission note que l'incrément apporté par Editis est faible, seulement de [5-10]%, et n'apparaît donc pas suffisant pour renforcer de façon significative la puissance concurrentielle de l'entité combinée après l'Opération.

(628) Troisièmement, dans l'ensemble, les résultats de l'enquête de marché n'ont pas relevé de préoccupations particulières au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs[600].

(629) Dès lors, pour les raisons décrites aux considérants (626) à (628) et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective en raison d'effets horizontaux sur le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs au niveau mondial.

7.4.5.1.3.1. Conclusion

(630) Sur la base des informations en sa possession, la Commission conclut que l'Opération est compatible avec le marché intérieur pour ce qui est de son impact sur le marché primaire de l'acquisition de droits d'édition de livres au format audio entre éditeurs.

7.4.5.2. Marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche de livres de littérature générale

7.4.5.2.1. Position de la Partie Notifiante

(631) La Partie Notifiante considère que l'Opération n'entraînera aucun impact concurrentiel significatif en raison des caractéristiques très particulières du marché de l'acquisition de droits secondaires au format de poche de littérature générale.

599 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 18.

600 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions B.C.D.1.3 et B.C.D.2.3, ID 6624.

(632) Premièrement, la Partie Notifiante souligne que le marché secondaire des droits poche de littérature générale ne concerne qu'une part très réduite des acquisitions de droits poche de littérature générale. Comme expliqué précédemment, les droits poche sont pour la plupart acquis par les éditeurs en même temps que les droits primaires en grand format. Dès lors, l'essentiel de la concurrence pour l'acquisition de droits poche a lieu en amont, au stade de l'acquisition des droits primaires. En outre, le marché secondaire de l'acquisition de droits poche ne reflète pas la capacité d'un éditeur à constituer une collection poche puisque le marché fonctionne largement « en silo » et chaque éditeur constitue sa collection poche à partir des droits qu'il a acquis au niveau primaire. Le marché de l'acquisition de droits secondaires au format de poche se limite donc aux acquisitions réalisées auprès de tiers (soit des maisons d'édition n'ayant pas leur propre collection poche ou des maisons d'édition qui auraient une collection poche mais ne détiendraient pas les droits de réédition au format de poche d'une œuvre éditée au grand format), ce qui n'a concerné que 20% des ventes de livres de poche en 2021[601]. Dans ce contexte, la Partie Notifiante soutient que la part de marché des Parties ne serait pas représentative d'un pouvoir de marché significatif sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition[602].

(633) Deuxièmement, la Partie Notifiante relève qu'Albin Michel, qui constitue le principal vendeur de droits secondaires au format de poche, n'est pas un réel acteur du marché de l'acquisition des droits d'édition au format poche dans la mesure où il cède quasi-systématiquement ses droits poche à LGF, dans laquelle il détient une participation non contrôlante aux côtés d'Hachette. La Partie Notifiante considère qu'Albin Michel n'agit pas en fonction des conditions de marché mais en fonction de ses intérêts capitalistiques qui l'incite à éditer les collections poche de ses ouvrages via LGF[603].

(634) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient que les vendeurs sur le marché de l'acquisition de droits secondaires au format de poche disposent de nombreuses alternatives, telles que Madrigall, qui dispose notamment des collections poche *Folio* et *J'ai Lu*, ou Média Participations et sa collection poche *Points*[604]. En outre, des éditeurs de taille plus réduite disposent également de collections poche, tels que Actes Sud, Asphalte ou Paulsen[605].

(635) Quatrièmement, la Partie Notifiante considère que le marché se caractérise par l'absence de barrière à l'entrée significative. Les éditeurs ayant publié un livre en grand format ont la possibilité d'éditer eux-mêmes l'œuvre au format de poche, même s'ils ne disposent pas de collection préalable dédiée au format de poche[606].

(636) Cinquièmement, la Partie Notifiante soutient que les vendeurs de droits sur le marché secondaire détiennent un fort pouvoir de négociation dans la mesure où il n'implique pas des auteurs mais d'autres éditeurs ou des agents littéraires. Leur pouvoir de négociation est d'autant plus important que l'ouvrage a déjà remporté du succès en grand format (ce qui justifie son exploitation au format de poche)[607].

(637) Enfin, dans la mesure où elle indique que le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche concerne essentiellement les ouvrages de littérature

601 Estimation sur la base des 500 meilleures ventes de livres de poche en 2021 en France.
602 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 267 à 269.
603 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 278.
604 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 279.
605 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 282.
606 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 284.
607 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 285 et 286.

générale[608], la Partie Notifiante n'a pas identifié l'existence d'un éventuel marché secondaire de l'acquisition des droits poche de littérature jeunesse et ne présente donc pas sa position quant aux effets de l'Opération sur cet éventuel marché.

(638) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante explique que les théories de dommage présentées dans la décision reposent sur des hypothèses non vérifiées[609]. La Partie Notifiante réitère certaines observations déjà partagées dans le Formulaire CO et indique également en complément que :

(a) La Décision d'ouverture d'enquête approfondie surestime l'importance stratégique du marché de l'acquisition de droits secondaires d'édition au format poche. En effet, selon la Partie Notifiante, bien que la vente de livres au format poche soit une part non-négligeable de l'économie du livre, le chiffre d'affaires résultant de la vente de livres dont les droits ont été acquis auprès d'un éditeur tiers ne représente qu'une activité marginale pour les acquéreurs de droits secondaires d'édition au format poche.

(b) L'entité combinée n'aura pas la possibilité de dégrader les conditions commerciales proposées aux éditeurs de droits primaires sur le marché de l'acquisition de droits secondaires d'édition au format poche. En effet, selon la Partie Notifiante, les Parties sont aujourd'hui les deux principaux acteurs du marché concerné en termes de parts de marché, parce qu'elles proposent des conditions contractuelles plus avantageuses que leurs concurrents, et afin de demeurer compétitive, l'entité combinée sera donc incitée à continuer de proposer les meilleures conditions contractuelles aux vendeurs de droits poche.

(639) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante réitère les observations soumises dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, et indique que selon elle, les résultats de l'enquête approfondie ne soutiennent pas les conclusions faites par la Commission dans la Communication de griefs[610].

7.4.5.2.2. Analyse de la Commission

(640) La Commission considère que la nouvelle entité disposera d'une puissance d'achat inégalée sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition de littérature générale. Cette puissance d'achat reposera notamment sur le caractère incontournable de ses collections poche et sera renforcée par la capacité financière de la nouvelle entité par rapport à ses concurrents, et par son attractivité, compte tenu de son intégration verticale et de son appartenance à un groupe conglomeral. Dès lors, la Commission craint que la nouvelle entité soit en mesure d'imposer à ses concurrents éditeurs primaires des conditions contractuelles moins favorables.

(641) Après avoir présenté les dynamiques concurrentielles sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche de littérature générale 7.4.5.2.2.1, la Commission présentera les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur ce marché 7.4.5.2.2.2 ainsi que les avantages concurrentiels de la nouvelle entité qui, selon la Commission, renforcent son pouvoir d'achat au-delà même de ce que suggèrent déjà les parts de marché combinées 7.4.5.2.2.3. La Commission détaillera ensuite le fait que l'Opération entraînerait la perte d'un concurrent proche, si ce n'est le plus proche 7.4.5.2.2.4, sur ce marché, où il existe de fortes barrières à l'entrée et à

608 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphes 235 et suivants.
609 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 141 à 201.
610 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 115 à 122.

l'expansion 7.4.5.2.2.5. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission conclut que l'Opération entraînera des effets négatifs sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition de littérature générale 7.4.5.2.2.6, et est susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché intérieur 7.4.5.2.3.

7.4.5.2.2.1. Présentation des dynamiques concurrentielles sur le marché secondaire des droits d'édition de littérature générale

7.4.5.2.2.1.1. Les modalités de mise en œuvre d'une édition secondaire au format poche

(642) Dans une large majorité de cas, le contrat d'édition liant un éditeur à un auteur inclut, outre les droits primaires portant sur une publication du livre (généralement en grand format), les droits secondaires de reproduction du livre au format poche. L'enquête de marché confirme à cet égard que cette pratique contractuelle est valable tant pour les droits français que pour les droits étrangers[611]. À titre d'exemple, la Commission relève que les deux contrats types d'édition d'Editis et Hachette communiqués par la Partie Notifiante incluent la cession des droits « *de reproduire l'œuvre* [...] *au format poche* »[612].

(643) Dans ce contexte, ainsi que l'explique la Partie Notifiante, lorsqu'un livre en grand format a connu un certain succès, son éditeur peut décider soit d'en exploiter les droits au format poche via sa propre collection de poche s'il en dispose, soit céder ces droits à un éditeur tiers de livres au format de poche. Cette cession des droits poche est généralement négociée entre l'éditeur original, titulaire du contrat d'édition qui inclut les droits poche, et l'éditeur secondaire, afin de permettre une réédition au format poche. Le marché secondaire des droits poche permet ainsi d'assurer une seconde vie aux livres déjà publiés une première fois en grand format[613].

(644) Aux fins de l'analyse menée dans la présente décision, le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition au format de poche de littérature générale concerne la situation dans laquelle les droits primaires ont été acquis par un éditeur primaire qui cède ensuite les droits de reproduction au format poche à un éditeur tiers. Une telle situation peut subvenir en raison de plusieurs hypothèses : soit parce que l'auteur primaire ne dispose pas de sa propre collection poche, soit parce qu'il ne souhaite pas exploiter l'ouvrage via sa collection poche, soit parce que l'auteur demande à ce que son livre soit édité dans une autre collection poche que celle de son éditeur primaire.

7.4.5.2.2.1.2. Le caractère stratégique de l'édition au format poche pour les éditeurs

(645) De manière générale, la vente de livres poche occupe une place très importante dans l'économie du secteur de l'édition. Qualifié de « *locomotive incontestée du secteur* » par le Syndicat National de l'Edition, le livre au format poche permet de maintenir en circulation des titres du fonds des éditeurs. Ainsi que le précise le Syndicat National de l'Edition, le livre au format poche a représenté près de 15% des ventes en valeur et 25% des ventes en volume en France en 2021[614]. La part du livre de poche dans l'équilibre économique des éditeurs est confirmée par des opérateurs interrogés par la Commission au cours de son enquête. Ainsi que l'indique un concurrent, « *le poche*

611 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.A.B.2, ID 6624.

612 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), Annexe IV.A.2 (Contrat Editis) et IV.A.3 (Contrat Hachette).

613 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 232.

614 Syndicat National de l'Édition, « Les Chiffres de l'édition », Synthèse 2021-2022, p. 4.

(et sa distribution) est particulièrement crucial pour un éditeur dès lors que ce format touche un large nombre de points de vente »[615].

(646) Compte tenu de son importance, certains éditeurs ont choisi de développer leur propre collection poche plutôt que de la céder à un éditeur tiers. Comme l'explique un autre éditeur, « [a]*voir une collection poche permet de sécuriser financièrement la maison d'édition. Une maison d'édition qui ne possède pas sa collection poche est plus fragile* »[616]. À cet égard, la Partie Notifiante précise que, sur la base des 500 meilleures ventes en 2021, environ 20% des volumes de ventes de livres de poche provenaient d'un groupe éditorial différent du groupe éditorial possédant les droits primaires. De fait, la Commission relève que tous les principaux éditeurs français disposent d'au moins une collection de poche.

(647) Toutefois, le développement d'une collection poche n'est pas uniformément envisageable pour tous les éditeurs. Il ressort en effet de l'enquête de marché qu'il existe des barrières à la création et au développement d'une collection poche par un éditeur, liées en particulier à la taille de ce dernier.

(648) La rentabilisation d'une collection poche passe en effet par la nécessité de vendre un nombre suffisant de livres sous ce format. Or, compte tenu de son prix de vente sensiblement plus faible que pour le grand format, les quantités nécessaires pour trouver le point d'équilibre d'une collection poche est élevé. Vendre en quantité suffisante peut nécessiter des dépenses importantes pour un éditeur, afin notamment de garantir une diffusion/distribution la plus large possible et qui inclut en particulier la commercialisation des livres de poche en grandes surfaces alimentaires et spécialisées, qui constituent des canaux très importants de la vente de livres de poche[617]. Les investissements nécessaires à la maximisation des ventes peuvent également inclure des campagnes promotionnelles[618]. Ces investissements constituent des coûts qui ne peuvent être supportés par l'ensemble des éditeurs, notamment ceux ne disposant d'une assise financière importante. Ainsi que le résume un concurrent, « [l]*e marché du poche a de nombreuses contraintes : faiblesse du prix de vente, qui oblige à produire et à vendre dans des quantités supérieures au grand format pour être rentables, ce qui oblige à des dépenses promotionnelles très fortes en pourcentage du chiffre d'affaires et la recherche de la diffusion et de la distribution les plus larges possibles... »*[619].

(649) De plus, la pérennité d'une collection poche d'un éditeur dépend du fond détenu par ce dernier, c'est-à-dire du catalogue de livres dont il détient les droits d'édition au format poche, que ces droits soient acquis via le contrat d'édition (droits primaires incluant le droit d'éditer le livre au format poche) ou via l'acquisition des droits secondaires auprès d'un éditeur tiers. Dans les deux cas, la constitution de ces droits suppose une capacité financière suffisante afin de pouvoir proposer une collection poche suffisamment importante pour être rentable. À cet égard, un concurrent indique que« [d]*évelopper une exploitation poche significative nécessite la constitution d'un fonds éditorial permettant de financer les acquisitions de droit poche auprès des auteurs à très fort potentiel de ventes, dans le cadre du contrat d'édition, ou par l'achat de droits poche auprès d'éditeurs tiers* »[620].

---

615 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 11, ID 3224.
616 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 15, ID 2008.
617 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.17.1, ID 6624.
618 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.17.1, ID 6624.
619 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.17.1, ID 6624.
620 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.17.1, ID 6624.

(650) En outre, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante considère que dans la décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Commission surestime l'importance stratégique du marché de l'acquisition de droits secondaires d'édition au format poche. Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante se contente d'ajouter que selon elle, les résultats de l'enquête de marché ne supporte pas ce point. Cependant, la Commission considère au contraire que le caractère stratégique de ce marché est confirmé dans les réponses des éditeurs à l'enquête approfondie. En effet, plusieurs éditeurs ayant répondu à l'enquête approfondie indiquent, qu'outre la source de revenus récurrente que représente la vente des livres au format poche pour une maison d'édition, ceux-ci sont essentiels d'une part, pour l'entretien du fond de la maison, et d'autre part, pour maximiser les ventes des nouveautés. L'un des éditeurs interrogés explique par exemple : « *L'exploitation poche est complémentaire de l'exploitation en grand format : Elle s'adresse à un public différent et plus large. Elle permet un maintien dans le fonds des librairies (places réservées aux collections de poche qui prennent moins d'espace, possibilités d'opérations sur la collection, etc.). D'un point de vue économique, les rentabilités du poche sont généralement meilleures que celle de l'édition première, principalement du fait que les frais de création du livre sont déjà amortis.* »[621].

(651) Un autre éditeur ayant répondu à l'enquête approfondie de la Commission indique par ailleurs : « *Nous cédons les droits d'éditions secondaires au format poche aux label Pocket Jeunesse d'Editis. Le poche permet de démultiplier les ventes des premiers tomes de nos séries, permettant d'améliorer la performance des titres suivants. Le poche permet de maximiser les revenus des auteurs et constitue un élément important de négociation lors de l'acquisition des droits premiers auprès d'un agent ou éditeur étranger. Le poche nécessite de disposer d'un large catalogue pour mettre en place des dispositif d'animation commerciale (opération à prime, campagne estivale, etc) et utiliser l'effet d'entrainement de titres succès sur le fonds du catalogue. Les grands groupes d'édition dispose d'entité de poche qui cherchent à acquérir les titres les plus puissants des éditeurs indépendants comme nous et placer dans leur catalogue les titres moins forts issus de leur propre catalogue. Il importe pour un éditeur indépendant de céder ses titres à succès mais également les titres moins puissants pour construire de nouveaux auteurs* »[622].

(652) Ainsi, bien que quelques maisons disposent de leur propres collections poche, la concurrence au sein des marchés secondaires des droits d'édition poche est essentielle pour le bon fonctionnement des petites maisons d'édition qui ne disposent pas de leur propre collection. L'un des éditeurs interrogés explique par exemple : « *il est important pour une maison comme la mienne qu'une saine concurrence soit de mise entre les différents acteurs de la poche : je n'ai en effet pas de collection interne, et cède au "plus offrant", en terme qualitatif et quantitatif (montant de l'avance). Il est donc fondamental de n'avoir pas en face un acteur monopolistique qui dicte ses conditions, mais une relative diversité (ce qui est le cas aujourd'hui) afin de continuer de monter haut dans les enchères auxquelles se livrent ces maisons, appartenant toutes à des groupes.* »[623]. Tandis qu'un autre éditeur indique : *« La possibilité de céder les droits poche à un éditeur tiers peut s'avérer être un enjeu d'importance pour les petits éditeurs qui n'ont pas les moyens de lancer leur propre collection et de la faire exister aux côtés des grandes marques telles que Pocket et le*

621 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.B.4, ID 7245.
622 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.B.4, ID 7254.
623 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.B.4, ID 7258.

Livre de poche qui ont une énorme force de frappe commerciale. Ces petites maisons seront tributaires des grandes marques poche et une seconde exploitation de leurs ouvrages pourra être un enjeu économique important pour leur équilibre financier »[624].

(653) L'importance stratégique de l'exploitation des ouvrages sous un format poche a d'ailleurs été confirmée par deux éditeurs concurrents des Parties, deux associations représentantes d'auteurs, ainsi que des représentants de librairies, dans leurs Observations partagées le 3 avril 2023, sur la Réponse de la Partie Notifiante à la Communication de griefs du 22 février 2023. Ces acteurs tiers rappellent notamment que : « *si l'exploitation des ouvrages sous une autre forme que l'édition courante ne représentait pas un enjeu économique et stratégique pour les petits éditeurs, ceux-ci auraient cessé d'acquérir des droits secondaires auprès de leurs auteurs.* », et précisent que « *nombre d'ouvrages s'avérant déficitaires, les éditeurs dépendent des titres les plus rentables et des droits d'exploitation secondaires et dérivés pour équilibrer les comptes. La Partie Notifiante, parmi les premiers acquéreurs de droits secondaires poche, ne peut feindre de l'ignorer.* »[625].

7.4.5.2.2.1.3. Les facteurs de concurrence sur les marchés secondaires d'acquisition des droits d'édition au format poche

(654) Comme indiqué par la Partie Notifiante et confirmé par l'enquête de marché, lorsqu'une œuvre est exploitée au format poche par un autre éditeur que celui ayant procédé à son édition en grand format, la rémunération de l'éditeur primaire en contrepartie de la cession des droits poche est généralement réalisée à travers un double versement d'un d'à-valoir et d'un pourcentage sur les recettes résultant des ventes du livre poche (rémunération proportionnelle assise sur les ventes)[626]. La Partie Notifiante précise que, pour Editis et Hachette, les contrats d'acquisition de droits d'édition prévoient généralement que [...][627].

(655) Les modalités de rémunération de l'éditeur primaire par l'éditeur secondaire sont confirmées par les informations communiquées par la Partie Notifiante. Cette dernière a fourni, à la demande de la Commission, le montant des à-valoir versés par Editis et Hachette à un éditeur tiers pour l'acquisition des droits poche de chaque livre édité par les Parties sous ce format et qui ont été classés parmi les 500 meilleures ventes au cours des années 2018 à 2021[628]. Sur la base de ces informations, la Commission constate que :

(a) des à-valoir sont effectivement versés dans la très grande majorité des cas de cession de droits poche par Editis ou Hachette (en tant qu'éditeur secondaire) à l'éditeur primaire. Sur les [...] livres édités en format poche par Editis dont les droits sont acquis auprès d'éditeurs tiers, [...] d'entre eux, soit près de [...]%, ont donné lieu au versement d'un à-valoir à l'éditeur primaire. Ce pourcentage est [...] pour Hachette, puisque sur les [...] livres poche édités par Hachette dont les droits sont acquis auprès d'éditeurs tiers, seuls [...] d'entre eux n'ont pas

624 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.B.4, ID 7253.

625 WAN Avocats, Observations des Tiers intéressés sur la réponse de la Partie Notifiante à la Communication de griefs du 22 février 2023.

626 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.13, ID 6624.

627 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 249. À titre d'exemple, [...].

628 Ces 500 meilleures ventes incluent les livres de poche pour lesquels un même éditeur a également acquis les droits primaires, ou pour lesquels un éditeur différent a acquis les droits secondaires.

donné lieu au versement d'un à-valoir par Hachette à l'éditeur primaire, soit un pourcentage de versement d'à-valoir de [...]%[629].

(b) le montant des à-valoir versés par les Parties sont d'un niveau substantiel, souvent de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros.

(656) Compte tenu de l'importance que représente une seconde exploitation au format poche d'un livre, l'éditeur primaire va chercher à maximiser son niveau de rémunération en contrepartie de la cession des droits poche, lequel repose notamment sur le niveau d'à-valoir versé par l'éditeur secondaire. Dans ce contexte, le niveau d'à-valoir proposé par l'éditeur secondaire joue un rôle déterminant dans le choix de l'éditeur secondaire. Dès lors, la Commission considère que le montant des à-valoir versés par les éditeurs secondaires aux éditeurs primaires constitue un critère d'appréciation des forces concurrentielles important sur les marchés secondaires d'acquisition des droits d'édition au format poche.

(657) De plus, dans la mesure où une partie de la rémunération de l'éditeur primaire dépend du niveau des ventes de livre dont il a cédé les droits d'exploitation au format poche, d'autres critères portant sur la capacité de l'éditeur secondaire à garantir un niveau de vente important sont également pris en compte. Dans ce contexte, comme relevé par la Commission à la section 7.4.5.1.2.1 en ce qui concerne les droits primaires d'acquisition des droits d'édition, des éléments de nature économique et commerciale ont également leur importance, telle que l'assurance de voir son livre bien diffusé et distribué chez l'ensemble des revendeurs ou une politique marketing et promotionnelle ambitieuse[630].

(658) Dans les développements qui suivent, la Commission appréciera la puissance d'achat des Parties et de leurs concurrents sur les marchés secondaires d'acquisition des droits d'édition notamment via leur capacité à verser des à-valoir importants aux éditeurs primaires. Outre le déterminant de la position concurrentielle des Parties et de leurs concurrents fondé sur la capacité financière, la Commission analysera également d'autres facteurs non financiers témoignant de l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis éditeurs secondaires en comparaison de ses concurrents.

7.4.5.2.2.2. Parts de marché des Parties et de leurs concurrents

7.4.5.2.2.2.1. Remarques méthodologiques sur le calcul des parts de marché

(659) La Partie Notifiante n'est pas en mesure d'évaluer les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur la base de la rémunération (incluant les à-valoir) versée entre éditeurs car cette information n'est pas disponible publiquement.

(660) Afin de pallier cette difficulté, la Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche de littérature générale selon deux méthodologies différentes, à savoir (i) une approche générale[631] incluant les ventes de livres de

---

629 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe RFI 11 Q12c – Editis (rém. Top 500) ; Annexe RFI 11 Q12c – Hachette (rém. Top 500).

630 Certains critères, telles que les perspectives d'adaptation audiovisuelles, sont propres à l'appréciation des marchés primaires d'acquisition des droits d'édition, dans la mesure où les droits d'adaptation audiovisuels ne sont pas cédés à l'éditeur secondaire.

631 Réalisée à partir de données issues de panels GfK portant sur les ventes de livres papier réalisées en France au niveau du commerce de détail (Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.9 (Méthodologie droits poche)).

poche appartenant à des collections généralistes[632] en France (en nombre d'exemplaires vendus) et (ii) une approche restreinte incluant les 500 meilleures ventes de livre de poche en France.

(661) De manière générale, la Partie Notifiante indique que la méthodologie fondée sur le volume de vente est appropriée dès lors que le poids d'un éditeur au niveau de la vente de collections généralistes poche est globalement représentatif de son poids sur le marché de l'acquisition de droits secondaires d'édition au format de poche[633]. Bien que largement imparfaites dans la mesure où la concurrence entre les maisons d'édition pour l'acquisition des droits secondaires poche repose sur le prix offert aux détenteurs des droits et non sur les ventes des livres concernés, cette méthodologie a été appréhendée par la pratique décisionnelle de la Commission et de l'Autorité de la Concurrence[634], compte tenu de la difficulté à reconstruire la taille du marché et partant les parts de marché des Parties de leurs concurrents.

(662) En outre, à titre complémentaire, la Commission a demandé à certains concurrents de fournir le montant des à-valoir versés à des éditeurs tiers pour l'acquisition des droits de seconde édition (poche) d'ouvrages de littérature générale au cours des années 2018 à 2021 (inclus). Sur cette base, la Commission ne relève aucun élément qui indiquerait que les parts des marchés exprimées en montant d'à-valoir versé soient significativement différentes de celles estimées par la Partie Notifiante.

(663) **En ce qui concerne l'approche générale**, la Partie Notifiante a proposé d'exclure de l'analyse, conformément à la pratique décisionnelle, les ouvrages de littérature sentimentale, les romans policiers et d'espionnage ainsi que les romans de science-fiction, dans la mesure où ils sont souvent directement édités au format de poche, dans des collections spécifiques[635]. La Partie Notifiante considère qu'il en est de même des romans érotiques, lesquels peuvent donc être exclus des parts de marché sur le marché de l'acquisition secondaire de droits poche[636]. Aucun élément recueillis au cours de l'instruction ne contredit la position de la Partie Notifiante sur ce point.

(664) Toutefois, la Partie Notifiante indique qu'une grande partie des romans policiers, d'espionnage, de science-fiction et les romans fantasy, fait d'abord l'objet d'une publication en grand format. Ces romans pourraient donc, au cas par cas, être réintégrés ou non à l'analyse des parts de marché sur le marché secondaire de l'acquisition secondaire de droits poche[637]. En outre, les estimations de parts de marché de la Partie Notifiante excluent les œuvres appartenant à des catégories pour lesquelles une majorité des ouvrages sont libres de droits, c'est-à-dire pour lesquelles l'éditeur n'a pas à payer de droits d'auteur puisqu'il s'agit d'œuvres tombées dans le domaine public et qui peuvent être exploitées par toute personne sans que cette exploitation ne donne lieu à rémunération des ayants-droit de l'auteur. À ce titre, la Partie Notifiante a exclu la catégorie « classiques avant 20ème siècle » du périmètre d'analyse puisqu'une grande proportion des ouvrages appartenant à cette catégorie

---

632 En effet, les livres appartenant aux collections généralistes poche ont, dans la majorité des cas, fait l'objet dans un premier temps d'une publication en grand format avant d'être publiés en poche (contrairement à certaines collections spécialisées dont la première publication se fait au format poche, comme les collections Harlequin dédiées aux romans sentimentaux), Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 259.

633 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 259.

634 M.6789 – *Bertelsmann/Pearson/Penguin Random House* ; Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations.

635 M.2978 – *Lagardère/Natexis/VUP*, note de bas de page 156.

636 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 260.

637 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 261.

sont libres de droits. En outre, la Partie Notifiante considère qu'une part non-négligeable des ouvrages des catégories « poésie » et « théâtre » sont en réalité des œuvres tombées dans le domaine public et peuvent donc être exclues de l'estimation des parts de marché[638].

(665) En tout état de cause, les estimations fournies par la Partie Notifiante présentent des hypothèses de parts de marché incluant et excluant dans le périmètre des collections généralistes les ouvrages des catégories « romans policiers et d'espionnage », « romans de science-fiction », « romans fantasy », d'une part et les ouvrages des catégories « poésie » et « théâtre », d'autre part. Ces hypothèses montrent que les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sont peu modifiées, quelle que soit la variante envisagée.

(666) De plus, dès lors qu'Hachette dispose du contrôle exclusif de la LGF au sens de la Communication juridictionnelle consolidée, l'intégralité des ventes de la LGF ont été attribuées à Hachette pour le calcul des parts de marché sur la base de l'approche générale[639].

(667) **En ce qui concerne l'approche restreinte**, la Partie Notifiante a identifié les ouvrages appartenant au domaine public afin de pouvoir les exclure de ses analyses de parts de marché[640].

(668) Si elle porte sur un périmètre plus limité, la Commission relève que l'approche restreinte permet *a priori* une appréhension plus fine des échanges de droits secondaires d'édition poche dans la mesure où elle a permis à la Partie Notifiante de réaliser un retraitement manuel de chaque livre concerné pour y exclure notamment les ouvrages pour lesquels un même groupe éditeur a procédé à l'édition d'un livre en première et en seconde édition[641]. Au contraire, l'approche générale a été réalisée indépendamment de savoir si l'édition originale du livre en question a été publiée par une maison d'édition appartenant au même groupe que l'édition de poche[642].

(669) Pour l'approche restreinte, la Partie Notifiante présente également ses estimations selon les hypothèses de l'inclusion ou de l'exclusion des ventes de livres de poche réalisées par LGF à partir d'ouvrages édités en grand format par Albin Michel, compte tenu de la participation de ce dernier à hauteur de 40% dans LGF. Compte tenu de cette participation, la Partie Notifiante considère qu'il serait inexact de considérer que le Livre de Poche est un éditeur tiers par rapport à Albin Michel et qu'Albin Michel externalise l'exploitation au format poche lorsque ses grands formats sont exploités en poche par le Livre de Poche[643]. La Commission considère qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la question, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle sont inchangées quelle que soit l'hypothèse envisagée.

(670) Enfin, l'ensemble des estimations présentées dans la section 7.4.5.2.2.2.2, portent sur les ventes de livres de poche en France. Cette circonstance est sans incidence sur la

638 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 263.

639 Comme indiqué précédemment, Albin Michel détient 40% de LGF, sans disposer d'un contrôle conjoint sur cette entreprise.

640 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.9 (Méthodologie droits poche).

641 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe 9 (Méthodologie droits poche).

642 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 260.

643 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.9 (Méthodologie droits poche).

représentativité des estimations dans la mesure où il existe une très grande similarité entre les ventes de livres de poche vendus en France et en Belgique[644]. Dans ce contexte, les ventes de livres au format poche en France sont représentatives des ventes de livres au format poche dans le bassin francophone de l'Union européenne.

7.4.5.2.2.2.2. Présentation des éléments chiffrés

(671) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché d'Editis, Hachette et de leurs principaux concurrents sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition français de littérature générale en 2021, présentées dans le Tableau 10. Ces estimations présentent deux hypothèses différentes, à savoir (i) l'inclusion des romans policiers et d'espionnage, de science-fiction et fantasy dans le marché pertinent et (ii) l'exclusion de ces mêmes catégories d'œuvres du marché pertinent.

Tableau 10 – Approche générale – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche de littérature générale en volume de ventes (2021)[645]

2021	**Incluant les romans policiers et d'espionnage, de science-fiction et fantasy**	**Excluant les romans policiers et d'espionnage, de science-fiction et fantasy**
Editis	[20-30]%	[20-30]%
Hachette	[30-40]%	[30-40]%
Combiné	**[50-60]%**	**[50-60]%**
Madrigall	[20-30]%	[20-30]%
Media Participation	[5-10]%	[5-10]%
Actes Sud	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%
Gallmeister	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[0-5]%
Hapercollins	[0-5]%	< [0-5]%
Autres	[0-5]%	[10-20]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.b_v2.

(672) Il ressort de ce tableau que les Parties détiendront une part de marché supérieure à 50% sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition. La nouvelle entité deviendrait ainsi de loin le premier opérateur sur le marché, avec un incrément significatif provenant d'Editis compris entre [20-30]% et [20-30]%. Conformément à ce qu'indiquent les Lignes Directrices Horizontales[646], cette augmentation importante

644 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), Annexe II.9 (Méthodologie droits poche). Le Tableau 2 de cette annexe permet ainsi de constater une similarité parfaite pour ce qui concerne les 500 meilleures ventes de livres de poche entre un périmètre « France » et un périmètre « France et Belgique ». En tout état de cause, la Partie Notifiante a également fourni des estimations de parts de marché sur un périmètre incluant la France et la Belgique, tant pour l'approche générale que pour l'approche restreinte. Les estimations obtenues sont quasi similaires à celles pour un périmètre incluant la France seule (Annexe RFI 6Q7_v3 (Chevauchements, PDM et filiales)).

645 Même en incluant, la catégorie des œuvres de poésie et de théâtre, les résultats présentés dans le Tableau 9 demeurent non significativement modifiés.

646 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 27.

entraîne le risque accru d'un accroissement significatif du pouvoir de marché de la nouvelle entité. En outre, en ligne avec ces mêmes Lignes Directrices Horizontales[647], la Commission constate que cette part de marché cumulée très élevée est susceptible, en elle-même de démontrer la création, à l'issue de l'Opération, d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche de littérature générale.

(673) Ce constat est largement confirmé si l'on considère une estimation des parts de marché sur la base de l'approche restreinte, puisque la part de marché de la nouvelle entité serait encore bien supérieure.

Tableau 11 – Approche restreinte – Parts de marchés des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche de littérature générale en volume de ventes (2021)

2021	**Incluant les ouvrages Albin Michel publiés au Livre de Poche**	**Excluant les ouvrages Albin Michel publiés au Livre de Poche**
Editis	[30-40]%	[20-30]%
Hachette	[30-40]%	[60-70]%
Combiné	**[70-80]%**	**[80-90]%**
Madrigall	[20-30]%	[10-20]%
Media Participation	[0-5]%	[0-5]%
Gallmeister	[0-5]%	< [0-5]%
Hapercollins	[0-5]%	< [0-5]%
Fallois	[0-5]%	< [0-5]%
Total	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7 et Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(674) Afin d'apprécier encore plus finement la position de marché des Parties à l'issue de l'Opération, la Commission a demandé aux Parties et à certains concurrents de fournir le montant des sommes versées aux éditeurs pour l'acquisition des droits d'édition sous format poche aux cours des années 2018 à 2021. Les données recueillies portent sur les livres poche étant entrés dans les 500 meilleures ventes durant cette période. Si les réponses obtenues n'ont pas permis de reconstruire l'ensemble de la valeur du marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition français de littérature générale, elle permet toutefois de constater que les sommes combinées versées par les Parties pour les années 2018 à 2021 sont très largement supérieures à celles de leurs principaux concurrents[648].

(675) La Commission relève que l'appréciation de la part de marché combinée de la nouvelle entité sur une période couvrant les années 2018 à 2021 ne modifie pas substantiellement les résultats et, qu'en tout état de cause, la part de marché combinée de la nouvelle entité reste au moins égale à [50-60]%, quelle que soit l'approche envisagée[649].

---

647 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17 : « *Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée — 50% et plus — peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché* ».

648 RFI 1 envoyée aux principaux éditeurs tiers le 12 août 2022, ID 2136 et 2137, ID 2087 à 2091, et ID 3225 et ID 3226.

649 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe RFI 11 Q15.a_v3.

(676) En ligne avec ses Lignes Directrices Horizontales[650], la Commission constate que cette part de marché cumulée très élevée est susceptible, en elle-même de démontrer la création, à l'issue de l'Opération, d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche.

(677) Les résultats de l'enquête de marché confirment les estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. À cet égard, les opérateurs interrogés par la Commission au cours de son instruction soulignent que les Parties sont les principaux opérateurs du marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche de littérature générale[651]. En outre, les résultats de l'enquête indiquent que, parmi les éditeurs interrogés ayant cédé leurs droits d'édition poche à un concurrent, Editis et Hachette sont statistiquement les principaux éditeurs secondaires de ces droits, ce qui montre que les éditeurs tendent à se tourner de manière régulière vers les Parties pour la cession de ces droits[652].

(678) En combinant le principal opérateur du marché, Hachette, avec un opérateur disposant d'une part de marché parmi les plus importantes, Editis, l'Opération résultera en un accroissement substantiel de la concentration du marché de l'acquisition des droits d'édition français de littérature générale. Même en prenant l'approche la plus favorable à la Partie Notifiante, la nouvelle entité disposerait en effet d'une part de marché environ deux fois supérieure à celle de son principal concurrent Madrigall et dix fois supérieure au troisième opérateur du marché Media-Participations. Les autres opérateurs disposent, quant à eux, d'une part de marché encore très largement inférieure.

(679) Le renforcement très important de la concentration du marché de l'acquisition de droit d'édition français de littérature générale est également illustré par le niveau d'IHH sur ce marché à l'issue de l'Opération. En vertu du paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est* [...] *peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ». En l'espèce, le niveau d'IHH à l'issue de l'Opération se situerait à un niveau largement supérieur à celui pour lequel la Commission exclut de possibles problèmes de concurrence, puisqu'il dépasserait les 2 000 points, même en prenant l'approche de l'approche générale, plus favorable à la Partie Notifiante, (près de [4000-4500]) avec un delta très largement supérieur à 250 (environ [1550-1650])[653].

(680) En ligne avec les Lignes Directrices Horizontales[654] la Commission considère que le niveau de part de marché, de l'incrément résultant de l'Opération et de la concentration à l'issue de celle-ci sont des premières indications d'un pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche.

---

650 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17 : « *Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée — 50% et plus — peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché* ».

651 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.3.2, ID 6624.

652 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.12, ID 6624.

653 Calculé sur la base des estimations de parts de marché en volumes de ventes pour l'année 2021, romans policiers, d'espionnage, science-fiction et fantasy exclus. L'inclusion de ces catégories de romans dans le marché pertinent conduit à une concentration du marché encore supérieure.

654 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 17, 20 et 27.

7.4.5.2.2.3. Éléments renforçant le pouvoir de marché de la nouvelle entité

(681) Dans les développements qui suivent, la Commission présente un ensemble d'éléments renforçant le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché secondaire d'acquisition de droits d'édition poche.

(682) Ainsi qu'expliqué dans la section 7.4.5.2.2.1, la puissance d'achat d'un éditeur secondaire vis-à-vis d'un éditeur primaire sur le marché amont d'acquisition de droits d'édition poche repose non seulement sur le niveau de la rémunération proposée par cet éditeur mais également d'autres facteurs de nature économique et commerciale de nature à conforter l'éditeur cédant que les ventes du livre pour lesquels les droits poche sont cédés seront les plus élevées possible.

(683) À cet égard, la Commission relève que la nouvelle entité réunit deux opérateurs caractérisés par leur intégration verticale et leur appartenance à un groupe congloméral. La Commission considère que cette particularité par rapport à ses concurrents est de nature à accroître substantiellement son pouvoir de marché sur les marchés secondaires de l'acquisition des droits d'édition.

(684) En effet, la nouvelle entité (i) sera en mesure de proposer des services ou garanties aux éditeurs primaires non réplicables par ses concurrents et (ii) s'appuiera sur des capacités financières inégalées sur les marchés de l'édition. Ces éléments résultent de l'ensemble des activités proposés par la nouvelle entité, que ces activités soient propres à ses filiales actives sur les marchés de l'édition (du fait de l'intégration verticale de l'ensemble Editis et Hachette) ou qu'elles soient réalisées par d'autres filiales de la nouvelle entité (du fait du caractère congloméral de la nouvelle entité). À cet égard, un certain nombre d'observations de la Commission dans la section relative à l'analyse concurrentielle sur les marchés de l'acquisition des droits primaires d'acquisition de droits d'édition sont comparables à celles faites pour l'analyse de la puissance d'achat de la nouvelle entité sur le marché secondaire d'acquisition de droits d'édition de littérature générale, sous réserves de certaines spécificités propres à ce marché secondaire. Déjà significative avant l'Opération pour Editis et Hachette, cette particularité de la nouvelle entité s'en trouvera encore largement renforcée à l'issue de celle-ci.

7.4.5.2.2.3.1. Intégration verticale de la nouvelle entité

(685) Comme indiqué précédemment, la nouvelle entité bénéficiera d'une position concurrentielle importante sur la plupart des marchés situés sur la chaîne de valeur du livre.

(686) D'abord, la nouvelle entité deviendra de loin le principal opérateur sur l'ensemble des marchés de la diffusion et le marché de la distribution dans le bassin francophone de l'Union européenne. Or, ainsi qu'il en ressort de l'enquête de marché, les niveaux de vente d'un livre de poche dépendent en grande partie de sa disponibilité et de sa visibilité dans les points de vente, lesquelles sont directement liées à la qualité de la diffusion et de la distribution des livres. Ainsi que l'indique un concurrent, « *il est difficile pour une maison d'édition de créer ex-nihilo une collection poche, du fait de la difficulté à diffuser/distribuer ces collections* »[655]. À cet égard, un autre concurrent précise que « *la commercialisation du poche répond à des critères très précis. C'est une mécanique commerciale et industrielle très particulière qui demande un investissement important, notamment pour assurer la visibilité du livre de poche (il s'agit par exemple d'acheter des espaces publicitaires dans des magazines, d'obtenir*

655 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 20, ID 3630.

des espaces dans les librairies, etc.). Or les grands groupes ont davantage les moyens pour répondre à ces critères, d'autant plus qu'ils maitrisent souvent la diffusion des livres dans tous les réseaux »[656].

(687) Plus particulièrement, comme relevé plus bas dans la décision à la section 7.4.6.1.2.2, ainsi que plus précisément dans les sections 7.4.6.1.2.4.2 et 7.4.6.1.2.4.3, la nouvelle entité bénéficiera d'une position concurrentielle notamment élevée sur les marchés de la diffusion auprès des hypermarchés et des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés. Or, comme précédemment indiqué au considérant (648) de la section 7.4.5.2.2.1.2, ces types de revendeurs sont essentiels dans la commercialisation des livres de poche[657]. Dans ce contexte, la nouvelle entité sera en mesure de faire valoir son pouvoir de marché sur ces marchés de la diffusion et de la distribution pour capter une part encore supérieure de l'offre de droits poche cédés par les tiers.

(688) Or, aucun concurrent de la nouvelle entité ne pourra se prévaloir de telles garanties en ce qui concerne la diffusion et la distribution de livre poche dans ces points de vente. Ainsi que l'explique un concurrent, « *l'entrée sur ces marchés est particulièrement difficile. En effet, il est quasiment impossible d'y entrer. Ceci est lié, notamment pour ce qui est de la vente auprès de la grande distribution, aux espaces de vente limités pour les poches. De ce fait, seules les Parties – dans la mesure où elles disposent des deux principales collections de poche – sont en mesure d'occuper cet espace avec, éventuellement, de la place pour un seul concurrent au plus* ». Ce concurrent précise que « [l]*e Poche suppose en effet l'accès à un large nombre de points de ventes pour toucher le grand public (hypermarchés, supermarchés, petits points de ventes en province, etc.), où les places sont chères et limitées, de sorte qu'un nouvel éditeur de poche ne pourrait pas y être représenté alors qu'il existe déjà plusieurs acteurs significatifs. Le Poche est un format particulièrement adapté à la vente en grandes surfaces, qui disposent d'espaces limités pour la commercialisation* »[658].

(689) L'intégration verticale de la nouvelle entité du fait de sa présence sur les marchés de la diffusion et de la distribution est d'autant plus un avantage qu'elle lui permet d'entretenir des relations d'affaires continues avec un grand nombre d'éditeurs tiers. Cette circonstance est de nature à favoriser la nouvelle entité dans la mesure où les éditeurs primaires qui cèdent leurs droits d'édition secondaires tendent à choisir un éditeur à qui ils entretiennent des relations commerciales fréquentes. Ainsi que l'indique un éditeur, « [l]*es petits éditeurs ne possédant pas leur propre collection de poche devront donc céder à titre exclusif les droits de leurs titres à succès à des éditeurs tiers. Ils se tourneront généralement vers l'éditeur avec lequel ils ont déjà un lien d'affaires (vers les maisons appartenant à leur diffuseur distributeur)* »[659].

(690) En outre, la Commission relève que le marché secondaire de l'acquisition des droits poche de littérature générale est, avant l'Opération, déjà particulièrement concentré autour de trois principaux opérateurs, Hachette, Editis et Madrigall ainsi que, dans une moindre mesure, Media-Participations. Or, ces trois éditeurs sont également les principaux opérateurs sur les marchés primaires d'acquisition des droits d'édition[660]. Cette correspondance entre les marchés primaires et secondaires s'explique par le fait

656 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 13, ID 3622.
657 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.17.2, ID 6624.
658 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphes 11 et 29, ID 3224.
659 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 12, ID 3622.
660 Sans compter Albin Michel, lequel cède toutefois la grande majorité de ces droits d'édition poche à LGF, qu'il co-détient (sans la contrôler) avec Hachette.

que l'économie des collections poche de ces trois opérateurs repose notamment sur les importants droits secondaires directement détenus par eux dans le cadre des contrats d'édition qu'ils signent avec les auteurs.

(691) En effet, la rentabilité d'une collection poche dépend notamment de la taille du portefeuille de droits primaires détenus en propre par un éditeur ainsi que du succès des livres édités en première édition et qui peuvent être ensuite convertis en édition poche. Ainsi que l'indique un document interne d'Editis, [...][661]. Dans la mesure où Hachette, Editis et Madrigall détiennent le plus grand nombre de droits d'édition primaires de livres édités en français, ces droits incluant le plus souvent un droit d'édition au format poche, ils sont également en mesure de développer les collections poche les plus importantes et renommées sur la base des droits qu'ils détiennent en propre via les contrats d'édition avec les auteurs.

(692) À cet égard, un concurrent actif sur le marché secondaire d'acquisition de droits d'édition en littérature générale explique que « *les grandes maisons de poche présentes sur le marché ne sont rentables que parce qu'elles sont adossées à une grande maison d'édition, et parce qu'elles sont alimentées par ces maisons. L'alimentation des formats poche par ces grandes maisons est la colonne vertébrale de la seconde édition Les éditeurs de grand format cèdent les droits poche à une maison de format poche, et comme pour toute cession, une commission est versée à l'éditeur grand format* »[662]. Dans ce contexte, ces opérateurs importants sur les marchés primaires présentent des collections poche particulièrement attractives pour les éditeurs primaires cherchant à céder leurs droits secondaires poche.

(693) Or, ainsi que développé à la section 7.4.5.1.2, la Commission considère que l'Opération résultera en un renforcement significatif de la puissance d'achat de la nouvelle entité sur les marchés primaires d'acquisition de droits français et étrangers d'édition en littérature générale. En augmentant sa puissance d'achat sur ces marchés, la nouvelle entité serait en capacité de développer encore davantage ses collections poche sur la base des droits d'édition qu'elle détient en propre. En disposant de collections poche encore plus importantes, ces dernières deviendraient encore plus incontournables pour les éditeurs primaires cherchant à leurs droits d'édition secondaire.

(694) Enfin, la Commission relève que, de manière comparable à ce qui peut être constaté pour les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition, la détention par un éditeur de points de vente, tels que les points Relay détenus par Lagardère, peut être considérée comme un avantage concurrentiel par les éditeurs primaires cédant les droits secondaires[663].

7.4.5.2.2.3.2. Appartenance à un groupe conglomeral

(695) La Commission considère que, comme pour les marchés primaires (voir section 7.4.5.1.2.3.2) l'appartenance de la nouvelle entité à un groupe actif sur plusieurs marchés de la vente d'espaces publicitaires, plus précisément la vente d'espaces publicitaires en ligne et dans la presse pour les deux Parties, la vente d'espaces publicitaires à la radio pour Lagardère et la vente d'espaces publicitaires à la télévision et au cinéma pour Vivendi, contribuerait à renforcer la puissance d'achat de la nouvelle entité sur le marché secondaire d'acquisition de droits d'édition poche.

---

661 [...].

662 Voir par exemple le compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 19, ID 3630.

663 Compte rendu de l'entretien avec deux concurrents en date du 23 mai 2022, paragraphe 13, ID 3622.

Il en est de même pour les activités de Vivendi, par l'intermédiaire de Groupe Canal Plus, dans les secteurs de la télévision gratuite et payante.

(696) La concurrence sur le marché de la vente de livres de poche porte en effet sur un nombre important de références. Outre les éditions poche des livres qui ont récemment été éditées en grand format, les ventes de livres de poche incluent également les références plus anciennes et celles libres de droits. Dans ce contexte d'une offre de livres de poche très large, la visibilité d'un livre est un élément important pour lui permettre de se démarquer des autres ouvrages commercialisés.

(697) Dès lors, la capacité de la nouvelle entité à développer des campagnes promotionnelles et assurer plus généralement une visibilité médiatique portant, sinon sur une référence de livre particulière, à tout le moins sur une collection de poche constitue un élément d'attractivité supplémentaire vis-à-vis des éditeurs primaires cédant leurs droits poche. Ainsi que l'explique un concurrent, « *la visibilité joue énormément et la concurrence entre les grands groupes est rude. La visibilité des livres poche est d'autant plus importante lorsque les droits secondaires sont cédés à des maisons d'édition qui font partie de groupes conglomeraux ayant la possibilité d'assurer une publicité importante dans les médias qu'ils détiennent. À cet égard,* [l'éditeur] *indique que le choix de céder certains droits poche au groupe Lagardère s'appuie notamment sur l'assurance d'obtenir de la publicité dans le magazine Elle. Le fait que ce grand groupe détienne des médias de presse est une clé pour expliquer leur pouvoir sur le marché* »[664].

(698) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Commission relève que la nouvelle entité sera en mesure de présenter aux éditeurs tiers un certain nombre de facteurs différenciants et attractifs par rapport à ses concurrents. Ces facteurs constituent des avantages concurrentiels que ses concurrents ne pourront pas répliquer.

7.4.5.2.2.3.3. Un pouvoir d'attraction unique de la nouvelle entité vis-à-vis des auteurs

(699) La Commission considère que les développements inclus dans la section 7.4.5.1.2.3.2 relatifs au pouvoir d'attraction de la nouvelle entité sont applicables aux considérations propres au marché secondaire d'acquisition des droits d'édition poche. Pour les raisons développées dans les sections 7.4.5.2.2.3.1 et 7.4.5.2.2.3.2, la Commission relève que l'Opération viendra renforcer la singularité et l'attractivité de la nouvelle entité vis-à-vis des éditeurs vendeurs de droits secondaires poche par rapport à ces concurrents. Le renforcement de cette attractivité sera d'autant plus important que la nouvelle entité sera le seul opérateur en mesure de présenter aux éditeurs vendeurs de droits secondaires poche un certain nombre de facteurs différenciants et attractifs, notamment du fait de son intégration sur l'ensemble de la chaîne de valeur du livre perçue comme d'une importance stratégique par de nombreux auteurs, de son intégration à 100% au sein d'un groupe conglomeral permettant la promesse de capacités promotionnelles étendues et de perspectives visibles quant à l'exploitation du livre sur différents supports média, et de sa présence à l'international[665]. Ces facteurs constituent des avantages concurrentiels que ses concurrents ne pourront pas répliquer.

7.4.5.2.2.4. Proximité concurrentielle

(700) Sur la base notamment des caractéristiques d'Editis et Hachette décrites dans la section 7.4.5.2.2.3, la Commission considère que l'Opération réunira deux opérateurs proches sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition poche de

664 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 15, ID 2008.

665 Voir développements à la section 7.4.5.1.2.3.2 de la présente décision.

littérature générales. Editis et Hachette sont en effet deux éditeurs aux profils très comparables, dans la mesure où ils sont à la fois verticalement intégrés sur la chaîne de valeur du livre et adossés à des groupes conglomératux de taille importante et disposant de capacités financières importantes en comparaison de leurs concurrents sur les marchés de l'édition.

(701) La proximité concurrentielle entre les Parties résulte en outre de la notoriété de leurs collections poche. Cette notoriété peut notamment être appréciée à travers la présence des collections poche des Parties parmi les 500 meilleures ventes de livres de poche de littérature générale en France au cours des dernières années[666]. En 2021, 175 livres de poche édités par Hachette et 148 édités par Editis étaient classés parmi les 500 meilleures ventes de livres de poche en France[667]. Le troisième opérateur, Madrigall, a classé 120 titres poche parmi ces meilleures ventes. Les autres opérateurs, tels que Media Participations ou Actes Sud, affichent des chiffres très largement inférieurs.

(702) La proximité concurrentielle entre les Parties est en outre confirmée par une majorité de répondants à l'enquête de marché. Ces derniers concurrents comme auteurs, identifient Editis et Hachette comme les plus proches concurrents l'un de l'autres sur les marchés secondaires de l'acquisition de droits d'édition poche[668].

(703) En outre, les libraires ayant répondu à l'enquête approfondie de la Commission, ajoutent aux arguments allant en faveur de la proximité concurrentielle qui existe entre les Parties. Ceux-ci mettent en avant la proximité éditoriale des collections poche proposées par les Parties, et plusieurs libraires notent qu'il s'agit en effet des principales collections poche disponible sur le marché de la vente du livre[669]. Ainsi, l'un des libraires précise : « *Le livre de poche et Pocket qui sont les principaux éditeurs de poche et qui appartiennent à Hachette et Editis ont des parts de marché plus importantes et diffusent les auteurs les plus gros vendeurs.*»[670].

(704) Plus spécifiquement, bien que Madrigall soit parfois identifié comme concurrent important des Parties sur les marchés de l'acquisition de droits poche, les libraires ayant répondu à l'enquête affinent l'analyse de la proximité des Parties, en opérant une distinction entre les collections de Madrigall et celles des Parties. À cet égard, l'un des librairies indique : « *Le catalogue Madrigall n'est pas comparable à celui de Hachette et Editis combinés. En effet, ce dernier serait alors constitué du Livre de Poche et de Pocket : les deux premiers et plus gros éditeurs de littérature générale format poche. »*[671]. Un autre des libraires interrogés observe que : « *Le catalogue Folio possède des qualités "patrimoniales" pour la littérature du 20ème siècle. Ces performances s'établissent sur un nombre important de titres du fonds Gallimard notamment et de l'entretien de ce catalogue. Les performances commerciales du*

666 Pour les besoins de cette appréciation sont pris en compte à la fois les ventes de livres de poche édités par le même éditeur que l'édition primaire et celles de livres de poche édités par un autre éditeur que l'éditeur primaire.

667 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Marchés amont), Annexe RFI 11 Q12 (Top 500 poche). Cette hiérarchie et cette répartition des meilleures ventes de livres de poche sont comparables pour chacune des années 2018 à 2021.

668 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.5.2, ID 6624 ; réponses au questionnaire 4a – Associations de représentation d'auteurs, questions C.A.B.1.2 et C.A.B.2.2, ID 6637, et réponses au questionnaire 4b – Auteurs, questions C.A.B.1.2 et C.A.B.2.2, ID 6628.

669 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.4, ID 7243 ; ID 7256 ; ID 6915 ; ID 7107.

670 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.4, ID 7115.

671 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.4, ID 7257.

Livre de Poche procèdent d'une politique très différente, et du relais au format de poche de best-sellers issus des catalogues des maisons du groupe Hachette. L'entretien d'ouvrages de fonds dans le catalogue Livre de Poche est un paramètre qui s'éloigne progressivement et de plus en plus du projet de cette production, dont les attentes de succès immédiat guident les responsables. On trouve cette même exigence commerciale (et financière) dans Pocket. Ces deux collections sont d'ailleurs les collections de poche les plus présentes en grande distribution, dans les gares et les aéroports. »[672].

(705) Dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante indique que selon elle, les résultats de l'enquête de marché ne montrent pas que les Parties sont des concurrents particulièrement proches, notamment car selon elle, les seules réponses des librairies ne sont pas suffisantes à montrer la proximité des Parties. Cependant, la Commission considère au contraire d'une part, que les libraires sont les mieux placés pour évaluer la notoriété des collections de poche et leur positionnement sur le marché, élément particulièrement mis en avant par la Commission dans son analyse, puisqu'ils sont en contact direct avec les ventes de celles-ci. En outre, comme précédemment relevé dans le considérant (702) de la présente décision, la proximité concurrentielle des Parties sur le marché secondaire d'acquisition des droits d'édition avaient également déjà été notée par plusieurs éditeurs lors de l'enquête de Phase I[673].

(706) Sur la base de ce qui précède, la Commission considère qu'Editis et Hachette sont des concurrents particulièrement poches sur le marché secondaire d'acquisition des droits d'édition.

7.4.5.2.2.5. Barrière à l'entrée et à l'expansion

(707) La position des Parties sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche de littérature générale est d'autant moins susceptible d'être remise en cause que ce marché se caractérise par un certain nombre de barrières à l'entrée et à l'expansion d'un éditeur, notamment ceux de taille limitée.

(708) Comme l'indique la Partie Notifiante[674], et ainsi qu'il en ressort de certains documents internes des Parties[675], les principaux éditeurs français[676] ont développé leurs propres collections de livres poche, ce qui leur permet de poursuivre directement l'exploitation et la commercialisation d'un livre pour lequel ils ont conclu un contrat d'édition avec un auteur sous un autre format.

(709) Comme développé dans la section 7.4.5.2.2.1.1, la mise en œuvre d'une collection poche par un éditeur suppose pour ce dernier de disposer d'un catalogue de droits primaires suffisants pour développer une telle collection. Le coût pour supporter les investissements nécessaires à l'établissement de ce catalogue est nécessairement élevé pour la plupart des éditeurs dans le bassin francophone de l'Union européenne, compte tenu du fait que la plupart d'entre eux sont de dimension limitée. Ce point est illustré par la déclaration d'un concurrent, qui indique que « *les grandes maisons de poche présentes sur le marché ne sont rentables que parce qu'elles sont adossées à une grande maison d'édition, et parce qu'elles sont alimentées par ces maisons.*

672 Réponse au questionnaire de Phase II Q11 – Libraires, question B.A.D.4, ID 7243.
673 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.A.5.2.
674 Formulaire CO, Chapitre II (Edition – Acquisition de droits d'édition), paragraphe 245.
675 [...].
676 Tels que Madrigall, Média-Participations, Actes Sud, Odile Jacob, Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question A.2.1, ID 6624.

L'alimentation des formats poche par ces grandes maisons est la colonne vertébrale de la seconde édition »[677].

(710) Dans ce contexte, la solidité d'une collection poche d'un éditeur dépend directement de la qualité des droits primaires et du succès des ventes des livres édités dans un premier temps en grand format, qui pourront par la suite être réédités sous format poche par le même éditeur. Ce point est notamment illustré par un document interne d'Editis [...][678].

(711) En outre, comme précédemment indiqué, la pérennité d'une collection poche dépend également de la capacité de l'éditeur à suffisamment diffuser et distribuer les livres de poche concernés (directement par lui ou par l'intermédiaire d'un diffusion/distributeur tiers). Le cas échéant, l'établissement de campagnes promotionnelles visant à maximiser le potentiel de ventes comporte également un coût pour l'éditeur qui disposerait de sa propre collection de poche. Ainsi que l'explique un concurrent, « *lancer une collection poche prend du temps (10 ans minimum selon Albin Michel) et l'entrée sur le marché est verrouillée. Le Poche suppose en effet l'accès à un large nombre de points de ventes pour toucher le grand public (hypermarchés, supermarchés, petits points de ventes en province, etc.), où les places sont chères et limitées, de sorte qu'un nouvel éditeur de poche ne pourrait pas y être représenté alors qu'il existe déjà plusieurs acteurs significatifs. Le Poche est un format particulièrement adapté à la vente en grandes surfaces, qui disposent d'espaces limités pour la commercialisation* »[679].

(712) En conclusion de ce qui précède, la Commission considère que le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition de la littérature générale se caractérise par des barrières limitant l'expansion des concurrents des Parties.

7.4.5.2.2.6. Impact de l'Opération

(713) Compte tenu des éléments développés dans les sections 7.4.5.2.2.1 à 7.4.5.2.2.5, la Commission considère que la nouvelle entité disposera d'un fort pouvoir de marché sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition. Ce pouvoir de marché reposera notamment sur le caractère incontournable de ses collections poche, qui représentent la très large majorité du marché de l'acquisition de ces droits, sans qu'aucun concurrent ne dispose d'un poids concurrentiel comparable. Il sera en outre renforcée par l'attractivité incomparable dont bénéficiera la nouvelle entité, notamment compte tenu de son intégration verticale et de son appartenance à un groupe congloméral.

(714) Compte tenu de sa position prédominante sur le marché secondaire de l'acquisition des droits d'édition poche dans le bassin francophone, la nouvelle entité pourrait faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur ce marché en ayant la possibilité de comporter de manière indépendante dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents éditeurs.

(715) En conséquence de ce pouvoir de marché, contrairement à la position de la Partie Notifiante selon laquelle l'entité combinée n'aura pas la possibilité de dégrader les conditions commerciales proposées aux éditeurs de droits primaires si elle souhaite demeurer compétitive ; la Commission relève que la nouvelle entité serait en mesure d'imposer à ses concurrents éditeurs primaires les conditions contractuelles moins favorables sur le marché concerné. Ainsi que l'explique par exemple un concurrent,

677 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 19, ID 3630.
678 [...].
679 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 30, ID 3224.

« *à l'issue de l'Opération, l'entité fusionnée détiendra une part de marché combinée de 60% sur le marché de l'acquisition des droits de seconde édition. Ainsi, cette concentration risque d'affecter négativement le pouvoir de négociation des éditeurs indépendants* »[680].

(716) La dégradation des conditions contractuelles imposées aux éditeurs primaires tiers est d'autant plus possible qu'à l'issue de l'Opération, la concurrence qui existait entre les Parties n'existera plus, et aucun concurrent ne dispose de collections poches pouvant constituer un débouché alternatif suffisant pour les éditeurs primaires cherchant à céder les droits d'édition secondaire et qui serait à même de faire obstacle à une telle stratégie. Si Madrigall dispose certes de collections poche importantes et reconnues (notamment Folio et J'ai Lu), celles-ci demeurent largement moins importantes que celles de la nouvelle entité, et comme indiqué dans le considérant (704) de la présente décision, les libraires eux-mêmes ne considèrent pas les collections poche des Parties et celles de Madrigall comme proches en terme de contenu du catalogue. De plus, la Commission note que le principal concurrent de la nouvelle entité, Madrigall, disposera d'une part de marché entre 2 et 6 fois inférieure à celle de la nouvelle entité, selon la méthodologie envisagée.

(717) En outre, les autres concurrents des Parties disposent de collections poche largement inférieures en taille et ne peuvent faire reposer leur visibilité et l'étendue de leur commercialisation, à l'inverse des Parties, sur une intégration verticale (avec les activités de diffusion et de distribution) aussi approfondie que celle de la nouvelle entité. En outre, la politique d'ouverture d'une collection poche à des livres d'abord édités par un autre éditeur est, ainsi qu'il en ressort de l'enquête de marché, variable selon les opérateurs[681]. Ainsi que l'indique un concurrent, « *les éditeurs tiers pourraient néanmoins proposer leurs titres aux autres éditeurs de poche, toutefois dans cette hypothèse la capacité d'absorption de ses nouveaux titres par ses éditeurs de poche serait limitée* »[682].

(718) La mise en œuvre d'une stratégie de dégradation des conditions commerciales de l'acquisition des droits d'édition secondaire, ainsi que la privation ponctuelle pour les concurrents de certains droits secondaires rémunérateurs, auraient, à terme, un impact significatif sur l'économie des éditeurs et plus généralement du secteur de l'édition. En effet, la publication par un éditeur de livres de poche issus de l'acquisition par ce dernier de droits d'édition secondaire auprès d'un éditeur primaire peut constituer une source de revenus significative. À cet égard, la Commission note qu'une part non négligeable des meilleures ventes de livres de poche en France en 2021, soit plus de 20% d'entre elles, sont des livres de poche édités par un éditeur secondaire différent de l'éditeur primaire.

7.4.5.2.3. Conclusion

(719) En conclusion, compte tenu de la part de marché élevée de la nouvelle entité, de la concentration importante du marché, de l'intégration verticale de la nouvelle entité et de son appartenance à un groupe conglomérale, de la proximité concurrentielle entre les Parties, des barrières à l'entrée et à l'expansion et de l'impact attendu, la Commission est parvenue à la conclusion, que l'Opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché intérieur, du fait de son impact sur le marché secondaire de l'acquisition de droits d'édition de littérature générale au niveau mondial.

680 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 29, ID 3224.
681 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.B.2.1, ID 6624.
682 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question B.C.B.2.1, ID 6624.

7.4.6. Marchés de la fourniture de services de diffusion et de distribution

(720) Au vu des chevauchements horizontaux générés par l'Opération, et conformément au cadre d'analyse présenté aux sections 6 et 7.4.3, la Commission expose dans la présente section, une analyse concurrentielle des marchés de la fourniture de services de diffusion, d'une part, et du marché de la fourniture de services de distribution, d'autre part, sur le plan horizontal[683].

7.4.6.1. Marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers

(721) Au vu des marchés pertinents définis à la section 7.3.2, les activités des Parties en matière de fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers donnent lieu, sur le plan horizontal, aux marchés affectés suivants :

(a) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux librairies de niveau 1 et 2, et aux GSS, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(b) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux hypermarchés, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(c) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(d) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux revendeurs en ligne, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.1.1. Position de la Partie Notifiante

(722) Selon la Partie Notifiante, le poids de l'entité combinée sur les marchés de la fourniture de services de diffusion, et partant, le risque d'effets unilatéraux doit être largement relativisé[684]. Au soutien de sa position, la Partie Notifiante souligne les points suivants.

(723) Premièrement, la Partie Notifiante indique que, comme l'avait relevé la Commission dans l'affaire *Lagardère/Natexis/VUP*, le marché de la diffusion pour le compte de tiers représente une fraction relativement peu élevée de l'ensemble des services de diffusion[685]. La Partie Notifiante explique que la plupart des maisons d'édition actives sur le marché francophone choisissent fréquemment de s'auto-diffuser auprès de tout ou partie des revendeurs, en particulier pour le niveau 1 et les ventes en ligne.

---

683 La Commission relève que les activités des Parties en matière de la fourniture de services de diffusion et de distribution pour le compte de tiers donnent également lieu à des liens congloméraux entre les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs et le marché de la fourniture de services de distribution. Toutefois, compte tenu (i) du fait que les Parties sont toutes deux actives sur les marchés de la diffusion et de la distribution pour le compte de tiers, (ii) de la position dominante des Parties sur l'ensemble de ces marchés à l'issue de l'Opération comme démontré dans l'analyse concurrentielle ci-après, et (iii) du fait que ces produits sont déjà proposés de manière liée (à l'option de l'éditeur) par les Parties, la Commission considère que l'Opération n'aurait pour effet que de renforcer les problèmes de concurrence déjà constatés sur le plan horizontal. Enfin, et en tout état de cause, dans la mesure où les engagements offerts par les Parties permettent de résoudre d'éventuels effets congloméraux, la Commission considère qu'il n'est pas nécessaire de discuter plus en détail la question des effets congloméraux dans le cadre de la présente décision.

684 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 238 et suivants.

685 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 239 et suivants.

Ainsi, la Partie Notifiante estime qu'un quart des ventes de livres seulement fait l'objet d'une diffusion externalisée.

(724) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante explique que les éditeurs de petite et moyenne taille en particulier sont en mesure d'internaliser leur diffusion. Selon la Partie Notifiante, la création d'une équipe interne de diffusion requiert uniquement l'embauche par la maison d'édition d'un nombre limité de représentants commerciaux ou de représentants de commerces rémunérés à la commission ou encore la création d'une petite structure ad hoc telle que l'Association Française des presses d'universités-diffusion[686].

(725) Deuxièmement, la Partie Notifiante souligne que les éditeurs concurrents des Parties qui choisissent d'externaliser leur diffusion disposent de plusieurs structures de diffusion alternatives à celles des Parties, comme les groupes Madrigall, Média-Participations ou Albin Michel qui offrent déjà des services de diffusion à des éditeurs tiers[687].

(726) Troisièmement, s'agissant spécifiquement de la diffusion aux hypermarchés, supermarchés et aux revendeurs de niveau 3, la Partie Notifiante indique que ces deux catégories de revendeurs ne représentent qu'une faible proportion de la vente de livres dans le bassin francophone de l'Union européenne (seules 16% des ventes aux consommateurs finals sont réalisées via ces deux canaux) et que ces revendeurs ne proposent à la vente que des assortiments de titres restreints et destinés au très grand public[688]. La Partie Notifiante indique également que la diffusion auprès de ces revendeurs génère des coûts fixes importants liés aux nombreuses visites de représentants sur place, en particulier dans les supermarchés, tout en ne concernant que de petits volumes, de sorte que la diffusion auprès des petits points de vente a une rentabilité unitaire faible. Selon la Partie Notifiante, cette rentabilité unitaire faible impose aux diffuseurs d'assurer la diffusion d'un nombre important d'éditeurs afin de réduire les coûts de visite et ainsi générer des économies d'échelle. Pour la Partie Notifiante il découle de ces facteurs que seul un petit nombre de diffuseurs est en mesure d'offrir un maillage territorial suffisamment dense pour pouvoir toucher l'ensemble des revendeurs. Elle en conclut que l'offre de diffusion aux tiers pour les petits points de vente de niveau 3 ne fait que refléter les contraintes économiques qui caractérisent ce segment de marché.

(727) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère son argument et souligne que les points de vente de niveau 3 ne représente qu'une faible proportion des ventes. La Partie Notifiante indique également que seules quelques catégories d'ouvrage et un nombre très restreint de titres sont concernés par la diffusion aux points de vente de niveau 3 qui constituent des réseaux « suiveurs » et se limitent aux ouvrages destinés au grand public. Par ailleurs, selon la Partie Notifiante, l'Opération n'aura aucunement pour effet de priver les éditeurs tiers d'accès aux points de vente de niveau 3 dès lors que [...][689].

(728) Quatrièmement, la Partie Notifiante soutient que les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches et que l'offre de services de diffusion d'Editis-Interforum et Hachette Livre ne se distingue pas particulièrement de l'offre de leurs principaux concurrents, à savoir Madrigall, Média-Participations et dans une moindre

686 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 247 à 252.
687 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 244 et suivants.
688 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 252 et suivants.
689 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 213 à 216.

mesure Albin Michel et Delsol[690]. La Partie Notifiante indique que (i) les Parties n'offrent pas à leurs éditeurs partenaires une couverture géographique plus étendue que leurs concurrents ; (ii) les Parties ne diffusent pas un nombre d'éditeurs tiers particulièrement important par rapport à leurs principaux concurrents ; (iii) à l'exception de Delsol, les diffuseurs ne sont pas spécialisés sur une catégorie de livres ou une catégorie de revendeurs en particulier, et assurent la diffusion de tous types d'ouvrages et prospectent les différents types de revendeurs. Selon la Partie Notifiante, le principal facteur de différenciation entre Madrigall, Média-Participations, Albin Michel et les Parties tient à la capacité de ces dernières à prospecter les supermarchés et à leur offrir un service de gestion déléguée de leur rayon livre combinant diffusion et distribution, cette clientèle étant très particulière et ce type d'activité n'étant pas rentable à moins d'être mutualisé compte tenu des coûts de commercialisation et du chiffre d'affaires escompté. La Partie Notifiante précise enfin que l'organisation de la diffusion d'Editis est, à sa connaissance, très différente de l'organisation de la diffusion de Hachette Livre.

(729) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante développe son argumentaire et avance que le marché est caractérisé par la présence d'autres concurrents tout aussi proches des Parties, que ces dernières le sont l'une de l'autre. S'agissant des indices de la proximité concurrentielle entre les Parties identifiée par la Commission, la Partie Notifiante indique notamment que (i) les deux principaux concurrents Madrigall et Médias-Participation disposent d'équipes de diffusion de taille comparables à celles des Parties ; (ii) plusieurs diffuseurs autres que les Parties proposent des services d'ebooks et/ou de livres audios ; (iii) à supposer que les Parties seraient les seules à disposer d'équipes significatives dédiées à la diffusion à l'international cela n'aurait pas d'incidence sur l'analyse concurrentielle ; (iv) si les Parties assurent effectivement la diffusion de maisons d'édition (interne et tiers) susceptibles de publier des best-sellers, cette caractéristique ne leur est pas spécifique dans la mesure où leurs principaux concurrents diffusent également des éditeurs publiant des best-sellers ; et (v) les diffuseurs n'étant aucunement impliqués dans les plans d'exposition médiatique des ouvrages, les services de diffusion offerts par les Parties n'incluent pas non plus ce type de service[691].

(730) Cinquièmement, La Partie Notifiante argue qu'il n'existe pas de difficultés particulières pour les éditeurs désireux de changer de diffuseur, les contrats étant de courte durée et la résiliation n'étant généralement soumise qu'au respect de la période de préavis contractuellement prévue, et que les principaux concurrents des Parties pourraient facilement intégrer des éditeurs tiers supplémentaires en cas de dégradation des conditions offertes par l'entité fusionnée[692]. La Partie Notifiante indique qu'il n'existe donc aucune contrainte de capacité significative de nature à empêcher les diffuseurs existants d'augmenter leur catalogue de titres diffusés, et invoque notamment l'exemple récent de la reprise de la diffusion du groupe La Martinière par Média-Participations.

(731) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère sa position et explique que, hormis le marché de la diffusion auprès de revendeurs de niveau 3 et des supermarchés, il n'existe pas d'obstacle significatif à la mise en place d'une activité de diffusion. Selon la Partie Notifiante, les

690 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 262 et suivants.
691 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 217 à 226.
692 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 268 et suivants.

ressources financières nécessaires sont limitées, celles-ci consistant principalement en la rémunération de représentants commerciaux, et la rentabilité de l'activité n'est pas liée au nombre d'éditeurs diffusés, mais tient (i) au nombre d'exemplaires que le diffuseur sera en mesure de faire commander à un point de vente et (ii) du nombre d'ouvrages effectivement vendus par les revendeurs. Par ailleurs, les changements de diffuseurs seraient fréquents, de sorte que la durée des contrats de diffusion ne serait pas de nature à empêcher l'arrivée de nouveaux entrants ou l'expansion d'opérateurs existants[693].

(732) Dans le contexte de sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante conclut que les éditeurs clients de l'entité combinée disposeraient de plusieurs alternatives crédibles, et disposent de la faculté, soit de changer de diffuseur, soit d'internaliser leur diffusion, de sorte que l'entité combine ne serait pas en mesure de dégrader les conditions commerciales ou la qualité de service proposées aux éditeurs tiers sans s'exposer au risque de perte d'une partie de ses clients et donc au risque de perte de rentabilité[694].

(733) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante développe un peu plus son argument à l'égard des potentielles barrières à l'entrée des marchés de la fourniture de services de diffusion et explique que la mise en place d'une activité de diffusion ne nécessite aucunement la mise en place concomitante d'une activité de distribution[695]. À l'appui de son argumentaire, la Partie Notifiante indique que le paysage concurrentiel du secteur de l'édition démontre que des acteurs du marché peuvent proposer des services de diffusion à l'égard des tiers sans pour autant proposer des services de distribution, et qu'a fortiori il est possible pour un groupe d'édition d'internaliser sa diffusion sans pour autant internaliser sa distribution.

(734) De même, dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante réitère sa position quant à l'existence de barrières à l'entrée et à l'expansion sur le marché et indique qu'il n'existe pas de taille critique ou de seuils de ressources significatif en-dessous duquel un éditeur ne pourrait pas internaliser la diffusion de ses ouvrages[696].

(735) La Partie Notifiante indique notamment que l'incapacité des concurrents des Parties à accueillir de nouveaux éditeurs n'est pas démontrée[697] et que la difficulté des changements de diffuseurs du fait de la durée des contrats n'est pas étayée[698].

(736) Sixièmement, la Partie Notifiante indique que le fait que les Parties diffusent et distribuent à la fois des ouvrages édités par les maisons de leur propre groupe et des ouvrages édités par des éditeurs tiers ne créé pas pour autant de situation de conflits d'intérêts. En effet, si tous les éditeurs qui font partie du portefeuille d'un même diffuseur/distributeur ne bénéficient pas nécessairement de conditions commerciales identiques, les éventuelles différences sont généralement liées aux catégories éditoriales et aux volumes d'ouvrages qui font l'objet du contrat de diffusion/distribution, et non à l'appartenance ou non au groupe.

(737) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante argue du fait que l'existence d'un grand acteur de la fourniture de services de diffusion ne nuit pas à la diversité éditoriale ou aux conditions de diffusion des éditeurs. Selon la Partie Notifiante, ceci est dû au fait que (i) l'entité combinée n'aura

693 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 227 à 246.
694 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 253 à 255.
695 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 134 à 141.
696 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 145 à 154.
697 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 155 à 166.
698 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 167 à 172.

pas intérêt à privilégier ses propres maisons d'édition [...] ; (ii) [...], et l'entité combinée n'aura pas d'intérêt particulier à refuser des éditeurs tiers ; et (iii) il est peu probable que l'entité combinée deviennent l'unique interlocuteur des revendeurs du seul fait de la profondeur de son catalogue, alors même que la diversité éditoriale en France constitue l'essence de l'offre des librairies[699].

(738) Septièmement, enfin, dans sa Réponse à la Communication de griefs la Partie Notifiante avance que la Communication de griefs reprend très largement l'analyse des marchés des services de diffusion présentée dans la Décision d'ouverture d'enquête approfondie. Dès lors, la Partie Notifiante renvoie aux arguments développés dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie notamment s'agissant de la proximité concurrentielle, du contrepouvoir limité des éditeurs clients et de l'impact négatif de l'Opération[700].

7.4.6.1.2. Analyse de la Commission

(739) À titre liminaire, la Commission rappelle que contrairement à ce que sous-entend la Partie Notifiante, les marchés de la fourniture de services de diffusion ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Les concurrents et clients des Parties sur ces marchés se sont vu adresser des questionnaires et, dans certains cas des demandes d'informations spécifiques visant à renforcer son analyse et à tester la validité des arguments développés par la Partie Notifiante, notamment dans sa Réponse à la Décision d'enquête approfondie. La Commission précise à cet égard que dans les réponses reçues au cours de l'enquête approfondie émanent d'un nombre significatif d'acteurs, y compris les acteurs principaux actifs sur le marché, et que des échanges extensifs et d'une grande valeur qualitative ont eu lieu entre la Commission et les acteurs du marché. Les résultats de l'enquête, en combinaison avec l'analyse des documents internes des Parties, ont permis de confirmer l'analyse de la Commission et conclure à l'existence d'effets horizontaux non-coordonnées, comme développé dans la présente section.

(740) En introduction à la présente section, la Commission présente (i) les dynamiques concurrentielles, (ii) la position des Parties sur les marchés, ainsi que (iii) un certain nombre de considérations communes à l'ensemble des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, avant de (iv) détailler l'analyse concurrentielle spécifique à chaque marché pertinent, par type de revendeurs.

7.4.6.1.2.1. Dynamiques concurrentielles

(741) Comme indiqué dans la section 7.3.2 consacrée à la définition des marchés pertinents, l'activité de diffusion correspond à la fonction commerciale des maisons d'édition.

(742) Elle recouvre donc, d'une part, des équipes travaillant en grande proximité avec les éditeurs pour préparer leurs cycles commerciaux et, d'autre part, des équipes de commerciaux mobiles en charge de la vente aux différents revendeurs de livres, à savoir les librairies, GSS, hypermarchés, supermarchés, points de vente non spécialisés, revendeurs en ligne *etc*.

(743) Dans ce contexte, l'activité de diffusion génère d'importants frais fixes. Dans le cadre de l'enquête de marché, un concurrent des Parties a estimé qu'en général, le

699 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 256 à 261.

700 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 125 à 133.

coût d'une équipe de diffusion s'élève entre EUR 1,5 et 2 millions[701]. Le même concurrent précise, qu'en conséquence, une maison d'édition doit générer *a minima* un chiffre d'affaires annuel de EUR 25 millions pour pouvoir supporter le coût d'une activité de diffusion[702]. À défaut, l'éditeur doit s'attacher les services d'un prestataire.

(744) Du fait des ressources nécessaires pour la conduite de cette activité, le nombre d'acteurs sur ces marchés est beaucoup plus limité que sur les marchés amonts de l'acquisition de droits, et avals de la vente de livres. En effet, seul un nombre limité d'éditeurs actuellement actifs sur le marché sont en mesure de dégager les ressources suffisantes à la conduite de ces activités. À cet égard, il ressort de l'enquête de marché qu'il existe quatre principaux fournisseurs de services de diffusion pour le compte de tiers : Hachette, Editis, Madrigall et Média-Participations[703]. L'un des éditeurs concurrents des Parties confirme : « *pour ce qui est des revendeurs autres que les libraires de niveau 1, […] seuls les quatre grands diffuseurs/distributeurs sont capables de diffuser/distribuer dans les hypermarchés […], les librairies de niveau 3 et enfin à l'export.* »[704]

(745) Dans le même temps, l'enquête de marché a démontré que l'activité de diffusion est une activité incontournable de la chaîne de valeur de l'édition, en ce qu'elle consiste à faire connaître et promouvoir les catalogues des éditeurs. Dans ce contexte, l'approvisionnement en services de diffusion qu'il soit réalisé en interne, au sein d'un même groupe, ou auprès de diffuseurs tels que les Parties est indispensable pour la conduite, et plus largement la pérennité, des activités d'un éditeur[705]. En effet, la diffusion d'un livre, c'est-à-dire sa promotion commerciale auprès des différents revendeurs, à grande échelle, permet d'assurer son succès en termes de ventes et ainsi d'alimenter les ressources financières d'un éditeur[706]. Contrairement à l'argument de la Partie Notifiante, selon lequel le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers représente une fraction relativement peu élevée de l'ensemble des services de diffusion, la Commission relève donc que l'approvisionnement en services de diffusion est indispensable pour bon nombre d'éditeurs.

(746) La Partie Notifiante elle-même souligne dans un document interne être l'un des [...][707] et exprime clairement l'idée que la maîtrise de la diffusion et de la distribution des ouvrages représente un [...].

Figure 7 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

701 Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, préambule, ID 2017.

702 Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, préambule, ID 2017.

703 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.A.1.1, ID 6623.

704 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 Juin 2022, paragraphe 9, ID 3632.

705 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, ID 3632 ; Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, ID 2017.

706 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, ID 3632 ; Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, ID 2017.

707 Document interne ID004280-030879-VIV-EC-00041609-20220630, slide 4.

Figure 8 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(747) Enfin, en dépit de la présence sur le marché des quatre acteurs précités, les Parties se distinguent et sont perçues comme les acteurs les plus puissants du marché, disposant du plus grand nombre de représentants et de fait, du maillage le plus étroit du territoire. De même, seules les Parties sont à mêmes d'offrir des services de diffusion à l'ensemble des différents types de revendeurs. Ce rôle prééminent sur le marché transparaît dans les parts de marché des Parties, comme exposées en section 7.4.6.1.2.2.

7.4.6.1.2.2. Position des Parties sur les marchés

(748) Les parts de marché des Parties, et de leurs principaux concurrents sur les marchés distincts de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, suivant le type de revendeurs sont présentés dans le Tableau 12.

Tableau 12 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

MARCHÉS DE LA DIFFUSION[708] (2021, bassin francophone de l'UE[709])				
Marchés	**Lagardère**	**Vivendi**	***Part de marché cumulée***	**Principaux concurrents**
Librairies de niveau 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées	[30-40]%	[30-40]%	***[60-70]%***	Madrigall ([10-20]%); Delcourt ([5-10]%) ; Harmonia Mundi ([0-5]%)
Hypermarchés	[50-60]%	[20-30]%	***[80-90]%***	Madrigall ([5-10]%); Média-Participations ([0-5]%); Albin Michel ([0-5]%)
Revendeurs de niveau 3, Supermarchés	[30-40]%	[50-60]%	***[80-90]%***	Madrigall ([5-10]%); Harmonia Mundi ([0-5]%); Albin Michel ([0-5]%)
Revendeurs en ligne	[20-30]%	[30-40]%	***[50-60]%***	Madrigall ([10-20]%); Delcourt ([5-10]%); Harmonia Mundi ([5-10]%)

Source : Formulaire CO, Annexe III 5.

708 En l'absence de données publiques tenant à la rémunération des diffuseurs (remises ou commissions accordées par l'éditeur sur le prix public des ouvrages), et en ligne avec la pratique décisionnelle, la Partie Notifiante, fournit des estimations de parts de marchés correspondant au ratio entre le chiffre d'affaires généré par les ventes de livres de ses éditeurs partenaires et le chiffre d'affaires généré par les ventes de livres de l'ensemble des éditeurs qui sont diffusés par un prestataire tiers. La Partie Notifiante indique à cet égard qu'elle a utilisé pour son calcul (i) une liste des partenariats entre les principaux diffuseurs et les éditeurs tiers dont ils assurent la diffusion en France auprès des différentes catégories de détaillants, constituée sur la base d'informations disponibles publiquement (plusieurs opérateurs publiant la liste des éditeurs qu'ils diffusent sur leur site internet) et, lorsqu'aucune information publique n'est disponible, grâce aux meilleures connaissances des Parties ; et (ii) les chiffres d'affaires réalisés par les éditeurs partenaires de chacun des principaux diffuseurs, tels que disponibles dans des panels GfK portant sur la vente de livres au niveau du commerce de détail en France.

709 Compte tenu des sources utilisées par la Partie Notifiante pour le calcul des parts de marché (voir note de bas de page 708, les estimations présentées ne portent que sur la fourniture de services de diffusion en France. Toutefois, la Partie Notifiante relève qu'en 2021, le total des ventes de livres (en valeur) en Belgique est 17 fois inférieur au total des ventes de livres en France. En outre, plusieurs diffuseurs implantés en France (dont les Parties, Madrigall et Média-Participations) sont également actifs en Belgique et/ou au Luxembourg. La Commission considère en conséquence que le poids des différents diffuseurs sur les marchés de la diffusion de livres en France peut être considéré comme représentatif de leur part de marché dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

(749) Sur chacun des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, les parts de marché cumulées des Parties pour l'année 2021 sont comprises entre [50-60] et [80-90]%. Les Parties sont systématiquement numéro un et deux du marché. En comparaison, les parts de marché des concurrents des Parties sont marginales, y compris pour l'acteur du marché situé en troisième position, Madrigall, dont la part de marché n'excède pas [10-20]%[710].

(750) Conformément à ses Lignes Directrices Horizontales[711], la Commission relève que les niveaux de parts de marché constituent un indicateur du pouvoir des Parties sur les différents marchés, et sont susceptibles en elles-mêmes de démontrer la création d'une position dominante, en particulier lorsqu'elles sont supérieures à 50%.

7.4.6.1.2.3. Considérations générales communes à l'ensemble des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers

(751) Compte tenu de l'existence d'un certain nombre de points communs entre les différents marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers, la Commission présente en sections 7.4.6.1.2.3.1 à 7.4.6.1.2.3.4 les dynamiques et paramètres de concurrence communs à ces marchés.

7.4.6.1.2.3.1. Proximité concurrentielle

(752) Les résultats de l'enquête de marché ainsi que les informations fournies par la Partie Notifiante identifient les Parties comme de proches concurrents sur les marchés de la fourniture de services de diffusion. Contrairement à l'argument de la Partie Notifiante selon lequel le principal facteur de différenciation entre les Parties, d'une part, et Madrigall, Média-Participations et Albin Michel, d'autre part, réside dans la capacité des Parties à proposer des services spécifiques de diffusion aux supermarchés, la Commission note que la proximité des Parties est multifactorielle.

(753) Cette proximité concurrentielle découle du fait que les Parties disposent toutes deux d'une forte puissance de marché, inégalée par les autres acteurs actifs sur ces marchés. Les concurrents, clients éditeurs, tout comme les différents types de revendeurs, identifient systématiquement Editis et Hachette comme les acteurs disposant de la plus grande force concurrentielle sur les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers[712].

(754) Cette puissance de marché est le résultat d'une combinaison de facteurs. Tout d'abord, les Parties disposent du plus grand nombre de représentants pour leurs activités de diffusion. Selon les informations fournies par la Partie Notifiante, Editis et Hachette comptent [...] représentants répartis en plus [...][713]. À titre de comparaison, leur concurrent le plus proche, Madrigall, n'en compte qu'une centaine[714], et Delcourt une dizaine[715]. À cet égard, la Commission note que si, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante soutient que Médias Participations dispose de près de 150 représentants, il ne peut en

---

710 La Commission relève par ailleurs que chacune des Parties fournissent une proportion significative de l'ensemble de leurs services de diffusion aux maisons d'édition appartenant à leur groupe (voir section 7.3.2.2.1.3.2). L'outil de diffusion fonctionnant sur des économies d'échelles, ces ventes internes significatives ont pour effet de renforcer un peu plus leur pouvoir de marché dans le cadre de la fourniture de ces services pour le compte de tiers.

711 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 14 et suivants.

712 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions C.B.B.B.1.1 et C.B.B.B.2, ID 6627.

713 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), Tableaux 9 et 10.

714 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 Juin 2022, paragraphe 28, ID 3632.

715 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 juin 2022, paragraphe 4, ID 1381.

aucun cas être conclut que l'entité fusionnée avec près [...] représentants disposeraient d'équipes de représentants de taille comparables à ses concurrents.

(755) Or, l'enquête de marché a démontré le rôle clé des représentants dans la diffusion d'un livre. En effet, plus un diffuseur dispose d'un nombre élevé de représentants, plus sa « force de frappe » sera grande[716], c'est-à-dire qu'il sera en mesure de couvrir de nombreux points de vente, sur un territoire très étendu[717]. Cette capacité est perçue par les clients comme une qualité de service, permettant d'assurer avec succès la promotion à grande échelle d'un catalogue d'éditeur[718].

(756) Dans le cadre de l'enquête de marché, les clients éditeurs ont ainsi confirmé que les deux facteurs principaux pris en compte dans la sélection d'un diffuseur sont : (i) la couverture géographique par le diffuseur des revendeurs sur l'ensemble du bassin francophone et (ii) l'existence d'équipes de ventes dédiées chez le diffuseur[719]. Un client éditeur explique « *l'essentiel est la qualité des représentants qui doivent être fins lecteurs et connaître leurs interlocuteurs ; ainsi que les conditions commerciales accordées aux libraires et la couverture géographique assurée par le diffuseur* »[720]. De la même façon, un autre client éditeur souligne l'importance de couvrir un large réseau de points de vente : « *la qualité du service se mesure à l'exposition que le diffuseur arrive à donner aux titres de l'éditeur: essayer de couvrir beaucoup de points de vente, mais de manière visible […] La largeur du nombre de points de vente couverts compte donc, mais l'intelligence de savoir placer le livre est donc tout aussi primordiale, et cela passe souvent par la proximité des équipes commerciales avec les éditeurs, pour bien comprendre les livres et savoir bien les expliquer aux libraires* »[721]. Un concurrent indique encore que la couverture de clientèle est « *un point clé car plus le diffuseur peut visiter un nombre de clients importants à travers la taille de ses équipes commerciales, plus la visibilité de l'éditeur sera assurée.* »[722]

(757) Ensuite, les Parties sont les deux seuls acteurs à même d'offrir certains services. En particulier, Hachette et Editis seuls disposent des capacités et ressources humaines, logistiques et financières suffisantes pour la conduite d'activités de diffusion auprès des supermarchés. Un diffuseur concurrent des Parties explique : « *La diffusion dans les supermarchés peut être réalisée soit par DNL, filiale d'Interforum, […] soit par LDS, filiale d'Hachette Livre. Du fait de leur nombre (plus de 5000 points de vente à travers les différentes enseignes), cela nécessite des équipes de ventes regroupant de nombreux représentants (plus de 50 dans les deux cas). Ceux-ci y font un travail complet de la prise de commande à la gestion du linéaire (réassorts et retours)* »[723]. Le même concurrent en conclut « *Editis (DNL) et Hachette (LDS) sont les seuls à*

716 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 Juin 2022, paragraphe 28, ID 3632.

717 À cet égard, la Commission relève que l'effet de réseau à l'œuvre dans le cadre de la fourniture de services de diffusion est renforcé par les ventes internes de chacune des Parties. En effet, dans la mesure où les Parties fournissent une proportion significative de leurs services de diffusion aux maisons d'édition appartenant à leur groupe, elles bénéficient déjà d'une taille particulièrement importante dont bénéficient à leur tour les éditeurs tiers. L'importante proportion de vente internes des Parties renforce donc leur pouvoir de marché et leur proximité concurrentielle en tant que premier et deuxième acteur sur le marché, loin devant les autres acteurs présents sur le marché.

718 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.1, ID 6627.

719 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.1, ID 6627.

720 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.1, ID 6627.

721 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.1, ID 6627.

722 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.1.1, ID 6638.

723 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.2.2, ID 6638.

pouvoir exercer une activité de diffusion et de distribution auprès des supermarchés, une telle activité demandant de très grandes capacités humaines et logistiques »[724].

(758) En outre, les Parties seraient les deux seuls acteurs à disposer d'équipes importantes dédiées à la diffusion, notamment scolaire, à l'international *via* Hachette Livre International et Interforum Export[725].

(759) De même, certains acteurs du marché ont également souligné la similarité des catalogues diffusés par chacune des Parties, incluant un nombre significatif de best-sellers, ce qui les rend particulièrement attractifs auprès de certains revendeurs tels que les hypermarchés ou revendeurs de niveau 3 et supermarchés qui disposent d'un espace de vente limité et basent leur sélection de titres sur les meilleures ventes[726]. Plus généralement, les best-sellers permettent d'assurer les revenus financiers des maisons d'édition, par péréquation.

(760) Un éditeur explique « *[leur] force dépend surtout et avant tout des catalogues qu'elles diffusent. Hachette, Editis, Madrigall, Media Participations ou Albin Michel profitent avant tout des best-sellers qu'ils diffusent, dont ils peuvent faire profiter d'autres titres* »[727]. Un concurrent des Parties confirme : « *les grosses ventes financent les ventes plus faibles tout en permettant à une maison d'édition d'être rentable* »[728] et remarque que « *8 des 10 meilleures ventes de l'année 2021 ont été édités par Hachette et/ou Editis* »[729].

(761) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance que le marché est caractérisé par la présence d'autres concurrents tout aussi proches des Parties, que ces dernières le sont l'une de l'autre.

(762) Contrairement à ce que la Partie Notifiante tente de démontrer, la Commission note qu'il ressort des informations factuelles fournies par les Parties, des résultats de l'enquête de marché et des documents internes de Vivendi et de Lagardère qu'Interforum et Hachette Livre sont des concurrents particulièrement proches y compris en comparaison avec Madrigall et Média-Participation. Cette proximité concurrentielle découle en tout premier lieu de la position des Parties sur les différents marchés de la fourniture de services de diffusion, sur lesquels elles occupent systématiquement la position d'acteur numéro 1 et 2 sur le marché, le concurrent suivant disposant d'une position significativement plus faible, comme détaillé dans la section 7.4.6.1.2.4.

(763) La Commission relève à cet égard que les documents internes de la Partie Notifiante montrent que les Parties se font concurrence de manière frontale.

(764) Ainsi, un courriel interne [...][730].

(765) De même, un courriel interne à Interforum [...].

---

724 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.D.B.1.2, ID 6638.

725 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.B.1.1, ID 6623.

726 Voir notamment Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.C.1, ID 6623.

727 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.A.1.6, ID 6627.

728 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 31, ID 3632.

729 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question D3, ID 6638. Voir aussi Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 31, ID 3632.

730 Document interne ID004287-033801-VIV-EC-00851304.

Figure 9 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

(766) De la même façon, une présentation interne à Interforum [...].

Figure 10 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(767) Un autre échange de courriels [...][731].

(768) Il en résulte que sur les marchés de la fourniture de services de diffusion, les Parties se livrent à une concurrence dynamique et sont des concurrents particulièrement proches.

7.4.6.1.2.3.2. Barrières à l'entrée et à l'expansion

(769) L'enquête de marché a souligné l'existence d'un certain nombre de barrières à l'entrée et à l'expansion sur les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers. Une majorité de clients éditeurs considère ainsi qu'il existe des barrières à la création et/ou à l'expansion d'une société de diffusion de livres qu'il s'agisse de diffusion en interne ou en externe[732]. Les barrières identifiées par les participants à l'enquête de marché sont notamment la capacité financière nécessaire à la mise en place d'un réseau de représentants, ainsi que l'insuffisance du catalogue de livres édités en interne pour rentabiliser les coûts de mise en place d'un service de diffusion[733].

(770) À cet égard, la Commission relève tout d'abord que la mise en place d'un réseau de diffusion exige des ressources financières considérables, en lien avec des investissements en logiciels commerciaux, équipes de représentants dédiées, prospection pour convaincre des clients, *etc.*[734] Les diffuseurs et éditeurs clients de services de diffusion s'accordent sur un montant équivalent à au moins EUR 1 million, voire plus[735]. Un éditeur client estime ainsi : « *pour une maison de taille moyenne plusieurs millions d'euros sans compter les coûts structurels à supporter tous les ans.* »[736] Un autre éditeur indique : « *pour constituer une équipe, il faut au moins entre 7 et 10 représentants, soit un investissement annuel entre 500 et 1 million d'euros. Pour le temps, tout dépend du catalogue de départ.* »[737] Encore un autre éditeur explique que cela nécessiterait « *1.000.000 € d'investissements et 3 à 4 ans pour atteindre une rentabilité.* »[738]

(771) Par ailleurs, il ressort également de l'enquête de marché qu'au préalable de la mise en place d'une activité de diffusion, un éditeur doit disposer d'un catalogue d'une certaine taille, ce qui implique que l'éditeur soit déjà installé dans son activité

731 Document Interne ID004287-021790-VIV-EC-00833925.

732 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions C.B.A.D.1.1 et C.B.A.D.1.2, ID 6627.

733 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.1, ID 6627.

734 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627.

735 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.10, ID 6638.

736 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627.

737 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627.

738 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.2, ID 6627.

d'éditeur : « *les barrières à l'entrée sont avant tout financières : il faut trouver le catalogue suffisant pour justifier l'existence d'une équipe* »[739]. De manière similaire, plusieurs concurrents des Parties indiquent que le chiffre d'affaires est la principale barrière à la création d'une activité de diffusion, dès lors qu'il faut une taille critique, et partant, une base de chiffre d'affaires suffisante pour mettre en place une équipe de représentants viable[740].

(772) Ensuite, alors que l'activité de diffusion exige de disposer d'un catalogue conséquent et de dégager un chiffre d'affaires de vente suffisant, les grands groupes en mesure d'internaliser leur diffusion gardent captive la diffusion de leurs maisons d'édition, laissant la concurrence s'exercer entre diffuseurs sur des éditeurs de taille petite ou moyenne qui seront naturellement attirés par des groupes d'une taille déjà significative permettant de bénéficier d'une diffusion à plus grande échelle et une plus grande visibilité à leur catalogue[741]. Il en résulte qu'atteindre la rentabilité pour une activité de diffusion est difficile pour les nouveaux entrants et diffuseurs d'une taille inférieure à celle des Parties.

(773) Un client éditeur explique : « *un groupe qui dispose d'une société de diffusion imposera forcément à tous les éditeurs de ce groupe de passer par les services de diffusion existants en interne. En revanche, la rentabilité de ce service de diffusion nécessite de pouvoir élargir à un plus grand nombre d'éditeurs, notamment des éditeurs indépendants. Là s'opère la concurrence entre les différents groupes disposant de services de diffusion* »[742]. Un autre client éditeur confirme : « *les groupes verrouillent généralement la diffusion de leurs propres maisons, et vont chercher le complément dans les quelques maisons indépendantes qui ne sont pas encore diffusées* »[743].

(774) L'enquête de marché a également souligné que la durée des contrats de diffusion, qui est généralement de plusieurs années, constitue une barrière supplémentaire à l'entrée de nouveaux diffuseurs sur le marché dès lors qu'elle ne permet pas aux nouveaux entrants de rapidement capter la clientèle externe nécessaire à la rentabilité de leur activité. Comme le souligne un client éditeur : « *étant donnée la durée des contrats, il faudrait un certain temps au nouvel entrant pour arriver à capter des éditeurs mécontents de leur diffuseur et prêts à tenter l'expérience.* »[744]

(775) Enfin, en ligne avec ces considérations et contrairement aux arguments avancés par la Partie Notifiante, seule une frange minime des éditeurs, ceux qui ont une taille significative, seraient en mesure d'internaliser leur diffusion. Dans le contexte de l'enquête de marché, une large majorité des clients éditeurs indique que la possibilité de gérer les prestations de diffusion ou de distribution en interne ne constitue pas une alternative crédible, y compris dans le cadre de négociations avec un diffuseur distributeur[745].

(776) Un éditeur client explique les obstacles et, plus généralement, les limites à l'internalisation de la diffusion lorsque l'éditeur ne dispose pas de la taille critique : « *diffuser* [...] *en interne nécessiterait* [...] *de modifier profondément le modèle*

739 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.1, ID 6627.
740 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.9.1.2, ID 6638.
741 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 28, ID 3632.
742 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.1, ID 6627.
743 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.1, ID 6627.
744 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.1, ID 6627.
745 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.C.A.2.2, ID 6627.

économique [des] *petits éditeurs, avec des coûts beaucoup plus importants (une diffusion interne nécessiterait l'embauche d'au moins un directeur des ventes et trois représentants) pour un résultat qui ne serait probablement pas aussi performant que les gros diffuseurs industriels, compte tenu de leurs moyens et de leurs réseaux (ces diffuseurs disposent en général d'une trentaine de représentants). Cela demanderait donc d'éditer beaucoup plus de livres chaque année, pour pouvoir financer le coût d'un service de diffusion, ce qui constitue une autre logique commerciale* »[746].

(777) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère sa position selon laquelle les barrières à l'entrée des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers ne sont pas élevées, et explique que hormis le marché de la diffusion auprès de revendeurs de niveau 3 et des supermarchés, il n'existe pas d'obstacle significatif à la mise en place d'une activité de diffusion.

(778) À titre liminaire, la Commission relève que les résultats de l'enquête de marché que la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers est très souvent étroitement liée à la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, et que, bien qu'il existe des exceptions, ces services sont régulièrement fournis ensemble et dans le cadre d'un même contrat et une offre couplée diffusion-distribution[747]. Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance même que « [...] »[748]. Dans ce contexte, la Commission note que les barrières à l'entrée existant sur le marché de la fourniture de services de distribution viennent *de facto* renforcer les barrières existant sur le marché de la fourniture de diffusion dès lors que les éditeurs tiers recherchent la fourniture de ces services de manières liés. Dans le cadre de l'enquête de marché approfondie, un acteur du marché explique ainsi que son incapacité à augmenter ses capacités logistiques dans le cadre de la fourniture de services de distribution constituerait un frein à la fourniture de services de diffusion à un nouveau client[749]. Le même acteur identifie comme limite à la fourniture de services de diffusion à des tiers « *la capacité à fournir un service de distribution conjoint (puisqu'un éditeur qui n'a pas de diffusion propre a encore moins la capacité d'assurer sa propre distribution) »*[750] Un autre acteur confirme en expliquant que « *l'activité de diffusion étant adossée à la distribution* » sa réponse s'agissant de sa capacité à fournir des services de diffusion est identique à celle communiquée s'agissant de sa capacité à fournir des services de distribution[751]. Contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs, cette constatation ne se limite pas à deux acteurs du marché mais résulte des déclarations d'un nombre significatif d'acteurs, à la fois dans les résultats de l'enquête de phase I que dans les résultats de l'enquête approfondie[752].

---

746 Compte rendu de l'entretien de l'entretien avec un client en date du 13 juillet 2022, paragraphe 13, ID 3248.

747 La Commission note toutefois que si la fourniture de services de diffusion est régulièrement couplée à la fourniture de services de distribution, cela n'est pas nécessairement le cas entre distribution et diffusion dès lors que certains diffuseurs conservent leur diffusion en interne et se fournissent sur le marché en services de distribution.

748 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 259.

749 RFI 3 à un concurrent, question 1, ID 6077.

750 RFI 3 à un concurrent, question 2, ID 6077.

751 RFI 2 à un concurrent, question 1, ID 6663.

752 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, ID 6638 ; Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, ID 6627. La Commission

(779) Par ailleurs, au-delà des difficultés résultant des liens étroits entre la fourniture de services de diffusion et de services de distribution[753], les résultats de l'enquête approfondie ont confirmé l'existence de barrières spécifiques à la conduite d'activités de diffusion.

(780) Tout d'abord, et contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante, une internalisation d'une activité de diffusion n'est pas à la portée de tout éditeur, compte tenu de la nécessité de disposer d'une taille critique suffisante à la conduite de cette activité. À cet égard, les résultats de l'enquête de marché ont confirmé qu'il existe des seuils, en termes de chiffre d'affaires de vente et de l'étendue du catalogue à diffuser, en deçà desquels la conduite d'activités de diffusion n'est pas rentable. Les autres acteurs du marché identifient de larges coûts, générés par la constitution et le maintien d'une force de vente et d'un large catalogue. Un acteur du marché explique en conséquence qu'il faut que l'éditeur génère un chiffre d'affaires de vente suffisant pour « *supporter le coût d'un certain nombre de représentants (et d'encadrants), capables de quadriller le territoire pour aller voir les différents points de vente* »[754].

(781) De la même façon, un autre acteur explique qu'un certain volume de livres diffusé, et partant un chiffre d'affaires généré par la vente, est nécessaire, en plus d'un catalogue en interne suffisant : « *dès lors que les volumes de livres diffusés et distribués sont suffisamment importants, ces activités deviennent un facteur de rentabilité supplémentaire dans l'exploitation et dans le résultat d'un groupe d'édition. Il faut cependant consentir à des investissements très importants, et disposer d'un catalogue propre également suffisant pour soutenir une bonne partie de cette activité en interne.* »[755] et « *les recettes de diffusion correspondant à 5-6% du prix public hors taxe (PPHT), la taille critique à partir de laquelle la conduite d'activités de diffusion devient rentable correspond à un CA PPHT de 30 M€ environ.* »[756]

(782) En ligne avec cette affirmation, un autre acteur du marché explique ne pas avoir la « *taille critique nécessaire* » pour pouvoir assurer sa propre diffusion[757].

(783) Ensuite, au-delà des seuils à atteindre pour que la conduite d'une activité de diffusion soit rentable, les résultats de l'enquête de marché ont confirmé que la création d'un outil de diffusion en propre requiert des ressources financières non négligeables. Un acteur du marché explique ainsi que le développement d'une activité de diffusion nécessite la composition d'une force de vente d'une dizaine vendeurs pour couvrir un territoire équivalent à la France[758]. Le même acteur estime le coût d'un seul représentant à environ 100 000 EUR par an (salaire et couts de déplacement) et

---

souligne par ailleurs que les acteurs ont pour obligation de fournir des informations correctes et exhaustives dans le cadre de la procédure d'examen des concentrations.

753 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, la Partie Notifiante soutient que le paysage concurrentiel des marchés de la fourniture de services de diffusion démontre que la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers ne requiert pas d'avoir également une activité de diffusion. La Commission relève toutefois qu'il ne s'agit pas ici de démontrer que l'activité de diffusion ne peut être développée sans l'activité de distribution, mais de relever les liens étroits existant entre les deux activités et de souligner que les barrières existant à l'entrée du marché de la distribution sont susceptibles d'avoir un impact sur le développement d'une activité de diffusion. La Commission relève par ailleurs que, les principaux acteurs présents sur les marchés de la diffusion pour le compte de tiers disposent tous d'un outil de distribution.

754 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7245.

755 RFI 3 à un concurrent, question 1, ID 6077.

756 RFI 3 à un concurrent, question 3, ID 6077.

757 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.3, ID 7254.

758 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7242.

chiffre, en incluant des coûts supplémentaires de fonctionnement, le budget minimal d'un d'outil de diffusion à 2 millions d'EUR par an[759].

(784) D'un point de vue temporel, plusieurs acteurs du marché estiment que l'internalisation d'un outil de diffusion prendrait plus d'un an de travail[760], l'un de ces acteurs identifiant précisément les différentes étapes : identification des points de vente à visiter et de la fréquence des visites ; élaboration d'une cartographie ; estimation du nombre de représentants nécessaires et leur recrutement ; élaboration de conditions générales de vente ; transfert des dossiers de l'ancien diffuseur ; développement ou acquisition d'un outil informatique à l'usage des forces commerciales pour la prospection et le suivi des ventes et négociation des remises clients[761].

(785) Par ailleurs, l'activité de diffusion étant une activité commerciale centrée autour de relations personnelles, les acteurs du marché font remarquer que la création d'un réseau de revendeurs peut prendre plusieurs années[762], en plus de la formation du personnel et l'adaptation auprès des différents revendeurs qui représente[763], selon l'un des acteurs du marché, un temps « incompressible »[764].

(786) La Commission relève en outre que l'existence de barrières à l'entrée pour les éditeurs ne disposant pas d'infrastructure [...].

Figure 11 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(787) La Commission note également, de manière subsidiaire, que compte tenu des avantages liés à la maîtrise, par un éditeur, de sa diffusion (comme le soulignent les différents acteurs du marché : connaissance fine et visibilité ajustée des catalogues ; maitrise des offices pour une meilleure maitrise des tirages ; réactivité sur le réassort *etc*.[765]) il apparaîtrait rationnel d'un point de vue économique, pour un éditeur tiers d'internaliser sa diffusion s'il en a la possibilité d'un point de vue financier. Un acteur du marché résume ainsi : « *l'éditeur a toujours plutôt intérêt à assurer en interne la diffusion vers les niveaux 1 et 2, mais il ne peut le faire que s'il atteint un niveau suffisant en termes de chiffre d'affaires. Sinon, il y est nettement perdant*. »[766]

(788) En conséquence, il est probable que les éditeurs tiers se fournissant en services de diffusion sur le marché en amont de l'Opération ne seront pas plus en mesure d'internaliser la diffusion de leurs ouvrages à l'issue de l'Opération et continueraient à se fournir sur le marché faute d'alternative.

(789) Il en résulte que, contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante, l'internalisation des services de diffusion, et *a fortiori* l'entrée sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers exige des ressources et investissements financiers considérables et ne peut pas être fait relativement rapidement.

---

759 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7242.

760 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7289, ID 7245.

761 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7289. Voir également Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.7, ID 7253.

762 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7242.

763 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7245, ID 7253.

764 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7245.

765 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.10, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028.

766 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.11, ID 7245.

(790) S'agissant de la capacité des concurrents des Parties à augmenter leurs capacités et à exercer une pression concurrentielle sur l'entité fusionnée à l'issue de l'Opération, la Commission note que celle-ci est limitée. En effet, les concurrents les plus proches des Parties ont souligné leur capacité limitée à absorber de nouveaux clients[767].

(791) Ces acteurs ont par ailleurs indiqué qu'une augmentation de capacité ne pourrait pas de faire à court ou même à moyen terme compte tenu des ressources et investissements requis[768]. Un des concurrents des Parties estime que ces investissements seraient de l'ordre de 1,5 à 2 millions d'EUR, correspondant notamment à l'embauche d'une douzaine de représentants, avec en outre la nécessité de générer un chiffre d'affaires PPHT supplémentaire de 30 millions d'EUR afin d'atteindre le seuil de rentabilité[769].

(792) L'un des acteurs a également identifié des obstacles à l'intégration des catalogues de nouveaux clients liés au fait que les représentants ont un temps limité à accorder à un nouveau catalogue, en plus des catalogues dont ils ont déjà la charge, dans la mesure où ils doivent être en mesure de présenter et de négocier à la fois le programme des nouveautés et les opérations commerciales liées à l'animation du fonds, qui inclut les titres ayant plus d'un ou deux ans[770].

(793) Les acteurs d'une taille plus modeste qui opèrent en interne un outil de diffusion mais n'offrent pas de services pour le compte de tiers, soulignent également leurs limitations. Plusieurs acteurs du marché expliquent qu'élargir une structure de diffusion pour le compte de tiers est un exercice difficile dès lors qu'il convient de trouver un équilibre entre les prestations offertes aux tiers sans que cela ne se fasse au détriment de son propre catalogue, et du risque important de perte de chiffres d'affaires dans l'année qui suit la mise en place d'un outil de diffusion[771].

(794) Il résulte de ce qui précède que les barrières à l'entrée ne permettent pas le développement rapide, et sans investissements financiers significatifs, d'une offre alternative dans le domaine de la fourniture de services de diffusion. Une majorité de clients indique en conséquence qu'il n'y a pas eu de nouveaux entrants pour la fourniture de services de diffusion sur les 5 dernières années[772].

7.4.6.1.2.3.3. Contrepouvoir limité

(795) Les éditeurs qui se fournissent en services de diffusion sur le marché disposent d'un contrepouvoir limité, face aux Parties, et aux diffuseurs en général.

(796) Ce contrepouvoir limité s'explique tout d'abord par le nombre limité d'alternatives présentes sur le marché. En effet, le peu d'alternatives crédibles présentes sur le marché ne permet pas aux clients éditeurs d'exercer leur contrepouvoir en faisant jouer la concurrence entre les différents diffuseurs. Un éditeur client constate : « *de manière générale, et sur le temps, on constate plutôt le rétrécissement drastique du nombre de diffuseurs* »[773]

767 RFI 3 à un concurrent, questions 1 et 2, ID 6077 ; RFI 2 à un concurrent, questions 1 et 2, ID 6663.
768 RFI 3 à un concurrent, questions 1 à 3, ID 6077 ; RFI 2 à un concurrent, questions 1 à 3, ID 6663.
769 RFI 3 à un concurrent, question 3, ID 6077.
770 RFI 2 à un concurrent, question 2, ID 6663.
771 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7289 ; Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – ID 7245.
772 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.E.1, ID 6627.
773 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.E.1, ID 6627.

(797) Par ailleurs, un certain nombre d'obstacles se posent lors du changement de diffuseur et une majorité de clients considère qu'il est difficile de changer de diffuseur[774]. Un éditeur client identifie notamment les risques suivants : « *changer de diffuseur n'est pas chose facile, avec le risque de perdre les données chiffrées, risques commerciaux sur la période de transition des stocks, changer les conditions commerciales auprès des revendeurs*. »[775]

(798) De même, un client éditeur explique « *il y a un temps d'investissement de l'éditeur auprès de son diffuseur assez long : l'éditeur doit faire comprendre la tonalité de son catalogue aux représentants (parfois à plusieurs équipes s'il y a plusieurs niveaux de clientèle), et cela passe par beaucoup de discussions, de rencontres... afin que l'éditeur comprenne lui-même aussi les ressorts et la dynamique de l'équipe et de ses différents membres, pour présenter au mieux par la suite ses nouveautés. Il faut aussi tenir compte des réactions des libraires, qui ont l'habitude de travailler un catalogue avec un représentant, et qui doivent prendre de nouvelles habitudes (et qui voient parfois le catalogue de l'éditeur, qui était jusqu'ici bien travaillé, être davantage noyé dans une vaste production, ou vice-versa). »*[776]

(799) Les acteurs du marché soulèvent en outre le caractère incontournable de l'activité de diffusion, qui crée une situation de dépendance entre le diffuseur et le diffusé, mais aussi vis-à-vis des revendeurs qui ne peuvent pas se passer des diffuseurs principaux : « *les livres proposés par un diffuseur ne peuvent être achetés à un autre fournisseur. Le diffuseur est donc incontournable. Et plus il a dans son catalogue des auteurs et/ou des collections majeures, plus il est incontournable. Face à un diffuseur qui pèse déjà aujourd'hui 20 ou 30% du marché, leur poids et leur pouvoir de négociation sont donc réduits. C'est déjà compliqué de négocier face à Hachette et Editis qui sont les deux diffuseurs majeurs. Ce sera encore plus difficile face à un acteur pesant plus de 50% du marché.* »[777]

(800) Par ailleurs, comme déjà évoqué dans la section 7.4.6.1.2.3.2, et contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante, l'internalisation des services n'est pas une alternative crédible et directement mobilisable pour les clients des diffuseurs, de sorte qu'ils ne peuvent pas utiliser cet argument comme levier de négociation. Un client éditeur confirme qu'une internalisation des services de diffusion : « *n'est absolument pas crédible compte tenu des barrières à l'entrée sur ces métiers. Ce point est très important car la concentration des acteurs sur ces métiers et l'impossibilité pour les maisons concernées de créer leur propre diffusion/distribution limitent considérablement les possibilités de négocier. La dépendance est de plus en plus forte au profit des groupes les plus puissants. »*[778]

(801) Enfin, l'enquête de marché révèle qu'en règle générale, la durée d'un contrat de diffusion est de 3 à 5 ans, ce qui n'incite pas à la renégociation régulière des conditions commerciales accordées par les diffuseurs[779].

(802) Dans le contexte de sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance que les clients de l'entité combinée disposeraient de plusieurs alternatives crédibles, à l'issue de l'Opération dans la mesure où

774 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.C.2, ID 6627.
775 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.C.2, ID 6627.
776 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.C.2, ID 6627.
777 Annexe au compte rendu de l'entretien avec des organisations représentatives en date du 28 juin 2022, page 3, ID 3278.
778 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.C.A.2.2, ID 6627.
779 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.C.1, ID 6627.

disposeraient de la faculté, soit de changer de diffuseur, soit d'internaliser leur diffusion.

(803) S'agissant de la possibilité d'internaliser la diffusion, la Commission renvoie aux développements inclus dans la section 7.4.6.1.2.3.2 qui exposent les obstacles à la mise en place en interne d'un outil de diffusion par un éditeur se fournissant auparavant sur le marché.

(804) Concernant les possibilités de changer de diffuseur, au-delà du nombre limité d'alternatives subsistant sur le marché, les résultats de l'enquête approfondie ont d'autant plus confirmé les difficultés pour les éditeurs à opérer un changement de fournisseur de services de diffusion.

(805) Les acteurs du marché soulignent que le changement de fournisseur de services de diffusion implique principalement des coûts humains : un fort investissement de l'éditeur est nécessaire pour faire connaître son catalogue et lier des relations de confiance avec les équipes du nouveau diffuseur[780].

(806) Par ailleurs, un acteur du marché souligne l'existence de risques accompagnant le changement de diffuseur. En effet, les stratégies des diffuseurs étant susceptibles de varier, ceci peut avoir un impact sur la maison d'édition tierce notamment en termes de ventes et de marges[781].

(807) Plus largement, plusieurs acteurs du marché soulignent que le changement de diffuseur implique souvent également un changement de distributeur, dans la mesure où la fourniture de ces services sont souvent liés. Le cas échéant, le changement implique d'importants coûts logistiques, de possibles changements informatiques, d'informations aux marchés, des difficultés de traitement des retours *etc.*, qui se répercutent à leur tour sur les ventes[782].

(808) Enfin, s'agissant de la durée des contrats de diffusion, si la Partie Notifiante estime dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie que la durée des contrats ne constitue pas une barrière à l'entrée du marché, la Commission renvoie toutefois la Partie Notifiante à ses Lignes Directrices Horizontales. En effet, le paragraphe 69 des Lignes Directrices indique que « *l'entrée d'un nouveau concurrent sera vraisemblablement plus difficile si les entreprises en place sont à même de préserver leurs parts de marché en offrant des contrats à long terme ou en accordant des réductions de prix ciblées et préférentielles aux clients que le nouvel arrivant cherche justement à conquérir.* »[783] Il en résulte que contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante la durée d'un contrat, combinée à d'autres facteurs, est susceptible de rendre plus difficile l'entrée sur le marché d'un concurrent et en conséquence, d'aggraver les barrières à l'entrée constatées sur le marché[784].

(809) Il résulte de ce qui précède qu'il existe, en matière de services de diffusion de nombreux obstacles aux changements de fournisseurs[785], et qu'en tout état de cause,

---

780 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.6, ID 7242 ; Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.10, ID 7245, ID 7258.

781 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.10, ID 7245.

782 Réponses au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.10, ID 7245, ID 7242.

783 Soulignement ajouté par la Commission.

784 La Commission relève que contrairement à ce que tente d'affirmer la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, la durée des contrats peut en elle-même constituer un indice de la difficulté à l'entrée sur un marché donné.

785 La Commission précise à cet égard que les résultats de l'enquête de marché font clairement état des difficultés et risques commerciaux des éditeurs tiers à changer de diffuseur. À cet égard, le fait qu'un certain nombre de diffuseurs aient effectivement opéré un changement de diffuseur sur les dernières

il existe un nombre limité d'alternatives présentes sur le marché, de sorte que les clients ne seront pas en mesure d'exercer leur contrepouvoir sur l'entité fusionnée.

7.4.6.1.2.3.4. Impact négatif de l'Opération

(810) Il ressort de l'enquête de marché qu'un grand nombre d'éditeurs diffuseurs, clients éditeurs et revendeurs craignent un impact négatif de l'Opération sur le marché, lié au caractère incontournable de l'activité de diffusion pour les éditeurs, la réduction du nombre de diffuseurs et l'insuffisance d'alternatives crédibles post-Opération, ainsi qu'à l'émergence d'un acteur dominant sur les marchés de la diffusion. Les acteurs du marché craignent notamment une réduction du choix et une dégradation des conditions commerciales pour les éditeurs clients, une dégradation des marges des revendeurs, ainsi qu'à terme, une perte de liberté et diversité éditoriale pour les éditeurs[786].

(811) Un concurrent des Parties explique : « *la nouvelle entité serait particulièrement forte sur les marchés de la diffusion et de la distribution, qui sont clés pour la visibilité et donc la préservation de la diversité culturelle et intellectuelle. En effet, l'accès à la vente des livres auprès des lecteurs passe nécessairement par les activités de diffusion et de distribution. Si un seul opérateur est dominant sur ces activités, même si les éditeurs concurrents peuvent attirer des auteurs de qualité, ils n'auront pas accès, ou à tout le moins pas suffisamment, aux points de vente et en particulier sur les plus petits. La taille du catalogue de livres de la nouvelle entité sera en effet suffisante pour lui permettre, à elle-seule, de rentabiliser ses activités de diffusion et de distribution. Elle acquerra de ce fait une liberté par rapport à ses concurrents qui lui permettra de manière opportune d'offrir aux éditeurs tiers les plus intéressants et les plus rentables des conditions financières de diffusion et distribution hors du marché, mais aussi dégrader les conditions des plus petits éditeurs, en fonction d'impératif qui lui sont propres et sans se soucier du comportement de ses concurrents.* »[787]

(812) Les éditeurs clients de services de diffusion soulignent que l'Opération aurait pour effet la création d'une nouvelle entité bénéficiant d'une position incontournable sur les marchés des services de diffusion de livres, lui permettant d'exercer un contrôle fort sur l'accès au marché du livre tout en pesant sur les conditions financières qui leurs sont accordées. Un éditeur client indique à cet égard « *il est nécessaire de souligner le lien évident entre la taille de la maison et l'organisation de sa diffusion. Les grands groupes bénéficient d'un avantage concurrentiel évident en disposant de moyens considérables pour mieux répondre aux spécificités des différents acteurs du marché mais aussi mieux s'adapter aux caractéristiques du format du livre. Augmenter le pouvoir des acteurs sur le terrain de la commercialisation fragiliserait et impacterait l'ensemble des acteurs de la chaine du livre.* »[788]

(813) Les revendeurs anticipent un impact négatif sur leur rémunération, mais aussi sur la diversité éditoriale et culturelle. Un organisme de représentation explique : « *si un seul acteur venait à détenir à lui seul une part essentielle des outils de diffusion […],*

---

années ne remet pas en cause les conclusions de la Commission qui découlent des informations fournies par les acteurs du marché.

786 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question D2.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions D.2.1.1, D.1 et D.3, ID 6638.

787 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question D.1.1, ID 6638.

788 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.B.C.1, ID 6627.

lui donnant la capacité de privilégier la mise en place des titres publiés par ses propres maisons d'édition, alors, dans un marché gagné par la surproduction, où peu de titres parviennent déjà à arriver jusqu'à la table des libraires et à s'y maintenir, c'est toute une part essentielle de la production éditoriale française et belge qui deviendra invisible et sera simplement destinée à disparaître faute de débouchés commerciaux. Les conditions commerciales édictées par un seul groupe ne souffriraient pas de concurrence. »[789]

(814) Un concurrent des Parties confirme *« plus un opérateur est important, plus il a de moyens, et plus il pourra s'imposer face à ses concurrents. Un petit libraire n'a pas forcément les moyens de recevoir tous les diffuseurs. Un diffuseur "géant" regroupant un grand nombre de catalogues s'imposera naturellement et sera en mesure d'imposer ses conditions aux petits libraires, qui ne prendront plus le temps de recevoir d'autres acteurs. »*[790]

(815) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante argue du fait que l'existence d'un grand acteur de la fourniture de services de diffusion ne nuit pas à la diversité éditoriale ou aux conditions de diffusion des éditeurs.

(816) La Commission relève toutefois que le scénario anti-concurrentiel envisagé est principalement lié au renforcement de l'entité fusionnée sur le marché et à l'émergence d'une entité dominante sur les marchés de la diffusion, la réduction du nombre de diffuseurs et l'insuffisance d'alternatives crédibles post-Opération, alors même que la fourniture en services de diffusion a un caractère incontournable pour les éditeurs[791]. Sur cette base, les acteurs du marché craignent une réduction du choix et une dégradation des conditions commerciales pour les éditeurs clients, et une dégradation des marges des revendeurs, avec seulement à terme une perte de liberté et diversité éditoriale pour les éditeurs. Il en résulte en outre qu'à l'issue de l'Opération l'entité fusionnée bénéficiera d'une position, sur les différents marchés, bien supérieure à celle de ses rivaux, qui ne seront ni en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante, ni à même de proposer une alternative crédible aux éditeurs tiers. Partant, l'entité fusionnée sera à même d'imposer des conditions commerciales dégradées aux éditeurs tiers qui se répercuteront sur leurs marges et, à terme, leur activité.

(817) La Commission considère que ces constations sont valides et applicables pour l'ensemble des marchés de la fourniture de diffusion et souligne qu'il convient, en conséquence, de prendre ces éléments en compte pour chaque marché distinct correspondant à chaque type de revendeur.

7.4.6.1.2.4. Analyse concurrentielle spécifique par type de revendeur

(818) Dans la présente section, la Commission présente l'analyse concurrentielle sur chacun des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers.

---

789 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.A.A.2, ID 6623.

790 Version non-confidentielle de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 15, ID 2016.

791 Contrairement à ce qu'invoque la Partie Notifiante au paragraphe 165 de sa Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, le scénario anti-concurrentiel identifié par la Commission ne repose pas sur un refus d'accueil des tiers mais sur la création d'une position dominante sur ces marchés. La Partie Notifiante opère une confusion en intégrant des éléments d'analyse verticale des effets qui résultent de l'Opération au sein d'une analyse horizontale.

7.4.6.1.2.4.1. Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et des grandes surfaces spécialisées

(819) Les parts de marchés des Parties, et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et grandes surfaces spécialisées sont présentées dans le Tableau 13.

Tableau 13 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et des grandes surfaces spécialisées, dans le bassin francophone de l'Union Européenne[792] (en valeur, 2018 à 2021)

	Parts de marché (2021)	Parts de marché (2020)	Parts de marché (2019)	Parts de marché (2018)
Vivendi[793]	[30-40]%	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%
Lagardère	[30-40]%	[30-40]%	[30-40]%	[30-40]%
Combiné	***[60-70]%***	***[60-70]%***	***[50-60]%***	***[50-60]%***
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%
Delcourt	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Harmonia Mundi	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
Média-Participations	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Total[794]	100%	100%	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe III 5.

(820) La part de marché cumulée des Parties sur ce marché en 2021 s'élève à [60-70]%, avec un incrément important de [30-40]%. En comparaison, les parts de marché des concurrents des Parties n'excèdent pas [10-20]% pour Madrigall, le numéro trois sur ce marché, et sont inférieures à 10% pour les autres concurrents.

(821) En ligne avec ses Lignes Directrices Horizontales[795], la Commission constate que cette part de marché cumulée très élevée est susceptible, en elle-même de démontrer la création, à l'issue de l'Opération, d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et des grandes surfaces spécialisées.

---

792 Comme expliqué à la note de bas de page 708, les estimations présentées portent sur les données de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers en France, considérées comme représentatives de l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

793 Compte tenu de la reprise de l'intégralité de la diffusion de La Martinière par le groupe Média-Participations à compter du 1er janvier 2022 (le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations a été autorisé par l'Autorité de la concurrence française par la Décision de l'Autorité de la Concurrence n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations), la Partie Notifiante présente, pour chaque année entre 2018 et 2021, une estimation des parts de marché des différents acteurs telles qu'elles auraient été présentées si Editis/Interforum avait déjà cessé de diffuser La Martinière.

794 Somme arrondie à 100 en raison des estimations à décimales fournies par la Partie Notifiante.

795 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17 : « *Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée — 50% et plus — peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché* ».

(822) En outre, le renforcement très important de la concentration du marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et des grandes surfaces spécialisées, résultant de l'Opération, est également illustré par le niveau d'IHH[796]. En effet, le niveau d'IHH était déjà supérieur à 2 000 avant l'Opération ([2000-2500]) et se trouverait significativement renforcé à l'issue de l'Opération ([4000-4500]) avec un delta très largement supérieur à 150 ([2050-2150])[797].

(823) La Commission relève par ailleurs un certain nombre de facteurs à l'appui du pouvoir de marché significatif de la nouvelle entité à l'issue de l'Opération.

(824) Premièrement, les Parties sont de proches concurrents sur le marché. À cet égard, la Commission renvoie aux développements inclus à la section 7.4.6.1.2.3.1, qui s'appliquent à ce marché.

(825) En outre, s'agissant spécifiquement des librairies et grandes surfaces spécialisées, celles-ci ont attribué aux Parties une note moyenne très proche (respectivement 4.60 et 4.50) pour évaluer leur force concurrentielle[798], tandis que leurs concurrents ont obtenu une note moyenne plus basse[799].

(826) Deuxièmement, il existe de nombreuses barrières à l'entrée et à l'expansion sur le marché qui rendent plus difficile le développement d'alternatives crédibles aux Parties.

(827) Outre les constatations générales décrites à la section 7.4.6.1.2.3.2 qui s'appliquent à ce marché, les acteurs du marché soulignent l'importance du contenu du catalogue diffusé, ainsi que la saturation des librairies qui ne peuvent recevoir qu'un nombre limité de représentants. À ce titre, ces revendeurs ont tendance à privilégier l'accueil de représentants disposant d'un nombre significatif d'ouvrages à leur présenter, qui incluent des livres best-sellers qui permettent de stimuler les ventes.

(828) Un éditeur souligne ainsi « *La difficulté pour entrer dans les librairies de niveau 1 est avant tout une question de catalogue : un nouvel entrant ne sera tout simplement pas reçu s'il n'y a pas un potentiel best-seller dans son offre* »[800].

(829) Ainsi, les revendeurs auront tendance à privilégier les diffuseurs d'une taille significative, disposant de larges catalogues.

(830) Troisièmement, les clients disposent d'un contrepouvoir limité qui ne leur permet pas de faire jouer la concurrence entre les diffuseurs.

(831) À ce sujet, la Commission renvoie à la démonstration exposée à la section 7.4.6.1.2.3.3 qui analyse le contrepouvoir que sont susceptibles d'exercer les éditeurs clients. S'agissant des librairies de niveaux 1 et 2 et des GSS[801], celles-ci ont

---

796 Conformément au paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est […] peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ».

797 Calculé sur la base des estimations de parts de marché pour l'année 2021.

798 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.A.1.1, ID 6623.

799 Dans le cadre de l'enquête de marché, il a été demandé aux acteurs du marché d'attribuer une note comprise entre 1 et 5, 1 étant le minimum et 5 le maximum, pour évaluer la force concurrentielle des Parties et de leurs concurrents.

800 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.3, ID 6627.

801 Même si les revendeurs ne sont pas à proprement parler clients de services de diffusion, la Commission considère qu'il est pertinent, dans le cadre de l'enquête de marché, de recueillir leur perception des

indiqué, à l'unanimité, que dans le contexte de l'enquête de marché leur futur pouvoir de négociation sur les marchés de la diffusion se trouvera affaibli face à la nouvelle entité[802].

(832) Dans le cadre de l'enquête de marché, une grande enseigne GSS a confirmé « *les [GSS] font face aux mêmes contraintes et ont les mêmes craintes que les librairies indépendantes. Il reste par exemple difficile à […] de négocier avec les Parties (notamment Hachette) alors même qu'elle dispose d'une centaine de magasins. […] Plus le catalogue d'un diffuseur est incontournable, plus les librairies dépendent de cette entité qui est alors dans une position idéale pour imposer ses conditions commerciales.* »[803].

(833) Quatrièmement, au-delà des considérations générales, concernant l'impact de l'Opération sur le marché, décrites à la section 7.4.6.1.2.3.4, l'enquête de marché a démontré que les librairies de niveaux 1 et 2 et les GSS anticipent un impact particulièrement négatif sur leur activité, avec une dégradation de leur rémunération.

(834) Une organisation de représentation des libraires explique ainsi : « *les conditions commerciales imposées aux libraires seront détériorées et il sera très difficile de négocier avec un acteur qui représentera plus de la moitié du marché. En effet, en position dominante, ce groupe pourra plus facilement imposer ses titres et obliger les librairies à s'engager sur des quantités ou des placements s'ils souhaitent des remises supplémentaires. Les espaces de vente et les lieux de promotion des ouvrages risquent d'être monopolisés par l'entité fusionnée.* »[804]

(835) De la même façon, une GSS craint « *un alignement des conditions commerciales vers le bas et note qu'une perte de marge, même d'un demi-point, mettrait en péril [son] équilibre économique.* »[805]

(836) En conclusion, eu égard notamment aux parts de marché élevées des Parties, à leur proximité concurrentielle, aux barrières à l'entrée, au contrepouvoir limité des acheteurs et à l'impact anticipé de l'Opération, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des librairies de niveau 1 et 2 et des GSS dans le bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.1.2.4.2. Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés

(837) Les parts de marché des Parties, et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés sont présentées dans le Tableau 14.

---

dynamiques concurrentielles en tant que récipiendaires de ces services, et notamment s'agissant de la potentielle existence d'un contrepouvoir des clients sur le marché.

802 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.C.1, ID 6623.

803 Compte rendu de l'entretien avec des représentants des auteurs, des éditeurs et des librairies indépendantes en date du 19 juillet 2022, paragraphe 19, ID 3267.

804 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.C.1, ID 6623.

805 Compte rendu de l'entretien avec des représentants des auteurs, des éditeurs et des librairies indépendantes en date du 19 juillet 2022, paragraphe 19, ID 3267.

Tableau 14 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés, dans le bassin francophone de l'Union Européenne[806] (en valeur, 2018 à 2021)

	Parts de marché (2021)	Parts de marché (2020)	Parts de marché (2019)	Parts de marché (2018)
Vivendi[807]	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%
Lagardère	[50-60]%	[50-60]%	[50-60]%	[50-60]%
Combiné	***[80-90]%***	***[80-90]%***	***[80-90]%***	***[70-80]%***
Madrigall	[5-10]%	[5-10]%	[10-20]%	[10-20]%
Média-Participations	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[5-10]%
Harmonia Mundi	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Total[808]	100%	100%	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe III 5.

(838) Sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés, la part de marché cumulée des Parties en 2021 est particulièrement élevée, puisqu'elle atteint les [80-90]%. La Commission note que l'Opération génère par ailleurs un incrément non négligeable de [20-30]%. Les parts de marché des concurrents des Parties sont quant à elles inférieures à [5-10]%, avec seul un acteur disposant d'une part de marché excédant [0-5]%.

(839) Le marché est donc particulièrement concentré, et la part de marché des Parties à l'issue de l'Opération est susceptible, en elle-même, de signaler la création d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés[809].

(840) En outre, le renforcement très important de la concentration du marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés, résultant de l'Opération, est également illustré par le niveau d'IHH[810]. En effet, le niveau d'IHH était déjà très largement supérieur à 2 000 avant l'Opération ([4000-4500]) et se trouverait significativement renforcé à l'issue de l'Opération ([7500-8000]) avec un delta très largement supérieur à 150 ([3350-3450])[811].

806 Comme expliqué à la note de bas de page 708, les estimations présentées portent sur les données de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers en France, considérées comme représentatives de l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

807 Compte tenu de la reprise de l'intégralité de la diffusion de La Martinière par le groupe Média-Participations à compter du 1er janvier 2022 (le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations a été autorisé par l'Autorité de la Concurrence française par la décision n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations), la Partie Notifiante présente, pour chaque année entre 2018 et 2021, une estimation des parts de marché des différents acteurs telles qu'elles auraient été présentées si Editis/Interforum avait déjà cessé de diffuser La Martinière.

808 Somme arrondie à 100 en raison des estimations à décimales fournies par la Partie Notifiante.

809 Voir paragraphe 17 des Lignes Directrices Horizontales qui pose le principe d'une présomption de position dominance lorsque la part de marché cumulée des Parties excède 50%.

810 Voir paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales.

811 Calculé sur la base des estimations de parts de marché pour l'année 2021.

(841) La Commission relève par ailleurs un certain nombre de facteurs à l'appui du pouvoir de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'Opération.

(842) Premièrement, les résultats de l'enquête de marché ont souligné la proximité concurrentielle existant entre les Parties. À cet égard, la Commission renvoie aux éléments exposés à la section 7.4.6.1.2.3.1 qui trouvent à s'appliquer sur ce marché.

(843) S'agissant spécifiquement des hypermarchés, les éditeurs clients considèrent tout d'abord que les Parties ont une force concurrentielle équivalente sur le marché et leur attribuent une note sur 5 (1 était la note minimale et 5 la note maximale) supérieure à 4, tandis que les autres acteurs présents sur le marché, y compris le numéro 3 Madrigall, se voient attribuer une note inférieure à 4. Les concurrents des Parties attribuent quant à eux, à l'unanimité, la note maximale aux Parties[812] et citent, de façon quasi unanime Hachette comme étant le concurrent le plus proche d'Editis (et *vice versa*) s'agissant de la diffusion auprès des hypermarchés.[813]

(844) Par ailleurs, ainsi que le relève un concurrent des Parties, la diffusion auprès d'hypermarchés nécessite des équipes de taille significative (20 à 50 personnes). À cet égard, l'enquête de marché a relevé que les Parties disposent d'équipes d'effectifs équivalents (plus de 200 personnes chacune), qui représentent a minima le double des effectifs des concurrents des Parties, y compris le troisième acteur du marché Madrigall. Ces effectifs permettent aux Parties d'asseoir leur position concurrentielle sur le marché, dès lors que leur nombre élevé de représentants leur permet d'assurer une grande fréquence de visites aux revendeurs, ainsi que la couverture d'une zone géographique étendue.

(845) Deuxièmement, les résultats de l'enquête de marché ont souligné l'existence d'un certain nombre de barrières à l'entrée du marché. Outre les considérations générales relevées à la section 7.4.6.1.2.3.2, qui sont valables sur ce marché, les clients éditeurs ont souligné qu'il est particulièrement difficile de surmonter les barrières à l'entrée s'agissant des hypermarchés.[814] Les éditeurs soulignent notamment les ressources humaines nécessaires à la diffusion auprès des supermarchés, et la sélection drastique des ouvrages, qui implique que les éditeurs disposent dans leurs catalogues d'ouvrages à « potentiel best-seller » pour être reçus en hypermarchés[815].

(846) Les exigences spécifiques des hypermarchés en termes de service renforcent également ces barrières : « *les GSA ne travaillent pas sur le même rythme que les autres revendeurs, ne travaillent que quelques nouveautés avec des dispositifs particuliers (achat d'espace, travail en PLV…) et travaillent des opérations commerciales faites sur mesure. La méthode de prospection est donc très différente. Ce type de prospection exige des moyens centralisés très significatifs qui donnent un avantage concurrentiel aux grandes maisons.* »[816]

(847) Troisièmement, il ressort de l'enquête de marché que les clients disposent d'un contrepouvoir limité qui ne leur permet pas de faire jouer la concurrence entre les diffuseurs.

---

812 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.2.3, ID 6638.

813 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions C.B.A.4.2 et C.B.A.5.2, ID 6638.

814 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.3, ID 6627.

815 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.3, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.9.3.1, ID 6638.

816 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.2, ID 6627.

(848) À cet égard, la Commission renvoie aux développements inclus à la section 7.4.6.1.2.3.3 qui analyse le contrepouvoir que sont susceptibles d'exercer les éditeurs clients. S'agissant des hypermarchés[817], dans le cadre de l'enquête de marché, une majorité a indiqué considérer que leur futur pouvoir de négociation sur les marchés de la diffusion et de la distribution face à la nouvelle entité sera faible[818].

(849) Quatrièmement, en plus de l'impact de l'Opération sur les marchés de la diffusion en général tels que décrits à la section 7.4.6.1.2.3.4, les éditeurs concurrents, les éditeurs clients et les hypermarchés ont formulé un certain nombre d'inquiétudes tenant aux effets négatifs de l'Opération sur leur activité.

(850) Les acteurs du marché craignent l'émergence d'un acteur dominant, renforçant un peu plus les barrières à l'entrée, et qui pourrait être tenté de ne plus offrir ce service de diffusion aux tiers : « *la fusion entre Editis et Hachette, si elle se réalisait, conduirait la nouvelle entité à bénéficier d'une position largement dominante sur le canal de diffusion auprès des hypermarchés […]. La nouvelle entité pourrait alors ne plus assurer l'accès des éditeurs tiers à ces points de vente. En effet, les GSA ont une tendance forte à réduire leurs rayons livres pour ne favoriser que les best-sellers. La fusion favoriserait la mainmise de la nouvelle entité sur ces rayons, ce qui laisserait moins de place pour les autres éditeurs et constituerait une menace pour la pluralité éditoriale dans ces points de vente*. »[819]

(851) En conclusion, eu égard notamment aux parts de marché élevées des Parties, à leur proximité concurrentielle, aux barrières à l'entrée, au contrepouvoir limité des acheteurs et à l'impact anticipé de l'Opération, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés dans le bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.1.2.4.3. Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés

(852) Les parts de marché des Parties, et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés sont présentées dans le Tableau 15.

817 Même si les revendeurs ne sont pas à proprement parler clients de services de diffusion, la Commission considère qu'il est pertinent, dans le cadre de l'enquête de marché, de recueillir leur perception des dynamiques concurrentielles en tant que récipiendaires de ces services, et notamment s'agissant de la potentielle existence d'un contrepouvoir des clients sur le marché.

818 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.B.C.1, ID 6626.

819 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 13, ID 2016.

Tableau 15 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés, dans le bassin francophone de l'Union Européenne[820] (en valeur, 2018 à 2021)

	Parts de marché (2021)	Parts de marché (2020)	Parts de marché (2019)	Parts de marché (2018)
Vivendi[821]	[50-60]%	[50-60]%	[50-60]%	[50-60]%
Lagardère	[30-40]%	[30-40]%	[30-40]%	[30-40]%
Combiné	***[80-90]%***	***[80-90]%***	***[80-90]%***	***[80-90]%***
Madrigall	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
Harmonia Mundi	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Média-Participations	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Total[822]	100%	100%	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe III 5.

(853) En matière de diffusion auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés, la part de marché cumulée des Parties en 2021 s'élève à [80-90]% avec un incrément particulièrement important de [30-40]%. Seul un concurrent des Parties dispose d'une part de marché supérieure à [5-10]%, Madrigall ([5-10]%). Le reste des acteurs du marché ont une part de marché avoisinant les [0-5]%.

(854) La structure de marché s'organise autour de deux acteurs, les Parties à l'Opération, bénéficiant d'une position particulièrement forte. En ligne avec ses Lignes Directrices Horizontales,[823] la Commission considère que le niveau de part de marché cumulée des Parties est susceptible, en lui-même, de signaler la création d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés.

(855) En outre, le renforcement très important de la concentration du marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des supermarchés, résultant de l'Opération, est également illustré par le niveau d'IHH[824]. En effet, le niveau d'IHH était déjà très largement supérieur à 2 000 avant l'Opération ([4000-4500]) et se trouverait significativement renforcé à l'issue de l'Opération ([7500-8000]) avec un delta très largement supérieur à 150 ([3750-3850])[825].

(856) La Commission relève par ailleurs un certain nombre de facteurs à l'appui du pouvoir de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'Opération.

---

820 Comme expliqué à la note de bas de page 708, les estimations présentées portent sur les données de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers en France, considérées comme représentatives de l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

821 Compte tenu de la reprise de l'intégralité de la diffusion de La Martinière par le groupe Média-Participations à compter du 1er janvier 2022 (le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations a été autorisé par l'Autorité de la concurrence française par la décision n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations), la Partie Notifiante présente, pour chaque année entre 2018 et 2021, une estimation des parts de marché des différents acteurs telles qu'elles auraient été présentées si Editis/Interforum avait déjà cessé de diffuser La Martinière.

822 Somme arrondie à 100 en raison des estimations à décimales fournies par la Partie Notifiante.

823 Voir paragraphe 17 des Lignes Directrices Horizontales qui pose le principe d'une présomption de position dominance lorsque la part de marché cumulée des Parties excède 50%.

824 Voir paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales.

825 Calculé sur la base des estimations de parts de marché pour l'année 2021.

(857) Premièrement, les Parties sont de proches concurrents sur le marché. La Commission renvoie aux observations générales inclues à la section 7.4.6.1.2.3.1. Dans le cadre de l'enquête de marché, les Parties ont obtenu la même note moyenne (située entre 1 et 5) de la part des supermarchés et revendeurs de niveau 3 s'agissant de leur force concurrentielle sur le marché. En comparaison, les concurrents des Parties ont obtenu des notes moyennes *a minima* un point en dessous de celles des Parties.

(858) La Commission relève en outre que les Parties sont les seuls acteurs du marché à offrir des services de gestion déléguée, consistant en la prise en charge de la sélection d'ouvrages et de l'organisation des ouvrages en magasin (aide à la gestion du rayon livres, des conseils sur le choix des nouveautés, de la gamme, sur les réassorts, la gestion des retours), qui sont particulièrement prisés des supermarchés et revendeurs de niveau 3[826].

(859) S'agissant des supermarchés, un concurrent des Parties confirme : « *Editis (DNL) et Hachette (LDS) sont les seuls à pouvoir exercer une activité de diffusion et de distribution auprès des supermarchés, une telle activité demandant de très grandes capacités humaines et logistiques. Par ailleurs, les supermarchés ne souhaitent pas recevoir plus de deux représentants.* »[827]

(860) Plus généralement, plusieurs éditeurs clients soulignent que les Parties proposent toutes deux des services auprès de supermarchés, des petits points de vente (revendeurs de niveau 3) et des enseignes Relay, qui ne trouvent pas d'équivalent chez les autres concurrents[828].

(861) Deuxièmement, l'enquête de marché fait état d'un certain nombre de barrières à l'entrée sur ce marché. Outre les remarques générales exposées à la section 7.4.6.1.2.3.2, qui trouvent également à s'appliquer à ce marché, les clients éditeurs soulignent que les barrières à l'entrée concernant les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés sont particulièrement difficiles à surmonter[829].

(862) Ceci est notamment lié à la nature des services fournis, les services de gestion déléguée n'impliquant pas seulement la visite de représentants, mais plus largement en une aide à la gestion du rayon livres, des conseils sur le choix des nouveautés, de la gamme, sur les réassorts, la gestion des retours,[830] ce qui n'incite pas à multiplier le nombre de fournisseurs. Il en résulte que si certains supermarchés sont approvisionnés par Hachette et Editis, d'autres ne sont approvisionnés que par un seul opérateur.

(863) De même, les revendeurs de niveau 3 et supermarchés n'ayant qu'une surface dédiée à la vente de livres limitée, ces derniers se concentrent sur les ouvrages disposant du plus grand potentiel de vente, ce qui implique que les éditeurs disposent d'ouvrages de nature à figurer dans les meilleures ventes annuelles[831].

---

826 Compte rendu de l'entretien avec un revendeur en date du 30 juin 2022, paragraphe 6, ID 1984 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, questions D.C.A.1 et D.C.A.1.1, ID 6626.

827 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 12, ID 3632.

828 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.B.3, ID 6627.

829 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.3, ID 6627.

830 Compte rendu de l'entretien avec un revendeur en date du 30 juin 2022, paragraphe 6, ID 1984 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, questions D.C.A.1 et D.C.A.1.1, ID 6626.

831 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.D.1.3, ID 6627.

(864) Troisièmement, les résultats de l'enquête de marché ont montré que les clients disposent d'un contrepouvoir limité qui ne leur permet pas de faire jouer la concurrence entre les diffuseurs.

(865) En plus des considérations générales exposées à la section 7.4.6.1.2.3.3 qui analysent le contrepouvoir que sont susceptibles d'exercer les éditeurs clients, et qui sont valables sur ce marché, les résultats de l'enquête de marché ont démontré que la vaste majorité de revendeurs de niveau 3 et supermarchés[832] considèrent que leur futur pouvoir de négociation sur les marchés de la diffusion et de la distribution face à la nouvelle entité sera faible[833].

(866) Quatrièmement, en ligne avec les considérations générales tenant à l'impact négatif de l'Opération sur le marché, formulées à la section 7.4.6.1.2.3.4, une majorité de revendeurs de niveau 3 et de supermarchés anticipent un impact négatif de l'Opération sur leur activité.

(867) Compte tenu du fait que seuls Hachette et Editis fournissent des services de gestion déléguée, un certain nombre d'acteurs du marché expliquent que, en particulier s'agissant des supermarchés, la réalisation de l'Opération aurait pour effet de créer une situation monopolistique, susceptible d'inciter la nouvelle entité à réduire l'accès des éditeurs tiers à ces revendeurs et de favoriser son catalogue.[834]

(868) Un revendeur explique à cet égard que les diffuseurs « *ont déjà naturellement tendance à privilégier leurs éditeurs propres. Cette tendance serait bien évidemment renforcée s'il ne devait plus n'y avoir qu'un seul acteur pour la distribution et la diffusion de livres dans le réseau supermarchés.* »

(869) Par ailleurs, contrairement à l'argument développé par la Partie Notifiante selon lequel les ventes de livres par les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés ne représentent qu'une faible part de la vente de livres dans le bassin francophone de l'Union européenne et qu'au vu des coûts fixes élevés liés aux nombre de représentants nécessaires, la rentabilité unitaire est faible, les résultats de l'enquête de marché ont au contraire souligné l'importance de ces types de points de vente et l'effet d'entrainement que ceux-ci peuvent générer du point de vue des ventes.

(870) Un concurrent des Parties note ainsi que si ces points de vente « *représentent une portion relativement limitée du marché de la vente de livres en général, elles demeurent toutefois essentielles pour la vente des best-sellers, et constituent un réseau important pour les éditeurs en particulier dans des régions rurales sans librairies.* »[835] De la même façon, un autre concurrent des Parties explique que si les ventes de livres auprès des revendeurs tels que les supermarchés représentent autour de 10% des ventes totales, celles-ci sont essentielles car les best-sellers y sont surreprésentés, et le fait de disposer d'ouvrages à fort potentiel de vente dans son catalogue est nécessaire pour obtenir l'accès à ces réseaux[836].

---

832 Même si les revendeurs ne sont pas à proprement parler clients de services de diffusion, la Commission considère qu'il est pertinent, dans le cadre de l'enquête de marché, de recueillir leur perception des dynamiques concurrentielles en tant que récipiendaires de ces services, et notamment s'agissant de la potentielle existence d'un contrepouvoir des clients sur le marché.

833 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.B.C.1, ID 6626.

834 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 13, ID 2016.

835 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 13, ID 2016.

836 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 11, ID 3632.

(871) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère son argument et souligne que les points de vente de niveau 3 ne représentent qu'une faible proportion des ventes.

(872) À cet égard, la Commission relève que, comme exposé à la section 7.3.2.2.1 plus haut le marché de la fourniture de services aux revendeurs de niveau 3 (en ce inclus les supermarchés) constitue un marché à part entière, ce que la Partie Notifiante n'a pas contesté dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu pour la Partie Notifiante d'invoquer la faible proportion des ventes par rapport aux ventes dans leur ensemble, dès lors que les marchés de la diffusion et de la vente de livres aux différents types de revendeurs constituent des marchés à part entière. Par ailleurs, s'agissant de l'argument selon lequel le marché est de petite taille, la Commission relève qu'il n'existe pas de seuil *de minimis* en dessous duquel une analyse concurrentielle ne pourrait être conduite, ou des problèmes de concurrence identifiés. Ainsi, dès lors qu'il ressort des informations fournies par les Parties, des résultats de l'enquête de marché et de ce qui précède que (i) les Parties bénéficieraient d'une position quasi-monopolistique sur ces marchés à l'issue de l'Opération et (ii) que la fourniture de services de diffusion auprès de ce type de revendeurs reste cruciale pour les éditeurs tiers, la Commission considère qu'il convient de conclure à l'existence d'effets horizontaux non-coordonnés sur ce marché.

(873) Par ailleurs, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance que l'Opération n'aura aucunement pour effet de priver les éditeurs tiers d'accès aux points de vente de niveau 3 dès lors que DNL et LDS assurent la diffusion de nombreux éditeurs qui n'ont pas de contrat de diffusion avec Hachette et Editis mais passent par le biais de contrats de sous-traitance[837]. La Commission note à cet égard que quand bien même la fourniture de services de diffusion auprès de revendeurs de niveau 3 et des supermarchés se ferait par l'intermédiaire d'un contrat de sous-traitance, le problème de l'accès au marché reste le même dans la mesure où les Parties bénéficient, ensemble, d'une position quasi monopolistique sur ces marchés, avec une part de marché combinée supérieure à 85% sur les quatre dernières années. Enfin, si par cet argument la Partie Notifiante sous-entend que les opérateurs opérant une sous-traitance pourraient eux-mêmes offrir ce service, la Commission relève que cette possibilité ne correspond manifestement pas à la réalité du marché et renvoie aux développements tenant notamment à la position des parties sur le marché, les barrières à l'entrée et le contrepouvoir limité des clients lié notamment à l'absence d'alternatives crédibles à l'entité fusionnée à l'issue de l'Opération.

(874) En conclusion, eu égard notamment aux parts de marché élevées des Parties, à leur proximité concurrentielle, aux barrières à l'entrée, au contrepouvoir limité des acheteurs et à l'impact anticipé de l'Opération, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs de niveau 3 et des supermarchés dans le bassin francophone de l'Union Européenne.

837 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 216.

7.4.6.1.2.4.4. Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs en ligne

(875) Les parts de marché des Parties, et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs en ligne sont présentées dans le Tableau 16.

Tableau 16 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs en ligne, dans le bassin francophone de l'Union Européenne[838] (en valeur, 2018 à 2021)

	Parts de marché (2021)	Parts de marché (2020)	Parts de marché (2019)	Parts de marché (2018)
Vivendi[839]	[30-40]%	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%
Lagardère	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%
Combiné	***[50-60]%***	***[50-60]%***	***[50-60]%***	***[50-60]%***
Madrigall	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%
Delcourt	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
Harmonia Mundi	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
Albin Michel	[5-10]%	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%
Média-Participations	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Glénat	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Autres	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Total[840]	100%	100%	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe III 5.

(876) Selon les informations fournies par la Partie Notifiante, la part de marché cumulée des Parties en 2021 en matière de diffusion auprès des revendeurs en ligne s'élève à [50-60]% avec un incrément d'environ [20-30]%. En comparaison, le troisième concurrent actif sur le marché, Madrigall, a une part de marché bien inférieure puisqu'elle atteint les [10-20]%, tandis que les parts de marché des autres acteurs du marché n'excèdent pas 10%.

(877) Le marché est donc concentré, et la part de marché des Parties à l'issue de l'Opération est susceptible, en elle-même, de signaler la création d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des hypermarchés[841].

(878) En outre, le renforcement très important de la concentration du marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs en ligne, résultant de l'Opération, est également illustré par le niveau d'IHH[842]. En effet, le niveau d'IHH était déjà supérieur à 2 000 avant l'Opération ([2000-2500]) et se

838 Comme expliqué à la note de bas de page 708, les estimations présentées portent sur les données de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers en France, considérées comme représentatives de l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

839 Compte tenu de la reprise de l'intégralité de la diffusion de La Martinière par le groupe Média-Participations à compter du 1er janvier 2022 (le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations a été autorisé par l'Autorité de la Concurrence française par la décision n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations), la Partie Notifiante présente, pour chaque année entre 2018 et 2021, une estimation des parts de marché des différents acteurs telles qu'elles auraient été présentées si Editis/Interforum avait déjà cessé de diffuser La Martinière.

840 Somme arrondie à 100 en raison des estimations à décimales fournies par la Partie Notifiante.

841 Voir paragraphe 17 des Lignes Directrices Horizontales qui pose le principe d'une présomption de position dominance lorsque la part de marché cumulée des Parties excède 50%.

842 Voir paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales.

trouverait significativement renforcé à l'issue de l'Opération ([3500-4000]) avec un delta très largement supérieur à 150 ([1550-1650])[843].

(879) La Commission relève par ailleurs un certain nombre de facteurs à l'appui du pouvoir de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'Opération.

(880) Premièrement, les Parties sont de proches concurrents sur le marché. À cet égard, la Commission fait référence aux remarques générales formulées à la section 7.4.6.1.2.3.1.

(881) S'agissant spécifiquement de la fourniture de services de diffusion aux revendeurs en ligne, les résultats de l'enquête de marché indiquent que les éditeurs concurrents et les éditeurs clients considèrent que les Parties ont une force concurrentielle équivalente sur le marché, sur lequel ils sont respectivement numéro 1 et 2.[844]

(882) À cet égard, un concurrent des Parties explique que la taille du diffuseur constitue un avantage concurrentiel auprès des revendeurs en ligne : « *concernant les revendeurs en ligne, les éventuels partis pris de l'offre étant inopérants (par principe ces revendeurs proposent directement à la vente tous les titres), il y a une prime à la taille économique dans la relation commerciale*. »[845] Les Parties étant toutes deux d'une taille significative par rapport aux autres concurrents du marché, et la taille économique de l'entité constituant un avantage économique sur le marché, la Commission considère qu'il peut en être déduit que les Parties sont de proches concurrents sur le marché.

(883) Deuxièmement, l'enquête de marché a démontré qu'il existe un certain nombre de barrières à l'entrée du marché. Outre les constatations inclues à la section 7.4.6.1.2.3.2 qui sont également applicables à ce marché, la Commission relève que les revendeurs en ligne ont un fonctionnement différent qui nécessite de disposer d'équipes dédiées.

(884) Plusieurs éditeurs clients expliquent ainsi que les revendeurs en ligne disposent la plupart du temps de contrats spécifiques, ont des pratiques d'achat très différentes ainsi que des modes de référencement et de mise en avant spécifiques. Il en résulte qu'une équipe de diffusion généraliste n'est généralement pas en mesure de prendre en charge ce type de services[846]. De même, un certain nombre de concurrents des Parties ont confirmé avoir des équipes dédiées aux revendeurs en ligne.[847] Ainsi, l'entrée sur le marché requiert l'engagement et la formation d'équipes dédiées, susceptibles de générer des coûts importants.

(885) Troisièmement, la Commission relève que les résultats de l'enquête de marché ont montré que les clients disposent d'un contrepouvoir limité, et renvoie aux considérations générales exposées à la section 7.4.6.1.2.3.3 qui analysent le contrepouvoir que sont susceptibles d'exercer les éditeurs clients.

(886) Quatrièmement, de façon cohérente avec les considérations générales tenant à l'impact négatif de l'Opération sur le marché, formulées à la section 7.4.6.1.2.3.4,

---

843 Calculé sur la base des estimations de parts de marché pour l'année 2021.

844 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.A.A.1.4, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, questions C.B.A.2.5, C.B.A.4.4 et C.B.A.5.4, ID 6638.

845 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.A.2.6, ID 6638.

846 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question B.A.A.A.4, ID 6627.

847 Réponses au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question B.A.A.6, ID 6638.

une majorité de clients éditeurs anticipent un impact négatif de l'Opération sur leur activité[848].

(887) En conclusion, eu égard notamment aux parts de marché élevées des Parties, à leur proximité concurrentielle, aux barrières à l'entrée, au contrepouvoir limité des acheteurs et à l'impact anticipé de l'Opération, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers auprès des revendeurs en ligne dans le bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.1.3. Conclusion

(888) Il résulte de ce qui précède que l'Opération entrave de manière significative, une concurrence effective dans la mesure où celle-ci serait de nature à créer ou renforcer l'existence d'une position dominante, et partant générer des effets horizontaux non-coordonnés sur les marchés suivants[849] :

(a) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux librairies de niveau 1 et 2, et aux GSS, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(b) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux hypermarchés, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(c) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(d) Marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux revendeurs en ligne, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.2. Marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers

(889) Au vu de la définition de marché pertinent retenue à la section 7.3.2, les activités des Parties donnent lieu, sur le plan horizontal, à un marché affecté : le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne.

7.4.6.2.1. Position de la Partie Notifiante

(890) La Partie Notifiante avance que le poids de l'entité combinée sur le marché de la fourniture de services de distribution, et partant, le risque d'effets unilatéraux doit être largement relativisé[850]. Au soutien de sa position, la Partie Notifiante souligne les points suivants.

(891) Premièrement, la Partie Notifiante indique que l'entité combinée continuera de faire face à la concurrence exercée par les principaux groupes d'édition francophones, à savoir Madrigall, Média-Participations et Albin Michel, qui peuvent eux aussi

848 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question D.1, ID 6627.

849 Pour l'ensemble des marchés listés à la Section 7.4.6.1.3, l'analyse concurrentielle concerne la fourniture de services de diffusion de livres, pour le compte de tiers, auprès des différents types de revendeurs, tous formats confondus. La Commission note en effet que cette analyse resterait inchangée si les autres formats (c'est-à-dire les formats numériques et audios) se trouvent inclus ou exclus de la présente analyse, compte tenu du caractère marginal de la part des services de diffusion et de distribution dans le chiffre d'affaires des Parties ([...]% du chiffre d'affaires d'Interforum et [...]% du chiffre d'affaires de Hachette Livre).

850 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 301 et suivants.

s'appuyer sur des outils logistiques performants[851]. La Partie Notifiante fait également valoir à cet égard que des structures de taille intermédiaire, comme par exemple Daudin/Dod & Cie et Pollen, Harmonia Mundi Livre, BLDD ou Makassar, constituent de réelles alternatives pour les petits et moyens éditeurs. En conséquence, les éditeurs tiers distribués par les Parties disposeraient de plusieurs alternatives s'ils souhaitaient changer de distributeur et pourraient facilement mettre fin à leur relation sous réserve d'un préavis suffisant. La Partie Notifiante précise que des changements de partenariats entre éditeurs et distributeurs se produisent d'ailleurs chaque année[852].

(892) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère sa position et soutient que, si à l'issue de l'Opération, l'entité combinée venait à dicter des conditions commerciales désavantageuses aux éditeurs tiers, ceux-ci disposeraient d'alternatives crédibles. À l'appui de sa démonstration, la Partie Notifiante cite notamment Madrigall et Médias Participations, qui selon elle pourraient accueillir des éditeurs tiers, tout comme des petites et moyennes maisons d'édition comme Dislisco (Albin Michel), Harmonia Mundi, BLDD, Pollen etc. Par ailleurs, la Partie Notifiante indique que l'existence de *switching costs* en cas de changement de distributeur ne saurait suffire à garder les éditeurs tiers captifs, comme le démontre les changements de distributeurs se produisant chaque année[853].

(893) Deuxièmement, la Partie Notifiante indique qu'il n'existe, en tout état de cause, aucun lien automatique entre le niveau de concentration du marché de la distribution et l'évolution du taux de marge des distributeurs. À l'appui de son argument, la Partie Notifiante relève qu'au cours des dix dernières années, en dépit du mouvement de concentration des structures de distribution qui s'est opéré dans le secteur de l'édition francophone (intégration d'Union Distribution au sein du groupe Madrigall, rachat de Volumen par Editis, fermeture du site de distribution de Belin, et disparition de nombreux grossistes en livres), le niveau de rémunération des services de diffusion/distribution a progressivement baissé[854]. Cette absence de corrélation résulterait du fait que la rentabilité des activités de distribution dépend dans une large mesure des économies d'échelle qui peuvent être réalisées en optimisant les volumes traités par rapport aux capacités logistiques nécessaires pour approvisionner les quelques 10 000 points de vente quelle que soit leur taille et leur situation géographique, et peuvent permettre de dégager des synergies au bénéfice des éditeurs. Selon la Partie Notifiante, il ne peut donc être déduit que la concentration du marché consécutive à l'Opération conduirait nécessairement à une augmentation des prix.

(894) Troisièmement, les distributeurs ont besoin des éditeurs tiers pour rentabiliser leurs outils logistiques. En effet, [...][855]. En conséquence, selon la Partie Notifiante, les Parties n'auraient aucun intérêt à dégrader les conditions de distribution des éditeurs tiers [...].

(895) Quatrièmement, la Partie Notifiante considère que les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches[856], le principal facteur de différenciation entre l'offre de services de distribution de Madrigall, Média-Participations et Albin Michel et celle des Parties tenant à la capacité de ces dernières à approvisionner et à assurer la gestion déléguée des rayons livres pour les supermarchés. La Partie Notifiante

851 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 302 et suivants.
852 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 304.
853 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 268 à 274.
854 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 305.
855 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 311 et suivants.
856 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 317 et suivants.

souligne à cet égard qu'Editis et Hachette Livre, comme Madrigall, Média-Participations et Albin Michel ont une couverture géographique nationale, voire supranationale, et ne sont pas spécialisés sur une catégorie de livres ou de revendeurs en particulier. La Partie Notifiante avance également que chacune des entités des Parties en charge des activités de distribution au sein de leurs groupes respectifs n'est pas organisée de manière comparable[857].

(896) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante avance que la Commission sous-estime la pression concurrentielle exercée par les Parties, notamment celle des groupes Madrigall et Média-Participations et argue du fait que la Commission n'examine pas la capacité d'acteurs de taille inférieure à accueillir de nouveaux tiers et à constituer une alternative crédible à l'entité fusionnée[858].

(897) Cinquièmement, la Partie Notifiante estime que les changements de distributeur ne sont pas empêchés par des barrières à l'expansion[859] dès lors que les contrats de distribution sont de durée relativement courte et que leur résiliation n'est généralement soumise qu'au respect de la période de préavis prévue. La Partie Notifiante argue par ailleurs du fait que l'absorption de petits éditeurs peut n'entraîner qu'une réorganisation mineure, voire aucune réorganisation, de l'activité du distributeur, comme l'illustre les changements de distributeurs qui se produisent chaque année, et parfois très rapidement, dans le secteur. Enfin, selon la Partie Notifiante, les concurrents des Parties seraient en mesure d'engager les investissements nécessaires à l'absorption de capacités additionnelles, comme a pu le démonter la reprise de La Martinière/Le Seuil par le groupe Média-Participations.

(898) Sixièmement, s'agissant spécifiquement d'un éventuel marché de la fourniture de distribution digitale[860], la Partie Notifiante réitère ses arguments selon lesquels, en l'espèce, il n'est pas nécessaire de distinguer un marché distinct de la fourniture de services de distribution de livres numériques. La Partie Notifiante souligne que les principaux opérateurs francophones proposant des services de distribution de livres numériques (e-books ou livres audios) à des éditeurs tiers sont également les principaux distributeurs de livres papier, et qu'en tout état de cause, l'activité de distribution de livres numériques est accessoire par rapport à l'activité de distribution de livres papier et n'aurait pas d'impact significatif sur l'analyse concurrentielle.

(899) Septièmement, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante prétend que la Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission reconnaitrait que la combinaison des activités de distribution des Parties serait source de gains d'efficience, sans en tirer les conséquences s'agissant des effets générés par l'Opération. Selon la Partie Notifiante, l'Opération permettrait à l'entité combinée d'offrir aux éditeurs tiers des conditions commerciales plus avantageuses qu'à l'heure actuelle en répercutant dans le montant des remises une baisse du coût de la distribution[861]. Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante réitère cet argument[862].

857 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 318.
858 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 181 à 193.
859 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 320 et suivants.
860 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 324 et suivants.
861 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 275 à 279.
862 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 194 à 199.

(900) En outre, la Partie Notifiante relève que l'Opération ne saurait renforcer l'incitation des Parties à se désengager de Prisme[863] dès lors que pré-Opération, en tant qu'acteurs important de la distribution elles seraient déjà en mesure de le faire, mais continuent d'y avoir recours[864].

(901) Huitièmement, enfin, dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante argue principalement du fait que la Communication de griefs reprend pour une large partie l'analyse conduite en phase I et, en conséquence, renvoie à l'argumentation qu'elle a développée dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie[865].

7.4.6.2.2. Analyse de la Commission

(902) À titre liminaire, en réponse à l'argument de la Partie Notifiante selon lequel la Communication de griefs reprend une large partie de l'analyse conduite en phase I, la Commission précise que, dans le cadre de l'enquête approfondie, à la fois les concurrents des Parties et les clients de services de distribution se sont vu adresser des questionnaires d'enquête de marché concernant, entre autres, le marché de la fourniture de services de distribution. Les réponses reçues au cours de l'enquête approfondie émanent d'un nombre significatif d'acteurs, y compris les acteurs principaux actifs sur le marché. Des demandes d'information ont été adressées spécifiquement à certains acteurs et, plus largement, des échanges extensifs et d'une grande valeur qualitative ont eu lieu entre la Commission et les acteurs du marché. Contrairement à ce que tente de suggérer la Partie Notifiante, la Commission a donc conduit une enquête approfondie spécifiquement pour ce marché, dans l'objectif notamment de renforcer son analyse et de tester la validité des arguments développés par la Partie Notifiante, notamment dans sa Réponse à la Décision d'enquête approfondie. Les résultats de l'enquête ont confirmé l'analyse de la Commission et invalidé un certain nombre des arguments développés par la Partie Notifiante comme développé dans la présente section.[866].

7.4.6.2.2.1. Les parts de marché des Parties et de leurs concurrents

(903) Les parts de marché des Parties, et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers sont présentés dans le Tableau 17.

863 Voir développements inclus au considérant (945) et suivants.

864 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 280 à 282.

865 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 175 à 180.

866 La Commission note également la particulière brièveté des arguments développés par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, ainsi que sa Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, s'agissant du marché de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers. Par contraste, la Commission fonde sa Décision sur un ensemble d'éléments factuels probants découlant des différentes enquêtes de marché conduite dans le cadre de la procédure d'examen de la concentration.

Tableau 17 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers[867], dans le bassin francophone de l'Union Européenne[868] (2018 à 2021)

	Parts de marché (2021)	Parts de marché (2020)	Parts de marché (2019)	Parts de marché (2018)
Editis / Interforum[869]	[20-30]%	[10-20]%	[10-20]%	[10-20]%
Hachette Livre	[40-50]%	[40-50]%	[40-50]%	[40-50]%
Combiné	***[60-70]%***	***[60-70]%***	***[50-60]%***	***[60-70]%***
Madrigall	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%	[20-30]%
Média-Participations	[5-10]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Albin Michel	[0-5]%	[5-10]%	[5-10]%	[5-10]%
Harmonia Mundi	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Autres distributeurs non adossés	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Total[870]	100%	100%	100%	100%

Source : Formulaire CO, Annexe III 7.

(904) Sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, la part de marché cumulée des Parties pour 2021 s'élève à [60-70]%, avec un incrément du fait de l'Opération de [20-30]%. Les Parties sont numéro un et deux du marché, devant Madrigall qui dispose d'une part de marché de [20-30]%. Les autres acteurs du marché disposent quant à eux d'une part de marché marginale, inférieure à [5-10]%[871].

867 En l'absence de données publiques tenant à la rémunération des distributeurs (remises ou commissions accordées par l'éditeur sur le prix public des ouvrages), et en ligne avec la pratique décisionnelle, la Partie Notifiante, fournit des estimations de parts de marchés correspondant au ratio entre le chiffre d'affaires généré par les ventes de livres de ses éditeurs partenaires et le chiffre d'affaires généré par les ventes de livres de l'ensemble des éditeurs qui sont distribués par un prestataire tiers. La Partie Notifiante indique à cet égard qu'elle a utilisé pour son calcul (i) une liste des partenariats entre les principaux distributeurs et les éditeurs tiers dont ils assurent la distribution en France, constituée grâce à la collecte d'informations disponibles publiquement (plusieurs opérateurs publiant la liste des éditeurs qu'ils distribuent sur leur site internet) et, lorsqu'aucune information publique n'était disponible, grâce aux meilleures connaissances des Parties ; et (ii) les chiffres d'affaires réalisés par les éditeurs partenaires de chacun des principaux distributeurs, tels que disponibles dans des panels GfK portant sur la vente de livres au niveau du commerce de détail en France.

868 Compte tenu des sources utilisées par la Partie Notifiante pour le calcul des parts de marché (voir note de bas de page 867), les estimations présentées ne portent que sur la fourniture de services de distribution en France. Toutefois, la Partie Notifiante relève qu'en 2021, le total des ventes de livres (en valeur) en Belgique est 17 fois inférieur au total des ventes de livres en France. En outre, tant les Parties que leurs principaux concurrents sont en mesure d'acheminer des livres vers des points de vente situés en Belgique et au Luxembourg, soit depuis la France, soit via des filiales de distribution implantées localement. La Commission considère en conséquence que le poids des différents distributeurs sur le marché de la distribution de livres en France peut être considéré comme représentatif de leur part de marché dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union européenne.

869 Compte tenu de la reprise de l'intégralité de la distribution de La Martinière par le groupe Média-Participations à compter du 1er janvier 2022 (le rachat du groupe La Martinière par Média-Participations a été autorisé par l'Autorité de la Concurrence française par la décision n° 17-DCC-208 du 18 décembre 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de La Martinière Groupe par Média-Participations), la Partie Notifiante présente, pour chaque année entre 2018 et 2021, une estimation des parts de marché des différents acteurs telles qu'elles auraient été présentées si Editis/Interforum avait déjà cessé de distribuer La Martinière.

870 Somme arrondie à 100 en raison des estimations à décimales fournies par la Partie Notifiante.

871 La Commission relève par ailleurs que chacune des Parties fournissent une proportion significative de l'ensemble de leurs services de distribution aux maisons d'édition appartenant à leur groupe (voir

(905) Conformément à ses Lignes Directrices Horizontales[872], la Commission note que le niveau de part de marché des Parties à l'issue de l'Opération est susceptible en elle-même de démontrer la création, à l'issue de l'Opération, d'une position dominante de la nouvelle entité sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers.

(906) En outre, le renforcement très important de la concentration du marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, résultant de l'Opération est également illustré par le niveau d'IHH[873]. En effet, le niveau d'IHH était déjà supérieur à 2 000 avant l'Opération ([2500-3000]) et se trouverait significativement renforcé à l'issue de l'Opération ([5000-5500]) avec un delta très largement supérieur à 150 ([1950-2050])[874].

(907) La Commission relève par ailleurs un certain nombre de facteurs à l'appui du pouvoir de marché de la nouvelle entité à l'issue de l'Opération.

7.4.6.2.2.2. La proximité concurrentielle des Parties

(908) Dans le cadre de l'enquête de marché, les concurrents, clients éditeurs et revendeurs ont tous souligné la très forte proximité concurrentielle entre les Parties.

(909) Cette proximité concurrentielle tient tout d'abord à la puissance concurrentielle des Parties sur ce marché, qui est particulièrement concentré. Une vaste majorité des acteurs du marché évaluent la force concurrentielle des Parties comme équivalente, celles-ci se voyant systématiquement attribuer les notes moyennes les plus hautes (note comprise entre 1 et 5, 1 étant la note la plus basse et 5 la plus haute) sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers[875].

(910) De même, Hachette est quasiment systématiquement cité comme concurrent le plus proche d'Editis, et inversement, et ce pour la fourniture de services de distribution pour l'ensemble des formats de livres (papier, numérique et audio)[876].

(911) En outre, la Commission relève que les Parties disposent d'outils de distribution particulièrement sophistiqués.

(912) Interforum, qui distribue [...] ouvrages par jour pour le compte de [...] éditeurs[877], dispose ainsi de [...] sites depuis lesquels sont assurés ses services de distribution de livres papier en France. [...][878].

---

section 7.3.2.2.1.3.2). L'outil de distribution fonctionnant sur des économies d'échelles ces ventes internes significatives ont pour effet de renforcer un peu plus leur pouvoir de marché dans le cadre de la fourniture de ces services pour le compte de tiers.

872 Voir paragraphe 17 des Lignes Directrices Horizontales qui pose le principe d'une présomption de position dominance lorsque la part de marché cumulée des Parties excède 50%.

873 Conformément au paragraphe 20 des Lignes Directrices Horizontales, « *Il est […] peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ».

874 Calculé sur la base des estimations de parts de marché pour l'année 2021.

875 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.A.1, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.A.1.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.B.A.1.2, ID 6626.

876 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions C.B.B.B.1.1. et C.B.B.B.2, ID 6627.

877 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question D.2.2.1, ID 6638.

878 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 149.

(913) L'outil de distribution d'Interforum est en cours de modernisation depuis plusieurs années. Un document interne à Editis fait état d'investissements de l'ordre de [...].

Figure 12 – Document interne [...]

[...]

Source : Formulaire CO, envoi de documents internes de Vivendi en date du 5 Janvier 2022.

(914) À titre d'exemple, le site consacré [...][879]. [...][880]. [...][881].

(915) Editis dispose par ailleurs [...][882].

(916) Hachette Livre, qui distribue pour sa part [...] d'ouvrages par jour pour le compte de [...] éditeurs[883], dispose d'un important réseau logistique composé du Centre de Distribution du Livre de Maurepas, en Ile-de-France, ainsi que de [...] autres sites implantés ailleurs en France et en Belgique. Parmi ces sites, [...][884]. Dilibel, filiale de Hachette Livre, en charge de la diffusion et de la distribution en Belgique et au Luxembourg, dispose également d'un centre de distribution à Alleur, en Belgique[885].

(917) Les Parties bénéficient ainsi d'infrastructures et d'outils de distribution très développés, qui sont similaires au moins par leur échelle[886]. Un client éditeur confirme : « *Hachette et Interforum sont les deux entités les plus structurées et parmi les plus fiables. Elles ont l'habitude de traiter des volumes très importants.* »[887]

(918) De manière similaire, un revendeur explique que les Parties disposent, en matière de distribution, des capacités commerciales proches, et en tout état de cause supérieures au troisième acteur présent sur le marché : « *leur capacité à offrir des prix de distribution aux éditeurs tiers est très importante, notamment Hachette, mais aussi Editis dont on sait que l'outil Interforum est loin de la saturation et a une réserve de production importante. Madrigall a sans doute une vraie force également mais son outil de distribution est scindé en 2, SODIS et UD, et génère probablement moins d'économies d'échelle, ne pouvant par ailleurs pas beaucoup absorber de nouveaux éditeurs.* »[888]

(919) De plus, les résultats de l'enquête de marché ont démontré que les Parties sont, les seules à fournir certains services. C'est notamment le cas de la fourniture de services d'impression à la demande.[889] Plus généralement, un éditeur client résume que les

879 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 149.
880 Formulaire CO, Annexe I.11, pages 54-55.
881 Formulaire CO, Annexe I.11, pages 54-56.
882 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 151.
883 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question D.2.2.1, ID 6638.
884 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 154-158.
885 Formulaire CO, Sections 1-5, paragraphe 172.
886 À cet égard, la Commission relève que l'effet de réseau à l'œuvre dans le cadre de la fourniture de services de distribution est renforcé par les ventes internes de chacune des Parties. En effet, dans la mesure où les Parties fournissent une proportion significative de leurs services de distribution aux maisons d'édition appartenant à leur groupe, elles bénéficient déjà d'une taille particulièrement importante dont bénéficient à leur tour les éditeurs tiers. L'importante proportion de vente internes des Parties renforce donc leur pouvoir de marché et leur proximité concurrentielle en tant que premier et deuxième acteur sur le marché, loin devant les autres acteurs présents sur le marché.
887 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.A.1, ID 6627.
888 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question D.C.B.B.1.1, ID 6627.
889 Les services d'impression à la demande sont des services proposés lorsqu'un ouvrage qui est déjà en rupture de stock a fait l'objet d'une commande de la part de revendeurs. L'impression à la demande permet ainsi aux éditeurs de rendre rapidement l'ouvrage à nouveau disponible. Voir Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphes 83 et suivants.

Parties sont en mesure d'« *innover et prendre une avance conséquente sur leurs concurrents du fait de leur potentiel d'investissement et de développement.* »[890]

(920) La Commission considère donc que les Parties sont de proches concurrents sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers.

7.4.6.2.2.3. Les barrières à l'entrée et à l'expansion

(921) Les résultats de l'enquête de marché font état de barrières à l'entrée et à l'expansion particulièrement élevées.

(922) Plus encore que la diffusion, la distribution exige des ressources très importantes en lien avec un ensemble d'outils nécessaires à la conduite de ces activités : entrepôts, aménagements de stockage, chaines de préparation pour les trois flux office/réassort/retours, automatismes de production de colis, systèmes d'information sophistiqués, personnel *etc*. Ces activités génèrent des coûts fixes très élevés qui nécessitent le traitement de nombreux volumes[891].

(923) Un concurrent des Parties confirme : « *la distribution est un métier industriel qui demande des investissements lourds. Dans ce contexte, les notions de taille et d'économies d'échelle sont particulièrement importantes* »[892] et fait le lien entre ces barrières et la concentration du marché : « *cela explique que les cinq plus gros distributeurs représentent 90% de l'offre de la distribution dans le bassin francophone de l'Union européenne* »[893].

(924) Un autre concurrent des Parties souligne en outre que la distribution requiert des investissements significatifs, que seuls les plus gros acteurs du marché seront en mesure de financer : « *l'arrivée de la nouvelle entité amplifiera cette course à la modernisation. Toutefois, seuls les grands diffuseurs/distributeurs pourront financer ces investissements.* »[894] À l'issue de l'Opération, les Parties disposeront donc d'un pouvoir de marché renforcé découlant de leur capacité à investir massivement dans la modernisation de leur outil de distribution.

(925) Un document interne des Parties confirme l'aspect stratégique de l'outil de distribution qui est perçu comme une activité requérant des investissements, mais étant particulièrement rentable. [...].

Figure 13 – Document interne [...]

[...]

Source : Formulaire CO, réponse RFI 1, Annexe 1.8.

(926) Il ressort également de l'enquête de marché que les investissements et coûts de fonctionnement élevés rendent impossible l'internalisation de l'activité par les éditeurs se fournissant actuellement sur le marché. Un éditeur client explique ainsi : « *la création d'un service de distribution interne est d'autant moins envisageable, compte tenu des coûts logistiques très élevés que ces prestations représentent.* »[895]

(927) Les contraintes liées à la conduite d'activités de distribution sont telles qu'elles vont jusqu'à rendre difficile l'expansion des acteurs déjà présents sur le marché, comme

890 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question C.B.B.B.3.1, ID 6638.

891 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.D.1, ID 6627.

892 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 20, ID 2016.

893 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 juillet 2022, paragraphe 20, ID 2016.

894 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 29, ID 3632.

895 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 juillet 2022, paragraphe 13, ID 3248.

l'explique un éditeur : « *le développement des distributeurs existants est par ailleurs limité par leurs capacités actuelles de traitement (pour l'augmenter, il faudrait de nouveaux investissements là encore très onéreux)* »[896].

(928) En cohérence avec ce qui précède, une majorité de clients éditeur indique qu'il n'y a pas eu de nouveaux entrants sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers sur les 5 dernières années[897].

(929) Au vu de ces éléments, la Commission considère qu'il existe, sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, un certain nombre de barrières à l'entrée et à l'expansion particulièrement élevées.

7.4.6.2.2.4. Contrepouvoir limité

(930) Les clients disposent d'un contrepouvoir limité. Les résultats de l'enquête de marché identifient deux facteurs principaux limitant l'exercice de leur contrepouvoir : la concentration du marché et la nature logistique et industrielle de l'activité de distribution.

(931) Tout d'abord, la Commission note que le petit nombre d'acteurs actifs sur le marché limite la possibilité, pour les clients éditeurs, de changer de fournisseur. Un concurrent des Parties souligne à cet égard que pour certains éditeurs le choix de fournisseur est particulièrement restreint du fait de la nature des catalogues considérés : « *certaines maisons d'édition ne pourraient pas être diffusées/distribuées par d'autres que l'entité combinée du fait de la forte concurrence entre leurs ouvrages et ceux publiés par les maisons d'édition auxquelles sont rattachés les diffuseurs/distributeurs […]. Il résulte de cela que l'entité fusionnée sera en position de force pour dicter ses propres conditions commerciales* »[898].

(932) Par ailleurs, de manière plus pratique, le changement de distributeur implique un certain nombre de considérations logistiques complexes et porteuses de risques, le risque principal cité par les acteurs du marché étant la gestion des déménagements de stocks et les potentielles pertes qui les accompagnent. Toutefois, plus largement, il convient de souligner le caractère structurant des procédures de distribution pour les éditeurs, en termes de planning mais aussi organisationnel (logiciels utilisés, référencement etc.)[899]. Un éditeur client explique : « l*e système d'information des éditeurs est intimement lié à celui de son distributeur, qui lui offre la visibilité sur ses stocks disponibles et donc permet de déterminer le moment de réimprimer, de pilonner, etc. Changer nécessite un changement managérial voire culturel fort au sein de la maison* »[900].

(933) À cet égard, un document interne de Lagardère fourni dans le cadre de l'enquête de la Commission [...].

Figure 14 – Document interne [...]

[...]

Source : Formulaire CO, réponse RFI 7, Q1, IV.3a. [...].

896 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.D.1, ID 6627.
897 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.E.1, ID 6627.
898 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 16, ID 3635.
899 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.C.2, ID 6627.
900 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.C.2, ID 6627.

(934) Plusieurs éditeurs mentionnent également comme frein au changement de distributeurs, la nécessité d'informer les revendeurs de ce changement, ce qui est susceptible de créer des difficultés lors de la période de transition, notamment quand il s'agit d'adresser les retours[901].

(935) Enfin, plusieurs acteurs du marché indiquent que les contrats de distribution sont d'une durée de 3 à 5 ans, et le préavis de résiliation en général de 6 mois, de sorte que les clients « *y regardent à deux fois avant de partir.* »[902]

(936) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante réitère sa position selon laquelle les éditeurs tiers seraient en mesure de se tourner vers des alternatives crédibles dans l'hypothèse d'une dégradation des conditions commerciales par l'entité fusionnée. La Partie Notifiante cite notamment Madrigall et Médias Participations, ainsi que des petites et moyennes maisons d'édition comme Dislisco (Albin Michel), Harmonia Mundi, BLDD, Pollen *etc*.

(937) Les résultats de l'enquête approfondie démontrent, contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante, que les deux concurrents les plus proches des Parties ne seraient pas en mesure de fournir des services de distribution à de nouveaux clients[903]. L'un de ces deux concurrents confirme : « *nous avons atteint aujourd'hui nos capacités maximales de distribution (100%). Nous ne pouvons donc plus offrir ce service à des éditeurs supplémentaires, à moins de nous lancer dans un plan de développement de grande ampleur qui serait long et couteux, que nous n'envisageons pas pour le moment*. »[904] De même, l'autre concurrent qualifie sa capacité à offrir des services de distribution à de nouveaux éditeurs de « quasi-inexistante »[905]. Plus largement, la Commission relève que les coûts fixes et les investissements nécessaires à une augmentation de capacité pour la fourniture de services de distribution, ne rendent pas crédible l'hypothèse, développée par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs, selon laquelle une proportion significative d'éditeurs tiers seraient en mesure de se tourner vers d'une taille moindre, d'autant que les concurrents qui auraient été les plus susceptibles de fournir ces services ont indiqué ne pas disposer d'une capacité suffisante.

(938) Au vu de ce qui précède, la Commission note que les clients de services de distribution disposent d'un contrepouvoir limité.

7.4.6.2.2.5. Impact négatif de l'Opération

(939) Les résultats de l'enquête de marché indiquent que l'Opération aurait pour effet la création d'une position dominante de l'entité fusionnée sur le marché de la fourniture de services de distribution. En effet, il résulte des informations fournies par la Partie Notifiante, et des observations des acteurs du marché que ce marché nécessitant la mobilisation d'importantes ressources financières et logistiques, l'entrée d'autres concurrents à l'issue de l'Opération apparaît comme peu crédible, tout comme

---

901 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.C.2, ID 6627.

902 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, questions C.B.B.C.2 et C.B.B.D.1, ID 6627.

903 La Commission précise, en réponse à l'argument formulé par la Partie Notifiante (voir considérant (896)), que les acteurs du marché considèrent le niveau de capacité et la logistique de leur outil de distribution comme des informations particulièrement sensible du point de vue du secret des affaires. Dans ce contexte, la Commission se repose sur les éléments qualitatifs fournis par les acteurs du marché qui attestent d'une capacité d'expansion limitée. La Commission souligne par ailleurs que ces acteurs ont pour obligation de fournir des informations correctes et exhaustives, de sorte que leur crédibilité ou objectivité ne peut être remise en cause.

904 RFI 3 à un concurrent, question 1, ID 7242.

905 RFI 2 à un concurrent, question 1, ID 7246.

l'internalisation de ces services par les tiers. Il en résulte que l'entité fusionnée disposerait à l'issue de l'Opération d'une position et d'un pouvoir de marché tel, que ses concurrents, qui sont peu nombreux et d'une taille moindre, ne seraient pas en mesure d'exercer une pression concurrentielle effective sur l'entité fusionnée.

(940) Premièrement, la Commission relève le grand nombre de plaintes de clients, de concurrents, mais aussi de libraires qui anticipent un impact négatif de l'Opération sur leur activité, mais aussi plus largement sur le marché en général. À cet égard, la crainte principale des acteurs du marché réside dans l'émergence sur le marché d'un distributeur en position dominante, qui serait en mesure de dicter ses conditions commerciales et de contrôler, dans une certaine mesure, l'accès aux services de diffusion pour le compte de tiers.

(941) Un client éditeur résume : « *le secteur de la distribution est déjà très concentré, le rapprochement entre Hachette et Editis augmenterait cette concentration au point de mettre en difficulté l'ensemble de la filière.* »[906] De même, plusieurs concurrents des Parties signalent que l'Opération serait de nature à créer une entité fusionnée gardienne, un « gatekeeper », de l'accès aux consommateurs finaux sur le marché[907] : « *l'opération créerait un « monstre » logistique aux moyens largement plus importants que les autres concurrents. L'accès au marché pour les éditeurs en sera donc limité.* »[908]

(942) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance que la Commission reconnaitrait que la combinaison des activités de distribution des Parties serait source de gains d'efficience, sans en tirer les conséquences s'agissant des effets générés par l'Opération. La Commission relève à cet égard qu'en aucun cas la Décision d'ouverture d'enquête approfondie ou la Communication de griefs ne mettent en avant de gains d'efficience. La Commission note par ailleurs que la Partie Notifiante n'a jamais soulevé de tels gains d'efficience tout au long de la procédure et que de manière plus générale, en conformité avec ses Lignes Directrices Horizontales, pour que la Commission tienne compte des gains d'efficacité invoqués dans le cadre de son appréciation d'une concentration, il conviendrait de démontrer que les gains sont à l'avantage des consommateurs, propres à la concentration et vérifiables, ce que la Partie Notifiante ne fait ni dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, ni dans sa Réponse à la Communication de griefs. En outre, dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante semble supposer que le scénario anticoncurrentiel envisagé à l'issue de l'Opération serait l'exclusion d'éditeurs tiers. Or, comme expliqué plus haut, les résultats de l'enquête de marché indiquent que l'Opération aurait pour effet la création d'une position dominante de l'entité fusionnée sur le marché de la fourniture de services de distribution disposant d'un pouvoir de marché avec lesquels ses concurrents ne seront pas en mesure de rivaliser.

(943) Dans la présente affaire, et au vu de ce qui précède, la Commission considère que ces conditions ne sont pas réunies. Au contraire, le scénario anti-concurrentiel envisagé s'agissant du marché de la fourniture de services de distribution est l'émergence d'un acteur dominant, la réduction du nombre de distributeurs et l'insuffisance d'alternatives crédibles post-Opération, alors même que la fourniture en services de distribution a un caractère incontournable pour les éditeurs.

---

906 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.A.1, ID 6627.

907 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 17, ID 3635.

908 Réponse au questionnaire 2 – Principaux fournisseurs de services de diffusion et distribution, question D.2.2.1, ID 6638.

(944) Deuxièmement, les acteurs du marché identifient également un risque spécifique lié à l'utilisation d'un outil interprofessionnel. En effet, le marché de la fourniture de services de distribution fonctionne pour partie grâce à un outil de mutualisation qui pourrait être directement impacté du fait de l'Opération.

(945) « Prisme » est un organisme de transport interprofessionnel actif dans toute la France[909] (sauf l'Ile-de-France) et permet de mutualiser les coûts de transport des commandes entre maisons d'édition, et donc d'en maitriser les couts. Dans le cadre de l'enquête de marché, les éditeurs ont souligné l'importance de la plateforme[910], qualifiée d'« indispensable » ou encore de « vitale ».

(946) Dans le cadre de l'enquête de marché, de nombreux acteurs, concurrents, clients éditeurs ou encore revendeurs ont formulé la crainte que l'entité fusionnée ne décide de se retirer de cet outil, dont elle n'aurait pas besoin du fait de sa taille, bien supérieure à l'ensemble des autres opérateurs actifs dans le domaine de la distribution[911].

(947) Un organisme de représentation des libraires explique ainsi que « *le risque est que le groupe fusionné ne passe plus par prisme pour négocier directement avec les transporteurs et donc détricote l'intérêt de cette plateforme interprofessionnelle basée sur le volume.* »[912] Le désengagement de la plateforme Prisme par l'entité fusionnée aurait pour effet d'augmentation les coûts de transport pour les autres distributeurs et les éditeurs tiers, les rendant ainsi moins compétitifs par rapport à l'entité fusionnée. Ceci risquerait de renchérir très fortement le transport pour les autres acteurs en amoindrissant la capacité de regroupement de Prisme.

(948) Sur la base de ces éléments, la Commission conclut que l'Opération aurait un fort impact négatif sur le marché de la fourniture de services de distribution en France.

7.4.6.2.3. Conclusion

(949) Ainsi, eu égard notamment aux parts de marché élevées des Parties, à leur proximité concurrentielle, aux barrières à l'entrée, au contrepouvoir limité des acheteurs et à l'impact anticipé de l'Opération, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative une concurrence effective sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers dans le bassin francophone de l'Union Européenne[913] dans la mesure où l'Opération serait de nature à créer ou renforcer l'existence d'une position dominante, et partant, générer des effets horizontaux non-coordonnés sur ce marché.

---

909 Prisme semble également actif, dans une certaine mesure en Belgique.

910 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.B.B.D.2, ID 6627.

911 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 30 juin 2022, paragraphe 25, ID 3632 ; Compte rendu de l'entretien avec des organisations représentatives en date du 28 juin 2022, paragraphe 14, ID 3282.

912 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.B.C.2, ID 6626.

913 L'analyse concurrentielle concerne la distribution de livres au format papier, pour le compte de tiers, tous formats confondus. La Commission note en effet que cette analyse resterait inchangée si les autres formats (c'est-à-dire les formats numériques et audio) se trouvent inclus ou exclus de la présente analyse, compte tenu du caractère marginal de la part des services de diffusion et de distribution dans le chiffre d'affaires des Parties [...]% du chiffre d'affaires d'Interforum et [...]% du chiffre d'affaires de Hachette Livre).

7.4.7. Vente de livres

7.4.7.1. Position de la Partie Notifiante

(950) La Partie Notifiante soutient que la part de marché de l'entité combinée restera globalement modérée sur la majorité des marchés de la vente de livres identifiés par la pratique décisionnelle, et ne dépassera 40% en valeur que sur les marchés de la vente de livres de littérature générale au format de poche, d'ouvrages de référence et de livres scolaires et parascolaires. Or ces quatre marchés obéissent à des « *dynamiques concurrentielles très spécifiques* », de sorte que, d'après la Partie Notifiante, la pertinence des parts de marché en tant qu'indicateur de la position concurrentielle des Parties doit être relativisée[914].

(951) La Partie Notifiante a mis en évidence certains dynamiques concurrentielles communes à l'ensemble des catégories éditoriales qui, selon elle, permettent d'écarter tout risque d'atteinte à la concurrence sur les marchés de ventes de livres.

(952) En premier lieu, la Partie Notifiante soutient que, par analogie avec la presse quotidienne régionale pour lequel l'Autorité française de la concurrence a considéré à plusieurs reprises que l'attachement des lecteurs à un titre précis faisait des journaux régionaux des produits fortement différenciés, limitant ainsi l'intérêt de stratégies visant à augmenter les prix des titres post-opération, les livres sont des produits extrêmement différenciés, issus de la création individuelle des auteurs et par la même très peu substituables entre eux, a fortiori dans la mesure où les acheteurs recherchent le plus souvent un titre en particulier[915].

(953) En deuxième lieu, la Partie Notifiante fait valoir qu'il n'existe pas de barrières à l'entrée spécifiques sur les marchés de la vente de livres. La création d'une maison d'édition (notamment en littérature générale grand format) ne nécessite aucun investissement significatif et n'induit que peu de coûts fixes, ce qui est confirmé par le nombre très important de petites maisons d'édition francophones et la fréquence de nouvelles entrées. S'agissant de la diffusion, une maison d'édition peut choisir d'assurer la commercialisation de ses ouvrages en constituant sa propre équipe ou structure de diffusion ou en signant un contrat de diffusion avec un diffuseur. Si la mise en place d'une structure de diffusion intégrée représente un investissement stratégique pour une maison d'édition de petite taille, la signature d'un contrat de diffusion ne nécessite par définition aucune ressource humaine ou logistique particulière, ni aucune ressource financière de nature à constituer une barrière à l'entrée, car la maison d'édition ne supporte aucun frais fixe lié à un éventuel contrat de diffusion[916].

(954) En troisième lieu, la Partie Notifiante estime que certains clients des éditeurs, notamment les hypermarchés, disposent d'une puissance d'achat compensatrice de nature à prévenir tout risque d'atteinte à la concurrence. Cette puissance d'achat serait liée i) au poids économique global des hypermarchés qui serait sans commune mesure avec celui des éditeurs, ii) au fait que l'activité de ventes de livres est accessoire à l'activité des hypermarchés (moins de 1% du chiffre d'affaires), iii) au fait que les négociations commerciales avec les hypermarchés s'effectuent de façon centralisée avec des centrales d'achats représentant l'ensemble des magasins d'une même chaîne d'hypermarchés, et donc sur des volumes très significatifs du point de vue des éditeurs, pour lesquels ces volumes sont cruciaux et enfin iv) au caractère

914 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 109-110.
915 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 116-124.
916 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 126-130.

très déséquilibré de ces négociations durant lesquelles les hypermarchés imposeraient aux éditeurs leurs conditions commerciales[917]. Cette puissance d'achat serait également caractérisée, selon la Partie Notifiante, chez les revendeurs de niveau 3, et tout particulièrement les supermarchés[918].

(955) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et à la communication de griefs, la Partie Notifiante indique que l'analyse concurrentielle commune à l'ensemble des marchés de la vente de livres telle que présentée dans la décision d'ouverture d'enquête approfondie et à la communication de griefs est trompeuse[919]. En effet, la Partie Notifiante estime que :

(a) Dès lors que chaque catégorie de livres correspond à un marché pertinent distinct, il incombait à la décision d'ouverture d'enquête approfondie de mener une analyse propre à chacun de ces marchés. Ainsi, la Partie Notifiante considère que l'approche adoptée fait abstraction des spécificités de chaque marché[920].

(b) Les Parties ne sont pas les plus proches concurrents sur les marchés de la vente de livres. La Partie Notifiante considère notamment que l'intégration verticale de l'entité combinée est dénuée de pertinence dans le cadre de l'analyse horizontale, d'autant que des acteurs importants tels que Média-Participations ou Madrigall, également verticalement intégrés, demeureront sur ces marchés.

(c) Les relations de diffusion-distribution des Parties avec des éditeurs tiers n'ont pas d'incidence sur la capacité concurrentielle de ces derniers. Selon la Partie Notifiante, ces considérations ne relèvent pas des marchés de la vente de livres et ne sauraient donc être utilisées pour l'analyse concurrentielle horizontale de ces marchés, notamment puisque dans les faits, tous les éditeurs exercent une pression concurrentielle sur les Parties, et pas seulement ceux qu'elles ne diffusent pas. La Partie Notifiante a soulevé qu'il est erroné de déduire que les groupes d'édition ayant une activité de diffusion en retireraient un quelconque avantage concurrentiel dans la mesure où beaucoup d'informations sur les ouvrages vendus sont publiques, de telle sorte que les informations sur les succès de vente d'un livre sont facilement disponibles pour tous les éditeurs, qu'une connaissance du catalogue, du programme de nouveautés, ou des volumes de vente n'est en somme d'aucune utilité pour les éditeurs-diffuseurs et enfin qu'il existe des « firewalls » afin d'empêcher la circulation d'informations entre les représentants en diffusion et les éditeurs, l'existence de tels « firewalls » étant la condition *sine qua non* pour que des éditeurs tiers acceptent de leur confier la diffusion de leurs ouvrages. La Partie Notifiante réitère que tous les éditeurs exercent une pression concurrentielle sur les Parties, même s'ils sont diffusés et distribués par l'une d'entre elles[921].

(d) Comme indiqué dans le Formulaire CO, le contrepouvoir des différentes catégories de revendeurs est important, et sous-estimé par la décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission[922].

---

917 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 138-145.
918 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 147-150.
919 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 293 à 328.
920 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 221.
921 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 209.
922 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 210 et 221.

(956) La Partie Notifiante soutient par ailleurs que l'enquête de marché conduite durant la Phase II comporte de nombreuses insuffisances tels qu'un taux de réponses particulièrement bas[923], des réponses très parcellaires voire inutilisables[924] ou des répondants qui ne sont pas en mesure de répondre de manière complète aux questions de la Commission[925]. La Partie Notifiante considère en outre que certaines réponses doivent être traités avec précaution, soit parce que leurs auteurs ont par principe un avis très défavorable sur l'Opération, soit parce qu'ils sont biaisés par leurs objectifs publiquement exprimés ou non de postuler au rachat de l'intégralité ou de parts d'Editis dans le cadre d'engagements éventuels[926].

7.4.7.2. Analyse de la Commission

(957) À titre liminaire, comme déjà évoqué à la section 7.4.6, la Commission souligne que contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante, les marchés de la vente de livres ont fait l'objet, comme l'ensemble des marchés abordés dans cette décision, d'une enquête approfondie. Les concurrents et clients des Parties sur ces marchés se sont vu adresser des questionnaires et les réponses reçues au cours de l'enquête émanent d'un nombre significatif d'acteurs, y compris les acteurs principaux actifs sur le marché. Les résultats de l'enquête, en combinaison avec l'analyse des documents internes des Parties, ont dès lors permis de confirmer l'analyse de la Commission et conclure à l'existence d'effets horizontaux non-coordonnées sur un certain nombre de marchés.

7.4.7.2.1. Dynamiques générales

(958) La Commission considère qu'en dépit du fait qu'ils constituent des marchés séparés, il existe dans l'ensemble des marchés de ventes de livres par grandes catégories examinés dans cette section un ensemble de caractéristiques communes qui justifient une analyse globale. Ces caractéristiques communes sont développées dans la présente section. Dans les sections suivantes, la Commission analysera plus en détail les différentes grandes catégories, notamment la littérature générale (section 7.4.7.2.2), le livre de poche (section 7.4.7.2.3), le livre jeunesse (section 7.4.7.2.4), les beaux livres (section 7.4.7.2.5), les livres pratiques (section 7.4.7.2.6), les livres scolaires (section 7.4.7.2.7), les livres parascolaires (section 7.4.7.2.8), les ouvrages universitaires et professionnels (section 7.4.7.2.9) et enfin les ouvrages de référence (section 7.4.7.2.10).

(959) La Commission note par ailleurs que contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante dans sa réponse à la Communication de griefs[927], cette analyse par grande catégorie ne fait pas abstraction des spécificités de ces catégories qui, quand elles sont pertinentes, sont rappelées dans la présente section. La Commission procède par ailleurs dans les sections 7.4.7.2.2 à 7.4.7.2.10 à une analyse de chaque marché, en ligne avec la définition de marché présentée à la section 7.3.3.2.1.

7.4.7.2.1.1. Une position de leader dans l'ensemble des catégories de livres et des circuits de distribution, avec une part de marché généralement égale au double du premier concurrent

(960) L'Opération rapprochera, dans l'ensemble des grandes catégories de livres analysées dans la présente section et dans tous les circuits de distribution, deux des principaux

923 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 213.
924 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 214.
925 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 217 et 219.
926 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 216 et 218.
927 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 221.

acteurs du marché et créera ou renforcera une position de leader sur l'ensemble de ces marchés. La nouvelle entité détiendra une part de marché au minimum deux fois supérieure à celles de son principal rival. Le Tableau 18 présente les parts de marché par catégorie de livres en 2021 tous revendeurs confondus. Le détail des parts de marché par catégorie de livres et par catégorie de revendeurs sera présenté lors de l'analyse de chacune des catégories.

Tableau 18 – Parts de marchés par catégorie de livres, tous revendeurs confondus

VENTES DE LIVRES TOUS REVENDEURS CONFONDUS PAR CATÉGORIE (parts de marché 2021)				
Marchés	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livre (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Littérature générale	**[30-40]**	[10-20]	[10-20]	Madrigall ([10-20]%); Albin Michel ([10-20]%); MP ([5-10]%)
Livres de poche	**[50-60]**	[30-40]	[20-30]	Madrigall ([20-30]%); MP ([5-10]%); Actes Sud([0-5]%)
Livres jeunesse	**[30-40]**	[20-30]	[10-20]	Madrigall ([10-20]%); Bayard ([5-10]%); MP ([5-10]%)
Livres pratiques	**[40-50]**	[20-30]	[10-20]	MP ([5-10]%); Tredaniel ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%)
Beaux livres	**[20-30]**	[20-30]	[5-10]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Taschen ([0-5]%)
Livres scolaires	**[60-70]**	[30-40]	[30-40]	Albin Michel ([10-20]%); Humensis([5-10]%); Acces ([0-5]%)
Livres parascolaires	**[60-70]**	[0-50]	[0-30]	Albin Michel ([5-10]%); Humensis([5-10]%); Madrigall ([5-10]%)
Ouvrages universitaires et professionnels	**[20-30]**	[10-20]	[5-10]	Madrigall ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%); RELX ([5-10]%)
Ouvrages de référence	**[80-90]**	[50-60]	[20-30]	Humensis ([5-10]%); Madrigall ([0-5]%); Albin Michel ([0-5]%)

Source : Formulaire CO, Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres.

(961) Ces positions prépondérantes et systématiquement largement supérieures à celles de ses concurrents se constatent pour toutes les catégories de livres et toutes les catégories de revendeurs. Comme expliqué dans les sections suivantes, elles sont toutefois encore plus marquées pour la vente de livres aux hypermarchés et aux revendeurs de niveau 3/supermarchés. Ces positions très fortes dans la vente aux grandes surfaces illustrent le caractère incontournable de la diffusion des Parties aux points de vente de la grande distribution. En effet, comme expliqué dans la section consacrée aux marchés de la diffusion et de la distribution, aux considérants (857) à (860), Editis (DNL) et Hachette (LDS) sont les seuls à offrir des services de gestion de diffusion et de distribution déléguée qui sont particulièrement prisés par les supermarchés, une telle activité demandant de très grandes capacités humaines et logistiques que seules les Parties possèdent et peuvent mettre en œuvre. Cette position d'intermédiaire obligé les rend très importantes pour les grandes surfaces et explique que leurs livres sont largement mieux positionnés dans ces réseaux.

(962) La Partie Notifiante a expliqué à cet égard que Editis et surtout Hachette Livre, qui publient un nombre de nouveautés très élevé, sont mécaniquement surreprésentées en hypermarchés et supermarchés, qui sont des réseaux « suiveurs », qui

commercialisent uniquement des ouvrages grand public et en particulier des ouvrages récents ayant déjà rencontré un certain succès en librairie. En littérature générale, cette surreprésentation est de surcroît encore accentuée par leur positionnement globalement plus grand public que leur principal concurrent, Madrigall[928]. La Commission n'exclut pas que cette possibilité existe mais note, comme cela sera examiné dans les sections suivantes, que cette surreprésentation concerne l'ensemble des marchés de vente de livres, y compris ceux où la nouveauté est le moins clairement identifiable, comme les livres parascolaires. La Commission considère donc que les positions très importantes de Hachette et Editis dans la vente aux grandes surfaces illustrent le caractère incontournable de la diffusion des Parties aux points de vente de la grande distribution, qui a été relevée par de nombreux acteurs du marché lors de l'enquête[929].

(963) Cette position de leader à la suite de l'Opération a été relevée par l'ensemble des acteurs du secteur lors de l'enquête. Comme l'a indiqué un revendeur « *Ce sont les deux groupes les plus diversifiés du marché, présents sur une grande variété de catégories de livres. Ces deux groupes possèdent des éditeurs leaders sur leurs catégories. Ce sont les deux acteurs ayant la taille la plus proche sur le marché* »[930]. Cette position de leader prend place sur un marché de plus en plus concentré, comme le souligne un libraire « *En quarante ans environ, le nombre de nos fournisseurs principaux a pu passer de vingt à cinq, par concentration des moyens industriels de la distribution. Ainsi, les équilibres propres à notre marché et une certaine régulation qui en découlait ont fait place à une dépendance plus grande, et en particulier à deux des cinq structures, Hachette et Editis, deux entités industrielles dont le fonctionnement est consacré plus que les autres aux résultats financiers* »[931].

(964) La Commission conclut donc que l'Opération regroupera deux des principaux acteurs du marché de la vente de livres avec sur l'ensemble des marchés une part de marché généralement largement supérieure à celle de leur principal concurrent.

7.4.7.2.1.2. Les Parties sont des concurrents proches sur les marchés de la vente de livres

(965) L'enquête de la Commission a montré que les Parties étaient les concurrents proches sur les différents marchés de la vente de livres, quels que soient les grandes catégories de livres ou les types de revendeurs.

(966) Cette proximité concurrentielle découle en premier lieu du profil des Parties. Comme expliqué en section 7.4.4.3, en littérature générale, les Parties sont les principaux acheteurs de droits d'édition auprès des auteurs en littérature générale française ou étrangère. Il en est de même en ce qui concerne la littérature jeunesse. Dans le domaine du livre de poche, les Parties sont également les principaux acteurs pour l'acquisition de droits d'édition en poche auprès des éditeurs tiers. La Commission reconnait, avec la Partie Notifiante, que cet argument ne s'applique pas aux types de livres ne nécessitant pas d'acquisition de droits, comme les livres pratiques, scolaires et parascolaires[932], mais qu'il demeure en tout état de cause pertinent pour la littérature générale, la littérature jeunesse et le livre de poche, où les acquisitions de

928 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 16 et 17.

929 Par exemple, compte rendu de l'entretien avec un concurrent du 30 juin 2022, paragraphe 12, ID 1984 et compte rendu de l'entretien avec un concurrent du 6 juillet 2022, paragraphe 11, ID 2016.

930 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.B.1.1, ID 6623.

931 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1, ID 6623.

932 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 303.

droits primaires et secondaires, dans la mesure où elles donnent la possibilité d'éditer et de vendre des livres résultant de ces acquisitions de droits, jouent un rôle essentiel quant à la capacité concurrentielle dans la vente de livres.

(967) Comme expliqué en section 7.4.6, les Parties sont également les principaux diffuseurs et distributeurs de livres d'éditeurs tiers. Avec la diffusion et la distribution de leurs propres livres, assurées par leurs soins, les Parties sont les principaux interlocuteurs des librairies et des grandes surfaces culturelles, auprès desquelles ils vendent les livres édités par leurs maisons d'édition et les ouvrages d'éditeurs tiers dont ils assurent la diffusion et la distribution. En ce qui concerne les libraires indépendants par exemple (donc non affiliés à des grands groupes de distribution tels que Fnac-Darty ou Cultura), les Parties représentent selon les catégories de livres, entre 45% et 70% (littérature générale 45%, jeunesse BD 50/55%, pratique voyage cuisine santé 65% et scolaire 70%) de leur chiffre d'affaires. Dans le secteur des livres pratiques et du poche, les deux groupes représentent environ 50-75% du chiffre d'affaires des libraires indépendants[933]. Vis-à-vis des grandes surfaces alimentaires et des petits points de vente, les Parties représentent également des interlocuteurs incontournables dans la mesure où seules leurs filiales de diffusion sont actives auprès de ces points de vente.

(968) La Partie Notifiante considère que le fait que l'entité combinée soit verticalement intégrée dans la diffusion et la distribution de livres est dénué de pertinence dans le cadre d'une analyse des effets horizontaux de l'Opération sur les marchés de la vente de livres et qu'en tout état de cause, plusieurs concurrents de l'entité combinée ont également une activité de diffusion et/ou de distribution de livres[934].

(969) Pour les raisons développées dans la section 7.4.4.3, la Commission est en désaccord avec la Partie Notifiante et considère qu'une position importante sur les marchés de la diffusion et les marchés de la distribution est un facteur décisif pour l'analyse des marchés de la vente de livres. En ce qui concerne la présence de plusieurs concurrents verticalement intégrés sur les marchés de la vente de livres, la Commission renvoie aux développements de la section 7.4.6.1 et 7.4.6.2, qui établissent que la nouvelle entité disposera d'une position prépondérante sur les marchés de la diffusion et sur les marchés de la distribution pour le compte de tiers.

(970) L'enquête de marché a largement confirmé la proximité concurrentielle des Parties vis-à-vis des librairies de niveau 1 et 2, en termes de types de livres vendus, de niveau de remise, de notoriété, de portefeuille de maisons d'édition et en particulier de largeur de gamme. Hachette et Editis en général sont les concurrents les plus importants dans l'ensemble des catégories de livres et quels que soient les niveaux de revendeurs, à l'exception de Madrigall pour certains réseaux de revendeurs en littérature générale, poche et jeunesse[935], et il est important pour les libraires que les éditeurs soient en mesure de fournir une large gamme correspondant à leurs besoins et à ceux de leurs clients. Comme l'indique un libraire *« Hachette et Editis sont les concurrents les plus proches, notamment quant à l'étendue de leur offre qui couvre tous les domaines (littérature, pratique, beaux livres, scolaire notamment). Il s'agit de grands groupes réunissant de nombreux éditeurs. Madrigall l'est mais pas sur l'ensemble des secteurs, étant presque totalement absent des segments scolaire et pratique* ». Un autre libraire a souligné que « *Seule l'entité Hachette a un profil ressemblant à celui d'Editis: propriété de maisons, ou plus exactement d'enseignes*

933 Compte rendu de la conférence téléphonique avec un revendeur, paragraphe 9 ; ID 3700.

934 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 305.

935 Cela concerne les revendeurs de niveau 1 et 2 et la vente en ligne.

(voire de marques) représentant tous ou presque les secteurs de la production de livres, papier et numérique. Les exigences de ces deux entités sont aussi les mêmes, elles sont de l'ordre d'une évidente rentabilité, celle de la fabrication des bonnes ventes (qu'on appelle "succès de librairie"). Aucun des autres éditeurs cités plus haut ne refuse le succès, mais pour une grande part, chacun d'entre eux (Actes Sud, Albin, Humensis, Madrigall, Média-P, Odile Jacob) constituent des catalogues, des fonds dont ils conservent un entretien aussi exigeant que possible »[936].

(971) La Commission note à cet égard, contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante[937], que Madrigall détient une part de marché marginale sur le marché des livres pratiques puisqu'elle s'élève à [0-5]%, en déclin depuis 2019 ([0-5]%) et qu'il est par ailleurs absent du marché des livres scolaires. Albin Michel est pour sa part absent du marché de la vente de livres de poche et sa position sur le marché de la vente de livre jeunesse est faible ([0-5]%). Quant à Media Participations, il est absent du marché des livres scolaires et parascolaires. Aucun des principaux concurrents des parties n'a un profil comparable en termes de diversité de livres vendus et de profondeur de gamme à celui d'Hachette Livres ou d'Editis.

(972) La Commission est par ailleurs en désaccord avec le point de vue de la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs qui soutient que l'analyse de la proximité concurrentielle en termes de largeur et de profondeur de gamme est en contradiction avec l'analyse par catégories de livres retenue dans la définition du marché pertinent[938]. Les libraires sont des commerçants généralistes qui vendent différentes catégories de livres et attachent de l'importance à ce qu'un fournisseur soit en mesure de leur livrer différentes catégories. Il en résulte qu'il convient de prendre en compte les différentes catégories de livres vendues par les éditeurs aux revendeurs et que la largeur de gamme est importante pour le client revendeur. Ce type de raisonnement est par ailleurs courant pour les produits de consommation courante vendus dans la grande distribution[939].

(973) L'impact de cette largeur de gamme est important et fait des Parties des interlocuteurs incontournables dans la relation commerciale avec les libraires. Par exemple, les représentants diffuseurs d'Editis et d'Hachette profitent de la largeur de gamme de leurs groupes respectifs pour imposer régulièrement des achats groupés de livres dans leur portefeuille. Ils imposent par exemple aux libraires de prendre l'ensemble d'un package de livres de différentes catégories pour obtenir des remises d'un certain niveau. C'est par exemple le cas pour les livres parascolaires (cahiers d'exercice, supports de travail à la maison, entraînement, révisions), qui sont souvent proposés dans un package commun avec des livres de littérature générale[940]. Les autres éditeurs, dont la largeur de gamme est clairement inférieure, ne peuvent avoir recours à ces stratégies. Les Parties bénéficient donc d'un avantage concurrentiel sur les éditeurs tiers dont la largeur de gamme est inférieure et qui ne peuvent pas imposer ce genre de conditions aux libraires.

---

936 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.B.1.1, ID 6623.

937 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 307.

938 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 227.

939 Par exemple, les différents produits laitiers tels que le lait, les fromages, les yaourts, les crèmes dessert etc. ne sont pas substituables du point de vue du consommateur final mais sont fréquemment vendus par des opérateurs actifs sur ces différents marchés aux mêmes clients (les détaillants). Voir décision dans l'affaire M.8150 - *Danone/Whitewave* du 16 décembre 2016, paragraphes 127-138.

940 Compte rendu de la conférence téléphonique avec un revendeur, paragraphe 21, ID 3700.

(974) Cette proximité concurrentielle a également été relevée par les GSS dans le domaine des produits culturels, et en particulier chez celles qui offrent un catalogue de ventes en ligne en complément de leurs ventes en magasin. Un de ces acteurs du secteur a souligné que « *Hachette et Editis sont proches en termes de chiffre d'affaires, de diversité du catalogue qui couvre l'ensemble des segments. Les publics concernés sont globalement les mêmes (grand public). Les deux entités se font une forte concurrence sur certains segments (Poche, jeunesse, pratique, parascolaire). ».* Une autre GSS a insisté sur la présence globale des parties sur l'ensemble de la chaîne du livre *« Le groupe Hachette et le groupe Editis sont présents sur les 3 métiers de la filière du livre : édition, diffusion et distribution. Ce sont les deux groupes les plus diversifiés du marché, présents sur une grande variété de catégories de livres. Ces deux groupes possèdent des éditeurs leaders sur leurs catégories. Ce sont les 2 acteurs ayant la taille la plus proche sur le marché. »*[941].

(975) Les principaux acteurs de la grande distribution alimentaire ont également confirmé la proximité concurrentielle existant entre les Parties sur les marchés de la vente de livres. Une grande surface alimentaire (GSA) a noté que « *Comme déjà expliqué ci-dessus, pour le réseau supermarchés, il n'existe que deux fournisseurs de livres, les sociétés DNL (Editis --> Bolloré/Vivendi) et LDS (Hachette --> Lagardère) qui détiennent à eux deux la très grande majorité des best sellers et des incontournables. En l'état aucun autre distributeur ne serait en mesure de fournir les livres de ces deux groupes qui détiennent donc eux-mêmes la distribution d'une très grande partie des autres distributeurs.* »[942].

(976) Cette proximité concurrentielle en général entre Hachette Livre et Editis est aussi reflétée dans des documents internes des Parties. [...].

Figure 15 – [...]

[...]

Source : Document interne ID004287-0432930-VIV-EC-M.10433-00865859-200605, slide 18.

(977) Un document interne de Hachette Livres [...].

Figure 16 – [...][943]

[...]

Source : [...].

Figure 17 – [...][944]

[...]

Source : [...].

(978) Un autre document [...] préparé par Hachette [...].

Figure 18 : [...]

[...]

Source : [...].

941 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.B.1.1, ID 6623.

942 Réponse au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, revendeurs de niveau 3, question B.C.A.E.1.1, ID 6626.

943 [...].

944 [...].

(979) La Commission conclut donc que les Parties sont des concurrents proches sur les différents marchés de la vente de livres, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

7.4.7.2.1.3. De nombreux concurrents actuels des Parties sont déjà contraints dans leur capacité à concurrencer efficacement une des Parties et l'Opération aggravera ce phénomène

(980) L'enquête de la Commission a montré que de nombreux concurrents actuels des Parties sont déjà contraints dans leur capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité et que l'Opération aggravera ce phénomène, quelles que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

(981) En particulier, de nombreux concurrents des Parties sur les différents marchés dépendent des Parties pour certains aspects de leurs activités sur la chaîne du livre. C'est le cas en particulier [...], un des principaux concurrents des Parties sur le marché de la littérature générale grand format, du livre scolaire et parascolaire, des livres pratiques et des ouvrages de référence. [...] a confié sa diffusion et sa distribution à Hachette pour tous les niveaux à l'exception des librairies de niveau 1[945]. Cela signifie que pour tous les réseaux de revendeurs autres que le niveau 1, Hachette est déjà l'interlocuteur exclusif des revendeurs pour les ouvrages édités par [...]. Les résultats de l'enquête de marché indiquent à cet égard que la prise en charge par Hachette de la diffusion et de la distribution [...] limite déjà, dans ces réseaux, sa capacité concurrentielle vis-à-vis d'Hachette sur les marchés de la vente de livres[946].

(982) En revanche, [...] était un concurrent totalement indépendant d'Editis. Après l'Opération, qui entraînera le rapprochement des activités de diffusion d'Editis et de Hachette, la capacité concurrentielle [...] dans les réseaux autres que les librairies de niveau 1 sera non seulement limitée vis à-vis des maisons d'édition d'Hachette mais également vis-à-vis de celles d'Editis.

(983) Le niveau 1 pour Albin Michel regroupe 800 libraires et inclut également les GSS. C'est donc un réseau relativement important et qui regroupe l'ensemble des librairies considérées comme prescriptrices. Albin Michel le couvre avec seulement 10 représentants[947]. À titre de comparaison, pour la littérature générale, le marché où Albin Michel est le plus présent, Editis couvre le niveau 1 avec [...] représentants[948]. L'auto-diffusion d'Albin Michel pour le niveau 1 est donc à relativiser en termes d'impact sur la présence en librairie et donc ses effets sur les marchés de la vente de livres.

(984) Actes Sud, qui s'auto-diffuse également sur le niveau 1, a souligné qu'il a besoin d'autres diffuseurs pour atteindre d'autres réseaux qui en retour peuvent assurer un plus grand succès de l'ouvrage. En effet, en fonction de la teneur du livre, de la popularité de son auteur, de la promotion qui sera faite, et de son potentiel commercial, il sera possible de toucher un autre public que celui qui se rend dans les libraires traditionnelles. Les ouvrages à grand tirage doivent être diffusés sur des réseaux grand public type super et hyper marchés ou Relay. Il s'agit d'une sélection

945 Présentation du groupe Hachette du 9 juin 2022, slide 40.

946 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.C.12, C.C.13, C.C.16 et C.C.17, ID 6881.

947 Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 1.1, ID 3340.

948 Présentation du groupe Editis du 14 juin 2022, slide 44.

assez courte de la production d'Actes Sud mais ces réseaux grand public peuvent représenter, pour ces titres, une part importante du chiffre d'affaires généré[949].

(985) Au regard de ces éléments, la Commission considère que l'auto-diffusion sur le niveau 1 ne suffit pas, en soi, à assurer une présence concurrentielle sur l'ensemble des marchés de la vente de livres susceptibles de rivaliser efficacement avec la nouvelle entité.

(986) Albin Michel est [...] lié à Hachette au-travers de sa participation de 40% dans LGF, la filiale de livre de poche de Hachette (qui en détient 60% [...]), ce qui limite sa capacité concurrentielle sur le marché de la littérature grand format vis-à-vis d'Hachette puisque la majeure partie de ses ouvrages grand format qui sont réédités en poche le sont chez Hachette[950]. En revanche, Albin Michel était un concurrent totalement indépendant d'Editis. Après l'Opération, Albin Michel sera d'autant moins incité à concurrencer la nouvelle entité pour les livres susceptibles d'être réédités en poche (littérature générale, ou livres pratiques) qu'elle bénéficiera de 40% des profits réalisés par la nouvelle entité sur les éditions de poche des ouvrages édités en grand format par la nouvelle entité.

(987) [...], un des principaux concurrents des Parties sur les différents marchés des livres jeunesse et des beaux livres, a confié sa diffusion et sa distribution à Hachette pour tous les niveaux à l'exception des librairies de niveau 1[951]. En revanche, [...] était un concurrent totalement indépendant d'Editis. Après l'Opération, qui entraînera le rapprochement des activités de diffusion d'Editis et de Hachette, la capacité concurrentielle de [...] sur les marchés de la vente de livres sera non seulement limitée vis à-vis des maisons d'édition d'Hachette mais également vis-à-vis de celles d'Editis.

(988) Il ressort par ailleurs des résultats de l'enquête de marché que d'autres petits éditeurs sont également diffusés et distribués par Hachette ou Editis sur l'ensemble des niveaux de revendeurs. La prise en charge, par un concurrent éditeur, des activités de diffusion et de distribution limite la capacité concurrentielle des éditeurs tiers dans la mesure où tous les efforts de promotion commerciale les concernant seront réalisés par l'un des acteurs majeurs du secteur, ce qui implique la fourniture d'un ensemble d'informations commercialement sensibles à un concurrent disposant d'un fort pouvoir de marché, et ce, dans tous les réseaux de revendeurs[952]. C'est le cas de [...] dans la littérature jeunesse et les beaux livres, [...] dans les livres pratiques, ou [...] et [...] dans la littérature générale. Cela signifie que pour tous les réseaux de revendeurs, la nouvelle entité deviendra l'interlocuteur exclusif des revendeurs pour les ouvrages édités par ces opérateurs, ce qui risque d'amoindrir la capacité de ces derniers à concurrencer la nouvelle entité sur les marchés de la vente de livres alors qu'avant l'Opération, elle était seulement limitée vis-à-vis des ouvrages édités par les maisons d'édition de leurs diffuseurs respectifs. Contrairement d'ailleurs à ce qu'affirme la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[953], cette situation de dépendance est la conséquence logique du fait que ces éditeurs sont diffusés par un de leurs principaux concurrents.

---

949 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 22 juin 2022, paragraphe 2, ID 3701.

950 Voir considérant (633) de la présente décision.

951 Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et distribution) paragraphe 240, et Tableau 8.

952 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.C.12 et C.C.13, ID 6881, 7253 et 7245.

953 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 237.

(989) Enfin, dans la mesure où les Parties sont des partenaires incontournables dans la diffusion et la distribution en supermarchés et pour les petits points de vente, tous les éditeurs du marché sont en situation de dépendance vis-vis-des Parties pour l'accès à ces réseaux.

(990) La Partie Notifiante conteste le point selon lequel la capacité concurrentielle [...], [...] et [...] serait limitée vis-à-vis de Hachette Livre, tout comme celle de [...], [...] ou [...] vis-à-vis d'Editis, en expliquant [...] considérait les conditions commerciales qui lui étaient accordées par Hachette comme « *plutôt favorables* »[954].

(991) [...] a effectivement confirmé que les conditions de diffusion consenties par Hachette lui étaient effectivement favorables mais cet éditeur a également relevé que « *En tout état de cause,* [...] *pourraient aujourd'hui se tourner vers Editis en cas de désaccord avec Hachette* »[955]. Cette possibilité de faire appel à un autre diffuseur disparaitrait après l'Opération.

(992) Par ailleurs, la Commission considère que la question n'est pas de savoir si les conditions actuelles consenties à [...] lui sont particulièrement favorables aujourd'hui mais si elles ont vocation à le rester à l'avenir. Si l'Opération était réalisée, l'équilibre actuel dont [...] assure bénéficier n'existerait plus, ce qui pourrait donner à la nouvelle entité la possibilité de contrôler la pression qu'exerce ses concurrents qui n'ont pas les mêmes capacités de diffusion ou de distribution, comme [...] ou ceux actuellement diffusés et distribués par elle, même partiellement. Comme l'a indiqué [...], « *En effet, dans une telle situation nous n'aurions plus de vraie alternative quant au choix de notre diffuseur/distributeur et nos capacités de négociation seraient singulièrement affaiblies du fait que nous ne pourrions pas « faire jouer » la concurrence des grands groupes. Par ailleurs les distributeurs indépendants sur le marché (SODIS, Union Distribution, MDS, Harmonia Mundi, etc.) n'ont pas forcément la capacité pour accueillir à court terme un éditeur de la taille des Editions* [...] *»*[956].

(993) Par ailleurs, la Partie Notifiante soutient que les diffuseurs-distributeurs sont rémunérés via une commission ou une remise sur le prix public des ouvrages, et sont donc incités à promouvoir/acheminer les volumes de livres les plus élevés possibles[957], y compris ceux des éditeurs tiers. À cet égard, s'agissant des représentants en diffusion d'Interforum, la Partie Notifiante a expliqué que [...][958]. [...].

(994) En premier lieu, la Commission ne pense pas que les petits éditeurs diffusés ou distribués par les Parties ont nécessairement des conditions commerciales moins favorables que les maisons d'édition des Parties mais que, pour ces éditeurs, les efforts de promotion commerciale, l'accès aux linéaires et la mise en avant du catalogue dépendent de représentants également intéressés à promouvoir les livres de l'éditeur concurrent auquel ils appartiennent[959]. À cet égard, la Commission constate que, contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante s'agissant de l'absence alléguée de discrimination entre les maisons d'éditions du groupe et les éditeurs tiers

954 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 313.
955 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent du 20 juillet 2022, paragraphe 8, ID 3635.
956 Annexe au compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 6, ID 3340.
957 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 314.
958 RFI 34, question 45, paragraphes 236 et 237.
959 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.C.13.

dans la diffusion et distribution de leurs ouvrages[960], il n'existe pas d'obstacles empêchant l'entité fusionnée de mettre en place une telle discrimination dans le futur. Ces éditeurs (à l'exception [...] et [...] qui s'auto-diffusent sur le niveau 1) n'ont pas la maîtrise complète de leur diffusion et en particulier pas pour les librairies de niveau 1, qui sont considérés comme prescriptrices.

(995) Par ailleurs, s'il apparait effectivement que [...], la Commission n'a pas connaissance de la manière dont ces budgets sont établis[961], ni dans quelle mesure ils incitent les représentants commerciaux de Hachette Livre et d'Interforum à promouvoir de manière équilibrée les ouvrages du groupe auquel ces représentants appartiennent et les ouvrages d'éditeurs tiers.

(996) Une majorité des libraires ayant répondu à l'enquête de la Commission considère à cet égard que les maisons d'éditions diffusées par des diffuseurs tiers sont limitées dans leur capacité à concurrencer les maisons d'édition appartenant au même groupe que le diffuseur.[962] Cette vision est d'ailleurs partagée par de nombreux éditeurs[963]. De même, une majorité des libraires ayant répondu à l'enquête de la Commission considère que les diffuseurs diffusant des maisons d'édition tierces ne fournissent pas pour ces maisons tierces des efforts de promotion comparables à ceux qu'ils exercent pour les maisons d'édition appartenant à leur groupe[964].

(997) À cet égard, l'argument de la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs selon lequel les libraires ne seraient pas les mieux placés pour juger des efforts de promotion des éditeurs tiers par les diffuseurs ne résiste pas à l'analyse[965]. Dans la mesure où ils sont les clients directs des diffuseurs, dont ils reçoivent les représentants jusqu'à trois fois par jour, les libraires sont par définition les témoins les plus crédibles de la nature et de l'intensité des efforts de promotion fournis par les diffuseurs au profit des éditeurs tiers[966].

(998) Par ailleurs, le contexte de « surproduction éditoriale » peut inciter les représentants à sélectionner au sein des catalogues les ouvrages du groupe dont ils assureront une promotion commerciale plus soutenue au détriment des ouvrages d'éditeurs tiers. Ce point a été mentionné à de nombreuses reprises par les libraires lors de l'enquête de marché. Par exemple un libraire note que « *Nous sommes face à de la surproduction depuis de nombreuses années. En janvier 2023 plus de 500 titres nouveaux en littérature viennent s'ajouter aux plus de 600 titres déjà sortis entre fin août et fin octobre 2022 pour la rentrée littéraire d'automne. Le représentant que nous recevons doit choisir impitoyablement quels titres il va mettre en valeur auprès de son client. cette (*sic*) préférence pourrait se faire en sacrifiant les titres des éditeurs tiers »*[967]. Un autre libraire relève que *« La production éditoriale en France est pléthorique. Il est nécessaire pour les représentants comme pour les libraires de*

960 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 235 à 248.

961 Cf le « Plan de Rémunération – Partie variable » mis en place par Interforum pour l'année 2022, fourni en Annexe RFI 31 Q45.

962 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.1, ID 7019, ID 7062, ID 6802, ID 6970, ID 6976, ID 7158, ID 7257, ID 6837, ID 7256, ID 7247, ID 6863, ID 6958, ID 6893, ID 6915, ID 7134, ID 7107, ID 6941, ID 7002, ID 7255, ID 6937, ID 7243, ID 7218, ID 6932, ID 6841, ID 6988, ID 7259.

963 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, question C.C.13.

964 Réponses au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.3, ID 7019, ID 7062, ID 6802, ID 6970, ID 6976, ID 7158, ID 7257, ID 6837, ID 7256, ID 7247, ID 6863, ID 6958, ID 6893, ID 6915, ID 7134, ID 7107, ID 6941, ID 7002, ID 7255, ID 6937, ID 7243, ID 7218, ID 6932, ID 6841, ID 6988, ID 7259.

965 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 236.

966 Voir notamment les développements de la Commission des sections 7.4.6.1.2.3.1 et 7.4.6.1.2.3.2, pour l'analyse des marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers.

967 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.2, ID 6937.

sélectionner dans les catalogues les livres ceux qui seront effectivement présentés en librairie auprès des clients. En tant que libraires, nous sommes soumis à la sélection opérée par les représentants qui se fait forcément au détriment des éditeurs tiers. »[968].

(999) C'est également l'opinion de certains éditeurs qui ont répondu à l'enquête de la Commission. Un éditeur partiellement diffusé par des diffuseurs externes souligne que « *Le fait d'être diffusé par un tiers est une forme de dépendance. L'éditeur n'a pas une autonomie totale quant à sa politique commerciale »*[969]. Un autre éditeur note que « *Lors des visites des clients-libraires, les forces de diffusion privilégient toujours les enjeux, en soulignant naturellement, consciemment ou inconsciemment davantage les enjeux du groupe* »[970]. Un troisième éditeur partiellement diffusé par une des Parties relève qu'il existe un « *Risque que les forces commerciales poussent moins les livres des tiers que ceux des groupes (ex. ouvrages de parascolaire sur un marché très concurrentiel, livres pratique ou encore ouvrages de petite enfance*) »[971].

(1000) La Partie Notifiante, dans sa Réponse à la Communication de griefs[972], indique qu'il existe des éditeurs qui ne partagent pas ce point de vue. Toutefois, certains de ces éditeurs ne sont diffusés par aucune des Parties, comme Sabine Wespieser. Et certains de ces éditeurs, comme Media-Participations, même s'ils ont estimé que les efforts de promotion sont comparables, ont également ajouté que « *C'est plutôt dans la "mise en place" (ie. la commercialisation directe) des livres lorsque l'espace est réduit (supermarchés, hypermarchés, petits points de vente) que se fait la différence. Dans ce cas, le diffuseur privilégie souvent les catalogues de ses maisons d'éditions* »[973].

(1001) En outre, l'activité de diffusion d'éditeurs tiers, en ce qu'elle implique la connaissance en profondeur du catalogue des éditeurs tiers, confère aux diffuseurs un avantage concurrentiel lié à l'accès à un certain nombre d'informations clés sur la structure des coûts, remises et ventes des éditeurs clients. Par ailleurs, la distribution pour le compte de tiers donne accès à des informations stratégiques et secrets d'affaires des autres éditeurs comme la facturation ou les retours qui permettent une profonde connaissance des forces et faiblesses des concurrents. Diffuser et/ou distribuer un de ses concurrents donne au diffuseur principal des informations essentielles sur ses concurrents et lui permet d'adapter sa politique commerciale en conséquence, tout en risquant par ailleurs de noyer les titres du petit éditeur au milieu d'un catalogue d'une grande densité.

(1002) Ce point a été expliqué par un éditeur qui souligne que « *le fait de diffuser un catalogue donne à l'avance des informations sur le potentiel des titres et des auteurs des éditeurs tiers, indiquée par le niveau du premier tirage et la mise en place.* »[974]

(1003) La Partie Notifiante a soulevé qu'il est erroné de déduire que les groupes d'édition ayant une activité de diffusion en retireraient un quelconque avantage concurrentiel dans la mesure où beaucoup d'informations sur les ouvrages vendus sont publiques, de telle sorte que les informations sur les succès de vente d'un livre sont facilement disponibles pour tous les éditeurs, qu'une connaissance du catalogue, du programme

968 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.2, ID 6941.
969 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.13, ID 7253.
970 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.13, ID 7245.
971 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.13, ID 7289.
972 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphes 240-241.
973 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.15.
974 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.C.16, ID 7242.

de nouveautés ou des volumes de vente n'est en somme d'aucune utilité pour les éditeurs-diffuseurs et enfin qu'il existe des « firewalls » afin d'empêcher la circulation d'informations entre les représentants en diffusion et les éditeurs, l'existence de tels « firewalls » étant la condition *sine qua non* pour que des éditeurs tiers acceptent de leur confier la diffusion de leurs ouvrages[975].

(1004) Les libraires interrogés durant l'enquête ne partagent pas l'opinion que cette transmission d'information vers les éditeurs d'un groupe ne constitue pas un avantage concurrentiel, notamment en ce qui concerne les parutions à venir, qui, à ce degré d'anticipation, ne constituent pas des informations publiques. Comme l'indique une organisation professionnelle de libraires « *Les éditeurs tiers présentent au diffuseur leurs orientations éditoriales, au minimum sur l'année à venir, et leur communiquent plusieurs mois à l'avance leur programme de publication ainsi que les prix des ouvrages à venir. Ce faisant, le groupe détenant la structure de diffusion peut anticiper la sortie d'un titre sachant qu'un éditeur tiers s'apprête à publier un ouvrage concurrent, repérer chez les éditeurs tiers qu'il diffuse de nouvelles tendances éditoriales afin de suggérer aux éditeurs "maison" de les investir ou encore ajuster ses prix en fonction de ceux prévus par les éditeurs tiers*»[976]. Un libraire souligne que « *un éditeur tiers est tenu de transmettre à son diffuseur son programme à l'avance. L'information peut être poreuse, permettre de détecter de nouvelles tendances éditoriales (livres influenceurs, thématiques bien être, de genres, sujets sociétaux...) et le groupe qui détient la diffusion peut de ce fait anticiper/contrer la parution d'un titre sur le même thème en le publiant avant. Enfin les représentants des diffuseurs sont sur le terrain et à même dans leur dialogue quotidien avec les libraires de donner des informations sur le marché, informations que n'a pas l'éditeur tiers qui délègue sa diffusion »*[977]. L'avantage constitué ainsi est significatif, rapporte un autre libraire *« Comme expliqué plus haut, connaitre à l'avance le programme éditorial d'un éditeur tiers, puis ensuite, connaitre ses chiffres de ventes en librairie constitue bien un avantage concurrentiel stratégique. D'autant plus que cet avantage est unilatéral »*[978].

(1005) En ce qui concerne les « firewalls », la Commission considère que même dans l'hypothèse où ils existent et fonctionnent, ils n'ont pas la même portée que l'exercice d'une concurrence directe entre structures de diffusion qui permet à l'éditeur tiers d'arbitrer entre diffuseurs en fonction de ses projets éditoriaux. En d'autres termes, s'il peut être acceptable pour un éditeur tiers d'être en situation d'infériorité concurrentielle vis-à-vis des maisons d'éditions de son diffuseur sur le marché de la vente de livres, cette situation devient largement préjudiciable quand le diffuseur acquiert une position prépondérante sur tous les marchés de la chaine du livre.

(1006) Il existe en outre une pratique commerciale dans les relations entre les distributeurs et les libraires dénommée « l'office ». Si en principe les libraires ont la possibilité de choisir librement les ouvrages qu'ils souhaitent commander et présenter dans leurs commerces (on parle alors des commandes « notées »), les grands groupes de diffusion-distribution ont d'ores et déjà aujourd'hui un pouvoir de négociation tel qu'ils imposent aux libraires des commandes dites « d'office »[979]. Les contrats commerciaux imposés par les diffuseurs prévoient tous aujourd'hui l'obligation pour

975 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 315.
976 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.6, ID 6932.
977 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.6, ID 6937.
978 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.A.8, ID 7002.
979 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, ID 6623.

les libraires de recevoir et d'exposer un certain volume déterminé d'ouvrages qu'ils n'ont pas la possibilité de refuser ni de choisir. Or, dans les faits, les librairies observent que ces ouvrages placés d'office sont le plus souvent ceux des maisons d'édition appartenant au groupe du diffuseur/distributeur avec lequel ils sont sous contrat, et très rarement ceux des catalogues des éditeurs indépendants distribués par ces distributeurs[980].

(1007) Le renforcement de la position de la nouvelle entité sur le marché de la diffusion-distribution, sous l'effet du rapprochement de deux structures Hachette distribution/Interforum, aura pour conséquence de renforcer sa capacité à imposer et étendre cette pratique de l'office aux librairies, afin d'accroître sa capacité à placer « d'office » en librairie les ouvrages publiés par les maisons éditoriales intégrées à l'entité, au détriment des éditeurs indépendants, petits ou moyens, quand bien même ils seraient eux-mêmes diffusés et distribués par la nouvelle entité[981].

(1008) La Commission conclut donc que de nombreux concurrents actuels des Parties sont déjà contraints dans leur capacité à concurrencer efficacement une des Parties et que l'Opération aggravera ce phénomène, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

7.4.7.2.1.4. D'éventuels nouveaux entrants ne seraient pas en mesure de concurrencer efficacement la nouvelle entité

(1009) L'enquête de la Commission a montré que d'éventuels nouveaux entrants ne seraient pas en mesure de concurrencer efficacement la nouvelle entité, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

(1010) En France, le marché de la littérature générale en particulier se caractérise par un fort dynamisme lié à une grande vitalité du réseau des libraires et à de fréquentes nouvelles entrées sur le marché de petits éditeurs qui regroupent quelques salariés et éditent un nombre limité de livres par an. La Partie Notifiante cite à cet égard les Éditions de l'Observatoire, crées en 2016 au sein du groupe Humensis ; la maison d'édition Gallmeister, fondée en 2006 et spécialisée dans le « nature writing », qui a réuni un nombre important d'auteurs à succès ; les éditions Philippe Rey, fondées en 2002 et spécialisées dans la littérature étrangère, avant de se faire connaître du très grand public à la suite de l'obtention du prix Goncourt par Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La plus secrète mémoire des hommes ; Le Tripode, fondée en 2012, qui est une maison d'édition devenue rapidement célèbre grâce à l'obtention de plusieurs prix littéraires ; Les Arènes et l'Iconoclaste (fondées en 1997), qui viennent de créer une collection poche, ce qui témoigne de leur succès en grand format[982].

(1011) Les autres grandes catégories ne présentent pas forcément ce même niveau de dynamisme, qui existe toutefois dans la littérature jeunesse, et les livres pratiques mais est bien plus limité dans les ouvrages de référence, qui constitue un marché en net déclin, ou dans les livres parascolaires, pour lequel la présence sur le marché dépend largement de la capacité concurrentielle sur le marché des livres scolaires, dans la mesure où les maisons d'édition sont les mêmes.

---

980 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.A.2.1, ID 6623.

981 Compte rendu de l'entretien avec des organisations d'auteurs, 13 avril 2022, paragraphes 26-27, ID 3634.

982 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.D.1, ID 6623.

(1012) L'enquête de marché a montré que ces nouvelles entrées se déroulaient à une échelle insuffisamment importante pour concurrencer efficacement la nouvelle entité. Comme l'a indiqué une association de libraires en ce qui concerne la Belgique francophone « *Il y a régulièrement de nouveaux entrants mais aucun, à notre connaissance, qui peuvent exercer une pression concurrentielle sur Editis ou Hachette.* »[983]. Un autre libraire souligne la vitalité du paysage mais relève que « *Des maisons d'édition se créent mais restent tout à fait marginales en termes de ventes et de notoriété, et de capacité marketing même si nous, en tant que libraires indépendants et attachés à la création et à la diversité éditoriale, portons leurs voix. Elles sont invisibilisées devant la production éditoriale massive d'Editis et Hachette. Cela n'a donc pas d'incidence significative sur Editis et Hachette* »[984].

(1013) Le faible poids de ces nouveaux entrants, et leurs ambitions différentes d'un grand groupe congloméral est souligné par un autre libraire « *Les nouveaux "entrants" dans le marché des livres de papier sont très nombreux, ils s'en créé plusieurs chaque mois. Leurs projets sont de s'insérer dans un marché difficile, avec des ambitions intellectuelles, politiques, morales, esthétiques, en accompagnant des productions d'auteurs (écrivains, poètes, chercheurs, artistes) souvent délaissées par les autres. Ce sont des entreprises de un à (maximum) cinq ou six salariés, et des productions annuelles de cinq à vingt titres par an. Rien à voir avec les groupes qui nous occupent, et qui dominent exagérément le marché* »[985]. D'éventuelles nouvelles entrées après l'Opération ne seraient donc susceptibles, comme aujourd'hui, que d'exercer une influence limitée.

(1014) De surcroit, la principale barrière que rencontre les petits éditeurs consiste en l'accès à une diffusion-distribution qui leur garantisse une présence dans la majorité des points de vente. Comme l'indique un éditeur « *La barrière à l'entrée est avant tout l'accès à un diffuseur capable d'atteindre un réseau de points de vente assez large, pour assurer un minimum de visibilité. Pour cela, il faut arriver à être accepté par ce diffuseur (en acceptant ses conditions financières, en montrant patte blanche en termes de solidité financière, de qualité de production et de complémentarité avec les catalogues déjà travaillés par ce diffuseur), sachant que lui-même a ses propres objectifs de rentabilité, et ne voudra pas prendre un éditeur trop petit, trop chronophage, entrainant une grande quantité de retours* »[986]. Ce point est confirmé par un libraire : « *Il y a des nouveaux éditeurs tous les ans en France. Ils sont trop petits pour avoir un quelconque poids face à des mastodontes comme Hachette et Editis qui sont des groupes. Ce sont des groupes éditeurs mais qui assurent aussi la diffusion (force commerciale) et la distribution des mêmes éditeurs. Un nouvel éditeur conclut souvent un contrat de diffusion et de distribution s'il veut être implanté largement dans les librairies et c'est souvent auprès d'Hachette ou d'Editis qui sont les deux plus gros groupes. Cela n'a donc aucun impact sur la concurrence* »[987].

---

983 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.D.1, ID 6623.

984 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.D.1, ID 6623.

985 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.D.1, ID 6623.

986 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.A.7.2.1, ID 6624.

987 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.D.1, ID 6623.

(1015) La Commission note à cet égard que les maisons d'édition citées par la Partie Notifiante comme ayant récemment réussi leurs entrées et exerçant une pression concurrentielle sont en général diffusées et distribuées par les filiales de diffusion-distribution des Parties. C'est en particulier le cas des éditions [...], [...], et des éditions [...], toutes diffusées et distribués par Editis/Interforum.[988] [...][989].

(1016) Dans ces conditions, la Commission considère que ces maisons n'exerceront qu'une contrainte concurrentielle très limitée sur la nouvelle entité et en règle générale, la barrière à l'entrée que constitue l'accès à un réseau de diffusion-distribution efficace, marché sur lequel les Parties détiennent une position prépondérante, ne permettra pas à un nouvel entrant de concurrencer efficacement les Parties.

(1017) La Commission conclut donc que d'éventuels nouveaux entrants ne seraient pas en mesure de concurrencer efficacement et suffisamment la nouvelle entité, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

7.4.7.2.1.5. Il n'existe pas de contre-pouvoir suffisant de la demande

(1018) L'enquête de la Commission a montré qu'il n'existe pas de contre-pouvoir de la demande suffisant susceptible de compenser la perte de concurrence induite par l'Opération, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

(1019) La demande se compose en premier lieu de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Les libraires ont en effet indiqué que les négociations commerciales avec chacun de ces groupes sont déjà difficiles du fait du rapport de force très déséquilibré pour la quasi-totalité des librairies qui sont des petites entreprises[990]. Le seul facteur permettant aujourd'hui aux libraires de rééquilibrer les termes de l'échange est justement la concurrence existante entre Hachette et Editis comme l'explique un libraire « *Le groupe Hachette aujourd'hui est complètement fermé à la négociation avec les détaillants et impose les remises en raison de sa situation de leader du marché. Editis est toujours dans une situation de dialogue, justement pour gagner des parts de marché face à Hachette* »[991].

(1020) Le pouvoir de négociation des libraires ne pourra que se dégrader encore avec l'Opération. Si les conditions commerciales imposées aux libraires étaient détériorées, il serait très difficile pour les libraires de négocier et le groupe pourra plus facilement imposer ses titres et obliger les librairies à s'engager sur des quantités ou des placements s'ils souhaitent des remises supplémentaires[992].

(1021) La Partie Notifiante conteste cette description d'une absence de contre-pouvoir de la demande de plusieurs milliers de librairies indépendantes dans la mesure où elle considère que le pouvoir de négociation des librairies pris ensemble dépasse leur poids individuel et que les intérêts commerciaux des librairies sont défendus par un organisme national, le Syndicat de la librairie française (« SLF »), capable de mener des actions d'envergure. Le Protocole d'accord sur les usages commerciaux de

988 Présentation du groupe Editis du 14 juin 2022, slide 44.

989 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), note de bas de page 73.

990 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

991 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

992 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.C.1, ID 6623.

l'édition avec les librairies, qui précise les conditions de fixation des remises des libraires, document signé à la fois par les représentants du Syndicat national de l'édition et par le SLF, illustrerait cette capacité de réaction collective.

(1022) Les libraires interrogés ont unanimement fait valoir que ce protocole était en général inappliqué et insusceptible de constituer une défense face au pouvoir de marché d'un éditeur dominant. Comme l'indique un libraire en évoquant le protocole *« Il n'est pas respecté/pas appliqué. C'est un cadre vide. Soi-disant très renseigné, très clair, mais que les diffuseurs n'appliquent pas ».*[993] Un autre libraire relève que *« Ce protocole est très rarement appliqué et est même souvent inconnu de nos interlocuteurs ».*[994] Une organisation professionnelle de libraires abonde en ce sens *« Les diffuseurs ne se réfèrent jamais à ce protocole lors de la fixation ou de la négociation des remises commerciales. Les représentants ne le connaissent pas ou en ignorent le contenu. Lorsqu'un libraire demande une amélioration de sa remise commerciale en se fondant sur la pondération des critères définis par le protocole, le diffuseur lui fait comprendre que s'il applique strictement les critères du protocole, la remise qu'il accorde au libraire baissera... Contrairement à ce qui est prévu par le protocole, plusieurs diffuseurs ont des Conditions générales de vente (CGV) qui ne sont même plus conformes à cet accord. Le non respect du protocole est très symptomatique de l'absence de transparence dans la fixation des remises commerciales que les diffuseurs veulent maintenir »*[995].

(1023) En second lieu, le pouvoir de négociation des grandes surfaces culturelles et des grandes surfaces alimentaires ne sera pas plus important. Même si les hyper et supermarchés achètent des livres par l'intermédiaire de larges centrales d'achat, elles seraient également dépendantes d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles dépendaient d'un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres. Comme l'indique une chaine de la grande distribution, « *Il n'y aura aucune négociation possible face à un acteur qui disposera d'une situation de monopole dans la distribution et la diffusion de livres au réseau supermarchés. Cet acteur détiendra l'ensemble de ce marché et ne sera pas concurrencé lorsqu'il décidera des gammes de livres et des taux de remises notamment. Cette perspective est très inquiétante pour les points de vente indépendants* »[996]. Un opérateur gérant des maisons de la presse et vendant également des livres a souligné que « *La concentration des maisons d'édition et parts de marché rendrait plus délicates les négociations et la capacité de proposer des substituts, surtout au vu des catalogues et auteurs présents chez ces deux intervenants* »[997].

(1024) Un grand distributeur alimentaire a en particulier évoqué durant l'enquête de marché ses relations avec Hachette Livres en ces termes « *Ce dernier* (Hachette) *a en effet pour pratique de modifier ses conditions générales de vente (CGV) chaque année, et en profite pour conditionner des niveaux de remises à des objectifs toujours plus difficiles à atteindre. Les conditions imposées par Hachette ne donnent lieu à quasiment aucune négociation* »[998].

---

993 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.B.2, ID 7107.

994 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.B.2, ID 7002.

995 Réponse au questionnaire 11 –Libraires – question B.A.B.2, ID 6932.

996 Réponse au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, revendeurs de niveau 3, question D.C.B.C.1.1, ID 6626.

997 Réponse au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, revendeurs de niveau 3, question B.C.A.E.1.1, ID 6626.

998 Compte rendu de l'entretien avec un revendeur du 30 juin 2022, paragraphe 4, ID 1984.

(1025) La possibilité, évoquée par la Partie Notifiante[999], des supermarchés et hypermarchés de fermer purement et simplement leur rayon livres, est une mesure radicale qui ne saurait constituer un contre-pouvoir de la demande efficace (dans la mesure où celui-ci suppose la capacité de se tourner vers un fournisseur alternatif[1000]). Elle ne constitue en tout état de cause pas une option pour les grandes surfaces culturelles.

(1026) En ce qui concerne la vente en ligne, en France, et plus généralement dans la zone francophone de l'Union européenne, la part du e-commerce de livres augmente de manière constante depuis l'arrivée d'Amazon en 2000, même si le canal des ventes en ligne s'est développé plus lentement que dans les pays anglo-saxons. Elle représente aujourd'hui un peu plus de [20-30]% des ventes de livres toutes catégories confondues[1001]. Aujourd'hui Amazon représente [70-80]% de toutes les ventes de livres en ligne, les [20-30]% restant étant réalisées par des GSA ou GSS pratiquant la vente en ligne, comme la Fnac, Leclerc ou Cultura[1002].

(1027) Malgré ce développement, Amazon représente toujours moins de 20% (en l'occurrence [10-20]%) des ventes totales de livres de Hachette et d'Editis[1003]. Le fait que la grande majorité des ventes des Parties soit réalisée auprès d'autres clients semble limiter en soi le pouvoir d'achat et de négociation d'Amazon. La comparaison du taux de remise consenti à Amazon par Editis et Hachette Livre montre d'ailleurs que [...][1004], ce qui constitue plutôt un indice d'absence de contre-pouvoir de la demande de la part d'Amazon.

(1028) Même en admettant qu'Amazon pourrait bénéficier d'un certain contrepouvoir de la demande sur le marché de la vente en ligne, il subsiste une fraction de la demande composée de grandes surfaces alimentaires et culturelles pratiquant la vente en ligne et qui ne bénéficient du même pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs. Comme indiqué dans les Lignes Directrices Horizontales, il ne sera pas possible de conclure que la puissance d'achat compensatrice est suffisante pour contrebalancer les effets anticoncurrentiels potentiels d'une concentration si cette puissance d'achat est limitée à un segment particulier de la clientèle[1005]. En l'espèce, le fait qu'un important client de la vente en ligne puisse représenter une fraction significative de la demande en ligne adressée aux Parties ne protège pas les autres clients de ce marché en ligne de l'exercice d'un pouvoir de marché créé par l'Opération, ni d'ailleurs les clients des autres circuits de vente (GSA, grandes et petites librairies).

(1029) La Commission conclut donc qu'il n'existe pas de contre-pouvoir de la demande susceptible de compenser la perte de concurrence induite par l'Opération, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

7.4.7.2.1.6. L'Opération pourrait donner lieu à des effets anti-concurrentiels

(1030) L'enquête de la Commission a montré que l'Opération pouvait donner lieu à des effets anti-concurrentiels sur la plupart des marchés de vente de livres affectés par l'Opération, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs.

---

999 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 323.

1000 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 65 et 66.

1001 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 39.

1002 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphes 42-43.

1003 Présentation du groupe Editis du 14 juin 2022, slide 50. Présentation du groupe Hachette du 9 juin 2022, slide 22.

1004 Formulaire CO, annexe Form CO III.13.

1005 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 67.

(1031) En premier lieu, l'Opération entrainerait un déséquilibre des termes de l'échange entre la nouvelle entité et ses clients revendeurs, ce qui se traduirait par une baisse des remises consenties aux libraires. Comme expliqué en section 7.4.4.1, la marge du revendeur dépend de sa capacité à extraire un pourcentage qui lui soit le plus favorable possible du prix unique du livre et donc des rapports de force entre les différents acteurs de la chaîne (éditeur, diffuseur et revendeur), dans un paysage concurrentiel où les revendeurs sont bien plus atomisés que les éditeurs. Ce point est d'autant plus crucial quand les éditeurs exercent également les fonctions de diffuseur, ce qui est le cas pour les plus importants d'entre eux et notamment pour les Parties.

(1032) Les Parties maitrisent en effet une grande partie de la création mais disposent aussi de l'ensemble des rouages (commerciaux, logistiques et financiers) de l'accès des livres aux lecteurs à savoir, notamment la diffusion (partie commerciale) et la distribution (partie logistique et financière). La présence des Parties sur l'ensemble des segments éditoriaux renforce leur puissance d'autant que le système applicable leur permet de déterminer à la fois le prix de vente au public et le prix de vente aux libraires. Elles maitrisent la marge commerciale de ces derniers et, dès lors, l'économie même des librairies qui sont dépendantes de ces maisons d'édition. Cet effet est d'autant plus problématique que les Parties représentent plus de la moitié du chiffre d'affaires des librairies, voire les deux-tiers sur certains segments tels que le livre pratique ou le scolaire. Leur puissance est également très importante pour ce qui est des best-sellers. Dans de telles conditions, il est difficile aux petites et moyennes librairies de refuser la mise en place d'opérations commerciales demandées par les Parties ou de refuser de commander certains livres ou volumes, au risque de subir des rétorsions notamment sur les best-sellers. En outre, l'écart entre les remises consenties aux libraires – qui leur sont vitales – par Hachette et Editis et par les autres diffuseurs/distributeurs est significatif (entre 4 et 6 points). Des éditeurs comme Actes Sud et l'École des Loisirs offrent aujourd'hui des remises de l'ordre de 37-38% (voire 40% pour les librairies les plus importantes) alors que celles d'Hachette sont de l'ordre de [...]%[1006].

(1033) Ce point a également été relevée par un éditeur, qui a indiqué que les libraires indépendants seraient également négativement touchés par l'Opération, dès lors que l'entité fusionnée pourra faire pression sur les marges qu'elle leur accorde, via la diminution des remises accordées[1007].

(1034) Une baisse de la remise libraire consentie aux revendeurs à la suite du renforcement de la position de la nouvelle entité est une des conséquences attendues par les libraires à la suite de l'Opération. Un libraire souligne à cet égard « *Les risques seraient de nature économique et culturelle : d'un point de vue économique : risque de déséquilibre fort des forces commerciales : en tant que libraires, risque de voir nos conditions commerciales dégradées avec des marges toujours plus réduites (considérant qu'aujourd'hui en tant que libraires nous sommes dépendants du prix fixé par l'éditeur, et qui fixe donc notre marge), par extension, nos capacités de développement ou d'investissement mises en difficultés, ou alors notre capacité à mieux rémunérer nos collaborateurs* »[1008]. Une grande surface culturelle ajoute que « *Impact négatif sur les remises et la rentabilité de l'activité Livre par une forte*

1006 Compte rendu de la réunion avec des représentants d'auteurs, d'éditeurs indépendants, de syndicats de libraires et de libraires indépendants, 19 juillet 2022, paragraphe 17, ID 3267.

1007 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent, 9 mars 2022, paragraphe 12, ID 3475.

1008 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

concentration de la diffusion. Le commerce de détail de livre est le commerce de détail le moins rentable. La rentabilité de l'activité est très dépendante du niveau de remise. Par ailleurs, notre pouvoir de négociation sur les dispositifs de mise en avant sera réduit et impactera nécessairement la revente aux clients finaux ». Ce risque est également attesté par un autre libraire « *L'opération pourrait déstabiliser en profondeur ma librairie. Ma capacité à négocier avec un acteur qui représente 80% des meilleures ventes est particulièrement faible. Il sera très facile pour cet acteur d'imposer des opérations commerciales ou d'inonder ma librairie des titres de son groupe. Tout cela afin que je puisse garder une marge acceptable. Ma marge financière dépend essentiellement des conditions fixées par le fournisseur. Celui-ci fixe à la fois mon prix d'achat mais également le prix de vente du livre au client final. Ma marge de manœuvre est donc faible »*[1009].

(1035) En second lieu, l'Opération pourrait entrainer une augmentation du prix public payé par les consommateurs. Dans le système de prix unique tel qu'il existe sur le marché francophone, le prix final est fixé par l'éditeur. Dans un contexte d'élimination de la concurrence entre groupes d'édition, la nouvelle entité verra disparaître une contrainte concurrentielle importante dans la fixation du prix au consommateur et elle pourra le déterminer indépendamment des concurrents et des revendeurs en fonction de ses objectifs de rentabilité.

(1036) Ce risque a été relevé par de nombreux acteurs du secteur de la chaine du livre francophone. Un libraire a noté que « *quels que soient les domaines, une opération générant un acteur dominant entre 50 et 70% d'un secteur, d'un acteur tel qu'Editis (ou Hachette) entrainera* [...] *- à terme une augmentation du prix moyen du livre (par disparition des concurrents challengers, surtout sur le prix des poches livres pratiques et para scolaires, ou les éditeurs en veille concurrentielle sont vigilants à tenir leur prix).* »[1010]. Un éditeur a expliqué que « *Par ailleurs, en termes de prix public, il est à craindre que la nouvelle entité puisse déterminer sa politique de prix public, indépendamment des autres acteurs (concurrents et revendeurs). Elle pourra ainsi notamment augmenter ses prix publics notamment pour les segments de la Littérature Générale (grand format et poche), de la Jeunesse, du Tourisme, du Pratique, du Scolaire et du Parascolaire* ».[1011] Un autre éditeur souligne que « *La nouvelle entité pourrait ainsi imposer une politique de prix ou mettre en place une politique commerciale qui aurait comme conséquence de sortir de nombreux acteurs du marché* »[1012].

(1037) Des mesures de hausse des prix publics par la nouvelle entité pourraient entraîner des augmentations de prix de l'ensemble des concurrents actifs dans l'édition de livres, dans la mesure où le positionnement prix de produits proches édités par des concurrents joue un rôle dans la fixation du prix public des livres par un éditeur donné. Comme l'indique un éditeur de livres jeunesse « *Le prix public est fixé en fonction des critères de rentabilité attendus sur la collection donnée mais aussi des références marché (existence ou non de prix psychologique, éventuelle position de la concurrence sur des produits proches)* »[1013]. Un second éditeur mentionne en évoquant les livres pratiques que « *L'étude de ce qui existe déjà sur une thématique*

1009 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.2.1, ID 6623.

1010 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1011 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C C.D.1.1, ID 6624.

1012 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C C.D.1.1, ID 6624.

1013 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.A.1, ID 7245.

donnée que nous envisageons d'aborder dans un ouvrage est un préalable à la réalisation du projet même. Nous devons prendre en compte ce qui existe et à quel prix à thèmes sensiblement équivalents. Si nous ne restons pas dans les prix du marché, l'ouvrage sera disqualifié par les libraires qui savent que le lecteur ira vers l'ouvrage le moins onéreux »[1014]. Un troisième éditeur note que « *On est obligés de prendre en compte le prix des livres comparables, car les acheteurs auront eux-mêmes cette démarche, et ne comprendraient pas pourquoi il y a des écarts. Il est très difficile d'imputer au prix du livre le cout d'exploitation réel du livre* »[1015].

(1038) Un représentant du syndicat de la Librairie française a évoqué ce risque en notant que « *En effet, ayant la main sur le prix de vente, l'entité combinée pourra orienter la politique de prix à la hausse ou à la baisse artificiellement dans différents secteurs selon ce qui lui convient à un moment donné, lui permettant notamment d'accroitre ses marges* »[1016].

(1039) La Partie Notifiante a contesté ce point dans sa Réponse à la Communication de griefs en considérant que les facteurs les plus importants de fixation des prix du livre sont en premier lieu le coût de revient (comprenant entre autres les droits d'auteurs, les frais de fabrication et de diffusion) et le potentiel estimé des ventes. Elle a également estimé que les réponses des éditeurs relevant que l'environnement concurrentiel était également pris en compte dans ce processus comme « *orientés par la formulation de la question* » et biaisés dans la mesure où ces éditeurs ont « *un interêt individuel à défendre* »[1017]. Elle considère par ailleurs que les consommateurs n'achèteraient pas les livres en cas de hausse « *déraisonnable »* des prix[1018].

(1040) Or s'il est exact que de nombreux paramètres sont pris en compte dans la fixation du prix d'un livre, il est patent que l'environnement concurrentiel est un facteur essentiel, comme l'a indiqué l'enquête de marché et cela a d'ailleurs été relevé par les éditeurs interrogés dans leurs réponses. En ce qui concerne le risque de hausse déraisonnable des prix, la Commission note que le caractère déraisonnable de la hausse ne saurait être un standard d'analyse pertinent pour juger de l'impact de l'Opération sur le bien-être des consommateurs.

(1041) Cette comparaison permanente entre concurrents sur les prix des ventes au public est également confirmée [...].

Figure 19 – [...]

[...]

Source : Document interne Id:5870-15081.

(1042) [...].

Figure 20 – [...]

[...]

Source : [...].

(1043) Enfin, la Commission considère qu'un troisième risque entraîné par l'Opération est celui de la réduction de la diversité sur le marché de la vente de livres. Dans un

1014 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.A.2, ID 7253.
1015 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.A.2, ID 7028.
1016 Compte rendu de la réunion avec des représentants d'auteurs, d'éditeurs indépendants, de syndicats de libraires et de libraires indépendants, 19 juillet 2022, paragraphe 18, ID 3267.
1017 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 255.
1018 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 257.

contexte où la nouvelle entité fera face à des concurrents affaiblis par sa position prépondérante et dépendant largement des Parties pour la diffusion-distribution, où les libraires et autres revendeurs seront soumis à des conditions commerciales plus contraignantes et où la nouvelle entité regroupera la plupart des auteurs les plus vendeurs, il est possible que le réseau de revendeurs ne soit plus en mesure de jouer son rôle de promotion et de découverte de jeunes auteurs et de maisons d'édition naissantes.

(1044) De surcroit, selon l'un des éditeurs concurrents des Parties, la puissance de marché du groupe fusionné et des puissants médias dont il dispose, pourrait favoriser encore davantage la mise en avant des seuls best-sellers (ceux ayant été pré-vendus, et non ceux qui plaisent naturellement). Il y aurait ainsi un fort risque de diminution de la diversité pour les lecteurs[1019].

(1045) La Commission considère donc que ces risques anticoncurrentiels sont envisageables à la suite de l'Opération, sur les marchés de ventes de livres, quels que soient les grandes catégories de livres ou les niveaux de revendeurs : un risque de baisse des remises aux libraires lié au pouvoir de négociation accru de la nouvelle entité dans ses relations avec les revendeurs et un risque d'augmentation du prix public au consommateur lié à l'élimination d'une contrainte concurrentielle majeure dans la détermination de ce prix par les éditeurs.

7.4.7.2.2. Littérature générale grand format

7.4.7.2.2.1. Position de la Partie Notifiante

(1046) La Partie Notifiante considère que les parts de marché de l'entité combinée sur les marchés considérés ne sont pas à des niveaux permettant, seuls, de présumer l'existence de préoccupations de concurrence. En outre, selon la Partie Notifiante, la Commission sous-estime largement la pression concurrentielle exercée par Madrigall d'une part, mais aussi par les groupes d'édition de taille moyenne, et les petites maisons d'édition qui ont également démontré leur capacité à placer leurs ouvrages dans les meilleures ventes[1020].

(1047) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Communication de griefs.

7.4.7.2.2.2. Analyse de la Commission

(1048) La valeur totale du marché de la littérature générale grand format dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 741 millions, en progression de 23% par rapport à 2019. 64,6% des ouvrages de littérature générale grand format sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 6,6% dans les hypermarchés, 7,1% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 16,4% en ligne.

(1049) Hachette Livre est présent sur ce marché à travers les maisons d'édition Grasset, Calmann-Lévy, Fayard, Jean-Claude Lattès, Stock et Bragelonne, cette dernière acquise en 2021. Editis est présente sur le marché francophone de la vente de livres de littérature générale en grand format à travers plusieurs maisons d'édition, dont les plus connues sont Belfond, Presses de la Cité, Plon, Perrin, Robert Laffont, Julliard, le Cherche-Midi, Héloïse d'Ormesson et XO.

1019 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent, 9 mars 2022, paragraphe 13, ID 3475.

1020 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 329 à 337.

(1050) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres de littérature générale en grand format sont présentées dans le Tableau 19, hors revendeurs en ligne qui seront analysés plus loin en section 7.4.7.2.11, dans la mesure où le chevauchement d'activités pour les revendeurs en ligne dans cette catégorie ne pose pas de problèmes de concurrence.

Tableau 19 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres de littérature générale grand format dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE GRAND FORMAT AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livre (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[30-40]**	[10-20]	[10-20]	Madrigall ([10-20]%); Albin Michel ([10-20]%); MP ([5-10]%)
Hypermarchés	**[40-50]**	[20-30]	[20-30]	Albin Michel ([10-20]%); Madrigall ([5-10]%); Glénat ([5-10]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[40-50]**	[10-20]	[20-30]	Albin Michel ([10-20]%); Madrigall ([10-20]%); MP ([0-5]%)

Source : Formulaire CO.

(1051) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été particulièrement stables avec une très légère érosion des principaux groupes d'édition (à l'exception de Madrigall et de Media-Participations, stables) et une légère progression globale des petites maisons d'édition regroupées par la Partie Notifiante dans la catégorie « autres ».

(1052) Comme présenté dans le Tableau 19, l'Opération donnera lieu à des parts de marchés élevées, au minimum égales à [30-40]% et de plus de 40% en ce qui concerne les ventes aux hypermarchés et aux points de vente de troisième niveau (supermarchés inclus), avec des incréments au moins égaux à [10-20]%.

(1053) Comme l'a relevé un libraire « *Effectivement, les maisons d'édition rattachées à Editis et Hachette sont des maisons incontournables pour nos publics de par leur notoriété, la notoriété de leurs auteurs, leur puissance marketing, leurs niveaux de vente* ».[1021] Un éditeur a souligné en ce qui concerne le catalogue de la nouvelle entité « *Ces catalogues regroupés offriraient de très loin la gamme la plus large, sans qu'aucun autre acteur ne puisse l'égaler »*[1022].

(1054) Les concurrents présents sur les différents marchés des livres de littérature générale auront des parts de marché systématiquement inférieures ou égales à [5-10]%, à l'exception de Madrigall et Albin Michel. Ces concurrents autres que Madrigall et Albin Michel seront donc limités dans leur capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écart de parts de marché significatif entre eux et la nouvelle entité. La Commission note que l'entité combinée publie deux fois plus de nouveautés en littérature générale grand format par an que Madrigall, trois fois plus qu'Albin Michel, et six fois plus que Media-Participations.

(1055) Par ailleurs, comme il a été expliqué en section 7.4.7.2.1.3, [...] est diffusé et distribué par Hachette dans tous les points de vente hors librairies de niveau 1 et sera

1021 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.C.1.1, ID 6623.

1022 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.A.6.2.1, ID 6624.

donc contraint dans sa capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité, en particulier dans tous les réseaux de revendeurs hors niveau 1, comme le confirme un libraire « *Déjà* [...] *pour des librairies de notre taille, c'est le même canal de diffusion que Hachette. Leurs nouveautés sont présentées de la même façon*. »[1023].

(1056) Albin Michel [...], dont il détient 40% de la filiale LGF consacrée aux collections de poche, ce qui limitera sa capacité concurrentielle vis-vis de la nouvelle entité. Albin Michel, qui bénéficie déjà de 40% des profits réalisés par les livres de poche édités d'abord par Hachette Livre en grand format, bénéficiera en effet après l'Opération de 40% des profits réalisés par la nouvelle entité sur les éditions de poche des ouvrages édités en grand format par la nouvelle entité. Si les opinions des acteurs du marché ayant exprimé une opinion sont en général partagées quant à l'impact de cette participation sur la capacité concurrentielle d'Albin Michel, de nombreux libraires en particulier soulignent l'effet désincitatif d'une telle participation sur la création d'une collection en poche en propre par Albin Michel, ce qui restreint sa capacité concurrentielle également en grand format. Comme l'indique un libraire « *Probablement, le lien d'Albin-Michel avec le groupe Hachette entrave t-il une certaine indépendance. On l'avait compris en 2004. Mais, dans ces liens Hachette/Albin pour le Livre de Poche, le facteur principal d'asservissement d'Albin est largement profitable financièrement pour cette maison, copropriétaire de la collection. Comment se construit une concurrence de ce fait ?* ».[1024]. Un autre libraire ajoute que « *Il est probable que la participation minoritaire que détient Albin Michel dans le Livre de poche l'empêche de créer une collection de poche en propre. Cela affaiblit clairement sa position concurrentielle vis-à-vis des éditeurs ayant développé leur collection de poche* »[1025].

(1057) La Commission ne partage pas l'opinion de la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs selon laquelle l'affaiblissement de la capacité concurrentielle d'Albin Michel sur le marché de la littérature générale grand format liée à sa participation dans LGF relève d'un raisonnement « *abscons* »[1026]. Sa participation dans LGF, en ce qu'elle lui permet de bénéficier d'une part des profits obtenus par Hachette en poche, limite sa capacité concurrentielle pour la littérature générale en grand format dans la mesure où le succès d'un livre Hachette en poche découle de son succès en grand format. Si un livre d'Hachette en grand format réalise d'excellentes ventes, y compris au détriment d'un titre Albin Michel, ce dernier pourra toujours bénéficier de 40% des profits réalisés par l'ouvrage d'Hachette en format de poche. Cette forme de dépendance des succès des ouvrages d'Hachette pour Albin Michel sera après l'Opération étendue à Editis.

(1058) Il convient de noter également que la littérature générale est une des catégories où le rôle des nouveautés est le plus important et où les livres sont les plus « périssables », notamment certains romans ou documentaires politiques liés à l'actualité immédiate[1027]. Les Parties représentent à eux seuls le tiers des volumes de ventes de nouveautés en littérature générale grand format, Madrigall [10-20]% et Albin Michel [10-20]%.

(1059) À cet égard, la Partie Notifiante souligne que la Commission sous-estime grandement la pression concurrentielle exercée par le groupe Madrigall. En

1023 Réponse au questionnaire 11- Libraires – question B.A.D.6, ID 7107.

1024 Réponse au questionnaire 11- Libraires – question B.A.D.8, ID 7243.

1025 Réponse au questionnaire 11- Libraires – question B.A.D.8, ID 6941.

1026 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 265.

1027 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question C.A.B.4, ID 6623.

particulier dans le domaine de la littérature générale, la Partie Notifiante estime que Madrigall jouit d'un prestige unique qui dépasse très largement son niveau de parts de marché. Ainsi, selon la Partie Notifiante, les ouvrages édités par les maisons d'édition du groupe Madrigall sont incontournables pour l'ensemble des revendeurs et exercent une importante pression concurrentielle sur les Parties[1028].

(1060) La Commission toutefois note que la majorité des acteurs du marché ayant exprimé une opinion lors de l'enquête ne considère pas que l'offre de Madrigall est comparable à celui de la nouvelle entité en ce qui concerne la littérature générale en grand format[1029]. Un éditeur note à cet égard que « *La nouvelle entité serait beaucoup plus grosse que Madrigall. Et structurée différemment, c'est à dire avec beaucoup plus de best-sellers ou de livres commerciaux, et beaucoup moins de livres de fonds* »[1030]. Contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante[1031], Madrigall indique dans sa réponse à l'enquête de marché que « *l'ampleur du catalogue n'est pas comparable* »[1032]

(1061) Les libraires ayant exprimé une opinion sont unanimes sur le caractère non comparable du catalogue de Madrigall avec celui de la nouvelle entité, surtout sur le plan quantitatif et du nombre de best-sellers. Comme l'indique un libraire « *Je ne saurais répondre en termes de nombre de parutions. En revanche, si l'on considère les particularités des livres, Il y a bien davantage de bestsellers chez Hachette/Editis. Si l'effort d'information des libraires fourni par Madrigall était aussi peu important que celui fourni par Hachette et Editis, il est certain que les maisons d'éditions de Madrigall auraient du souci à se faire. Les offres ne sont pas comparables à mon sens ».*[1033] Une organisation représentative des grandes surfaces culturelles confirme également ce point *« Les différences concernent à la fois le poids du catalogue dans les ventes ainsi que la largeur et la profondeur de ce catalogue. Dans les 10 auteurs qui ont vendu le plus de livres en 2022, 6 sont diffusés par Hachette/Editis et 1 seul par Madrigall. Les 3 autres sont diffusés par Albin Michel qui est aussi distribué par Hachette. Le poids des ventes de Hachette+ Editis en littérature grand format (hors policier /imaginaire) est de 40% par exemple chez Cultura alors que celui de Madrigall est de 19%. Sur le Policier /Imaginaire tous formats, Hachette Editis est de 54% et Madrigall seulement 12%. Au delà du poids beaucoup plus important d'Hachette Editis versus celui de Madrigall, leur catalogue est beaucoup plus large et englobe tous les segments de la littérature avec des auteurs majeurs dans chacun des segments (littérature générale, feel good book, romance, policier, littérature de l'imaginaire...). Celui de Madrigall est moins large avec beaucoup moins d'auteurs majeurs. De plus, le nombres de titres édités par Hachette Editis est largement supérieur à ceux de Madrigall »*[1034].

(1062) En ce qui concerne les autres acteurs du marché de littérature générale, ils ne sont pas considérés comme comparables en général à la nouvelle entité. Comme l'indique un éditeur *« Si certains titres de chacune de ses maisons d'édition peuvent*

1028 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 333.

1029 Réponse au questionnaire 10 - Editeurs – question C.D.C.1, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028. Réponse au questionnaire 11-Libraires – question B.A.D.1, ID 7019, ID 7062, ID 6802, ID 6970, ID 6976, ID 7158, ID 7257, ID 6837, ID 7256, ID 7247, ID 6863, ID 6958, ID 6893, ID 6915, ID 7134, ID 7107, ID 6941, ID 7002, ID 7255, ID 6937, ID 7243, ID 7218, ID 6932, ID 6841, ID 6988, ID 7259.

1030 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.C.2, ID 7028.

1031 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 266.

1032 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.C.2, ID 7028.

1033 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.D.2, ID 7107.

1034 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.D.2, ID 6841.

concurrencer ceux de la nouvelle entité, les catalogues pris dans leur ensemble, et en termes de marché, ne sont pas comparables d'un point de vue concurrentiel »[1035].

(1063) En tout état de cause, la Commission note que l'offre et la position de Madrigall ne peuvent s'évaluer, contrairement à ce que fait la Partie Notifiante dans certaines parties de sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie[1036], par rapport à l'offre d'Editis seul ou de Hachette Livre seul, mais au regard des offres de l'entité combinée. Le niveau des ventes en valeur tel que présenté au Tableau 19, ainsi que la proportion de nouveautés publiés par la nouvelle entité parmi tous les nouveaux livres édités en France sur une année donnée, comme indiqué au considérant (1058) suffisent à établir que Madrigall n'est dans ce contexte pas comparable à la nouvelle entité en matière de littérature générale grand format.

(1064) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de littérature générale. Les Parties sont les principaux acheteurs de droits d'édition primaires auprès des auteurs en littérature générale française ou étrangère. L'enquête de marché a montré qu'Editis et Hachette étaient les plus proches concurrents l'un de l'autre sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en littérature générale, qu'il s'agisse de droits français ou étrangers d'édition. Une proximité concurrentielle sur les marchés amont des droits traduit une forte concurrence sur les à-valoir et les rémunérations versées aux auteurs et donc une forte rivalité sur la capacité à attirer les auteurs les plus vendeurs. Elle se traduit donc par une réelle proximité concurrentielle sur le marché de la vente de livres de littérature générale à l'aval, notamment en termes de concurrence pour vendre des best-sellers. Les documents internes aux Parties présentés dans la section 7.4.7.2.1.2 de la présente décision, attestent de cette proximité concurrentielle entre Hachette et Editis dans la vente de livres et notamment pour des auteurs à succès.

(1065) Les Parties sont également les principaux diffuseurs et distributeurs de livres francophones dans l'Union Européenne, y compris pour les livres de littérature générale grand format et les principaux interlocuteurs des libraires dans la mesure où leurs outils de diffusion vendent également les livres édités par les maisons-mères. Les maisons d'édition des Parties demeurent, pour la littérature générale grand format, les concurrents les plus proches en termes de parts de marché (avec Madrigall pour les librairies de niveau 1 et 2), de niveau de remise, de notoriété, de portefeuille de maisons d'édition et en particulier de largeur de gamme.

(1066) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.4 en ce qui concerne l'absence de contraintes concurrentielles de la part de potentiels nouveaux entrants s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de littérature générale. La Commission note que le marché de la littérature générale en particulier se caractérise par un fort dynamisme lié à une grande vitalité du réseau des libraires et à de fréquentes nouvelles entrées sur le marché de petits éditeurs qui regroupent quelques salariés et éditent un nombre limité de livres par an. Toutefois, nombre de ces petits éditeurs indépendants, notamment ceux qui bénéficient d'un certain succès, seront diffusés et distribués par la nouvelle entité, ce qui signifie qu'ils en seront dépendants pour les efforts de promotion commerciale et la visibilité dans le catalogue, là où ils pouvaient faire jouer la concurrence avant l'Opération, et confient souvent l'édition de leurs livres en collection poche aux Parties. À l'issue de l'Opération les petits éditeurs seront restreints dans leur choix de diffuseur/ distributeur, et l'entité

1035 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.C.8, ID 7246.

1036 Notamment au paragraphe 336.

fusionnée sera en mesure de leur imposer des conditions commerciales moins favorables sans que ceux-ci ne soient en mesure de tourner vers d'autres fournisseurs alternatifs susceptibles de rivaliser avec la force de frappe des Parties.

(1067) Par exemple, la Commission note, comme le souligne la Partie Notifiante, que le prix Goncourt 2021, le prix Renaudot 2020 et le prix Renaudot 2018 (pour ne prendre que les quatre principaux prix littéraires – Goncourt, Renaudot, Médicis, Fémina - et les cinq dernières années) ont été publiés par des petits éditeurs indépendants[1037].Toutefois, deux de ces livres ont été diffusés et distribués par Editis –Interforum dans tous les réseaux de revendeurs (l'autre a été distribué par la Sodis, filiale de Madrigall). La Partie Notifiante note dans sa Réponse à la Communication de griefs que ces éditeurs de taille petite ou moyenne exercent « *ensemble* » une pression concurrentielle non négligeable[1038], ce qui signifie, comme le pense la Commission, qu'individuellement ils ne sont pas en mesure de concurrencer efficacement la nouvelle entité sur le marché de la littérature générale en grand format.

(1068) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de littérature générale. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres.

(1069) Par ailleurs, les éléments développés dans la section 7.4.4.3 consacrées aux interactions entre les différents marchés de la chaîne du livre, et notamment l'impact d'une forte présence sur le marché amont, viennent également au soutien du risque de problèmes de concurrence sur les différents marchés de la vente de livres de littérature générale. Comme expliqué dans la section 7.4.5.1.2.2, en fonction des modalités de calcul, les Parties détiennent une part de marché entre [40-50]% et [50-60]% sur le marché de l'acquisition des droits de littérature générale de l'édition francophone. Une forte présence sur les marchés de l'acquisition des droits renforce la position de la nouvelle entité sur les marchés aval de la vente de livres qui sont concernés par l'acquisition de droits (livres de littérature générale dans ce cas). En effet, une position significative sur les marchés amont des droits traduit la capacité de l'opérateur à offrir des à-valoir et des rémunérations importantes aux auteurs et donc sa capacité à attirer les auteurs les plus vendeurs. Elle se répercute donc sur le volume de ventes de livres à l'aval et renforce la position de la nouvelle entité sur le marché de la vente de livres.

(1070) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que l'Opération pourrait donner lieu aux trois types d'effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres de littérature générale grand format : une réduction des remises accordées aux revendeurs, une augmentation du prix de vente au public et une réduction de la diversité éditoriale.

1037 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), annexe IV 4.

1038 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 267.

(1071) En ce qui concerne les remises en particulier, il apparaît que Hachette Livres refuse d'appliquer une remise plancher aux petits libraires,[1039] au contraire de Madrigall (remise minimale de 36% que Madrigall applique lui systématiquement à tous les libraires indépendants) et d'Editis (qui s'est engagée, le 31 mars 2022, à consentir aux librairies, indépendamment de leur niveau, une remise minimale d'au moins 36% du prix hors taxe). L'étude des remises moyennes de Hachette Livres à des petites librairies montre que la remise moyenne de Hachette a été de [...]% en 2021 (contre [...]% pour Editis en 2022 et [...]% en 2022 à la suite de l'engagement d'Editis auprès des libraires) et que la remise moyenne aux librairies, quel qu'en soit le niveau, n'atteint jamais le taux maximum prévu par les conditions générales de vente (ce n'est pas le cas non plus pour Editis, sauf pour les GSS)[1040].

(1072) En effet, il apparait que les conditions générales de vente d'Hachette sont parmi les plus strictes du secteur. [...][1041]. Ce point a été confirmé par plusieurs librairies indépendantes lors d'un entretien avec la Commission. Selon ces librairies, cette pratique s'accentuera encore à l'issue de l'Opération, compte tenu du poids concurrentiel de la nouvelle entité[1042].

(1073) En conséquence, la Commission note que même avec une part de marché de seulement [10-20]% sur le marché de la littérature générale grand format, Hachette applique déjà un taux de remise inférieur à celui de ses concurrents et refuse de s'engager sur un taux de remise minimale qui est généralement considéré comme nécessaire pour que les petits libraires puissent maintenir leur activité et que ses concurrents acceptent pour leur part d'octroyer. Il est à craindre que l'Opération, en renforçant le pouvoir de marché de la nouvelle entité, ait pour résultat d'aligner vers le bas le taux de remises d'Editis sur celui d'Hachette, ce qui placera le réseau de libraires, notamment de taille petite et moyenne, dans une situation encore plus délicate dans ses négociations avec la nouvelle entité.

(1074) La Partie Notifiante considère dans sa Réponse à la Communication de griefs que l'analyse quantitative des remises pratiquées par Hachette porte sur son activité de diffuseur et non d'éditeur et a donc à ce titre aucune incidence sur le marché de la vente de livres[1043]. Ce point est inexact. La fixation des remises aux libraires par Hachette pour ses propres livres est un processus qui ne relève pas de la diffusion pour compte de tiers mais des relations qu'Hachette entretient avec ses clients dans le cadre de son activité verticalement intégrée d'éditeur et de diffuseur.

(1075) En ce qui concerne la fixation du prix public, la Commission note que la nouvelle entité sera en mesure d'augmenter les prix de vente au public au regard de sa part de marché plus importante et de l'élimination d'un concurrent direct sur les marchés de

---

1039 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.B.C.1.1, ID 6623.

1040 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), annexe IV.1 Comparaison entre les taux de remises respectivement accordés par Editis/Interforum et Hachette Livre aux différentes catégories de revendeurs.

1041 Voir 1 bis protocole_uc_26_juin_2008.pdf (syndicat-librairie.fr). Voir aussi Les usages commerciaux | Syndicat de la librairie française (syndicat-librairie.fr). Le Protocole d'accord sur les usages commerciaux de l'édition avec la librairie « s'inscrit dans le cadre mis en place par la loi du 10 août 1981 pour défendre la "bibliodiversité" et la création éditoriale ». Il est signé le 26 juin 2008 par les représentants du Syndicat de la librairie française, du Syndicat national de l'édition et du Syndicat des distributeurs de loisirs culturels et « précise les conditions de fixation des remises des libraires dans le cadre de l'article 2 de la loi. Il reformule aussi les autres usages commerciaux de l'édition avec la librairie ».

1042 Compte rendu de l'entretien avec les Libraires indépendants, 29 mars 2022, paragraphe 13, ID 3700.

1043 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 269.

la vente de livres. Comme indiqué en section 7.4.7.2.1.6, des mesures de hausse des prix publics par la nouvelle entité pourraient entraîner des augmentations de prix de l'ensemble des concurrents actifs dans l'édition de livres, dans la mesure où le positionnement prix de produits proches édités par des concurrents joue un rôle dans la fixation du prix public des livres par un éditeur donné, ce qui a été établi par les documents internes de la Partie Notifiante.

(1076) Enfin en ce qui concerne la diversité sur les marchés de la littérature générale grand format, la nouvelle entité fera face à des concurrents affaiblis par sa position prépondérante et dépendant largement des Parties pour la diffusion-distribution, les libraires et autres revendeurs seront soumis à des conditions commerciales plus contraignantes et la nouvelle entité regroupera la plupart des auteurs les plus vendeurs. Il est envisageable dans ce contexte que le réseau de revendeurs ne soit plus en mesure de jouer son rôle de promotion et de découverte de jeunes auteurs et de maisons d'édition naissantes, avec un risque de saturation des linéaires par la nouvelle entité ce qui pourrait nuire gravement à la diversité éditoriale. Ceci serait particulièrement préjudiciable pour la littérature générale grand format, dans la mesure ou son dynamisme actuel dépend largement de l'accès à leurs linéaires que les libraires sont en mesure de donner aux petits éditeurs, et de l'équilibre actuel du marché que l'Opération viendrait rompre.

(1077) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente de livres de littérature générale en grand format.

7.4.7.2.3. Livres de littérature générale en format de poche

7.4.7.2.3.1. Position de la Partie Notifiante

(1078) À titre liminaire, la Commission renvoie à la section 7.4.7.1 qui expose l'ensemble des arguments de la Partie Notifiante sur les marchés de la vente de livres.

(1079) S'agissant spécifiquement de la vente de livres de littérature générale en format de poche, la Partie Notifiante considère que la Commission sous-estime le poids de Madrigall, qui selon la Partie Notifiante détient les collections poche les plus larges et prestigieuses ; et surestime à l'inverse, la proximité concurrentielle entre Editis et Hachette Livre sur ces marchés, la collection de poche du groupe Editis bénéficiant d'une notoriété relativement faible, comparée à celles d'Hachette Livre. En outre, la Partie Notifiante note que la Commission omet de prendre en compte la concurrence potentielle qui existe sur le marché des livres poches, au sein duquel les créations de collections « maison » se sont multipliées au cours des dernières années[1044].

7.4.7.2.3.2. Analyse de la Commission

(1080) La valeur totale du marché de la littérature générale en format de poche dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 475 millions, en progression de 10,2% par rapport à 2019. 59,1% des ouvrages de littérature générale en format de poche sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 9,9% dans les hypermarchés, 11,4% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 14,7% en ligne.

(1081) Hachette Livre réalise la grande majorité de ses ventes de livres de littérature générale au format de poche via Le Livre de Poche et les éditions du Masque. Editis, quant à elle, est présente sur le marché francophone de la vente de livres de littérature

[1044] Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 338 à 344.

générale au format de poche essentiellement à travers les marques éditoriales Pocket et 10/18.

(1082) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres de littérature générale en format de poche sont présentées dans le Tableau 20.

Tableau 20 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres de littérature générale poche dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES DE POCHE AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livre (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[50-60]**	[20-30]	[20-30]	Madrigall ([20-30]%); MP ([5-10]%); Actes Sud ([5-10]%)
Hypermarchés	**[60-70]**	[30-40]	[20-30]	Madrigall ([10-20]%); Harpercollins France ([10-20]%); MP ([0-5]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[60-70]**	[30-40]	[20-30]	Madrigall ([10-20]%); Harpercollins France ([5-10]%); MP ([0-5]%)
Revendeurs en ligne	**[40-50]**	[20-30]	[10-20]	Madrigall ([20-30]%); MP ([5-10]%); Actes Sud ([5-10]%)

Source : Form CO.

(1083) Les parts de marché sur les trois dernières années ont légèrement chuté pour Editis avec une baisse de [0-5] points alors qu'Hachette Livre a légèrement progressé. Parmi les autres éditeurs, les parts de marché sont demeurées globalement stables, à l'exception de Madrigall, en hausse de [0-5] points.

(1084) Comme présenté dans le Tableau 20, l'Opération donnera lieu à des parts de marchés élevées, au minimum égales à [40-50]% et de plus de 60% en ce qui concerne les ventes aux hypermarchés et aux points de vente de troisième niveau (supermarchés inclus), avec des incréments au moins égaux à [10-20]%. Or, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché.[1045] En outre, l'un des libraires interrogés indique que « *Sur les marchés du poche, de la littérature, jeunesse, pratique, scolaire, parascolaire, sciences humaines et sciences techniques, le poids cumulé des deux diffuseurs serait supérieur à 50%, ce qui engendrera une position dominante* »[1046]. Un autre libraire constate que « *Ce groupe posséderait plus de la moitié, voire les deux tiers des publications en bandes dessinées, parascolaire, poche et rayon pratique. Il serait donc en situation de monopole et pourrait imposer ses conditions commerciales sans possibilité de négociation pour les détaillants, avec le risque de voir des fermetures nombreuses de librairies qui ne peuvent plus vivre des marges imposées.* »[1047].

(1085) Les concurrents présents sur les différents marchés des livres de poche auront des parts de marché systématiquement inférieures à [10-20]%, à l'exception de Madrigall qui occupe des positions significatives sur le marché des livres de poche, liés en particulier au prestige de sa collection de poche Folio[1048].Ces concurrents autres que

1045 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

1046 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1047 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1048 Folio et J'ai lu, l'autre collection poche de Madrigall, comptent environ 12 500 références en catalogue, légèrement plus que les trois collections des parties (11 600).

Madrigall seront donc limités dans leur capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écart de parts de marché significatif entre eux et la nouvelle entité. Par ailleurs, un des principaux concurrents ([...]) est diffusé et distribué par Hachette dans tous les réseaux de revendeurs et sera donc contraint, comme expliqué plus haut en section 7.4.7.2.1.3, dans sa capacité à concurrencer efficacement Hachette et le sera a fortiori après l'Opération vis-à-vis de la nouvelle entité[1049]. La Commission note que l'entité combinée publie deux fois plus de nouveautés en littérature générale format de poche que Madrigall et dix fois plus que Media-Participations.

(1086) À cet égard, la Partie Notifiante souligne que la Commission sous-estime grandement la pression concurrentielle exercée par le groupe Madrigall. Selon la Partie Notifiante, Madrigall détient les collections poche les plus larges et les plus prestigieuses du marché, Folio et J'ai Lu. En nombre de références, ces collections représentent plus de 12 000 titres, ce qui correspond à une « part de catalogue » de [40-50]%. Par comparaison, la part de catalogue de l'entité combinée serait de [30-40]%. De surcroît, dès lors que les meilleures ventes de livres de littérature générale en grand format de Madrigall (dont les nombreux ouvrages récompensés par des prix littéraires) sont quasi-systématiquement publiées au format de poche chez Folio ou J'ai Lu, ces collections bénéficient d'un vivier d'ouvrages très attractifs qui renforcent leur vitalité[1050].

(1087) La Commission toutefois note que la majorité des acteurs du marché ayant exprimé une opinion lors de l'enquête ne considère pas que l'offre et le catalogue de Madrigall soient comparables à celui de la nouvelle entité en ce qui concerne la littérature générale en format de poche[1051]. C'est le cas en particulier de la majorité des éditeurs. Un éditeur note à cet égard que « *L'offre de Madrigall est beaucoup plus riche qualitativement, mais beaucoup plus pauvre économiquement (moins de best sellers)* »[1052].

(1088) Une grande majorité de libraires partage en général cette opinion, surtout sur le plan quantitatif et du nombre de best-sellers. Comme l'indique un syndicat de libraires « *Le nombre de maisons de publications en poche dans le groupe combiné semble sans égal à la fois pour des raisons d'antériorité sur ce marché et de capacités d'achats de droits pour la publication en format de poche à l'avenir dans le cas d'un regroupement. Ceci est déterminant notamment pour l'offre de fonds (par opposition à la nouveauté) que nous pouvons proposer à nos clients, ce qui est un enjeu commercial et culturel majeur pour les librairies dites de niveau 1 notamment* »[1053]. Ce point est confirmé par une grande surface culturelle « *Le catalogue Madrigall n'est pas comparable à celui de Hachette et Editis combinés. En effet, ce dernier serait alors constitué du Livre de Poche et de Pocket : les deux premiers et plus gros éditeurs de littérature générale format poche* »[1054].

1049 Présentation du groupe Hachette du 9 juin 2022, slide 40.

1050 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 341.

1051 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.C.3, ID 7254, ID 7253, ID 7289, ID 7245, ID 7121, ID 7246, ID 7242, ID 6897, ID 7258, ID 7130, ID 7028. Réponse au questionnaire 11-Libraires – question B.A.D.3, ID 7019, ID 7062, ID 6802, ID 6970, ID 6976, ID 7158, ID 7257, ID 6837, ID 7256, ID 7247, ID 6863, ID 6958, ID 6893, ID 6915, ID 7134, ID 7107, ID 6941, ID 7002, ID 7255, ID 6937, ID 7243, ID 7218, ID 6932, ID 6841, ID 6988, ID 7259.

1052 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.C.4, ID 7028.

1053 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.D.4, ID 6915.

1054 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.D.4, ID 7257.

(1089) Il reste que Madrigall bénéficie d'un catalogue comprenant légèrement plus de livres de poche que l'entité combinée. Ce paramètre, qui reflète l'approche vraisemblablement plus « patrimoniale » de Madrigall par rapport à la nouvelle entité dans la gestion de son fonds de livres de poche, est un facteur important mais dans un marché de masse comme le livre de poche, il doit être relativisé au regard du poids prépondérant de la nouvelle entité pour le volume des ventes et les nouveautés. Un catalogue plus réduit dans le format de poche signifie que la nouvelle entité, plus puissante dans la littérature générale grand format, recherche pour sa collection de poche des livres à rotation relativement rapide par rapport à Madrigall, qui publie proportionnellement moins, mais assure à ces livres de poche une présence plus durable en catalogue. En d'autres termes, un catalogue plus fourni chez Madrigall par rapport à la nouvelle entité traduit vraisemblablement une politique de gestion de fonds éditorial différente et non une forte position sur le marché du livre de poche.

(1090) En ce qui concerne Madrigall, en outre, la Commission note que l'offre et la position de Madrigall ne peuvent s'évaluer, contrairement à ce que fait la Partie Notifiante dans sa réponse, par rapport à l'offre et au catalogue d'Éditis seul ou de Hachette Livre seul, mais au regard des offres et du catalogue de l'entité combinée. Le volume des ventes en valeur tel que présenté au Tableau 20, ainsi que la proportion de nouveautés publiés par la nouvelle entité parmi tous les nouveaux livres de poche édités en France sur une année donnée, comme indiqué au considérant (1085) suffisent à établir que Madrigall n'est dans ce contexte pas comparable à la nouvelle entité en matière de littérature générale en format poche.

(1091) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de poche. Les Parties sont des concurrents proches pour l'achat de droits d'édition secondaires auprès des éditeurs en littérature générale française ou étrangère, ce qui se répercute sur la proximité concurrentielle sur les marchés de la vente de livres de poche.

(1092) Elles sont également les principaux diffuseurs et distributeurs de livres francophones dans l'Union Européenne, y compris pour les livres de littérature générale en format de poche et les principaux interlocuteurs des libraires dans la mesure où leurs outils de diffusion vendent également les livres édités par les maisons-mères. Les Parties sont les plus concurrents les plus proches en termes de parts de marché (avec Madrigall pour les librairies de niveau 1 et 2 et la vente en ligne), de niveau de remise, de notoriété, de portefeuille de collections de poche et en particulier de largeur de gamme.

(1093) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.4 en ce qui concerne l'absence de contraintes concurrentielles de la part de potentiels nouveaux entrants s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de poche. Comme expliqué aux considérants (647) à (649), le développement d'une collection de poche n'est pas uniformément envisageable pour tous les éditeurs et il existe des barrières à la création et au développement d'une collection poche par un éditeur, liées en particulier à la taille de ce dernier. Notamment, la rentabilisation d'une collection poche passe en effet par la nécessité de vendre un nombre suffisant de livres sous ce format, à un prix plus faible et donc en grandes quantités. Vendre en quantité suffisante peut nécessiter des dépenses importantes pour un éditeur, afin notamment de garantir une diffusion/distribution la plus large possible. Les investissements nécessaires à la maximisation des ventes peuvent également inclure des campagnes promotionnelles. Ces investissements constituent des coûts qui ne peuvent être supportés par l'ensemble des éditeurs, notamment ceux ne disposant pas d'une assise financière importante.

(1094) Comme l'indique à cet égard un éditeur « *(...) de manière générale il est difficile pour une maison d'édition de créer ex-nihilo une collection poche, du fait de la difficulté à diffuser/distribuer ces collections. Il y a eu peu de succès de création de collection poche, en dehors d'Actes Sud. Un éditeur de petite ou moyenne taille n'a aucune chance de rivaliser avec une grande maison de collection poche quant aux surfaces de vente chez les revendeurs par exemple »*[1055].

(1095) Un éditeur indépendant a également expliqué que pour lancer une collection de poche, une maison d'édition nécessite un catalogue et une production d'au minimum huit nouveautés par an en grand format afin d'entretenir une existence significative en librairie. Or les petites maisons ont rarement un tel catalogue, ce qui les conduit renoncer à la création de leur propre collection poche et céder les droits poche aux plus grandes maisons d'édition[1056].

(1096) Un autre éditeur absent de l'édition en poche indique que la principale option pour entrer sur le marché du poche est une spécialisation dans un domaine spécifique, qui ne permet pas de concurrencer pleinement les collections généralistes des Parties et par ailleurs risque d'être rendue plus difficile par l'Opération « *Albin Michel a créé ses propres collections poche pour les ouvrages spécialisés en Spiritualités et Sciences humaines mais, selon la maison d'édition, il est quasiment impossible de concurrencer les grands groupes à moins de se spécialiser. Tous les éditeurs indépendants qui ont créé leur propre collection poche sont spécialisés. On peut citer par exemple Champs Flammarion pour les sciences humaines, Babel (Actes sud) pour des textes littéraires étrangers essentiellement, Odile Jacob poche en sciences. Or l'Opération risque de verrouiller davantage ce marché »*[1057].

(1097) La Partie Notifiante souligne à cet égard que la Commission ne doit pas faire abstraction de la concurrence potentielle qui existe sur le marché de la vente de livres de poche. Elle estime qu'il est relativement aisé pour un éditeur d'internaliser la publication de ses livres de poche. Or l'amplification de ce phénomène aboutirait logiquement à une diminution de la part de marché de l'entité combinée, puisque l'activité de celle-ci se retrouverait recentrée sur la publication au format de poche de son propre fonds grand format, la publication d'ouvrages acquis sur le marché secondaire ne devenant plus qu'une activité résiduelle[1058]. Ce point a été réitéré dans la Réponse à la Communication de griefs[1059].

(1098) La Commission relève toutefois que nombre de ces petits éditeurs qui peuvent internaliser leurs collections de poche, notamment ceux qui bénéficient d'un certain succès et peuvent assumer cette internalisation au regard de la taille de leur catalogue, sont diffusés et distribués par la nouvelle entité, ce qui signifie qu'ils en sont dépendants pour les efforts de promotion commerciale et la visibilité dans le catalogue.[1060] Par ailleurs, quand ils internalisent la publication de leurs livres en grand format en poche, cela ne concerne que leur propre production éditoriale en grand format[1061] et aboutit en une publication de quelques ouvrages, voire quelques

---

1055 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 19, ID 3630.

1056 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 13 mai 2022, paragraphe 15, ID 2008.

1057 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 16 mai 2022, paragraphe 30, ID 3224.

1058 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 343.

1059 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 273.

1060 Réponse au questionnaire de Phase II Q10 – Editeurs, questions C.C.12 et C.C.13.

1061 Ceci est confirmé par la Partie Notifiante qui indique que ces maisons se développent « *en publiant très majoritairement voire uniquement des ouvrages déjà édités par leur maison d'édition en grand format* » (Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres, paragraphe 206). Le seul contre-exemple cité par la Partie Notifiante serait Gallmeister qui achèterait des droits sur le marché secondaire

dizaines d'ouvrages, par an. Dans un marché de masse comme le livre de poche, l'internalisation des collections poche par les petits éditeurs, quand elle existe, ne serait pas en mesure du fait du fait de sa production marginale de déstabiliser la position prépondérante de la nouvelle entité.

(1099) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de poche. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres. Enfin pour la vente en ligne, même en admettant qu'Amazon pourrait bénéficier d'un certain contrepouvoir de la demande sur le marché de la vente en ligne, il subsiste une fraction de la demande composée de grandes surfaces alimentaires et culturelles pratiquant la vente en ligne et qui ne bénéficient du même pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs.

(1100) Par ailleurs, les éléments développés dans la section 7.4.4.3 consacrées aux interactions entre les différents marchés de la chaîne du livre, et notamment l'impact d'une forte présence sur le marché amont, viennent également au soutien du risque de problèmes de concurrence sur les différents marchés de la vente de livres de poche. Comme expliqué dans la section 7.4.5.1.3, les Parties détiennent une part de marché de 58% sur le marché de l'acquisition des droits poches de l'édition francophone. Une forte présence sur les marchés de l'acquisition des droits renforce la position de la nouvelle entité sur les marchés aval de la vente de livres qui sont concernés par l'acquisition de droits (livres de poche dans ce cas). En effet, une position significative sur les marchés amont des droits traduit la capacité de l'opérateur à offrir des rémunérations importantes aux auteurs et donc sa capacité à attirer les auteurs les plus vendeurs. Elle se répercute donc sur le volume de ventes de livres à l'aval et renforce la position de la nouvelle entité sur le marché de la vente de livres de poche. En outre, l'acquisition par un éditeur de droits primaires d'édition importants (les Parties détiennent une part de marché d'environ [40-50]% dans l'acquisition de droits primaires) vient alimenter les collections poche de ce dernier, et partant ses ventes de livres poche, puisque les droits d'édition au format poche sont, le plus souvent, inclus dans le contrat d'édition d'acquisition des droits primaire.

(1101) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que compte tenu des parts de marché élevées et supérieures à 50% (ou très proches de ce seuil pour la vente en ligne) sur les différents marchés de la vente des livres de poche et de la proximité concurrentielle entre les Parties, l'Opération pourrait donner lieu aux deux types d'effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres de poche : une réduction des remises accordées aux revendeurs et une augmentation du prix de vente au public.

---

mais il apparait que les rares ouvrages de Gallmeister édités en poche et ne proviennent pas de leurs collections grand format concernent des ouvrages déjà ou récemment tombés dans le domaine public (par exemples des ouvrages de Margaret Mitchell, Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe ou James Fenimore Cooper). Voir https://gallmeister.fr/livres.

(1102) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente de livres de poche.

7.4.7.2.4. Littérature jeunesse

7.4.7.2.4.1. Position de la Partie Notifiante

(1103) La Partie Notifiante considère que les parts de marché de l'entité combinée sont modérées, et ne permettent pas, seules l'identification de problèmes de concurrences. En outre, la Partie Notifiante estime que la Commission sous-estime la puissance concurrentielle exercée par les éditeurs présents sur ce marché, où même des éditeurs de taille modeste peuvent s'appuyer sur des séries de livres ou franchises fortes[1062].

7.4.7.2.4.2. Analyse de la Commission

(1104) La valeur totale du marché de la littérature jeunesse dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 728 millions, en progression de 24% par rapport à 2019. 54% des ouvrages de littérature jeunesse sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 12,5% dans les hypermarchés, 11,8% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 15,7% en ligne.

(1105) Hachette Livre est présente sur le marché francophone de la vente de livres pour la jeunesse principalement à travers sa branche Hachette Illustré, qui regroupe les marques éditoriales Hachette Jeunesse, Deux Coqs d'Or, Hachette Romans, Hachette Jeunesse Collection Disney, Le Livre de Poche Jeunesse, Gautier-Languereau, Castelmore (Groupe Bragelonne) et Hachette Enfants, ainsi que les collections Bibliothèque rose et Bibliothèque verte. Hachette Livre est également présente sur ce marché par le biais de sa branche Groupe Alexandre Hatier, qui regroupe les marques éditoriales Rageot, Didier Jeunesse et Hatier ainsi que par le biais de sa branche Larousse. Pour Editis, les principales maisons d'édition du groupe spécialisées dans la publication de livres pour la jeunesse sont Editis Référence (sous la marque Nathan) et Edi8 (sous les marques Hemma, Gründ, Slalom et Livres du Dragon d'or). Pocket publie également des livres pour la jeunesse sous la marque Pocket Jeunesse.

(1106) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres jeunesse sont présentées dans le Tableau 21, hors revendeurs en ligne qui seront analysés plus loin en section 7.4.7.2.11, dans la mesure où le chevauchement d'activités pour les revendeurs en ligne dans cette catégorie ne pose pas de problèmes de concurrence.

Tableau 21 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres jeunesse dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES JEUNESSE AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livres (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[30-40]**	[10-20]	[10-20]	Madrigall ([10-20]%); Bayard ([5-10]%); MP ([5-10]%)
Hypermarchés	**[40-50]**	[20-30]	[20-30]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Auzou ([5-10]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[40-50]**	[20-30]	[20-30]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Bayard ([5-10]%)

Source : Formulaire CO.

1062 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 345 à 350.

(1107) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été particulièrement stables avec une très légère érosion des principaux acteurs Editis et Hachette Livre et une légère progression de Madrigall.

(1108) Comme présenté dans le Tableau 21, l'Opération donnera lieu à des parts de marchés élevées, au minimum égales à [30-40]% et [40-50] en ce qui concerne les ventes aux hypermarchés, avec des incréments au moins égaux à [10-20]%. Un revendeur indique à cet égard, « [...]. *Peu d'alternative donc risque sur la diversité éditoriale, baisse des conditions commerciales : moins de place pour les petits éditeurs qui sont acteurs de la diversité éditoriale* »[1063].

(1109) Les concurrents présents sur les différents marchés des ouvrages jeunesse auront des parts de marché systématiquement inférieures à 10%, à l'exception de Madrigall qui occupe des positions plus significatives sur le marché des livres jeunesse (entre autres car sa maison d'édition détient les droits d'édition des livres liés à la saga Harry Potter), notamment dans les librairies de premier et second niveau et en ligne. Ces concurrents autres que Madrigall seront donc limités dans leur capacité à concurrencer effacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écart de parts de marché significatif entre eux et la nouvelle entité. Par ailleurs, comme indiqué en section 7.4.7.2.1.3, un des concurrents ([...]) est diffusé et distribué par Hachette dans tous les réseaux de revendeurs et sera donc contraint dans sa capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité. La Commission note que l'entité combinée publie trois fois plus de nouveautés en littérature jeunesse par an que Madrigall et six fois plus que Bayard et Media-Participations.

(1110) La Commission ne partage pas par ailleurs l'opinion de la Partie Notifiante émise dans sa Réponse à la Communication de griefs selon laquelle [...], diffusé par Hachette Livre, connait un succès plus important que cette dernière[1064], comme le montre la part de marché de [...] au moins deux fois moins importante que celle d'Hachette Livre sur le marché de la littérature jeunesse dans tous les réseaux de revendeurs.

(1111) À cet égard, la Partie Notifiante souligne que les éditeurs concurrents, en particulier Madrigall, seront en mesure de concurrencer efficacement l'entité combinée post-Opération[1065]. Elle cite en particulier le fait que la littérature jeunesse se caractérise par le fait que les auteurs créent souvent des séries de courts ouvrages à partir d'un personnage qui leur permettent de publier de nombreux livres sur une période relativement réduite. Plusieurs éditeurs de taille plus modeste que Madrigall, dont Bayard, Auzou et L'École des Loisirs, peuvent s'appuyer sur des séries de livres ou franchises fortes qui leur assurent des ventes stables et leur permettent d'exercer une pression concurrentielle sur les Parties. Selon la Partie Notifiante, l'autrice Orianne Lallemand a placé 13 livres issus des séries Loup et P'tit Loup parmi les 100 meilleures ventes de livres pour la jeunesse en langue originale française en 2021 et Madrigall peut s'appuyer sur la saga Harry Potter, dont les ouvrages se classent tout en haut des meilleures ventes[1066].

(1112) La Commission toutefois note que la majorité des acteurs du marché ayant exprimé une opinion lors de l'enquête ne considère pas que l'offre et le catalogue de Madrigall soient comparables à celui de la nouvelle entité en ce qui concerne la

---

1063 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1, ID 6623.

1064 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 276.

1065 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 347.

1066 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 349.

littérature jeunesse[1067]. Un éditeur note à cet égard que « *La nouvelle entité aurait un catalogue bien plus large et une puissance plus forte* »[1068].

(1113) C'est également l'opinion d'une vaste majorité de libraires, surtout sur le plan quantitatif et du nombre de best-sellers. Comme l'indique un syndicat de libraires « *Les différences de catalogue sont principalement liées à la puissance de vente des titres, ainsi qu'à la largeur et à la profondeur des catalogues. Madrigall n'a pas autant d'auteurs ou de collections aussi puissants commercialement que ceux d'Hachette Editis. Dans le top 20 des ventes jeunesse 2022 de Cultura, il y a 15 titres Hachette Editis et 5 Madrigall. Madrigall ne couvre pas tous les segments de la jeunesse et publient beaucoup moins de titres qu'Hachette Editis. Le poids des ventes de Hachette+ Editis en jeunesse est de 57% par exemple chez Cultura alors que celui de Madrigall est de 15% ».*[1069]

(1114) En ce qui concerne Madrigall en outre, la Commission note que l'offre et la position de Madrigall ne peuvent s'évaluer, contrairement à ce que fait la Partie Notifiante dans certaines parties de sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, par rapport à l'offre et au catalogue d'Editis seul ou de Hachette Livre seul, mais au regard des offres et du catalogue de l'entité combinée. Le volume des ventes tel que présenté au Tableau 21, ainsi que la proportion de nouveautés publiés par la nouvelle entité parmi tous les nouveaux livres jeunesse édités en France sur une année donnée, comme indiqué au considérant (1109) suffisent à établir que Madrigall ou les autres opérateurs ne sont dans ce contexte pas comparables à la nouvelle entité en matière de littérature jeunesse.

(1115) En ce qui concerne les franchises, tout en reconnaissant l'importance de certaines d'entre elles telles que Harry Potter, les éditeurs interrogés lors de l'enquête de marché ont tenu à les relativiser dans le contexte actuel. En premier lieu, il n'apparait pas possible de s'appuyer sur ces franchises sur le long terme, les nouveautés, surtout en littérature jeunesse, tendant à supplanter graduellement le fonds. Comme l'explique un éditeur « *Après plusieurs phénomènes de littérature jeunesse sur les 20 dernières années (Harry Potter, Twilight, Hunger games, John Green, Le labyrinthe). Le marché de la littérature jeunesse n'a pas vu émerger de séries fortes ou d'auteur puissant publiant régulièrement. Les ventes moyennes sur le top 20 ont fortement reculé et le marché des acquisitions est incertain* »[1070].

(1116) Ensuite, les franchises les plus puissantes sont de facto réservées, à cause de l'investissement nécessaire, aux éditeurs les plus importants et en particulier les Parties, l'exemple Harry Potter étant lié à un investissement effectué à une époque où l'autrice n'était pas encore connue. Ce point est confirmé par un autre éditeur « *Ce type d'achats de droits demande d'importants moyens. Nous, qui sommes de taille moyenne, ne sommes pas en mesure d'acquérir de telles licences. Les grands groupes peuvent s'engager sur 25 titres / novellisations là où nous ne pourrions en faire que deux. Ils ont la structure et les moyens leurs permettant de décliner l'œuvre : par ex : un roman, une BD, des coloriages, des cartonnés... toute une déclinaison de produits dérivés allant jusqu'aux objets* »[1071].

1067 Réponse au questionnaire 10 - Editeurs – question C.D.D.1.Réponse au questionnaire 11- Libraires – question B.A.E.1.

1068 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.D.2, ID 7121.

1069 Réponse au questionnaire 11- Libraires – question B.A.E.2, ID 6841.

1070 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.D.4, ID 7121.

1071 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.D.4, ID 7253.

(1117) Les libraires pour leur part estiment que ce sont Hachette et Editis qui détiennent les franchises les plus puissantes de la littérature jeunesse dans le bassin francophone et que la capillarité de leur réseau de distribution leur donne un avantage certain pour atteindre l'ensemble de la population des enfants et des jeunes. Comme l'explique une association de libraires « *C'est le groupe Hachette et, dans une moindre mesure, Editis qui détiennent la plupart des séries et licences à succès :*

- Séries : Mortelle Adèle, P'tites poules, Tchoupi, Percy Jackson, La guerre des clans, Gardiens des cités perdues, Monsieur Madame, Une saison au zoo...

- Licences : Disney (dont Dora, Reine des neiges…), Pokémon, Peppa pig, Star wars, Pat patrouille…

Cette domination est renforcée par le fait qu'Hachette et Editis sont les seuls à déployer des forces commerciales vers les supermarchés ou les petits détaillants qui sont des relais importants pour ces séries ou ces franchises populaire ».[1072]

(1118) Comme le souligne un autre libraire « *Que l'on parle des séries les plus vendues que sont entre autres Mortelle Adèle, Tchoupi ou que l'on parle des licences à succès Disney, Pat Patrouille, et autres, c'est hachette et dans une moindre mesure Editis à chaque fois le détenteur. Cela ne laisse pas d'espace à la concurrence »*[1073].

(1119) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres de littérature jeunesse. Les Parties sont les principaux acheteurs de droits d'édition primaires auprès des auteurs en littérature jeunesse française ou étrangère. L'enquête de marché a montré qu'Editis et Hachette étaient de particulièrement proches concurrents l'un de l'autre sur les marchés primaires de l'acquisition de droits d'édition en littérature jeunesse, qu'il s'agisse de droits français ou étrangers d'édition.[1074] Une proximité concurrentielle sur les marchés amont des droits traduit une forte concurrence sur les à-valoir et les rémunérations versées aux auteurs et donc une forte rivalité sur la capacité à attirer les auteurs les plus vendeurs. Elle se traduit donc par une réelle proximité concurrentielle sur le marché de la vente de livres de littérature jeunesse à l'aval, notamment en termes de concurrence pour vendre des best-sellers.

(1120) Les Parties sont également les principaux diffuseurs et distributeurs de livres francophones dans l'Union Européenne et les principaux interlocuteurs des libraires dans la mesure où leurs outils de diffusion vendent également les livres édités par les maisons-mères. Les maisons d'édition des Parties demeurent, pour la littérature jeunesse, les concurrents les plus proches en termes de parts de marché (avec Madrigall pour les librairies de niveau 1 et 2), de niveau de remise, de notoriété, de portefeuille de maisons d'édition et en particulier de largeur de gamme.

(1121) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres jeunesse. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes d'un opérateur

1072 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.E.4, ID 6932.

1073 Réponse au questionnaire 11 – Libraires – question B.A.E.4, ID 6941.

1074 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, section B.C.A.B, ID 6623.

prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres.

(1122) Par ailleurs, les éléments développés dans la section 7.4.4.3 consacrées aux interactions entre les différents marchés de la chaîne du livre, et notamment l'impact d'une forte présence sur le marché amont, viennent également au soutien du risque de problèmes de concurrence sur les différents marchés de la vente de livres jeunesse. Comme expliqué dans la section 7.4.5.1.2, et en fonction des modalités de calcul, les Parties détiennent une part de marché comprise entre 40 et 50% sur le marché de l'acquisition des droits de livres jeunesse de l'édition francophone. Une forte présence sur les marchés de l'acquisition des droits renforce la position de la nouvelle entité sur les marchés aval de la vente de livres qui sont concernés par l'acquisition de droits (livres jeunesse dans ce cas). En effet, une position significative sur les marchés amont des droits traduit la capacité de l'opérateur à offrir des à-valoir et des rémunérations importantes aux auteurs et donc sa capacité à attirer les auteurs les plus vendeurs. Elle se répercute donc sur le volume de ventes de livres à l'aval et renforce la position de la nouvelle entité sur le marché de la vente de livres.

(1123) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que l'Opération pourrait donner lieu aux deux types d'effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres jeunesse : une réduction des remises accordées aux revendeurs et une augmentation du prix de vente au public.

(1124) En particulier, comme pour la littérature générale en grand format, il est à craindre que l'Opération, en renforçant le pouvoir de marché de la nouvelle entité, ait pour résultat d'aligner vers le bas le taux de remises d'Editis sur celui d'Hachette, ce qui placera le réseau de libraires dans une situation encore plus délicate dans ses négociations avec la nouvelle entité.

(1125) De même, en ce qui concerne la fixation du prix public, la Commission note que la nouvelle entité sera en mesure d'augmenter les prix de vente au public au regard de sa part de marché plus importante et de l'élimination d'un concurrent direct sur les marchés de la vente de livres jeunesse. Comme indiqué en section 7.4.7.2.1.6, des mesures de hausse des prix publics par la nouvelle entité pourraient entraîner des augmentations de prix de l'ensemble des concurrents actifs dans l'édition de livres jeunesse, dans la mesure où le positionnement prix de livres jeunesse édités par des concurrents joue un rôle dans la fixation du prix public des livres par un éditeur donné, ce qui a été établi par les documents internes de la Partie Notifiante.

(1126) Enfin en ce qui concerne la diversité sur les marchés de la littérature jeunesse, la nouvelle entité fera face à des concurrents affaiblis par sa position prépondérante et dépendant largement des Parties pour la diffusion-distribution, les libraires et autres revendeurs seront soumis à des conditions commerciales plus contraignantes et la nouvelle entité regroupera la plupart des auteurs les plus vendeurs. Il est envisageable dans ce contexte que le réseau de revendeurs ne soit plus en mesure de jouer son rôle de promotion et de découverte de jeunes auteurs et de maisons d'édition naissantes, avec un risque de saturation des linéaires par la nouvelle entité ce qui pourrait nuire gravement à la diversité éditoriale. Ceci serait particulièrement préjudiciable pour la littérature jeunesse, dans la mesure ou son dynamisme actuel dépend largement de l'accès à leurs linéaires que les libraires sont en mesure de donner aux petits éditeurs, et de l'équilibre actuel du marché que l'Opération viendrait rompre.

(1127) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente de livres jeunesse.

7.4.7.2.5. Beaux livres

(1128) La valeur totale du marché de beaux livres dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 210 millions, en progression de 20% par rapport à 2019. 67% des beaux livres sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 2,4% dans les hypermarchés, 6,9% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 19,5% en ligne.

(1129) Hachette Livre est présente sur le marché francophone de la vente de beaux livres principalement à travers les maisons d'édition Hazan et le Chêne, spécialisées dans les livres d'art, les éditions E/P/A, initialement spécialisées dans les beaux livres sur l'automobile, mais dont le catalogue couvre désormais d'autres thématiques comme le cinéma, la musique ou l'histoire, Marabout et Hachette Pratique pour les beaux livres de cuisine. Editis est présente sur le marché francophone de la vente de beaux livres principalement à travers les maisons d'édition Gründ, Hors Collection et Solar.

(1130) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de beaux livres sont présentées dans le Tableau 22.

Tableau 22 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de beaux livres dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE BEAUX LIVRES AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livre (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[30-40]**	[20-30]	[5-10]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Taschen ([0-5]%)
Hypermarchés	**[40-50]**	[20-30]	[10-20]	Madrigall ([5-10]%); Glénat ([5-10]%); MP ([5-10]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[20-30]**	[10-20]	[5-10]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Glénat ([0-5]%)
Revendeurs en ligne	**[20-30]**	[10-20]	[5-10]	Madrigall ([10-20]%); MP ([5-10]%); Taschen ([0-5]%)

Source : Formulaire CO.

(1131) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été relativement stables avec une légère progression de Hachette Livre, Madrigall et Taschen et une légère érosion d'Editis, Media participations et Actes Sud.

(1132) Comme présenté dans le Tableau 22, l'Opération donnera lieu à des parts de marché comprises entre [20-30] et [40-50]% pour les plus élevées. En ce qui concerne la part de marché supérieure à 40%, elle ne concerne que les ventes aux hypermarchés, qui ne représentent que [0-5]% du marché donc un peu plus de EUR 5 million de ventes totales. Pour 98% du marché des beaux livres, la part combinée est donc comprise entre [20-30]%.

(1133) Outre les concurrents classiques comme Madrigall, MP et Glénat ([...]), il existe un certain nombre de concurrents présents sur le marché des beaux livres qui ne sont actifs que sur ce marché comme Taschen, qui a connu une progression de ses ventes de 2019 à 2021, ou des éditeurs publics comme les éditions de la Réunion des Musées Nationaux, qui édite les grands catalogues des expositions organisées dans les musées publics comme le Louvre ou Orsay.

(1134) En termes de proximité concurrentielle, les beaux livres ne donnent pas lieu à achats de droits et donc la proximité concurrentielle entre les Parties ne peut jouer sur ce

point. En outre, la Partie Notifiante a communiqué les écarts de prix moyens entre les beaux livres de Hachette Livres et Editis sur les quatre dernières années. S'agissant de livres en moyenne bien plus chers que les livres traditionnels et demandant un investissement pouvant aller jusqu'à EUR 60, cette question des écarts de prix est importante pour analyser la proximité concurrentielle. Il ressort de ces éléments qu'il existe un écart moyen de plusieurs euros entre les beaux livres commercialisés par Editis et ceux commercialisés par Hachette Livre, et cet écart moyen a augmenté au cours des trois dernières années, pour atteindre près de 19% en 2021[1075].

(1135) À l'inverse, l'écart de prix moyen entre Hachette Livre et Madrigall est particulièrement faible. Il est en 2021 de l'ordre de 2,3%, et n'a jamais dépassé 2,5% ces quatre dernières années. Par ailleurs, si l'écart moyen entre le prix de détail des beaux livres édités par Hachette Livre et ceux édités par Média-Participations était à l'origine plus élevé que celui entre Hachette Livre et Editis, cet écart s'est nettement résorbé au cours des deux dernières années, pour n'atteindre que 3,9% en 2021[1076].

(1136) Par ailleurs, Editis ne détient pas à proprement parler de maisons d'édition spécialisés dans les beaux livres et les livres d'art : les beaux livres qu'elle publie le sont chez des maisons d'édition comme Solar, plutôt spécialisée en livres pratiques, et Gründ, en général tournée vers la littérature jeunesse. À l'inverse, Hachette Livres publie ses beaux livres dans des maisons spécialisés comme Hazan et le Chêne, Media Participations en faisant de même avec la Martinière, marque clairement identifiée dans l'univers des beaux livres[1077].

(1137) Par ailleurs, les concurrents et clients ayant répondu à l'enquête de marché ont considéré en général Hachette et Gallimard/Flammarion comme les concurrents particulièrement proches sur le marché des beaux livres et les principaux fournisseurs pour les libraires[1078].

(1138) En conséquence, au vu des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente de beaux livres.

7.4.7.2.6. Livres pratiques

7.4.7.2.6.1. Position de la Partie Notifiante

(1139) La Partie Notifiante considère que les parts de marché de l'entité combinée sur les différents segments de la vente de livres pratiques aux revendeurs sont à un niveau modéré, à l'exception du segment de la vente aux hypermarchés. Or ce segment ne représente qu'une faible part, inférieure à 10%, des ventes. En outre, la Partie Notifiante relève que la Commission omet de mentionner la pression concurrentielle exercée par les supports autres que le livre tels que les sites internet, les magazines, les podcasts ou les émissions de télévision[1079].

(1140) La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Communication de griefs.

1075 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 250.

1076 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 254-256.

1077 Madrigall publie ses beaux livres chez Gallimard ou Flammarion, maisons non spécialisées.

1078 Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.1, ID 6624. Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.A.1, ID 6623.

1079 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 357 à 360.

7.4.7.2.6.2. Analyse de la Commission

(1141) La valeur totale du marché des livres pratiques dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 632 millions, en progression de 16% par rapport à 2019. 59,3% des livres pratiques sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 7,8% dans les hypermarchés, 6,5% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 21% en ligne.

(1142) Hachette Livre est présente sur le marché francophone de la vente de livres pratiques essentiellement à travers les marques Hachette Pratique, Hachette Tourisme, Larousse et Marabout. Les livres publiés par Hachette Pratique, Larousse et Marabout traitent de sujets variés tels que la cuisine, les loisirs créatifs, la santé et le bien-être. La marque Hachette Tourisme est en revanche dédiée aux livres de voyage et est notamment connue pour sa collection Le Guide du Routard. Editis est présente sur le marché francophone de la vente de livres pratiques essentiellement à travers les marques éditoriales First Éditions (connues pour leur collection d'ouvrages « Pour les Nuls »), Lonely Planet, Solar et, dans une moindre mesure, Tana et Hors Collection.

(1143) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres pratiques sont présentées dans le Tableau 23, hors revendeurs en ligne qui seront analysés plus loin en section 7.4.7.2.11, dans la mesure où le chevauchement d'activités pour les revendeurs en ligne dans cette catégorie ne pose pas de problèmes de concurrence.

Tableau 23 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres pratiques dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES PRATIQUES AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livre (%)**	**Parts de marché Editis (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[40-50]**	[30-40]	[10-20]	MP ([5-10]%); G. Tredaniel ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%)
Hypermarchés	**[50-60]**	[40-50]	[10-20]	MP ([10-20]%); Glénat ([0-5]%); Albin Michel ([0-5]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[30-40]**	[20-30]	[10-20]	MP ([10-20]%); Albin Michel ([5-10]%); G. Tredaniel ([5-10]%)

Source : Formulaire CO.

(1144) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été relativement stables avec une légère progression de Tredaniel, Albin Michel et Eyrolles et une légère érosion d'Editis, Hachette Livres, Media Participations et Madrigall.

(1145) Comme présenté dans le Tableau 23 l'Opération donnera lieu à des parts de marchés élevées, au minimum égales à [30-40]% et [50-60]% en ce qui concerne les ventes aux hypermarchés, avec des incréments au moins égaux à [10-20]%. Or, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché[1080]. Comme l'a relevé un libraire « Si *le groupe détient la plupart des éditeurs de pratique, il n'y aura plus de concurrence entre eux, plus d'innovation, il va y avoir un*

[1080] Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

étouffement de l'offre au profit d'un seul éditeur »[1081]. Un autre libraire constate que « *La fusion des deux ensembles éditoriaux, dont chacun est déjà très présent sur certains segments (livres pratiques, voyage etc), risque inévitablement de conduire, à la disparition ou à la fusion de certaines collections « doublons », ainsi qu'à l'appauvrissant de fait de la diversité de l'offre éditoriale*. »[1082].

(1146) Les concurrents présents sur les différents marchés des livres pratiques auront des parts de marché systématiquement inférieures à 10% (sauf sur le marché des hypermarchés avec [10-20]% pour Media-Participations mais la part de marché combinée des Parties atteint [60-70]%) et seront donc limités dans leur capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écarts de parts de marché entre ces concurrents et les Parties. Par ailleurs, comme il a été expliqué en section 7.4.7.2.1.3, un des concurrents ([...]) est diffusé et distribué par Hachette dans tous les points de vente hors librairies de niveau 1 et sera donc contraint dans sa capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité dans les réseaux hors libraires de niveau 1. [...] confie également la majeure partie de ses livres édités en poche (dont des livres pratiques) à Hachette. La Commission note que l'entité combinée publie quatre fois plus de nouveautés en livres pratiques par an que Media Participations, huit fois plus qu'Albin Michel, et neuf fois plus que Tredaniel.

(1147) Par ailleurs, comme expliqué en section 7.4.7.2.1.3, [...], un des principaux concurrents des Parties sur les différents marchés de la vente de livres pratiques, et notamment dans le secteur prescripteur des librairies de niveau 1 est également diffusé et distribué par un des réseaux des Parties (Editis-Interforum) et est donc contraint dans la concurrence qu'il mène à Editis aujourd'hui et à la nouvelle entité après l'Opération. C'est également le cas pour [...] en ce qui concerne Hachette Livres, hors réseaux de librairies de niveau 1.

(1148) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres pratiques. Par exemple, Hachette et Editis éditent les deux collections les plus vendues de guides touristiques, le Routard pour Hachette et Lonely Planet pour Editis.

(1149) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.4 en ce qui concerne l'absence de contraintes concurrentielles de la part de potentiels nouveaux entrants s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres pratiques. La Commission note que le marché des livres pratiques se caractérise par un fort dynamisme lié à une grande vitalité du réseau des libraires et à une montée en gamme dans le secteur, à l'origine d'ailleurs un rebond du volume des ventes depuis la fin de la crise dite sanitaire[1083]. Toutefois, nombre des éditeurs de livres pratiques, notamment ceux qui bénéficient d'un certain succès, sont diffusés et distribués par la nouvelle entité, ce qui signifie qu'ils en sont dépendants pour les efforts de promotion commerciale et la visibilité dans le catalogue.

(1150) La Partie Notifiante relève la pression concurrentielle exercée sur les livres pratiques par les supports autres que le livre, comme les sites internet, les blogs, les magazines, les podcasts ou les émissions de télévision. Or, selon la Partie Notifiante, cette pression concurrentielle contraint les éditeurs et a notamment déjà poussé les éditeurs

---

1081 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1082 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1083 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition- Vente de livres), paragraphe 270.

à augmenter la qualité de leurs ouvrages pour se différencier. Cette évolution du marché vers des livres pratiques de plus en plus « premium » s'accompagne d'un basculement des ventes de livres pratiques depuis les grandes surfaces alimentaires (y compris les hypermarchés), où ces ventes diminuent, vers les GSS culturelles et des acteurs du e-commerce, où ces ventes augmentent. La Partie Notifiante considère donc qu'il est probable que les préoccupations de concurrence qui pourraient être soulevées au vu des parts de marché des Parties sur le segment des hypermarchés ne concernent plus, à moyen terme, qu'une proportion marginale des ventes[1084].

(1151) À cet égard, la Commission note que les risques d'atteinte à la concurrence identifiées dans la présente décision en ce qui concerne les livres pratiques concernent l'ensemble des réseaux de revendeurs et pas seulement les hypermarchés, du fait du niveau de parts de marché atteint par les Parties et de l'écart de parts de marchés avec les principaux concurrents, d'autant que certains d'entre eux sont également contraints dans leur capacité à concurrencer la nouvelle entité par la situation de dépendance dans la diffusion-distribution dans laquelle ils se trouvent. Elles concernent en particulier les GSS, secteur dans lequel les ventes apparaissent être en hausse. En outre, dans l'hypothèse où elle existe, la pression concurrentielle qui serait exercée sur les livres pratiques par les supports autres que le livre vient de l'extérieur du marché de l'édition des livres pratiques. Elle concernerait a priori l'ensemble des éditeurs de livres pratiques, et pas seulement les Parties et n'aurait en conséquence qu'un impact faible sur les positions relatives des Parties et de leurs concurrents sur le marché des livres pratiques. Ce point n'est pas formellement contesté par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs, qui se contente d'affirmer que la Commission « *n'a aucune preuve de ce qu'elle avance* »[1085].

(1152) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres pratiques. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres.

(1153) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que l'Opération pourrait donner lieu aux deux types d'effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres pratiques : une réduction des remises accordées aux revendeurs et une augmentation du prix de vente au public.

(1154) En particulier, comme pour la littérature générale en grand format, il est à craindre que l'Opération, en renforçant le pouvoir de marché de la nouvelle entité, ait pour résultat d'aligner vers le bas le taux de remises d'Editis sur celui d'Hachette, ce qui placera le réseau de libraires dans une situation encore plus délicate dans ses négociations avec la nouvelle entité.

(1155) De même, en ce qui concerne la fixation du prix public, la Commission note que la nouvelle entité sera en mesure d'augmenter les prix de vente au public, au regard de sa part de marché quatre fois plus importante que n'importe lequel de ses concurrents

---

1084 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 359. Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 280.

1085 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 281.

et de l'élimination d'un concurrent direct sur les marchés de la vente de livres pratiques. Comme indiqué en section 7.4.7.2.1.6, des mesures de hausse des prix publics par la nouvelle entité pourraient entraîner des augmentations de prix de l'ensemble des concurrents actifs dans l'édition de livres, dans la mesure où le positionnement prix de produits proches édités par des concurrents joue un rôle dans la fixation du prix public des livres par un éditeur donné, ce qui a été établi par les documents internes de la Partie Notifiante.

(1156) Enfin en ce qui concerne la diversité sur les marchés de livres pratiques, la nouvelle entité fera face à des concurrents affaiblis par sa position prépondérante et dépendant largement des Parties pour la diffusion-distribution, les libraires et autres revendeurs seront soumis à des conditions commerciales plus contraignantes et la nouvelle entité regroupera la plupart des auteurs les plus vendeurs. Il est envisageable dans ce contexte que le réseau de revendeurs ne soit plus en mesure de jouer son rôle de promotion et de découverte de maisons d'édition naissantes, avec un risque de saturation des linéaires par la nouvelle entité ce qui pourrait nuire gravement à la diversité éditoriale. Ceci serait particulièrement préjudiciable pour livres pratiques, dans la mesure où son dynamisme actuel dépend largement de l'accès à leurs linéaires que les libraires sont en mesure de donner aux petits éditeurs, et de l'équilibre actuel du marché que l'Opération viendrait rompre.

(1157) Ce risque de réduction de la diversité a été identifié par des acteurs du marché qui ont relevé qu'il était important notamment dans un certain nombre de secteurs où les deux entités sont actuellement en concurrence, en conduisant à la suppression de collections qui doublonneraient au sein de la nouvelle entité lorsqu'il s'agit d'ouvrages fortement substituables dont les livres pratiques, scolaires et parascolaires[1086].

(1158) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente de livres pratiques.

7.4.7.2.7. Livres scolaires

(1159) **Hachette Livre** est présente sur le marché français de la vente de livre scolaires à travers la maison d'édition Hachette Éducation et le groupe Alexandre Hatier, qui rassemble les éditions Didier, Foucher et Hatier : Hachette Éducation publie principalement des manuels pour le primaire, le collège et le lycée général et technologique. Hatier publie des manuels pour la maternelle, l'élémentaire, le collège et le lycée général et technologique. Les éditions Didier sont spécialisées dans la publication de manuels de langues vivantes (pour les élèves français de tous niveaux, de l'école primaire au lycée). Les éditions Foucher sont spécialisées dans l'enseignement professionnel et technique, la préparation aux concours, l'expertise comptable, l'enseignement supérieur et les formations de santé.

(1160) **Editis** est présente sur le marché français de la vente de livres scolaires papier et numériques à travers son pôle Éducation et Référence, qui rassemble les éditions Nathan, Bordas, MDI et Retz. Nathan publie des manuels pour la maternelle, l'élémentaire, le collège, le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Bordas publie principalement des manuels à destination des élèves inscrits au collège ou au lycée général et, dans une moindre mesure, des manuels pour les élèves inscrits en école primaire ou en lycée technologique. MDI publie des ressources pédagogiques pour les classes de maternelle et d'école élémentaire. Retz est une

[1086] Compte rendu de l'entretien avec des organisations d'auteurs, 13 avril 2022, paragraphe 12, ID 3634.

maison d'édition spécialisée dans la publication de manuels à destination des élèves de primaire et de maternelle ainsi que de ressources pédagogiques pour les enseignants.

(1161) La valeur totale du marché des livres scolaires en France s'est élevée en 2021 à EUR 212 millions, en baisse de 26% par rapport à 2019[1087]. Les parts de marché combinées de Vivendi et Lagardère ont légèrement diminué entre 2019 et 2021 (en passant de [60-70]% en 2019, à [60-70]% en 2021), Albin Michel a pour sa part augmenté sa part de marché tandis que celle de Humensis a baissé. Les parts de marché de Vivendi et Lagardère pour les marchés de la vente de livres scolaires en France, pour l'année 2021, sont présentées dans le Tableau 24.

Tableau 24 – Estimations des parts de marché des Parties sur les marchés français de la vente de livres scolaires (en valeur) – Année 2021[1088]

Format	Vivendi	Lagardère	Combinée	Principaux concurrents
Papier	[30-40]%	[30-40]%	**[70-80]%**	-
Numérique	[30-40]%	[40-50]%	**[70-80]%**	-
Papier et numérique confondus	[30-40]%	[30-40]%	**[60-70]%**	Albin Michel ([10-20]%); Humensis ([5-10]%); Autres ([10-20]%)

Source : Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7_v3.

7.4.7.2.7.1. Position de la Partie Notifiante

(1162) La Partie Notifiante considère que les spécificités propres aux marchés de la vente de livres scolaires en France, sont à l'origine de dynamiques concurrentielles très singulières. Selon la Partie Notifiante, ces spécificités sont de nature à atténuer très fortement tout risque que l'Opération entraîne des effets unilatéraux par le biais d'une augmentation du prix des livres scolaires ou d'une dégradation de leur qualité.

(1163) Premièrement, la Partie Notifiante note que le financement des livres scolaires, qui est à 90% assuré par l'État français sur la base d'enveloppes budgétaires directement liées au nombre d'élèves, définit la taille du marché. Selon la Partie Notifiante, puisque la taille du marché est fixe et limitée, l'exercice d'un potentiel pouvoir de marché de la part de la nouvelle entité via une tentative d'augmentation des prix, serait de fait très contrainte et mise en échec. Cette considération met le pouvoir de négociation entre les mains des collectivités, et favorise le développement d'un concurrent[1089].

(1164) Deuxièmement, la Partie Notifiante indique que le caractère cyclique du marché, porté par les réformes de l'Éducation nationale, est de nature à stimuler l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché. En effet, la Partie Notifiante considère qu'il est dès

1087 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), Tableau 52 ; Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7_v3. Le marché belge des livres scolaires n'est pas affecté par l'opération. Le marché luxembourgeois des livres scolaires a été ponctuellement affecté en 2021, mais pas en 2018, 2019 et 2020.

1088 Les parts de marché distinguant ouvrages papier et numérique incluent seulement les collèges et lycées, les données relatives aux écoles primaires n'étant pas disponibles avec ce degré de granularité alors que les données globales incluent tous les niveaux. Ceci explique les écarts de parts de marché entre le marché global et les segmentations livres papier/ livres numériques.

1089 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 400.

lors très aisé pour les acheteurs publics de redistribuer les parts de marché entre les différents acteurs à chaque nouvelle réforme des programmes scolaires[1090].

(1165) La Partie Notifiante note par exemple, qu'en 2016 et 2017, la réforme scolaire a entrainé des modifications significatives de la position de certains éditeurs, dont Hachette Livre, qui avait perdu plus de [10-20] points de pourcentage de part des ventes, au profit d'acteurs tels qu'Editis, qui est passé de [20-30]% à [30-40]% de part de marché, ou du Livre Scolaire, nouvel entrant, qui s'est attribué directement [5-10]% des ventes. Par ailleurs, la Partie Notifiante note également que la réforme des lycées intervenue en 2019, a non seulement augmenté la taille du marché, qui est passé de 190 millions d'euros à 287 millions d'euros (avant de baisser à nouveau), mais également redistribué les parts de vente de livres scolaires. Ainsi, l'éditeur le Livre Scolaire a vu sa part de marché, pour le lycée général, passer de [0-5]% à [10-20]%, tandis qu'Éditis est passé de [40-50] à [30-40]%[1091].

(1166) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient que l'évolution rapide des parts de marché dans le secteur scolaire est d'autant plus pertinente que le marché connaît actuellement un réel bouleversement en raison de la numérisation rapide des manuels scolaires et de nombreuses autres ressources pédagogiques. La Partie Notifiante considère que la numérisation du marché a pour effet de diminuer les barrières à l'entrée et de favoriser l'émergence de nouveaux acteurs capables de proposer des alternatives aux manuels papiers. Selon la Partie Notifiante, la commercialisation de ressources numériques ne nécessite pas la production coûteuse de spécimens, permet l'actualisation en continu des ressources pédagogiques, est moins sujette aux variations de chiffre d'affaires liées aux cycles des réformes puisque les établissements achètent des licences annuelles et enfin limite les coûts de fabrication et de distribution[1092].

(1167) Quatrièmement, la Partie Notifiante ajoute qu'en tout état de cause, tout risque de dégradation de la qualité des manuels scolaires est limité par le fait que le contenu est déterminé par les programmes définis par l'Éducation nationale, et par le pouvoir de prescription des enseignants encourageant fortement l'amélioration du niveau de qualité proposée[1093].

(1168) Dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante rappelle leurs observations quant aux spécificités du marché qui selon elle, sont de nature à limiter le pouvoir de marché de l'entité combinée[1094]. La Partie Notifiante ne soulève pas de nouveaux arguments dans sa Réponse à la Communication de griefs.

7.4.7.2.7.2. Analyse de la Commission

(1169) Au cours de l'enquête, plusieurs acteurs ont soulevé des préoccupations concernant les potentiels effets horizontaux de l'Opération sur les marchés de la vente de livres scolaires. Le poids important de chacune des Parties dans le domaine scolaire a en effet été porté très tôt à l'attention de la Commission[1095]. En outre, la Commission considère qu'un certain nombre de facteurs suggèrent que l'Opération envisagée

1090 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 401 et 402.
1091 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 403 à 406. Le Livre Scolaire a été depuis racheté par Hachette.
1092 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 407 à 410.
1093 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 411.
1094 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 361 à 366.
1095 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 17 novembre 2021, ID 286.

pourraient donner lieu à des effets non coordonnées, susceptibles d'entraver une concurrence effective sur les marchés de la vente de livres scolaire en France.

(1170) Premièrement, la Commission observe que l'Opération envisagée regrouperait les deux principaux acteurs et concurrents dans le secteur de l'édition scolaire en France. Ce marché est par ailleurs déjà relativement concentré, puisque les quatre principaux concurrents dans le secteur – Vivendi, Lagardère, Albin Michel et Humensis – contrôlent environ [80-90]% du marché en valeur. Aussi, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché.[1096] Or, à la suite de l'Opération envisagée, la nouvelle entité aurait une part de marché supérieure à [60-70]% sur les marchés de la vente de livres scolaire aux revendeurs, quel que soit la segmentation envisagée. L'Opération envisagée conduirait donc potentiellement à la création d'une position dominante.

(1171) Sur ce point, la vision de la Partie Notifiante que le financement des livres scolaires assuré par l'État français sur la base d'enveloppes budgétaires directement liées au nombre d'élèves, définissant la taille du marché, contraint l'exercice d'un potentiel pouvoir de marché de la part de la nouvelle entité via une tentative d'augmentation des prix, doit être nuancée, pour des raisons liées justement à ce mode de financement.

(1172) Par exemple, pour les écoles primaires, la Partie Notifiante explique que pour financer les achats de manuels, les communes allouent une partie de la dotation globale de fonctionnement qui leur est versée par l'État à un poste budgétaire dédié à l'éducation. L'emploi de la dotation globale de fonctionnement étant libre, les communes ont la faculté de l'utiliser pour prendre en charge des frais de scolarisation autres que l'équipement et le fonctionnement des écoles stricto sensu[1097]. La Commission en déduit donc que dans la mesure où les communes peuvent utiliser librement la Dotation Globale de Fonctionnement, un opérateur dominant sera en mesure d'augmenter les prix des manuels, les communes devant dans ce cas consacrer une part plus importante de la Dotation Globale de Fonctionnement aux manuels scolaires au détriment des autres postes budgétaires[1098]. La Commission ne considère pas, comme l'affirme la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs, que « *la totalité du budget alloué à l'Education pourrait être affectée à l'achat de livres scolaires* »[1099]. En revanche, elle estime qu'une part plus importante de ce budget devrait lui être consacrée en cas de hausse de prix, ce qui ne bénéficierait ni aux élèves, ni à la collectivité dans son ensemble.

(1173) S'agissant des collèges, la prise en charge passe par une délégation de crédits pédagogiques aux rectorats, dont le montant global pour une année donnée est déterminé dans la loi de finances. Il revient ensuite aux rectorats de répartir les crédits pédagogiques sous la forme de subventions versées à chaque établissement. Le montant de la subvention attribuée à un établissement donné est généralement calculé en fonction du nombre d'élèves[1100]. Là encore, dans la mesure où les crédits pédagogiques alloués aux rectorats ne concernent pas seulement les manuels scolaires, une hausse des prix des manuels scolaires contraindrait les rectorats à

1096 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

1097 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 345.

1098 Les communes ont également la possibilité d'augmenter la fiscalité locale, auquel cas ce sont les contribuables locaux qui seront impactés.

1099 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 285.

1100 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 346.

allouer plus de crédits aux manuels, au détriment d'autres actions pédagogiques à financer.

(1174) S'agissant des lycées, si l'achat des manuels revient théoriquement aux parents d'élèves, de nombreuses régions ont fait le choix de financer (totalement ou partiellement) les achats de manuels. Ce financement par les régions s'effectue essentiellement selon deux modalités : le conseil régional peut soit verser une dotation aux établissements, charge à ces derniers de procéder à l'achat des manuels, soit subventionner directement les familles via le versement d'aides ou l'octroi de « chèques livres » dont le montant est plus ou moins élevé[1101]. Les régions devraient donc allouer plus de ressources budgétaires aux manuels scolaires si les prix devaient augmenter, avec un risque de hausse de la fiscalité locale si les dotations de l'État n'augmentent pas. La Partie Notifiante note elle-même que « *La tendance est à l'accroissement du financement des manuels scolaires par les régions* »[1102].

(1175) Là encore, il est peu vraisemblable que les régions, confrontées à des hausses de prix de manuels scolaires, puissent inciter les établissements à reporter leur demande sur d'autres éditeurs, comme le soutient la Partie Notifiante dans la Réponse à la Communication de griefs[1103]. Elles ne sont pas prescriptrices des achats de manuels, à la différence des professeurs, et devraient donc financer ces augmentations selon des modalités qu'elles seraient libres de déterminer, y compris par une hausse de la fiscalité.

(1176) Deuxièmement, la Commission note qu'à l'issue de l'Opération, la nouvelle entité aurait une part de marché sensiblement plus élevée que celle de ses concurrents immédiats. En effet, par rapport à la nouvelle entité, la part de marché du troisième acteur, Albin Michel, serait inférieure de presque [...] points de pourcentage, au minimum. Une telle part de marché est susceptible d'augmenter de façon significative le pouvoir de marché de la nouvelle entité. Or, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché[1104].

(1177) Troisièmement, comme expliqué dans la section 7.3.3.1.2, de nombreuses barrières à l'entrée existent sur les marchés de la vente de livre scolaire aux revendeurs, de sorte que les probabilités d'entrée sur le marché sont faibles. En effet, d'une part, la conception d'un livre scolaire implique un travail éditorial considérable, qui nécessite l'intervention de nombreux experts de la profession, non seulement dans la discipline considérée, mais aussi dans la pédagogie à adopter. Ainsi, sur leur site internet, l'association française les Éditeurs d'Éducation confirme le caractère technique, voir scientifique, d'un tel projet éditorial, et explique que « *C'est l'expertise de l'éditeur qui va permettre d'aboutir – dans les délais – à un produit qui répond au cahier des charges. […] La rédaction d'un manuel est aujourd'hui un travail d'équipe. La complémentarité des compétences, tant pédagogiques que scientifiques, est la règle. Aussi des formateurs ou des universitaires sont-ils généralement associés à l'équipe. Le but de cette coopération : proposer aux enseignants et aux élèves un outil parfaitement adapté à leurs besoins, qui contienne tous les éléments utiles pour la mise en œuvre du programme.* »[1105].

1101 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 347.

1102 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 348.

1103 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 286.

1104 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

1105 Edition d'un manuel scolaire : le processus - Les Éditeurs d'Éducation (lesediteursdeducation.com).

(1178) La conception et la mise en œuvre d'un ouvrage scolaire relèvent donc d'un réel savoir-faire, et bénéficient certainement d'une expérience ancienne et de connexions professionnelles stables et établies. Tout nouvel entrant souhaitant concurrencer les acteurs existants devrait engager des efforts importants, confirmant les difficultés d'entrée sur le marché. À plus forte raison qu'un nouvel entrant devrait d'autre part, en plus des efforts techniques, réaliser des investissements financiers très importants en amont, avec une probabilité non négligeable que ces coûts ne soient pas récupérés. Comme expliqué au considérant (281), la campagne d'envoi de spécimens constitue une étape clé de la concurrence sur les marchés de la vente de livres scolaires, or celle-ci suppose l'envoi gratuit de milliers de spécimens, et l'intervention rapide d'équipes pédagogiques hautement qualifiées.

(1179) Plus particulièrement, l'un des acteurs contactés pendant l'enquête de marché indique que la campagne de spécimens « *représente un coût initial important pour l'éditeur de livres scolaires, sans aucune garantie que son livre soit finalement choisi, constituant ainsi une forte barrière à l'entrée.* ». Celui-ci ajoute également l'élément suivant : « *Être adossé à un grand groupe capable de supporter ces coûts initiaux représente sans aucun doute un atout concurrentiel majeur. Or si l'Opération se réalise, l'entité fusionnée détiendra 60% de l'offre scolaire, et sera en mesure d'envoyer un nombre important de spécimens, au détriment des petites maisons d'édition qui ne peuvent pas se permettre les frais liés à des envois massifs.* »[1106].

(1180) Quatrièmement, les barrières à l'entrée pour un nouvel entrant sont d'autant plus fortes que le livre scolaire semble être un secteur où la réputation et la renommée représentent un avantage non négligeable. L'un des éditeurs interrogés lors de l'enquête de marché note d'ailleurs, à propos des marchés éducatifs : « *Il est important de souligner l'importance de la dynamique concurrentielle sur ces segments qui favorise malheureusement les grands groupes au détriment des plus petites maisons.* »[1107]. Un autre acteur du marché précise également : « *Hachette et Editis ayant un poids très fort sur le marché du scolaire (en nombre de titres /en nombre de marques) cela leur permet d'obtenir plus de visites dans les établissements scolaires pour la mise en avant de leurs offres, ou peuvent consacrer un temps plus long à la présentation quand ils ont obtenu une visite* »[1108].

(1181) La Commission par ailleurs ne conteste pas qu'en dépit de ces barrières à l'entrée sur le marché du livre scolaire, il existe un opérateur, le Livre Scolaire, qui a acquis sur la décennie précédente une part de marché de [5-10]%[1109]. Toutefois, cette entrée est intervenue dans un contexte particulier dans la mesure où elle a correspondu à des réformes majeures des programmes au collège (en 2016) et au lycée (en 2019) et à un triplement inédit de l'enveloppe allouée aux manuels scolaires au collège, l'enveloppe pour le lycée augmentant de 50%[1110]. Le contexte de cette entrée était donc extrêmement particulier, dans la mesure où de telles évolutions des programmes et augmentations des crédits sont sans précédent et assez peu susceptibles de se présenter à nouveau dans un avenir proche. Par ailleurs, le Livre Scolaire a été racheté par Hachette Livre en janvier 2020, ce qui illustre, malgré tout, la relative fragilité d'un nouvel entrant sur le marché des livres scolaires par rapport

1106 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphes 10 et 11, ID 3635.

1107 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.5.1, ID 6624.

1108 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 10, ID 3635.

1109 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphe 403.

1110 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 403 et 404.

aux opérateurs historiques, et la capacité des Parties à éliminer rapidement toute forme de concurrence naissante.

(1182) Or les Parties possèdent toutes les deux des éditeurs avec beaucoup d'expérience et bien établis dans le secteur, dont les noms sont aujourd'hui des références sur le marché. Lagardère bénéficie de maisons telles qu'Hachette Éducation, se définissant elle-même comme « *l'un des tout premiers éditeurs scolaire français* », dont le « *catalogue rassemble des auteurs et des marques de référence* »[1111] ; ou encore Hatier, se définissant également comme « *l'un des tout premiers éditeurs scolaires français, présent de la maternelle au lycée pour quasiment toutes les disciplines.* »[1112]. Vivendi, bénéficie d'une maison telle que Nathan, qui se présente quant à elle comme « *un des partenaires privilégiés de l'école publique »*[1113]. Dès lors que la concurrence suit une logistique d'envois multiples de spécimens aux enseignants, bénéficier du privilège de la réputation, et pouvoir assurer une continuité, une cohérence entre les différentes années et niveaux, pour ce qui est des méthodes d'apprentissages déjà connues et appréciées par les enseignants, pourraient constituer un avantage conséquent dans la promotion des manuels auprès des établissements. L'accès à la discussion avec les enseignants pour un nouvel entrant seraient donc entravée et d'autant plus difficile qu'il devrait mettre en œuvre plus d'efforts pour faire valoir ses atouts, dans un marché où la flexibilité du choix est réduite.

(1183) Cinquièmement, il ressort de l'enquête que les évolutions prévisibles du marché, liées à la transition numérique, seraient susceptibles de renforcer les barrières à l'entrée. Plus particulièrement, l'un des acteurs souligne que : « *Le développement d'une plateforme numérique demande d'importants investissements financiers de plusieurs millions d'euros (infrastructure et équipes de service d'accompagnement techniques aux établissements et professeurs) que peu d'éditeurs peuvent supporter […] un acteur moyen ne pourrait amortir les investissements réalisés que sur le temps long ce qui grèverait son exploitation. Aussi, une fois réalisés, ces investissements permettent de faire des économies d'échelle, puisque la même plateforme sera ensuite utilisée pour l'élaboration de tous les futurs livres scolaires et leur distribution. L'enjeu est de taille car, compte tenu de la complexité d'utilisation de chacune de ces plateformes, une fois le corps professoral formé sur une plateforme en particulier, celui-ci aura tendance à favoriser cette seule et même plateforme à l'avenir, rendant la concurrence plus difficile.* »[1114].

(1184) La Partie Notifiante considère pour sa part que, contrairement à l'édition classique de manuels scolaires au format papier, l'édition et la commercialisation de livres scolaires numériques (i) ne nécessite pas la production (coûteuse) de spécimens, (ii) permet l'actualisation en continu des ressources pédagogiques, ce qui limite l'impact de la modification des programmes, (iii) est moins sujette aux fortes variations de chiffre d'affaires liées aux réformes scolaires, dès lors que les établissements renouvellent leur licence annuellement et (iv) limite les coûts de production des manuels et de distribution[1115]. En conséquence, la transition numérique ouvrirait plus largement la porte à de nouveaux entrants.

1111 Hachette Éducation | hachette.fr.

1112 Hatier Grand public | hachette.fr.

1113 Notre Histoire | Éditions Nathan.

1114 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 juillet 2022, paragraphe 12, ID 3635.

1115 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 364.

(1185) L'enquête de marché n'a pas permis d'établir que la transition numérique allait abaisser les barrières à l'entrée. En premier lieu, elle n'est pas certaine. L'adaptation de l'enseignement aux nouvelles technologies numériques dépendra beaucoup de la capacité de l'éducation nationale et des collectivités territoriales à équiper ses infrastructures et les élèves, ce qui n'est, au moins pour les petites classes, pas encore le cas[1116]. La Commission ne peut se fonder, comme l'affirme la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[1117], sur des évolutions hypothétiques du marché à moyen et long terme pour écarter tout risque de position dominante créée par l'Opération.

(1186) En second lieu, la transition numérique ne serait pas susceptible de bouleverser les positions acquises sur le marché dans la mesure où les compétences acquises par les éditeurs déjà présents leur assureraient déjà un avantage concurrentiel significatif. Ce point a été relevé par la majorité des éditeurs ayant exprimé une opinion lors de l'enquête de marché, contrairement à ce qu'indique la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[1118]. Comme l'a confié un éditeur actuellement absent du marché des manuels scolaires, Madrigall « *Dans tous les cas, les éditeurs scolaires disposeront vis à vis des nouveaux entrants de l'expérience acquise en matière d'éducation, du réseau d'expertise très structuré dont ils disposent, et le cas échéant des droits d'édition sur les contenus, y compris sous format numérique* »[1119]. La Commission note à cet égard, à l'inverse de la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[1120], que l'opinion d'un acteur absent du marché et ayant exprimé à de nombreuses reprises son intérêt pour celui-ci est fondamentalement pertinente pour évaluer l'importance des barrières à l'entrée sur le marché du livre scolaire et la capacité d'un nouvel entrant à les surmonter.

(1187) Sixièmement, il ressort largement des résultats de l'enquête de marché que le scolaire est l'une des catégories de livres où les remises sont les plus basses. Les effets anticoncurrentiels potentiels de l'Opération envisagée pourraient donc être encore plus dommageables sur ces marchés[1121].

7.4.7.2.7.3. Conclusion

(1188) Compte tenu de ce qui précède, et notamment compte tenu du fait que l'Opération pourrait potentiellement conduire à la création d'une position dominante, dans un secteur où les barrières à l'entrée à la fois techniques et financières semblent nombreuses et élevées, la Commission considère que l'Opération envisagée est susceptible d'entraver de manière significative une concurrence effective sur les marchés de la vente de livres scolaires en France.

7.4.7.2.8. Livres parascolaires

7.4.7.2.8.1. Position de la Partie Notifiante

(1189) La Partie Notifiante considère que le marché des livres parascolaires présente les mêmes spécificités que celui du livre scolaire à savoir qu'il s'agit d'un marché dynamique et en forte croissance, et par conséquent propice à l'émergence de

1116 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.B.9, ID 7246.
1117 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 288.
1118 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 289.
1119 Réponse au questionnaire 10 – Editeurs – question C.D.B.9, ID 7246.
1120 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 290.
1121 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions B.A.B.2.1, B.A.1, B.A.1.1 et B.A.1.1.1, ID 6623.

nouveaux acteurs issus du secteur de l'informatique ou du digital, ou au développement d'offres numériques par des acteurs existants[1122].

7.4.7.2.8.2. Analyse de la Commission

(1190) La valeur totale du marché des livres parascolaires dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 128 millions, en progression de 6,6% par rapport à 2019. 50,1% des livres parascolaires sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 18,3% dans les hypermarchés, 10,2% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 18,3% en ligne.

(1191) Editis et Hachette Livre sont présentes sur le marché francophone de la vente de livres parascolaires par l'intermédiaire de leur pôle scolaire respectif. Ainsi, les livres parascolaires d'Editis sont édités par Nathan, Bordas, MDI et Retz, tandis que les livres parascolaires de Hachette Livre sont édités par Hachette Éducation, Hatier, Didier, et Foucher.

(1192) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres parascolaires sont présentées dans le Tableau 25.

Tableau 25 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres parascolaires dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES PARASCOLAIRES AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livres (%)**	**Parts de marché Vivendi (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[60-70]**	[40-50]	[10-20]	Albin Michel ([5-10]%) ; Madrigall ([5-10]%) ; Humensis ([5-10]%)
Hypermarchés	**[70-80]**	[40-50]	[20-30]	Albin Michel ([10-20]%) ; Auzou ([0-5]%) ; Humensis ([0-5]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[70-80]**	[40-50]	[30-40]	Albin Michel ([5-10]%) ; Auzou ([0-5]%) ; Humensis ([0-5]%)
Revendeurs en ligne	**[60-70]**	[40-50]	[10-20]	Humensis ([5-10]%); Madrigall ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%)

Source : Formulaire CO.

(1193) Les parts de marché combinées d'Hachette Livre et Editis ont légèrement diminué depuis 2019, la baisse concernant surtout Hachette Livre. Les autres grands éditeurs comme Albin Michel, Humensis et Madrigall sont restés en général stables.

(1194) Comme présenté dans le Tableau 25, l'Opération donnera lieu à des parts de marchés extrêmement élevées, au minimum égales à [60-70]% et [70-80]% en ce qui concerne les ventes aux supermarchés et aux librairies de troisième niveau, avec des incréments au moins égaux à [10-20]%. Or, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché[1123]. D'ailleurs, comme l'a relevé une grande surface culturelle « *Sur le marché des livres scolaires et parascolaires, le nouveau Groupe aurait une position quasi hégémonique (environ [80-90]%) et serait en mesure d'imposer aux revendeurs des conditions commerciales encore plus drastiques qu'actuellement (pour rappel, le niveau de*

1122 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 439.
1123 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

remise sur ces catégories sont inférieures aux autres catégories et il y a très souvent des conditions restrictives sur les retours) ».[1124]

(1195) Les concurrents présents sur les différents marchés des ouvrages parascolaires auront des parts de marché systématiquement inférieures à 10% et seront donc limités dans leur capacité à concurrencer effacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écart de parts de marché significatif entre eux et la nouvelle entité. Par ailleurs, comme il a été expliqué en section 7.4.7.2.1.3, un des concurrents ([...]) est diffusé et distribué par Hachette dans tous les points de vente hors librairies de niveau 1 et sera donc contraint dans sa capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité en particulier dans les points ventes hors librairies de niveau 1.

(1196) Ces limites de la présence de [...] du fait de sa diffusion par Hachette hors librairies de niveau 1 ont également été relevées par un autre éditeur qui note que *« La problématique de la diffusion/distribution des poches existe également pour les cahiers de vacances diffusés/distribués en grandes surfaces. (…). S'il existe une collection dominante chez un diffuseur/distributeur, ce dernier se focalise sur sa propre collection, et investit son temps de visite sur ce qui fonctionne le mieux* »[1125].

(1197) La Partie Notifiante soutient que le marché de la vente de livres parascolaires est en pleine mutation dans la mesure où des nouveaux acteurs ayant lancé des outils entièrement numériques ont réussi, malgré leur absence de lien avec l'édition de livres scolaires papier, à exercer une vive concurrence sur les acteurs traditionnels[1126]. Toutefois ces mutations, si elles existent, ne semblent pas avoir affecté la vente de livres parascolaires qui a progressé en volume et en valeur depuis 2019. Si la part de marché combinée des parties a légèrement baissé depuis 2019, elle reste très élevée, autour de [70-80]%[1127].

(1198) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'applique également aux différents marchés de la vente d'ouvrages parascolaires. Les Parties sont les principaux diffuseurs et distributeurs de livres francophones dans l'Union Européenne, y compris pour les livres parascolaires. Les maisons d'édition des parties demeurent, pour les livres parascolaires, les concurrents les plus proches en termes de parts de marché de niveau de remise, de notoriété (compte tenu de la notoriété des maisons d'édition d'ouvrages scolaires des Parties), de portefeuille de maisons d'édition et en particulier de largeur de gamme.

(1199) Par ailleurs, comme expliqué au considérant (1011), la capacité concurrentielle et d'entrée sur le marché dans les livres parascolaires dépend de la notoriété acquise en matière de livres scolaires (puisque les maisons d'édition et les marques sont les mêmes), marché sur lequel la nouvelle entité occupera également une position prépondérante.

(1200) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente de livres parascolaires. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes

---

1124 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

1125 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 mai 2022, paragraphe 21, ID 3630.

1126 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre I – Secteur de l'édition, paragraphe 295.

1127 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 434.

d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres. Enfin pour la vente en ligne, même en admettant qu'Amazon pourrait bénéficier d'un certain contrepouvoir de la demande sur le marché de la vente en ligne, il subsiste une fraction de la demande composée de grandes surfaces alimentaires et culturelles pratiquant la vente en ligne et qui ne bénéficient du même pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs. Les ouvrages parascolaires font d'ailleurs partie des ouvrages pour lesquelles les remises libraires sont déjà les plus faibles, ce qui illustre déjà le pouvoir de marché des Parties et de Hachette Livre en particulier, dont la position sur le marché est déjà très importante (entre [40-50] et [40-50]%) et dont les remises [...].

(1201) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que compte tenu des parts de marché très élevées et supérieures à 50% sur les différents marchés de la vente des livres parascolaires et de la proximité concurrentielle entre les Parties, l'Opération pourrait donner lieu aux deux effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres parascolaires : une réduction des remises accordées aux revendeurs et une augmentation du prix de vente au public.

(1202) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente d'ouvrages parascolaires.

7.4.7.2.9. Livres universitaires et professionnels

(1203) La valeur totale du marché des livres universitaires et professionnels dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 312 millions, en progression de 14,3% par rapport à 2019. 57,7% des livres universitaires et professionnels sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 1% dans les hypermarchés, 2,6% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 33,3% en ligne.

(1204) Hachette Livre est présente sur le marché francophone de la vente d'ouvrages universitaires principalement par le biais des éditions Dunod (qui détiennent notamment la marque Armand Colin), Hatier, Foucher, et à travers les marques Hachette Supérieur et Hachette Technique (qui font partie du pôle Hachette Education) et Interdiction (qui fait partie du pôle Hachette Universitaire). Editis ne détient aucune marque spécialisée dans les ouvrages universitaires et professionnels, même si certains ouvrages édités par Nathan ou La Découverte peuvent se classer dans cette catégorie.

(1205) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente de livres universitaires et professionnels sont présentées dans le Tableau 26.

Tableau 26 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente de livres universitaires et professionnels dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES DE LIVRES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livres (%)**	**Parts de marché Vivendi (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[20-30]**	[10-20]	[5-10]	Madrigall ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%); Lefebvre ([5-10]%)
Hypermarchés	**[40-50]**	[10-20]	[20-30]	Madrigall ([5-10]%); Albin Michel ([5-10]%); MP ([0-5]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[20-30]**	[10-20]	[10-20]	Albin Michel ([5-10]%); Madrigall ([5-10]%); Relex ([5-10]%)
Revendeurs en ligne	**[20-30]**	[10-20]	[5-10]	Albin Michel ([5-10]%); Madrigall ([5-10]%); Relex ([5-10]%)

Source : Formulaire CO.

(1206) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été relativement stables pour tous les acteurs du marché des ouvrages universitaires et professionnels.

(1207) Comme présenté dans le Tableau 26, l'Opération donnera lieu à des parts de marché comprises entre [20-30] et [40-50]% pour les plus élevées. En ce qui concerne la part de marché supérieure à 40%, elle ne concerne que les ventes aux hypermarchés, qui ne représentent que [0-5]% du marché donc un peu plus de EUR 3 million de ventes totales. Pour 99% du marché des livres universitaires et professionnels, la part de marché combinée est donc comprise entre [20-30]%.

(1208) Outre les concurrents présents dans d'autres marchés comme [...] et [...] (diffusés et distribués par Hachette hors librairies de niveau 1), l'entité combinée devra en outre faire face à la concurrence d'acteurs principalement présents sur ce marché et largement spécialisés dans ce domaine. C'est le cas notamment de Lefebvre-Sarrut, qui détient les marques Dalloz, Francis Lefebvre et Éditions Législatives, RELX Group (anciennement Reed Elsevier), qui détient les marques d'édition scientifique et médicale Elsevier et Elsevier Masson ainsi que la marque d'édition juridique LexisNexis, et les PUF (groupe Humensis), qui éditent de nombreux manuels de droit et de sciences sociales dans la collection Thémis, ainsi que des manuels d'histoire, de philosophie et de psychanalyse.

(1209) En termes de proximité concurrentielle, les ouvrages universitaires et professionnels ne donnent pas lieu à achats de droits et donc la proximité concurrentielle entre les Parties ne peut jouer sur ce point. Par ailleurs, les concurrents et clients ayant répondu à l'enquête de marché ont considéré en général que Hachette et Editis n'étaient pas des concurrents particulièrement proches ou les principaux fournisseurs des libraires, citant en particulier d'autres marques comme Dalloz, RELX ou De Boeck.[1128].

(1210) En conséquence, la Commission considère que l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente d'ouvrages universitaires et professionnels.

[1128] Réponse au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.A.B.1, ID 6624. Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.A.A.1, ID 6623.

7.4.7.2.10. Ouvrages de référence

7.4.7.2.10.1. Position de la Partie Notifiante

(1211) La Partie Notifiante considère que le marché de la vente d'ouvrages de référence se contracte très fortement depuis la fin des années 2000 du fait du développement de multiples ressources numériques en ligne dans ce domaine[1129]. L'entité combinée ne sera pas en mesure d'exercer un quelconque pouvoir de marché sur les marchés de la vente d'ouvrages de référence car toute tentative en ce sens serait susceptible d'accélérer encore le déclin de cette catégorie éditoriale dès lors que les revendeurs (dont la rentabilité ne dépend pas de la vente de dictionnaires ou d'encyclopédies) pourront se tourner vers d'autres catégories de livres, tandis que les consommateurs pourront recourir à des alternatives[1130].

7.4.7.2.10.2. Analyse de la Commission

(1212) La valeur totale du marché des ouvrages de référence dans le bassin francophone de l'Union Européenne s'est élevée en 2021 à EUR 29 millions, en baisse de 3,3% par rapport à 2019. 48,3% des ouvrages de référence sont vendus dans les librairies de niveau 1 et 2, 20,7% dans les hypermarchés, 10,3% chez les revendeurs de niveau 3 et les supermarchés et 13,8% en ligne.

(1213) Hachette Livre est présente sur le marché de la vente d'ouvrages de référence principalement à travers les éditions Larousse, qui publient des dictionnaires bilingues et monolingues et des encyclopédies sous les marques Larousse et Harrap's, tant sur support papier que sur support numérique. Editis est présente sur le marché francophone de la vente d'ouvrages de référence à travers son pôle Éducation et Référence, qui publie sous la marque Le Robert des dictionnaires de langue française et des dictionnaires bilingues français/langue étrangère, tant sur support imprimé qu'en version numérique. Editis ne publie pas d'encyclopédie ou d'ouvrages de référence dits « lourds » (en plus de trois volumes).

(1214) Les parts de marché de Hachette Livre et Editis sur les différents marchés par canaux de distribution de la vente d'ouvrages de référence sont présentées dans le Tableau 27.

Tableau 27 – Parts de marché des Parties et de leurs principaux concurrents sur les marchés de la vente d'ouvrages de référence dans le bassin francophone de l'Union Européenne (en valeur, 2021)

VENTES D'OUVRAGES DE RÉFÉRENCE AUX REVENDEURS (parts de marché 2021)				
Segments	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Hachette Livres (%)**	**Parts de marché Vivendi (%)**	**Parts de marché principaux concurrents**
Librairies 1er et 2eme niveau	**[70-80]**	[50-60]	[20-30]	Humensis ([5-10]%); Albin Michel ([0-5]%); Madrigall([0-5]%)
Hypermarchés	**[90-100]**	[60-70]	[20-30]	Albin Michel ([0-5]%); Autres ([0-5]%)
Librairies de 3eme niveau (supermarchés inclus)	**[80-90]**	[5-060]	[20-30]	Humensis ([0-5]%); Albin Michel ([0-5]%); Madrigall([0-5]%)
Revendeurs en ligne	**[0-70]**	[40-50]	[20-30]	Humensis ([5-10]%); Albin Michel ([0-5]%); Madrigall ([0-5]%)

Source : Formulaire CO.

1129 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 326.
1130 Formulaire CO, Chapitre IV (Edition – Vente de livres), paragraphes 338.

(1215) Les parts de marché sur les trois dernières années ont été relativement stables pour tous les acteurs du marché des ouvrages de référence.

(1216) Comme présenté dans le Tableau 27, l'Opération donnera lieu à des parts de marchés extrêmement élevées, au minimum égales à [70-80]% et frôlant le monopole en ce qui concerne les ventes aux hypermarchés, et avec des incréments au moins égaux à [20-30]%. Or, selon les Lignes Directrices Horizontales, une part de marché supérieure à 50% peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché[1131]. Comme l'a relevé un libraire *« Un exemple des plus marquants : en ce qui concerne les dictionnaires, les deux principaux éditeurs du marché sont Larousse et Le Robert. Tous deux seraient détenus pas (sic) ce groupe. Ce sont les références les plus achetées du marché, les détaillants n'ont pas de solution alternative. Il n'y a plus de concurrence, le groupe pourra imposer des prix de vente public élevés puisque les prix ne sont plus contenus par la concurrence. »*[1132]

(1217) Les concurrents présents sur les différents marchés des ouvrages de référence auront des parts de marché systématiquement inférieures à 10% et seront donc limités dans leur capacité à concurrencer effacement la nouvelle entité, compte tenu de l'écart de parts de marché significatif entre eux et la nouvelle entité. Par ailleurs, comme il a été expliqué en section 7.4.7.2.1.3, un des concurrents ([...]) est diffusé et distribué par Hachette dans tous les points de vente hors librairies de niveau 1 et sera donc contraint dans sa capacité à concurrencer efficacement la nouvelle entité, vraisemblablement dans tous les niveaux de revendeurs compte tenu de sa position marginale.

(1218) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.2 en ce qui concerne la proximité concurrentielle entre les Parties s'applique également aux différents marchés de la vente d'ouvrages de référence. Les Parties sont les principaux diffuseurs et distributeurs de livres francophones dans l'Union Européenne, y compris pour les ouvrages de référence. Les maisons d'édition des parties demeurent, pour les ouvrages de référence les concurrents les plus proches en termes de parts de marché, de niveau de remise, de notoriété, de portefeuille de maisons d'édition et en particulier de largeur de gamme.

(1219) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.4 en ce qui concerne l'absence de contraintes concurrentielles de la part de potentiels nouveaux entrants s'applique également aux différents marchés de la vente d'ouvrages de référence. Par ailleurs, la Commission considère qu'il est peu probable qu'un nouvel entrant essaye de pénétrer un marché de taille assez faible (30 millions d'EUR) et de surcroît en déclin.

(1220) Les conclusions de la section 7.4.7.2.1.5 en ce qui concerne l'absence de contre-pouvoir de la demande s'appliquent également aux différents marchés de la vente d'ouvrages de référence. La demande se compose en effet de plusieurs milliers de librairies indépendantes dont le pouvoir de négociation apparaît particulièrement limité face à un fournisseur incontournable comme la nouvelle entité. Il en est de même pour les grandes surfaces alimentaires qui seraient également dépendantes d'un opérateur prépondérant dans la mesure où, en particulier pour les supermarchés, elles ne pourraient avoir recours qu'à un seul opérateur pour l'approvisionnement en livres. Enfin pour la vente en ligne, même en admettant qu'Amazon pourrait bénéficier d'un certain contrepouvoir de la demande sur le marché de la vente en

---

1131 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 17.

1132 Réponse au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question B.C.C.1.1, ID 6623.

ligne, il subsiste une fraction de la demande composée de grandes surfaces alimentaires et culturelles pratiquant la vente en ligne et qui ne bénéficient du même pouvoir de négociation vis-à-vis des éditeurs.

(1221) À cet égard la Partie Notifiante relève que le fait qu'il s'agisse d'un marché de taille assez faible et en déclin permet aux revendeurs, en cas de tentative de l'entité combinée de réduire les remises ou d'augmenter les prix, à cesser purement et simplement de commercialiser des ouvrages de référence. Une telle décision n'aurait en effet qu'un impact négligeable sur leur chiffre d'affaires. Elle n'aurait par ailleurs aucun impact sur l'attractivité de leur point de vente dès lors que les consommateurs disposent de nombreuses alternatives numériques, gratuites ou payantes, aux traditionnels ouvrages de référence papier[1133].

(1222) La Commission note qu'une démarche radicale de cesser de commercialiser les ouvrages de référence n'est pas équivalente, à supposer qu'elle soit ouverte aux revendeurs, à l'exercice d'un contre-pouvoir effectif de la demande qui suppose la possibilité de recourir à des alternatives[1134]. En outre, elle priverait les consommateurs finaux de l'accès à ces ouvrages dans les réseaux de revendeurs qui y participeraient. Par ailleurs, dans la mesure où les libraires sont contraints d'assurer le service des commandes à l'unité, il n'est pas certain qu'ils soient en mesure de cesser totalement la vente d'ouvrages de référence, qu'ils soient édités par les Parties ou non[1135].

(1223) Enfin, au regard des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que compte tenu des parts de marché très élevées et supérieures à 50% sur les différents marchés de la vente d'ouvrages de référence et de la proximité concurrentielle entre les Parties, l'Opération pourrait donner lieu aux deux types d'effets anticoncurrentiels identifiés dans la section 7.4.7.2.1.6 sur les différents marchés de la vente de livres de poche : une réduction des remises accordées aux revendeurs, une augmentation du prix de vente au public et une réduction de la diversité éditoriale.

(1224) En conséquence, la Commission considère que l'Opération entrave de manière significative la concurrence effective sur tous les marchés de la vente d'ouvrages de référence aux revendeurs.

7.4.7.2.11. Autres marchés

(1225) Le marché des bandes dessinées en hypermarchés serait également affecté avec une part de marché combinée de [20-30]% et un incrément de [0-5]%. L'entité combinée ferait face à la concurrence de Media-Participations avec [10-20]%, Glénat ([10-20]%), Bayard ([10-20]%) et Delcourt ([5-10]%). Au vu de cette part de marché limitée, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente de bandes dessinées aux hypermarchés.

(1226) Le marché de la vente par les éditeurs de livres de littérature générale en grand format aux revendeurs en ligne serait également affecté avec une part de marché combinée de [20-30]% et un incrément de [10-20]%. L'entité combinée ferait face à la concurrence de Madrigall avec [10-20]%, Albin Michel avec [5-10]% et Media-Participations avec [5-10]%. Au vu de cette part de marché limitée, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente de littérature générale en grand format aux revendeurs en ligne.

1133 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 376-377.

1134 Lignes Directrices Horizontales, paragraphes 64-65.

1135 Voir considérant (367).

(1227) Le marché de la vente par les éditeurs de livres de littérature jeunesse au format papier aux revendeurs en ligne serait également affecté avec une part de marché combinée de [30-40]% et un incrément de [10-20]%. L'entité combinée ferait face à la concurrence de Madrigall avec [5-10]%, Bayard avec [5-10]% et Media-Participations avec [5-10]%. Au vu de cette part de marché limitée, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente de littérature générale en grand format aux revendeurs en ligne.

(1228) Le marché de la vente par les éditeurs de livres pratiques au format papier aux revendeurs en ligne serait également affecté avec une part de marché combinée de [30-40]% et un incrément de [10-20]%. L'entité combinée ferait face à la concurrence de Trédaniel avec [5-10]%, Albin Michel avec [5-10]% et Media-Participations avec [5-10]%. Au vu de cette part de marché limitée, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente par les éditeurs de livres pratiques aux revendeurs en ligne.

(1229) Le marché de la vente de livres numériques (hors scolaire) serait également techniquement affecté avec une part de marché combinée de [20-30]% et un incrément de [10-20]%. La part de marché combinée serait donc limitée. En outre, Hachette et Editis distribuent leurs livres numériques au-travers de trois plateformes principales qui représentent [...]% de leurs ventes de livres numériques (Amazon, Apple et FNAC-Kobo), qui disposeraient donc d'une taille et d'une importance commerciale telles qu'elles seraient en mesure, en cas de hausse de prix, de s'adresser à d'autres fournisseurs. Dans ces conditions, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente de livres numériques.

(1230) Le marché de la vente de livres audio serait également techniquement affecté avec une part de marché combinée de [20-30]% et un incrément de [5-10]%. La part de marché combinée serait donc limitée. En outre, Hachette et Editis distribuent leurs livres audio au-travers principalement de la plateforme d'Amazon, Audible qui représente [...]% de leurs ventes de livres audio et disposerait donc d'une taille et d'une importance commerciale telles qu'elles seraient en mesure, en cas de hausse de prix, de s'adresser à d'autres fournisseurs. Dans ces conditions, l'Opération n'entrave pas de manière significative la concurrence effective sur le marché de la vente de livres audio.

7.4.7.3. Conclusion sur les marchés de ventes de livres

(1231) En conclusion, au regard des parts de marché élevées, de la proximité concurrentielle entre les Parties, de l'incapacité des nouveaux entrants à créer une contrainte concurrentielle suffisante sur la nouvelle entité et à l'absence de contre-pouvoir de la demande, la Commission considère que l'Opération est incompatible avec le marché intérieur sur les marchés suivants :

(a) Marchés de la vente par les éditeurs de livres de littérature générale en grand format, au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés ; et (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(b) Marchés de la vente par les éditeurs de livres de littérature générale au format poche, au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, et (iv) revendeurs en ligne, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(c) Marchés de la vente par les éditeurs de livres de littérature jeunesse au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés ; et (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(d) Marchés de la vente par les éditeurs de livres pratiques au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés ; et (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(e) Marché de la vente par les éditeurs aux revendeurs, de livres scolaires au format papier, en France ;

(f) Marché de la vente par les éditeurs aux revendeurs, de livres scolaires au format numérique, en France ;

(g) Marchés de la vente par les éditeurs de livres parascolaires au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, et (iv) revendeurs en ligne, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne ;

(h) Marchés de la vente par les éditeurs d'ouvrages de référence, sur tous ses segments, au format papier, aux (i) librairies de niveaux 1 et 2 et GSS ; (ii) hypermarchés (iii) supermarchés et points de vente non-spécialisés de niveau 3, et (iv) revendeurs en ligne, dans l'ensemble du bassin francophone de l'Union Européenne.

7.5. Analyse concurrentielle – Effets verticaux

(1232) Au vu des marchés pertinents définis à la section 7.3, et des parts de marché des Parties présentées aux sections 7.4.6 et 7.4.7, les activités des Parties donnent lieu, à l'existence de marchés verticalement affectés :

(a) Entre les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs, à l'amont, et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval ;

(b) Entre le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs, à l'amont, et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval.

(1233) La Commission analyse ces liens verticaux dans les sous-sections suivantes.

7.5.1. Marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval

(1234) Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs, d'une part, et de la vente de livres aux revendeurs, d'autre part, la Commission analyse ci-après les risques de verrouillage par l'entité fusionnée qui pourrait consister à :

(a) Rendre plus difficile ou cesser de recourir à des éditeurs tiers pour la diffusion de ses ouvrages et ainsi priver ou limiter l'accès d'éditeurs concurrents aux marchés amont des services de diffusion pour compte de tiers (verrouillage de la clientèle) ;

(b) Rendre plus difficile ou cesser de fournir, ou de fournir en des termes moins avantageux qu'à ses propres maisons d'édition, des services de diffusion aux éditeurs concurrents (verrouillage des intrants).

7.5.1.1. Position de la Partie Notifiante

(1235) S'agissant d'un potentiel verrouillage de la clientèle, la Partie Notifiante avance que les Parties assurent la diffusion de l'ensemble des maisons d'édition de leur groupe respectif et n'ont donc pas recours à des diffuseurs tiers pour les ouvrages qu'elles éditent, de sorte qu'il n'est pas pertinent d'analyser une telle stratégie[1136].

(1236) Concernant un potentiel verrouillage des intrants, la Partie Notifiante soutient que l'Opération n'entraînera pas de risque significatif de forclusion des éditeurs concurrents qui souhaiteraient vendre leurs ouvrages sur les marchés aval de la vente de livres aux détaillants dès lors que (i) la capacité de mise en œuvre par l'entité combinée d'une stratégie de restriction de l'accès des éditeurs tiers à ses services de diffusion pour compte de tiers serait limitée et (ii) l'Opération ne modifierait pas sensiblement ses incitations par rapport à la situation actuelle. En outre, la Partie Notifiante argue qu'une telle stratégie n'aurait pas d'impact significatif sur la concurrence[1137].

(1237) À propos de sa capacité à mettre en œuvre de telles restrictions, la Partie Notifiante argue en premier lieu de la part de marché inférieure à 30% qu'aurait l'entité combinée sur certains segments et marchés de la vente de livres, ce qui exclurait toute capacité de forclusion par un effet de levier depuis ces segments[1138].

(1238) La Partie Notifiante considère ensuite que pour un nombre significatif d'éditeurs, l'accès aux services de diffusion pour compte de tiers n'est pas une nécessité, puisque seulement un quart des ventes de livres en France nécessiterait une diffusion externalisée[1139]. Elle indique par ailleurs qu'une pression concurrentielle serait maintenue sur l'entité combinée, notamment par des groupes verticalement intégrés, en l'absence de *switching costs* significatifs[1140]. La Partie Notifiante estime à cet égard que ces concurrents ne feraient face à aucune barrière à l'expansion significative, ayant d'après elle la possibilité d'aisément dimensionner leurs équipes commerciales en fonction des volumes diffusés[1141].

(1239) D'après la Partie Notifiante, l'entité combinée n'aurait pas non plus d'incitation à mettre en œuvre une telle stratégie de forclusion en ce qu'elle entraînerait des pertes de revenus significatives sans réel gain du fait de l'existence de diffuseurs alternatifs. La Partie Notifiante avance que cette incitation ne serait pas sensiblement modifiée par l'Opération, chacune des Parties étant d'ores-et-déjà un acteur important tant en matière de diffusion pour le compte de tiers que de vente de livres[1142].

(1240) En outre, selon la Partie Notifiante, le verrouillage de l'accès aux services de diffusion n'aurait pas d'effet de forclusion significatif pour les éditeurs tiers sur les marchés de la vente de livres aux détaillants[1143]. La Partie Notifiante argue à ce propos que les principaux concurrents de l'entité combinée sur les marchés de la vente de livres assurent eux-mêmes tout ou partie de leur diffusion, et estime que

1136 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 197-198.
1137 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 199 et suivants.
1138 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 201-202.
1139 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 204.
1140 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 205-207.
1141 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 208.
1142 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 210-211.
1143 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 212 et suivants.

seulement un quart des ventes de livres fait l'objet d'une diffusion externalisée[1144]. Elle défend que ces éditeurs tiers pourraient ainsi, au moins pour les niveaux 1 et 2 et les ventes en ligne, contrecarrer toute stratégie de forclusion en changeant de diffuseur ou en se diffusant eux-mêmes[1145].

(1241) S'agissant des services de diffusion auprès des hypermarchés et des points de vente de niveau 3, la Partie Notifiante écarte tout effet sensible au motif que les éditeurs tiers ne seraient déjà que marginalement présents sur les marchés de la vente de livres par le biais de ces revendeurs avant l'Opération[1146].

7.5.1.2. Analyse de la Commission

(1242) À titre liminaire, la Commission renvoie aux sections 7.4.6.1.2.2 et 7.4.7.2.1.1 présentant les parts de marché des Parties sur les différents marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs, et de la vente de livres aux revendeurs.

(1243) La Commission relève à cet égard que les parts de marché combinées des Parties sur les marchés amont de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs sont particulièrement élevés, et se situent bien au-delà du seuil de 30% de parts de marché[1147], à savoir entre [50-60]% et [80-90]%. S'agissant des marchés de la vente de livres, la part de marché combinée des Parties excède 30% sur plus de 19 marchés en fonction du type de livres et du profil de revendeurs.

7.5.1.2.1. Verrouillage de la clientèle

(1244) S'agissant tout d'abord d'une potentielle *stratégie de verrouillage de la clientèle*, la Commission relève que, selon les informations fournies par la Partie Notifiante, préalablement à l'Opération, chacune des Parties assuraient déjà en interne l'intégralité de la diffusion des maisons d'édition de leurs groupes respectifs.

(1245) Dans la mesure où les Parties ne se fournissaient pas en services de diffusion sur le marché préalablement à l'Opération, une éventuelle stratégie de forclusion de la clientèle consistant à cesser de recourir à des éditeurs tiers pour la diffusion de ses ouvrages ne pourrait pas être mise en œuvre dans la mesure où les Parties disposent en interne de ces services. En outre, il ressort des informations fournies par les Parties que la rentabilité d'un outil de diffusion repose en partie sur des économies d'échelle et exige le traitement de nombreux volumes, de sorte qu'à l'issue de l'Opération, les Parties ne seraient pas financièrement incitées à se fournir sur le marché puisque la fourniture de services de diffusion en interne fait partie intégrale de son modèle économique et équilibre financier. Enfin, dans la mesure où les Parties ne se fournissent pas actuellement sur le marché et n'ont pas d'incitation à le faire à l'issue de l'Opération, la combinaison des activités des Parties n'aurait pas d'effets sur les fournisseurs de services de diffusion concurrents.

7.5.1.2.2. Verrouillage par les intrants

(1246) Concernant une potentielle *stratégie de verrouillage par les intrants*, la Commission analyse tout d'abord la capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des

1144 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 213-216.
1145 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 217.
1146 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 218.
1147 Aux termes des Lignes Directrices Non-Horizontales (paragraphe 25), en deçà du seuil de 30% de part de marché, il est peu probable qu'une opération de concentration non horizontale soit de nature à soulever des problèmes de concurrence.

intrants. Une telle capacité dépend du pouvoir de marché à l'amont. Comme indiqué à la section 7.4.6.1.2.2, les parts de marché cumulées très élevées des Parties suggèrent en elles-mêmes la création, à l'issue de l'Opération, d'une position dominante de la nouvelle entité sur ces marchés. La Commission observe en outre que, conformément aux constations faites à la section 7.4.6.1.2, il n'existe qu'un nombre limité de fournisseurs de services de diffusion susceptibles de constituer une alternative crédible aux Parties, et que ceux-ci ne seraient pas en mesure d'accroître leurs capacités de diffusion rapidement et sans engager d'investissements significatifs. Ainsi, contrairement à l'argument de la Partie Notifiante selon lequel l'entité fusionnée ne sera pas en mesure de mettre en place une stratégie de verrouillage dans la mesure où les clients pourront se tourner vers d'autres distributeurs, les clients seront extrêmement limités dans leur capacité à se tourner vers des alternatives crédibles, en mesure de faire concurrence aux services des Parties.

(1247) Par ailleurs, il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante et des résultats de l'enquête de marché que les services de diffusion constituent un maillon clé de la chaîne du livre. En effet, les services de diffusion recouvrent principalement la promotion commerciale des ouvrages des éditeurs auprès des revendeurs. La promotion réussie des ouvrages d'un éditeur permet donc d'assurer la pérennité de ses ventes et partant, d'alimenter les ressources financières de l'éditeur. Les services de diffusion constituent donc un intrant important au sens du paragraphe 34 des Lignes Directrices Non-Horizontales pour le marché aval de la vente de livres, dès lors qu'il s'agit d'un composant critique sans lequel le produit en aval ne pourrait pas être fabriqué ou vendu effectivement sur le marché.

(1248) Les résultats de l'enquête de marché confirment la capacité de l'entité fusionnée à mettre en place une stratégie de verrouillage par les intrants. Une majorité de clients éditeurs et de revendeurs considère que la nouvelle entité aurait la capacité d'empêcher ou de rendre plus difficile l'accès des éditeurs tiers à ses services de diffusion, en réservant ses services de diffusion aux livres édités par son propre groupe, ou encore d'en dégrader les conditions commerciales en privilégiant les livres édités par son propre groupe dans le cadre de ses activités de diffusion[1148]. Un client éditeur considère que la nouvelle entité serait en capacité de se limiter à son propre groupe, ou en tout cas d'imposer aux éditeurs qu'elle diffuserait ou distribuerait des conditions plus drastiques en « *faisant un tri sur les diffuseurs considérés comme moins rentables.* »[1149]

(1249) Il en résulte que les Parties disposent d'une forte position sur les marchés de la fourniture de services de diffusion qui, en combinaison avec les autres constatations effectuées, est à même de lui offrir la capacité de rendre plus difficile ou cesser de fournir, ou de fournir en des termes moins avantageux qu'à ses propres maisons d'édition, des services de diffusion aux éditeurs concurrents.

(1250) Concernant l'incitation des Parties à mettre en place une stratégie de verrouillage par les intrants, la Commission constate que si la majorité des services de diffusion fournies par les Parties le sont en interne, une proportion non-négligeable (bien que susceptible de varier selon le type de revendeur[1150]) de l'activité de fourniture de

[1148] Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.A.A.1, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.C.C.A.A.1 et D.C.C.A.A.1.1, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, questions D.C.C.A.A.1 et D.C.C.A.A.1.1, ID 6626.

[1149] Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.A.A.1, ID 6627.

[1150] Formulaire CO, Chapitre III (Edition – Diffusion et Distribution), paragraphe 312.

diffusion des Parties est réalisée avec des éditeurs tiers[1151], de sorte que la mise en place d'une stratégie de verrouillage donnerait lieu à une perte de chiffre d'affaires.

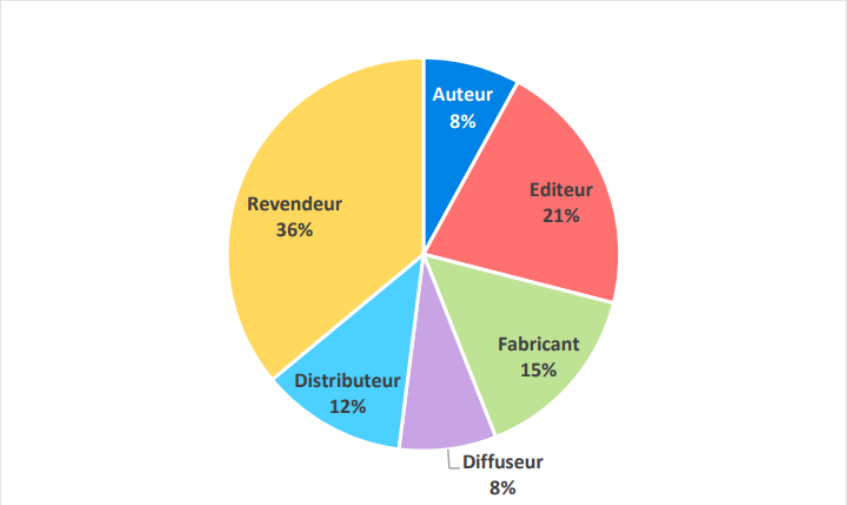
(1251) La Commission rappelle que pour déterminer l'incitation il est nécessaire d'examiner les marges que génèrent les activités des Parties sur les marchés amonts et avals. En effet, si les gains liés au renforcement de la position en aval, sur les marchés de la vente de livre, sont de nature à couvrir les pertes liées à l'absence de fourniture ou à la dégradation des conditions de services de diffusion des tiers en amont, l'entité fusionnée aura une incitation à mettre en place une stratégie de forclusion.

(1252) Or à cet égard, la Commission relève que les marges étant nécessairement liées à chacun des livres diffusés et vendus, ainsi qu'au type de revendeur concerné, le calcul de ces données est complexe, et la Partie Notifiante a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce type de données à un tel niveau de granularité.

(1253) Toutefois, la Commission observe que, tenant compte du fonctionnement du secteur de l'édition tel que présenté dans la section introductive, la répartition de la rémunération entre les différents acteurs de la chaîne du livre peut être estimée sur la base du prix de vente public (hors taxes) d'un livre papier en France. Selon une estimation du Ministère de la culture reproduite en Figure 21, le diffuseur obtiendrait environ 8% du prix de vente et l'éditeur 21%.

Figure 21 – Répartition du prix de vente d'un livre papier entre les intervenants de la chaîne du livre en France

Répartition du prix de vente public (hors taxe) d'un livre papier entre les intervenants de la chaîne du livre en France[43]



Source : Ministère de la culture, Le Marché du livre

Source : RFI 31, question 47, Figure 10.

(1254) L'examen de ces informations, et des informations limitées communiquées par la Partie Notifiante, suggèrent que les marges sur les marchés [...]. Il en découle que l'entité fusionnée pourrait être incitée à mettre en place une stratégie de verrouillage

1151 Comme indiqué dans la section 7.3.2.2.1.3.2, Hachette indique que pour l'année 2021, [...]% de son chiffre d'affaires en matière de diffusion est généré par des éditeurs tiers tandis que les [...]% restants sont générés par les éditeurs du groupe Hachette. De même, la répartition du chiffre d'affaires réalisé par Editis au titre de ses activités de diffusion et de distribution oscille entre [...]% et [...]% de ventes internes, en fonction du type de revendeur considéré.

à l'amont dès lors que ses pertes seraient susceptibles d'être compensées par des gains sur les marchés avals.

(1255) Les répondants à l'enquête de marché sont divisés sur la question de savoir si l'entité fusionnée aurait une incitation financière à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage, en particulier s'agissant du refus de diffuser les livres des éditeurs tiers[1152]. En effet, si certains acteurs du marché indiquent que l'entité fusionnée pourrait aisément être tentée de dégrader les conditions commerciales auxquelles elle fournit ses services, d'autres soulignent que les diffuseurs ont besoin de traiter un certain nombre de volumes pour assurer la rentabilité de leur activité de diffusion.

(1256) Toutefois, dans le même temps, l'enquête de marché a démontré que les autres diffuseurs sont limités dans leur capacité à fournir des services de diffusion à de nouveaux clients ce qui serait susceptible d'augmenter son incitation à la mise en place d'une potentielle stratégie de verrouillage[1153].

(1257) Si la Partie Notifiante argue que de telles pratiques ne sont pas établies aujourd'hui alors que chacune des Parties est déjà verticalement intégrée, il est important de souligner que l'Opération, en ce qu'elle entraînera la création ou le renforcement d'une position dominante[1154], ainsi que la disparition du principal concurrent, est susceptible de créer les incitations à dégrader les conditions de diffusion pour les tiers. Comme souligné dans la section 7.4.4.3 sur l'interdépendance entre les marchés, il n'existera quasiment aucune alternative à la nouvelle entité pour la diffusion au sein de certains canaux comme les hypermarchés, les supermarchés et les librairies de niveaux 3, ce qui peut impacter directement la vente de livres de tiers dans ces canaux.

(1258) Concernant enfin l'impact global sur la concurrence effective, la Commission relève qu'un verrouillage anticoncurrentiel du marché peut se produire lorsqu'une concentration verticale permet aux parties à l'Opération d'augmenter les coûts de leurs concurrents situés en aval, ce que confirme les résultats de l'enquête de marché.

(1259) Dans le cadre de la présente affaire, la forte présence des Parties sur les marchés amont et avals est susceptible de créer des conditions de marché dans lesquelles l'entité fusionnée est en mesure de dégrader les conditions commerciales auxquelles elle fournirait ses services. Une vaste majorité de clients éditeurs et de revendeurs considère qu'une telle stratégie aurait nécessairement un impact négatif, notamment sur les marges des éditeurs tiers[1155]. Un revendeur confirme « *ceci aurait un impact évident sur le chiffre d'affaires généré par les points de vente et sur les conditions*

1152 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.A.A.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.A.A.1.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.C.A.A.1.2, ID 6626.

1153 Il ressort du paragraphe 42 des Lignes Directrices Non-Horizontales que « *L'incitation, pour la société intégrée, à augmenter les coûts de ses concurrents dépend en outre de la mesure dans laquelle la demande en aval est susceptible d'être détournée des concurrents évincés et de la part de cette demande détournée dont la division située en aval de la société intégrée peut s'emparer. Moins l'entité issue de la concentration est soumise à des contraintes de capacité par rapport aux concurrents situés en aval non évincés et plus les produits de l'entité issue de la concentration et des concurrents évincés sont des substituts proches, plus cette part sera normalement élevée.* » (Soulignement ajouté).

1154 Voir conclusion de l'analyse verticale à la section 7.4.6.1.3.

1155 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.A.A.3, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.A.A.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.C.A.A.2, ID 6626.

commerciales proposées par le diffuseur/distributeur. »[1156] Ces effets négatifs concernent un grand nombre d'éditeurs car comme expliqué en section 7.4.7 sur la vente de livres très peu sont ceux qui assurent leur diffusion en interne sur l'ensemble des canaux.

(1260) Par ailleurs, au-delà de l'existence d'incitations financières quant à une stratégie généralisée de refus ou dégradation des conditions de diffusion des éditeurs tiers, la forte position de la nouvelle entité sur l'activité clef de diffusion sur l'ensemble des canaux offrira un avantage concurrentiel majeur à la nouvelle entité vis-à-vis de ses concurrents, et en particulier des concurrents qu'elle diffuse sur les marchés de la vente de livres, car elle permet notamment d'avoir le plein contrôle sur les plans de promotion, et d'obtenir des informations sur l'offre des concurrents, augmentant les barrières à l'entrée.

7.5.1.3. Conclusion

(1261) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que si le risque de verrouillage de l'accès à la clientèle peut être écarté, la question de l'existence d'un risque de verrouillage des intrants peut être laissée ouverte dans le cadre de la présente décision, dans la mesure où les engagements offerts par les Parties permettent de résoudre d'éventuels effets verticaux négatifs susceptibles de remettre en cause la compatibilité de l'Opération avec le marché intérieur concernant la fourniture de services de diffusion et la vente de livres aux revendeurs.

7.5.2. Marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval

(1262) Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, d'une part, et de la vente de livres aux revendeurs, d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage par l'entité fusionnée pourrait consister à :

(a) Rendre plus difficile ou cesser de recourir à des éditeurs tiers pour la distribution de ses ouvrages et ainsi priver ou limiter l'accès d'éditeurs concurrents au marché amont des services de distribution pour compte de tiers (verrouillage de la clientèle) ;

(b) Rendre plus difficile ou cesser de fournir, ou de fournir en des termes moins avantageux qu'à ses propres maisons d'édition, des services de distribution aux éditeurs concurrents (verrouillage des intrants).

7.5.2.1. Position de la Partie Notifiante

(1263) S'agissant d'un potentiel verrouillage de la clientèle, la Partie Notifiante écarte tout risque dès lors que les Parties assurent la distribution de l'ensemble des maisons d'édition de leur groupe respectif et n'ont donc pas recours à des distributeurs tiers pour les ouvrages qu'elles éditent[1157].

(1264) Concernant un potentiel verrouillage des intrants, la Partie Notifiante explique que l'Opération n'entraînera pas de risque significatif de forclusion des éditeurs concurrents qui souhaiteraient distribuer leurs ouvrages sur les marchés aval de la vente de livres aux détaillants, dès lors que (i) la capacité de mise en œuvre par l'entité combinée d'une stratégie de restriction de l'accès des éditeurs tiers à ses

---

1156 Réponse au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.C.A.A.2, ID 6626.

1157 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 223 et suivants.

services de distribution pour compte de tiers serait limitée, (ii) l'Opération ne modifierait pas sensiblement ses incitations par rapport à la situation actuelle, et enfin (iii) une telle stratégie n'aurait pas d'impact significatif sur la concurrence[1158].

(1265) À propos de sa capacité à mettre en œuvre une stratégie de forclusion, la Partie Notifiante argue en premier lieu de la part de marché inférieure à 30% qu'aurait l'entité combinée sur certains segments et marchés de la vente de livres, qui exclurait toute capacité de forclusion par un effet de levier depuis ces segments[1159]. En outre, la Partie Notifiante avance que l'entité combinée continuera à faire face à la pression concurrentielle de plusieurs distributeurs de taille non négligeable. D'après la Partie Notifiante, ces distributeurs disposeraient de capacités disponibles qui permettraient d'accueillir des volumes additionnels, et il n'y aurait selon elle pas de *switching costs* significatifs pour les éditeurs qui souhaiteraient changer de distributeur[1160].

(1266) D'après la Partie Notifiante, l'entité combinée n'aurait pas non plus d'incitation à mettre en œuvre une telle stratégie de forclusion en ce qu'elle entraînerait des pertes de revenus significatives, alors que la fourniture de services de distribution aux tiers serait un élément central de la rentabilité de la structure de distribution de chacune des Parties. La Partie Notifiante avance que cette incitation ne serait pas sensiblement modifiée par l'Opération, chacune des Parties étant d'ores-et-déjà un acteur important tant en matière de distribution pour le compte de tiers que de vente de livres[1161].

(1267) Enfin, la Partie Notifiante soutient que le verrouillage de l'accès aux services de distribution n'aurait pas d'effet de forclusion significatif pour les éditeurs tiers sur les marchés de la vente de livres aux détaillants[1162]. La Partie Notifiante argue à ce propos que les principaux concurrents de l'entité combinée sur les marchés de la vente de livres assurent eux-mêmes leurs services de distribution, et offrent des solutions de distribution alternatives aux éditeurs tiers qui doivent faire appel à un service de distribution externe. La Partie Notifiante souligne également l'existence de distributeurs indépendants qui pourraient selon elle également contrer une éventuelle stratégie de forclusion[1163].

7.5.2.2. Analyse de la Commission

(1268) À titre liminaire, la Commission renvoie aux sections 7.4.6.2.2.1 et 7.4.7.2.1.1 présentant les parts de marché des Parties sur le marché de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers, et les différents marchés de la vente de livres aux revendeurs.

(1269) La Commission relève à cet égard que la part de marché combinée des Parties sur le marché amont de la fourniture de services de distribution pour le compte de tiers est particulièrement élevée, puisqu'elle s'élève entre [50-60]% à [60-70]% entre 2018 et 2021. S'agissant des marchés de la vente de livres, la part de marché combinée des Parties excède 30% sur plus de 19 marchés.

7.5.2.2.1. Verrouillage de la clientèle

(1270) S'agissant tout d'abord d'une potentielle *stratégie de verrouillage de la clientèle*, la Commission relève que, selon les informations fournies par la Partie Notifiante,

1158 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 226 et suivants.
1159 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 227.
1160 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 229-231.
1161 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 232-234.
1162 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 235.
1163 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 235-238.

préalablement à l'Opération, chacune des Parties assuraient déjà en interne l'intégralité de la distribution des ouvrages des maisons d'édition de leurs groupes respectifs.

(1271) Dans la mesure où les Parties ne se fournissaient pas en services de distribution sur le marché préalablement à l'Opération, une éventuelle stratégie de forclusion de la clientèle consistant à cesser de recourir à des éditeurs tiers pour la distribution de ses ouvrages ne pourrait pas être mise en œuvre dans la mesure où les Parties disposent en interne de ces services. En outre, il ressort des informations fournies par les Parties que la rentabilité d'un outil de distribution repose en Partie sur des économies d'échelle et exige le traitement de nombreux volumes, de sorte qu'à l'issue de l'Opération, les Parties ne seraient pas financièrement incitées à se fournir sur le marché puisque la fourniture de services de distribution en interne fait partie intégrale de son modèle économique et équilibre financier. Enfin, dans la mesure où les Parties ne se fournissent pas actuellement sur le marché et n'ont pas d'incitation à le faire à l'issue de l'Opération, la combinaison des activités des Parties n'aurait pas d'effets sur les fournisseurs de services de diffusion concurrents.

7.5.2.2.2. Verrouillage des intrants

(1272) Concernant la capacité de l'entité fusionnée à mettre en place une potentielle *stratégie de verrouillage par des intrants*, la Commission relève la forte position des Parties sur le marché de la distribution. La part de marché combinée des Parties sur le marché de la fourniture de services de distribution est excède le seuil des 50%, et partant, suggère une position dominante de l'entité fusionnée sur ce marché à l'issue de l'Opération.

(1273) En ligne avec les conclusions de la Commission à la section 7.4.6.2.2.1 plus haut, le marché de la fourniture de services de distribution se caractérise par ailleurs par un nombre limité d'acteurs actifs sur le marché, et de fortes barrières à l'entrée du marché qui rendent très difficile l'entrée et/ou l'expansion de nouveaux acteurs sur le marché. Il en découle qu'à l'issue de l'Opération, les acteurs se fournissant sur le marché ne disposeront pas d'un nombre suffisant d'alternatives susceptibles de rivaliser avec l'entité fusionnée.

(1274) En outre, de manière similaire à l'activité de diffusion, l'activité de distribution constitue une activité stratégique de la chaîne du livre et est cruciale pour les éditeurs tiers, en ce qu'elle est susceptible d'influer sur le succès d'un livre, notamment son lancement et, en conséquence, ses ventes. En ligne avec le paragraphe 34 des Lignes Directrices Non-Horizontales, les services de distribution constituent donc un intrant important au sens du paragraphe 34 des Lignes Directrices Non-Horizontales pour le marché aval de la vente de livres.

(1275) Une majorité de clients éditeurs et de revendeurs considère de plus que la nouvelle entité aurait la capacité d'empêcher ou de rendre plus difficile l'accès des éditeurs à ses services de distribution en réservant ces services aux livres édités par son propre groupe, ou encore d'en dégrader les conditions commerciales en privilégiant les livres édités par son propre groupe dans le cadre de ses activités de distribution[1164].

[1164] Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.B.A.1, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions D.C.C.B.A.1 et D.C.C.B.A.1.1, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, questions D.C.C.B.A.1 et D.C.C.B.A.1.1, ID 6626.

(1276) De même, un client éditeur explique : « *la nouvelle entité aura la capacité de chercher à optimiser le fonctionnement de son outil de distribution en dégradant les conditions commerciales des éditeurs les moins rentables* »[1165].

(1277) Il en résulte que les Parties disposent d'une forte position sur le marché amont de la fourniture de services de distribution[1166] qui, en combinaison avec les autres constatations effectuées dans les considérants (1272) à (1276), est à même de lui offrir la capacité de rendre plus difficile ou cesser de fournir, ou de fournir en des termes moins avantageux qu'à ses propres maisons d'édition, des services de distribution aux éditeurs concurrents.

(1278) Concernant l'incitation des Parties à mettre en place une stratégie de verrouillage par les intrants, la Commission relève que, selon les informations fournies par la Partie Notifiante la fourniture de services de distribution aux tiers représente une part significative de leurs activités respectives de distribution, et en conséquence, un élément central de la rentabilité de leur structure de distribution. À titre d'illustration, en 2021, la distribution pour le compte de tiers représentait respectivement [...]% et [...]% du chiffre d'affaires de Hachette Livre et de Interforum.

(1279) En outre, en ligne avec les observations de la Commission formulées dans la section 7.4.6.2.2, la rentabilité d'un outil de distribution dépend dans une large mesure des économies d'échelle qui peuvent être réalisées en optimisant les volumes traités, de sorte que l'entité fusionnée ne serait pas incitée financièrement à mettre en place une hypothétique stratégie de verrouillage susceptible de donner lieu à une perte de chiffre d'affaires.

(1280) Pour déterminer l'incitation de l'entité fusionnée à mettre en place une stratégie de verrouillage, il est donc nécessaire d'examiner les marges que génèrent les activités des Parties sur les marchés amonts et avals. En effet, si les gains liés au renforcement de la position en aval, sur les marchés de la vente de livre, sont de nature à couvrir les pertes liées à l'absence de fourniture ou à la dégradation des conditions de services de distribution des tiers en amont, l'entité fusionnée aura une incitation à mettre en place une stratégie de forclusion.

(1281) Or à cet égard, la Commission relève que les marges étant nécessairement liées à chacun des livres distribués et vendus, ainsi qu'au type de revendeur concerné, le calcul de ces données est complexe, et la Partie Notifiante a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de fournir ce type de données à un tel niveau de granularité.

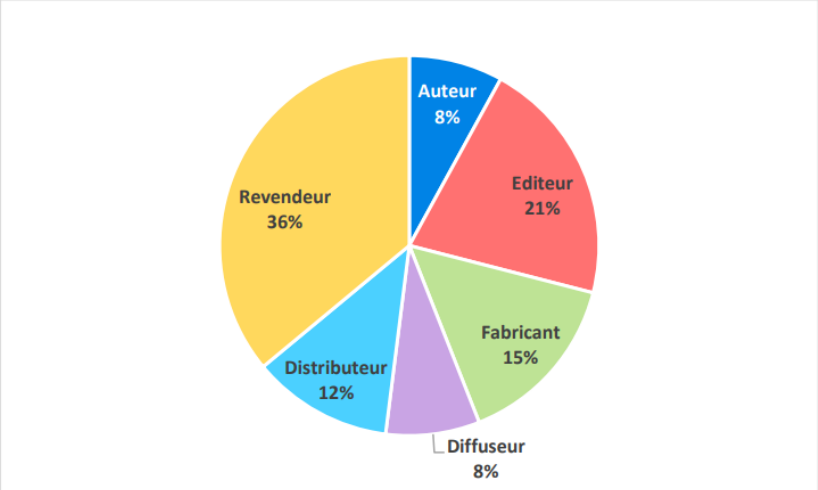
(1282) Toutefois, la Commission observe que, tenant compte du fonctionnement du secteur de l'édition tel que présenté dans la section introductive, la répartition de la rémunération entre les différents acteurs de la chaîne du livre peut être estimée sur la base du prix de vente public (hors taxes) d'un livre papier en France. Selon une estimation du Ministère de la culture reproduite en Figure 22, le distributeur obtiendrait environ 12% du prix de vente et l'éditeur 21%.

1165 Réponse au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.B.A.1, ID 6627.

1166 La Commission rappelle à cet égard que conformément aux Lignes Directrices Non-Horizontales la capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants suppose notamment un pouvoir de marché à l'amont.

Figure 22 – Répartition du prix de vente d'un livre papier entre les intervenants de la chaîne du livre en France

Répartition du prix de vente public (hors taxe) d'un livre papier entre les intervenants de la chaîne du livre en France[43]



Source : Ministère de la culture, Le Marché du livre

Source : RFI 31, question 47, Figure 10.

(1283) L'examen de ces informations et des informations limitées communiquées par la Partie Notifiante, suggèrent que les marges sur les marchés [...]. Il en découle que l'entité fusionnée pourrait être incitée à mettre en place une stratégie de verrouillage à l'amont dès lors que ses pertes seraient susceptibles d'être compensées par des gains sur les marchés avals.

(1284) Les répondants à l'enquête de marché sont divisés sur la question de savoir si l'entité fusionnée aurait une incitation financière à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage, à tout le moins s'agissant d'un refus d'accès aux services de distribution[1167]. Un certain nombre de répondants à l'enquête de marché ont toutefois fait part à la Commission de leurs craintes qu'une telle stratégie ne soit mise en place[1168].

(1285) Au sujet enfin de l'impact global sur la concurrence effective, la Commission relève que dans le cadre de la présente affaire, la forte présence des Parties sur les marchés amont et avals est susceptible de créer des conditions de marché dans lesquelles l'entité fusionnée est en mesure de dégrader les conditions commerciales auxquelles elle fournirait ses services. La grande majorité des acteurs ayant répondu à l'enquête de marché du marché indique à cet égard que l'impact d'une telle stratégie serait nécessairement négatif[1169]. La Commission note à cet égard que ces effets négatifs

1167 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.B.A.2 ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.B.A.1.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.C.B.A.1.2, ID 6626.

1168 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.B.A.2, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.B.A.1.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, question D.C.C.B.A.1.2, ID 6626.

1169 Réponses au questionnaire 3 – Clients de diffusion et distribution, question C.C.B.A.3, ID 6627 ; Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question D.C.C.B.A.2, ID 6623 ; Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, Supermarchés, Revendeurs de niveau 3, questions D.C.C.B.A.2 et D.C.C.B.A.2.1, ID 6626.

concernent un grand nombre d'éditeurs car comme expliqué en section 7.4.7 sur la vente de livres très peu sont ceux qui assurent leur distribution en interne sur l'ensemble des canaux.

7.5.2.3. Conclusion

(1286) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que si le risque de verrouillage de l'accès à la clientèle peut être écarté, la question de l'existence d'un risque de verrouillage des intrants peut être laissée ouverte dans le cadre de la présente décision, dans la mesure où les engagements offerts par les Parties permettent de résoudre d'éventuels effets verticaux négatifs susceptibles de remettre en cause la compatibilité de l'Opération avec le marché intérieur concernant la fourniture de services de distribution et la vente de livres aux revendeurs.

7.6. Les engagements soumis par la Partie Notifiante

7.6.1. Principes relatifs aux engagements

(1287) Les principes de la Communication sur les Engagements[1170] s'appliquent lorsque les parties à l'Opération entendent déposer des engagements dans le but de restaurer une concurrence effective.

(1288) Conformément au Règlement sur les Concentrations[1171], la Commission peut déclarer une concentration, telle qu'elle est modifiée par des engagements, compatible avec le marché intérieur, si ces engagements résolvent le problème de concurrence entièrement.

(1289) Pour considérer les problèmes de concurrence comme entièrement résolus, la Commission ne peut accepter les engagements que s'ils sont complets et efficaces à tout point de vue[1172].

(1290) La Commission doit être à même de conclure, avec le degré de certitude voulu, que les engagements pourront être mis en œuvre et que les nouvelles structures commerciales en résultant seront suffisamment viables et durables pour que l'entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective ne se concrétise pas[1173].

(1291) Le degré de certitude voulu quant à la mise en œuvre des engagements proposés peut être affecté notamment par les risques liés au transfert d'une activité à céder, tels que les conditions fixées par les parties en vue de la cession, les droits de parties tierces sur cette activité ou encore, les risques inhérents à la recherche d'un acquéreur approprié, de même que par les risques liés à la dégradation des actifs jusqu'à la réalisation de la cession. Il revient aux parties de lever les incertitudes quant à la mise en œuvre de la mesure corrective[1174].

(1292) Lorsque, toutefois, les parties proposent des mesures correctives d'une ampleur et d'une complexité telles que la Commission se trouve dans l'impossibilité de déterminer avec le degré de certitude voulu, au moment d'adopter une décision, qu'elles seront pleinement mises en œuvre et qu'elles sont susceptibles de maintenir une concurrence effective sur le marché, une décision d'autorisation ne peut être arrêtée. La Commission peut refuser ces mesures correctives, en se fondant

---

1170 Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (« Communication sur les Engagements »), JO C 267 du 22.10.2008, p. 1–27.

1171 Article 8(2) du Règlement sur les Concentrations.

1172 Communication sur les Engagements, paragraphes 9 et 61.

1173 Communication sur les Engagements, paragraphe 10.

1174 Communication sur les Engagements, paragraphe 11.

notamment sur le fait que leur mise en œuvre ne peut être contrôlée de manière effective et que l'absence de contrôle effectif limite, voire annihile, l'effet des engagements proposés[1175].

(1293) Le moyen le plus efficace de préserver cette concurrence, en dehors de l'interdiction, est de créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une nouvelle entité concurrentielle ou au renforcement des concurrents existants par le biais d'une cession d'une activité opérée par les parties à la concentration à un acquéreur approprié[1176].

(1294) Lorsqu'il est proposé de céder une activité viable, il convient de tenir compte des incertitudes et des risques liés au transfert d'une activité à un nouveau propriétaire. Ces risques peuvent limiter l'impact sur la concurrence de l'activité cédée et aboutir ainsi à une situation qui ne serait pas nécessairement de nature à supprimer les problèmes de concurrence[1177].

(1295) En tout état de cause, la Commission ne sera à même d'accepter des engagements prévoyant la dissociation d'éléments d'une activité que si elle a la certitude que l'activité cédée constituera, au moins à la date de sa cession à l'acquéreur, une activité viable et autonome et que les risques pour la viabilité et la compétitivité résultant de cette dissociation seront ainsi réduits au minimum.[1178] Le Tribunal de l'Union Européenne a ainsi récemment reconnu que c'était à bon droit que la Commission avait vérifié, au-delà de la seule question de savoir si l'entité issue de l'activité cédée était d'une taille suffisante pour constituer une force concurrentielle et remédier aux effets anticoncurrentiels horizontaux imputables à la concentration en cause sur le marché en cause, si, une fois dissociée de l'activité avant la cession et en tenant compte des engagements proposés, cette entité serait viable et autonome et si les risques pour la viabilité et la compétitivité de celle-ci seraient réduits au minimum.[1179]

(1296) La cession n'aura l'effet recherché qu'une fois l'activité transférée à un acquéreur approprié grâce auquel celle-ci deviendra une force concurrentielle active sur le marché.[1180]

(1297) Les dispositions concernant la mise en œuvre des engagements font normalement partie des engagements contractés par les parties à l'égard de la Commission.[1181]

(1298) Le Tribunal de l'Union Européenne a par ailleurs récemment rappelé que la charge de la preuve incombant à la Commission quant au caractère insuffisant des engagements pour empêcher l'entrave à la concurrence est sans préjudice du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu lorsqu'elle est amenée à porter des appréciations économiques complexes.[1182]

(1299) Par ailleurs, le règlement concernant la mise en œuvre du Règlement sur les Concentrations demande à la Partie Notifiante de signaler tout écart entre les

---

1175 Communication sur les Engagements, paragraphe 14.

1176 Communication sur les Engagements, paragraphe 22.

1177 Communication sur les Engagements, paragraphe 24.

1178 Communication sur les Engagements, paragraphe 36.

1179 Arrêt du Tribunal en date du 18 mai 2022, affaire T-251/19, *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, point 482.

1180 Communication sur les Engagements, paragraphe 47.

1181 Communication sur les Engagements, paragraphe 95.

1182 Arrêt du Tribunal en date du 18 mai 2022, affaire T-251/19, *Wieland-Werke AG c/ Commission européenne*, point 461, citant arrêt du Tribunal en date du 21 septembre 2005, *EDP c/ Commission européenne*, affaire T-87/05, point 63.

engagements proposés et les modèles d'engagements publiés par les services de la Commission et d'en expliquer les raisons[1183]. Conformément aux modèles d'engagements relatifs aux cessions publiés par la Commission,[1184] afin de maintenir une concurrence effective, la Partie Notifiante s'engage à céder l'activité, ou à en obtenir la cession, à un acquéreur et pour réaliser la cession, s'engage à trouver un acquéreur et à conclure avec lui un contrat de vente et d'achat ferme et définitif pour la vente de l'activité.

(1300) Les cessions à un acquéreur approprié représentent le critère de référence à l'aune duquel l'efficacité et l'efficience des autres mesures correctives sont appréciées. La Commission ne peut accepter d'autres types d'engagements qu'une cession à un acquéreur que lorsque la mesure corrective alternative équivaut au moins dans ses effets à une cession.[1185]

(1301) Enfin, les engagements présentés au cours de la deuxième phase de la procédure avant la publication par la Commission d'une communication de griefs doivent être suffisants pour exclure clairement tout doute sérieux au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c), du Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables[1186].

7.6.2. Description des Engagements Edition Initiaux

(1302) Afin de rendre l'Opération compatible avec le marché intérieur, la Partie Notifiante a soumis le 15 décembre 2022 des engagements couvrant les marchés de l'édition de livres, conformément à l'Article 8(2) du Règlement sur les Concentrations. Les « Engagements Edition Initiaux » font référence aux engagements soumis le 15 décembre 2022 (« Engagements Edition du 15 Décembre ») et du 14 février 2023 (« Engagements Edition du 14 Février »).

(1303) Pour des raisons qui seront développées plus loin, la Commission a considéré dans sa communication de griefs que ces engagements n'étaient pas suffisants pour éliminer entièrement les problèmes de concurrence identifiés.

7.6.2.1. Description des Engagements Edition du 15 Décembre 2022

7.6.2.1.1. Périmètre des engagements

(1304) Les Engagements Edition du 15 décembre 2022 soumis par la Partie Notifiante correspondaient à la cession des activités d'édition du groupe Vivendi correspondant à la filiale Editis (l'« Activité Cédée Edition »). L'Activité Cédée Edition dans le cadre des Engagements Edition Initiaux aurait compris toutes les activités d'Editis, y compris :

- L'ensemble des filiales d'édition et maisons d'édition des pôles Littérature et Illustré (« Edi8 ») d'Editis, en ce compris les maisons de littérature générale, de livres pour la jeunesse, de livres pratiques, de bandes dessinées et de beaux livres, ainsi que la totalité des contrats conclus par ces filiales et maisons, dont leurs contrats d'achats ou de cessions de droits ;
- L'ensemble des filiales d'édition et maisons d'édition du pôle Éducation et Référence d'Editis, en ce compris les maisons Nathan, Bordas et Retz, les

1183 Règlement (CE) No 802/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (version consolidée), *JO L 133 du 30.4.2004, p. 1–39,* Annexe IV, Formulaire RM, Section 3.

1184 Modèle type pour les engagements de cession, paragraphe 2.

1185 Communication sur les Engagements, paragraphe 61.

1186 Communication sur les Engagements, paragraphe 18.

Éditions Le Robert, le groupe Educlever, ainsi que la totalité des contrats conclus par ces filiales et maisons, dont leurs contrats d'achats ou de cessions de droits ;

- L'ensemble des actifs de diffusion et de distribution d'Editis, c'est-à-dire la société Interforum SAS et ses filiales (ensemble, « Interforum »), ainsi que la totalité des contrats de diffusion-distribution conclus par Interforum avec des maisons d'édition d'Editis ou des maisons d'édition tierces (sous réserve, dans le cas de ces dernières, de leur liberté de choisir leur distributeur/diffuseur) ;
- L'ensemble des filiales du pôle Afrique d'Editis, à savoir Editis Afrique SAS, Editis Cameroun SAS, Editis Côte d'Ivoire SAS et Editis Sénégal SAS ;
- Les participations détenues par Editis, notamment ses participations minoritaires dans la plateforme Meet in Class et le groupe Margo.
- L'ensemble du personnel d'Editis, dont son personnel essentiel, sous réserve de la liberté des salariés de mettre fin à leur contrat de travail et des besoins de son nouvel actionnaire de référence. L'Activité Cédée Edition comprendrait également les auteurs liés aux maisons d'édition d'Editis, sous réserve de la liberté des auteurs de choisir leur éditeur selon leurs préférences ; et
- La société Sogedif, qui mutualise plusieurs fonctions support pour l'ensemble du groupe Editis, en particulier les services financiers et comptables, juridiques, fiscaux, et sociaux (ressources humaines).

(1305) Les Engagements Edition du 15 Décembre 2022 auraient ainsi couvert l'ensemble de ses activités d'édition à l'exception de l'activité de Prisma à travers les Éditions Prisma qui selon la Partie Notifiante ne sont pas intégrées à Editis.

7.6.2.1.2. Structure des engagements

(1306) Selon les Engagements Edition du 15 Décembre 2022, la cession d'Editis aurait été effectuée via un schéma mixte impliquant une distribution des titres d'Editis par Vivendi à ses actionnaires (concomitamment à leur admission aux négociations), et la cession consécutive, de gré à gré, par le groupe Bolloré (actionnaire contrôlant de Vivendi avec une participation de 29,46%) de la partie du capital d'Editis lui revenant à un tiers indépendant.

(1307) Plus précisément, la cession d'Editis aurait été mise en œuvre selon les modalités suivantes :

- Le groupe Bolloré aurait transféré dès leur réception sa quote-part des actions distribuées (soit 29,46% du capital d'Editis ou le « Bloc Bolloré ») à un tiers indépendant (« l'actionnaire de référence »).
- La cession du Bloc Bolloré aurait fait l'objet d'un contrat de cession conclu de gré à gré entre le groupe Bolloré et l'acquéreur avant même la distribution des actions Editis par Vivendi, et aurait été soumise à des conditions suspensives portant sur (i) la distribution effective des actions Editis et sa cotation et (ii) l'approbation de l'actionnaire de référence comme acquéreur approprié par la Commission.
- Vivendi aurait distribué, à titre d'acompte sur dividende, la totalité des actions Editis à ses propres actionnaires, qui auraient été concomitamment admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Ces actionnaires auraient reçu ainsi des actions Editis au prorata de leur quote-part du capital de Vivendi et aurait pu par la suite les conserver ou les vendre sur le marché.

(1308) Ainsi, la composition du capital d'Editis au moment de la cotation-distribution aurait été le miroir de celle de Vivendi. En effet, Vivendi détient 100% d'Editis et la cotation distribution des actions d'Editis aux actionnaires de Vivendi aurait dupliqué la base actionnariale. L'actionnariat de Vivendi était composé au moment de la

soumission des Engagements Edition du 15 Décembre 2022 de Bolloré pour 29,46%, de l'auto-détention de Vivendi pour 7,6% ainsi que d'autres actionnaires minoritaires (Société Générale pour 5,71% ; Amundi pour 4,32% etc.).

(1309) La procédure de cotation nécessitait 4 étapes : (i) la demande d'admission aux négociations auprès d'Euronext, (ii) l'ouverture des négociations de l'action d'Editis sur Euronext par le biais d'une cotation directe, (iii) la distribution des actions d'Editis par Vivendi à ses actionnaires sous la forme d'un acompte sur dividende en nature et (iv) la cotation d'Editis.

(1310) En parallèle, la quote-part des actions d'Editis correspondant à l'auto-détention de Vivendi (environ 7,6%, le « Bloc Vivendi ») aurait été cédée à un ou plusieurs tiers en amont de la cotation-distribution. La cession de cette quote-part à des tiers, plutôt qu'à l'acquéreur du Bloc Bolloré, s'expliquait par le fait que le franchissement par un actionnaire, seul ou de concert, du seuil de détention de 30% du capital ou des droits de vote d'une société cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris déclenche, selon les règles de droit boursier, l'obligation par ce dernier de lancer une offre publique d'achat obligatoire visant la totalité du capital de cette société.

(1311) La Commission a rejeté les Engagements Edition du 15 Décembre 2022 compte tenu des risques identifiés en section 7.6.3.2 relatifs à la complexité accrue et des risques d'exécution, ainsi que des risques et incertitudes liés aux risques d'exécution (7.6.3.2.1), aux incertitudes et risques quant au caractère durable du contrôle de l'acheteur du bloc (7.6.3.2.2), quant à la viabilité et compétitivité d'Editis sur le long terme ((7.6.3.2.3.1), quant à la réduction des incitations à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.3.2), quant à la réduction des capacités à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.5) et quant à l'absence de lien entre l'Activité Cédée Edition et la Partie Notifiante (7.6.3.2.6).

(1312) Les Parties, afin de réduire les incertitudes et risques quant au caractère durable du contrôle de l'acheteur, ont ensuite soumis les Engagements Edition du 14 Février 2023 qui permettaient, par l'introduction sur le marché Euronext Growth, à l'acheteur de détenir plus de 30% du capital d'Editis sans déclencher d'offre publique d'achat obligatoire, comme développé au considérant (1318), et la nomination du conseil d'administration d'Editis sans se conformer à un code de gouvernement d'entreprise qui régirait le nombre d'administrateurs indépendants qui devraient siéger au conseil d'administration, comme expliqué au considérant (1344).

(1313) Considérant l'analyse des Engagements Edition du 15 Décembre 2022, la Commission a donc conclu dans sa communication de griefs que les Engagements Edition Initiaux (incluant les Engagements Edition du 15 Décembre 2022 et les Engagements Edition du 14 Février 2023) ne permettaient pas de résoudre entièrement les problèmes de concurrence identifiés sur les marchés liés à l'édition, comme développé dans la section 7.6.3.2.

7.6.2.2. Description des engagements du 14 février 2023

(1314) Le 14 février 2023, la Partie Notifiante a adressé à la Commission de nouveaux engagements, les Engagements Edition du 14 Février 2023.

7.6.2.2.1. Périmètre des engagements

(1315) Le périmètre des engagements alternatifs proposés par la Partie Notifiante le 14 février 2023 restait inchangé par rapport aux engagements soumis le 15 décembre 2022 et décrits en section 7.6.2.1.1.

7.6.2.2.2. Structure des engagements

(1316) À l'instar des engagements du 15 décembre 2022, le projet d'engagements alternatifs consistait en la cession d'Editis via un schéma impliquant (i) l'admission aux négociations des titres d'Editis, (ii) la distribution concomitante des titres Editis par Vivendi à ses actionnaires sous la forme d'un acompte sur dividende en nature et (iii) la cession consécutive, de gré à gré, d'un bloc à un actionnaire de référence. Toutefois, le bloc cédé à l'actionnaire de référence dans le cadre des engagements du 14 février 2023 aurait été plus important que dans le cadre des engagements du 15 décembre 2022.

(1317) En effet, ce bloc aurait compris non seulement le Bloc Bolloré mais également le Bloc Vivendi. L'acquéreur du Bloc Bolloré et du Bloc Vivendi (ensemble le « Bloc Bolloré/Vivendi ») aurait ainsi détenu, dès la cotation, 37,06% du capital d'Editis.

(1318) Selon la Partie Notifiante, la cession du bloc de 37,06% n'aurait été rendue possible que si l'admission d'Editis avait été réalisée sur le marché d'Euronext Growth. Le seuil de l'offre publique d'achat (« OPA ») obligatoire sur Euronext Growth est fixé à 50% du capital ou des droits de vote, contre 30% du capital ou des droits de vote sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La cotation d'Editis sur Euronext Growth aurait ainsi permis à l'actionnaire de référence d'acquérir une participation supérieure à 30% – et potentiellement jusqu'à 50% (moins une action) – du capital d'Editis, sans avoir à lancer une OPA obligatoire sur l'intégralité des actions Editis. Pour le reste, la cession du Bloc Bolloré/Vivendi aurait été réalisée selon les mêmes modalités, sous les mêmes conditions suspensives, et dans le cadre de la même procédure que celle décrite en section 7.6.2.2.2.

(1319) Dans son projet d'engagements, la Partie Notifiante présentait deux options de mise en œuvre de la cotation-distribution sur Euronext Growth. Selon l'Option 1, Vivendi aurait distribué ses actions à titre d'acompte sur les dividendes à ses actionnaires, à l'exclusion de l'auto-détention de 7,6% qui ne donne pas droit aux dividendes. Le groupe Bolloré aurait donc reçu 29,46% des parts d'Editis. Deux contrats simultanés auraient ensuite été conclus, potentiellement « concomitamment » à la distribution, l'un entre le groupe Bolloré et l'actionnaire de référence portant sur les 29,46% du capital et l'autre entre Vivendi et l'actionnaire de référence portant sur la quote-part non distribuée de 7,6%, ce qui aurait permis à l'actionnaire de référence d'acquérir 37,01%. Selon l'Option 2, toutes les actions d'Editis auraient été distribuées, et la proportion d'auto-détention aurait été distribuée au prorata aux actionnaires de Vivendi. Le groupe Bolloré aurait donc détenu 31,87% d'actions[1187]. Editis aurait ensuite été distribuée sur Euronext Growth, et le groupe Bolloré, via un mandataire, aurait racheté du *flow back* pour atteindre une part de 37,01%, qui aurait été vendue à l'actionnaire de référence.

7.6.3. Analyse des Engagements Edition Initiaux

(1320) À moins que cela soit précisé autrement, le terme « engagements » dans la présente section couvre les Engagements Edition Initiaux.

7.6.3.1. Arguments de la Partie Notifiante

(1321) La Partie Notifiante considère que le schéma de cotation-distribution qu'elle proposait avait pour but de (i) préserver l'intégrité d'Editis dont Vivendi et son actionnaire principal le Groupe Bolloré se seraient désinvestis en totalité,

[1187] La distribution de l'auto-détention aux actionnaires existants (dont Bolloré) aurait augmenté mécaniquement sa part de détention dans Vivendi.

définitivement et simultanément, dans des conditions évitant tout démantèlement, et (ii) de minimiser les risques d'exécution dans un contexte économique défavorable à une opération de cette envergure.

(1322) La Partie Notifiante considère en effet que le contexte macroéconomique et financier dans lequel cette cession s'inscrit est fortement dégradé, marqué par des incertitudes géopolitiques majeures et une nette hausse de l'inflation. Il en résulte, selon la Partie Notifiante, des conditions d'accès aux financements particulièrement difficiles, des liquidités limitées et une baisse marquée des perspectives de croissance. L'ensemble de ces facteurs pèse fortement sur les valorisations et les comportements des acheteurs qui sont plus réticents à réaliser des opérations d'envergure, et, en tout état de cause, sont plus difficiles à convaincre avant de s'engager dans une opération d'acquisition. C'est d'autant plus le cas s'agissant du secteur de l'édition, qui a connu un net ralentissement en début de l'année 2022. Dans ces circonstances, la Partie Notifiante estime que « *la cession de 100% d'Editis à un acquéreur unique à des conditions satisfaisantes, dans des délais restreints, sans en altérer la valeur et faire subir indirectement aux actionnaires de Vivendi une décote importante, serait difficile à mettre en œuvre et demanderait des délais plus importants* ».[1188]

(1323) S'agissant des risques d'exécution, la Partie Notifiante considère que la procédure de cotation-distribution aurait pu être mise en œuvre rapidement, car elle n'a anticipé aucun obstacle particulier lié aux différentes étapes de la cotation-distribution d'Editis. La Partie Notifiante considère que si Editis était cédée à un repreneur unique, celui-ci devrait refinancer l'intégralité de la dette d'Editis ([...][1189]), ce coût venant s'ajouter à celui du prix d'acquisition de 100% du capital d'Editis. Compte tenu de l'augmentation significative du prix de la dette en Europe, la Partie Notifiante relève que le nombre d'acquéreurs potentiels serait alors réduit et qu'il pourrait exister un risque que l'Opération n'aille pas à son terme.

(1324) S'agissant de la viabilité de l'Activité Cédée Edition, la Partie Notifiante considère qu'une vente à un repreneur unique aurait pesé sur la capacité d'Editis à poursuivre son développement et son activité dans les mêmes conditions de compétitivité puisqu'une large part de la trésorerie générée par l'exploitation d'Editis devrait être consacrée au remboursement de la dette contractée par cette dernière en substitution du compte-courant de Vivendi et à la dette supplémentaire contractée par l'acquéreur pour financer le rachat du capital d'Editis.

(1325) La Partie Notifiante souligne que le schéma de cotation-distribution envisagé aurait permis au nouvel acquéreur de référence de prendre le contrôle d'Editis avec un investissement initial limité à environ [...]% du capital d'Editis et de ne financer que la fraction du capital rachetée.

(1326) La Partie Notifiante note par ailleurs qu'il aurait existé de nombreux exemples d'actionnaires non majoritaires mais contrôlant une entreprise dans laquelle ils investissent massivement. Ils mentionnent le cas des entreprises audiovisuelles françaises puisqu'en application de la régulation sectorielle, aucun actionnaire d'une entreprise audiovisuelle ne peut détenir plus de 49,9% du capital de cette dernière.

1188 Note de la Partie Notifiante intitulée « *Réponse aux demandes de précisions formulées par les services de la Commission européenne sur un possible remède de cession d'Editis impliquant une cotation-distribution* » en date du 4 novembre 2022 (la « Note du 4 Novembre 2022 »), page 3.

1189 En décembre 2022, en vue de sa cotation, Editis a bénéficié [...]. Cette augmentation a en particulier permis de réduire la dette financière d'Editis, qui s'élève désormais à environ EUR [...] millions, contre environ EUR [...] millions initialement estimés par Vivendi.

(1327) La Partie Notifiante ajoute qu'Editis bénéficie aujourd'hui d'une pleine autonomie fonctionnelle et que c'est cette autonomie fonctionnelle qui explique pourquoi la palette des repreneurs d'un bloc contrôlant est importante.

(1328) S'agissant de la capacité de l'actionnaire de référence à contrôler durablement l'Activité Cédée Edition, la Partie Notifiante considère que l'acquéreur du bloc aurait été le premier actionnaire d'Editis après la cotation-distribution, les autres actionnaires de Vivendi à qui les parts auraient été initialement distribuées ayant une part inférieure. La Partie Notifiante considère également qu'étant donné que, jusqu'au jour de réalisation de la cotation-distribution, Editis aurait été détenue à 100% par Vivendi, ce dernier aurait pu déterminer la gouvernance et le management d'Editis de manière à répondre aux desiderata de l'acquéreur qui auraient été fixés dans le contrat d'acquisition du bloc. La Partie Notifiante aurait nommé comme administrateurs et directeur général les personnes qui auraient été souhaitées en ces qualités par l'acquéreur, à hauteur du niveau de représentation exigé par l'acquéreur, pour la durée de mandat demandée par l'acquéreur, et investies des pouvoirs demandés pour elles par l'acquéreur. La mise en place de cette organisation n'aurait pas fait intervenir les actionnaires de Vivendi appelés à recevoir les actions Editis, ni directement, ni même indirectement, puisque la distribution Editis se serait faite par une décision du Directoire de Vivendi autorisée par son Conseil de surveillance, sans l'intervention d'une assemblée générale des actionnaires de Vivendi.

(1329) Dans l'hypothèse où la cotation-distribution serait intervenue sur Euronext Growth, Vivendi aurait disposé d'encore plus de flexibilité dans la détermination de la gouvernance d'Editis que sur Euronext Paris. Les recommandations des codes de gouvernance en termes de proportion d'administrateurs indépendants ne sont pas applicables pour Euronext Growth, et l'actionnaire de référence aurait facilement pu avoir la majorité du Conseil d'Administration. [...].

(1330) La Partie Notifiante ajoute que le risque d'OPA hostile aurait pu être réduit en introduisant, parmi les décisions prises juste avant la réalisation de la cotation-distribution, [...].

(1331) Sur Euronext Growth, les nouveaux statuts d'Editis auraient par ailleurs pu prévoir une obligation pour tout actionnaire de déclarer ses intentions et son niveau de participation à chaque franchissement de seuil de plus de 5% de détention du capital d'Editis.

(1332) S'agissant de la composition de l'actionnariat minoritaire après la cotation distribution, la Partie Notifiante considère que l'actionnariat d'Editis aurait été dispersé sur une population d'investisseurs tellement vaste et disparate (celle de Vivendi) que l'émergence d'un phénomène de coalition entre investisseurs minoritaires d'Editis visant à contrecarrer les initiatives de l'actionnaire de référence n'était pas envisageable. La Partie Notifiante anticipait une rotation importante de l'actionnariat flottant d'Editis immédiatement après la cotation-distribution, d'environ 60%, notamment considérant que le profil des investisseurs susceptibles d'être intéressés par Editis est nécessairement différent de celui des actionnaires de Vivendi.

(1333) Enfin, la Partie Notifiant souligne que la Commission a déjà accepté cette modalité de cession dans une affaire précédente. Ainsi, dans l'opération *Holcim/Lafarge*, la Commission a accepté une solution consistant à céder une partie des actifs concernés par le biais d'une vente de gré à gré, et à en céder l'autre partie sur les marchés de capitaux, par le biais soit d'une introduction en bourse, soit d'une distribution d'actions aux actionnaires des parties.

7.6.3.2. Analyse de la Commission

(1334) À la suite de la publication du communiqué de Presse par Vivendi le 27 juillet 2022 annonçant le recours à une procédure de cotation-distribution pour la mise en œuvre des engagements, la Commission a échangé extensivement sur les modalités de mise en œuvre des engagements avec la Partie Notifiante et analysé en détails ces modalités. La Commission a également contacté informellement certains acteurs du marché de l'édition en France afin de recueillir leurs réactions à ce communiqué.

(1335) Pour des raisons qui seront développées plus loin, la Commission a considéré dans sa communication de griefs que les Engagements Edition Initiaux n'étaient pas suffisants.

(1336) La Commission a considéré que les engagements ne permettaient pas de résoudre les problèmes de concurrence entièrement d'une part, parce que les engagements relatifs aux marchés de l'édition n'étaient pas complets et efficaces à tout point de vue.

(1337) La Commission a considéré que les engagements proposés pour résoudre les problèmes de concurrence identifiés sur les marchés de l'édition n'étaient pas complets et efficaces à tout point de vue comme requis par la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables[1190] au regard des conditions proposées par la Partie Notifiante pour la vente d'Editis, à savoir le schéma de cotation-distribution tel qu'envisagé.

(1338) La Commission a considéré que, comparativement à une cession de 100% du capital d'Editis à un acquéreur approprié, la procédure de cotation-distribution envisagée par la Partie Notifiante aurait été plus complexe, comporté des risques d'exécution (7.6.3.2.1), et entraîné des incertitudes et risques quant au caractère durable du contrôle de l'acheteur du bloc (7.6.3.2.2), quant à la viabilité et compétitivité d'Editis sur le long terme (7.6.3.2.3.1) quant à la réduction des incitations à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.3.2), quant à la réduction des capacités à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.3.2) et quant à l'absence de lien entre l'Activité Cédée Edition et la Partie Notifiante (7.6.3.2.4). À cet égard, elle n'aurait pas été équivalente, dans ses effets, à une cession de 100% du capital d'Editis à un acquéreur approprié.

(1339) Cette analyse est sans préjudice de l'analyse du caractère suffisant des Engagements Edition Initiaux au-delà de la question de la procédure de vente, à savoir l'analyse notamment (i) du périmètre des engagements proposés, considérant en particulier que les activités d'édition de Prisma Médias n'étaient pas incluses, ou (ii) de la viabilité de l'Activité Cédée Edition ainsi que des mesures transitoires, considérant en particulier des risques de pertes d'éditeurs et auteurs après la mise en œuvre de la cession, sachant que des informations stratégiques confidentielles ont circulé chez Vivendi et/ou sont détenues par du personnel retenu par Vivendi, et (iii) du profil de l'acheteur approprié, notamment au regard du rôle des activités multi-médias pour la viabilité et le développement de l'activité d'Editis. En effet, la Commission n'a pas eu besoin de se prononcer sur ces éléments sachant que la procédure de vente envisagée à elle-seule aurait rendu les Engagements Edition Initiaux inappropriés.

7.6.3.2.1. La complexité et les risques d'exécution

(1340) La cotation-distribution d'Editis et la vente d'un bloc d'actions à un actionnaire de référence auraient généré, comparativement à une cession de gré à gré à un acheteur

[1190] Communication sur les Engagements, paragraphe 9.

approprié, des complexités additionnelles et des incertitudes quant au bon déroulement de l'opération.

(1341) La Commission a noté que la mise en œuvre d'une procédure de cotation-distribution aurait nécessité de faire un certain nombre de choix, quant à la plateforme de distribution, à la définition des statuts de la société en amont, et aux conditions de la distribution. Or, dans le cadre d'une proposition d'engagements, cela signifie que la Partie Notifiante aurait disposé d'une marge de manœuvre pour décider des modalités de gouvernance de son futur principal concurrent, et ce au regard de sa propre analyse des risques et incertitudes qui en auraient découlé, en ce compris pour son propre intérêt.[1191]

(1342) Pour tenter de répliquer les garanties apportées par une cession à 100% à un acheteur unique, la Partie Notifiante a proposé d'introduire des mécanismes complexifiant d'autant plus l'opération.

(1343) Premièrement, un facteur de complexité additionnel était lié à la nécessité pour Vivendi de structurer, avant cession, la gouvernance d'entreprise d'Editis pour donner à l'acquéreur du bloc Bolloré un niveau de représentation au sein des instances de gouvernance disproportionné par rapport à son niveau de détention. Cela aurait permis de favoriser l'acquéreur du bloc Bolloré au détriment des autres actionnaires minoritaires et sans les consulter. En effet, la Partie Notifiante explique « *Vivendi envisageant la distribution d'un acompte sur son dividende de l'exercice 2022, aucune autorisation de l'assemblée générale des actionnaires de Vivendi ne sera nécessaire à la mise en œuvre de l'acompte, conformément aux dispositions légales applicables et aux statuts de Vivendi* »[1192]. Comme présenté dans la Note relative aux conditions de mise en œuvre du remède envisagé par Vivendi envoyée le 8 décembre 2022 (la « Note du 8 décembre ») Vivendi prévoyait que [...].

(1344) Par ailleurs, il aurait été délicat d'offrir à l'actionnaire de référence une majorité des sièges en conseil d'administration en cas de mise en bourse sur Euronext Paris, du fait notamment des recommandations des codes de gouvernance en termes de proportion d'administrateurs indépendants. [...] offrir une majorité de sièges en conseil d'administration serait l'avantage d'une mise en bourse sur Euronext Growth [...]. La structuration de la gouvernance d'Editis aurait présenté néanmoins d'autres complexités par rapport à Euronext Paris, étant donné que [...].

(1345) Deuxièmement, la nécessité de se prémunir contre une OPA hostile ajoutait un autre niveau de complexité. En effet, la cession du Bloc Bolloré qui serait resté minoritaire plutôt que l'intégralité d'Editis aurait rendu l'acquéreur vulnérable en cas d'offre publique d'achat. Ainsi, afin de répliquer la sécurité de détention apportée par une cession à 100%, Vivendi souhaitait introduire un dispositif de « poison pill ». Comme présenté dans la Note relative aux conditions de mise en œuvre du remède envisagé par Vivendi envoyée le 8 décembre 2022 (cotation-distribution sur Euronext Paris) Vivendi prévoyait que « *Ce dispositif est une « poison pill » permise par la loi française. Vivendi pourra faire adopter cette autorisation si l'acquéreur, premier concerné par cette éventualité, en émet le souhait dans le contrat d'acquisition du bloc. Ainsi, en cas d'OPA hostile,* [...]. *L'arme de défense ainsi confiée au conseil d'administration d'Editis aurait en pratique pour effet qu'une OPA sur Editis ne serait envisageable qu'en accord avec l'acquéreur du bloc* ». Le renouvellement de ces « poison pill » ou « bons Breton » aurait pu se faire à la

1191 Sur l'analyse des principaux impacts de l'opération sur Vivendi et ses actionnaires, voir notamment Annexe RFI 37 Q2.4.

1192 Formulaire RM relatif aux engagements soumis le 14 février 2023, paragraphe 49.

majorité simple de l'assemblée générale en cas de cotation sur Euronext Paris et à la majorité des deux tiers de l'assemblée générale en cas de cotation sur Euronext Growth.[1193] Outre la complexité inhérente à ces modalités d'introduction et de pérennisation des bons d'offres, il y aurait également eu une certaine incertitude liée à la possibilité de leur mise en œuvre, l'actionnaire de référence ne disposant pas de telles majorités au sein d'Editis.

(1346) Troisièmement, outre la complexité additionnelle apportée par ces dispositifs, ils auraient également présenté un risque additionnel lié aux actionnaires minoritaires impactés défavorablement par ce type de mesure. En effet, l'organisation de la gouvernance se serait faite au détriment des actionnaires minoritaires et sans rechercher leur consentement. Le dispositif de « poison pill » ou « bon Breton », s'il avait été introduit, aurait empêché les minoritaires de bénéficier de la prime d'OPA en cas de désaccord avec l'actionnaire de référence. Ce schéma aurait défavorisé les actionnaires minoritaires qui auraient pu vouloir protéger leurs intérêts et ainsi faire peser un risque de contentieux sur la transaction. À noter également que la distribution des actions de Vivendi aurait été imposable pour les actionnaires minoritaires, comme rappelé par une note d'analyse de la banque Barclays « [...] *an Editis spin should penalise existing Vivendi investors. Firstly, they will pay dividend taxes (like for UMG). Secondly, Editis will be small and illiquid and may trade poorly initially owing to significant overhang*».[1194]

(1347) Quatrièmement, la cotation-distribution par rapport à une vente de gré-à-gré aurait nécessité l'intervention de tiers. Pour une cotation sur Euronext Paris, un prospectus relatif à l'admission aurait dû faire l'objet d'une revue approfondie et d'une approbation par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF »). S'agissant d'Euronext Growth, Vivendi a indiqué que seule une « revue » par Euronext sera nécessaire pour vérifier que les conditions d'admission aux négociations de titres fixées par les règles des marchés Euronext Growth sont remplies. Néanmoins, même sur cette plateforme, les conseils financiers de Vivendi relèvent que des « *interactions avec l'AMF, notamment eu égard à la communication passée de Vivendi et plus généralement au mandat de protection des investisseurs de l'AMF »* auraient été nécessaires.[1195] Les conseils notent qu'un « *point d'attention* » vis-à-vis de l'AMF sera la « *protection des actionnaires de la société distribuante lorsque cette dernière est cotée sur un marché réglementé - l'AMF pourrait notamment questionner le fait que les investisseurs de Vivendi, détenant des actions cotées sur le marché réglementé, reçoivent des titres cotés sur un marché non règlementé* » et le fait qu'il existe « *peu de précédents comparables de cotation-distribution sur Euronext Growth en provenant de de sociétés cotées sur Euronext. (cf. annexe1) : il s'agirait de la première opération de ce type réalisée par une société du CAC40* ».[1196]

(1348) Cinquièmement, cette dimension de complexité est partagée par les acteurs des marchés financiers. Par exemple, dans une note d'analyste présente dans les documents internes de Vivendi, la banque CIC explique que l'annonce du projet par Vivendi a été sanctionné et que, selon leur analyse, une cession à 100% semble plus

---

1193 RFI 36, question 23.

1194 Document interne ID004289-11450-VIV-EC-00045230.

1195 « Projet Aurore – Analyse des principaux facteurs techniques d'attention liés à une cotation sur Euronext Growth », page 3, Annexe RFI 36 Q17.1.
« Projet Aurore – Analyse des principaux facteurs techniques d'attention liés à une cotation sur Euronext Growth », page 5, Annexe RFI 36 Q17.1.

1196 « Projet Aurore – Analyse des principaux facteurs techniques d'attention liés à une cotation sur Euronext Growth », page 5, Annexe RFI 36 Q17.1.

simple à exécuter : *« Une cession à 100% serait certainement bien accueillie par le marché, alors que l'annonce du projet de scission-distribution, lors des résultats S1, avait été sanctionnée. L'opération serait plus simple à exécuter (une part de seulement* [...]*% peut décourager certains candidats) et assurerait une meilleure valorisation à Editis (prime de contrôle vs valorisation de minoritaire via IPO, avec un risque de flow back suite à la distribution des titres). § Conclusion : Une cession d'Editis à 100% nous paraît plus simple à exécuter que le schéma de scission-distribution et offrirait potentiellement une meilleure valorisation de l'actif* ».[1197]

(1349) Cette vision est également partagée par des acteurs des marchés pertinents. Un acteur du marché de l'édition s'interroge également sur « *un possible risque de survalorisation à court terme des actifs d'Editis en bourse, permettant à Vivendi de vendre ses actions à bon prix, notamment au titre d'un « actionnariat de référence » qui les survaloriserait par un effet d'aubaine, avec par la suite une baisse de la valeur des actions, et un manque de stabilité de la gouvernance. Un tel scénario serait très préjudiciable pour Editis, créant un risque de contentieux entre les actionnaires d'Editis et Vivendi, et en tout état de cause renforce encore l'incertitude entourant ce processus de cession* ».[1198]

(1350) Enfin, la Partie Notifiante considère que la cotation distribution aurait été moins complexe à exécuter qu'une cession à 100% au seul motif qu'il serait plus difficile de trouver un acheteur pour 100% du capital d'Editis, notamment dans le contexte économique actuel et du fait de la charge financière liée à une telle acquisition.

(1351) Conformément à la Communication sur les Remèdes,[1199] dans certains cas, seule la solution de l'acquéreur initial permettra à la Commission de conclure, avec le degré de certitude voulu, que l'activité sera effectivement cédée à un acquéreur approprié. Les Parties doivent dès lors s'engager à ne pas clôturer l'opération notifiée avant d'avoir conclu un accord contraignant avec un acquéreur pour l'activité cédée, approuvé par la Commission. Ainsi, les incertitudes liées au fait de ne pas trouver un acquéreur approprié ne peuvent pas justifier une proposition d'engagements plus complexes et risqués.

(1352) La motivation du choix d'une cotation-distribution par rapport à une vente de gré-à-gré par Vivendi semblait être plus directement liée à la valorisation attendue de 100% d'Editis, plus basse à proportion que la valorisation du bloc Bolloré, qu'au risque de ne pas trouver un acheteur pour 100%. [...].[1200] [...].[1201] [...].[1202]

(1353) En conclusion, le choix d'une procédure de cotation-distribution d'Editis par rapport à une cession à un acquéreur approprié à 100% présentait une complexité et des risques d'exécution supplémentaires.

7.6.3.2.2. Les risques et incertitudes quant au contrôle d'Editis par l'acquéreur du bloc

(1354) Comparativement à une cession à un acheteur approprié, la proposition d'engagements entraînait des risques et incertitudes additionnels quant à l'existence d'un contrôle, et a fortiori d'un contrôle durable, de l'actionnaire de référence sur Editis.

1197 Document interne ID004280-12806-VIV-EC-00016458.
1198 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 septembre 2022, paragraphe 12, ID 3648.
1199 Communication sur les Engagements, paragraphes 44 et 54.
1200 Document interne ID004289-11156-VIV-EC-00043546, ID 4289-11156.
1201 Document interne ID004280-30521-VIV-EC-00041179, ID 4280-30521.
1202 Document interne ID004289-11159-VIV-EC-00043555, ID 4289-11159.

(1355) En effet, dans chacune des structures proposées, l'acquéreur serait resté un actionnaire minoritaire d'Editis et le caractère durable de son contrôle aurait pu être impacté par des actions conduites par les détenteurs du capital flottant d'Editis, qui aurait représenté 60 à 70% du capital de la société, ou d'autres tiers non-actionnaires d'Editis.

(1356) Premièrement, un tiers, actuel minoritaire ou non, aurait pu décider de monter au capital d'Editis et déclencher une OPA hostile afin d'acquérir la majorité des titres. Cette éventualité est directement mentionnée par un acteur du marché de l'édition qui explique : « *il est difficile de préjuger de la qualité du contrôle exercé sur une société détenue à moins de 30% par le même actionnaire. La procédure de distribution-cotation proposée par Vivendi, impliquant un actionnaire de référence ayant moins de 30% du capital d'Editis s'apparente en quelque sorte à une navigation en territoires inconnus (« unchartered waters ») »*[1203]. Cet acteur ajoute notamment que *« puisque l'acheteur des 30% n'aura pas nécessairement l'ambition d'avoir 100%, il existe un risque subséquent de prise de contrôle rampante d'Editis à travers l'acquisition de tout ou partie des 70% du capital restant, et ceci par un opérateur dont il est impossible de connaître l'identité »*.[1204] Enfin, il conclut que *« les conséquences d'une telle procédure sont imprévisibles, et si les engagements ne portent que sur la qualité du repreneur principal, il n'y aura aucune garantie sur le moyen / long terme »*.[1205] Un raisonnement similaire pourrait a priori s'appliquer également pour une participation minoritaire de [30-40]% dans la mesure où un tel niveau de détention n'aurait pas empêché des potentielles opérations de prise de contrôle.

(1357) La possibilité d'une OPA hostile aurait été encore renforcée par le risque de chute de la valeur de l'action suite à la vente des actions par les minoritaires post distribution (« Flowback »). Comme expliqué par la Partie Notifiante [...][1206]. Dans une note relative au projet de cotation-distribution, les conseils financiers de la Partie Notifiante estimaient, que, en plus du transfert à l'actionnaire de référence, environ [...]% des actions auraient ainsi fait l'objet d'une rotation[1207]. La vente aurait été en particulier assurée pour les fonds indiciels passifs (correspondant à environ 10% de l'actionnariat) puisque Editis aurait entre autres été exclue du CAC 40 et donc des indices liés. Un tel transfert d'actions Editis, par des ventes, aurait mécaniquement conduit à une baisse de la valeur des actions Editis. La baisse significative de l'action rendrait une OPA plus intéressante en termes de prix d'acquisition et plus simple à réaliser en termes de ressources financières à mobiliser. Ce point est également développé par un autre acteur du marché qui explique « *il n'est pas certain que l'octroi d'une participation de* [...]*% permette au repreneur de disposer d'un contrôle d'Editis stable, dans la durée, dans la mesure où une mise en bourse d'Editis laisserait le champ libre à la montée au capital d'un autre actionnaire, en particulier si la valeur des actions d'Editis restait peu élevée. […] un actionnaire pourrait relativement facilement (potentiellement avec […]) monter à 25% du capital d'Editis* »[1208]. Un raisonnement similaire trouverait a priori à s'appliquer pour une participation de [30-40]%.

1203 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 7 septembre 2022, paragraphe 8, ID 3344.

1204 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 7 septembre 2022, paragraphe 11, ID 3344.

1205 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 7 septembre 2022, paragraphe 12, ID 3344.

1206 RFI 36.

1207 Annexe RFI 37 Q2.1 - 2022_10_21_Note Aurore Spin off Investor rotation analysis Final.pdf.

1208 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 septembre 2022, paragraphe 11, ID 3648.

(1358) Comme expliqué à la section 7.6.3.2.1, les mécanismes de « poison pill » ou « bons Breton » envisagés par Vivendi auraient créé une complexité additionnelle aux processus envisagés, leur durée étant incertaine, et cela serait potentiellement allé à l'encontre de l'intérêt des actionnaires minoritaires, augmentant ainsi le risque de contentieux. En tout état de cause, ces mécanismes sont dissuasifs mais ne constituaient pas une garantie de protection face à une OPA hostile.

(1359) La Partie Notifiante considère que la situation d'OPA hostile n'aurait pas été propre au mécanisme de cotation-distribution, et aurait été comparable à celle d'une revente de l'activité d'un acheteur agréé par la Commission.[1209] S'il est en effet possible pour un acheteur agréé par la Commission de revendre l'Activité Cédée Edition, la Commission considère que cette situation n'est pas comparable à celle d'une OPA hostile. Dans le cas d'une OPA hostile, l'entreprise agréée ne serait pas à l'initiative de la vente, qui serait hors de son contrôle. Par contraste, au moment de l'approbation d'un acheteur approprié, la Commission revoit la stratégie de l'acheteur et son plan d'affaires pour l'Activité Cédée Edition, et doit conclure (entre autres) que l'acheteur dispose des ressources financières, des compétences confirmées et de la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Edition à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents. Si le projet de l'entreprise agréée par la Commission peut être remis en cause à tout moment indépendamment de sa volonté, cela constitue un risque additionnel pour Editis et en tout état de cause remet en cause le caractère durable du contrôle.

(1360) La Partie Notifiante ajoute que le fait que l'entreprise ayant initié l'OPA hostile aurait de toute façon dû notifier l'opération auprès de la Commission Européenne ou de l'Autorité Française de la Concurrence. Toutefois, la Commission ne considère pas que cette notification aurait permis de pallier cette difficulté. À considérer même que l'opération aurait été revue par une autorité de concurrence (ce qui n'était pas certain car dépendant notamment du chiffre d'affaires de l'acheteur), le champ de l'autorité de concurrence compétente aurait été limité aux potentiels effets anticoncurrentiels de la fusion. Or, dans le cadre de la procédure d'approbation d'un acheteur dans le cadre d'engagements, l'absence de problèmes de concurrence à première vue n'est qu'un critère parmi d'autres. La Commission analyse notamment si (i) l'acheteur est indépendant et sans lien avec la Partie Notifiante ni avec les entreprises qui lui sont liées et si (ii) l'acheteur dispose des ressources financières, des compétences confirmées et de la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Edition à concurrencer activement les parties et d'autres concurrents.[1210] Ces critères ne sont pas analysés dans une procédure de de contrôle de la compatibilité d'une opération avec les règles européennes ou nationales de concurrence.

(1361) Deuxièmement, outre le risque d'OPA, Vivendi anticipait une profonde et rapide réorganisation de l'actionnariat après la cotation-distribution. [...][1211]. De fait, un actionnariat moins fragmenté aurait pu provoquer des dynamiques d'alliance entre des minoritaires représentant une part significative de l'actionnariat et ainsi générer des coalitions qui pourraient exercer une influence significative sur Editis et qui n'auraient, là encore, pas fait l'objet d'approbation par la Commission. De plus, dans l'hypothèse d'une baisse importante du cours de l'action, un investisseur aurait pu

1209 Note de la Partie Notifiante sur les remèdes en date du 4 novembre 2022, page 10.
1210 Modèle d'Engagements, paragraphe 17.
1211 Form RM, paragraphe 44.

racheter un nombre d'actions lui conférant une participation significative pour tenter d'obtenir une influence déterminante sur Editis.

(1362) Troisièmement, au-delà des risques d'OPA hostile ou de coalitions contre l'actionnaire de référence, un autre actionnaire aurait pu acquérir un niveau de participation équivalent ou même supérieur à celui de l'actionnaire de référence dans Editis sans pour autant déclencher d'OPA obligatoire, à savoir jusqu'à 30% des actions sur Euronext Paris et jusqu'à 50% des actions sur Euronext Growth. Ce risque était accru au regard de l'intensité du *flowback* attendu et donc de la potentielle chute du prix des actions à la suite de la cotation-distribution. Dans ces conditions, il était difficile d'envisager que les statuts unilatéralement définis par Vivendi en faveur du seul actionnaire de référence ne soient pas remis en cause. Cela aurait pu conduire à une perte de contrôle ou une situation de co-contrôle. Une situation de co-contrôle serait également problématique car elle pourrait limiter la capacité de l'actionnaire de référence à mettre en œuvre sa stratégie commerciale. Dans cette situation, l'actionnaire de référence aurait alors nécessairement dû tenir compte des souhaits du co-contrôlant, et des situations de blocage sur des décisions stratégiques d'Editis auraient pu en découler.

(1363) En conclusion, du fait de la structure de la cession proposée dans les engagements, l'existence d'un contrôle durable d'Editis par l'acquéreur agréé par la Commission aurait été incertaine, en raison de la position de minoritaire de l'acheteur et des risques d'OPA par un tiers ou de coalition entre les autres actionnaire minoritaires d'Editis. Le schéma proposé aurait créé des risques et incertitudes additionnels quant au contrôle durable en comparaison à une cession à 100% à un acheteur approprié.

7.6.3.2.3. Les risques et incertitudes quant à la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition

(1364) Comparativement à une vente de gré-à-gré à un acquéreur unique, la procédure de cotation-distribution proposée par la Partie Notifiante aurait créé des risques supplémentaires quant à la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition du fait d'incitations et de capacités financières réduites.

7.6.3.2.3.1. La structure des engagements aurait réduit les incitations à développer l'Activité Cédée Edition

(1365) L'acquisition de [20-30]% à [30-40]%, par rapport à 100%, aurait réduit les incitations financières pour l'acheteur à investir et développer l'Activité Cédée Edition.

(1366) Premièrement, du fait de son pourcentage de détention, l'actionnaire de référence n'aurait perçu que [20-30]% à [30-40]% des profits liés à l'Activité Cédée Edition. Ainsi, l'achat à 100% de l'Activité Cédée Edition aurait permis de capter l'intégralité des bénéfices par un acquéreur qui aurait eu une incitation plus importante à développer l'Activité Cédée Edition qu'un acteur qui ne capterait qu'une minorité des bénéfices.

(1367) Deuxièmement, l'incitation financière à investir et développer l'Activité Cédée Edition est directement liée au risque pris par l'acquéreur et à son exposition qui est pour sa part proportionnelle à l'investissement initial. Un acheteur contacté dans le cadre d'une acquisition de [20-30]% à [30-40]% et qui a spontanément mentionné son intérêt pour une acquisition à 100% explique : [...].[1212] En effet, la structure des engagements initiaux proposée par la Partie Notifiante aurait limité les intérêts

[1212] Annexe RFI 31, question 58.4.

propres en jeu pour l'acheteur. Un acheteur à 100% de l'Activité Cédée Edition a une exposition plus importante aux risques liés à l'acquisition et reflète donc ce risque dans la valorisation de l'entreprise. De fait, son incitation à développer l'entreprise acquise est supérieure car son exposition (à la fois au travers du prix d'achat et de la participation prise) l'est également.

(1368) Troisièmement, en tant qu'actionnaire à 100%, Vivendi a fortement investi dans Editis ces dernières années (plus de EUR [...] millions par exemple dans l'outil de distribution), a mis son expertise au service d'Editis et a développé des synergies comme expliqué dans la section 7.4.5.2.2.3.2. Or, contrairement à un acquéreur à 100%, un actionnaire à [20-30]% à [30-40]% n'aurait bénéficié que partiellement des investissements et des synergies potentielles qu'il pourrait générer avec l'Activité Cédée Edition, ce qui aurait réduit ses incitations à procéder à ses investissements.

(1369) Quatrièmement, l'introduction en bourse pose des contraintes différentes en termes d'objectifs, d'horizon temporel et de rentabilité susceptibles d'influencer la politique de l'acquéreur. La cotation sur un marché implique une vision de l'Activité Cédée Edition comme une entité autonome avec des objectifs de rentabilité et jugée par le marché sur des échéances courtes liées à des publications semestrielles voire trimestrielles. De telles considérations n'apparaissent pas forcément en accord avec les logiques gouvernant le secteur de l'édition, qui à certains égards suit une logique non-marchande (voir par exemple section 7.4.4.1). Cette décorrélation entre les contraintes du marché de l'édition et les contraintes liées à la cotation en bourse génèrent des risques d'affaiblissement de l'Activité Cédée Edition comme identifié par des acteurs du marché de l'édition qui « *s'inquiètent de la compatibilité de l'activité d'édition et des impératifs de la bourse. En effet, le métier d'éditeur correspond à une approche artisanale et à une non-linéarité des résultats, dont la base est la création, et où la dimension humaine, la prise de risque et le temps sont des composantes essentielles. Or, […] la mise en bourse d'une telle activité représente une étape de plus vers une logique capitalistique et court-termiste extrêmement dangereuse pour le métier. Une fois mis en bourse, Editis devra être en mesure de rembourser les dividendes des autres actionnaires, ce qui engendrera une grosse pression pour son activité, déjà fragile, qui ne sera pas en mesure de répondre aux exigences des actionnaires* »[1213]. Ils concluent que « *beaucoup trop d'aléas entourent l'introduction en bourse d'une activité telle que celle d'Editis. […] l'introduction en bourse d'Editis pourrait être une bonne façon pour le groupe Bolloré de valoriser sa participation capitalistique et bénéficier d'une plus-value, mais cela s'accompagnerait à terme d'un important risque d'affaiblissement d'Editis, dont l'activité ne correspondra pas à la valeur communiquée au marché* »[1214].

(1370) De telles considérations peuvent également expliquer qu'aucun autre acteur majeur de l'édition de livres en langue française (ou de la diffusion-distribution) n'est actuellement publiquement coté. L'éditeur Flammarion a été temporairement introduit en bourse en 1996. Un acteur du marché de l'édition constate à ce sujet que « *Flammarion, par exemple, qui a en 1996 introduit 25% de son capital en bourse (pour des raisons très spécifiques, relatives à l'organisation de la succession au sein de ce groupe familial), a finalement dû sortir précipitamment de sa cotation en*

[1213] Compte rendu de l'entretien avec des concurrents en date du 13 septembre 2022, paragraphe 10, ID 3651.

[1214] Compte rendu de l'entretien avec des concurrents en date du 13 septembre 2022, paragraphe 12, ID 3651.

bourse en 2001 »[1215]. Aussi, face à l'absence d'exemples d'éditeurs français cotés en bourse avec succès à moyen ou long terme, la pertinence d'un tel modèle pour Editis n'est pas établie.

7.6.3.2.3.2. La structure des engagements aurait réduit les capacités à développer l'Activité Cédée Edition

7.6.3.2.3.2.1. En raison de la séparation d'Editis d'un groupe qui le détenait à 100%

(1371) L'acquisition de [20-30]% à [30-40]% aurait réduit les capacités de l'acheteur à investir et développer l'Activité Cédée Edition.

(1372) Premièrement, contrairement à une acquisition à 100%, l'achat d'une part minoritaire n'aurait pas permis une intégration pleine au sein d'une stratégie de groupe similaire à celle mise en place dans le groupe Vivendi comme expliqué dans la section 7.4.5.2.2.3.2.

(1373) Deuxièmement, la structure proposée n'aurait pas permis de soutenir financièrement Editis comme l'aurait fait un acquéreur à 100%. Dans la situation actuelle, Editis est inclus dans un groupe et Vivendi en tant qu'actionnaire [...][1216]. [...].

(1374) Troisièmement, les éléments de support en termes de structure financière liés à la détention à 100% et à l'intégration dans un groupe n'auraient pas été réplicables dans une situation où Editis est une entité listée autonome. La récente augmentation de capital d'Editis illustre la capacité d'intervention d'un groupe détenteur à 100%. En effet, en décembre 2022, Vivendi, en tant qu'actionnaire à 100%, a renforcé la structure financière d'Editis via une augmentation de capital de EUR 100 millions[1217]. Ce type d'opération aurait été sujet à l'accord des autres actionnaires minoritaires dans le cadre d'une société cotée. Or, en cas de refus des minoritaires de participer à l'augmentation de capital, l'effet dilutif pour les minoritaires aurait mécaniquement fait augmenter la part de l'actionnaire de référence au risque de franchir les seuils générant une potentielle OPA obligatoire (30% sur Euronext et 50% sur Euronext Growth). Ce mécanisme limite de fait la capacité d'intervention de l'actionnaire de référence dans le cadre d'une société cotée. De plus, les autres actionnaires minoritaires auraient potentiellement eu des objectifs divergents ce qui contraste avec la situation actuelle d'Editis dans laquelle le groupe détenant Editis peut intervenir unilatéralement et directement pour renforcer la structure financière.

(1375) Quatrièmement, les incertitudes quant aux ressources propres d'Editis comme entité autonome et cotée en bourse ont aussi été relevées par les acteurs des marchés financiers. Par exemple, dans une note d'analyse, Crédit Suisse exprime des réserves sur les ressources disponibles pour l'Activité Cédée Edition en tant qu'entité cotée en bourse et indépendante : « *The company announced that it is looking to dispose of the Editis publishing business via a shareholder distribution and a listing on Euronext Paris. The Bolloré Group is expected to sell all of its Editis shares. The company stated that their intention in this plan is to avoid anti-trust issues with the combination with Lagardere. It is as yet unclear what the mechanism will be for establishing the value of Editis and unclear if the company will have the resources to be successful as a standalone listed entity* »[1218].

1215 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 septembre 2022, paragraphe 9, ID 3648.

1216 Document interne ID004287-58877-VIV-EC-00895816.

1217 Note du 12 janvier 2023 relative à un remède alternatif de cotation-distribution d'Editis, section C.

1218 Document interne ID004280-33790-VIV-EC-00045240.

(1376) Cinquièmement, la Partie Notifiante considère que les capacités financières de l'acheteur auraient été nécessairement supérieures dans le cadre de l'achat d'un bloc d'actions, comparativement à l'achat de 100% d'Editis qui aurait mobilisé plus de ressources financières, et qu'il aurait donc pu investir le montant « économisé » dans Editis. Ce raisonnement est néanmoins simpliste. En effet, plus le montant payé est important plus les incitations financières à la rentabilité de l'entreprise sur le long terme sont importantes. De plus, l'argent « économisé » correspond aux actions des actionnaires minoritaires, sujets à dividendes et entraînant des contraintes notamment en cas d'augmentation de capital, et non à des montants injectés dans l'entreprise. La Commission souligne par ailleurs que l'acheteur ne doit pas nécessairement financer l'acquisition en fonds propres, qu'il existe d'autres moyens de financement qu'une cotation-distribution, et que sa capacité à lever d'autres fonds dépendrait de sa propre situation financière et du prix de vente d'Editis. La capacité et les incitations financières de l'acheteur auraient été, en tout état de cause, analysées en détail dans le cadre de la procédure d'approbation de l'acheteur par la Commission, tenant compte de ces éléments.

7.6.3.2.3.2.2. En raison de la situation financière d'Editis

(1377) La Commission a analysé la viabilité d'Editis sur base d'informations comptables et financières.

(1378) [...].

Tableau 28 – Principaux postes des résultats financiers récents d'Editis, ainsi que la marge bénéficiaire (calculée par la Commission)

En milliers d'EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Chiffre d'affaires	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat opérationnel	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat financier	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Dont Coût de l'endettement financier	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat net	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Marge bénéficiaire nette	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
En milliers d'EUR	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Chiffre d'affaires	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat opérationnel	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat financier	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

En milliers d'EUR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dont Coût de l'endettement financier	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Résultat net	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
Marge bénéficiaire nette	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%

Source : Rapports annuels.

(1379) Editis n'a pas enregistré de pertes aux cours de récentes périodes comptables, ce qui indiquerait en principe une relativement bonne santé financière, même si le niveau de rentabilité est relativement bas en termes absolus (environ [...]% en moyenne pour la période 2016-2021).

(1380) Cependant, un examen plus approfondi des comptes d'Editis révèle aux moins deux importantes faiblesses et risques pour la viabilité de la compagnie, notamment détachée d'un groupe.

7.6.3.2.3.2.3. En raison de l'écart d'acquisition très important qui aurait constitué une perte latente matérialisant en partie au moment du spin off

(1381) Les comptes d'Editis de 2021 indiquent un écart d'acquisition (« *goodwill* ») de EUR [...] millions qui dépasse le montant des capitaux propres d'Editis de EUR [...] millions. Dans cette situation, une revalorisation de l'écart d'acquisition [...]. L'admission des actions Editis sur un marché aurait conduit à une évaluation de l'entreprise dans son entièreté. Or, si cette valeur constatée sur le marché est trop faible par rapport aux actifs nets de l'entreprise, une correction de la valeur de l'écart d'acquisition aurait pu suivre. [...]. Or, dans l'analyse qui suit, la Commission a établi que la valorisation d'Editis serait très probablement bien inférieure à EUR [...] millions, avec une marge bien au-delà de la recapitalisation récente de EUR [...] millions, qui n'aurait donc pas été nécessairement suffisante pour atténuer l'impact négatif sur les fonds propres d'Editis. Étant donné que la réévaluation aurait résulté en une diminution quasi-certaine des fonds propres d'Editis, la situation correspondait à une situation de pertes latentes (*unrealised losses*) qui se seraient matérialisées lors du spin off [...].

Figure 23 – [...])

[...]

Source : [...].

(1382) Dans un premier temps, la Commission a analysé le niveau de l'écart d'acquisition d'Editis en termes relatifs par rapport à la taille de bilan et en comparant le niveau à des entreprises comparables à Editis.

(1383) Les sociétés comparables retenues pour l'analyse sont les sociétés désignées comme comparables par les Parties dans Annexe RFI 31 Q55 et sont les suivantes : (i) De premier rang: Bloomsbury, Madrigall, Media-Participations, Mondadori, et (ii) De second rang: Bertelsmann, Houghton Mifflin Harcourt, Lagardère, News Corporation, Pearson, Prisa, Sanoma, Scholastic.

(1384) Le Tableau 29 compare les données de performances financières récentes pour toutes les compagnies comparables pour lesquelles les données sont publiquement disponibles.

Tableau 29 – Données de performances financières récentes pour toutes les compagnies comparables à Editis

2021	Mondadori In EUR thousands	Bloomsbury In GBP thousands * 2022 fiscal year end February 28	Bertelsmann In EUR million	Houghton Mifflin Harcourt In USD thousands	Lagardere in EUR million	News Corporation In million * 2022 fiscal year end June 30	Pearson in GBP million	Prisa In EUR thousands	Sanoma in EUR million	Scholastic In USD million * 2022 fiscal year end May 31	Editis In EUR thousands
Goodwill	153,016	47,910	8,179	437,977	1,614	5,169	2,145	109,542	753.3	125.3	837,644
Total Assets	1,022,580	289,237	31,714	1,974,280	8,751	17,221	7,343	878,283	1,932.5	1,940.8	1,450,773
Goodwill as percentage of total assets	15,0%	16,6%	26,8%	22,2%	18,4%	30,0%	29,2%	12,5%	39,0%	6,4%	57,7%
Turnover	807,345	230,110	18,696	1,050,802	5,130	10,385	3,428	741,168	1,251.6	1,642.9	856,077
Operating income (EBIT)	45,199	22,562	3,324	48,182	66	911	183	(19,709)	142,4	97,4	43,370
Net income	44,212	16,890	2,310	213,578	(86)	760	160	(105,843)	101,2	81,0	27,308
Net profit margin	5,5%	7,3%	12,4%	20,3%	negatif	7,3%	4,7%	negatif	8,1%	4,9%	3,2%

Sources: Rapports annuels des sociétés.

(1385) La Commission a observé qu'aucune des compagnies comparables n'avait un niveau d'écart d'acquisition aussi élevé qu'Editis, [...]. Le niveau médian des entreprises comparables s'élevait à 20,3%. Si ce niveau devait être retenu comme référence, le niveau de surévaluation de l'écart d'acquisition d'Editis correspondrait à EUR [...] ([...]). Ce montant correspond à une approximation de pertes latentes (c'est-à-dire charges comptables futures) qui résulterait de la mise en correspondance du niveau de l'écart d'acquisition d'Editis avec le niveau médian des compagnies comparables.

(1386) La Commission a procédé à l'analyse de la probabilité d'une réévaluation de l'écart d'acquisition suite à l'introduction sur le marché des actions d'Editis. Pour cela, la Commission a estimé une possible valorisation d'Editis par le marché en se basant sur les compagnies comparables. Un niveau inférieur au niveau des fonds propres de [...] millions plus la récente recapitalisation pourrait entrainer une réévaluation de l'écart d'acquisition. [...].

(1387) La pratique des marchés financiers consiste à estimer la valorisation (et le prix d'acquisition) des entreprises sur base de la valeur d'entreprises comparables (*peer group)*. Pour ce qui est de la valorisation d'Editis, la Commission a observé qu'Editis présentait la profitabilité la plus basse pour l'année 2021, en termes de marge nette, de toutes les compagnies désignées comme comparables (*peer group*) par la Partie Notifiante, à l'exception de deux compagnies qui ont enregistré des pertes pour l'année 2021.

(1388) Par ailleurs, le document Annexe RFI 31 Q55 indique sur base de Capital IQ une capitalisation de EUR 471 millions pour Mondadori. Or, le chiffre d'affaires de Mondadori de 2021 était très proche, EUR 807 millions, de celui d'Editis de 856 millions. Le résultat opérationnel de Mondadori de EUR 45 millions était également très proche de celui d'Editis évalué à EUR 43 millions, alors que le résultat net était bien supérieur avec une rentabilité nette de 5,5% pour Mondadori et de 3,2% pour Editis. Dès lors, il semble improbable que la capitalisation d'Editis sur le marché aurait été plus élevée que celle de Mondadori, qui est de EUR 471 millions.

(1389) Pour étayer l'estimation de la valorisation, la Commission s'est basée sur le price-to-earnings (P/E) ratio récent (fin 2021) des compagnies cotées désignées comme comparables par les Parties, présentées dans le Tableau 30.

Tableau 30 – Price-to-earnings (P/E) ratio (fin 2021) des compagnies cotées désignées comme comparables par les Parties

	Mondadori	Bloomsbury * 2022 fiscal year end February 28	Bertelsmann	Houghton Mifflin Harcourt	Lagardere	News Corporation * 2022 fiscal year end June 30	Pearson	Prisa	Sanoma	Scholastic * 2022 fiscal year end May 31	MEDIAN
P/E 2021	12,00	19,64	Private company	No longer listed	Transaction announced	20,41	29,06	Negative earnings	21,97	11,64	20

Sources: Rapports annuels des sociétés.

(1390) La P/E ratio médian était de 20, ce qui sur base des résultats d'Editis de 2021 indiquerait une valorisation de [...] d'euro (P/E multiplié par [...] millions de profits nets d'Editis en 2021). Cependant, cette valorisation ne tiendrait pas compte des pertes latentes du fait de la surévaluation de l'écart d'acquisition par rapport aux entreprises comparables de EUR [...] millions. Un tel ajustement résulterait en une valorisation négative ou proche de zéro, sans tenir compte de la récente recapitalisation dont la magnitude ne serait pas suffisante pour compenser de telles pertes si elles venaient à se matérialiser. Une situation de fonds propres négatifs ne peut être qu'exceptionnelle parce que le Code de commerce exige une recapitalisation, dès lors que les capitaux propres d'une société sont inférieurs à la moitié du capital social, ce qui est le cas lors de fonds propres négatifs.[1219] Le Code de commerce prévoit en principe une période de deux ans pour la régularisation de la situation. Il ne s'agit dans tous les cas d'une situation normale qui peut perdurer, par ailleurs, les auditeurs de la compagnie vont en principe prendre note des plans de retour à une situation de capitaux positifs.

(1391) La valorisation d'une entreprise ne correspond pas dans tous les cas au niveau de fonds propres comptables. En effet, une entreprise peut afficher une valorisation boursière positive même en situation de fonds propres négatifs. Une telle situation peut s'expliquer par la perspective de profits futurs qui pourraient rétablir le niveau de fonds propres à court terme, comme dans le cas de jeunes entreprises de type startup. Cela est cependant une situation exceptionnelle et non désirable pour la direction d'une entreprise établie comme Editis, qui n'est ni en phase de forte croissance, ni en phase de restructuration. En règle générale, les écarts entre le niveau de fonds propres comptables et la valorisation boursière sont dus principalement à des différences historiques. Le niveau des fonds propres comptables ne s'ajuste au fur et à mesure de la vie de l'entreprise qu'à hauteur des pertes et profits comptables qui ne reflètent pas les perspectives de profits futurs, ce que la capitalisation boursière prend en compte. Dans le cas présent, une introduction même indirecte (au moyen de la distribution de dividendes en nature) aurait déclenché une réévaluation de l'écart d'acquisition et les pertes comptables qui en auraient résulté auraient réduit les fonds propres comptables. Ceci est confirmé par la direction financière de l'entreprise au considérant (1407). La direction financière d'Editis se réfère à la situation exceptionnelle du groupe FL Entertainment dont les fonds propres auraient

1219 Article L223-42 - Code de commerce https://urldefense.com/v3/__https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006223372__;!!DOxrgLBm!BTTUt0Z3FXB0aOCx1sKB8WXjtnFD3xzhkLsdn3kpOWE17JzlCkcppwYhfUSfRm7ENXDmHZZ1BJNxr8VMtsoVjF02PEkh6qZyVD8k$.

été négatifs à hauteur d'environ EUR 400 millions. Or, le niveau de fonds propres négatifs de FL Enternainment s'est bien réduit depuis à EUR 22,9 millions à la fin septembre 2022,[1220] ce qui confirme que la situation de fonds propres négatifs n'a pas à persister. Cette entreprise en expansion n'est pas comparable à Editis, une entreprise à revenus limités et stables. FL Entertainment n'a d'ailleurs pas été désignée comme comparable par la Partie Notifiante.

(1392) Une perte comptable considérable hors exploitation se serait reflétée immédiatement dans la valorisation si cette perte n'était pas compensée. Cela aurait également été le cas de pertes latentes, qui se seraient reflétées dans la valorisation boursière même avant leur prise en compte dans les comptes d'Editis, si le marché s'attendait avec une considérable certitude à voir ces pertes se matérialiser. Par ailleurs, l'incertitude par rapport au montant exact des pertes n'aurait pu qu'aggraver la perte de valeur, puisque l'incertitude augmente le risque général de l'entreprise tel que perçu par les investisseurs et donc augmente le facteur d'actualisation appliqué dans les modèles de valorisation (*discount factor*).

(1393) De plus, un coût de financement au prix du marché va réduire la rentabilité d'Editis de niveau déjà relativement bas par rapport aux compagnies comparables. En effet, la Commission observe que l'écart d'acquisition est financé au bilan d'Editis [...].

Tableau 31 – [...]

[...]

Source : Annexe au RFI 31, question 53.

(1394) [...]. Si le montant de l'écart d'acquisition à l'actif du bilan avait été réduit, cette réduction de bilan aurait pu libérer les financements à la même hauteur, du côté du passif du bilan. Cependant, dans le cas contraire, le coût d'emprunts d'Editis aurait considérablement augmenté et pesé sur la profitabilité au détriment de la viabilité d'Editis.

(1395) Selon Capital IQ, source retenue par les conseillers financiers de la Partie Notifiante dans le document « PROJET AURORE PRESENTATION DES SOCIETES COMPARABLES A EDITIS », le rating approximatif d'Editis aurait été de B-. Ce rating est estimé en absence d'informations détaillées principalement sur la base du secteur d'activité et du périmètre géographique d'Editis. Cependant la Commission a noté que des informations sur les ventes et certains indicateurs de profitabilité d'Editis sont connus des investisseurs car Vivendi publie ses informations dans le rapport annuel de Vivendi, donc les estimations et commentaires des analystes financiers sont informés de ses données de performance.

[1220] Page 19 du rapport financier du groupe FL Entertainment indique un total bilan de EUR 5 280,5 millions et un passif de EUR 5 303,4 millions, la différence correspond aux fonds propres : https://fl-entertainment.com/wp-content/uploads/2022/11/202209-Interim-Financial-Report-and-financial-statements_001.pdf.

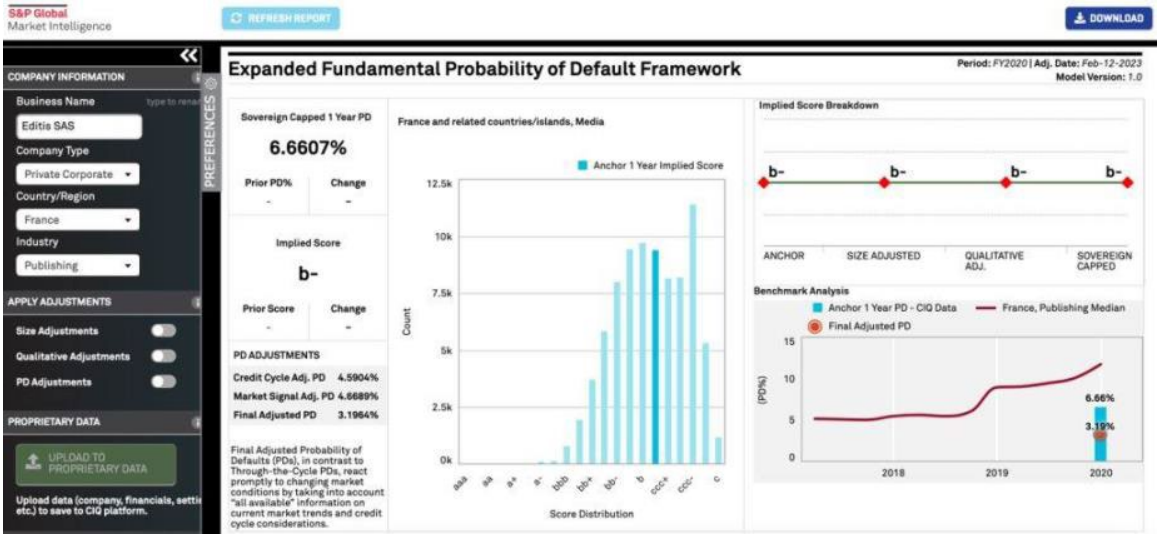
Figure 24 – Information publique sur les ventes et la performance d'Editis

■ 1.1.3.3. Editis

	Year ended December 31	
(in millions of euros)	2021	2020
Literature	336	300
Education and Reference	176	185
Diffusion and Distribution	344	240
Revenues	**856**	**725**
EBITA	**51**	**38**

Source : Rapport Annuel de Vivendi 2021, page 256.

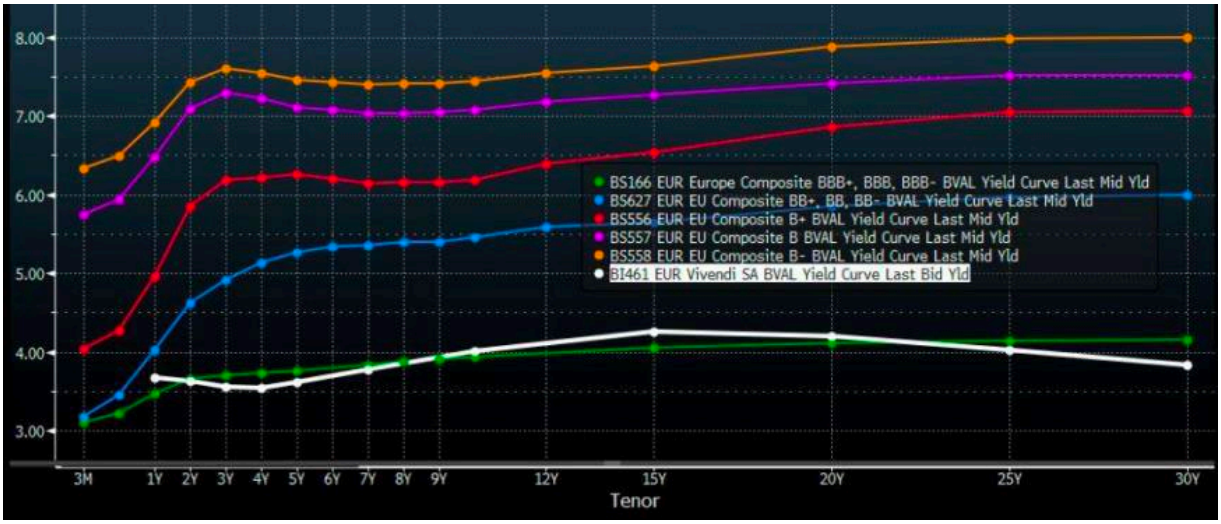
Tableau 32 – Credit rating estimé d'Editis par Capital IQ sur base d'informations publiques sur l'activité d'Editis



Source : S&P Global.

(1396) Le coût de financement des compagnies associées à un rating B- est représenté en orange sur la Figure 25. En comparaison, le coût de financement de Vivendi en blanc, qui correspond à un rating triple B, est d'environ 3 points de pourcentage pour le court terme. En détails, pour une maturité d'un an, le coût de financement estimé de Vivendi se situe entre 3,5 et 4% alors que le coût de financement d'entreprises avec un rating de B- pour la même durée d'un an se situe entre 6,5 et 7% environ.

Figure 25 – Courbes de rendement en date du 12 février 2023 comparatif des taux de financement pour des compagnies avec différents ratings et la courbe de financement de Vivendi (ligne blanche)



Source : Bloomberg terminal.

(1397) L'accord de financement transitoire proposé par Vivendi (de EUR [...] millions sur une durée de [...] au plus selon la RFI 31, question 56.22) n'est pas une référence appropriée pour apprécier la viabilité à long terme d'Editis puisque cet accord est provisoire et Editis aurait dû, à moyen terme, payer un coût de financement plus élevé.

(1398) La viabilité d'Editis aurait été impactée de façon négative en absence d'une restructuration de bilan, qui semble nécessaire pour maintenir la viabilité d'Editis en tant que compagnie indépendante du groupe Vivendi. Cela est principalement le cas du fait des pertes latentes liées à l'écart d'acquisition dont la matérialisation aurait pu entraîner une situation de fonds propres négatifs, qui aurait remis en cause la capacité de se financer d'Editis que ce soit au moyen d'une nouvelle levée de fonds propres ou de financements extérieurs à coût élevé. Les risques sur la viabilité auraient été exacerbés par le choix du mécanisme de cotation-distribution.

7.6.3.2.3.2.4. En raison du niveau et de la fluctuation de la valeur de l'action

(1399) Premièrement, il existait un risque élevé de « flowback » soit, comme défini par la Partie Notifiante « *une vente massive de titres immédiatement après une opération de placement de titres* »[1221] et donc de forte chute du cours après la cotation suite à la pression vendeuse sur la position Editis. [...][1222] [...] l'actionnaire de référence aurait pu racheter une partie du flowback en augmentant sa part de détention pour maintenir le cours de l'action dans le cadre d'une cotation sur Euronext Growth mais que cela n'aurait pas été une possibilité sur Euronext Paris du fait du seuil pour le déclenchement d'une offre publique fixé à 30% et de la participation de plus de 29% de l'actionnaire de référence.[1223]

(1400) Deuxièmement, [...] qu'une multiplicité de facteurs sont susceptibles de générer un flowback important : « [...] ».[1224] Cela confirme la pression vendeuse qu'aurait subie le titre à son introduction et l'impact attendu sur le cours de l'action.

1221 Note relative à un remède alternatif de cotation-distribution d'Editis en date du 12 janvier 2023.
1222 RFI 36, question 10.
1223 RFI 36, question 10.
1224 Annexe RFI 36, question 17.1. Voir également Annexe RFI 37 question 2.1 - 2022_10_21_Note Aurore Spin off Investor rotation analysis Final.

(1401) Troisièmement, bien que la Partie Notifiante avait déjà procédé à une opération de cotation distribution dans le cadre de la mise en bourse d'Universal Music Group (« UMG »), les caractéristiques des transactions n'étaient pas similaires et ne permettaient pas de préjuger du succès de l'introduction en bourse d'Editis. En effet, l'objectif de valorisation d'UMG à l'introduction était de l'ordre de 30 milliards contre [...]. Ainsi, la typologie d'investisseurs de Vivendi qui était intéressée par l'obtention d'une action UMG n'aurait pas forcément été intéressée par l'obtention d'une action Editis. [...][1225].

(1402) De plus contrairement à l'opération UMG, dans le cadre de l'introduction d'Editis, l'intérêt de Vivendi n'était pas un succès de l'opération, étant donné que cette opération conditionnait le succès et la solidité financière de son futur principal concurrent sur le secteur de l'édition. Ainsi, Vivendi n'avait pas les bonnes incitations pour anticiper la maitrise du « flowback » et plus généralement pour assurer la meilleure structure de cession pour Editis.

(1403) Quatrièmement, la Commission a également observé, parmi des analystes du titres Vivendi, des craintes quant à la liquidité d'un titre Editis. Ainsi, Barclays écrit dans un rapport du 16 septembre 2022 European Media : Media Watch qu'une introduction en bourse d'Editis conduirait à « *tax leakage and should attract little interest from current Vivendi shareholders owing to liquidity* »[1226], - en conséquence Barclays applique un discount de 50% à la valeur d'Editis dans un scenario d'introduction en bourse, comparé à la valeur d'Editis détenu par Vivendi.

(1404) Ces éléments indiquaient un fort risque de vente massive après l'introduction en bourse d'Editis. Cette pression vendeuse aurait conduit à la baisse du cours de l'action Editis et aurait pu avoir des conséquences sur sa structure financière et sa capacité à se refinancer.

(1405) Tout d'abord, une baisse significative du cours de l'action Editis aurait pu avoir un impact sur sa capacité à se financer sur le marché. En effet, le cours de l'action détermine la capacité pour une entreprise à lever des fonds sur les marchés via une augmentation de capital. Ainsi, plus le cours de l'action baisse moins l'émission d'action permet de lever de fonds, pour le même nombre de nouveaux titres émis. Si le cours de bourse chute considérablement et la société se voit dans l'obligation de lever des fonds, les actionnaires existants doivent être prêts à perdre leurs droits de décision effectifs ainsi que leurs droits économiques du fait de la dilution. D'autre part, si le cours de l'action d'une société a chuté et qu'elle souhaite lever des capitaux par le biais d'une augmentation de capital, l'entreprise peut rencontrer des difficultés à trouver des actionnaires qui souhaitent y participer. En effet, la baisse du cours peut impacter négativement la confiance des actionnaires dans les perspectives de rentabilité d'une entreprise.

(1406) Ensuite, une baisse significative du cours de l'action Editis aurait pu avoir un impact sur sa capacité à se financer auprès des créanciers. En effet, les banques et les analystes financiers suivent le cours des actions d'une société cotée en bourse afin d'évaluer sa santé financière, la performance du marché et la viabilité générale d'une entreprise. Une hausse constante du cours de l'action est un indicateur de performance et de rentabilité. Ainsi, les créanciers favorisent les entreprises dont les actions ont une tendance haussière. En effet, une entreprise saine et en croissance est mieux en mesure de rembourser sa dette à long terme, ce qui signifie qu'elle attirera

1225 Document interne ID004290-44947-VIV-EC-00895866.
1226 Document interne ID004280-33762-VIV-EC-00045211.

des prêts à taux d'intérêt plus bas, ce qui réduira sa charge financière et renforcera par conséquent son bilan.

(1407) De plus, une baisse significative du cours de l'action peut avoir un impact sur la structure financière de l'entreprise car l'écart d'acquisition doit faire l'objet d'un test de dépréciation annuel. Pour tester la dépréciation, l'entreprise doit comparer la juste valeur marchande actuelle de l'actif avec le montant qu'elle a payé pour l'actif. Ainsi, en cas de forte baisse du cours de bourse de l'entreprise cotée, il convient de réexaminer leur valeur. Un ajustement de la valeur peut se traduire par une charge pour dépréciation qui réduit le montant de l'écart d'acquisition inscrit au bilan et le montant des capitaux propres de l'entreprise pour respecter l'équilibre bilanciel. Ce potentiel impact peut être particulièrement important dans le cas d'Editis compte tenu de l'importance du goodwill dans son bilan. [...].[1227] Ainsi, pour Editis, compte tenu de sa valeur importante, la dépréciation du goodwill peut avoir un impact très significatif sur le niveau de fonds propres et conduire à des difficultés financières, surtout si elle conduit à une situation de fonds propres négatifs. En réponse à l'email du directeur financier, la directrice générale d'Editis explique l'impact de fonds propres négatifs basé sur sa propre expérience liée une entreprise ayant des fonds propres négatifs « [...] »[1228] [...].[1229]

(1408) Enfin, une baisse significative du cours de l'action aurait potentiellement eu un impact négatif sur la capacité d'Editis à attirer et retenir du personnel, en particulier du personnel dirigeant. [...].[1230] [...].

7.6.3.2.3.2.5. En raison des incertitudes liées à l'introduction en bourse ou admission d'actions d'Editis sur un marché gré à gré

(1409) La Commission a noté à titre liminaire qu'il n'avait jamais été envisagé dans le passé (en dehors de l'initiative de la Partie Notifiante en vue de l'Opération) d'introduire la société Editis en bourse ou sur un marché de gré-à-gré, alors même que la société a fait l'objet de nombreux transferts depuis 2004.

(1410) La Commission a procédé à l'analyse du scénario de l'introduction d'Editis sur un marché, qu'il soit règlementé ou qu'il s'agisse d'un marché de gré-à-gré, en prenant en compte l'orientation stratégique d'Editis et le marché d'Editis. Editis n'est pas une entreprise diversifiée comme cela peut être le cas pour les maisons d'édition faisant partie de groupes cotés, qui combinent la presse, l'édition de livres et l'audiovisuel, ce qui limite l'attrait de l'entreprise pour des investisseurs en bourse.

(1411) Premièrement, la Commission a analysé les transactions d'introduction en bourse dans le secteur de l'édition en Europe depuis l'année 2017 pour apprécier l'appétit des investisseurs pour ce type d'actif.

(1412) Sur base de la liste des introductions en bourse en Europe au cours de la période 2017-2022 obtenues de Bloomberg, cinq transactions ont été identifiées dans le domaine de l'édition (transactions dont le « industry subgroup » comprenait le terme « publishing »). Parmi ces transactions, trois étaient spécifiques à la publication de livres (associées à « industry subgroup » « Publishing-Books ») : Springer Nature AG & Co KGaA, LBG Media PLC et Hoi Publishing AB. Parmi ces trois transactions seulement l'introduction en bourse au Royaume-Uni de LBG Media PLC en 2021 a réussi. L'introduction en bourse de la société allemande

1227 Document interne ID004287-58864-VIV-EC-00895802.
1228 Document interne ID004287-59970-VIV-EC-00897407.
1229 Document interne ID004287-58863-VIV-EC-00898039.
1230 RFI 36, question 25.

Springer Nature AG & Co KGaA annoncée en 2018 a été annulée. En ce qui concerne la société Hoi Publishing AB, l'introduction en bourse a bien eu lieu en 2022 à un prix de SEK 4,5 par action. Le prix de l'action s'est effondré au cours de mois suivant l'introduction en bourse, il n'était que de SEK 1,3 en date de 7 février 2023.

(1413) Ces informations financières tendent à indiquer une absence d'appétit dans le marché pour des actifs spécialisés dans l'édition de livres.

(1414) Ce constat est d'ailleurs partagé par un acteur de l'édition qui souligne que « *les impératifs de la bourse sont très difficilement conciliables voire incompatibles avec les impératifs de long terme propres à l'édition. Le caractère créatif et de prototype de cette industrie ne s'articule pas bien avec la gestion d'actionnaires boursiers. À cet égard, il y a historiquement peu d'exemples de mises en bourse d'entreprises de l'édition, du moins de la taille d'Editis, et la plupart de ces précédents se sont soldés par des échecs.* »[1231]

(1415) Deuxièmement, la Commission a observé que parmi les compagnies désignées comme comparables à Editis par les Parties dans Annexe RFI 31 Q55, la société Houghton Mifflin Harcourt s'est retirée de la bourse en 2022, moins de dix ans après l'introduction en bourse et suite à l'acquisition de la compagnie par un fonds d'investissement.

(1416) Troisièmement, la Commission a examiné les transactions spin off par des sociétés cotées en France. En effet, l'admission sur Euronext ou Euronext Growth d'Editis ne comporte pas les mêmes risques qu'une introduction en bourse pour ce qui est de l'exécution de l'opération. Le spin off d'Editis aurait pris la forme d'une distribution de dividendes en nature sous la forme des actions d'Editis aux actionnaires de Vivendi. Ce type de spin off est moins fréquent. La Commission a identifié pour comparaison cinq transactions spin off qui comportent des éléments comparables à la structure proposée pour Editis. Les transactions spin off identifiées sont cependant des introductions sur le marché règlementé, donc différent du choix d'Euronext Growth par la Partie Notifiante. Les cinq transactions identifiées sont : le spin off d'Amundi par Crédit Agricole, le spin off d'Euroapi par Sanofi, le spin off d'UMG par Vivendi, le spin off de Worldline par Atos et le spin off de Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA) par Carrefour. Parmi ces cinq transactions, au moins une s'est traduite en quelques années par un échec. Il s'agit du spin off de DIA dont le cours de l'actions s'est effondré après quelques années de cotation. La comparaison avec DIA est d'autant plus pertinente dans le cas présent que l'une des stratégies mises en place pour tenter un sauvetage de la société en 2019 était un rachat d'une majorité des actions par un seul actionnaire au lieu de l'actionnariat dispersé suite au spin off. L'extrait de rapport sur la situation de DIA par Bloomberg Intelligence en Figure 26 étaye le problème lié à un actionnariat dispersé pour une société qui nécessite de lever de nouveaux fonds.

[1231] Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 septembre 2022, paragraphe 8, ID 3648.

Figure 26 – Extrait de rapport d'analyste de Bloomberg Intelligence du 8 février 2019


1. LetterOne Takeover Is Best of a Bad Situation for DIA: BI React

(Bloomberg Intelligence) -- RECENT EVENT REACTION: DIA management's transformation plan assumes a quick sales rebound, making even the lackluster LetterOne solution seem a better proposal, in our view. LetterOne's 67 euro cents-a-share bid for DIA, at a 19.4% premium to the three-month average volume-weighted share price, shows a firm commitment to implementing a five-year transformation plan.

Table of Contents
Financial Review Key Research
Earnings
Financial Trends
Transforming Out of Trouble
Desperate for Market Share
DIA's LatAm Ride

COMPANY THESIS: DIA has until the end of March to convince remaining shareholders that it's capable of turning the company around, after planning a 600 million-euro capital raise that would significantly dilute non-participants. We believe the default, and likely, option is that its largest shareholder LetterOne, with a 29% stake, proceeds with a takeover bid and squeezes DIA's profit margin for an extended period while pricing is reset, the assortment revamped and new supplier relationships developed. LetterOne intends to promote a 500 million-euro equity offering and forge a long-term capital-structure agreement with the banks to give more operational flexibility. (02/08/19)

Source : Bloomberg.

(1417) La Commission, a donc considéré que le scénario de cotation-distribution comportait des risques d'échec considérables du fait que l'édition de livres n'est pas un domaine d'activité à grand attrait pour les investisseurs en bourse, si ce n'est au sein d'un portefeuille d'activités plus diversifié. Ceci est confirmé par le récent échec de l'introduction en bourse de maisons d'édition de livres en Europe, ainsi que par le retrait de la bourse en 2022 d'une société comparable à Editis. Le mécanisme d'émission des actions d'Editis au moyen d'une distribution de dividendes en nature aux actionnaires de Vivendi existant ne permet pas d'éliminer ce risque, comme en atteste le spin-off de DIA.

(1418) Quatrièmement, l'introduction d'Editis sur Euronext Growth présentait des risques additionnels, du fait notamment de son caractère inadapté au profil de la société.

(1419) La Commission a analysé la proposition d'introduire Editis sur le segment Euronext Growth d'Euronext en détail afin d'apprécier si cette proposition est adaptée pour assurer la viabilité et compétitivité d'Editis à long terme.

(1420) Premièrement, la Commission a observé que le marché Euronext Growth n'est pas un marché règlementé au sens de la législation de l'Union Européenne. Euronext Growth n'offre ni la liquidité, ni la transparence d'un marché règlementé, tel qu'Euronext Paris où Vivendi est cotée.

(1421) Deuxièmement, les risques associés à la moindre liquidité concernent notamment une volatilité exacerbée des titres qui se traduit par une exigence de rendements plus élevés par les investisseurs. L'exigence de rendements plus élevés pour un même titre se traduit par un prix moindre pour le titre sur le marché moins liquide (il s'agit du *liquidity discount*).

(1422) La Commission a comparé la situation en termes de profondeur du marché et de liquidité de l'action Vivendi sur base de la présence du titre dans des indices boursiers à la situation de titres de sociétés à chiffres d'affaires comparables admises sur Euronext Growth.

(1423) En date du 7 février 2023, Vivendi faisait partie de 181 indices boursiers. La présence d'un titre dans un indice boursier permet aux investisseurs passifs qui allouent des actifs dans des fonds indiciels et des structures Exchange Traded Fund

(ETF) d'investir indirectement dans le titre en question, ce qui a pour effet de booster le prix du titre.

(1424) La liste des indices les plus liquides qui comprennent Vivendi est: STOXX Europe 600 Price Index EUR, CAC 40 Index, EURO STOXX Index, Bloomberg European 500 Index **To be discontinued in 2023**, Societe Des Bourses Francaises 120 Index, Bloomberg World Large & Mid Cap Price Return Index, Bloomberg Europe Developed Markets Large & Mid Cap Price Return Index, STOXX Europe 600 Media Price EUR.[1232]

(1425) 425 compagnies sont admises du Euronext Growth au moment de la soumission du projet de remèdes selon le site internet du groupe Euronext.[1233]

(1426) La Commission a collecté des données financières sur 396 des compagnies sur base de l'indice ALASI (Euronext Growth All-Share index) sur base des informations de Bloomberg terminal en date du 8 février 2023.

(1427) La compagnie admise la plus proche d'Editis en termes de chiffre d'affaires pour l'année 2021 est Damartex SA (chiffre d'affaires de 2021 estimé à EUR 764 millions, comparé à EUR 856 millions pour Editis pour la même période). Or, Damartex SA ne figure que parmi 9 indices boursiers. La compagnie la plus proche en chiffre d'affaires mais avec un chiffre d'affaires supérieur admise sur Euronext Growth est HEXAOM, dont le chiffre d'affaires de 2021 est estimé à EUR 997 millions pour l'année 2021. HEXAOM ne figure que parmi 12 indices boursiers. Aucun des indices qui comprennent soit Damartex SA soit HEXAOM n'est comparable en liquidité aux indices principaux où figure Vivendi, dont ceux énumérés au considérant (1424). Ainsi, l'admission d'Editis sur Euronext Growth se serait traduite par une moindre liquidité et donc une exigence de rendements plus élevés par les investisseurs.

(1428) Troisièmement, la Commission a analysé le type d'entreprises admises sur Euronext Growth par rapport à Editis, ainsi que certains indicateurs de performance passé des compagnies admises sur Euronext Growth.

(1429) Le chiffre d'affaires médian des compagnies admises à Euronext Growth pour l'année 2021 était de EUR 21 millions. Le chiffre d'affaires d'Editis s'élevait à EUR 856 millions, soit 41 fois supérieur.

(1430) Parmi les 396 admises sur Euronext Growth (et sur lesquelles des données financières étaient disponibles sur Bloomberg), la Commission a identifié uniquement six entreprises avec un chiffre d'affaires plus élevé qu'Editis en 2021. Il s'agit des compagnies Origin Enterprises PLC, Uniphar PLC, Western Bulk Chartering AS, Nam R SA, Seaway 7 ASA et HEXAOM. La Commission observe par conséquent que Euronext Growth semble plus adapté à de plus petites sociétés et très peu de sociétés de la taille d'Editis ont opté pour ce marché.

(1431) Quatrièmement, la Commission a observé un nombre de titres important sur Euronext Growth dont la valeur actuelle est en dessous de 1 euro, sur la base de 127 titres parmi les 396 pour lesquelles des données financières étaient disponibles sur Bloomberg (ce qui correspond à 32% de titres actuellement associés à une valeur fournie par Bloomberg). Ces actions ont toutes connu une chute de leurs cours après l'admission à Euronext Growth. En effet, toutes ces actions (dont le prix d'admission apparait dans les données de Bloomberg) ont été admises initialement à Euronext

1232 Source : Bloomberg terminal en date du 8 février 2023.

1233 Source : https://live.euronext.com/en/products/equities/growth/list en date du 8 février 2023.

Growth à des prix au-dessus de 1 euro. La Commission a constaté que ce taux d'échec relatif de presque un tiers des entreprises correspond à un risque très élevé. Si la valeur des actions Editis baissait à des niveaux aussi bas, il serait très difficile pour l'entreprise de lever des fonds additionnels, ou en tout cas de lever des fonds sans diluer presqu'entièrement l'actionnariat existant.

(1432) En conclusion, la Commission a considéré que le choix du marché Euronext Growth aurait encore accentué les risques quant à la viabilité et la compétitivité d'Editis à l'avenir.

7.6.3.2.4. Les risques et incertitudes quant à la présence de liens entre l'Activité Cédée Edition et la Partie Notifiante

(1433) Comparativement à une vente à 100%, les engagements initiaux proposés par la Partie Notifiante auraient entraîné des risques supplémentaires liés à l'indépendance de l'Activité Cédée Edition. Comme indiqué dans le modèle standard d'engagement, pour être approuvé par la Commission, l'acheteur doit être « *sans lien avec la partie notifiante ni avec les entreprises qui lui/leur sont liées* »[1234]. L'absence de lien entre l'acheteur de l'Activité Cédée Edition et la Partie Notifiante a pour objet d'éviter au maximum les relations et échanges entre les deux sociétés, ainsi que toute influence potentielle de la Partie Notifiante, quelle qu'elle soit, sur l'Activité Cédée Edition.

(1434) Dans le cadre des engagements initiaux proposés par la Partie Notifiante, la Commission n'aurait pas été en mesure de contrôler l'absence de lien entre la Partie Notifiante et les actionnaires autres que l'actionnaire de référence (qui fera seule l'objet d'une décision d'approbation), sachant que ces actionnaires auraient représenté 60 à 70% du capital d'Editis au moment de la cotation. Rien n'aurait empêché la Partie Notifiante, le groupe Bolloré ou d'autres entreprises ou personnes qui leur sont associées, de faire partie des actionnaires restants.

(1435) Comme indiqué en section 7.6.3.2.2, les engagements initiaux proposés ne permettaient pas de garantir que les actionnaires restants ne contrôleraient pas individuellement ou collectivement les décisions stratégiques de l'Activité Cédée Edition sur le moyen et long terme. Surtout, quand bien même ils ne contrôleraient pas la société, ils auraient en tout état de cause pu influencer l'Activité Cédée Edition et/ou obtenir des informations confidentielles sur l'Activité Cédée Edition.

(1436) Premièrement, ces actionnaires auraient participé aux décisions adoptées en assemblée générale, en ce compris celles relatives aux augmentations de capital, à l'adoption de mécanismes dit de poison pill ou bons Breton, aux éventuelles délégations de pouvoirs au conseil d'administration, et aux changements de statuts de la société qui prévoient notamment la composition du conseil d'administration. Ces décisions sont de nature à influencer directement la gestion et la viabilité de l'Activité Cédée Edition, comme expliqué en section 7.6.3.2.3. Les actionnaires auraient également été des acteurs clefs pour le succès ou l'échec d'une OPA et donc le contrôle sur Editis au sens du droit de la concurrence, tel qu'expliqué à la section 7.6.3.2.2.

(1437) Deuxièmement, ces actionnaires auraient pu participer plus directement à la gouvernance d'Editis, notamment en siégeant en conseil d'administration. La composition du conseil d'administration, au-delà du nombre de sièges détenu par l'actionnaire de référence, n'aurait pas été connue ni validée par la Commission dans les engagements initiaux proposés par la Partie Notifiante. La participation au conseil

[1234] Modèle d'Engagements, paragraphe 17.

d'administration aurait notamment permis l'accès à des informations confidentielles et la participation à des décisions stratégiques de l'Activité Cédée Edition au sens du droit de la concurrence.

(1438) Troisièmement, les risques liés à l'existence potentielle de liens entre les actionnaires restants et la Partie Notifiante étaient d'autant plus problématiques dans ce dossier en raison des facteurs suivants.

(1439) Tout d'abord, Editis et la Partie Notifiante qui détiendra Hachette seront des concurrents directs sur l'ensemble des marchés liés à l'édition. Or, au moment de la distribution, l'actionnariat commun entre les concurrents que sont l'Activité Cédée Edition et Hachette publishing représentera de 60% à 70% de la base actionnariale En ce sens, la possibilité d'influencer la société et/ou d'obtenir des informations confidentielles aurait été particulièrement problématique au regard de l'effectivité des remèdes qui visent à permettre à Editis de continuer à concurrencer effectivement Hachette.

(1440) De plus, la société Vivendi et son actionnaire contrôlant le groupe Bolloré sont liés à de nombreuses entreprises et personnes physiques, et détiennent notamment des participations non contrôlantes dans de nombreuses sociétés.[1235] En tant que groupe multimédias actif sur de très nombreux marchés, les relations commerciales et accords commerciaux de Vivendi avec des tiers sont extrêmement nombreux. Cela aurait rendu le risque d'existence de liens entre les actionnaires autres que l'actionnaire de référence et la Partie Notifiante d'autant plus important.

(1441) Enfin, la structure même de la procédure envisagée signifiait que les actionnaires restants auraient été les mêmes que ceux de Vivendi, à tout le moins initialement. Après la cotation-distribution et pour une durée indéterminée, certains actionnaires d'Editis auraient donc nécessairement eu des liens avec la Partie Notifiante en ce qu'ils en seraient également actionnaires. Ces actionnaires auraient également été actionnaires du principal concurrent de l'Activité Cédée Edition, Hachette Publishing, via Vivendi et auraient donc eu un intérêt limité à une forte concurrence entre deux entités dont ils sont actionnaires.

7.6.3.2.5. Conclusion

(1442) Au vu de ce qui précède, la Commission a considéré que comparativement à une vente à un acquéreur unique, les engagements initiaux proposés par la Partie Notifiante qui consistaient en une cotation-distribution d'Editis présentaient une complexité accrue et des risques d'exécution, ainsi que des risques et incertitudes liés aux risques d'exécution (7.6.3.2.1), aux risques et incertitudes quant au caractère durable du contrôle de l'acheteur du bloc (7.6.3.2.2), quant à la viabilité et compétitivité d'Editis sur le long terme (7.6.3.2.3.1), quant à la réduction des incitations à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.3.2), quant à la réduction des capacités à développer l'Activité Cédée Edition (7.6.3.2.3.2), et quant à l'absence de lien entre l'Activité Cédée Edition et la Partie Notifiante (7.6.3.2.4). Ces risques et incertitudes sont cumulatifs.

(1443) Considérant les risques et les incertitudes identifiés dans son analyse et énumérés en sections 7.6.3.2.1 à 7.6.3.2.4, la Commission n'a pas soumis les Engagements Edition Initiaux à un test de marché auprès des acteurs du marché de l'édition. En

[1235] Par exemple, Vivendi détient des participations dans Prisa, Banijay Group, Universal Music Group et MultiChoice (https://www.vivendi.com/notre-groupe/a-propos/). Le groupe Bolloré détient également des participations entre autres dans Universal Music Group, Bigdben Interactive, Mediobanca, et Socfin (https://www.bollore.com/fr/portefeuille-de-participation/).

effet, du fait de leur structure de mise en œuvre, la Commission a considéré que les Engagements Edition Initiaux n'étaient pas complets et effectifs à tout point de vue.

(1444) En conséquence, la Commission n'a pas été en mesure de conclure avec le degré de certitude voulu que les Engagements Edition Initiaux proposés par la Partie Notifiante étaient complets et effectifs à tout point de vue. La Commission a donc conclu dans sa communication des griefs que les Engagements Edition Initiaux ne permettaient pas de résoudre les problèmes de concurrence identifiés sur les marchés liés à l'édition entièrement.

7.6.4. Description des Engagements Edition Révisés

7.6.4.1. Introduction

(1445) La Partie Notifiante a soumis le 5 avril 2023 une version révisée des engagements couvrant l'édition de livres conformément à l'Article 8(2) du Règlement sur les Concentrations.

(1446) La Commission a soumis les Engagements Edition du 5 avril 2023 à un test de marché afin de récolter les avis des auteurs, des libraires, des éditeurs, des organisations syndicales et des potentiels acheteurs. Sur base de cette consultation et de l'analyse de la Commission, la Partie Notifiante a soumis le 28 avril 2023 une version finale des engagements couvrant le marché de l'édition. Les engagements du 5 avril et du 28 avril 2023 constituent les « Engagements Editions Révisés ».

(1447) Ces engagements prévoient la cession de 100% du capital de l'Activité Cédée Edition à un acquéreur approprié répondant ainsi aux risques soulevés par le schéma de cotation-distribution prévu dans les Engagements Edition Initiaux. Compte tenu de la soumission des Engagements Edition Révisés qui remédie aux risques et incertitudes des Engagements Edition Initiaux et des modalités de vente via cotation-distribution notamment liés à la complexité, aux risques d'exécution, au caractère durable du contrôle, à la viabilité et compétitivité d'Editis sur le long terme, la Commission ne revient pas sur les arguments de la Partie Notifiante en réponse à l'analyse des Engagements Edition Initiaux.

(1448) La Commission note néanmoins que, par rapport à l'analyse des Engagements Edition Initiaux, Vivendi a procédé, suite à la délibération de l'assemblée générale d'Editis en date du 21 décembre 2022, [...].

(1449) De plus, le goodwill a été réduit de plus de EUR [...] millions et n'est plus que d'environ EUR [...]. Ainsi, l'ajustement sur la valeur des capitaux propres et sur le goodwill, couplé à [...] EUR [...] millions, pallie les risques précédemment identifiés relatifs à la viabilité de l'Activité Cédée Edition.

7.6.4.1.1. Périmètre des engagements

(1450) Le périmètre des Engagements Edition Révisés proposés par la Partie Notifiante le 5 avril 2023 et soumis en version finale le 28 avril 2023 après test de marché reste identique aux Engagements Edition Initiaux soumis décrits en section 7.6.2.1.1.

(1451) Vivendi cèdera ainsi l'ensemble de ses activités d'édition à l'exception de l'activité de Prisma à travers les Éditions Prisma comme décrit au considérant (1304).

(1452) Les Engagements Edition Révisés consistent en la cession de 100% du capital d'Editis à un acheteur approprié. La cession d'Editis sera effectuée via la conclusion entre Vivendi et l'Acquéreur d'un contrat de gré à gré portant sur la cession de l'intégralité du capital d'Editis.

(1453) D'autre part, les Engagements Edition Révisés incluent des points importants pour sécuriser la mise en œuvre efficace et rapide des engagements et assurer la compétitivité et la viabilité de l'Activité Cédée Edition.

(1454) Premièrement, la Partie Notifiante s'engage par ailleurs à ne pas mettre en œuvre l'Opération avant qu'elle ou le mandataire chargé de la cession n'ait conclu le Contrat de cession d'Editis et que la Commission n'ait approuvé l'acquéreur et les conditions de vente.

(1455) Deuxièmement, la Partie Notifiante s'engage à ne pas activement solliciter (i) ni les éditeurs tiers diffusés et/ou distribués par Editis à la date des Engagements Edition Révisés pendant une durée de trois ans à compter de la clôture de l'acquisition d'Editis par l'Acquéreur, (ii) ni les auteurs contractuellement liés à Editis par un contrat d'édition à la date des Engagements Edition Révisés pendant une durée de deux ans à compter de la clôture de l'acquisition d'Editis par l'acquéreur et (iii) ni les directeurs de maisons d'édition ou pôle éditoriaux d'Editis.

(1456) Troisièmement, concernant les informations confidentielles de l'Activité Cédée Edition dont certains salariés de Vivendi ont pu avoir connaissance, la Partie Notifiante prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes informations confidentielles concernant Editis ne puissent être utilisées par ses employés au bénéfice de Hachette Livre France. En particulier, Vivendi s'engage à ce que certaines personnes ayant eu accès à des informations confidentielles d'Editis n'exercent aucune fonction opérationnelle au sein de Hachette Livre France et ne communiquent aucune information commerciale sensible liée à l'Activité Cédée Edition à de Hachette Livre France pendant une période de 18 mois.

(1457) Quatrièmement, la Partie Notifiante s'engage à ne pas solliciter activement et à faire en sorte que ses entreprises liées ne sollicitent pas activement le personnel essentiel d'Editis pendant une période de 2 ans après la clôture de l'acquisition d'Editis par l'acquéreur.

(1458) Cinquièmement, la Partie Notifiante s'engage à céder l'Activité Cédée Edition à un acquéreur approprié bénéficiant d'une expérience solide dans le secteur de l'édition ou des médias.

(1459) D'autre part, certaines des clauses présentes au sein des engagements soumis le 5 avril 2022, ont été complétées, clarifiées ou renforcées dans les engagements soumis le 28 avril 2023 à la suite du test de marché comme développé en section 7.6.5.

7.6.5. Analyse des Engagements Révisés

(1460) La Commission a consulté les auteurs, les libraires, les éditeurs, les organisations syndicales et les potentiels acheteurs afin de récolter leur avis concernant les Engagements Edition Révisés du 5 avril 2023. Les résultats du test de marché sont globalement positifs concernant le périmètre, la viabilité, la compétitivité et l'attractivité, sous réserve de certains ajustements.

(1461) Sur la base de cette consultation, ainsi que de l'analyse de la Commission des Engagements Edition Révisés du 5 avril 2023, la Commission a considéré que ces derniers étaient en général adéquats pour éliminer les problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur le marché de l'édition, sous réserve de certains ajustements. Sur la base de cette consultation, ainsi que de l'analyse de la Commission des Engagements Edition Révisés du 5 avril 2023, la Commission a considéré que ces derniers étaient en général adéquats pour éliminer les problèmes de

concurrence identifiés par la Commission sur le marché de l'édition, sous réserve de certains ajustements.

(1462) La Commission a fourni à la Partie Notifiante les conclusions de son analyse des Engagements Edition Révisés du 05 avril 2023, sur base desquelles la Partie Notifiante a soumis les Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023. La Commission considère que ces engagements adressent de manière adéquate les ajustements nécessaires identifiés par la Commission, décrits dans les sections suivantes. Ainsi, comme détaillé par la suite, les engagements proposés (i) éliminent les problèmes de concurrence dans le secteur de l'édition (ii) sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition et (iii) ne présentent pas de risques de mise en œuvre.

7.6.5.1. Les engagements proposés éliminent les problèmes de concurrence dans le secteur de l'édition

(1463) Les Engagements Edition Révisés prévoient cession portant sur une vente de 100% du capital de l'Activité Cédée Edition à un acquéreur approprié.

(1464) Concernant le lien vertical entre les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers aux différents types de revendeurs et les marchés de la vente de livres aux revendeurs à l'aval, les Engagements Edition Révisés suppriment les incréments amont et aval liés à l'Opération et permettent donc de résoudre d'éventuels effets verticaux négatifs.

(1465) Concernant le lien vertical entre les marchés de la vente au détail en zone de transport et de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs, les Engagements Edition Révisés suppriment les chevauchements horizontaux entre les activités des Parties dans le marché amont de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs et donc les restaurent la situation qui existait avant l'Opération permettent de résoudre d'éventuels effets verticaux négatifs.

(1466) Concernant les liens congloméraux entre les marchés de la fourniture de services de diffusion pour le compte de tiers et le marché de la fourniture de services de distribution, les Engagements Edition Révisés suppriment la quasi-intégralité des chevauchements horizontaux prévient le potentiel renforcement des problèmes de concurrence déjà constatés sur le plan horizontal. Ainsi les Engagements Edition Révisés permettent donc de résoudre d'éventuels effets congloméraux négatifs.

(1467) Concernant l'élimination des problèmes de concurrence horizontaux sur les marchés de l'acquisition de droit d'édition, de la fourniture de services de diffusion et de distribution ainsi que de la vente de livres la Commission note que la cession du groupe Editis supprime la quasi-intégralité des chevauchements horizontaux entre les activités des Parties dans le secteur de l'édition à l'exception des Éditions Prisma qui font partie de son pôle Prisma Media et qui sont un acteur très marginal du secteur de l'édition Les Engagements Edition Révisés permettent donc de résoudre les effets horizontaux négatifs.

(1468) De plus, une majorité de répondants à l'enquête de marché ayant exprimé une opinion considèrent que les engagements proposés sont de nature à éliminer efficacement les problèmes de concurrence.[1236]

(1469) Par ailleurs, la Commission considère que la cession d'Editis à un acheteur approprié permettra de répliquer la pression concurrentielle exercée par Editis au sein du groupe Vivendi avant l'opération sur les marchés de l'édition. En effet, Editis opère

[1236] Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, question D.A.1.

d'ores et déjà comme une entité autonome, de sorte que la mise en œuvre des Engagements Edition Révisés n'aura pas d'impact significatif sur son fonctionnement.

(1470) Il est à noter qu'Editis n'est intégrée au groupe Vivendi que depuis 2019 et s'est développée au cours des quinze dernières années tout en faisant l'objet de trois opérations de rachat successives. Ainsi, Editis s'est développée au cours de 15 dernières années de façon largement indépendante de ses actionnaires successifs. Editis est passée d'une entité composée de 12 maisons d'édition et générant un chiffre d'affaires de EUR 560 millions en 2004 à un groupe de plus d'une cinquantaine maisons d'édition et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à EUR 856 millions en 2021 et environ EUR 790 millions en 2022 et ce, malgré trois opérations de rachat successives dans un passé proche.

(1471) Ainsi, concernant les fonctions support, Editis dispose de sa propre direction financière, direction des opérations industrielles, direction du développement et direction commerciale ou direction juridique. Elle dispose en outre de son propre outil de diffusion-distribution qui pourra permettre à Editis de contracter avec des maisons d'édition indépendantes.

(1472) Néanmoins, Editis a recours depuis 2019 aux services d'un certain nombre de salariés de Vivendi dans le cadre des services rendus par cette dernière en qualité de société-mère (Gestion de la fiscalité, Gestion juridique des questions de droit des sociétés, Audit interne, Audit interne, Assurances, Fusions et acquisitions). L'ensemble des services assurés aujourd'hui par des salariés de Vivendi sera internalisé au sein d'Editis.

(1473) Le caractère autonome de l'Activité Cédée Edition est confirmé par test de marché dans lequel une majorité de répondants considère que l'Activité Cédée Edition et/ou l'acheteur pourra aisément répliquer fonctions supports typiquement assurées par un groupe et qui ne sont pas transférées dans le cadre des engagements.[1237]

(1474) D'autre part, une période transitoire pouvant aller jusqu'à une année après la clôture de l'acquisition d'Editis par l'acquéreur pendant laquelle Vivendi continuera à fournir à Editis certaines fonctions support (Gestion de la fiscalité, Gestion juridique des questions de droit des sociétés, Audit interne, Audit interne, Assurances, Fusions et Acquisitions) est prévue dans les Engagements Edition Révisés.

7.6.5.2. Les engagements proposés sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition

(1475) Premièrement, la Commission considère que la structure financière de l'Activité Cédée Edition permet d'assurer le développement et la compétitivité d'Editis dans le cadre d'une cession à un acquéreur approprié. En effet, comme évoqué au considérant (1448), Editis a bénéficié [...]. Cette opération a en particulier permis de réduire la dette financière d'Editis, qui s'élève désormais à environ EUR [...] millions, contre environ EUR [...] millions initialement estimés par la Partie Notifiante. Editis a par ailleurs bénéficié d'une restructuration de son bilan, en effet, au 31 décembre 2022, Vivendi a examiné la valeur de l'écart d'acquisition sur Editis. [...]. Sur cette base, la Direction de Vivendi a conclu que la valeur recouvrable d'Editis était inférieure à sa valeur comptable au 31 décembre 2022, ce qui a conduit à comptabiliser une dépréciation de l'écart d'acquisition y afférent à hauteur de EUR 300 millions[1238]. Cette dépréciation lui permet d'afficher un profil financier et

1237 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, question D.B.C.D.1.

1238 Rapport financier et États financiers consolidés audités de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

comptable sain avec, notamment, une réduction du niveau de son goodwill et un réajustement de la valeur de ses capitaux propres.

(1476) Deuxièmement, la Commission considère que la rentabilité de l'activité d'Editis lui permet de continuer à se développer après sa cession. En 2022, le chiffre d'affaires d'Editis s'établit à EUR 789 millions, en recul de 8,1% à taux de change et périmètre constants par rapport à 2021, dans un marché en baisse. Cette évolution est néanmoins à relativiser en raison de la croissance inédite de 2021. D'autre part, en 2022, l'EBITA d'Editis s'établit à EUR 31 millions, contre EUR 51 millions en 2021 (qui constitue une année exceptionnelle) la rentabilité reste donc à un niveau suffisant pour continuer de développer l'Activité Cédée Edition.

Tableau 33 – Éléments financiers relatifs à Editis

	Exercices clos le 31 décembre				
(en millions d'euros)	2022	2021	% de variation	% de variation à taux de change constants	% de variation à taux de change et périmètre constants
Littérature	319	332	-4,0 %	-4,0 %	-4,0 %
Éducation et Référence	167	176	-4,8 %	-4,8 %	-6,3 %
Diffusion et Distribution	303	348	-12,9 %	-12,9 %	-12,9 %
Chiffre d'affaires	**789**	**856**	**-7,8 %**	**-7,8 %**	**-8,1 %**
Résultat opérationnel ajusté (EBITA)	**31**	**51**	**-39,3 %**	**-39,3 %**	**-38,9 %**

Source : Rapport annuel Vivendi – Document d'enregistrement universel 2022

(1477) Troisièmement, Editis poursuit un programme de modernisation de son outil logistique, qui intègre des technologies innovantes et doit notamment permettre d'offrir aux libraires en France la livraison en 24 heures.

(1478) À ce sujet, plusieurs répondants au test de marché ont également noté la nécessité et l'importance de poursuivre les investissements logistiques et informatiques en cours dans le cadre de la modernisation d'Interforum.

(1479) Sur base des résultats du test de marché, la Commission a transmis à la Partie Notifiante ses observations, à partir desquelles la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023, lesquels intègrent une clause spécifiant que l'acheteur doit avoir la capacité et les incitations à financer et finaliser le projet de modernisation des outils d'infrastructures logistiques et des systèmes informatiques engagé par Vivendi[1239].

(1480) Quatrièmement, afin de préserver la productivité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition, la Partie Notifiante s'engage à ne pas solliciter non seulement le personnel essentiel mais également les auteurs sous contrat avec Editis et les éditeurs tiers diffusés par Interforum. Les engagements du 5 avril 2023 incluent donc les clauses de non-sollicitation suivantes :

(a) L'ensemble des auteurs liés aux maisons d'édition d'Editis à la date des Engagements Edition ne pourront pas faire l'objet d'une sollicitation active par les Parties pendant une durée de deux ans après la clôture de l'acquisition d'Editis par l'Acquéreur.

(b) Le personnel essentiel ne pourra pas faire l'objet d'une sollicitation active par la Partie Notifiante pendant une période de deux ans après la clôture de l'acquisition d'Editis par l'Acquéreur.

1239 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, question D.B.A.3.

(c) Les maisons d'édition tierces contrats de diffusion-distribution conclus par Interforum ne pourront pas faire l'objet d'une sollicitation active par la Partie Notifiante pendant une durée de trois ans après la clôture de l'acquisition d'Editis par l'Acquéreur.

(1481) S'agissant plus particulièrement de la clause de non-sollicitation des auteurs sous contrat avec Editis plusieurs répondants au test de marché ont noté la nécessité d'allonger la durée de cette clause de non-sollicitation compte tenu du temps long dans lequel s'inscrit l'écriture, et plus généralement l'édition de livre.

(1482) Sur base des résultats du test de marché[1240], la Commission a transmis à la Partie Notifiante ses observations, à partir desquelles la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023 qui étend de deux à trois ans la clause de non-sollicitation des auteurs.

(1483) Cinquièmement, afin de préserver la confidentialité des informations commerciales et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition, la Partie Notifiante s'engage à ce que certaines personnes ayant exercé des fonctions chez Editis ou ayant eu accès à des informations commerciales sensibles sur Editis n'exercent aucune fonction opérationnelle au sein de Hachette Livre et ne communiquent aucune information commerciale sensible liée à l'Activité Cédée Edition à Hachette Livre pendant une durée de dix-huit mois après la clôture de l'Opération.

(1484) S'agissant de la préservation des informations confidentielles une majorité de répondants au test de marché identifie des risques s'agissant du personnel restant chez Vivendi non transféré avec l'Activité Cédée Edition et possédant des informations pouvant endommager l'Activité Cédée Edition sur le court terme[1241].

(1485) D'autre part, plusieurs répondants au test de marché ont noté la nécessité d'allonger la durée de cette clause et d'élargir le champ d'application de cette clause à d'autres personnes ayant eu accès à des informations confidentielles[1242].

(1486) Sur base des résultats du test de marché, la Commission a transmis à la Partie Notifiante ses observations, à partir desquelles la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023 qui étend la durée de la clause de protection de l'Activité Cédée Edition de 18 à 24 mois et qui élargi la liste des personnels identifiés comme ayant eu accès à des informations sensibles. D'autre part la limitation l'exercice d'une fonction opérationnelle au sein de l'activité d'édition conservée par la Partie Notifiante a été entendue du périmètre Hachette Livre France au périmètre Hachette France.

(1487) Sixièmement, afin de préserver la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Edition, la Partie Notifiante s'engage à transférer l'ensemble du personnel essentiel d'Editis, sous réserve des besoins de l'Acquéreur incluant notamment sa direction générale et la majorité des membres de son comité exécutif, mais également les directeurs des maisons d'édition et pôles éditoriaux d'Editis.

(1488) Plusieurs répondants au test de marché ont noté la nécessité d'élargir le champ d'application à d'autre postes considérés comme critiques pour l'Activité Cédée Edition du fait de leur relation privilégiée avec les auteurs et l'importance de l'intuitu personae sur ce marché.

1240 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, questions D.B.C.C.3 et D.B.D.3.

1241 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, question D.B.C.C.1.

1242 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Edition, question D.B.C.C.2.

(1489) Sur base des résultats du test de marché, la Commission a transmis à la Partie Notifiante ses observations, à partir desquelles la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023 qui étend la liste de personnel essentiel aux directeurs éditoriaux ainsi qu'au directeurs commerciaux.

7.6.5.3. Les engagements proposés ne présentent pas de risques de mise en œuvre.

(1490) Compte tenu de la spécificité du secteur d'activité et au-delà des critères d'indépendance vis-à-vis l'entité fusionnée, de la nécessiter d'avoir les ressources, les compétences et la motivation nécessaires pour développer de manière viable la capacité concurrentielle d'Editis, et de l'absence de création de nouveau problèmes de concurrence, une expérience soit dans l'édition soit dans les médias en général apparait appropriée pour assurer la bonne mise en œuvre des engagements et la viabilité de l'Activité Cédée Edition.

(1491) D'autre part, les Engagements Edition Révisés incluent la nécessité pour l'acheteur potentiel de bénéficier d'une expérience solide dans le secteur de l'édition ou des médias.

(1492) Enfin, compte tenu de la spécificité du secteur concerné et des conditions en termes d'expérience dans l'édition ou les médias de l'acheteur, la Partie Notifiante s'est engagée à ce que l'opération ne soit pas mise en œuvre avant que la Partie Notifiante ou le mandataire chargé de la cession n'ait conclu le contrat de cession pour la vente de l'Activité Cédée Edition et que la Commission n'ait approuvé l'acquéreur et les conditions de vente.[1243]

7.7. Conclusion

(1493) Sur la base des résultats de la consultation des acteurs du marché et de l'évaluation des Engagements Edition Révisés du 5 avril 2023 et des Engagements Edition Révisés du 28 avril 2023, la Commission considère que les Engagements Edition Révisés sont de nature à supprimer toute entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur les marchés liés à l'édition[1244,1245].

8. SECTEUR DE LA PRESSE ET DES SITES INTERNET ÉDITORIAUX

8.1. Activités des Parties

(1494) **Vivendi** est active dans le secteur de la presse à travers Prisma Media[1246], un groupe français principalement actif dans le secteur de la presse magazine.

(1495) Prisma Media couvre diverses thématiques de la presse magazine papier en France[1247] à savoir, entre autres, les magazines de télévision[1248], économiques et

1243 Engagements Edition – 28.04.2023 version confidentielle signée, paragraphe 4.

1244 Les Engagements Edition Révisés résolvent également les potentiels effets verticaux négatifs sur le marché intérieur concernant la vente de livres au détail dans les commerces en zone de transport mentionnés en section 9.5.4.1.2.

1245 Les Engagements Presse prévus dans la présente décision sont sans préjudice de la licéité de la transmission de données à caractère personnel en vertu du Règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88.

1246 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée.

1247 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 55.

1248 Télé-Loisirs, Télé 2 semaines et TV Grandes Chaînes, ainsi que Télé Z depuis 2021.

financiers[1249], féminins[1250], « people » (Gala et Voici), cuisine[1251], *lifestyle*[1252], découverte, tourisme[1253], jeux et senior[1254].

(1496) Vivendi, via Prisma Media, édite des sites internet éditoriaux, correspondant souvent à l'exploitation de sites internet qui prolongent la version papier de leurs magazines (ou sites « compagnons »)[1255]. Le groupe Bolloré, via Groupe Canal Plus (« GCP »), détient également le site internet d'information cnews.fr[1256].

(1497) En 2019, le digital représentait environ [...]% du chiffre d'affaires total de Prisma Media.

(1498) En 2021, Prisma Media a généré un chiffre d'affaires mondial de EUR [...], dont la grande majorité, EUR [...], en France. La majorité du chiffre d'affaires réalisé en France ([...]% et [...]% en incluant les activités de publicité) concernait le secteur de la presse (papier et digitale)[1257]. Les magazines « people » Gala et Voici, qui constituent l'unique chevauchement d'activités avec les magazines du groupe Lagardère, ont réalisé un chiffre d'affaires de EUR [...] en 2021 (EUR [...] pour Gala et EUR [...] pour Voici)[1258].

(1499) **Lagardère** est active dans le secteur de la presse magazine à travers Lagardère News qui regroupe, pour ce qui est du secteur de la presse, deux magazines en France, à savoir Paris Match et Le Journal du Dimanche[1259].

(1500) En 2020, Lagardère News a réalisé un chiffre d'affaires de EUR [...] , dont [...]% en France[1260]. En 2020, les activités de presse représentaient [...]% du chiffre d'affaires de Lagardère News.[1261] Paris Match, seul magazine de Lagardère News concerné par

---

1249 Capital Management et Harvard Business Review, édition française.

1250 Femme Actuelle, Flow et Prisma.

1251 Cuisine Actuelle.

1252 Flow et Bienvenue chez vous depuis 2021.

1253 Geo et National Geographic.

1254 Femme Actuelle Jeux et Femme Actuelle Senior.

1255 https://www.programme.tv (Télé2semaines), et https://www.programme-tv.net (Télé Loisirs), https://www.cesoirtv.com (TV grandes chaînes), https://www.telez.fr, https://www.capital.fr, https://www.hbrfrance.fr, https://www.ohmymag.com, https://www.femmeactuelle.fr, https://www.prima.fr, https://www.cuisineactuelle.fr, https://www.gentside.com, https://www.caminteresse.fr, https://www.geo.fr, https://www.neonmag.fr, https://www.voici.fr et https://www.gala.fr.

1256 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 72.

1257 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 288.

1258 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 293. Le chiffre d'affaires inclut les ventes au numéro, les abonnements papier et digital ainsi que le chiffre d'affaires publicitaire réalisé dans les magazines papier et les sites internet compagnons.

1259 Lagardère est propriétaire de la marque « ELLE » en France et à l'international. Toutefois, la Partie Notifiante précise que Lagardère ne gère ni ne contrôle l'édition ou la distribution du magazine « ELLE », sous quelque forme que ce soit. En effet, cette marque a été concédée en France au groupe CMI, qui gère la marque, perçoit les revenus financiers correspondants et exploite le titre de presse correspondant. Lagardère ne perçoit que des commissions pour la mise à disposition de la marque. Voir Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 871.
Lagardère News regroupe également, hors du secteur de la presse, la régie publicitaire, Europe 1 et deux radios musicales françaises (Virgin Radio et RFM), Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 13.

1260 Voir Document d'enregistrement universel de Lagardère, exercice 2020, disponible sur document_enregistrement_universel_2020_fr.pdf (lagardere.com).

1261 Voir Document d'enregistrement universel de Lagardère, exercice 2020, disponible sur document_enregistrement_universel_2020_fr.pdf (lagardere.com).

un chevauchement d'activités avec les magazines de Prisma Media, a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de EUR [...] millions[1262].

(1501) Lagardère est également active dans le secteur des sites internet éditoriaux via Lagardère News qui exploite les sites internet « compagnons » de ses titres papier[1263].

8.2. Marchés pertinents

8.2.1. Cadre d'analyse

(1502) La définition du marché permet d'identifier et de définir le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises. La définition d'un marché, au niveau tant des produits que de sa dimension géographique, doit permettre de déterminer s'il existe des concurrents réels, capables de peser sur le comportement des entreprises en cause ou de les empêcher d'agir indépendamment des pressions qu'exerce une concurrence effective[1264].

(1503) Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés[1265].

(1504) Il existe tout un faisceau d'éléments qui permettent d'apprécier jusqu'à quel point la substitution pourrait s'opérer. Dans certains cas, certains types d'éléments seront déterminants, en fonction surtout des caractéristiques et spécificités du secteur et des produits ou services considérés. La Commission adopte une approche souple, en se fondant sur des éléments empiriques et en exploitant toutes les informations dont elle dispose et qui peuvent lui être utiles pour l'appréciation des cas concrets. Elle ne suit pas un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d'information ou des différents types d'éléments de preuve[1266].

(1505) Dans sa Réponse à la Communication de griefs[1267], la Partie Notifiante fait référence au projet de communication de la Commission sur la définition du marché pertinent, notamment s'agissant de l'analyse des produits différenciés. Elle cite en particulier le paragraphe 85, relatif à la possibilité de définir des marchés en cause distincts au sein d'un marché de produits différenciés, et le paragraphe 86, relatif à l'importance de l'analyse de la proximité concurrentielle quand il s'agit de produits différenciés. Même si cette communication est en cours de consultation des acteurs, il peut être intéressant de s'y référer dans la mesure où elle prend en considération la pratique décisionnelle la plus récente de la Commission et la jurisprudence la plus récente de la Cour de Justice de l'Union Européenne.

(1506) En particulier, le projet de communication révisée sur la définition des marchés pertinents préconise de partir d'un marché candidat, constitué des produits des Parties et d'ajouter au marché candidat les produits substituables dans l'ordre décroissant de leur substituabilité, au cas d'espèce les magazines substituts aux

---

1262 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 327. Comme pour Voici ou Gala, le chiffre d'affaires inclut les ventes au numéro, les abonnements papier et digital ainsi que le chiffre d'affaires publicitaire réalisé dans les magazines papier et les sites internet compagnons.

1263 https://www.parismatch.com et https://www.lejdd.fr.

1264 Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (97/C 372/03) du 9 décembre 1997 (« Lignes directrices sur la définition du marché en cause »), paragraphe 2.

1265 Lignes directrices sur la définition du marché en cause, paragraphe 7.

1266 Lignes directrices sur la définition du marché en cause, paragraphe 25.

1267 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 6.

magazines des Parties du point de vue des lecteurs « *Sur le plan conceptuel, cette approche signifie que, à partir d'un marché candidat qui contient initialement le ou les produits ou le type de produits de la ou des entreprises concernées qui font l'objet de l'appréciation concurrentielle, des produits de substitution sont ajoutés au marché candidat dans l'ordre décroissant du degré auquel les clients remplaceraient les produits de la ou des entreprises concernées par ces produits de substitution. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que tous les produits de substitution aisément disponibles qui exercent une contrainte suffisante sur les conditions d'approvisionnement en produits des entreprises aient été identifiés. Le marché en cause comprend tous les produits identifiés* »[1268] (soulignement ajouté).

(1507) Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire *Wieland-Werke/Commission*[1269] que, dans le cas de produits différenciés, l'application du principe d'analyse des substituts effectivement accessibles aux clients pour définir le marché en cause peut conduire la Commission à déterminer des marchés en cause distincts au sein d'un éventail de produits différenciés.

(1508) Il en découle que lorsque les produits sont différenciés, les parts de marché peuvent fournir un indicateur moins fiable du pouvoir de marché et la Commission analyse généralement si l'entreprise ou les entreprises concernées et les autres fournisseurs sont en concurrence étroite, dans le cadre de son appréciation concurrentielle. Une appréciation concurrentielle détaillée du degré de concurrence entre les fournisseurs peut réduire l'importance des parts de marché et donc celle de la définition du marché. En conséquence, même si la définition du marché reste une étape importante, l'analyse du degré de concurrence entre les fournisseurs peut devenir plus pertinente dans l'appréciation concurrentielle de marchés différenciés[1270].

(1509) Ainsi, même si la définition du marché pertinent reste une étape incontournable, en présence d'un marché très différencié, l'analyse de la proximité concurrentielle entre les Parties apparait importante. Les dynamiques concurrentielles à l'œuvre entre les magazines des Parties seront principalement présentées dans la section de la présente décision dédiée à la proximité concurrentielle.

(1510) La Commission est donc en mesure, en présence de produits différenciés comme les magazines, de définir des marchés en cause clairement distincts du fait de leurs caractéristiques (par exemple des magazines « people »), au sein d'un éventail de magazines qui n'auraient pas avec les produits inclus dans ce marché distinct un degré de substituabilité suffisant du point de vue du lecteur.

(1511) Le projet de communication révisée sur la définition des marchés pertinents prévoit également que *« Dans certains cas, l'existence de* « *chaînes de substitution » peut conduire la Commission à définir des marchés en cause dans lesquels les produits ou les territoires situés aux limites du marché ne sont pas directement substituables. L'analyse des faits effectuée par la Commission conduit toutefois généralement cette dernière à rejeter ces définitions plus vastes du marché, en particulier en raison de*

1268 Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l'Union https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_6528, paragraphe 30.

1269 Voir l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne en date du 18 mai 2022 Wieland-Werke/Commission, T-251/19, point 40. Voir également le Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause, paragraphe 85.

1270 Ces considérations sont en ligne avec le paragraphe 86 du Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause. Voir également l'affaire M.5658 – *Unilever/Sara Lee*.

ruptures dans la chaîne de substituabilité »[1271] (soulignement ajouté). La Commission rejette donc en général la possibilité que ce concept de chaine de substituabilité puisse aboutir à ce que des produits non directement substituables sont inclus dans le même marché pertinent, à cause de ruptures dans la chaîne de substitution liées à des caractéristiques ou des positionnements différents des produits (en l'occurrence des magazines) qui en font partie.

(1512) Il existe de surcroit une panoplie d'outils qui peuvent servir à définir le marché pertinent et notamment les éléments déclaratifs sur la substituabilité hypothétique, comme l'explique le projet de communication révisée sur la définition des marchés pertinents « *La Commission peut également se fonder sur des informations sur la manière dont les clients sont susceptibles de réagir à des changements hypothétiques des conditions relatives de l'offre (« substituabilité hypothétique »). Les réponses motivées des clients et des concurrents concernant cette substituabilité hypothétique peuvent être instructives pour la détermination des produits de substitution. Dans certains cas, les preuves d'une substituabilité hypothétique peuvent également provenir d'enquêtes menées auprès d'un échantillon représentatif de clients. Dans certains cas, des preuves d'une substituabilité hypothétique peuvent constituer les seules preuves directes disponibles de la substituabilité, par exemple dans les cas nécessitant une analyse prospective. Toutefois, les preuves d'une substituabilité hypothétique peuvent être moins fiables que les preuves d'une substituabilité réelle, parce que la substituabilité hypothétique du côté de la demande n'a aucune conséquence réelle pour les clients. En particulier, les points de vue des acteurs du marché concernant la probabilité ou l'ampleur d'un passage hypothétique à un produit de remplacement ne sont peut-être pas assez fiables, complets ou précis pour permettre à la Commission d'estimer les élasticités-prix de la demande. Toutefois, il s'agit d'une évaluation au cas par cas qui dépend du poids des preuves disponibles* »[1272]. Ainsi, sans mésestimer l'intérêt que peut représenter une enquête auprès des lecteurs sur leur choix éventuels de nouveaux magazines en cas de hausse de prix ou d'indisponibilité des magazines qu'ils achètent habituellement, elle demeure en tout état de cause moins informative et moins pertinente qu'une constatation de substituabilité réelle qui serait liée à un choc de demande et nécessiterait un choix engageant de la part du consommateur.

(1513) Le projet de communication révisée sur la définition des marchés pertinents précise en ce qui concerne les parts de marché que « *Sur les marchés caractérisés par un degré important de différenciation des produits, les parts de marché mesurées en valeur des ventes et en volume des ventes peuvent être sensiblement différentes. Dans ces circonstances, la Commission considère généralement que les valeurs des ventes reflètent mieux l'hétérogénéité entre les différents produits. Les volumes des ventes complètent la valeur des ventes et peuvent dans certains cas refléter la puissance concurrentielle des entreprises. Par exemple, dans le cas d'une concentration impliquant deux entreprises offrant un produit à un prix beaucoup plus bas que d'autres, mais captant une part importante de clients, la valeur des ventes à elle seule peut sous-estimer l'importance concurrentielle et les interactions de ces entreprises* »[1273]. Au cas d'espèce, les Parties à l'Opération vendent des magazines

---

1271 Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause, paragraphe 87.

1272 Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause, paragraphe 54.

1273 Projet de nouvelle Communication de la Commission sur la définition du marché en cause, paragraphe 108.

qui sont plutôt plus chers que les autres magazines « people » faisant partie du même marché pertinent (voir à cet égard la section 8.2.2.3.1.3.1) et en conséquence les parts de marché en volume auraient plutôt tendance à sous-estimer le poids concurrentiel des Parties sur le marché. Toutefois, dans la mesure où les parts de marché en volume (nombre de magazines vendus) constituent la principale source de données fiables et certifiées par un organisme interprofessionnel, la Commission utilisera les parts de marché en nombre d'exemplaires vendus, ce qui relativise malgré tout le poids des Parties au sein de leur univers concurrentiel.

8.2.2. Marchés de produits

(1514) Les marchés du secteur de la presse constituent des marchés bifaces, au sein desquels la concurrence se fait pour les lecteurs, d'un côté du marché, et pour les revenus publicitaires, de l'autre côté de ce marché[1274]. En ce qui concerne les sites internet éditoriaux, la concurrence s'exerce essentiellement pour l'obtention de revenus publicitaires.

8.2.2.1. Pratique décisionnelle

8.2.2.1.1. Marchés de la presse

(1515) Dans des décisions précédentes, la Commission et l'Autorité de la Concurrence ont estimé que la presse écrite constitue un marché distinct des autres médias (télévision, radio, *etc*.), en particulier parce que ces derniers n'offrent pas une analyse de l'information aussi large et aussi approfondie que la presse écrite[1275].

(1516) La Commission a également estimé qu'au sein de la presse écrite, la presse quotidienne et la presse magazine appartiennent à des marchés séparés, notamment parce que leur façon de traiter l'actualité est différente et que le prix des magazines est sensiblement supérieur à celui des quotidiens[1276]. S'agissant du marché français, la Commission et l'Autorité de la Concurrence opèrent une distinction entre (i) la presse quotidienne nationale, (ii) la presse quotidienne régionale, (iii) la presse magazine, (iv) la presse gratuite et (v) la presse spécialisée[1277].

(1517) Pour chaque type de presse ainsi défini, un marché spécifique du lectorat est envisagé, ainsi qu'un marché de la publicité et potentiellement, un marché des petites annonces. Ainsi, trois marchés sont traditionnellement distingués : le lectorat, la vente d'espaces publicitaires et celui des petites annonces[1278].

(1518) Au sein de la presse magazine, la Commission et l'Autorité de la Concurrence ont eu l'occasion de distinguer différents marchés en se fondant sur les critères suivants : types d'informations mises en valeur, style, présentation, périodicité, politique commerciale, prix et caractéristiques des lecteurs. Ces critères ont permis de définir par le passé des marchés distincts pour les (i) magazines d'actualité politique et générale, (ii) les hebdomadaires de télévision, (iii) les magazines féminins, (iv) les

1274 M.5932 – *News Corp/BSkyB*, paragraphe 203 et M.8354 – *Fox/Sky*, paragraphe 119.

1275 Voir notamment M.423 – *Newspaper publishing*, paragraphe 11 et M.1401 – *Recoletos/Unidesa*, paragraphe 17.

1276 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphe 10.

1277 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphe 11. Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 82. Voir, aussi, les décisions de l'Autorité de la Concurrence n° 15-DCC-139 et n° 15-DCC-189 précitées.

1278 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphe 11. Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 82. Voir, aussi, les décisions de l'Autorité de la Concurrence n° 15-DCC-139 et n° 15-DCC-189 précitées.

magazines économiques et financiers, (v) les publications spécialisées grand public[1279] et (vi) les publications spécialisées professionnelles[1280].

(1519) La Commission n'a pas été amenée à définir ou à analyser un éventuel marché du lectorat de la presse magazine « people », sur lequel les activités des Parties se chevauchent, ou un éventuel marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse « people », distincts des autres marchés précédemment définis par la Commission et l'Autorité de la Concurrence. Cette dernière, sur la base de la classification ACPM[1281], a considéré dans une décision précédente que Voici et Gala relevaient de la thématique « people »[1282].

8.2.2.1.2. Marchés des sites internet éditoriaux

(1520) En ce qui concerne les sites internet éditoriaux, la Commission n'a pas été amenée à se prononcer sur l'existence d'un marché distinct de l'exploitation de sites internet éditoriaux. Dans une décision de 2010, la Commission a toutefois laissé ouverte la question de savoir si le marché de la fourniture de journaux incluait les sites internet d'information en ligne (payants ou non)[1283].

(1521) L'Autorité de la Concurrence identifie, au sein des marchés du secteur de la presse écrite, un marché considéré « connexe » à ces derniers et correspondant aux « sites compagnons » des titres de presse.

(1522) Au sein de la catégorie des sites « compagnons », l'Autorité de la Concurrence a envisagé, tout en laissant la question ouverte, les deux segmentations suivantes :

(a) Selon le *type d'information publiée* sur les sites, et notamment l'information d'actualité politique et générale ou l'information économique et financière ;

(b) Selon la *thématique abordée*. L'Autorité de la Concurrence a identifié différentes thématiques incluant la thématique féminine[1284], la thématique du monde hippique[1285], la thématique du secteur médical[1286] et la thématique automobile[1287]. Elle n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'une thématique « people », sur laquelle les activités des Parties se chevauchent.

8.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(1523) La position de la Partie Notifiante a évolué au fil de la procédure dans son approche du marché pertinent pour les magazines appartenant aux Parties.

(1524) Dans le formulaire CO, la Partie Notifiante a considéré qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations de marchés pour la presse et les sites internet

---

1279 Au sein des publications spécialisées grand public, l'Autorité de la Concurrence française a distingué les magazines consacrés (i) à la maison, (ii) à la musique et (iii) à l'informatique, et envisagé des segmentations relatives aux magazines de sport, à l'automobile et aux magazines pour enfants.

1280 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphes 12-13. Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphes 85-86.

1281 L'ACPM (« Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias ») est une association française entre éditeurs, annonceurs et agences de publicité qui s'est donné pour objectif de contrôler les diffusions dans « *le souci de la plus totale transparence* » et de « *Développer les études d'audience les plus pertinentes et les plus opérationnelles ». Voir https://www.acpm.fr/L-ACPM/Missions-et-activites.*

1282 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphes 140 et 155.

1283 M.5932 – *News Corp/BSkyB*, paragraphes 211 et 216.

1284 Décisions n°19-DCC-141 du 24 juillet 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media, paragraphe 80 et n° 18-DCC-63, précitée, paragraphe 43.

1285 Décision n°21-DCC-25, précitée, paragraphe 44.

1286 Décision n°20-DCC-64, précitée, paragraphe 39.

1287 Décision n°19-DCC-141, précitée, paragraphe 81.

éditoriaux telles qu'envisagées par la Commission et l'Autorité de la Concurrence[1288]. En conséquence, la Partie Notifiante considère qu'en application de la pratique décisionnelle française, Paris Match appartient au marché des magazines d'actualité politique et générale[1289], et que Le Journal du Dimanche doit également être intégré au sein de ce marché, comme cela a été envisagé par la Commission, mais non tranché définitivement[1290].

(1525) Dans le formulaire CO, la Partie Notifiante a considéré en particulier que Paris Match n'est pas un magazine « people ». En dehors du classement de Paris Match par la pratique décisionnelle comme magazine d'informations politiques et générales, la Partie Notifiante indiquait que Paris Match est considéré comme un magazine d'informations politiques et générales par la Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse (CPPAP)[1291]. À cet égard, la Partie Notifiante soumettait que Paris Match bénéficie de la qualification « IPG » (Information Politique et Générale), qui lui permet de bénéficier des dispositions de l'article 5.1 de la loi française n°47-585 dite Bichet, qui règlemente la distribution de la presse écrite en France[1292].

(1526) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante a réitéré sa position selon laquelle Paris Match ne présente pas les caractéristiques d'un magazine « people », et serait un magazine « à dominante actualité »[1293].

(1527) Au soutien de sa position, la Partie Notifiante a cité les travaux d'un professeur des universités spécialiste de l'histoire et de la sociologie des médias qui identifie trois critères principaux dans le processus d'achat de la presse « people », à savoir : l'évasion, l'effet de consolation par projection et la désinformation[1294]. Selon la Partie Notifiante, ces critères ne sont pas présents dans le magazine Paris Match qui a pour approche le décodage et l'information[1295]. La Partie Notifiante a souligné notamment (i) les différences d'approches dans le traitement d'une information comme l'existence d'une relation adultère entre Eric Zemmour et l'une de ses conseillères politiques dans Paris Match et Voici ; (ii) les motivations des deux décisions rendues par le Tribunal de Nanterre le 21 novembre 2022 statuant sur l'assignation de M. Zemmour s'agissant des deux couvertures ; et (iii) les valeurs de crédibilité, sérieux et d'investigations approfondies de Paris Match, telles qu'illustrées dans ses documents internes, et en comparaison aux documents internes de Gala et Voici. La Partie Notifiante a souligné également la présence de grands

1288 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 40.

1289 Décision n° 10-DCC-129 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Le Monde SA par Messieurs Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, via la société Le Monde Libre. Lettre du Ministre de l'économie, des finances et de l'Industrie du 31 décembre 2002 (BOCCRF 2004-01) au conseil de la société Socpresse relative à une concentration dans le secteur de presse écrite.

1290 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphe 14.

1291 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 305-315. La qualification de magazine d'information politique et générale se fonde sur une périodicité au maximum hebdomadaire, un maximum de 2/3 de la pagination consacrée aux annonces et à la publicité et une majorité de la surface rédactionnelle consacrée à des informations politiques et générales. Cette qualification ouvre droit au bénéfice des aides indirectes (postales et fiscales) et des aides au pluralisme, au portage et à la modernisation.

1292 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 316-320. Les titres IPG, visés par l'article 5, 1° modifié de la loi Bichet, ne peuvent être refusés par le marchand. C'est donc l'éditeur qui décide dans quels points de vente il met son magazine IPG en vente et qui décide également de la quantité par point de vente.

1293 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 438 et suivants.

1294 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 441.

1295 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 441 et suivants.

reporters dans la rédaction de Paris Match, et l'obtention, par ces derniers ou par le magazine lui-même, de nominations ou de prix récompensant leur travail journalistique[1296].

(1528) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante a fait, en outre, état d'un certain nombre d'arguments permettant de démontrer que Paris Match est un magazine à « dominante actualité »[1297].

(1529) Premièrement, selon la Partie Notifiante, la classification IPG de Paris Match, telle qu'elle lui a été attribuée par la CPPAP, démontre qu'elle se consacre majoritairement à l'actualité politique et générale qui confère un statut officiel, avec des conséquences attachées à ce statut, et qui repose notamment sur le contenu des publications[1298]. Il en résulte pour la Partie Notifiante que la qualification IPG constitue un élément de preuve du contenu, majoritairement dédié à l'information politique générale, ceci étant également démontré par le fait que la liste des publications IPG ne contient aucun magazine « people »[1299].

(1530) Deuxièmement, la Partie Notifiante a analysé les caractéristiques et le contenu de Paris Match, dans l'objectif de démontrer la prééminence de l'actualité dans son contenu. La Partie Notifiante avance ainsi que Paris Match dispose d'un positionnement hybride à dominante actualité, en s'appuyant sur les déclarations du rédacteur en chef adjoint photo de Paris Match, ainsi que sur des documents internes au magazine[1300]. S'agissant du contenu, la Partie Notifiante soutenait que (i) les couvertures « people » ne favorisent pas l'achat du magazine ; (ii) le magazine se compose de nombreuses rubriques qui pour la plupart ne sont pas liées à la thématique « people » telles que les rubriques Actualités, Politique, Reportage, Société ou Culture ; et (iii) la rubrique « people » en elle-même n'est pas de la même nature que les magazines Gala ou Voici, celle-ci relevant plutôt de l'actualité des célébrités et étant des contenus à portée informative plutôt que des contenus « à scandale » ou « à sensation »[1301].

(1531) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient l'existence d'un lectorat distinct entre Paris Match, Gala et Voici, au vu (i) des modalités de consommation des titres qui seraient distinctes ; (ii) des différences de profil existant entre les lecteurs ; (iii) des motivations d'achat du magazine ; et (iv) des analyses de duplications qui montreraient que le lectorat de Paris Match commun avec les publications d'information politique et générale est plus important que son lectorat commun avec les magazines « people »[1302].

(1532) Quatrièmement, la Partie Notifiante a souligné les différences de prix existant entre Paris Match, Voici et Gala, et indique que Paris Match a un positionnement prix très supérieur à celui des magazines « people » et plutôt bas par rapport aux titres de la thématique actualité générale[1303].

(1533) Le 11 janvier 2023, la Partie Notifiante a soumis une note assortie de quatre annexes, ayant pour objet de présenter des éléments complémentaires à ceux ayant pu être développés dans le cadre de la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête

1296 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 441 et suivants.
1297 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 459 et suivants.
1298 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 459 et suivants.
1299 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 459 à 476.
1300 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 477 à 482.
1301 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 483 à 500.
1302 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 501 à 515.
1303 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 516 à 524.

approfondie, concernant principalement le positionnement du magazine Paris Match. La Partie Notifiante y étaye son argumentaire tenant au positionnement orienté « Actualités générales » du magazine Paris Match, en développant les caractéristiques intrinsèques à Paris Match et Gala, lesquelles emporteraient des critères de différenciation substantiels, tant en termes d'empreintes éditoriales que d'organisation, et en identifiant les caractéristiques des deux types de demandes – lecteurs et annonceurs – lesquelles se différencieraient socialement en fonction des magazines auxquelles elles se rapportent.

(1534) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante ne conteste plus formellement l'appartenance de Paris Match à un marché pertinent comprenant les magazines « people » puisqu'elle considère que « *Sur le fond, la Communication des Griefs ignore purement et simplement les nombreux éléments du dossier qui attestent du fait que l'environnement concurrentiel de Paris Match comprend non seulement des magazines people mais aussi des magazines d'actualité, voire des magazines féminins* » (soulignement ajouté)[1304]. Il en est de même dans l'analyse conduite par le cabinet de conseil des Parties RBB qui note que « *Les propres résultats du sondage de la Commission indiquent que le marché pertinent autour de Paris Match doit en toute vraisemblance inclure les magazines d'actualité et les magazines dits féminins, au même titre que les magazines People* » (soulignement ajouté)[1305]. La Partie Notifiante considère donc désormais que Paris Match peut faire partie du même marché que les magazines « people » mais que ce marché pertinent doit être élargi à d'autres magazines traitant d'autres thématiques, comme les actualités politiques ou générales ou les sujets plus spécifiquement traités par les magazines féminins.

(1535) Au-delà de cette évolution notable, la Partie Notifiante fait deux séries d'observations dans sa Réponse à la Communication de griefs s'agissant des marchés de la presse.

(1536) En premier lieu, la Partie Notifiante relativise l'importance de la définition du marché pertinent dans l'analyse concurrentielle, compte tenu du degré de différenciation entre les titres. La Partie Notifiante soutient que la communication de griefs donne un rôle trop important à la question de la définition de marché, et aux parts de marché, étant donné la grande différentiation entre les titres de presse. Le marché du lectorat de la presse est en effet un marché de produits différenciés, où chaque magazine propose un contenu et positionnement éditorial différents, qui peuvent être plus ou moins similaires à ceux d'autres magazines. Dans ce contexte, selon la Partie Notifiante, les limites du marché pertinent n'apportent qu'un éclairage partiel sur les contraintes concurrentielles s'exerçant sur un magazine particulier[1306]. Il convient d'insister en particulier, selon la Partie Notifiante, sur la question de la proximité concurrentielle, qui est clé au cas d'espèce, dans la mesure où au sein d'un marché de produits différenciés, les parts de marché (bien qu'elles puissent être informatives si calculées sur un marché correctement défini) ne permettent pas de prendre en compte les différences en termes de contraintes concurrentielles qu'exerce chaque produit l'un sur l'autre[1307].

1304 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre Liminaire, page 6.

1305 Réponse à la Communication de griefs, Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 8.

1306 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 4.

1307 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 14.

(1537) En second lieu, la Partie Notifiante considère que l'exercice de définition du marché pertinent mené dans la communication de griefs est incorrect. Selon la Partie Notifiante, dans le cas d'espèce, la communication de griefs prend comme point de départ de l'exercice de définition de marché les magazines « people », auxquels elle ajoute le seul magazine Paris Match. Or la communication de griefs doit chercher à déterminer, selon la Partie Notifiante, les contraintes concurrentielles qui s'exercent sur Paris Match. Il convient donc pour la Partie Notifiante de prendre Paris Match comme point de départ de l'exercice de définition de marché, puis de se demander vers quels magazines les lecteurs se tourneraient en cas d'augmentation légère (de 5 à 10%) mais permanente des prix (test du monopoleur hypothétique)[1308].

8.2.2.3. Analyse de la Commission

8.2.2.3.1. Marchés de la presse

(1538) Vivendi ne détient pas de magazines d'information politique et générale mais détient en revanche deux magazines appartenant a priori au marché de la presse « people » selon la classification APCM, Voici et Gala. Voici, fondé en 1987, est un magazine basé sur les photos de célébrités « volées » ou non, en collaboration avec des agences photos, des anonymes et parfois les célébrités elles-mêmes.

(1539) Gala, fondé en 1983, est un magazine féminin « people », avec une partie actualité consacrée aux célébrités et un cahier féminin comprenant de la mode, de la beauté, de la gastronomie et du tourisme.

(1540) Lagardère détient deux magazines : Le Journal du Dimanche, qui est un journal hebdomadaire français d'actualité fondé en 1948 et paraissant le dimanche, et Paris Match, que Lagardère décrit comme un magazine d'actualité et d'images fondé en 1949. Ces deux magazines relèvent, selon la classification ACPM, de la thématique « Actualités générales ».

(1541) L'enquête de la Commission n'a pas remis en cause les définitions de marché telles qu'envisagées par la pratique décisionnelle, à savoir un marché distinct biface de la presse (avec un côté lectorat et un côté espaces publicitaires), comprenant un segment de marché spécifique pour la presse magazine (distinct notamment de la presse quotidienne et de la presse spécialisée), qui lui-même est segmenté par thématique, en tenant compte de critères tels que les types d'informations mises en valeur, style, présentation, périodicité, politique commerciale, prix et caractéristiques des lecteurs.

(1542) En tenant compte de ces distinctions pertinentes, il n'existe de chevauchements d'activités entre les activités de presse des Parties que dans l'hypothèse où l'un des titres de Lagardère, notamment Paris Match, appartient au marché de la presse « people ».

(1543) L'enquête de la Commission a montré qu'il était pertinent de classer Paris Match comme un magazine d'actualités traitant des thématiques « people » et donc en concurrence avec Voici et Gala sur le marché du lectorat de la presse « people »[1309], pour les raisons présentées dans la présente section.

1308 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 4. Le soulignement est d'origine.

1309 Les activités des Parties se chevauchent également sur le marché de la vente d'espaces publicitaires, pour lequel toutefois l'enquête de la Commission a montré que les annonceurs bénéficient d'un choix de titres plus vaste pour toucher les public cibles auxquels les publicités sont destinées, notamment les hebdomadaires et mensuels féminins, et que les alternatives ne sont pas limitées aux magazines

(1544) La Commission note néanmoins que, comme développé en section 8.2.2.3.1.1, le marché de la presse « people » est un marché fortement différencié. Ainsi, la Commission considère, que, sur ce type de marchés, la définition de marché ne reflète pas nécessairement la réalité des dynamiques et pressions concurrentielles exercées sur le marché.

(1545) Ainsi, comme souligné dans la partie relative au cadre d'analyse en section 8.2.1, même si la définition du marché pertinent reste une étape incontournable, en présence d'un marché fort différencié, à l'instar du marché de la presse, l'analyse de la proximité concurrentielle entre les Parties est importante. Les dynamiques concurrentielles à l'œuvre entre les magazines des Parties seront principalement présentées dans la section 8.3 de la présente décision dédiée à la proximité concurrentielle.

8.2.2.3.1.1. Les marchés de la presse magazine en ce compris le marché de la presse magazine « people » sont des marchés différenciés

(1546) La différenciation entre produits désigne l'existence de différences objectives ou subjectives faisant que deux biens proches ne sont pas considérés comme identiques par tous les consommateurs. Au cas d'espèce, les magazines peuvent se différencier sur un ensemble de caractéristiques qui rendent chacun des magazines imperfectiblement substituables les uns avec les autres.

(1547) Comme tous les produits culturels, et à l'inverse de la plupart des biens classiques, les magazines sont des produits très différenciés car ils le sont sur la base d'un nombre très important de caractéristiques. De plus, la plupart de ces caractéristiques sont de nature subjective, et donc ne peuvent pas toujours faire l'objet de processus de comparaison objectifs[1310]. Par exemple, un produit laitier se différenciera des autres produits laitiers sur la base de caractéristiques objectives (comme le prix ou la composition) ou subjectives (goût, onctuosité). Les magazines se différencient par ces facteurs objectifs mais aussi par d'autres facteurs objectifs comme la périodicité et le nombre de pages et un grand nombre de critères subjectifs tels que la couverture, la ligne éditoriale, le style des journalistes, le positionnement politique éventuel, la présence plus ou moins grande de publicité (au goût des lecteurs) ou la qualité des photographies.

(1548) L'un des principaux facteurs de différenciation horizontale en ce qui concerne les magazines est celui de la thématique principale que le magazine va souhaiter adresser. En effet, à la différence d'un journal qui va traiter de sujets très différents au sein d'une même publication, un magazine s'organise en général autour d'une thématique[1311], c'est-à-dire qu'un magazine comme France Football, par exemple, ne parlera que de football[1312]. Un magazine peut également cibler un public précis, par exemple un public féminin en abordant des sujets que le magazine présume intéresser ce public spécifique, ce qui créé un lien entre la thématique et le public visé.

« people ». Il n'y a pas de chevauchement sur le marché des petites annonces, dans la mesure où les publications des Parties ne contiennent pas de petites annonces.

1310 Richard E. Caves, "Creative Industries", Harvard, Harvard University Press New edition, 2002, "Introduction" page 2 et suivantes.

1311 Il existe des magazines d'actualité politique et générale, qui, comme les quotidiens, abordent de nombreux sujets différents mais la plupart des magazines s'organisent autour d'une thématique spécifique.

1312 La Commission relève néanmoins que les magazines sont susceptibles d'être hybrides et de traiter de plusieurs grandes thématiques à la fois, à l'image du magazine Paris Match (voir section 8.2.2.3.1.2).

(1549) Cette notion de thématique est essentielle dans la presse magazine. À la différence des quotidiens qui proposent à chacun des lecteurs de se rassembler en « un public », la presse magazine vise au contraire à le segmenter à partir des caractéristiques des lecteurs : sexe, âge, catégorie socio-professionnelle, style de vie, niveau culturel, etc. Chacun est potentiellement appelé à constituer, à tout moment, l'éventail des titres qui correspondent à sa situation, son identité, ses valeurs, ses hobbies ou ses préoccupations professionnelles[1313].

(1550) Même au sein d'une même thématique comme la presse « people », il peut exister en outre une différentiation verticale liée à la qualité du magazine, par exemple son papier, où à la manière plus ou moins respectueuse dont il traite l'information « people » (distinction entre la presse « people » dite « haut de gamme » ou « bas de gamme »). Cette différentiation peut se refléter également dans les prix des magazines, les magazines plus haut de gamme étant vendus à des prix plus élevés et inversement.

(1551) Enfin, il existe également pour les magazines une différentiation temporelle, le produit étant différent suivant la semaine où il est fabriqué et vendu, en fonction de l'actualité et des éléments que l'équipe rédactionnelle aura jugés de nature à devoir figurer au sommaire du magazine. Un magazine est donc un bien d'expérience, à savoir un bien qu'il faut consommer pour en connaître les caractéristiques (comme les œuvres artistiques) mais c'est une expérience répétée régulièrement avec un produit systématiquement différent de la version précédente, et une forte subjectivité de chaque expérience. Cela rend l'évaluation de la substituabilité entre les magazines délicate, dans la mesure où elle dépend du ressenti subjectif des lecteurs, ressenti qui peut par ailleurs évoluer avec le temps ou être différent d'une semaine sur l'autre.

(1552) Les éléments au dossier ont permis de confirmer ce caractère différencié du ou des marchés de la presse magazine. Comme l'indique la professeure Nathalie Sonnac dans la note transmise par la Partie Notifiante le 11 janvier 2023, « *Le marché de la presse magazine est un marché fortement concurrentiel (voir liminaire), les titres de presse, notamment ceux qui traitent de l'actualité générale, doivent se différencier les uns des autres* »[1314]. La Partie Notifiante abonde en ce sens dans sa Réponse à la Communication de griefs « *Le marché du lectorat de la presse est en effet un marché de produits différenciés, où chaque magazine propose un contenu et positionnement éditorial différents, qui peuvent être plus ou moins similaires à ceux d'autres magazines* »[1315].

(1553) Le processus de définition des marchés pertinents dans cette affaire et l'analyse des effets de la concentration sur la concurrence doit donc s'inscrire dans ce cadre d'un secteur où les produits sont extrêmement différenciés les uns par rapport aux autres, sur un plan horizontal, vertical mais aussi temporel.

8.2.2.3.1.2. Paris Match traite de sujets relatifs à l'actualité des personnalités et de sujets d'actualités plus générales

(1554) Dans ce contexte de magazines fortement différenciés, il est intéressant de définir et d'analyser les caractéristiques de Paris Match. La Commission note en premier lieu que le magazine comprend des contenus traitant de l'actualité des personnalités

1313 Note de la professeure Nathalie Sonnac transmise en annexe 1 de l'argumentaire concernant le positionnement du magazine Paris Match orienté « Actualité Générale », 11 janvier 2023, page 3.

1314 Note de la professeure Nathalie Sonnac, page 9.

1315 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 8.

publiques (célébrités) et de contenus traitant de sujets d'actualité politique ou générale.

(1555) Comme l'indique la professeure Nathalie Sonnac dans la note transmise par la Partie Notifiante le 11 janvier 2023, « *Paris Match est un magazine qui a été créé en 1949 par Jean Prouvost, un industriel des années 1930 qui avait amené la diffusion des titres Paris Soir et Match aux premiers rangs de la presse française. Paris Match est une formule inspirée des magazines américains Life et Look (appelés pictures magazines), qui traite de l'actualité en associant photos-reportages exclusifs et des textes de grands plumes* [...]. *Paris Match est un hebdomadaire d'actualités générales que quelques-uns qualifient d'hybride, parce qu'il mêle le traitement d'actualités politiques, nationale et internationale, des grands photo-reportages de qualité internationalement reconnue, et y ajoute un cahier traitant de l'actualité des personnalités publiques* »[1316].

(1556) Le rédacteur en chef adjoint de Paris Match en charge de la photo confirme ce caractère mixte dans un entretien en 2019 « *C'est évidemment un mélange, un équilibre – le mot-clé que vous avez utilisé – dans la diversité des sujets, politiques, économiques, grands reportages, people, faits divers. Comme il s'agit d'un magazine populaire et familial, il faut que chacun puisse au moins trouver un sujet qui va le passionner, qu'il soit un homme ou une femme, quels que soient son âge ou sa classe sociale. Il faut qu'on touche un maximum de personnes, c'est un gros tirage Paris Match* »[1317].

(1557) Comme expliqué plus loin aux considérants (1599) et (1600), de nombreux concurrents ont mis l'accent lors de l'enquête sur le caractère hybride de Paris Match et en particulier sur ce mélange entre sujets d'actualité et contenu traitant de la vie personnelle des célébrités. Il s'agit d'une caractéristique constante du magazine, qui lui permet à la fois de bénéficier des avantages du label IPG destiné à la presse qui inclut au moins une moitié de contenu rédactionnel traitant de sujets d'information politique et générale, et de se positionner, par ses couvertures et ses approches, dans un rapport de concurrence directe avec les magazines « people ».

(1558) L'importance de ce mélange et de l'accroche du magazine réalisée par la couverture est notamment mise en avant par le rédacteur en chef adjoint de Paris Match en charge de la photo « [...] *nous ne sommes pas une entreprise d'État. Il faut qu'on vive, donc il faut vendre. C'est la raison pour laquelle vous avez les trois quarts du temps en couverture du people. C'est grâce à ces couvertures people, qui vont faire vendre le magazine, qu'à l'intérieur on va pouvoir consacrer des reportages de 10, 12, 16 pages à des sujets qui sont nettement moins vendeurs : les reportages de guerre, ce qui se passe en Syrie ou en Afrique* »[1318].

(1559) Cette hybridation entre une couverture majoritairement tournée vers le « people » et un contenu faisant également une part à l'actualité politique et générale est une spécificité de Paris Match qui rend sa classification parfois difficile. En revanche, la

---

1316 Note de la professeure Nathalie Sonnac, page 4. Soulignement ajouté par la Commission.

1317 « La ligne éditoriale c'est l'intimité ». Entretien avec Romain Lacroix rédacteur en chef photo adjoint de Paris Match Anne-Laure Ollivier, Alexandre Borrell Presses universitaires de Rennes « Parlement[s], Revue d'histoire politique » 2019/2 N° HS 14 | pages 196 à 217, Annexe RFI 35, question5.

1318 « La ligne éditoriale c'est l'intimité ». Entretien avec Romain Lacroix rédacteur en chef photo adjoint de Paris Match Anne-Laure Ollivier, Alexandre Borrell Presses universitaires de Rennes « Parlement[s], Revue d'histoire politique » 2019/2 N° HS 14, pages 196 à 217, Annexe RFI 35, question 5. Soulignement ajouté par la Commission.

Commission ne considère pas que cette spécificité l'écarte de la concurrence d'autres magazines « people » à contenu plus fortement orientés vers l'actualité « people ».

8.2.2.3.1.3. Le caractère hybride de Paris Match ne permet pas d'exclure qu'il soit en concurrence et dans le même marché pertinent que les magazines « people »

(1560) La Partie Notifiante a fondé son argumentaire initial que Paris Match faisait partie du marché des magazines d'information politique et générale sur trois séries d'arguments : i) la pratique décisionnelle des autorités de concurrence française, ii) le classement en hebdomadaire d'informations politiques et générales par la CPPAP et iii) les principales motivations selon la Partie Notifiante des lecteurs de Paris Match, à savoir l'essentiel de l'actualité en image, les informations fiables et sérieuses et les enquêtes approfondies. Ces arguments doivent être rejetés.

(1561) En ce qui concerne la pratique décisionnelle, la Commission note que la décision du ministre de l'économie du 31 décembre 2002 citée par la Partie Notifiante[1319] et relative au projet d'acquisition de la société Groupe Express-Expansion, filiale de la société Vivendi Universal Publishing, par la société Socpresse mentionne que « *le contenu éditorial des magazines Paris Match et VSD s'apparente bien à l'information nationale générale et politique, mais avec une forte orientation people* » et a laissé la question de la définition du marché pertinent ouverte. Les autorités françaises de concurrence ont donc bien relevé la dimension « people » de Paris Match et n'ont pas définitivement écarté son inclusion dans d'autres marchés que celui des magazines d'informations politiques et générales.

(1562) La Commission note à cet égard que l'analyse menée par la Commission ne consiste pas à déterminer si le magazine Paris Match appartient effectivement ou non au marché du lectorat de la presse d'information politique et générale, mais consiste à déterminer l'appartenance ou non du magazine Paris Match au marché du lectorat de la presse « people », c'est-à-dire s'il s'adresse ou non à des lecteurs intéressés par un contenu rédactionnel traitant de l'actualité des célébrités. Ce dernier est en effet celui où un chevauchement entre les activités des Parties pourrait exister et il est par conséquent nécessaire de déterminer la présence ou l'absence du magazine Paris Match dans ce marché, en concurrence avec les autres magazines « people » traitant de l'actualité des célébrités.

(1563) En ce qui concerne le classement en hebdomadaire d'informations politiques et générales par la CPPAP, la DGMIC (Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles) du ministère de la Culture a expliqué que la CPPAP délivre deux grands niveaux d'inscriptions sur ses registres. Le premier est l'agrément CPPAP qui donne accès au régime économique de la presse constitué d'aides indirectes postales et fiscales. La seconde est une reconnaissance supplémentaire, la qualification d'IPG, dont la définition se trouve aujourd'hui dans la loi Bichet, dans sa version adoptée en 2019. Cette qualification permet pour certaines publications d'accéder à une deuxième strate du régime économique de la presse[1320].

(1564) La DGMIC a expliqué que la CPPAP vérifie que les titres IPG tendent à éclairer le jugement des citoyens en consacrant une proportion majoritaire d'information politique et générale sur la surface rédactionnelle. S'agissant de la surface rédactionnelle, les textes précisent que l'information politique et générale doit

---

1319 Lettre du ministre de l'Économie, des finances et de l'industrie en date du 31 décembre 2002 au conseil de la société Socpresse relative à une concentration dans le secteur de presse écrite, BOCCRF n°2004/01.

1320 Compte rendu de l'entretien avec la DGMIC en date du 11 janvier 2023, paragraphe 4, ID 5968.

couvrir plus de 50% du contenu rédactionnel de la publication et cette couverture doit être permanente. Le dernier critère cumulatif que prend en compte la CPPAP est que le titre doit dépasser de manière manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Ce critère permet d'exclure des publications très spécialisées[1321]. De ce point de vue, la DGMIC considère que si Paris Match a été qualifié de magazine IPG, c'est parce qu'il traite notamment d'actualité politique et d'actualité internationale[1322].

(1565) Toutefois, la Commission considère que si l'attribution du label IPG permet de bénéficier d'aides à la presse spécifique et peut être prise en considération en tant qu'élément de preuve d'une partie du contenu, ce label n'informe pas sur les raisons qui ont amené l'acheteur à se procurer un magazine, ni sur le type de contenu qu'il espère y trouver, ni sur les magazines qu'il aura envisagés d'acheter préalablement. L'identification des possibles alternatives à un magazine donné sur le marché du lectorat ne peut se fonder uniquement sur l'attribution d'un label administratif, d'autant que le lecteur potentiel n'a pas connaissance de l'existence du label ou de sa signification.

(1566) Ce dernier point a été confirmé par la DGMIC qui a indiqué que « *Les lecteurs n'ont pas connaissance de la qualification d'IPG, car il s'agit d'une notion peu connue du grand public, ainsi la qualification ne peut pas impacter le comportement d'achat du lecteur. Par ailleurs, les éditeurs ne le mettent pas en avant : cela pourrait se retourner contre eux car le titre pourrait alors être perçu comme étant agréé par l'État, ce qui n'est pourtant pas le cas. De plus, l'application sur la couverture d'un label IPG ou CPPAP est interdite* »[1323].

(1567) Par ailleurs, la Commission note que figurent sur la liste des magazines IPG de la CPPAP des magazines féminins (tels qu'« Elle »), des magazines TV (tels que Télérama), des magazines à contenu « sensationnaliste » et d'actualités des célébrités (tels que « Daily Mail »)[1324], et des magazines à contenu d'informations économiques (tels que « Financial Times », ou « the Economist »)[1325]. Il en est de même pour la liste des magazines bénéficiant des dispositions de l'article 5-1 de la loi Bichet qui, outre les magazines précités, incluent des magazines musicaux comme « Rolling Stone » ou culturels comme « les Inrockuptibles »[1326]. La Partie Notifiante classe elle-même le magazine « Elle » dans la catégorie des magazines féminins et le magazine « Télérama » dans la catégorie des magazines TV.[1327]

(1568) Par conséquent, la qualification d'IPG ne semble pas permettre de conclure que les magazines disposant de cette qualification soient nécessairement des magazines d'information publique et générale. De même, la qualification d'IPG ne permet pas de conclure que les magazines disposant de la qualification ne sont pas en concurrence avec d'autres magazines ne bénéficiant pas dans cette qualification. C'est ainsi que la Partie Notifiante a classé le magazine Elle dans les magazines féminins, en concurrence avec d'autres magazines féminins qui ne dispose pas de ce

1321 Compte rendu de l'entretien avec la DGMIC en date du 11 janvier 2023, paragraphe 10-12, ID 5968.
1322 Compte rendu de l'entretien avec la DGMIC en date du 11 janvier 2023, paragraphe 24, ID 5968.
1323 Compte rendu de l'entretien avec la DGMIC en date du 11 janvier 2023, paragraphe 22, ID 5968.
1324 Voir http://www.cppap.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/06/Liste-des-publications-cibl%C3%A9es-en-juillet-2022-1.pdf.
1325 Voir http://www.cppap.fr/wp-content/uploads/sites/7/2022/06/Liste-des-publications-cibl%C3%A9es-en-juillet-2022-1.pdf.
1326 Voir Annexe RFI 24, question 7a.2.
1327 Annexe RFI 23 Q5.1.

statut IPG, et le magazine Télérama dans les magazines TV, en concurrence avec d'autres magazines TV sans statut IPG[1328].

(1569) En ce qui concerne l'intérêt des lecteurs pour les pages d'information politique et générale de Paris Match, la Commission constate le format hybride du magazine et ne nie pas le fait qu'il existe des lecteurs de Paris Match qui achètent le magazine pour son contenu d'information politique et générale également, ni d'ailleurs que certains de ses journalistes aient pu recevoir des prix de journalisme pour la qualité de leurs reportages. Toutefois, le contenu « information politique et générale » et le contenu « people » de Paris Match sont en pratique indissociables l'un de l'autre car inclus dans le même magazine, et aucun ne peut être *a priori* considéré comme supplantant l'autre dans l'esprit de tous les acheteurs. Certains lecteurs sont probablement intéressés par des sujets de différentes thématiques, en ce compris « people » et « information politique et générale », et d'autres sont probablement plus intéressés par certains contenus que d'autres, même s'ils décident d'acheter l'ensemble du magazine (ils n'ont d'ailleurs pas le choix car le magazine inclut les deux contenus). La question est de savoir si, au regard de l'intérêt des lecteurs, Paris Match adresse essentiellement des besoins de lecture de sujets d'information politique et générale ou s'il adresse également des besoins de lecture de sujets « people » entrant alors en concurrence avec les autres magazines « people » adressant ce même besoin.

(1570) La Commission n'a pas relevé d'études analysant les motivations d'achat des consommateurs de Paris Match dans les documents internes des Parties. Certains de ces documents internes éclairent néanmoins sur les motivations de lecture du magazine, et ils montrent que le suivi de l'actualité des personnalités est une motivation importante pour la lecture de Paris Match. Ceci ne signifie pas pour autant que les lecteurs ne sont pas intéressés par le contenu d'information générale et politique du magazine. Un document interne, reproduit dans la figure suivante, indique en effet que [80-90]% des lecteurs de Paris Match lisent le magazine « *pour l'actualité des grandes personnalités / des stars* » ([80-90]% indiquent d'ailleurs le lire pour son *« traitement respectueux des personnalités / des stars »*) et [90-100]% « *pour son regard sur l'actualité de la semaine* ».

Figure 27 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1571) La Partie Notifiante a relevé dans sa Réponse à la Communication de griefs que « l'actualité des grandes personnalités/stars » n'apparaît, si l'on tient compte de la réponse « tout à fait », qu'en dixième position des motivations de lecture recensées (et, si l'on tient compte des réponses « tout à fait » et « plutôt », en 12ème position, ex aequo avec le motif [...], sur un total de 14 propositions)[1329]. La Commission note qu'un pourcentage de [80-90]% des lecteurs de Paris Match lisent le magazine « *pour l'actualité des grandes personnalités / des stars* » est plutôt un chiffre élevé. Par ailleurs, il s'agit de motivations de lecture et non d'achat, sachant qu'il existe un pourcentage non négligeable de lecteurs qui le lisent sans l'acheter ([...]%), selon la Partie Notifiante[1330]. Il n'est pas clair d'ailleurs si ce pourcentage inclut les lecteurs qui le lisent sans l'acheter *personnellement* (mais un autre membre du foyer l'achète)

1328 Annexe RFI 23 Q5.1.

1329 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 60.

1330 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 64.

ou seulement les lecteurs qui le lisent seulement chez des tiers comme les médecins ou les coiffeurs.

(1572) Dans le but de mieux comprendre les motivations d'achat des magazines des Parties, et de Paris Match en particulier, la Commission a réalisé une enquête auprès de consommateurs[1331]. La Commission a obtenu auprès des Parties les contacts de leurs abonnés ainsi que les contacts de consommateurs appartenant à deux panels, l'un recruté par la régie Lagardère Publicité News, l'autre par Prisma Média, dans le cadre d'enquêtes portant sur leurs médias. Le questionnaire a été envoyé à un total de 49 354 destinataires, comprenant abonnés et membres de panels confondus. Un total de 1 330 réponses ont été soumises. Parmi les réponses, 316 abonnés au magazine Paris Match, 95 abonnés au magazine Voici et 61 abonnés au magazine Gala ont été comptabilisés, ainsi que 331 lecteurs occasionnels du magazine Paris Match, 306 lecteurs occasionnels du magazine Voici, et 310 lecteurs occasionnels du magazine Gala.

(1573) À titre préliminaire, la Commission reconnaît que les résultats de cette étude souffrent d'importantes limitations qui affaiblissent leur valeur probante.

(1574) Premièrement, comme mentionné, le taux de réponse à cette enquête de lectorat et à chacune des questions analysées est faible. Les résultats reposent parfois sur un nombre limité de répondants. Or, un nombre limité de répondants peut entrainer un potentiel biais de non-réponse. Par conséquent, l'impact potentiel du faible taux de réponse sur les résultats de l'enquête menée par la Commission ne peut être ignoré et il convient d'interpréter les résultats du sondage avec prudence.

(1575) Deuxièmement, les réponses données par les lecteurs ne correspondent pas à des données réelles de comportements d'achat observés, mais sont déclaratives. À cet égard, au vu du thème traité et en particulier de l'intérêt des lecteurs pour les sujets « people » et/ou d'information politique et générale, il pourrait exister un biais de la part des lecteurs souhaitant mettre en avant des intérêts personnels socialement plus valorisés, tels que l'intérêt pour les sujets d'information politique et générale, plutôt que pour le contenu « people ». Le concept de « biais de désirabilité sociale » est reconnu dans l'analyse de résultats d'enquêtes.[1332]

1331 Réponses des sondés à la EU survey – Content_Export_CE_enquete_presse_people_janv23_q1_Q1_30_01 (ID 6632), ci-après « Q1 », Réponses des sondés à la EU survey – Content_Export_CE_enquete_presse_people_janv23_q2_Q2_30_01 (ID 6635), ci-après « Q2 », Réponses des sondés à la EU survey – Content_Export_CE_enquete_presse_people_janv23_q3_Q3_30_01 (ID 6634), ci-après « Q3 », Réponses des sondés à la EU survey – Content_Export_CE_enquete_presse_people_janv23_q4_Q4_30_01 (ID 6633), ci-après « Q4 ». Les 4 questionnaires Q1, Q2, Q3, Q4 sont identiques mais ont été adressés à des destinataires différents. Les réponses étant anonymes, cela permet d'identifier « l'origine » du répondant. Le questionnaire Q1 a été adressé aux abonnés de Paris Match (un échantillon aléatoire de 25 000 abonnés a été tiré à partir de l'annexe RFI 28 Q.3), de Gala (annexe RFI 28 Q.13) et de Voici (annexe RFI 28 Q.14). Le questionnaire Q2 a été adressé aux consommateurs appartenant au panel « Opiniorama » constitué par la régie Lagardère Publicité News (annexe RFI 28 Q.6b-9c). Le questionnaire Q3 a été adressé aux consommateurs appartenant au panel constitué par Prisma Média (annexe RFI 28 Q.15-Q16). Le questionnaire Q4 a été adressé aux consommateurs appartenant à la fois au panel « Opiniorama » et au panel « Prisma » (ces derniers ont ainsi été exclus de Q2 et de Q3).

1332 Voir par exemple "Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review | SpringerLink", I Krumpal - Quality & quantity, 2013 – Springer, et "Social desirability and sustainable food research: A systematic literature review", J Cerri, J Thøgersen, F Testa - Food Quality and Preference, 2019 – Elsevier.

(1576) Troisièmement, mis à part la question sur la motivation d'achat, les questions font état de situations hypothétiques, à savoir quelle aurait été la réaction du lecteur en cas d'absence de pages « people » dans Paris Match, en cas d'indisponibilité du magazine, ou en cas d'augmentation de prix. Or, de manière générale, les données réelles de comportements d'achat ont une valeur probante plus élevée que les données basées sur des comportements hypothétiques.

(1577) À cet égard, la Commission note que certaines situations sont encore plus hypothétiques que d'autres. Par exemple, la question relative à l'indisponibilité de Paris Match à l'abonnement est plus hypothétique (une indisponibilité du magazine à l'abonnement signifierait vraisemblablement une cessation de parution du magazine) que l'indisponibilité en kiosque du magazine qui semble être une situation potentiellement plus fréquemment rencontrée par les acheteurs occasionnels, pour des raisons variées (retard de livraison, grève des imprimeurs ou épuisement du stock de magazines chez le marchand de journaux).

(1578) Face à ces situations hypothétiques, le choix de la réponse est assez complexe pour le sondé, d'autant plus que la Commission constate que la motivation réelle d'achat des consommateurs de magazines est souvent inconnue de ces derniers. À ce sujet, les acteurs du marché interrogés ont en effet indiqué disposer eux-mêmes de peu d'indications ou d'études sur les motivations d'achat des lecteurs de magazines. Un des acteurs du marché a par ailleurs admis qu'il est *« très compliqué de comprendre la démarche d'achat d'un magazine »*[1333]. Cela s'explique par l'appartenance des magazines à des marchés à basse valeur soumis aux achats d'impulsion, principalement influencés par la couverture, le contenu et le prix des magazines.

(1579) Dans le cas spécifique du marché de la presse magazine « people », les couvertures semblent essentielles dans la décision d'achat (comme cela a été confirmé par les résultats du sondage au considérant (1603)), en particulier dans le cas des achats en kiosque. À cet égard, la Commission considère important d'observer spécifiquement les achats en kiosque, car les consommateurs davantage susceptibles de modifier leur comportement d'achat à la suite d'une hausse tarifaire sont les consommateurs achetant les magazines en kiosque. En effet, par exemple, sur la période de janvier 2018 à décembre 2021, la Commission constate une plus grande variabilité d'une semaine à l'autre des ventes de Paris Match en kiosque ([...]) par rapport aux ventes d'abonnements ([...]).[1334] Or, lors de sa réponse aux questions de l'enquête, les couvertures des différents magazines ne sont pas connues par le sondé. Ainsi, le contexte du choix et de l'achat d'un magazine parmi l'ensemble des options qui lui sont proposées n'est totalement pas répliquée lorsque le sondé répond aux questions de l'enquête, renforçant le risque lié au caractère hypothétique des questions de ne pas refléter la réalité. Par ailleurs, en réponse au sondage, le lecteur déclare qu'il se tournerait potentiellement vers d'autres magazines dans les différentes situations hypothétiques décrites aux considérants (1576) et (1577), sans nécessairement connaître le prix de ces différents magazines et sans être confronté *en pratique* au paiement de ce prix. À cet égard, comme détaillé en section 8.2.2.3.1.3.1, il convient de noter que les magazines d'information politique et général ont un prix significativement plus élevé que Paris Match.

(1580) Quatrièmement, selon la Commission, comme déjà brièvement abordé dans le paragraphe précédent, les résultats issus des réponses des abonnés sont relativement moins informatifs sur les motivations d'achat que ceux issus des réponses fournies

1333 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphes 14, ID 6119.

1334 Données fournies par la Partie Notifiante dans le RFI 28.

par les acheteurs en kiosque. En effet, la relation au magazine dans ces deux contextes peut être différente, plus empreinte de fidélité pour les abonnés et beaucoup plus basée sur l'impulsion et la couverture pour les acheteurs en kiosque. En d'autres termes, le choix de l'abonnement constitue un engagement sur le long terme de la part du lecteur, contrairement à l'achat en kiosque. En effet, à chaque entrée en kiosque, le choix de l'achat d'un ou de magazine(s) est répété et réexaminé par le potentiel acheteur qui est exposé au sein du kiosque à l'ensemble des possibilités qui s'offrent à lui, à une fréquence pouvant être jusqu'à hebdomadaire. Le jeu de la concurrence en kiosque entre les magazines s'opère donc plus fréquemment, contrairement aux abonnements pour lesquels une certaine inertie est observée. De plus, l'achat en kiosque offre à chaque démarche d'achat hebdomadaire le choix de se procurer un ou plusieurs magazines, voire aucun, ce que ne permet pas l'abonnement. Les achats en kiosque semblent donc constituer un vivier de concurrence plus fort, permettant une augmentation plus sensible des ventes, et les motivations d'achat des lecteurs en kiosque sont d'autant plus importantes à appréhender. À titre d'illustration, comme soulevé dans le paragraphe précédent, les ventes de magazines en kiosque semblent connaître une plus grande variabilité d'une semaine à l'autre par rapport aux ventes d'abonnements.

(1581) Enfin, et au regard des éléments mentionnés précédemment, si la Commission considère que les réponses peuvent être utiles pour éclairer les motivations d'achat des lecteurs et les besoins auxquels Paris Match répond de manière qualitative, en combinaison avec les autres éléments du dossier, elles ne permettent pas d'apporter d'éléments suffisamment précis et probants pour définir les contours d'un marché pertinent de manière quantitative. À cet égard, la Commission note que les réponses aux questions relatives aux autres magazines que Paris Match, i.e. Voici et Gala[1335], dont la Partie Notifiante ne conteste pas qu'ils appartiennent au marché des magazines « people », suggèrent que des lecteurs se tourneraient potentiellement également vers des magazines d'information politique et générale et des magazines féminins en cas d'indisponibilité ou d'augmentation de prix.

(1582) En définitive, au vu de ce qui précède, la Commission considère que la valeur probante des résultats de l'étude est relativement faible, comparativement aux autres éléments du dossier tels que les documents internes des Parties, l'enquête auprès des acteurs du marché, et la revue des couvertures de magazines qui sont détaillés en section 8.3.3.2.4. Ces différents éléments plaident en effet pour une proximité concurrentielle plus forte entre Paris Match et Gala que ce que les résultats de l'enquête ne montrent. De plus, la Partie Notifiante n'a pas fourni de données sur les comportements d'achat passés des lecteurs de magazines qui auraient permis de confirmer ou d'infirmer les résultats de l'enquête de lectorat.

(1583) Malgré les limitations décrites dans la présente section, la Commission note que les résultats de l'enquête semblent confirmer le caractère hybride de Paris Match, en ce compris sa dimension « people » pour les lecteurs, en particulier pour les achats en kiosque.

1335 Question *« Lors de votre dernier achat du magazine Gala, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Gala avait été plus élevé de 0,30€ (soit 3,60€ au lieu de 3,30€) ?»* ; question *« Lors de votre dernier achat du magazine Gala, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine Gala n'avait pas été disponible ? »* ; question *« Lors de votre dernier achat du magazine Voici, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Voici avait été plus élevé de 0,20€ (soit 2,30€ au lieu de 2,10€) ?»* ; question *« Lors de votre dernier achat du magazine Voici, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine Voici n'avait pas été disponible ?».*

(1584) S'agissant des motivations d'achat, 54% des sondés acheteurs occasionnels du magazine Paris Match ayant exprimé une opinion déclarent avoir acheté le magazine pour les pages consacrées à l'actualité des célébrités et 66% pour les pages d'informations politiques et générales. Par ailleurs, parmi les acheteurs occasionnels de Paris Match qui ont répondu, 31% ont répondu avoir acheté le magazine pour les deux contenus, les pages « célébrités » et celles d'informations politiques et générales[1336]. Pour les abonnés au magazine Paris Match, 54% d'entre eux ayant exprimé une opinion ont déclaré s'être abonnés pour les pages traitant de l'actualité des célébrités, 94% pour les pages d'informations politiques et générales et 51% pour les deux contenus, les pages « célébrités » ainsi que celles d'informations politiques et générales[1337]. Si les personnes interrogées mentionnent dans leurs déclarations l'information politique et générale comme une motivation d'achat ou d'abonnement, l'actualité des personnalités semble également être un facteur important de prise de décision.

(1585) Comme indiqué précédemment, d'autres questions de l'enquête peuvent être un indicateur de la motivation d'achat du magazine Paris Match, même si elles sont plus hypothétiques. Les sondés ont notamment été interrogés sur leur réaction éventuelle dans l'hypothèse où (i) le magazine Paris Match cesserait de contenir des pages relatives à l'actualité des célébrités, (ii) le magazine Paris Match n'aurait pas été disponible à l'achat ou à l'abonnement ou (iii) le magazine Paris Match aurait eu un prix plus élevé à l'achat ou à l'abonnement.

(1586) À la question relative à l'absence de pages « people » dans le magazine, près de 65% des acheteurs de Paris Match en kiosque déclarent qu'ils changeraient potentiellement leurs habitudes (32% indiquent « ça dépend » ; 16% qu'ils achèteraient le magazine moins souvent et 18% qu'ils arrêteraient tout simplement d'acheter le magazine)[1338]. S'agissant des abonnés au magazine Paris Match, 49% ont déclaré qu'ils se désabonneraient potentiellement du magazine (21% ont déclaré qu'ils se désabonneraient et 28% ont indiqué « ça dépend »)[1339].

(1587) À la question relative à l'indisponibilité de Paris Match, le plus grand nombre de répondants ayant mentionné qu'ils se reporteraient vers un autre magazine déclarent qu'ils auraient probablement acheté un magazine traitant de l'actualité des célébrités (35%), tandis que 27% d'entre eux se seraient probablement tournés vers

---

1336 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question à choix multiple *« Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, pour quel(s) contenu(s) en particulier avez-vous acheté le magazine ? »,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Je ne sais pas »*.

1337 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question à choix multiple *« Pour quel(s) contenu(s) en particulier vous êtes-vous abonné(e) au magazine ?»,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les abonnés au magazine Paris Match qui ont répondu *« Je ne sais pas »*.

1338 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question *« Si le magazine Paris Match cessait de contenir des pages traitant de « sujets liés à des célébrités », mais contenait uniquement des pages traitant des autres sujets (comme les « sujets d'information générale » ou les « sujets dits féminins »), continueriez-vous à acheter le magazine ?»,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Je ne sais pas »*.

1339 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question *« Si le magazine Paris Match cessait de contenir des pages traitant de « sujets liés à des célébrités », mais contenait uniquement des pages traitant des autres sujets (comme les « sujets d'information générale » ou les « sujets dits féminins »), resteriez-vous abonné(e) au magazine ?»,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les abonnés au magazine Paris Match qui ont répondu *« Je ne sais pas »*.

un magazine traitant de l'information politique et générale et 26% vers un magazine féminin[1340]. En ce qui concerne les abonnés qui ont mentionné qu'ils se seraient abonnés à un autre magazine si le magazine Paris Match n'avait pas été disponible à l'abonnement, la majorité (56%) d'entre eux répondent qu'ils se seraient probablement abonnés à un magazine d'information politique et générale, mais tout de même près de 20% (18%) à un magazine « people » (alors même que l'abonnement pour des magazines purement « people » est plus rare comparativement aux magazines d'information politique et générale) et enfin 9% à un magazine féminin[1341].

(1588) À la question relative à l'augmentation de prix de Paris Match (de EUR 0,30 pour les achats en kiosque), les lecteurs de Paris Match ayant indiqué qu'ils changeraient de magazine[1342] déclarent qu'ils se seraient reportés vers des magazines d'information politique et générale (35%), vers des magazines féminins (35%), et vers des magazines « people » (16%)[1343]. Parmi les répondants qui ont déclaré qu'ils se seraient reportés vers un autre magazine si le prix de l'abonnement à Paris Match avait été plus élevé de 10%, les lecteurs ayant indiqué qu'ils changeraient de magazine déclarent qu'ils se seraient reportés vers un magazine d'information politique et générale (55%), un magazine féminin (17%) et un magazine « people » (12%)[1344]. Comme indiqué précédemment, la Commission note néanmoins que malgré l'augmentation de prix envisagée, les magazines d'information politique et générale auraient toujours un prix sensiblement plus élevé que Paris Match, et que le lecteur répondant à cette question n'en avait pas nécessairement conscience ou du moins n'y a pas été confronté dans le cadre d'un acte d'achat *en pratique*.

(1589) En définitive, les réponses aux différentes questions suggèrent qu'une proportion non négligeable (même si elle est plus ou moins importante en fonction des questions) de lecteurs achèterait le magazine Paris Match en raison de leur intérêt pour les pages célébrités du magazine, en particulier les acheteurs en kiosque.

1340 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question « *Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, auriez-vous acheté un autre magazine si le magazine Paris Match n'avait pas été disponible ?»,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Non – je n'aurais probablement pas effectué d'achat de magazine »*, *« Cela dépend »* et *« Je ne sais pas »*.

1341 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre choix de vous abonner au magazine Paris Match, vous seriez-vous abonné(e) à un autre magazine si l'abonnement au magazine Paris Match n'avait pas été disponible ? »,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les abonnés au magazine Paris Match qui ont répondu *« Non – je ne me serais probablement abonné(e) à aucun magazine »*, *« Cela dépend »* et *« Je ne sais pas »*.

1342 Parmi les répondants, seule une minorité a indiqué avoir l'intention de changer de magazine en cas de hausse de prix de EUR 0,30 (41%) et 22% ont indiqué qu'ils n'achèteraient plus de magazines (37% resteraient fidèles à Paris Match).

1343 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question « *Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Paris Match avait été plus élevé de 0,30€ (soit 3,70€ au lieu de 3,40€) ?»,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Non – je n'aurais probablement pas effectué d'achat de magazine »*, *« Non – j'aurais probablement quand même acheté le magazine Paris Match », « Cela dépend »* et *« Je ne sais pas »*.

1344 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre choix de vous abonner au magazine Paris Match, vous seriez-vous abonné(e) à un autre magazine si le prix de l'abonnement au magazine Paris Match avait été plus élevé de 10% ? »,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les abonnés au magazine Paris Match qui ont répondu *« Non – je ne me serais probablement abonné(e) à aucun magazine »*, *« Non – je me serais quand même probablement abonné(e) au magazine Paris Match », « Cela dépend »* et *« Je ne sais pas »*.

(1590) Enfin, un autre élément pouvant illustrer que le magazine semble répondre à la fois aux besoins des consommateurs de contenu « people » et de contenu « information politique et générale » est la présence de Paris Match dans la rubrique « People – TV » ainsi que dans la rubrique « News Mag » du site ePresse.fr[1345]. Ce site internet permet aux lecteurs d'acheter et de télécharger des journaux et des magazines. Anticipant vraisemblablement que les consommateurs des deux types de contenus pourraient potentiellement être intéressés par l'achat du magazine, le site internet a placé le magazine Paris Match dans les deux rubriques.

(1591) Au vu de ce qui précède, le magazine Paris Match semble être un magazine hybride, avec une dominante pour les pages d'« information politique et générale » et les pages « people » du magazine qui toutes semblent constituer ensemble ou séparément une motivation d'achat pour le lectorat. Si la Commission n'ignore pas le fait qu'une partie du lectorat de Paris Match achète le magazine pour son contenu d'information politique et générale (ou à tout le moins également pour ce contenu), l'analyse menée par la Commission adresse la question de savoir si, étant donné que le magazine comble des besoins de lecture d'actualité des célébrités, il est ou non en concurrence avec les magazines « people » et, plus concrètement, s'ils définissent entre autres leurs prix et politiques commerciales en fonction des uns et des autres.

8.2.2.3.1.3.1. Les concurrents ayant répondu à l'enquête de marché identifient clairement les caractéristiques des magazines « people » et considèrent que Paris Match répond à ces caractéristiques

(1592) L'enquête de marché a montré qu'il existe un ensemble de caractéristiques communes des magazines traitant de l'actualité « people », notamment i) la périodicité hebdomadaire, ii) le prix plus bas que celui des magazines d'actualité classiques, iii) le suivi de l'actualité des célébrités, iv) la priorité donnée à l'image par rapport au texte, v) la saisonnalité des ventes et notamment des ventes plus importantes durant la période estivale ainsi que vi) le caractère peu développé de l'offre digitale payante[1346]. La Commission a examiné l'ensemble de ces paramètres s'agissant de Paris Match et a conclu que Paris Match répondait aux caractéristiques d'un magazine « people » telles que déterminées par l'enquête de marché. La Commission se fonde donc sur un faisceau d'indices objectifs pour déterminer les caractéristiques d'un magazine « people » et l'utilise en première analyse pour définir les contours du marché pertinent. Elle suit en cela les préceptes du paragraphe 36 de la communication sur la définition du marché en cause.

(1593) <u>En premier lieu, s'agissant de la périodicité,</u> la Commission note que les magazines « people » sont tous hebdomadaires, comme l'explique un concurrent de la presse « people », « *La presse people est l'un des marchés les plus identifiés et concurrentiels car le nombre de fournisseurs notamment photos / informations exclusives est très restreint et leur production est la base incontournable de l'offre de ces magazines. Ils sont tous hebdomadaires car traitent de l'actualité "chaude", avec des audiences similaires et traitant des sujets / personnalités communs* »[1347]. Ce point est confirmé par un concurrent plutôt actif dans la presse d'informations générales qui indique que *« Les magazines people sont généralement des magazines à destination de publics féminins, plutôt populaires avec des prix inférieurs à ceux des News Magazines et des magazines à centre d'intérêt. La périodicité est*

1345 Voir https://www.epresse.fr/.

1346 Voir notamment Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 14, ID 6733.

1347 Réponse au questionnaire 8a – Presse - Concurrents, question B.A.3.1, ID 6636.

généralement hebdomadaire avec un grand recours à la photo »[1348]. Les magazines « people » sont tous hebdomadaires car ils traitent de l'actualité immédiate ce qui n'est pas le cas de tous les magazines d'information politique et générale (Alternatives Économiques et le Monde Diplomatique sont mensuels), ni de tous les magazines féminins (Marie-Claire est mensuel).

(1594) En second lieu, s'agissant du prix de vente en kiosque, la Partie Notifiante a communiqué le prix de vente des principaux hebdomadaires « people » et d'information générale, qui sont répertoriés par ordre croissant dans le Tableau 34 (les magazines classés IPG sont en grisé, sauf Paris Match) pour l'année 2022.

Tableau 34 – Prix de vente en kiosque des principaux hebdomadaires « people » et d'information générale (2022)

Magazines	Prix de vente en kiosque (en EUR) 2022
Ici Paris	1,70
France Dimanche	1,70
Public	2
Closer	2,10
Voici	2,20
Point de Vue	3,20
Gala	3,30
Paris Match	3,40
Marianne	4
M le Magazine du Monde	4,70
Le Point	5
L'Obs	5,30
L'Express	5,90
Le Figaro Magazine	5,90

(1595) Il apparait ainsi que le prix de vente de Paris Match (EUR 3,40) se situe plutôt dans la partie haute de la fourchette de prix des magazines « people », qui sont en général compris entre EUR 2 et EUR 3,40[1349], mais avec une relative proximité en termes tarifaires avec les plus onéreux des magazines « people » (10 cts d'écart avec Gala et 20 cts d'écart avec Point de vue). En revanche, l'écart avec les principaux magazines d'informations politiques et générales dont les tirages sont comparables à Paris Match est nettement plus important : 60 cts avec Marianne, EUR 1,30 avec M le magazine du Monde, EUR 1,60 avec le Point, EUR 1,90 avec l'Obs et enfin EUR 2,50 avec Le Figaro Magazine et l'Express. Télérama est vendu à un prix comparable à celui de Paris Match (EUR 3,30) mais ce niveau de prix reflète principalement son caractère hybride (hebdomadaire d'informations générales, majoritairement culturelles, et hebdomadaire de télévision), comme Paris Match. À cet égard, la Commission note que dans le Formulaire CO, la Partie Notifiante a

1348 Réponse au questionnaire 8a – Presse - Concurrents, question B.A.3.1, ID 6636.

1349 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 351.

inclus Télérama en tant que concurrent dans les deux marchés, celui des magazines d'informations générales et celui des magazines de télévision[1350].

(1596) Cette observation sur les prix de vente en kiosque est partagée par un magazine d'information politique et générale qui soutient que « *les marchés peuvent se définir suivant* [...] [entre autres] *le prix de vente, car les prix des titres d'actualité sont plus élevés que ceux des titres plus populaires.* »[1351].

(1597) La Partie Notifiante note à cet égard dans la Réponse à la Communication de griefs que Paris Match n'était pas en mesure de pratiquer le même type de prix de vente facial que les magazines dont la proportion des ventes par abonnement (par rapport aux ventes en kiosque) est plus importante, tels que Le Point ou L'Express. Le prix de vente par abonnement étant fortement remisé par rapport au prix facial, les éditeurs disposant d'une forte proportion d'abonnés ont intérêt à augmenter ce prix facial pour maximiser leurs revenus d'abonnement (avec une faible incidence sur les revenus des ventes en kiosque)[1352]. La Commission note que selon les données ACPM[1353], la proportion de ventes par abonnements de Paris Match est sensiblement similaire à celle de l'Express (68%) ou le Point (66%), ce qui relativise la portée de l'argument et tend à montrer que l'écart de prix avec les magazines d'information politique et générale ne peut être expliqué par ce seul facteur[1354].

(1598) En troisième lieu, s'agissant du suivi de l'actualité des célébrités, tous les magazines « people » pour leur part considèrent Paris Match comme un magazine en concurrence avec eux en raison de son suivi de l'actualité des célébrités. Pour ces concurrents, Paris Match est un magazine pour lequel la thématique « people » est importante, voire essentielle, même si la ligne éditoriale n'est pas uniquement axée sur cette thématique[1355]. Un concurrent a listé parmi les magazines présents sur le marché de la presse magazine « people » en France Voici, Public, Gala, Closer, Paris Match, Ici-Paris, France Dimanche et Point de Vue[1356]. Ce concurrent a expliqué s'agissant de Paris Match qu'il correspondait à un magazine hybride, dont le contenu est pour partie « people » (actualité des célébrités) et pour partie un traitement de l'actualité politique et internationale (personnalités politiques, reportages dans des pays étrangers, actualité culturelle, grands évènements)[1357].

(1599) Un autre concurrent a indiqué dans sa réponse qu'en particulier « *Paris Match est autant un people qu'un magazine d'actualité* »[1358]. Un troisième concurrent, qui a

---

1350 Annexe RFI 23, question 5.1.

1351 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 14, ID 6733.

1352 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 71.

1353 https://www.acpm.fr

1354 La Partie Notifiante s'est par ailleurs livrée à un calcul d'un « *prix moyen de vente au numéro* » sur la base des informations publiques disponibles (part des abonnés dans la diffusion papier payée, prix au numéro et prix de l'abonnement, hors remises), de leurs magazines et de ceux de leurs concurrents (Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 74). La Commission comprend qu'il s'agit d'un prix moyen pondéré par le pourcentage d'abonnés et d'acheteurs en kiosque, qui payent un prix différent. Selon la Partie Notifiante, ce prix moyen pondéré serait très largement comparable entre les magazines « people » et les magazines d'information politique et générale. Le Commission note que ce prix moyen n'est payé par aucun client des parties, les abonnés payant un prix inférieur et les acheteurs en kiosque un prix en général supérieur et ne saurait fonder une analyse de la substituabilité des magazines en termes de prix de vente.

1355 Ce qui est également le cas de Voici ou Gala, dont la ligne éditoriale est également orientée vers les sujets « féminins » de mode, beauté, gastronomie et tourisme.

1356 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.A.3.2, ID 6636.

1357 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.A.4.1, ID 6636.

1358 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.A.3.2, ID 6636.

classé Paris Match parmi les titres appartenant au marché de la presse « people », a indiqué que « *Paris Match propose des contenus variés dont la politique et l'actualité générale mais la clé d'entrée de son contenu est très majoritairement people, ses meilleures ventes en attestant. C'est un magazine qui s'est construit sur ses exclusivités people qu'elles soient « autorisées » par les personnalités ou non.* »[1359]. Un magazine féminin a, à cet effet, estimé que « [...] *Paris Match a un positionnement relativement unique, c'est un mélange de people et d'actualité.* [...] *Paris Match fait partie du même marché que Gala en matière de lectorat, et ce malgré la désignation IPG dont il bénéficie* »[1360].

(1600) Un magazine « people » notamment relève que « *malgré sa qualification IPG, la dimension people de Paris Match est néanmoins très forte, en particulier en couverture. Il s'agit d'un des traits saillants de la publication, ce sont en tout cas les retours du marché* »[1361]. Pour un autre magazine « people » *« le traitement de l'actualité people a toujours constitué l'un des fonds de commerce de Paris Match, malgré les Unes de ces dernières semaines »*[1362]. Un troisième magazine « people » mentionne « [...] *l'exemple d'une couverture de Paris Match datée de l'été 2022, sur laquelle figurait une image d'Éric Zemmour à la plage »* et note *«* [...] *qu'il s'agit typiquement de ce que pourraient publier des magazines comme Voici ou Closer, un registre qui positionne Paris Match de manière frontale avec le reste du marché des magazines people* »[1363].

(1601) Plusieurs acteurs de la presse magazine ont également signalé l'importance de la couverture des magazines dans la décision d'achat du lecteur. Un magazine d'information politique et générale indique en effet que « *la concurrence se fait beaucoup sur la couverture* »[1364], affirmation également confirmée par un magazine « people » : « *le choix du lecteur se fait beaucoup en fonction de la couverture* »[1365]. Un acteur en particulier estime que les marchés de la presse magazine « *peuvent se définir suivant le contenu éditorial, qui peut être mesuré par le nombre de pages consacrées à un type de sujet ou par la couverture* »[1366]. Ce même acteur indique que choisir des sujets « people » en couverture est caractéristique des titres « people », car *« c'est sur cette promesse que se fait la vente* »[1367], or, selon cet acteur, les meilleures ventes de Paris Match se font sur les magazines avec une couverture « people ».

(1602) Ce point est par ailleurs confirmé dans l'interview du rédacteur en chef adjoint de Paris Match mentionnée au considérant (1558) et qui insiste sur l'importance de la couverture « people » dans l'acte d'achat. La Commission considère que si la présence d'une photo « people » en couverture déclenche un achat qui permettra au lecteur d'être confronté à des reportages sur des sujets d'actualité, le magazine ne peut en revanche pas se permettre de ne pas inclure dans le magazine de contenu

---

1359 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.A.4.1, ID 6636.

1360 Compte rendu de l'entretien avec un magazine féminin en date du 11 janvier 2023, paragraphes 6 et 7, ID 5997.

1361 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphe 14, ID 6119.

1362 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 27, ID 7282.

1363 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 6, ID 7222.

1364 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 12, ID 7278.

1365 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 24, ID 7222.

1366 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 14, ID 6733.

1367 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 24, ID 6733.

« people » en lien avec la photo, au risque de rompre le contrat implicite passé avec le lecteur par la couverture.

(1603) Par ailleurs, l'enquête de lectorat menée par la Commission auprès des abonnés et des panels de consommateurs suggère également l'importance de la couverture dans l'achat de Paris Match. En effet, la couverture a été une incitation à acheter le magazine pour 76% des acheteurs de Paris Match en kiosque qui ont exprimé un avis[1368].

(1604) La contribution de la couverture dans la motivation d'achat apparait également dans les documents internes des Parties, parmi lesquels de nombreuses études analysent les performances et les effets des couvertures passées et soulignent l'importance de la couverture dans la décision d'achat : [...][1369]. [...].

Figure 28 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1605) [...].

Figure 29 – [...]

[...]

Source : [...].

(1606) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante souligne également que « *Les Parties reconnaissent que la couverture d'un magazine est un élément important dans la décision d'achat du lecteur (laquelle, à l'exception des abonnés, est une décision d'impulsion) : elle constitue le premier contact visuel avec le lecteur et doit donc être pertinente* »[1370]. Le fait que cette importance de la couverture puisse valoir pour toute la presse magazine, comme l'indique la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[1371], n'en atténue pas la portée.

(1607) Au regard de ces différents éléments, la Commission s'est livrée à une analyse des couvertures de Paris Match et en particulier à la part de personnalités et de « people » figurant sur les unes[1372] par opposition aux unes faisant apparaitre des évènements de l'actualité politique ou internationale. Les célébrités incluent l'ensemble des personnalités médiatiques connues des Français, y compris les personnalités politiques, et les personnalités des arts, des spectacles et de la télévision, ainsi que les membres des familles royales[1373].

1368 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, veuillez indiquer si le sujet traité en couverture vous a incité(e) à acheter le magazine ? »,* des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Je ne sais pas »*.

1369 [...].

1370 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphe 484.

1371 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 93.

1372 La « une » d'un journal désigne sa première page (la page « une »). C'est la page la plus importante puisqu'elle est généralement la seule qui sera visible avant l'achat du journal.

1373 La Partie Notifiante a tenté d'introduire une distinction entre les couvertures consacrées aux « célébrités » et concernant la vie privée des personnes publiques sans lien avec l'actualité et les couvertures consacrées aux « personnalités », en lien avec leur fonction et/ou rattachées à l'actualité (Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 106). La Commission considère cette distinction comme floue et impraticable. Le retentissement médiatique des

Tableau 35 – Part de personnalités (en ce compris en en excluant les personnalités politiques) figurant sur les unes de Paris Match pour les années 2019 à 2022

Année	Part de personnalités	Part de personnalités à l'exclusion des politiques
2019	46/52	38/52
2020	43/52	21/52
2021	50/52	33/52
2022	38/52	23/52

Source : Annexe RFI 31 - Q. 27 - Synthèse des couvertures et sommaires de Paris Match Gala et Voici.

(1608) Il apparaît ainsi que les unes consacrées à des personnalités ont constitué la très grande majorité des unes de Paris Match pour les années 2019 à 2022. Les unes consacrées à des personnalités à l'exclusion des personnalités politiques ont pour leur part constitué la grande majorité des unes en 2019 et 2021.

(1609) La plus faible part des unes de Paris Match consacrées à des personnalités, politiques ou non, en 2020 et 2022 semble vraisemblablement s'expliquer par une actualité plus sombre (épidémie de COVID-19 en 2020, invasion de l'Ukraine en 2022) durant ces années ainsi que par l'annonce de l'opération de rapprochement entre Vivendi et Lagardère pour 2022. Les récentes déclarations de Patrick Mahé, rédacteur en chef de Paris Match, semblent corroborer cette explication. Ce dernier a en effet indiqué au journal Le Monde le 25 février 2023 que, malgré la diminution du nombre de couvertures consacrées à des personnalités, *« la ligne éditoriale [de Paris Match] n'a pas changé »* et qu'*« Il n'a échappé à personne que l'Europe connaissait un état de guerre depuis un an, justifie-t-il. Il y a un peu moins de couvertures people, c'est vrai, mais ça va revenir. ».* S'agissant plus particulièrement de l'année 2020, l'arrêt de nombreuses activités de divertissement, tels que les événements de tapis rouge, les soirées VIP et les festivals, dû à l'épidémie de COVID-19 a vraisemblablement réduit le contenu pour les magazines « people » et semble expliquer la plus faible proportion des unes de Paris Match consacrées à des personnalités cette année-là.

(1610) Par ailleurs, la Commission a également analysé les couvertures en 2019 de différents magazines d'information politique et générale, afin de comparer les résultats avec ceux obtenus pour le magazine Paris Match. Il s'avère que les magazines le Point, l'Express et le Figaro Magazine n'ont réalisé aucune couverture portant sur un sujet « people » au cours de l'année. Certaines couvertures sont consacrées cependant à des personnalités politiques et autres sous l'angle de leur vie personnelle. Or, ces couvertures sont au nombre de 4 pour le Point[1374], 2 pour l'Express[1375] et de 5 pour le Figaro Magazine[1376], contrastant fortement avec le

problèmes judiciaires rencontrés par une célébrité comme l'humoriste Pierre Palmade (auquel Paris Match a consacré trois couvertures récemment) montre bien le caractère abstrait de cette distinction.

1374 27/09/2019 "Jacques Chirac 1932-2019" – Jacques Chirac ; 14/11/2019 « La personnalité de l'année » Margrethe Vestager ; 27/06/2019 "Entre la France et moi ce ne sera jamais fini" – Nicolas Sarkozy ; 15/08/2019 "Les secrets des dictateurs, comment ils tiennent et vivent" – Kim-Jong-Un.

1375 27/09/2019 "Un président parmi les français" - Jacques Chirac ; 18/12/2019 "Sacrés British!" – Boris Johnson.

1376 15/02/2019 « Le mystère Ghosn, sa femme se confie » - Carlos Ghosn ; 22/02/2019« Une vie haute couture » - Karl Lagerfeld ; 06/12/2019 "Vivre libre" – Olivier de Kerkauson ; 27/09/2019 "Luchini, le

magazine Paris Match, pour lequel ce nombre est de 46. Lorsque les couvertures consacrées à des personnalités politiques sont exclues, le nombre de celles consacrées aux autres personnalités (les personnalités des arts, des spectacles et de la télévision, ainsi que les membres des familles royales) se réduit à 4 pour le Figaro Magazine et devient nul pour les magazines le Point et l'Express.

(1611) La Partie Notifiante ne conteste pas par ailleurs que Paris Match se livre à un suivi régulier de l'actualité des célébrités mais introduit une nuance en considérant que « [...] »[1377]. La Commission considère pour sa part que l'ensemble des magazines traitant de l'actualité des célébrités, y compris les magazines « people », ont une portée informative, même si l'angle avec lequel cette information est traitée peut potentiellement différer en fonction du magazine, dont les lignes éditoriales peuvent diverger dans un marché différencié.

(1612) S'agissant du nombre de pages consacrée à l'actualité des célébrités, la Partie Notifiante a communiqué la part de surface rédactionnelle consacrée à l'actualité des célébrités dans Paris Match, Voici et Gala. Cette estimation est réalisée en estimant la part de pages « people » sur (i) la pagination totale et (ii) la pagination rédactionnelle totale sur un échantillon d'un numéro par mois pendant la période 2017-2021.

(1613) Pour Paris Match, le décompte des pages dédiées à l'actualité de célébrités inclut les reportages ou interviews des célébrités (du monde du show-business, de la culture, de la politique et/ou de l'entreprise). Ont été exclus [...][1378]. Pour Gala et Voici, ont été exclues [...][1379].

(1614) Il ressort de cette analyse que les pages « people » ont ainsi représenté, en moyenne sur la période 2017-2021, [20-30]% des pages (au total) et [30-40]% de la pagination rédactionnelle de Paris Match[1380] alors qu'elles représentaient respectivement [40-50]% des pages (au total) et [50-60]% de la surface rédactionnelle de Gala ; et [30-40]% des pages (total) et [50-60]% de la surface rédactionnelle de Voici[1381]. Il apparaît donc [...] de la surface rédactionnelle de Paris Match est consacré à l'actualité « people » contre [...] à Gala et Voici, ce qui illustre le caractère hybride de Paris Match (hebdomadaire d'informations générales et « people »), tel qu'il a été relevé par les réponses à l'enquête de marché. Ce pourcentage important, bien que non majoritaire, des pages de Paris Match consacrés à l'actualité « people » illustre le degré significatif de concurrence existant entre Paris Match et les magazines comme Voici et Gala, identifiés par l'ACPM comme de purs magazines « people » alors qu'ils ne consacrent que la moitié de leur surface rédactionnelle à ce sujet.

(1615) La Partie Notifiante a expliqué dans sa Réponse à la Communication de griefs que dans le cadre de la phase 2, elle avait repris cette analyse en définissant au préalable « *une méthodologie beaucoup plus précise* »[1382]. Il ressort de cette analyse que la rubrique « people » de Paris Match s'élèverait à [10-20]% de sa surface rédactionnelle, contre les [30-40]% initialement présentés à la Commission[1383].

---

grand entretien" – Fabrice Luchini ; 17/05/2019 "J'ai été plus aimé que je n'ai moi-même aimé » - Alain Delon.

1377 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 499.

1378 RFI 26, paragraphes 34 et 36.

1379 RFI 26, paragraphe 41.

1380 RFI, paragraphe 41.

1381 RFI, paragraphe 42.

1382 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 83.

1383 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 86.

(1616) À cet égard, la Commission ne considère pas justifié de s'écarter des données en termes de surface rédactionnelle qui ont été communiquées par la Partie Notifiante dans le cadre d'une réponse à la RFI 26 du 2 novembre 2022 transmise en application de l'article 11(2) du Règlement sur les Concentrations, et donc présumées correctes et non dénaturées. Elle note en outre que la grille d'analyse de cette nouvelle méthodologie a conduit la Partie Notifiante à classer des contenus précédemment considérés comme « people » en contenus d'actualité, dans la mesure où ils pouvaient être rattachés à un « *débat d'intérêt général* »[1384], critère particulièrement flou en l'espèce et qui a conduit la Partie Notifiante à considérer que la couverture faisant figurer une photo volée d'Eric Zemmour à la plage en compagnie de sa « *très proche conseillère* » relève du débat d'intérêt général.

(1617) En quatrième lieu, en ce qui concerne la priorité de l'image par rapport au texte, il s'agit également d'une caractéristique de Paris Match, comme l'indique son ancrage historique, inspirée des magazines américains Life et Look (appelés picture magazines), qui traitaient de l'actualité avec des photos-reportages exclusifs.

(1618) Cette importance accordée à l'image par rapport au texte dans Paris Match a été relevée par les opérateurs interrogés lors de l'enquête de marché. Comme l'a indiqué un magazine d'informations générale « *plus le contenu est dense en matière de texte, plus le titre se situe dans la catégorie actualité, et plus le contenu est dense en photos, plus il appartient à la catégorie people* »[1385]. À cet égard, le magazine note que « *Paris Match a toujours été un titre hybride, […]. Il y a toujours eu dans Paris Match de l'actualité et beaucoup de photos. Mais les meilleures unes et les meilleures ventes se font sur des sujets people. Cette semaine par exemple, le magazine a mis en couverture le Prince Harry. [Ce concurrent et ses autres concurrents] en parlent aussi mais le fait de le mettre en Une est caractéristique des titres people, puisque c'est sur cette promesse que se fait la vente* »[1386].

(1619) Ces contenus photographiques sont prioritairement apportés aux magazines par les agences de photos. Les agences de photos interrogées durant l'enquête de marché ont confirmé que Paris Match était en concurrence avec Voici et Gala, mais également d'autres magazines « people », pour l'achat de photos de personnalités destinés à alimenter le magazine. Une agence photo a indiqué en réponse à l'enquête de la Commission que « *Le magazine Paris Match est plus considéré comme un news magazines qui fait du people officiel mais qui achète aussi des photographies paparazzées prises en France ou à l'étranger*. » À cet égard, cette agence considère que « *Nous considérons que Paris Match, Voici ou Gala disposent bien sûr d'une capacité d'achat importante de photographies de célébrités officielles puisqu'ils représentent l'essentiel de notre activité photographique, ainsi que les autres titres du groupe Prisma* »[1387].

(1620) Cette concurrence au niveau des agences de photos est également mentionnée par un magazine « people » qui note être informé de l'activité de ses concurrents, car ils partagent les mêmes interlocuteurs au niveau des agences photos, auprès desquelles ils se fournissent en photos et informations. Ce concurrent estime en effet savoir dès

---

1384 Note du cabinet Veltys Oïko, définition des rubriques et de leurs caractéristiques pour la classification des contenus dans le cadre de l'analyse de pagination, Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, annexe R-SO 2.

1385 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 14, ID 6733.

1386 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 24, ID 6733.

1387 E-mail d'une agence photo du 6 novembre 2022 en réponse à l'enquête de la Commission, ID 3627.

le lundi ce que vont publier les autres titres, car, dans le cadre du système d'enchères pour le contenu photos, si une exclusivité n'est pas obtenue par ce concurrent, elle l'est nécessairement par quelqu'un d'autre. Paris Match fait partie des magazines qui sont surveillés par ce concurrent[1388].

(1621) En cinquième lieu, s'agissant de la saisonnalité des ventes, une des caractéristiques principales des magazines « people » telle qu'identifiée par les répondants à l'enquête de marché est notamment un niveau de ventes en kiosque plus important pour les magazines « people » durant la période estivale. Comme l'a indiqué un magazine « people » « *La Une de Paris Match a été publiée durant l'été, qui est la période faste de la presse people : c'est pendant cette période que les titres génèrent le plus de ventes, par rapport au reste de l'année.* [...] *l'élasticité à ce niveau était beaucoup plus forte par le passé, mais il reste néanmoins une variation des ventes d'environ 20 à 30% entre l'été et le reste de l'année, en raison du temps passé dans les transports et à la plage. S'il arrive à Paris Match de mettre des sujets d'actualité en couverture durant l'année, c'est très peu le cas l'été* [...] *car le people marche mieux à cette période* »[1389].

(1622) La Commission a évalué les ventes en kiosque de Paris Match, Gala et Voici pour les années 2018 à 2021 et a constaté que les ventes mensuelles moyennes de ces trois magazines étaient effectivement beaucoup plus importantes dans la période estivale (juillet-août-septembre) par rapport au reste de l'année, avec des ventes supplémentaires en moyenne sur ces quatre années de [10-20]% pour Voici, [20-30]% pour Gala et [10-20]% pour Paris Match[1390].

Tableau 36 – Nombre moyen mensuel d'exemplaires de Gala, Voici et de Paris Match vendus en fonction de la saison « été » et « hors été » et différence entre les ventes moyennes mensuelles en « été » avec les ventes moyennes mensuelles « hors été » (2018, 2019, 2020, 2021)

Année	Saison	Nombre moyen mensuel d'exemplaires vendus			Différence entre les ventes moyennes mensuelles en « été » avec les ventes moyennes mensuelles « hors été »		
		Gala	Voici	Paris Match	Gala	Voici	Paris Match
2018	*Hors été*	[...]	[...]	[...]	[10-20]	[10-20]	[10-20]
	Eté	[...]	[...]	[...]			
2019	*Hors été*	[...]	[...]	[...]	[10-20]	[10-20]	[20-30]
	Eté	[...]	[...]	[...]			
2020	*Hors été*	[...]	[...]	[...]	[20-30]	[20-30]	[10-20]
	Eté	[...]	[...]	[...]			
2021	*Hors été*	[...]	[...]	[...]	[30-40]	[10-20]	[30-40]
	Eté	[...]	[...]	[...]			
2018-2021	***Hors été***	[...]	[...]	[...]	[20-30]	[10-20]	[10-20]
	Eté	[...]	[...]	[...]			

Source : Données fournies en réponse aux questions 2, 11 et 12 de la RFI 28.
Note : La saison "été" correspond aux mois de juillet, août, septembre, tandis que la saison « hors été » correspond au reste de l'année.

1388 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 2, ID 7222.
1389 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7222.
1390 Annexe RFI 28 Q2.1 à Q2.5 pour Paris Match, annexe RFI 28 Q.11 pour Voici et annexe RFI 28 Q.12 pour Gala.

(1623) La Commission a également cherché à savoir si ces ventes supérieures lors des mois d'été se rencontraient également pour d'autres types de magazines, notamment les magazines d'information politique et générale. Elle a donc demandé à la Partie Notifiante de lui fournir les données de ventes des principaux magazines « people » et d'information politique et générale en distinguant entre les abonnements numériques, les abonnements papier et les ventes en kiosque[1391].

(1624) La Partie Notifiante a indiqué ne pas être en mesure de fournir ces données dans la mesure où « [...] »[1392]. Elle a toutefois indiqué être en mesure de fournir des éléments « *sensiblement proches* » de ceux demandés à savoir les abonnements papier, les ventes papier au numéro et les versions numériques (abonnements numériques et ventes aux numéros). [...]. En conséquence, la Commission maintient qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons pertinentes sur la base des données communiquées par les Parties. Elle note en revanche que sur la base des données fournies en réponse à la RFI 28, les ventes de Voici, Gala et Paris Match connaissent une saisonnalité marquée avec une augmentation importante durant les mois d'été, ce qui correspond à une spécificité des magazines « people ».

(1625) La Commission a cependant examiné les données de saisonnalité établies par la Partie Notifiante sur la base des données ACPM fournies par la Partie Notifiante dans la Réponse à la Communication de griefs[1393], données qui ont donc fait l'objet de retraitements dont la Partie Notifiante ne connaît pas la nature.

(1626) Les résultats ne montrent pas de différences significatives avec les calculs de la Commission. Ainsi Paris Match a connu des hausses de ventes de [10-20]% (en 2019), [20-30]% (en 2020) et [20-30]% (en 2021). C'est également le cas de Gala (respectivement [20-30]%, [30-40]% et [10-20]%) et de Voici (respectivement [10-20]%, [20-30]% et [20-30]%). Les autres magazines « people » connaissent systématiquement des hausses de vente durant la période estivale avec la seule exception d'Ici Paris ([0-5]). En revanche, si certains magazines d'information politique et générale peuvent connaître des hausses de vente durant la période estivale, les magazines dont les ventes baissent durant cette période (5 en 2019, 6 en 2020 et 6 en 2021 sur les 12 magazines faisant partie du panel) sont systématiquement des magazines d'information politique et générale.

(1627) La Partie Notifiante a également évalué cette saisonnalité des ventes, sur la base des mêmes données ACPM, pour les seuls mois de juillet-août en estimant que le mois de septembre ne fait pas partie de la période estivale. Sur cette base, Gala et Voici connaissent également des hausses de vente en juillet-août, ainsi que Paris Match en 2019 et 2020 (stabilité en 2021 avec -1%). Là encore, si des magazines d'information politique et générale peuvent connaître des hausses de vente en juillet-août, les magazines dont les ventes baissent durant cette période sont systématiquement des magazines d'information politique et générale, à l'exception d'Ici Paris et Point de vue en 2021.

(1628) En conséquence, la Commission conclut que les magazines « people » se caractérisent en général par une hausse des ventes durant la période estivale, que la période considérée soit juillet-août-septembre ou juillet-août seulement. Si des

---

1391 RFI 36, question 26.

1392 RFI 35, question 17, paragraphes 42 et 43. Par ailleurs, la Commission récuse le terme « *d'inexactitude factuelle grave* » (Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 153), la citation des Parties faisant référence RFI 35, comme l'indiquait la communication de griefs.

1393 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 137-152.

magazines d'information politique et générale peuvent également suivre la même tendance, c'est loin d'être systématique dans la mesure où un nombre non négligeable (i.e. la moitié d'entre eux) des magazines d'information politique et générale voient leurs ventes baisser durant la période estivale.

(1629) La Commission note en outre que l'analyse des couvertures mentionnée dans la présente section montre que Paris Match publie une majorité de couvertures « people » sur les semaines d'été, saison lors de laquelle les magazines « people » connaissent une hausse significative de leurs ventes (en moyenne, de 2019 à 2022, 71% des couvertures de Paris Match sont des couvertures « people », contre 51% sur l'ensemble de l'année).

(1630) En sixième et dernier lieu, s'agissant du positionnement de Paris Match vis-à-vis de magazines d'information politique et générale, tous les magazines d'information politique et générale envisagent Paris Match comme un concurrent distant en raison de son positionnement hybride et du caractère essentiel de l'information « people » dans le magazine. Un quotidien d'actualité générale note que *« Paris Match est donc un titre hybride car le magazine est aussi capable de traiter des reportages sur l'Ukraine, mais il a toutefois le prix d'un people et la structure éditoriale d'un « picture » magazine […]. En kiosque, le magazine est surtout acheté pour son aspect people, bien qu'il y ait un contenu éditorial hybride »*[1394]. Un hebdomadaire d'information politique et générale relève qu'il n'a pas réalisé d'enquête de lectorat incluant Paris Match car il considère que le titre est assez éloigné – même en supposant qu'il existe des intersections de son lectorat avec des lecteurs de Paris Match, le cercle de lecteurs demeure assez fondamentalement différent[1395]. Un autre hebdomadaire d'information politique et générale considère Paris Match comme un produit complémentaire plutôt qu'un produit substituable avec ce magazine d'information politique et générale[1396].

(1631) Une des raisons pour lesquelles les magazines d'information politique et générale considèrent Paris Match comme un concurrent éloigné est également le manque d'investissements de Paris Match dans l'information digitale, un des créneaux dans lesquels les magazines d'information traditionnels se sont le plus développés. Un magazine d'information politique et générale a notamment expliqué que la montée en puissance du numérique a changé la donne en termes de concurrence : en particulier le magazine considère qu'il est en concurrence, pour son offre digitale payante, avec l'ensemble des médias d'information en ligne, y compris les sites internet des quotidiens[1397]. De même, un quotidien d'information générale a indiqué qu'il proposait différentes formules d'abonnement, certaines exclusivement sous forme digitale, d'autres en format papier et d'autres hybrides, avec par exemple la possibilité de bénéficier d'un accès digital la semaine et des publications « papier » le week-end. S'agissant de son offre digitale, ce quotidien a indiqué également être

1394 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphes 25 et 27, ID 6733.

1395 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 12, ID 7280.

1396 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 7, ID 7278.

1397 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 3, ID 7278.

soumis à un champ de concurrence plus large (sites internet de magazines, de radios et de télévisions)[1398].

(1632) La Partie Notifiante ne conteste pas que les magazines d'information politique et générale se développent aujourd'hui vers l'abonnement payant puisqu'elle remarque dans sa Réponse à la Communication de griefs que « *Si l'ensemble des magazines a dû s'orienter vers le numérique, seuls les magazines d'actualités ont envisagé un modèle d'abonnement payant en vue d'acquérir de nouveaux abonnés (en bloquant l'accès aux contenus premium aux non-abonnés). Le numérique payant est très peu développé au sein des magazines people dont la stratégie digitale repose sur le modèle de datawall* »[1399].

(1633) Dans le domaine de l'information digitale, devenu essentiel pour les magazines d'information traditionnels, Paris Match demeure aujourd'hui un acteur très mineur. D'après les informations communiquées par la Partie Notifiante, Paris Match a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de EUR [...], soit [0-5]% du chiffre d'affaires réalisé avec les abonnements papier (EUR [...])[1400]. À titre de comparaison, le JDD (le Journal du Dimanche), hebdomadaire d'information politique et générale appartenant au groupe Lagardère, a réalisé un chiffre d'affaires en abonnements digital égal [...][1401].

(1634) Cette faiblesse de Paris Match dans le domaine des abonnements en digital a été relevé par de nombreux acteurs du marché, et notamment les opérateurs de la presse d'information politique et générale. Un hebdomadaire d'information politique et générale a notamment constaté que « *Paris Match n'est pas un acteur significatif de l'information en ligne, n'ayant pas la taille critique pour cette activité. Le site internet payant que Paris Match vient juste de lancer n'a pas encore,* [...] *atteint sa vitesse de croisière pour être comparables aux sites internet des magazines d'information générale* »[1402]. Toujours selon cet hebdomadaire « *Le magazine indique être curieux de voir quel positionnement Paris Match va adopter, estimant que le titre n'a pas les ressources pour faire de l'information continue. En effet, cela requiert de constituer un « desk » d'information générale et toute une chaîne de production éditoriale afin de fournir des informations en temps réel. Il s'agit d'un véritable investissement. De plus, Paris Match est identifié au papier,* [...] *l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias (ACPM) qualifie ce titre de marque la plus ancrée en « print »*[1403].

(1635) À cet égard, un autre magazine d'informations politiques et générales a souligné que Paris Match « *n'apparaît pas dans l'horizon concurrentiel des grands sites d'information en France ».*[1404]

1398 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 7, ID 6733.

1399 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 169-170.

1400 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 302, tableau 11.

1401 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 302, tableau 10.

1402 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 10, ID 7278.

1403 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 24, ID 7278.

1404 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 13, ID 6733.

(1636) La Partie Notifiante souligne dans sa Réponse à la Communication de griefs que Paris Match a développé une version payante de son site internet depuis mai 2022 et propose à ce jour [...]% de contenus payant, part qui pourrait être amenée à augmenter[1405]. La Commission note que ce développement est très récent et en retard par rapport aux magazines d'information politique et générale. En outre, comme le note la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs[1406] et l'a relevé l'hebdomadaire d'information politique et générale cité au considérant (1634), il ne permet pas de fournir des informations en temps réel, couvrant l'exhaustivité des sujets d'actualité, ce qui est la stratégie aujourd'hui choisie par les grands magazines d'actualité.

(1637) Au regard de ce qui précède, le magazine Paris Match répond aux caractéristiques d'un magazine appartenant au marché des magazines « people ». Il en est de même pour Voici, Gala, Public, Closer, France Dimanche, Ici Paris et Point de Vue.

8.2.2.3.1.3.2. L'appartenance de Paris Match au marché des magazines « people » est également reflétée dans de nombreux documents internes de Lagardère

(1638) Au-delà des caractéristiques de Paris Match qui le rapprochent significativement des magazines « people », Paris Match analyse lui-même ses performances et résultats en les comparant avec d'autres magazines « people » et oriente sa stratégie en fonction de celle d'autres magazines « people ». De nombreux documents internes émanant du groupe Lagardère attestent de cette situation.

(1639) En particulier, ce document [...] compare Paris Match avec Gala et d'autres magazines qui ont une dimension « people » (Point de Vue et Le Figaro Magazine) qualifiés par Lagardère News de « magazines d'actualité ».

Figure 30 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1640) La Partie Notifiante a expliqué que cet outil d'analyse repose sur [...][1407]. La Commission prend note de ce point mais considère que l'outil d'analyse, en dépit de son caractère historique, semble avoir conservé sa pertinence dans la mesure où il est toujours utilisé aujourd'hui et où rien n'indique qu'il a vocation à être abandonné car ne représentant plus fidèlement les dynamiques concurrentielles en cours.

(1641) Contrairement par ailleurs à ce qu'affirme la Partie Notifiante, les magazines d'information politique et générale ne sont pas comparés à Paris Match dans ces documents internes mais sont analysés à part, ainsi que les magazines « people » autres que Gala [...][1408].

Figure 31 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

1405 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 177.

1406 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 183.

1407 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 540-543.

1408 RFI 23, question 6.3 – Comité de diffusion Lagardère News, Paris Match – mardi 5 novembre 2019 (slides 24 et 25).

Figure 32 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1642) Un autre document communiqué au sein de Paris Match compare [...]. Les magazines avec lesquels Paris Match compare ses baisses de ventes sont tous, à part le magazine féminin « Elle », des magazines « people »[1409].

Figure 33 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1643) De même, [...]. [...] la dimension « people » est importante dans l'acte d'achat du magazine, souvent déclenché par une couverture attirante traitant des sujets « people », [...][1410].

Figure 34 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

Figure 35 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1644) La même étude menée auprès des diffuseurs (kiosques et marchands de journaux) a donné des résultats similaires : la perception que ces intermédiaires revendeurs ont de Paris Match est celle d'un magazine « people », [...][1411].

Figure 36 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1645) Le document suivant [...], compare les performances de Paris Match et de deux autres magazines « people » relativement à des couvertures consacrées par ces magazines à la disparition de Philip Mountbatten. Il illustre l'intérêt marqué de Paris Match pour l'actualité de certaines personnalités [...][1412].

Figure 37 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1646) [...][1413].

(1647) Cet intérêt pour l'actualité des familles royales, caractéristique en général des magazines traitant de l'actualité « people », est confirmé dans le document suivant

1409 [...].

1410 [...].

1411 Annexe RFI 26 Q1.4 – Paris Match – Bilan réunion diffuseurs 23.05.2019, slide 3. Soulignements ajoutés par la Commission.

1412 RFI 23, question 6.9 – Comité de diffusion Lagardère News, Paris Match – mai 2021 (slide 21).

1413 [...].

(Figure 38), qui illustre le nombre de couvertures de Paris Match abordant ces sujets entre janvier 2021 et février 2022 et [...].

Figure 38 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1648) Enfin, la Commission a relevé que Paris Match se livre à un suivi très précis des évolutions de prix de vente en kiosque de ses concurrents et adapte sa politique de prix en conséquence, ce qui constitue un indice clair d'une situation de concurrence entre Paris Match et les magazines « people ». [...][1414]. La Commission reconnaît, comme la Partie Notifiante le fait valoir dans la Réponse à la Communication de griefs[1415], que ce message concerne un univers un « *univers concurrentiel élargi « actu, people et news* » mais note également que Gala est le seul magazine avec lequel Paris Match se compare directement en termes de prix et pour lequel il souhaite que l'écart de prix reste stable.

8.2.2.3.1.3.3. Les documents internes de Voici et Gala montrent également que Paris Match fait partie de l'univers concurrentiel immédiat et direct de ces magazines « people »

(1649) Non seulement Paris Match analyse ses performances et résultats en les comparant avec d'autres magazines « people » et oriente sa stratégie en conséquence, mais il en est de même des magazines tels que Voici et Gala, qui surveillent avec attention les résultats de Paris Match et essayent de réagir aux évolutions de prix et de contenu de Paris Match. Ce point est confirmé par de nombreux documents internes de Prisma Media, Voici et Gala.

(1650) Par exemple, dans un document interne [...], Voici analyse ses performances [...], dans un univers concurrentiel restreint comportant seulement 5 magazines, dont Paris Match. [...].

Figure 39 – [...]

[...]

Source : [...].

(1651) De même, quand Prisma Media analyse l'ensemble des magazines « people » sur un mois donné, il inclut systématiquement Paris Match au même titre que les autres magazines relevant de cette thématique [...].

Figure 40 – [...]

[...]

Source : [...].

(1652) [...].

Figure 41 – [...]

[...]

Source : [...].

1414 [...].

1415 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 203.

(1653) La Commission note à cet égard que ce suivi de Paris Match par Prisma Media en tant que magazine « people » s'est interrompu au printemps 2022, alors que l'offre publique d'achat sur Lagardère par Vivendi avait été rendue publique, [...].

(1654) [...][1416]. [...].

(1655) Régulièrement, [...], les résultats de Gala et de Voici sont comparés avec ceux des autres magazines « people » dont Paris Match. [...].[1417]

(1656) [...][1418].

(1657) Les évènements importants des personnalités telles que les familles royales font l'objet d'un suivi assez intense des équipes de Prisma Media afin de coller le plus possible aux délais des publications concurrentes, notamment Paris Match. [...][1419].

(1658) Le suivi de Paris Match par les équipes de Prisma Media ne se limite pas au contenu mais peut également s'étendre à la date de parution dans la semaine quand elle est modifiée, dans la mesure où le premier jour de vente rassemble d'habitude une forte proportion de celles-ci. Dans un e-mail [...] « *Bonjour De source confidentiel* (sic), *la parution de Paris Match sera avancée au mercredi 4 déc en raison : 1- Grève Ratp/SNCF à durée indéterminée 2- risque blocage dépôts/SAD (rien de confirmé à date par notre CC). Est-il envisagé d'avancer la parution de Gala ? Est-ce possible ou pas ? Merci de votre retour sachant que les services sur les Relay gares et > métro/rer seront + ou - réduits sur ce numéro »*[1420].

(1659) Enfin, la stratégie de prix de vente en kiosque de Prisma Media s'adapte au niveau de prix des magazines concurrents et notamment de Paris Match, [...].

Figure 42 – [...]

[...]

Source : [...].

(1660) [...][1421] *:*

[...][1422].

(1661) [...][1423]. Le prix de Gala, ainsi que celui de Paris Match et de Point de Vue, a effectivement connu une hausse de 10 cts en janvier 2023[1424].

8.2.2.3.1.3.4. Le caractère « hybride » de Paris Match ne signifie pas que les magazines d'information politique et générale font partie du même marché pertinent

(1662) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante soutient que la Commission cherche à comprendre les contraintes concurrentielles auxquelles Paris Match est soumis, et l'importance de Gala et Voici à cet égard. Pour tenter de répondre à cette question, d'après la Partie Notifiante, la Commission essaye de définir le marché pertinent afin de déterminer si Paris Match appartient au même marché que Gala et Voici. L'approche suivie consisterait selon la Partie Notifiante à définir un premier périmètre du marché en prenant comme point de départ les

1416 [...].
1417 [...].
1418 [...].
1419 [...].
1420 [...].
1421 Femme actuelle, magazine féminin du groupe Prisma Media.
1422 [...].
1423 [...].
1424 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 39, ID 7282.

magazines considérés comme des magazines « people » (c'est-à-dire, Point de Vue, Public, Gala, Voici, Ici Paris, etc.) avant d'y ajouter ensuite le seul magazine Paris Match[1425]. Or, d'après la Partie Notifiante, pour déterminer les contraintes concurrentielles qui s'exercent sur Paris Match, il convient au contraire de prendre Paris Match comme point de départ de l'exercice de définition de marché, puis de se demander vers quels magazines les lecteurs se tourneraient en cas d'augmentation légère (de 5 à 10%) mais permanente des prix[1426].

(1663) La Commission ne partage pas les arguments de la Partie Notifiante, pour les raisons suivantes.

(1664) Tout d'abord, la Commission ne cherche pas « *à définir un premier périmètre du marché en prenant comme point de départ les magazines considérés comme des magazines People (c'est-à-dire, Point de Vue, Public, Gala, Voici, Ici Paris, etc.) avant d'y ajouter ensuite le seul magazine Paris Match* ». La Commission a en revanche défini dans la section 8.2.2.3.1.3.1, sur la base de l'enquête de marché, des caractéristiques spécifiques des magazines traitant de l'actualité « people » et qui répondaient à la demande des lecteurs intéressés par ces sujets. Cette analyse lui a permis d'identifier les publications répondant à cette demande, que ces publications traitent également d'autres sujets ou non.

(1665) En second lieu, la Commission ne considère pas qu'il conviendrait de prendre Paris Match comme point de départ de l'exercice de définition alors que la question qui se pose est de déterminer le ou les marchés pertinents pour les lecteurs de Paris Match, Voici ou Gala. Le point de départ devrait donc clairement être l'ensemble des magazines des Parties sur lequel un chevauchement du point de vue de la demande est constaté. Comme indiqué en section 8.2.1, le projet de communication révisée sur la définition des marchés pertinents préconise à cet égard de partir d'un marché candidat, constitué des magazines des Parties (i.e. Paris Match, Gala et Voici) et d'ajouter au marché candidat les magazines substituts aux magazines des Parties du point de vue des lecteurs. C'est donc bien l'ensemble des titres concernés qui doit constituer le point de départ de l'exercice de définition du marché pertinent.

(1666) Procéder autrement, par exemple en partant de Paris Match, conduirait la Commission, dans ce secteur de produits hautement différenciés que constituent les magazines, à identifier des substituts de Paris Match pour le contenu d'informations politiques et générales (par exemple les magazines IPG), et également à identifier des substituts pour le contenu « people » (les magazines « people »), et in fine à considérer que l'ensemble de ces magazines forment un continuum de produits substituables les uns avec les autres au sein d'un marché profondément différencié. En d'autres termes, les lecteurs de Voici et de Gala, dont l'intérêt est centré sur le contenu « people », auraient, par ce procédé, pour alternatives les autres magazines IPG au motif que Paris Match est aussi en concurrence partielle avec eux.

(1667) Or, comme mentionné en section 8.2.1, l'application du principe d'analyse des substituts effectivement accessibles aux clients pour définir le marché en cause peut conduire la Commission à déterminer des marchés en cause distincts au sein d'un éventail de produits différencié. Dans d'autres cas, il est possible pour la Commission de définir un marché en cause relativement vaste qui inclut des produits différenciés mais, la plupart du temps, l'analyse des faits conduit généralement la

1425 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 9.

1426 Observations économiques sur l'analyse concurrentielle de la CG concernant la presse, RBB Economics, 15 mars 2023, page 10.

Commission à rejeter ces définitions plus vastes du marché, en particulier en raison de ruptures dans la chaîne de substituabilité.

(1668) La Commission considère donc qu'elle se trouve précisément dans la situation décrite au considérant (1667). L'analyse des principaux substituts aux magazines des Parties conduit la Commission à considérer que ces substituts adressent, en totalité ou en partie, les besoins des lecteurs intéressés par l'actualité « people », comme le font les magazines des Parties. Elle est donc en mesure d'identifier, au sein du marché très différencié des magazines adressant des thématiques diverses, un marché distinct des magazines traitant de l'actualité « people » ; en revanche, elle n'est pas en mesure d'inclure au sein du même marché pertinent tous les magazines partiellement en concurrence avec un des magazines des Parties (en l'occurrence Paris Match) en raison de rupture de la chaine de substituabilité. Les lecteurs de Gala ou de Voici ne trouveront pas au sein des magazines d'information politique et générale l'actualité « people » qu'ils recherchent et ces magazines ne peuvent adresser leurs besoins dans ce domaine.

(1669) Les magazines d'information politique et générale ne font donc pas partie du même marché pertinent que les magazines des Parties, mais les contraintes concurrentielles qu'ils exercent, notamment sur Paris Match seront analysées dans la section 8.3.3.3.3.

8.2.2.3.2. Sites internet éditoriaux

(1670) En ce qui concerne les sites internet éditoriaux, l'enquête de marché n'a pas permis d'établir avec certitude qu'il existait un marché des sites internet éditoriaux traitant de la thématique « people ». En effet, s'il est possible de constater une croissance plus soutenue pour les sites internet que pour les magazines et un lectorat plus jeune, les thématiques et les personnalités traités par ces sites internet sont les mêmes qu'en presse magazine[1427].

(1671) Par ailleurs, les sites internet compagnons des magazines « people » n'existent que dans la mesure où le magazine existe et offre un support de marque pour le site internet correspondant. C'est l'opinion d'un magazine « people » qui souligne lors de l'enquête de la Commission que « *les différents titres ont transféré la valeur de leur marque en ligne, ce qui est mérité, car les pure players ne proposent pas d'exclusivité* »[1428]. Les sites internet des magazines « people » pourraient donc ne constituer qu'un segment du marché des magazines « people », dans la mesure où le trafic sur les sites internet et la crédibilité de ceux-ci dépendent aussi de l'image de marque du magazine, et où les informations figurant sur les sites ont été collectées et éditorialisées par les équipes rédactionnelles du magazine.

(1672) La Commission considère qu'il peut exister un segment spécifique des sites internet des magazines au sein du marché du lectorat de la presse « people ».

8.2.2.3.3. Conclusion

(1673) La Commission considère donc qu'il est possible de définir un marché du lectorat des magazines « people » ainsi qu'un segment des sites internet « people » au sein du marché du lectorat auxquels appartiennent les sites internet de ces magazines.

1427 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question E.A.2, ID 6636.

1428 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 16 et suivants, ID 7222.

8.2.3. Marchés géographiques

8.2.3.1. Marché des magazines « people » (dont le segment des sites internet éditoriaux « people »)

8.2.3.1.1. Pratique décisionnelle

(1674) Dans sa pratique décisionnelle relative au secteur de la presse nationale, quotidienne ou hebdomadaire, la Commission retient une définition nationale du marché géographique du fait de l'importance de la langue, des spécificités culturelles et de l'accent mis sur les nouvelles nationales[1429]. Dans l'affaire *Gruner+Jahr/Financial Times/JV*, relative au marché de la presse quotidienne, la Commission a toutefois laissé ouverte la question relative à la possibilité d'un marché plus large couvrant une zone linguistique allemande (Allemagne, Autriche et Suisse germanophone)[1430].

(1675) Dans l'affaire *GIMD/Socpresse*, l'enquête de la Commission a révélé que les marchés du lectorat étaient de dimension nationale, et qu'il n'était donc pas approprié définir un marché régional recouvrant les pays francophones. Ceci est dû en grande partie à la façon nationale de traiter l'actualité par les titres de presse. La Commission a toutefois laissé cette question ouverte[1431].

(1676) L'Autorité de la Concurrence considère que la dimension géographique des marchés du lectorat correspond à la zone de diffusion des magazines, qui peut être de dimension nationale, régionale, départementale ou infranationale[1432].

8.2.3.1.2. Position de la Partie Notifiante

(1677) La Partie Notifiante considère, comme la pratique décisionnelle, que les marchés du lectorat sont de dimension nationale dans la mesure où les titres de presse des Parties sont diffusés sur l'ensemble du territoire français. La Partie Notifiante ne retient pas la possibilité d'un marché francophone tel qu'envisagé dans la décision *Gruner+Jahr/Financial Times/JV* dans la mesure où elle considère qu'une telle définition ne s'applique que pour la presse quotidienne et non la presse magazine[1433].

8.2.3.1.3. Analyse de la Commission

(1678) Les magazines de Prisma Media, Voici et Gala ne sont diffusés que de manière marginale dans les pays francophones de l'Union en-dehors de la France.[1434] Du point de vue de la demande, les lecteurs belges et luxembourgeois francophones ne seront donc pas affectés par l'Opération dans la mesure où ces publications sont très peu disponibles dans les pays francophones de l'Union Européenne en-dehors de la France.

(1679) Quant à Paris Match, il est diffusé en Belgique, avec une part de marché inférieure à [20-30]%, mais avec un contenu différent de sa version française, portant en particulier sur des personnalités belges et en particulier la famille royale de Belgique.

1429 M.8354 – *Fox/Sky*, paragraphes 134-135.

1430 M.1455 – *Gruner+Jahr/Financial Times/JV,* paragraphe 21.

1431 M.3420 – *GIMD/SocPresse*, paragraphe 14.

1432 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 91.

1433 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 53.

1434 En Belgique, le chiffre d'affaires total (hors publicité) réalisé par Prisma Media, y compris Voici et Gala sur le marché du lectorat de la presse est de EUR 1000. Au Luxembourg, en 2021, le chiffre d'affaires total (hors publicité) réalisé par Prisma Media est de EUR 183 000, dont moins de EUR 100 000 s'agissant de Voici et Gala - voir Formulaire CO, Chapitre VIII, (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 290.

Le chiffre d'affaires de Paris Match, au Luxembourg en 2021 était [...], à savoir [...] EUR.[1435]

(1680) Pour les besoins de la présente analyse, la Commission considère donc que le marché du lectorat de la presse magazine traitant des thématiques « people » est de dimension nationale couvant l'ensemble du territoire français.

(1681) En ce qui concerne l'éventuel segment des sites internet éditoriaux « people », leurs zones de diffusion est au moins nationale dès lors que les contenus proposés sur les sites internet des Parties sont rédigés en français. Cette zone pourrait être éventuellement étendue aux pays francophones de l'Union Européenne. Il existe toutefois une version belge du site internet de Paris Match (www.Paris Match.be) qui est différente de la version française (www.Paris Match.com), ce qui tendrait à montrer l'existence d'une dimension nationale du segment des sites internet « people », en ligne avec la dimension du marché de produit auquel ils appartiennent.

8.2.3.2. Conclusion

(1682) Sur la base de ces éléments, la Commission considère donc que le marché du lectorat de la presse « people », y compris son éventuel segment des sites internet éditoriaux « people » est de dimension nationale couvrant l'ensemble du territoire français.

8.3. Analyse concurrentielle

8.3.1. Cadre d'analyse

(1683) Comme rappelé dans le cadre d'analyse développé à la section 6, plus sa part de marché est élevée, plus une entreprise a de chances de posséder un pouvoir de marché. Plus l'addition des parts de marché est importante, plus les risques que l'opération entraîne une augmentation significative du pouvoir de marché sont élevés. Plus l'augmentation de la clientèle sur laquelle sera dégagée une plus grande marge bénéficiaire après une augmentation des prix est importante, plus il est probable que les parties à l'opération trouveront une telle augmentation des prix profitable, même si elle s'accompagne d'une réduction de la production. Bien que les parts de marché et leur progression ne constituent que de premières indications d'un pouvoir de marché et d'une augmentation de celui-ci, ce sont généralement des facteurs importants pour l'appréciation d'une opération[1436].

(1684) Par ailleurs, sur un même marché pertinent, les produits peuvent être différenciés de telle sorte que certains produits sont des substituts plus proches que d'autres. Plus le degré de substituabilité entre les produits des parties à une opération de concentration est élevé, plus il est probable que celles-ci augmenteront significativement leurs prix. À titre d'exemple, une opération de concentration entre deux producteurs qui offrent des produits qu'un très grand nombre de clients considèrent comme leur premier ou leur second choix pourrait engendrer d'importantes augmentations de prix. Ainsi, le fait que la rivalité entre les parties ait été une source de concurrence importante sur le marché peut constituer un facteur clé dans l'analyse[1437].

(1685) Enfin, lorsque l'entrée sur un marché est relativement aisée, il est peu probable qu'une concentration soulève d'importants problèmes de concurrence. L'analyse des barrières à l'entrée constitue donc un élément clé de l'appréciation concurrentielle. Pour que l'entrée de nouveaux concurrents puisse être considérée comme une contrainte concurrentielle suffisante sur les parties à la concentration, il faut

1435 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 290.
1436 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 27.
1437 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 28.

démontrer que cette entrée est probable, qu'elle interviendra en temps utile et sera suffisante pour prévenir ou contrecarrer les effets anticoncurrentiels potentiels de l'opération[1438].

8.3.2. Position de la Partie Notifiante

(1686) La Partie Notifiante considère que si Paris Match était classifié comme un magazine « people » (ce qu'elle conteste), l'Opération n'aurait pas, en tout état de cause, d'effets horizontaux significatifs sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet éditoriaux « people »[1439].

(1687) En effet, selon la Partie Notifiante, il subsistera sur le marché de la presse magazine « people » plusieurs concurrents établis et crédibles, exploités par des groupes de presse magazine notoires, à savoir le groupe CMI France qui exploite trois magazines « people » avec une part de marché de [30-40]% en 2021 sur le lectorat « people » et [10-20]% sur les sites éditoriaux (visiteurs uniques), et le groupe Reworld qui exploite Closer avec une part de marché de [10-20]% sur le lectorat « people » en 2021 et [20-30]% sur les sites éditoriaux (visiteurs uniques).

(1688) S'agissant spécifiquement du segment des sites internet éditoriaux « people », la Partie Notifiante considère que les sites des Parties sont notamment soumis, au-delà des concurrents cités, à la pression concurrentielle de plateformes, agrégateurs et réseaux sociaux publiant du contenu « people ».

(1689) En outre, les magazines des Parties, s'ils venaient à être réunis au sein d'un segment de la presse magazine « people », ne seraient pas de proches concurrents, selon la Partie Notifiante. En ce qui concerne Voici, la Partie Notifiante relève que Lagardère News classe [...]. La ligne éditoriale de Paris Match serait, d'après la Partie Notifiante, très différente de celle de Voici, de même que son positionnement tarifaire.

(1690) En ce qui concerne Gala, la Partie Notifiante soutient que Gala se positionne comme une marque féminine, située dans l'environnement concurrentiel de magazines tels qu'Elle ou Marie Claire, et s'éloigne au même titre que Paris Match de la catégorie « people », sans pour autant présenter de similarités avec Paris Match qui a une orientation actualité politique et générale au premier chef par la permanence d'articles d'information politique et générale que l'on ne trouve pas dans Gala.

(1691) À cet égard, la Partie Notifiante relève dans la Réponse à la Communication de griefs que l'analyse développée dans la communication de griefs n'est pas fidèle à l'appréciation juridique classique des marchés bifaces puisque l'autre versant du prétendu marché de la presse « people », celui de la publicité, ne fait l'objet d'aucune étude. Les analyses proposées à cet égard par la Partie Notifiante dans le cadre de l'instruction ont permis de faire ressortir une proximité claire de Paris Match avec les magazines d'actualités générales[1440].

(1692) Finalement, la Partie Notifiante considère que la mise en œuvre d'une stratégie visant à augmenter les prix des magazines à l'issue de l'Opération n'apparait pas crédible, dans un secteur marqué par une forte décroissance des ventes et faisant face à l'expansion de « pure players » diffusant des informations de tous types et exerçant une pression concurrentielle sur les titres de presse écrite traditionnelle.

1438 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 68.

1439 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 373.

1440 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre Liminaire, page 7.

(1693) S'agissant spécifiquement du segment des sites internet éditoriaux « people », la Partie Notifiante considère que les sites des Parties sont notamment soumis, au-delà des concurrents cités, à la pression concurrentielle de plateformes, agrégateurs et réseaux sociaux publiant du contenu « people ».

(1694) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante développe son argumentaire selon lequel la Commission surestime la position des Parties sur le marché de la presse magazine « people »[1441]. Pour la Partie Notifiante, et dans la droite ligne de la définition de marché qu'elle a retenue, il conviendrait de raisonner dans un environnement concurrentiel plus large, dès lors que des magazines comme le Point, L'Obs, Le Figaro Magazine, ou encore des magazines féminins traitent eux aussi de thématiques « people », sans que la classification de ces magazines ne soit remise en cause[1442]. [...][1443]. La Partie Notifiante rejette par ailleurs l'analyse de proximité concurrentielle incluse dans la Décision d'ouverture d'enquête approfondie de la Commission, les lecteurs de ces deux magazines possédant des profils, modes de consommation, et une demande différentes[1444].

(1695) Enfin, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante avance que l'Opération n'est pas de nature à créer des effets concurrentiels sur les marchés éventuels du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet éditoriaux « people »[1445]. Premièrement, s'agissant de la part de marché des Parties, la Partie Notifiante explique que le seuil de part de marché permettant d'établir une position dominante n'est pas atteint, de sorte que l'existence d'une position dominante ne saurait être présumée en l'espèce, et qu'une ventilation des lecteurs d'information d'actualité politique et générale au marché distinct de la presse magazine correspondant, se justifierait au vu du caractère hybride du magazine Paris Match, et viendrait substantiellement réduire la part de marché combinée des Parties sur un éventuel marché du lectorat de la presse magazine « people »[1446].

(1696) Deuxièmement, la Partie Notifiante avance que, dans la pratique de l'Autorité de la Concurrence et de la Commission, les concentrations examinées qui ont nécessité des engagements montraient des niveaux de parts de marché significativement plus élevés[1447].

(1697) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient que le marché du lectorat de la presse « people » n'est pas particulièrement concentré, et plus généralement, que cette structure de marché est en ligne avec la structure habituelle des marchés dans le secteur de la presse magazine[1448].

(1698) Quatrièmement, la Partie Notifiante explique qu'il conviendrait de prendre en compte la pression concurrentielle exercée par les *pure players* de la presse « people » en ligne, les plateformes, agrégateurs de contenus et les réseaux sociaux,

---

1441 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 525 et suivants.
1442 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 525 à 535.
1443 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 536 à 555.
1444 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 556 à 560.
1445 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 561 et suivants.
1446 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 561 à 568.
1447 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 569 à 572.
1448 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 573 à 577.

sur la presse magazine « people », qui bénéficient d'une capacité d'actualisation permanente des informations et de réaction aux exclusivités[1449].

(1699) Cinquièmement, la Partie Notifiante rejette tout effet anticoncurrentiel potentiel résultant de l'Opération. S'agissant du risque d'augmentation des prix de vente en kiosque, la Partie Notifiante indique qu'une telle stratégie conduirait [...][1450]. Concernant le risque de réduction de la qualité et de la diversité des titres, la Partie Notifiante souligne [...][1451]. Pour le risque de fragilisation des concurrents à la suite du renforcement de la puissance d'achat de photographies des Parties, la Partie Notifiante soutient que la puissance d'achat de Paris Match doit être relativisée, notamment car (i) le marché des achats de photographies ne se limite pas aux magazines « people » mais concerne un grand nombre de magazines ; (ii) les modalités d'achat de photographies par Paris Match, [...], limitent le risque de création d'une puissance d'achat ; et (iii) la détention par le groupe Lagardère de nombreux magazines « people » jusqu'en 2019 ne soulevait pas de problèmes de concurrence particuliers pour l'achat de photos[1452]. S'agissant enfin du risque de rationalisation de l'offre des Parties, la Partie Notifiante avance que, compte tenu des différences existant entre les trois titres de presse que la nouvelle entité détiendra à l'issue de l'Opération, la cessation éventuelle de la parution d'un magazine apparaît peu susceptible de générer des reports importants vers le magazine qui serait conservé[1453].

(1700) Ces arguments ont été réitérés dans la Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante affirmant que la Commission ne démontre pas les effets anticoncurrentiels qu'elle allègue. L'analyse concurrentielle présentée dans la communication de griefs ne tient notamment pas compte, selon la Partie Notifiante, de la forte différentiation des produits dans le secteur de la presse magazine, des contraintes concurrentielles représentées par les magazines d'actualité et féminins et du contexte économique difficile du secteur[1454].

(1701) Le 11 janvier 2023, la Partie Notifiante a soumis également une note assortie de quatre annexes, ayant pour objet de présenter des éléments complémentaires à ceux ayant pu être développés dans le cadre de la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, concernant principalement le positionnement du magazine Paris Match. La Partie Notifiante y étaye son argumentaire tenant au positionnement orienté « Actualités générales » du magazine Paris Match, en développant les caractéristiques intrinsèques à Paris Match et Gala, lesquelles emporteraient des critères de différenciation substantiels, tant en termes d'empreintes éditoriales que d'organisation, et en identifiant les caractéristiques des deux types de demandes – lecteurs et annonceurs – lesquelles se différencieraient socialement en fonction des magazines auxquelles elles se rapportent.

1449 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 578 à 588.
1450 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 589 à 593.
1451 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 594 à 597.
1452 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 598 à 610.
1453 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 611 à 618.
1454 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre Liminaire, page 7.

8.3.3. Analyse de la Commission sur le marché du lectorat de la presse magazine « people », y compris son éventuel segment des sites internet éditoriaux « people »

8.3.3.1. La nouvelle entité détient une part de marché combinée élevée sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet éditoriaux « people »

(1702) Le Tableau 37 communique les parts de marché des titres des Parties et de leurs concurrents sur le marché de la presse magazine « people » en France, tel que défini dans les sections précédentes.

Tableau 37 – Parts de marché des Parties sur le marché du lectorat de la presse magazine relevant de la thématique « people », (2019, 2020, 2021)

MARCHÉ DE LA PRESSE THÉMATIQUE « PEOPLE » (parts de marché 2019-2020-2021)					
Années	**Parts de marché combinées (%)**	**Parts de marché Lagardère (Paris Match) (%)**	**Parts de marché Vivendi (Gala et Voici) (%)**		**Parts de marché principaux concurrents (Public, Ici Paris, France Dimanche, Reworld, Point de Vue)**
			Gala	**Voici**	
2019	**[40-50]**	[20-30]	[5-10]	[10-20]	CMI ([30-40]%); Reworld ([10-20]%); Royalement Votre ([5-10]%)
2020	**[40-50]**	[20-30]	[5-10]	[10-20]	CMI ([30-40]%); Reworld ([10-20]%); Royalement Votre ([5-10]%)
2021	**[50-60]**	[30-40]	[5-10]	[10-20]	CMI ([30-40]%); Reworld ([10-20]%); Royalement Votre ([5-10]%)

Source : Données ACPM complétées des données internes Prisma Media (Vivendi).

(1703) Ces parts de marché sont exprimées en volume (nombre d'exemplaires vendus) et non en chiffre d'affaires car le nombre d'exemplaires vendus est la source d'information chiffrée privilégiée pour mesurer le lectorat de la presse. Cet indicateur est suivi et publié par l'ACPM, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, organisme tiers qui contrôle et certifie les chiffres de diffusion globale des exemplaires des magazines. Les acteurs du marché de la presse s'appuient sur ces données pour mesurer leur performance et les annonceurs pour fixer les tarifs publicitaires. Les résultats de parts de marché sont d'ailleurs très régulièrement exprimés en volume dans les documents internes des Parties et semblent a priori provenir des rapports de l'ACPM.

(1704) Comme indiqué en section 8.2.2.3.1.3.1, les Parties à l'Opération vendent des magazines qui sont plutôt plus chers que les autres magazines « people » faisant partie du même marché pertinent et en conséquence les parts de marché en volume auraient plutôt tendance à sous-estimer le poids concurrentiel des Parties sur le marché. Sur des marchés différenciés en général, la Commission utilise plutôt les valeurs de ventes car celles-ci donnent une meilleure idée de la position et de la puissance relatives de chaque fournisseur[1455]. Toutefois, dans la mesure où les parts de marché en volume (nombre de magazines vendus) constituent la principale source de données fiables et certifiées par un organisme interprofessionnel, la Commission utilisera les parts de marché en nombre d'exemplaires vendus, ce qui relativise malgré tout le poids des Parties au sein de leur univers concurrentiel.

(1705) Selon les données en volume, les Parties détiennent sur les trois dernières années une part de marché égale ou supérieure à [50-60]%, qui est restée stable sur ces trois dernières années, avec un incrément significatif autour de [20-30]%. La Commission

1455 Lignes directrices sur la définition du marché en cause, paragraphe 55.

note que selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée — [50-60]% et plus — peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché[1456].

(1706) La nouvelle entité ferait face à trois groupes concurrents sur le marché de la presse magazine traitant de la thématique « people » : le groupe CMI France, propriétaire des magazines Public, Ici-Paris et France-Dimanche avec une part de marché de plus de [30-40]% ; le groupe Reworld, propriétaire du magazine « people » Closer avec une part de marché de plus de [10-20]% ; et le groupe Royalement Vôtre, qui édite le magazine Point de Vue avec une part de marché de moins de [5-10]%[1457].

(1707) Le marché de la presse magazine « people » est donc particulièrement concentré, avec uniquement cinq offreurs présents, l'Opération réduisant ce nombre à quatre. La Commission note que la concentration sur le marché de la presse magazine « people » est particulièrement significative, les autres thématiques regroupant en général un plus grand nombre de concurrents (12 dans la presse d'information politique et générale, 7 dans la presse féminine, 9 dans la presse « cuisine », 8 dans la presse « décoration »)[1458].

(1708) Cette concentration se reflète également dans l'indice d'Hirschmann-Herfindahl (IHH) calculé sur le marché du lectorat de la presse « people » en France. Avant l'Opération, cet indice s'élève en 2021 à [2000-2500]. Après l'Opération, cet indice augmenterait significativement à [3000-3500], soit un delta de [750-850][1459].

(1709) En ce qui concerne l'éventuel segment des sites internet éditoriaux « people », la part de marché combinée des Parties en France attendrait [80-90]% (Vivendi : [70-80]%, Lagardère : [5-10]%) en nombre de visites et [70-80]% (Vivendi : [50-60]%, Lagardère : [10-20]%) en nombre de pages vues[1460].

(1710) La Partie Notifiante considère toutefois que la base de données ACPM, à partir de laquelle ont été calculées ces parts de marché des sites internet « people », est largement incomplète, dans la mesure ou plusieurs sites internet éditoriaux adossés à des magazines « people » n'y figurent pas. Ainsi, les sites internet éditoriaux de magazines « people » ou des « pure player people » tels que France Dimanche, Public, Point de Vue, Pure People ou Melty sont exclus de ces estimations[1461]. Elle a donc proposé deux estimations alternatives de parts de marché, en nombre de pages vues et en nombre de visiteurs uniques en moyenne annuelle, sur un périmètre intégrant, au-delà des sites comptabilisés dans les données ACPM propres aux sites éditoriaux, les sites internet éditoriaux Public, Point de vue, France Dimanche, Melty, Pure People et Objeko. Ces estimations sont réalisées au moyen de données issues de Médiamétrie (Médiamétrie Net ratings) et aboutissent à une part de marché combinée de [50-60]% (avec un incrément de [5-10]%) en nombre de pages vues et

---

1456 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 28.

1457 Point de Vue est un magazine portant sur l'actualité des familles royales et princières, tout en consacrant des pages à l'histoire, au patrimoine, à la mode et à haute joaillerie, à l'art de vivre et à la culture sous toutes ses formes (cf https://www.pointdevue.fr/notre-histoire).

1458 Voir annexe RFI 23, question 5.1.

1459 Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 20 : « *Il est également peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150* ».

1460 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 414.

1461 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 416.

de [40-50]% (avec un incrément de [5-10]%) en nombre de visites annuelles[1462], ce qui est en ligne avec la part de marché du lectorat concernant les magazines papier.

(1711) En conséquence, la Commission conclut que l'Opération renforcerait significativement la position de la nouvelle entité sur des marchés aujourd'hui déjà fortement concentrés, qui atteindrait une part de marché indicative d'une position dominante.

(1712) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante conteste l'analyse des parts de marché de la Commission sur le marché du lectorat de la presse magazine « people ». Elle considère que la totalité des ventes du magazine Paris Match ne peut être prise en compte lors de cette analyse. Une fraction seulement des lecteurs de Paris Match achetant le magazine pour le contenu « people », la Partie Notifiante estime qu'une fraction des ventes du magazine devrait donc servir au calcul des parts de marché sur le marché de la presse magazine « people ».

(1713) La Partie Notifiante ne présente toutefois pas d'estimation alternative des parts de marché sur le marché des magazines « people » dans sa Réponse à la Décision d'ouverture de la phase d'examen approfondie et ne propose pas de méthode permettant de corriger l'estimation supposément erronée des parts de marché proposée par la Commission, et qui ont été soumises par la Partie Notifiante dans le formulaire CO.

(1714) Elle présente cependant, en réponse à la question 17 de la RFI 35, des parts de marché des magazines Paris Match, Gala et Voici, pour le calcul desquelles les ventes du magazine Paris Match ont été pondérées par le nombre de pages consacrées au contenu « people », soit [20-30]% en nombre de pages total et [30-40]% en surface rédactionnelle. La Commission constate cependant que cette analyse alternative des parts de marché présente de nombreuses faiblesses.

(1715) Premièrement, le consommateur d'un magazine même hybride achète l'ensemble du contenu, et ne peut pas décider d'acheter uniquement certaines pages. À l'achat du magazine, le lecteur achète les contenus « people » ainsi que ceux d'information politique et générale (et autres) au prix fixé qui porte sur l'ensemble des contenus et qui ne dépend pas du type de motivation d'achat première de ce lecteur. Le lecteur est ensuite libre de lire ces contenus ou non, mais il n'a pas la possibilité de sélectionner uniquement les contenus qui l'intéressent au premier chef et de payer un prix qui serait proportionnel à la part de ces contenus. Quand bien même la motivation d'achat se concentrerait sur une partie de son contenu, la vente est donc en mesure de satisfaire un besoin de lecture de sujets « people » et constitue donc un premier indicateur ou *proxy* de la position concurrentielle d'un magazine sur ce marché.

(1716) Deuxièmement, dans les documents internes mentionnés à la section 8.2.2.3.1.3.2, le positionnement des différents magazines est mesuré par rapport à leur diffusion totale et la diffusion de Paris Match n'est pondérée d'aucune manière.

(1717) Troisièmement, la diffusion totale a été utilisée dans toutes les décisions précédentes des autorités de concurrence s'agissant des marchés de la presse.[1463] La Partie Notifiante indique que l'Autorité de la Concurrence française, dans sa décision

1462 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 417.

1463 Avis n° 19-A-06 du 18 mars 2019 relatif à une demande d'avis portant sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse, Décision n° 14-D-02 du 20 février 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse d'information sportive.

n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, aurait envisagé pour *« l'horizon 2024 »* une pondération des ventes sur le marché de la télévision payante, entre télévision payante linéaire et non linéaire. Néanmoins, cette décision n'est pas relative au marché de la presse, mais à celui de la télévision payante. De plus, cette pondération n'est pas mise en pratique par l'Autorité de la Concurrence française dans sa décision et sa future – *potentielle* - exécution n'est donc pas développée. Enfin, la situation de Salto ne semble pas transposable à celle de Paris Match. En effet, l'Autorité dans sa décision propose une allocation des ventes de Salto en fonction de moyens de distribution et de consommation différents (linéaire versus non-linéaire) et non en fonction des contenus proposés via ces différents canaux par Salto.

(1718) Quatrièmement, la Partie Notifiante ne propose pas d'explications qui justifieraient le fait que la proportion des pages « people » serait un bon indicateur du pouvoir du magazine sur le marché de la presse magazine « people ».

(1719) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante indique qu'il est nécessaire de considérer l'allocation du lectorat du magazine Paris Match entre le marché des magazines d'information politique et générale et celui des magazines « people » afin d'estimer la part de marché réelle du magazine sur chacun de ces deux marchés. Or, comme indiqué précédemment dans la section 8.2.2.3.1.2, le magazine Paris Match a un contenu hybride, et même s'il est utile d'analyser les motivations d'achat (comme le fait Lagardère dans ses documents internes), il serait extrêmement hasardeux d'estimer une proportion du lectorat qui serait exclusivement intéressée par un contenu autre que du « people », tout en achetant l'ensemble du magazine. Comme indiqué plus haut, aucun document interne n'entreprend cet exercice. De plus, la proposition de la Partie Notifiante de pondérer les ventes du magazine Paris Match au prorata du nombre de pages « people » ne justifie pas en quoi cette pondération constituerait une approximation sérieuse du nombre de lecteurs du contenu « people ». Cette méthode d'approximation signifierait que la proportion en volume de pages dédiées aux différents types de contenus d'un magazine correspondrait à celle du lectorat motivé par ou lisant uniquement ce contenu du magazine. Ainsi, selon cette méthode, un magazine contenant 50% de sujets féminins serait acheté pour ces sujets féminins par 50% de son lectorat.

(1720) Cinquièmement, cette méthode souffre d'incohérences dans son exécution. Elle détermine en effet le poids de Paris Match sur le marché de la presse magazine « people » au prorata du nombre de pages consacrées au contenu « people ». Or, l'analyse de la Partie Notifiante estimant le nombre de pages « people » dans le cas du magazine Paris Match montrait également que le nombre de pages « people » était de [40-50]% en nombre de pages total et [50-60]% en surface rédactionnelle pour le magazine Gala et, respectivement, de [30-40]% et [50-60]% pour le magazine Voici. Il en va très probablement de même pour les magazines concurrents des Parties, présents sur le marché des magazines « people », qui proposent également des pages qui ne contiennent pas d'informations « people » (e.g. les pages jeux, mode, beauté ou horoscope). Dans l'hypothèse où ces magazines ont un contenu comparable aux magazines Gala et Voici, le poids de leurs ventes devraient aussi vraisemblablement être réduit *a minima* de [50-60]%. Or, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, la Partie Notifiante n'a pas pondéré les ventes des magazines concurrents au prorata du nombre de pages « people ».

(1721) Au vu de ce qui précède, la Commission considère qu'il n'est pas pertinent d'ajuster le volume de ventes de Paris Match pour le calcul de la part de marché du magazine sur le marché de la presse « people ».

(1722) En réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante présente des parts de marché alternatives des magazines « people » incluant d'abord les magazines d'information politique et générale[1464] et ensuite les magazines féminins[1465].

Tableau 38 – Parts de marché des Parties cumulées sur l'ensemble de l'environnement concurrentiel de Paris Match selon la Partie Notifiante (2019, 2020, 2021)

ENSEMBLE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DE PARIS MATCH SELON LA PARTIE NOTIFIANTE (parts de marché 2019-2020-2021)		
Années	**Magazines « people » et magazines d'information politique et générale (%)**	**Magazines « people », magazines d'information politique et générale et magazines féminins (%)**
2019	[20-30]	[20-30]
2020	[20-30]	[20-30]
2021	[20-30]	[20-30]

Source : Figure 14 de la Réponse à la Communication de griefs « Analyses: Veltys Oïko, à l'appui des données ACPM complétées des données internes à Prisma Media. Parts de marché définies en diffusion totale (en nombre d'exemplaires en France) ».

(1723) La Commission note en premier lieu que ces parts de marché incluent l'ensemble des magazines d'information politique et générale qui ne font pas partie du marché pertinent envisagé par l'analyse de la Commission développée en section 8.2.2. Le deuxième jeu de parts de marché inclut également *a priori* des magazines féminins dont rien ne permet d'affirmer qu'ils fassent également partie du marché pertinent envisagé.

(1724) La Commission considère en outre que la part de marché, notamment sur des marchés différenciés comme ceux de la presse, n'est qu'un premier indicateur du pouvoir de marché d'un magazine sur ce marché et ne reflète pas nécessairement la réalité des dynamiques du marché. Le caractère hybride de Paris Match et la différentiation existante entre les différents magazines « people » seront examinés dans le cadre de l'analyse concurrentielle de l'opération, développée dans les sections 8.3.3.2 et 8.3.3.3, en particulier s'agissant de la proximité concurrentielle et des contraintes concurrentielles exercées par les magazines concurrents.

8.3.3.2. Les titres des Parties sont de proches concurrents sur le marché du lectorat de la presse magazine « people »

(1725) L'enquête de marché a cherché à établir la proximité concurrentielle qui pourrait exister entre les différents magazines des Parties, notamment en ce qui concerne leur prix, contenu, style, format, notoriété, typologie de lectorat, *etc*.

(1726) À cet égard, l'enquête de marché a montré que parmi les titres des Parties, Paris Match est un très proche concurrent de Gala, et un proche concurrent de Voici sur le marché du lectorat des magazines à thématique « people ». L'analyse de la Commission repose sur un certain nombre d'éléments de preuve qui sont examinés tour à tour.

1464 Les magazines inclus sont les suivants : Paris Match, Gala, Point de Vue, Le Figaro Magazine, France Dimanche, Ici Paris, Public, Voici, Closer, Le Point, L'Express, L'Obs, Marianne, Valeurs Actuelles.

1465 La Partie Notifiante ne précise pas la liste des magazines féminins inclus.

8.3.3.2.1. Observations des acteurs du marché lors de l'enquête

(1727) Les résultats de l'enquête conduite auprès des différents acteurs de la presse magazine ont démontré que ces derniers situent Paris Match dans un univers concurrentiel à dominante « people », et en très proche concurrence avec le magazine Gala, tandis que les acteurs de la presse magazine d'information politique et générale identifient Paris Match comme un lointain concurrent.

(1728) Premièrement, les résultats de l'enquête de marché pris dans leur ensemble font clairement apparaître que les concurrents sur le marché de la presse considèrent Gala comme l'alternative la plus proche de Paris Match, suivi des autres magazines de la presse « people » (notamment, Voici, Ici Paris et Closer), et enfin des autres magazines « people » et d'un magazine d'information politique et générale (Le Point) à égalité[1466]. Les résultats concernant Gala montrent que les concurrents sur le marché de la presse considèrent Closer et Voici comme les alternatives les plus proches de Gala, suivis d'Ici Paris, Paris Match, Point de Vue et Public à égalité[1467]. Enfin, en ce qui concerne Voici, les résultats montrent que les concurrents sur le marché de la presse considèrent Closer comme l'alternative la plus proche de Voici, suivi d'Ici Paris, et enfin de Paris Match, Gala et Public, à égalité[1468].

(1729) Il ressort de ces résultats que les proches concurrents de Paris Match sont des magazines « people », Gala étant un concurrent très proche, contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante.

(1730) Cette proximité entre Paris Match et Gala se retrouve également dans les réponses des annonceurs dans la presse magazine qui ont participé à l'enquête de la Commission[1469]. À cet égard, un annonceur a indiqué dans l'enquête de marché qu'il existait une réelle proximité concurrentielle entre Paris Match et des magazines d'actualité mais également avec Gala *« La proximité entre Paris Match et Gala se situe sur le traitement de l'actualité des personnalités, leur ligne éditoriale étant proche. »*[1470]

(1731) Un autre annonceur a expliqué durant l'enquête que *« Paris Match parait très proche d'un point de vue de la ligne éditoriale avec Gala. Nous ne ferions pas de parallèle marqué avec Voici, qui, de notre conviction est plus populaire dans son lectorat »*[1471]. Un troisième annonceur a indiqué que « *De notre point de vue, Paris Match et Gala nous semblent proches d'un point de vue éditorial. En revanche, Paris Match et Voici ont une ligne éditoriale plus éloignée* »[1472]. Un quatrième annonceur a fait valoir que « *Le magazine le plus proche de Paris Match est probablement Gala »*[1473].

1466 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.2, ID 6636.

1467 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.4, ID 6636.

1468 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.3, ID 6636.

1469 Même si ces annonceurs ne sont pas actifs sur le marché du lectorat au sens strict, mais bien plutôt sur le marché des annonces publicitaires dans la presse magazine, ils analysent les titres de presse également en fonction de l'impact de ceux-ci sur le lectorat afin de déterminer s'il est pertinent d'y acheter des espaces publicitaires. Ils sont à cet égard attentifs à la « ligne éditoriale » de chaque titre, qui correspond à l'ensemble de choix et décisions pris par une rédaction définissant ainsi la ligne thématique, éthique ou formelle d'un magazine.

1470 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question C.A.A.6.1, ID 6625.

1471 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question C.A.A.7.3, ID 6625.

1472 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question C.A.A.7.3, ID 6625.

1473 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question B.A.6, ID 6625.

(1732) Les agences photos ont également indiqué que Voici/Gala et Paris Match peuvent être en concurrence pour l'achat de contenus photographiques : « *Il peut arriver que Paris Match et Gala soient en concurrence quelques fois dans l'année (4 ou 5 fois) sur certains sujets comme des actualités people importantes.* »[1474]. Une autre agence photo a mentionné que Paris Match et Voici ou Gala étaient en concurrence pour l'acquisition des contenus, quoique pas forcément les mêmes : « *Paris Match et Voici ne sont jamais en concurrence pour l'achat de photographies de célébrités officielles à contrario des photographies paparazzées prises en France ou à l'étranger, là ils sont en concurrence »* et que « *Paris Match et Gala peuvent être en concurrence pour l'achat de photographies de célébrités officielles mais lesdites célébrités préfèrent toujours Paris Match à Gala »*[1475].

(1733) Deuxièmement, s'agissant spécifiquement de Paris Match et Gala, les résultats de l'enquête de marché indiquent que ces magazines traitent les thématiques « people » de manière différenciée des magazines « people » « traditionnels »[1476].

(1734) Un concurrent des Parties actif dans l'univers concurrentiel « people » souligne ainsi la forte concurrence entre son magazine, Paris Match et Gala, en mettant en avant leur ligne éditoriale mixte et un traitement des personnalités aux « *trajectoires hors normes* » qui se distingue des magazines « people » faisant figurer dans leur contenu l'ensemble des personnes connues du grand public (y compris celles issues de la téléréalité) et recherchant à tout prix le sensationnel[1477].

(1735) Le magazine souligne les spécificités de ces magazines dont le positionnement est plus « haut de gamme » : « *certains magazines de l'univers concurrentiel « people » combinent plusieurs genres : news et people pour Paris Match, féminin et people pour Gala ou encore culture (par exemple l'art contemporain, le patrimoine, la littérature ou les enchères) et people pour Point de vue. Selon Point de Vue, ces magazines à formule mixte se font une concurrence directe et très dynamique »*[1478]

(1736) Le magazine met également en avant l'accent mis, dans le magazine Paris Match, sur les sujets « people », par rapport à l'information générale : « *il y a une concurrence directe et forte entre Point de Vue, Gala et Paris Match. […] Point de Vue considère que Paris Match est davantage un mélange entre people et news qu'entre news et people, car en dehors de ces dernières semaines, les couvertures font majoritairement figurer des « people ».* »[1479]

(1737) Plus précisément, ce magazine explique être régulièrement en concurrence avec Paris Match pour l'achat de photos auprès des agences de photos, et le recrutement de journalistes spécialisés dans la royauté comme Stéphane Bern ou Patrick Geais[1480], suggérant ainsi une certaine proximité dans la ligne éditoriale des magazines.

1474 E-mail d'une agence photo du 27 octobre 2022 en réponse à l'enquête de la Commission, question 7, ID 7262.

1475 E-mail d'une agence photo du 6 novembre 2022 en réponse à l'enquête de la Commission, ID 3627.

1476 Les magazines « people » dits « traditionnels » correspondent aux magazines traitant de l'actualité des célébrités et des personnalités au sens large, c'est-à-dire faisant figurer dans leur contenu l'ensemble des personnes connues du grand public (y compris celles issues de la téléréalité), en présentant l'information sous un angle sensationnel visant à dévoiler des indiscrétions ou des scandales.

1477 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphes 4 et suivants, ID 7282.

1478 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 7, ID 7282.

1479 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 27, ID 7282.

1480 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 19, ID 7282.

(1738) Un autre magazine confirme que les magazines Paris Match et Gala sont régulièrement en concurrence directe s'agissant des reportages photos consentis et souligne que « *dans le cadre d'un reportage « consenti », certaines personnalités [ne] traiteront qu'avec Gala et Paris Match.* »[1481].

(1739) Un autre concurrent de l'univers concurrentiel « people » explique que Gala et Paris Match se distinguent des autres magazines « people » du fait notamment de leur format de Une qui consiste en une photo de couverture unique et qui se distingue des multiples photos « vignettes » qui, assemblées, constituent la couverture des magazines « people » classiques[1482]. Selon cet acteur du marché, ce format autour de la photo unique permet à ces magazines d'adopter un positionnement un peu plus haut de gamme[1483].

(1740) De même, un magazine d'information politique et générale classe ainsi Paris Match dans le « people » « chic » voire « ultra chic », dont il fait une « *couverture constante* »[1484].

(1741) Un annonceur confirme le positionnement singulier de Paris Match : *« Bien que faisant partie de la presse « People », Gala a un positionnement plus premium ce qui a tendance à le positionner en face de Paris Match sur les types d'audience et les coûts media, tout en étant moins généraliste et plus orienté « People »*[1485].

(1742) Troisièmement, les résultats de l'enquête de marché révèlent que les acteurs de la presse magazine d'information politique et générale perçoivent Paris Match comme un lointain concurrent.

(1743) Un magazine d'information politique et générale explique ainsi que Paris Match n'est pas un concurrent proche et direct : « *L'Express indique ne pas avoir réalisé d'enquête de lectorat avec Paris Match car il considère que le titre est assez éloigné et fait partie de son troisième cercle de concurrence. L'Express suppose qu'il peut y avoir des intersections de son lectorat avec des lecteurs de Paris Match, mais souligne que le cercle de Paris Match est différent de celui de l'Express, qui s'est resserré avec la nouvelle formule.* »[1486]

(1744) De manière similaire, un autre magazine d'information politique et générale considère Paris Match « *comme un produit complémentaire plutôt qu'un produit substituable* » qui peut se trouver ponctuellement en concurrence avec Paris Match lorsqu'advient le décès d'une personnalité comme la Reine Elisabeth II par exemple[1487].

(1745) S'agissant de l'argument selon lequel les magazines d'information politique et générale traitent également de personnalités, les différents acteurs ont souligné que

---

1481 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphes 13 et suivants, ID 6119.

1482 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 10 et suivants, ID 7222.

1483 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 10 et suivants, ID 7222.

1484 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphes 9 et suivants, ID 7278.

1485 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question C.A.A.6.1, ID 6625.

1486 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 12, ID 7280.

1487 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7278.

ce traitement restait un traitement ponctuel lié notamment à des décès[1488], tout en précisant que ces interactions concurrentielles étaient « *plutôt rares* »[1489]. Le magazine Point de Vue explique à ce titre que « *la différence avec les exemples du Point et du Parisien, est que leurs écarts restent ponctuels, tandis que le traitement de l'actualité people a toujours constitué l'un des fonds de commerce de Paris Match* »[1490]. De même, plusieurs acteurs ont indiqué que si une tendance à la « people-isation » des magazines d'information politique et générale a pu être observée pendant un temps dans un but d'attirer un plus grand nombre d'annonceurs, celle-ci n'est plus d'actualité, les magazines ayant renoncé à traiter ce type d'information[1491].

(1746) Quatrièmement, enfin, en ce qui concerne les sites internet « people », les concurrents ont plutôt tendance à considérer certains sites comme le site du Figaro Magazine comme une alternative au site de Paris Match, suivi à égalité des sites de Voici et de Gala[1492]. Le site internet de Closer serait le concurrent le plus proche du site de Voici[1493] alors que, pour le site de Gala, il s'agirait des sites de Closer, Public et Paris Match à égalité[1494].

(1747) Il ressort donc des observations des acteurs du marché que ceux-ci situent Paris Match dans l'univers concurrentiel « people », Gala étant considéré comme un concurrent très proche compte tenu de son positionnement haut de gamme par rapport aux magazines « people » traditionnels, et Voici étant considéré comme un concurrent proche. Les acteurs du marché considèrent en outre que les magazines d'information politique et générale ne sont quant à eux que de lointains concurrents, et ce, seulement pour le magazine Paris Match.

8.3.3.2.2. Prix des magazines

(1748) La proximité concurrentielle entre les magazines Paris Match et Gala ressort également du prix de vente des magazines. La Commission présente dans le Tableau 39 les prix de vente au numéro de chacun des magazines « people » des Parties et de leurs principaux concurrents.

1488 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7278.

1489 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7278. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, ID 7280 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, ID 7282.

1490 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 27, ID 7282.

1491 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7278 ; Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7280 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 13 et suivants, ID 7222.

1492 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question C.C.3, ID 6636.

1493 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question C.C.4, ID 6636.

1494 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question C.C.5, ID 6636.

Tableau 39 – Prix de vente au numéro des magazines « people » des Parties et de leurs principaux concurrents (en EUR, 2021)

Titre	Prix (en EUR)
Paris Mach	*3,40*
Gala	*3,30*
Voici	*2,10*
Point de Vue	3,00
Closer	2,00
Public	1,90

Source : ACPM – données 2021.

(1749) En ligne avec les observations inclues à la section 8.2.2.3.1.3.1, le prix de vente au numéro des magazines Paris Match et Gala est très similaire, avec une différence de seulement 10 centimes d'EUR, tandis que l'écart avec le magazine Voici est plus important (plus de EUR 1).

(1750) Ces données coïncident d'ailleurs avec les observations des acteurs du marché qui soulignent le positionnement haut de gamme de ces magazines, tout comme le magazine Point de Vue.

8.3.3.2.3. Documents internes des Parties

(1751) L'analyse des documents internes des Parties fait également apparaître la proximité concurrentielle existant entre les différents magazines, qui réalisent un suivi des prix de vente, des volumes des ventes, de la date de parution, mais aussi des thématiques des couvertures[1495]. La Commission examine, tour à tour, le suivi de Gala par Paris Match, puis le suivi de Paris Match par Gala et Voici.

8.3.3.2.3.1. Suivi de Gala par Paris Match

(1752) Il ressort des documents internes de Paris Match que le magazine se compare régulièrement au magazine Gala, sur un ensemble de paramètres concurrentiels.

(1753) [...][1496], [...].

Figure 43 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1754) Les dépositaires de presse qui vendent Paris Match ainsi que d'autres magazines « people » ont également relevé cette proximité concurrentielle avec Gala dans le cadre d'une enquête [...][1497] [...][1498] [...].

1495 Dans sa Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse (paragraphes 289 à 310), la Partie Notifiante soutient que la Commission a conduit une analyse biaisée des documents internes des Parties. La Commission relève toutefois que la Partie Notifiante ne fonde son argumentaire que sur une petite proportion des nombreux documents cités par la Commission et cherche à nuancer l'interprétation à donner à ces documents, sans toutefois contester leur bien fondé. Partant, la Commission considère que ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause les éléments factuels qui ressortent des documents et sur lesquels s'appuient son analyse.

1496 RFI 23, question 6.3 – Comité de diffusion Lagardère News, Paris Match – mardi 5 novembre 2019, slide 19.

1497 Annexe RFI 26 Q6.4 Paris Match bilan réunion diffuseurs – 23 mai 2019, slide 5.

1498 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 291.

Figure 44 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1755) La Commission renvoie également aux documents internes de Paris Match décrits à la section 8.2.2.3.1.3.2 plus haut et les développements associés qui démontrent un suivi étroit du prix et des volumes de Gala par Paris Match, et dans une certaine mesure de Voici, ainsi que l'adaptation de sa politique de prix en conséquence.

(1756) Par ailleurs, la Commission reconnait que Paris Match est également comparé par Lagardère News dans d'autres documents internes à des magazines d'information politique et générale au sein de ce que Lagardère News appelle un « *univers concurrentiel* ».

(1757) [...][1499]. [...][1500].

Figure 45 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1758) De manière plus générale, la Commission relève qu'il ressort des documents internes de Paris Match un suivi beaucoup plus étroit du magazine Gala, et dans une certaine mesure Voici, que des magazines d'information politique et générale[1501].

(1759) Cette forte interaction concurrentielle entre Paris Match et Gala s'étend également à l'éventuel segment des sites internet « people ». [...].[1502]

(1760) [...].[1503]

(1761) Ce document prend donc, pour Paris Match, Gala comme référence à suivre sur le digital et, en l'absence d'autres titres cités, la Commission ne peut souscrire à l'argument de la Partie Notifiante qu'au cas d'espèce « *Gala n'est qu'un exemple parmi d'autres* »[1504].

8.3.3.2.3.2. Suivi de Paris Match par Gala et Voici

(1762) Outre le suivi et monitoring des ventes et du prix de vente de Paris Match par Gala et Voici, décrits dans la section 8.2.2.3.1.3.3, les documents internes des Parties font état d'analyses de marché très régulières de l'activité des Parties.

(1763) Concernant tout d'abord Gala, les documents internes font état de suivis très réguliers de l'activité de Paris Match, [...].

(1764) [...].

Figure 46 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

1499 La Commission discute de cet « univers concurrentiel élargi », tel qu'il ressort de ce document interne dans la section 8.3.3.1.

1500 RFI 23, question 6.8 – Comité de diffusion Lagardère News, Paris Match – mars 2021, slide 10.

1501 [...].

1502 [...].

1503 [...].

1504 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 300.

(1765) Il convient de noter, à cet égard, que le courriel incluant l'analyse montre une distinction entre, d'une part, le marché « Actu-People » composé de Gala, Paris Match, France Dimanche et Point de Vue, et d'autre part, le marché « People » composé de Voici, Public, Closer et Ici Paris.

(1766) [...].

(1767) De plus, des documents internes montrent que ces équipes surveillent également la couverture du magazine Paris Match chaque semaine. [...].

Figure 47 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

Figure 48 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

(1768) [...].

(1769) Un autre document interne à Vivendi, auquel il est également fait référence en section 8.2.2.3.1.3.3, indique que les équipes du magazine Gala vont même jusqu'à suivre la date de parution de Paris Match sur une semaine donnée en vue d'adapter la date de parution de Gala. [...].

Figure 49 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

(1770) Par ailleurs, sur des sujets dont la dynamique « people » est assez prégnante comme le Festival de Cannes ou la cérémonie des Césars, Gala et Paris Match se livrent à une concurrence intense, notamment pour obtenir des exclusivités éditoriales [...][1505].

(1771) [...][1506] [...][1507].

Figure 50 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1772) S'agissant de Voici, un courriel interne (et pièce jointe) fait état d'un suivi mensuel[1508] de l'activité de Paris Match, et de son univers concurrentiel qui inclut Closer, Public, Paris Match et Gala.

Figure 51 – Courriel interne [...]

[...]

Source : [...].

1505 [...].

1506 Le magazine a été abandonné après la publication du numéro 3 en décembre 2020.

1507 Annexe RFI 26 Q1.9 - Gala Royal, Etude de marché, rapport d'étude qualitative, mars 2021, slide 18.

1508 La Commission précise que des études comparatives similaires ont été relevées, permettant d'établir un suivi mensuel de l'activité de Paris Match, ce que la Partie Notifiante ne conteste pas. [...].

(1773) Les documents internes font ainsi apparaître Paris Match et Gala comme des concurrents respectivement très proches, [...] donnent lieu à un monitoring constant et à une adaptation [...]. Voici pour sa part apparait comme un concurrent proche de Paris Match, étant précisé que le monitoring est principalement [...].

8.3.3.2.4. Analyse des couvertures des magazines

(1774) Comme expliqué dans la section 8.2.2.3.1.3.1, les résultats de l'enquête de marché ont démontré que la couverture des magazines joue un rôle particulièrement important dans la concurrence que se livrent les magazines dans le cadre de la vente en kiosque.

(1775) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante soutient que la Commission surestime l'importance attribuée aux couvertures « people » dans le cadre de son analyse, en avançant que (i) l'importance de la couverture concerne l'ensemble des magazines et non seulement les magazines « people », que (ii) les couvertures réussies de Paris Match sont celles qui s'ancrent dans l'actualité, et que (iii) l'importance de la couverture doit être relativisée pour le lectorat de Paris Match, qui inclut une part importante d'abonnements et de lecteurs habituels[1509].

(1776) La Commission considère que l'importance donnée à l'analyse des couvertures se justifie dans le cadre de la présente affaire et que les trois arguments de la Partie Notifiante ne sont pas fondés pour les raisons suivantes. Tout d'abord, si la vente au numéro ne représente « que » [30-40]% des ventes de Paris Match, celle-ci représente une part significative de la diffusion de Gala ([70-80]%) et de Voici ([70-80]%)[1510]. Par ailleurs, si l'on considère les volumes des ventes en kiosque des trois magazines, ceux-ci, en raison de la plus forte proportion d'abonnements de Paris Match, se situent dans les mêmes ordres de grandeur (entre 100 et 150 000 par semaine), ce qui crée en kiosque une concurrence frontale[1511]. Ensuite, contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante, il ressort des résultats de l'enquête de marché et des documents internes des Parties qu'à tout le moins, le succès de la vente au numéro est conjoncturel et n'est pas exclusivement le fait des couvertures liées à l'actualité. Plusieurs documents internes de Lagardère font état de bilan des ventes en fonction de la couverture en les classant en « top » et « flop »[1512]. Il ressort de ces documents que les couvertures ayant généré les meilleures ventes concernent largement aussi les couvertures « people »[1513]. La Partie Notifiante opère donc une sélection subjective de ses documents internes au support de ses arguments sans que ceux-ci ne reflètent la réalité du dossier. La Commission note en outre que les acteurs du marché indiquent quant à eux, à l'inverse de l'argument de la Partie Notifiante, que les couvertures « people » de Paris Match sont celles qui génèrent le plus de ventes et qui sont particulièrement importantes pour la presse « people ».

(1777) La Commission considère donc pertinent de conduire une analyse des unes des magazines des Parties dans le cadre de son analyse de la proximité concurrentielle entre ceux-ci.

(1778) Pour ce faire, la Commission a pris pour année de référence l'année 2019, dans la mesure où cette année peut être considérée comme une année type et neutre d'un point de vue éditorial. À l'inverse, compte tenu du contexte exceptionnel lié à la crise

1509 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 89 à 120.

1510 Données ACPM disponibles à www.apcm.fr.

1511 Selon l'ACPM, la vente au numéro des trois magazines des Parties se situe approximativement dans une fourchette de 100 000 à 150 000 exemplaires par semaine.

1512 [...].

1513 [...].

COVID, les années 2020 et 2021 ne sont pas considérées comme étant complètement représentatives. De la même façon, l'année 2022 n'est pas considérée comme étant représentative pour l'étude de la ligne éditoriale des magazines des Parties compte tenu de la possible influence sur celle-ci de l'annonce publique du projet d'Opération et de l'initiation de l'enquête de la Commission (échanges de pré-notification et Phase I). [...].

Figure 52 – Échange de courriels internes, [...]

[...]

Source : [...].

(1779) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante prétend que la Commission a retenu une période de référence qui est la plus favorable à sa démonstration[1514]. La Commission rejette cet argument pour les raisons suivantes.

(1780) S'agissant de l'année 2022, le contenu des documents internes propres à la Partie Notifiante contredit [...] l'affirmation selon laquelle la ligne éditoriale de Paris Match a été définie indépendamment du contexte de l'Opération. [...][1515]. Dans ce contexte, l'année 2022 n'a pas pu être prise par la Commission comme année de référence.

(1781) S'agissant de l'année 2021, la Commission relève qu'en tout état de cause, il ressort de l'analyse des couvertures conduite par la Partie Notifiante[1516] que la proportion de couvertures « people » du magazine Paris Match est comparable pour les années 2019 et 2021 (respectivement 67 et 62%). L'année 2019 peut donc être considérée comme une année de référence représentative de la ligne éditoriale de Paris Match. S'agissant de l'année 2020, la Commission souligne une nouvelle fois le caractère exceptionnel de la pandémie qui justifie que cette année ne soit pas prise comme année de référence.

(1782) Par ailleurs, contrairement à ce qu'avance la Partie Notifiante, la Commission n'a pas pris pour seule référence l'année 2019 pour son analyse des couvertures et illustre, notamment s'agissant des photos volées, ses arguments sur ce point s'appuyant sur des couvertures pour l'année 2020, 2021, 2022 et (partiellement) 2023.

(1783) Tout d'abord, l'analyse des Unes du magazine Paris Match a démontré le caractère largement majoritaire des couvertures de nature « people » de Paris Match. Ainsi, en 2019, 46 des 52 Unes de Paris Match (soit approximativement 88,5%), étaient consacrées à des photos de personnalités. Parmi ces 46 sujets, seuls 5 traitent également de sujets d'actualité, et au moins 38 abordent des thématiques personnelles relatives à la personne photographiée. Il en résulte qu'approximativement 73% des Unes de Paris Match sont consacrées à des thématiques « people »[1517].

1514 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 37-45.

1515 [...].

1516 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, Figure 3.

1517 Dans sa Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse (paragraphes 104 à 120), la Partie Notifiante critique également la méthodologie utilisée par la Commission et met en avant une distinction entre les couvertures dédiées aux célébrités qui se rapportent directement aux « people » et concernent la vie privée et les couvertures dédiées aux personnalités qui se rapportent à l'actualité, notamment celles du monde politique, en lien avec leurs fonctions. La Commission remarque toutefois que la Partie Notifiante entretient un flou sur ces notions, notamment lorsqu'elle tente d'arguer que la couverture faisant figurer une photo volée d'Eric Zemmour à la plage en compagnie de sa « *très proche conseillère* » relève du traitement de l'actualité, ou encore lorsqu'elle

(1784) À cet égard, dans son entretien avec la Commission, un magazine d'information politique et générale a insisté sur l'importance des Unes dans le registre des magazines « people », expliquant que faire figurer un sujet à thématique « people » en Une est « *caractéristique des titres people, puisque c'est sur cette promesse que se fait la vente* »[1518]. Selon ce même magazine, la Une est le principal élément susceptible de générer l'achat par le lectorat : « *l'achat kiosque est fondé sur les unes, […] [e]n kiosque, le magazine est surtout acheté pour son aspect people, bien qu'il y ait un contenu éditorial hybride*. »[1519]

(1785) Concernant les magazines Paris Match et Gala, la comparaison des couvertures démontre une grande commonalité des sujets entre les deux magazines. En 2019, la Une ou les appels de couverture de Paris Match et de Gala présentaient certaines personnalités ou sujets communs 20 semaines sur 52 (38,5%)[1520] et 12 semaines sur 52 (23,1%)[1521] pour Voici. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante, la mise en avant de ces sujets par Paris Match dans le cadre de la couverture (Unes ou appels de couvertures) ne fait pas l'objet d'un traitement différencié par rapport à Gala par exemple. En effet, à titre d'illustration, à la semaine 19 de l'année 2019, les magazines Paris Match et Gala traitent du décès de la comédienne Anémone et adoptent le même angle en la qualifiant de « *rebelle* ».

(1786) S'agissant des photos utilisées pour la couverture des magazines, en 2019, 4 photos identiques ou quasi identiques figuraient à la fois sur la couverture de Paris Match et de Gala, y compris la couverture strictement identique reproduite dans la Figure 53.

Figure 53 – Couvertures des magazines Paris Match et Gala, Semaine 23, 2019



Source : RFI 31, question 27.

---

met en avant, comme exemple de couverture « people » de Gala, une photo de Brigitte Macron accompagnée du titre *« Sa vie de confinée »*. Il en ressort qu'il semblerait que la Partie Notifiante parte du postulat contestable que tout traitement de l'information par Paris Match, quel qu'en soit le sujet, ne pourrait relever de la thématique « people ».

1518 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 24 et suivants, ID 6733.

1519 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 27, ID 6733.

1520 Cette proportion augmente à 29 semaines sur 52 (55,8%) en prenant pour référence la même semaine de parution mais également celle antérieure et postérieure.

1521 Cette proportion augmente à 21 semaines sur 52 (40%) en prenant pour référence la même semaine de parution mais également celle antérieure et postérieure.

(1787) L'exemple présenté (Figure 53) n'est toutefois pas l'unique exemple de photos en couverture qui soient identiques entre Paris Match et Gala. La Figure 54 montre qu'en semaine 14 de l'année 2019 la photo principale de couverture de Paris Match figure également sur la couverture du magazine Gala la même semaine.

Figure 54 – Couvertures des magazines Paris Match et Gala, Semaine 14, 2019



Source : RFI 31, question 27.

(1788) L'exemple inverse est présenté dans la Figure 55, où la photo principale de couverture de Gala figure également sur la couverture du magazine Paris-Match la même semaine. La Commission relève également que, en l'occurrence, le sujet principal de la photo de couverture de Paris Match, à savoir la récompense obtenue par Alain Delon au Festival de Cannes est lui aussi traité dans une vignette sur la couverture de Gala.

Figure 55 – Couvertures des magazines Paris Match et Gala, Semaine 21, 2019



Source : RFI 31, question 27.

(1789) Au-delà de photos identiques en couverture des deux magazines, Paris Match et Gala peuvent également présenter des photos très similaires et traitant du même sujet la même semaine, comme cela est reproduit dans les deux exemples en Figure 56 et Figure 57.

Figure 56 – Couvertures des magazines Paris Match et Gala, Semaine 25, 2019



Source : RFI 31, question 27.

Figure 57 – Couvertures des magazines Paris Match et Gala, Semaine 26, 2019



Source : RFI 31, question 27.

(1790) Ces similitudes confirment les déclarations des agences photos et attestent de la concurrence à laquelle se livrent Paris Match et Gala pour l'achat de photos. Le magazine Point de Vue soulève également ce point, à la fois pour l'achat de photos et d'exclusivité[1522].

1522 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 18, ID 7282.

(1791) Concernant les magazines Paris Match et Voici, la comparaison des couvertures des deux magazines démontre que, sur l'année 2019, la Une ou les appels de couverture de Paris Match et de Voici présentaient certaines personnalités ou sujets communs 12 semaines sur 52, soit près de 23% de sujets en commun. Il ressort également de l'analyse des couvertures qu'en 2019, Paris Match et Voici ont utilisé 5 photos (principalement en vignette) identiques, quasi identiques ou similaires la même semaine ou à une semaine d'écart.

(1792) S'agissant encore des couvertures, l'analyse de la nature des photos illustre l'utilisation par le magazine Paris Match des codes de la presse « people », témoignant ainsi d'une certaine proximité concurrentielle avec Voici.

(1793) Dans le cadre de son entretien avec la Commission, le groupe Reworld a par exemple mentionné certaines couvertures de Paris Match utilisant des photos volées ou ayant l'apparence de photos volées en précisant « *qu'il s'agit typiquement de ce que pourraient publier des magazines comme Voici ou Closer, un registre qui positionne Paris Match de manière frontale avec le reste du marché des magazines people*. »[1523]

(1794) Le groupe Reworld cite notamment plusieurs couvertures de Paris Match de l'été 2021 et 2022, sur lesquelles figuraient Éric Zemmour ou le couple de Sophie Davant et William Leymergie reproduites en Figure 58[1524].

(1795) Selon le groupe Reworld, le sujet du couple Sophie Davant et William Leymergie avait déjà été traité par Closer et avait été un succès en termes de ventes, si bien qu'avec cette couverture dans le style « paparazzi », Paris Match a tenté de reproduire ce succès en kiosque[1525], en s'inscrivant dans la lignée des magazines « people » traditionnels tels que Voici.

Figure 58 – Couvertures du magazine Paris Match, Semaine 38, 2021 et Semaine 32, 2022



Source : RFI 31, question 27.

1523 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 6, ID 7222.

1524 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 6 et suivants, ID 7222.

1525 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphes 7 et suivants, ID 7222.

(1796) À cet égard, l'analyse des Unes du magazine Paris Match démontre que près des 15% des types de photographies utilisées en couvertures sont des photos volées, ou ayant l'apparence d'être volées ou non expressément consenties. Si ce type de photo est moins utilisé par le magazine Gala (11,5%), celui-ci est largement utilisé par le magazine Voici (96%).

(1797) En dépit de l'argument de la Partie Notifiante selon lequel la ligne éditoriale de Paris Match s'est renforcée sur la dimension « reportages » qui se serait accompagnée d'une diminution de son positionnement « people »[1526], il convient de relever que ce type de photo a encore été utilisé au cours de l'année 2021, 2022 et 2023, comme l'indique la couverture en Figure 59.

Figure 59 – Couverture du magazine Paris Match, Semaine 8, 2023



Source : Site internet Paris Match.

(1798) Il ressort de ce qui précède que l'analyse des couvertures des magazines des Parties fait apparaître Paris Match et Gala comme des concurrents très proches, et dans une moindre mesure, Paris Match et Voici comme des concurrents proches.

8.3.3.2.5. L'enquête de la Commission auprès du lectorat

(1799) L'enquête menée par la Commission auprès des consommateurs semble également confirmer la proximité du magazine Paris Match avec les magazines Gala et Voici.

(1800) Comme déjà mentionné aux considérants (1573) et suivants, la petite taille d'échantillon des réponses, le caractère déclaratif des réponses et les situations hypothétiques considérées par les questions de l'enquête limitent sa valeur probante.

(1801) Néanmoins, la Commission note qu'en réponse à cette enquête, parmi les lecteurs qui déclarent qu'ils auraient acheté un magazine traitant de l'actualité des célébrités si le magazine Paris Match n'avait été disponible au moment de leur achat, la majorité d'entre eux (46%) aurait acheté le magazine Gala à la place du magazine Paris Match, 16% le magazine Voici et enfin 13% le magazine Point de Vue.[1527]

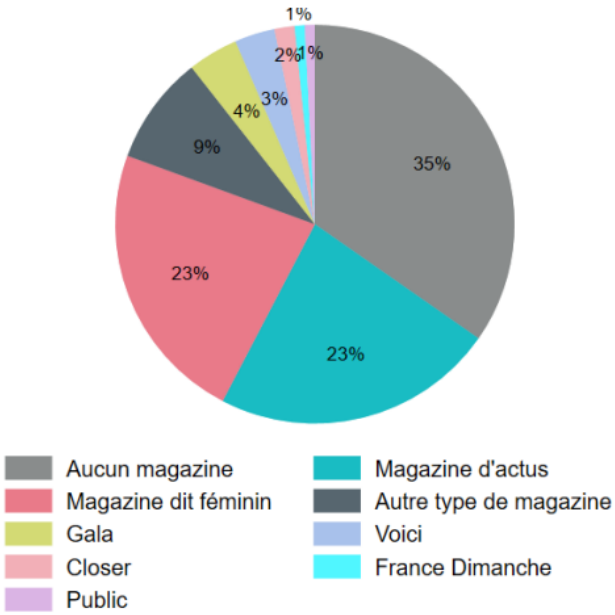
1526 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 115.

1527 Pourcentages obtenus à partir des réponses à la question « *Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine*

(1802) Ces résultats suggèrent que, pour les consommateurs de contenu « people », Voici, Point de Vue mais surtout Gala seraient considérés comme les alternatives les plus proches du magazine Paris Match, au sein du marché des magazines « people ». Ceci complémente les déclarations des acteurs du marché de la presse magazine, l'analyse des documents internes et l'analyse des couvertures du magazine Paris Match, et ainsi étaye la proximité concurrentielle observée entre Paris Match d'une part, et Gala et Voici d'autre part.

(1803) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante considère que ces résultats ne sont pas pertinents, car, quand bien même Gala serait le concurrent le plus proche de Paris Match, cela ne signifie pas que Gala serait suffisamment proche *« pour que son élimination donne lieu à une entrave significative à la concurrence effective simplement parce que l'intensité de cette contrainte concurrentielle est faible en termes absolus »*[1528]. Comme les graphes produits par la Partie Notifiante et reproduits en Figure 60 et Figure 61 le montrent, l'enquête de la Commission soutiendrait le fait qu'il existe de nombreuses alternatives et que Gala ne représente qu'entre 4 et 11% des reports vers ces alternatives, si le prix du magazine Paris Match augmente de 10% en kiosque ou si le magazine n'est pas disponible en kiosque. La Partie Notifiante conclut par conséquent que Gala n'est pas un concurrent suffisamment proche de Paris Match.

Figure 60 – Ratios de diversion en cas d'augmentation de 10% du prix de Paris Match, lors de l'achat en kiosque[1529]



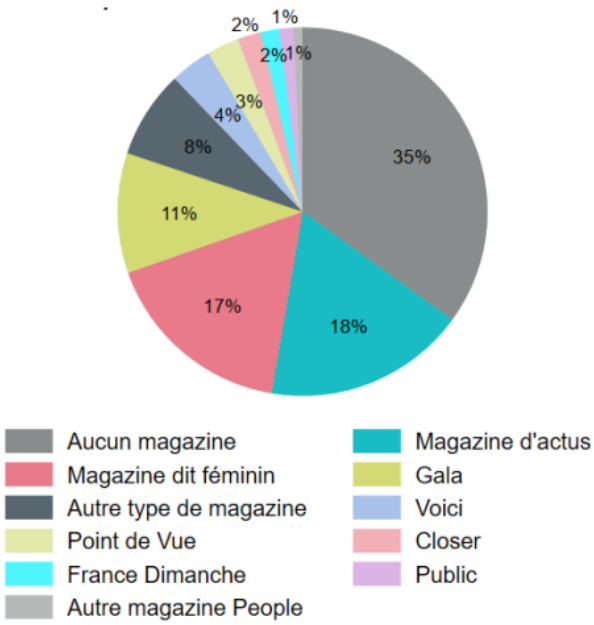
Source : Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (170 réponses).

Paris Match n'avait pas été disponible ? », des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés. Ces pourcentages ont été calculés en excluant les acheteurs en kiosque du magazine Paris Match qui ont répondu *« Cela dépend »* et *« Je ne sais pas »*.

1528 Paragraphe 283.

1529 Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Paris Match avait été plus élevé de 0,30€ (soit 3,70€ au lieu de 3,40€) ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.

Figure 61– Ratios de diversion en cas d'indisponibilité de Paris Match en kiosque[1530]

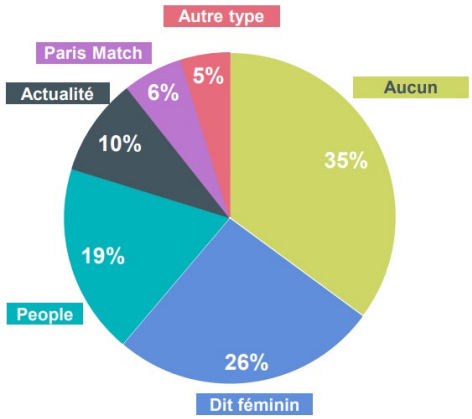


Source : Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (260 réponses).

(1804) La Partie Notifiante s'appuie également sur les ratios de diversion calculés à partir de l'enquête de la Commission pour les répondants ayant acheté Gala ou Voici en kiosque. Les résultats, produits par la Partie Notifiante et reproduits dans les figures suivantes (Figure 62 et Figure 63) indiquent que si le prix du magazine Gala augmente de 10%, 6% des répondants se reportent vers Paris Match et si le prix du magazine Voici augmente de 10%, 8% des répondants se reportent vers Paris Match.

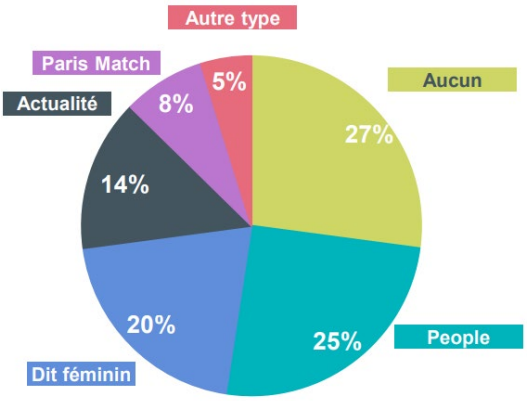
1530 Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Paris Match, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine Paris Match n'avait pas été disponible ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.

Figure 62 – Ratios de diversion en cas d'augmentation de 10% du prix de Gala, lors de l'achat en kiosque[1531]



Source : Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (188 réponses).

Figure 63 – Ratios de diversion en cas d'augmentation de 10% du prix de Voici, lors de l'achat en kiosque[1532]



Source : Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (166 réponses).

1531 Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Gala, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Gala avait été plus élevé de 0,30€ (soit 3,60€ au lieu de 3,30€) ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.
Le ratio de diversion vers Paris Match en cas d'indisponibilité de Gala en kiosque est de 9% (Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (258 réponses)). Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Gala, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine Gala n'avait pas été disponible ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.

1532 Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Voici, auriez-vous acheté un autre magazine si le prix du magazine Voici avait été plus élevé de 0,20€ (soit 2,30€ au lieu de 2,10€) ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.
Le ratio de diversion vers Paris Match en cas d'indisponibilité de Voici en kiosque est de 7% (Analyse de RBB Economics sur base des résultats de l'enquête réalisée par la Commission auprès des consommateurs (253 réponses)). Résultats obtenus à partir des réponses à la question *« Lors de votre dernier achat du magazine Voici, quel magazine traitant de « sujets liés à des célébrités » auriez-vous acheté si le magazine Voici n'avait pas été disponible ? »*, des questionnaires Q1, Q2, Q3 et Q4 agrégés.

(1805) Or, tout d'abord, comme décrit aux considérants (1573) et suivants, l'enquête auprès du lectorat comporte des limites méthodologiques qui ne peuvent être ignorées. Certaines sont par ailleurs très spécifiques au marché de la presse magazine « people », qui est un marché soumis aux achats d'impulsion basés essentiellement sur la couverture (voir considérant (1579)) et où un biais de désirabilité sociale peut exister (voir considérant (1575)). Les résultats de l'enquête sont donc à prendre avec précaution, et en tenant compte de l'ensemble des éléments au dossier.

(1806) Ensuite, s'agissant des alternatives, le format des questions de l'enquête n'a pas été prévu pour fournir des informations quant à la diversion des consommateurs du magazine Paris Match vers les autres alternatives hors magazines « people » spécifiquement, ni celle des consommateurs du magazine Gala ou Voici vers les autres magazines. En effet, un des objectifs premiers de cette enquête consistait en la classification de Paris Match au sein des différentes catégories de magazines, élément initialement le plus contesté par la Partie Notifiante. Les réponses possibles aux questions sur le comportement des sondés en cas d'augmentation du prix ou en cas d'indisponibilité de Paris Match ne fournissent ainsi que ces catégories de magazines comme alternatives, ne permettant pas d'établir au sein de ces catégories la diversion individuelle vers chaque magazine (mise à part au sein de la catégorie des magazines « people » pour les sondés lecteurs du magazine Paris Match).

(1807) En tout état de cause, les résultats du sondage ne suffisent pas à eux seuls pour mener la Commission à conclure que Gala et Paris Match ne sont pas des concurrents suffisamment proches, considérant l'ensemble des autres éléments du dossier qui soutiennent le contraire (les entretiens téléphoniques avec les acteurs du marché[1533], les documents internes des Parties[1534], l'analyse des couvertures[1535], *etc*.) et qui soutiennent également le fait que les autres magazines exercent des contraintes concurrentielles plus distantes sur les magazines des Parties[1536].

8.3.3.2.6. La duplication d'achat

(1808) La proximité concurrentielle existant entre les Parties résulte également des données de duplication d'achat.

(1809) Les résultats de l'enquête de marché ont démontré que la duplication d'achat, c'est-à-dire l'achat concomitant de magazines, peut s'analyser comme le signe de la proximité concurrentielle entre les différents magazines. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante dans la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, l'achat simultané éventuel, de Paris Match, Gala et Voici (ou de deux de ces magazines seulement) ne les rend pas complémentaires[1537].

1533 Section 8.3.3.2.1.

1534 Section 8.3.3.2.3.

1535 Section 8.3.3.2.4.

1536 Section 8.3.3.3.

1537 Dans le domaine de la presse magazine « people », l'achat dupliqué est la conséquence du caractère différencié des magazines et de l'intérêt plus ou moins important des lecteurs pour l'actualité « people ». Si certains lecteurs ont un intérêt modéré et ne vont acheter qu'un seul magazine répondant à leur besoin de contenu à thématique « people », d'autres font preuve d'un intérêt très marqué qui dépasse ce qu'un seul magazine peut apporter. Dans le cas d'un marché de produits non-différenciés (e.g. du ciment), le consommateur avec des besoins plus importants achètera plus de ce même produit pour répondre à son besoin plus grand. Dans le cas des magazines, qui sont des biens d'expérience, un deuxième achat du même magazine n'apportera pas de satisfaction supplémentaire. Au contraire, le lecteur achètera plus de ce même produit, en achetant les magazines concurrents jusqu'à ce que son besoin soit rempli.

(1810) À cet égard, la Commission relève que les analyses de duplications mises en avant par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie[1538] sont en réalité des analyses de duplication de lecture[1539] et non d'achat. Or, pour les besoins de l'analyse concurrentielle, il convient de se concentrer sur l'achat qui représente le moment où s'exercent les dynamiques de concurrence[1540]. La lecture quant à elle est une activité qui est exercée après l'achat (quand le choix entre magazines a été effectué) et potentiellement par une autre personne que celle qui a effectué l'achat (membre de la famille ou clientèle). La Partie Notifiante entretient d'ailleurs une certaine confusion entre les deux notions dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie entre motivations de lecture de Paris Match (au paragraphe 509) qu'elle compare aux motivations d'achat de Gala (au paragraphe 511 et à la figure 19 de la Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie).

(1811) Le Groupe Reworld a ainsi fait état de calculs en interne de taux de duplication avec les autres magazines, tout en expliquant que « *plus ce taux est élevé, plus les titres en question sont de proches concurrents*. »[1541] De même, le magazine Point de Vue précise que « *la concomitance d'achat indique que Paris Match, Gala et Point de Vue sont concurrents, car cela signifie que l'acheteur a les mêmes intérêts. Les gens qui achètent ces trois titres ont divers intérêts communs qu'ils retrouvent dans les trois publications, avec les colorations propres à chacune.* »[1542]

(1812) Ces explications font écho aux documents internes des Parties qui mènent des analyses comparables. Ainsi, une présentation interne à Paris Match, dont plusieurs slides sont exposées en Figure 64, analysent les duplications d'achat entre Paris Match et les autres magazines. Les résultats de ces analyses indiquent que les achats multiples se font à [30-40]% avec « *un autre titre de la famille picture-people* », ce qui sous-entend que Paris Match se classe lui-même dans cette catégorie, et démontrent que les achats multiples se font à majorité avec un magazine appartenant à l'univers concurrentiel des magazines « people ». Le slide suivant (Figure 64) établit un classement des titres achetés concomitamment à Paris Match. En volume,

---

1538 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 512 à 515.

1539 La Partie Notifiante a soumis à la Commission les scores de duplication de lecture, à savoir les pourcentages de lecteurs qui lisent à la fois Gala (ou Voici) et un magazine concurrent. En ce qui concerne Gala, pour l'enquête du deuxième semestre 2022, Paris Match est le magazine concurrent le plus lu par les lecteurs de Gala, avec [40-50]% de lecteurs de Gala qui lisent également Paris Match. En ce qui concerne Voici, Closer est le magazine concurrent le plus lu avec [40-50]% de lecteurs en commun, suivi de Paris Match et de Public ([30-40]%). Enfin, en prenant Paris Match comme magazine de référence, Voici et Gala sont les magazines les plus lus par les lecteurs de Paris Match, avec [20-30]% de lecteurs en commun pour les deux enquêtes. Voir Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 360 et suivants.

1540 Il en est de même pour les éléments mis en avant par la Partie Notifiante, notamment s'agissant des divergences de profil de lectorat entre Paris Match et Gala, en particulier que le lecteur de Paris Match serait plus âgé, plutôt masculin et disposant de revenus supérieurs par rapport au lecteur de Gala (voir notamment réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 506-507). Ces données ne sont pas directement pertinentes pour l'analyse de la concurrence entre les deux titres, car la dynamique concurrentielle entre les titres s'exerce au moment de l'achat du titre, et non au moment de la prise en main pour la lecture. En d'autres termes, ce n'est pas parce que les profils des lecteurs sont légèrement différents que Gala et Paris Match ne sont pas de proches concurrents dans la mesure où le lecteur d'un magazine donné dans un cadre familial ou la salle d'attente du dentiste peut être différent de celui qui a fait l'acquisition du magazine. La Partie Notifiante relève par ailleurs au paragraphe 64 de la Réponse à la Communication de griefs qu'au moins [10-20]% des lecteurs de Paris Match sont des « lecteurs secondaires », à savoir qu'ils lisent le magazine sans l'acheter.

1541 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 27 et suivants, ID 7222.

1542 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 29, ID 7282.

les deux premiers titres en duplication d'achat du magazine Paris Match sont les magazines Gala et Voici.

Figure 64 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1813) De même, un document interne au magazine Gala, [...], indique que pour les besoins de l'étude la liste des concurrents de Gala a été restreinte aux titres hebdomadaires qui « *mixent la concurrence éditoriale et publicitaire* ». Le premier concurrent identifié est Paris Match, titre pour lequel le taux de duplication est le plus élevé, de l'ordre de [40-50]%.

Figure 65 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1814) Les résultats de l'enquête de marché et les documents internes des Parties, en ce qu'ils font état d'une importante duplication d'achat entre Paris Match et Gala, et dans une certaine mesure Voici, constituent un élément de preuve supplémentaire de la proximité concurrentielle existant entre les Parties.

8.3.3.2.7. Position des Parties dans l'univers concurrentiel restreint du « people haut de gamme »

(1815) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante regrette que la Commission ne tire pas les conséquences d'une distinction entre les magazines « people » « sensationnels » et les magazines « people » « haut de gamme » avec un contenu hydride et incluant les magazines Paris Match, Gala et Point de Vue[1543].

(1816) La Commission constate que la proximité concurrentielle existant entre les magazines des Parties s'exerce à des degrés divers, en fonction du magazine considéré. Il résulte en effet de ce qui précède que les magazines Paris Match et Gala sont des concurrents très proches tandis que les magazines Paris Match et Voici ne sont « que » de proches concurrents.

(1817) Cette différence peut s'expliquer par la nature fortement différenciée des produits considérés. Les résultats de l'enquête de marché soulignent le positionnement différencié de Paris Match et de Gala par rapport aux magazines « people » « traditionnels ». En effet, si ces magazines utilisent certains codes de la presse magazine « people » traditionnelle, ils se distinguent par leur positionnement plus « haut de gamme », présentant des personnalités à la trajectoire marquante ou au destin inspirant, souvent avec l'accord de ces personnalités[1544].

(1818) Dans cet univers concurrentiel du « people » « haut de gamme », un magazine à la nature hybride comme Paris Match est en concurrence frontale avec Gala qui traite également de sujets féminins.

(1819) Compte tenu des considérations exposées dans la section 8.2 sur la définition des marchés pertinents dans la présente affaire, et de l'importance de l'analyse de la proximité concurrentielle existant entre les Parties pour appréhender l'existence d'effets horizontaux, la Commission considère qu'il convient, en ligne avec la

1543 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 14 et 15.

1544 Concernant le positionnement « haut de gamme » des magazines « people » Paris Match et Gala, la Commission renvoie aux développements exposés à la section 8.3.3.2.1.

jurisprudence de la Court de Justice de l'Union Européenne notamment dans l'affaire *Wieland-Werke/Commission*, de considérer les dynamiques concurrentielles sur ce segment en particulier.

(1820) Il résulte en effet de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que l'application du principe d'analyse des substituts effectivement accessibles aux clients pour définir le marché en cause peut conduire la Commission à déterminer des marchés en cause distincts au sein d'un éventail de produits différenciés, et la Commission peut tenir compte, dans son appréciation, de la dynamique concurrentielle dans des segments spécifiques du marché[1545].

(1821) Dans le cadre de la présente affaire, la Commission constate que les résultats de l'enquête de marché et les documents internes de Paris Match indiquent que les acteurs identifient deux autres publications qui s'inscrivent dans ce même positionnement, à savoir Point de Vue et le Figaro Magazine. La Commission présente donc, dans le Tableau 40 les parts de marché des Parties sur ce segment du « people » « haut de gamme »[1546].

Tableau 40 – Parts de marché des Parties cumulées sur le segment des magazines « people » « haut de gamme » (2019, 2020, 2021)

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL RESTREINT DE PARIS MATCH (parts de marché 2019-2020-2021)			
Années	**Magazines « people » « haut de gamme » (en diffusion payée totale et en %)**		
2019	Gala (Vivendi)	[...]	[10-20]%
	Paris Match (Lagardère)	[...]	[40-50]%
	Combiné	***[...]***	***[50-60]%***
	Figaro Magazine (Groupe Le Figaro)	[...]	[30-40]%
	Point de Vue (Royalement Vôtre)	[...]	[10-20]%
	Total	**[...]**	**100%**
2020	Gala (Vivendi)	[...]	[10-20]%
	Paris Match (Lagardère)	[...]	[40-50]%
	Combiné	***[...]***	***[50-60]%***
	Figaro Magazine (Groupe Le Figaro)	[...]	[30-40]%
	Point de Vue (Royalement Vôtre)	[...]	[10-20]%
	Total	**[...]**	**100%**
2021	Gala (Vivendi)	[...]	[10-20]%
	Paris Match (Lagardère)	[...]	[40-50]%
	Combiné	***[...]***	***[50-60]%***
	Figaro Magazine (Groupe Le Figaro)	[...]	[30-40]%
	Point de Vue (Royalement Vôtre)	[...]	[10-20]%
	Total	**[...]**	**100%**

Source : RFI 26 Q6b.

(1822) La Commission relève que, dans cet univers concurrentiel restreint, le niveau de part de marché des Parties est particulièrement important dans la mesure où il excède [50-60]% sur les trois années de référence. L'entité fusionnée aurait dès lors une position particulièrement importante sur ce segment résultant de la combinaison des magazines Paris Match et Gala à l'issue de l'Opération.

1545 Voir l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne en date du 18 mai 2022 *Wieland-Werke/Commission*, T-251/19, point 40.

1546 La Commission relève qu'en ligne avec les résultats de l'enquête de marché le magazine Voici ne relève pas des magazines « people » « haut de gamme » et, en conséquence, ne figure pas dans les estimations de parts de marché inclues dans le tableau.

8.3.3.2.8. Conclusion

(1823) Sur la base de ce qui précède, notamment les observations des acteurs du marché, les différences de prix existant entre les magazines, les documents internes des Parties faisant état d'un monitoring étroit et systématique des magazines entre eux, l'analyse des couvertures des Parties qui indique la commonalité des sujets mais aussi des photos utilisées en couverture, l'enquête menée auprès du lectorat, les statistiques de duplication de lecture et le positionnement différencié des magazines « people » traditionnels, la Commission considère que Paris Match est un très proche concurrent de Gala, et un proche concurrent de Voici, sur le marché du lectorat des magazines à thématique « people ».

8.3.3.3. Il ne restera pas suffisamment de contraintes concurrentielles des autres magazines

(1824) Outre la proximité concurrentielle entre les magazines, les résultats de l'enquête de marché de la phase d'examen approfondi, indiquent qu'à l'issue de l'Opération, il ne restera pas suffisamment d'acteurs sur le marché à même d'exercer une pression concurrentielle suffisante pour compenser celle exercée par les magazines des Parties entre eux.

(1825) [...], les magazines des Parties sont des acteurs très importants de l'univers concurrentiel « people »[1547], que ce soit pour la vente au numéro ([...]) ou en incluant les abonnements.

Figure 66 – Document interne [...]

[...]

Source : [...].

(1826) Les résultats de l'enquête de marché ont montré que les autres magazines présents sur le marché de la presse « people » sont soit plus petits, soit plus distants, et qu'en tout état de cause les autres types de concurrents ne sont pas en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité fusionnée à l'issue de l'Opération, comme l'explique la Commission ci-après. Dans la mesure où la Partie Notifiante invoque la pression concurrentielle d'un ensemble d'acteurs sur l'entité fusionnée à l'issue de l'Opération, la Commission analyse les différents types d'acteurs et la pression concurrentielle qu'ils sont susceptibles d'exercer en sections 8.3.3.3.1. à 8.3.3.3.4.

8.3.3.3.1. Les magazines « people » « haut de gamme »

(1827) **Point de Vue**. Comme évoqué dans la section 8.3.3.2.1, il résulte des résultats de l'enquête de marché que le magazine Point de Vue est perçu comme un magazine « people » « haut de gamme », avec une nature hybride mélangeant actualité « people », une attention particulière aux têtes couronnées, et des contenus dédiés à la culture[1548]. Dans ce contexte, le magazine Point de Vue adopte un positionnement comparable aux magazines Paris Match et Gala[1549].

(1828) Comme relevé à la section 8.3.3.2.2 son prix (EUR 3) est également comparable à celui des magazines des Parties, puisque l'écart n'est que de 30 ou 40 centimes. Bien que relativement proche, le magazine Point de Vue est toutefois d'une taille bien

1547 Voir section 8.3.3.1.

1548 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, ID 7282.

1549 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, ID 7282. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, ID 6733.

moindre comparée à celle des Parties et représenterait à l'issue de l'Opération moins d'un tiers de l'entité combinée en prenant en considération la vente au numéro (voir Figure 66). En cumulant la vente en kiosque et les abonnements, l'écart est encore plus grand. Les résultats de l'enquête de marché confirment que le magazine Point de Vue ne serait pas en mesure d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité fusionnée, notamment en considérant le segment des magazines « people » « haut de gamme »[1550].

(1829) En ligne avec ces constatations, comme exposé à la section 8.3.3.2.7, en prenant en considération le segment du « people » « haut de gamme », la part de marché de Point de Vue s'élève à environ [10-20]%, tandis que la part de marché combinée des Parties avoisine les [50-60]%.

(1830) **Le Figaro Magazine**. Il ressort de l'enquête de marché que le Figaro Magazine est également perçu par certains acteurs du marché comme un magazine « people » « haut de gamme », du fait notamment du contenu qu'il traite[1551]. En prenant en considération le segment du « people » « haut de gamme », la part de marché du Figaro Magazine serait bien inférieure à celle de l'entité fusionnée puisqu'elle s'élève à approximativement [30-40]%, soit plus de [...] points de pourcentage de moins que la part de marché combinées des Parties pour l'année 2021.

(1831) Les résultats de la revue des couvertures du Figaro Magazine pour l'année 2019, font par ailleurs apparaître un nombre très limité de couvertures (4 semaines sur 52) abordant des sujets « people ».

(1832) En outre, le prix de vente au numéro du Figaro Magazine est significativement plus élevé que les magazines Paris Match et Gala, dès lors qu'il s'élève à EUR 6,50, ce qui représente un écart de plus de EUR 3. Il n'est par ailleurs pas disponible directement puisqu'il est vendu comme un supplément du journal le Figaro pendant le week-end. Le fait que ce supplément du quotidien ne puisse pas être vendu séparément d'une vente couplée change la dynamique concurrentielle[1552].

(1833) La Commission relève également que les documents internes fournis par les Parties n'ont pas mis en évidence un monitoring étroit de l'activité du Figaro Magazine, que ce soit en termes de contenu que de prix ou de volume des ventes.

8.3.3.3.2. Les autres magazines « people »

(1834) **Magazines « people » « traditionnels »**. La Commission renvoie à la section 8.3.3.2 plus haut qui explique les différences existant entre les magazines « people » « haut de gamme » et les magazines « people » « traditionnels ». Selon les informations fournies par les Parties, et les résultats de l'enquête de marché, les magazines Closer, Public, Ici Paris et France Dimanche appartiennent à cette catégorie.

(1835) À cet égard, la Commission relève que, bien que traitant de la même thématique, ces magazines ne sont pas perçus comme des proches concurrents des magazines Paris Match et Gala, par contraste avec le magazine Voici qui est lui perçu comme un concurrent proche de ces magazines « people » plus traditionnels.

1550 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 45, ID 7282.

1551 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 28 et suivants, ID 7282.

1552 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphes 3 et suivants, ID 6733 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 28, ID 7282.

(1836) S'agissant du magazine Public, les résultats de l'enquête de marché indiquent que le magazine se considère principalement en concurrence avec les magazines Voici et Closer et ne se considère pas en concurrence directe avec les magazines Paris Match ou Gala[1553].

(1837) Le magazine Closer estime quant à lui être en concurrence frontale avec Paris Match, Voici et Public et dans une moindre mesure avec Ici Paris et France Dimanche[1554]. Closer souligne toutefois que l'ensemble de ces magazines ne répondent pas aux mêmes dynamiques concurrentielles.

(1838) Selon les résultats de l'enquête de marché, les magazines France Dimanche et Ici Paris ont un positionnement assez proche, avec un lectorat plutôt populaire et âgé et sont typiquement en concurrence avec des titres populaires tels qu'Ici Stars ou Intimité Dimanche[1555].

(1839) Par ailleurs, l'un des principaux facteurs de concurrence entre les magazines, à savoir le prix, est différencié. Les magazines tels que Public (EUR 1,90) et Closer (EUR 2) sont vendus à un prix situé autour de EUR 2 et les magazines France Dimanche et Ici Paris sont vendus EUR 1,50. La Commission note à cet égard que le prix de vente au numéro de ces magazines est bien inférieur à celui des magazines Paris Match et Gala, mais comparable (pour Closer et Public) à celui du magazine Voici (EUR 2,10).

(1840) Enfin, il ressort des documents internes des Parties que, parmi les magazines détenus par les Parties, c'est principalement le magazine Voici qui opère un suivi de l'activité des magazines « people » « traditionnels » comme l'illustre les documents internes mentionnés à la section 8.3.3.2.3.2.

(1841) **« People pure players »**. Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante rétière son argument selon lequel les services de la Commission n'ont suffisamment tenu compte de la pression concurrentielle exercée par les « pure players »[1556]. La Partie Notifiante explique que les opérateurs de presse magazine papier payante, notamment « people », font de plus en plus face à l'expansion de « pure players » du digital diffusant des informations de tous types et exerçant une pression concurrentielle sur les titres de presse écrite traditionnelle. Dans ce contexte, la Partie Notifiante considère que la mise en œuvre d'une stratégie d'augmentation de prix des magazines papier « people » ne paraissait pas crédible[1557].

(1842) Toutefois, l'enquête de marché n'a pas confirmé les appréciations de la Partie Notifiante sur la capacité des « pure players » du digital de concurrencer la nouvelle entité, dans la mesure où ils ne disposent pas de la capacité directe d'accéder aux contenus nécessaires.

(1843) Comme l'indique un opérateur du secteur de la presse payante « *Les sites pure players n'ont pas autant de moyens pour acheter des exclusivités mais ils "surfent" sur les informations publiées par les magazines people pour booster leurs audiences "vidant" ainsi parfois les sujets des magazines* »[1558].

1553 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphes 13 et suivants, ID 6119.

1554 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 7, ID 7222.

1555 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphe 11, ID 6119.

1556 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 326 à 334.

1557 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 373.

1558 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question C.A.A.7.1, ID 6636.

(1844) L'absence d'une marque phare est aussi considérée comme une contrainte forte pour les « pure players » du digital contre les opérateurs de la presse payante, selon un concurrent en presse payante « *Les marques people compagnons des magazines people restent les références absolues dans leur domaine et se partagent le trafic : les marques people sont les plus puissantes en digital* »[1559]. Cette opinion est partagée par un autre concurrent de la presse payante, même s'il fait aussi référence aux sites internet des marques de presse « people » « *Les sites internet issus des magazines imprimés sont les plus puissants. Les pure players ne sont pas une alternative »*[1560].

(1845) En outre, il ressort de l'enquête de marché que les pure players évoluent dans un environnement concurrentiel plus proche du magazine « people » traditionnel tel que Public ou Closer que du magazine « people » « haut de gamme » comme Paris Match et Gala, ce qui en fait des concurrents distants. De plus, les acteurs du marché soulignent que ces acteurs du digital ne font pas du travail d'information – ils ne proposent pas d'exclusivité et ont tendance à reprendre des informations qui ont déjà été publiées ailleurs[1561]. Un acteur de la presse magazine qualifie ainsi Pure People de « *concurrent mineur* » et Melty d'« *inexistant* »[1562].

(1846) Selon le groupe Reworld, cette pression concurrentielle limitée est d'ailleurs confirmée par le fait que depuis que les magazines ont commencé à développer leur propre contenu en ligne, les sites des pure players ont reculé[1563]. Un concurrent proche des Parties résume ainsi : « *La concurrence sur internet vient des sites des grands titres c'est-à-dire Paris Match, Gala et Elle (qui publie également une newsletter royale). Cette concurrence ne vient pas des pure players, Pure people notamment est désormais beaucoup moins présent qu'auparavant, les grands titres ayant réussi à reprendre la main. »*[1564]

8.3.3.3.3. Les magazines d'information politique et générale

(1847) Dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie et sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante soutient que les magazines hebdomadaires d'information politique et générale exercent une pression concurrentielle sur les magazines des Parties et plus particulièrement le magazine Paris Match.

(1848) Les résultats de l'enquête de marché ont toutefois montré que ces acteurs ne sont pas en mesure d'exercer une pression concurrentielle significative dans la mesure où (i) ils se situent dans un univers concurrentiel lointain, (ii) ne répondent pas aux besoins recherchés par le lectorat de Paris Match, Gala et Voici, et (iii) sont vendus à des prix bien supérieurs de ceux des magazines des Parties. La Commission examine tour à tour les magazines hebdomadaires mis en avant par la Partie Notifiante, à savoir Le Point, L'Obs et L'Express[1565].

1559 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question E.A.6, ID 6636.

1560 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.7.1, ID 6636.

1561 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphe 24, ID 6119 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 16, ID 7222.

1562 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 11, ID 6733.

1563 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 16, ID 7222.

1564 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 37, ID 7282.

1565 La Partie Notifiante met également en avant dans son analyse le Figaro Magazine. La Commission examine la potentielle pression concurrentielle exercée par ce magazine dans la section 8.3.3.3.1 consacrée aux magazines « people » « haut de gamme ».

(1849) **Le Point**. Dans le cadre de l'enquête de marché, le magazine le Point a indiqué être en concurrence, pour la vente au numéro, avec d'autres magazines d'information politique et générale tels que L'Express, L'Obs, ou Marianne, ce qui notamment confirmé par d'autres acteurs, comme L'Express[1566].

(1850) Le Point considère Paris Match comme un concurrent plus lointain du fait de son contenu hybride et souligne que, si les deux magazines peuvent être ponctuellement en concurrence à l'occasion du décès d'une personnalité comme la Reine Elizabeth II par exemple, Le Point a une ligne éditoriale correspondant à un magazine d'idées[1567]. Selon Le Point, l'occurrence d'une interaction concurrentielle entre Le Point et Paris Match est donc plutôt rare et intervient essentiellement lors du décès d'une personnalité d'importance[1568], comme une reine ou un ancien président de la République Française.

(1851) Selon Le Point, le traitement de ce type d'actualité est peut-être le seul moment où les deux magazines se sont retrouvés en concurrence[1569]. Le Point rappelle toutefois que ces interactions concurrentielles entre le Point et les magazines traitant de la vie des personnalités sont plutôt rares[1570].

(1852) Dans le cadre de l'enquête de marché, la Commission a également conduit une analyse des couvertures du magazine Le Point pour l'année 2019. Il résulte de cet examen que pour l'année 2019, seules 2 couvertures peuvent se rapprocher d'une thématique « people », dans la mesure où elles figurent une personnalité politique en incluant une dimension personnelle[1571]. La Commission relève toutefois qu'aucune couverture n'aborde de sujet purement « people » comme c'est le cas pour Paris Match.

(1853) Concernant enfin le prix du magazine, la Commission relève que le magazine Le Point est vendu à un prix significativement plus élevé (EUR 5) que le magazine Paris Match, soit un écart de plus de EUR 1,5.

(1854) **L'Express**. Les résultats de l'enquête de marché ont démontré que le magazine L'Express n'est tout au plus qu'un concurrent lointain de Paris Match. Dans le cadre de l'enquête de marché, L'Express a indiqué que ses concurrents les plus proches sont Le Point et L'Obs (premier cercle), Paris Match se situant que dans un troisième cercle, avec les acteurs présents dans l'environnement de l'information digitale[1572]. Selon L'Express, cette concurrence avec Paris Match se limiterait à la recherche d'information en ligne par le lectorat, et ne s'exercerait pas en kiosque[1573].

1566 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 6, ID 7278 ; Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 6, ID 7280.

1567 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8, ID 7278.

1568 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8 et suivants, ID 7278.

1569 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8 et suivants, ID 7278.

1570 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, ID 7278.

1571 Les couvertures traitent des sujets suivants : la commissaire Margrethe Vestager nommée personnalité de l'année, et un entretien avec Nicolas Sarkozy concernant son lien avec la France.

1572 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 6, ID 7280.

1573 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphes 6 et suivants, ID 7280.

(1855) En termes de ligne éditoriale, L'Express fait par ailleurs remarquer que ce qui le distingue de Paris Match est la prévalence du texte sur les images dans le contenu du magazine[1574]. Paris Match s'inscrit dans la lignée des « picture magazines » et met l'accent sur l'esthétique photographique. À cet égard, L'Express indique ne pas être en concurrence avec Paris Match pour l'achat de photos[1575].

(1856) En cohérence avec ces observations sur la ligne éditoriale, la Commission constate que sur l'année 2019, les couvertures de L'Express n'abordent aucun sujet relatif à la thématique « people ».

(1857) Quant au prix du magazine, celui-ci est significativement plus élevé que celui de Paris Match, puisqu'il s'élève à EUR 6,90.

(1858) **L'Obs**. Les résultats de l'enquête de marché indique que L'Obs est principalement en concurrence directe avec les magazines Le Point ou L'Express[1576]. Sur l'année 2019, seules 4 couvertures de L'Obs sur 52 portent sur des thématiques susceptibles d'être considérées comme « people »[1577]. Enfin, le prix de vente au numéro est comparable aux autres magazines hebdomadaires d'information politique et générale puisqu'il s'élève à EUR 5,90.

(1859) Il résulte de ce qui précède que les magazines hebdomadaires d'information politique et générale, en ce qu'ils ne se situent pas dans un univers concurrentiel proches, ne suivent pas les mêmes dynamiques concurrentielles et ne traitent principalement pas des mêmes thématiques, ne peuvent être considéré comme exerçant une pression concurrentielle significative sur le magazine Paris Match, et a fortiori le magazines Gala et Voici.

8.3.3.3.4. Les magazines féminins

(1860) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante relève que le magazine Gala pourrait être considéré comme un magazine féminin. La Commission a donc examiné si ces magazines étaient susceptibles d'exercer une pression concurrentielle sur les magazines des Parties[1578].

(1861) À cet égard, les résultats de l'enquête de marché indiquent que, si le magazine Gala traite en partie de sujets féminins, le lectorat de la presse magazine féminine se différencie de celui de Gala. L'enquête de marché a ainsi démontré que les magazines féminins comme Marie Claire, Elle, Cosmopolitain ou Vogue ne sont pas en concurrence directe avec Gala[1579].

(1862) Selon les acteurs du marchés, les seules interactions concurrentielles susceptibles d'intervenir concernent les annonceurs. Les acteurs du marché soulignent toutefois que celles-ci sont limitées[1580].

1574 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 21, ID 7280.

1575 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 21, ID 7280.

1576 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, ID 7280 ; Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 8 et suivants, ID 7278.

1577 Les couvertures traitent des sujets suivants : les personnalités qui vont faire 2020 (Blanche Gardin), la face cachée du Cardinal Barbarin, Alain Finkelkraut (l'entretien vérité), Riad Satouf (le prof qui a changé ma vie) et Thierry Marx (L'autre Marx).

1578 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 30.

1579 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, ID 6119.

1580 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, ID 6119.

(1863) La Commission relève en outre que les documents internes des Parties confirment les interactions concurrentielles limitées entre les magazines des Parties et les magazines féminins. En effet, si certains documents internes du magazines Gala font référence à des magazines féminins, le suivi de l'activité des concurrents se concentre sur la presse « people » et principalement le magazine Paris Match. Par contraste, les documents internes de Paris Match ou de Voici ne font quasiment pas référence à ces magazines.

8.3.3.3.5. Conclusion

(1864) Sur la base des éléments développés dans la présente section, la Commission conclut qu'à l'issue de l'Opération, les différents acteurs de la presse magazine identifiés ne seront pas à même d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entité fusionnée, de sorte que l'Opération aura pour effet de diminuer la pression concurrentielle sur le marché.

8.3.3.4. Le fait que Paris Match ait un certain nombre d'annonceurs en commun avec les magazines d'information politique et générale ne signifie pas que les magazines d'information politique et générale sont des concurrents proches de Paris Match, ni que Gala n'est pas un concurrent proche de Paris Match.

(1865) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante se livre à une analyse du profil des annonceurs publicitaires des magazines des parties qui, selon elle, tendait à prouver que Paris Match est plutôt en concurrence avec les magazines d'information politique et générale et pas avec Gala sur le marché du lectorat.

(1866) La Partie Notifiante aborde d'abord le cadre conceptuel de cette analyse. La presse écrite tire ses recettes de deux types de clients bien distincts : les lecteurs, sur la face lectorat, et les annonceurs, sur la face publicitaire. Les éditeurs choisissent en général d'avoir recours aux deux types de flux de revenus en vendant leurs titres aux lecteurs et leurs espaces publicitaires aux annonceurs. Les deux faces d'un marché biface interagissent - l'utilité des agents sur chaque marché dépend du volume de la demande dans l'autre. Dans l'interaction entre les deux marchés, l'attitude des lecteurs vis-à-vis de la publicité joue un rôle important. Ainsi, les dépenses publicitaires des annonceurs dans un titre sont d'autant plus importantes que le nombre de consommateurs est élevé, puisque l'impact du message publicitaire croît avec la taille de l'audience[1581].

(1867) La Partie Notifiante indique ensuite dans sa Réponse à la Communication de griefs que dans la liste des dix titres présentant les taux d'annonceurs publicitaires communs les plus élevés avec Paris Match, toutes catégories confondues, quatre de ces dix magazines relèvent, selon la base de données ACPM, de la thématique « Actualités générales » (Le Point, Le Figaro Magazine, M le Magazine du Monde et Télérama), et trois autres sont considérés, selon la base de données ACPM, comme relevant des news ou de l'économie (L'Obs, Challenges, Les Echos). Certains de ces magazines relèvent de la thématique féminine mais aucun en revanche ne relève de la thématique « people »[1582].

(1868) Dans l'autre sens, Paris Match figure systématiquement dans le Top 10 des principaux magazines d'actualités générales avec un taux d'annonceurs communs supérieur à [20-30]%[1583]. Selon la Partie Notifiante, ces similitudes traduisent l'existence d'une audience similaire entre Paris Match et les magazines d'actualités

1581 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, encadré pages 46-47.
1582 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 215-216.
1583 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 218.

aux yeux des annonceurs, lesquels se dirigent vers ces magazines car ils espèrent toucher un lectorat présentant des caractéristiques analogues. Par conséquent, compte tenu du fait que l'analyse menée a permis d'identifier un certain nombre d'annonceurs communs entre Paris Match et d'autres magazines d'information politique et générale, le lectorat de Paris Match et de ces magazines d'information politique et générale doit également être rapproché[1584].

(1869) À l'inverse, s'agissant de Gala, l'analyse des secteurs d'appartenance des annonceurs en 2021 ne permet pas, dans la plupart des cas, de distinguer clairement les magazines « Actualités générales » des magazines « people », et donc de rattacher Paris Match à l'une de ces catégories. En revanche, elle permet d'établir que Paris Match s'éloigne nettement du magazine Gala dès lors que 70% des revenus publicitaires de ce dernier proviennent des secteurs annonceurs Hygiène/Beauté et Mode/Accessoires alors que ce taux n'est que de 26% pour Paris Match. Le profil des annonceurs de Paris Match est beaucoup plus diversifié que celui des annonceurs de Gala[1585].

(1870) Cette analyse de la Partie Notifiante appelle de la part de la Commission plusieurs remarques.

(1871) En premier lieu, la Partie Notifiante postule qu'une identité ou une similarité des profils d'annonceurs entre deux titres se traduit de manière systématique par une appartenance de ces deux titres au même marché du lectorat. Or, comme l'a relevé la Partie Notifiante elle-même, ces deux marchés sont par essence distincts et il n'apparaît pas qu'une définition de l'un doive nécessairement entrainer que l'autre sera défini de manière similaire.

(1872) En second lieu, la Partie Notifiante postule que les deux faces d'un marché biface interagissent et qu'il existe des externalités positives de la demande de l'une sur l'autre. Ce constat doit être nuancé. On peut concevoir que les consommateurs exercent systématiquement une externalité positive sur les annonceurs qui cherchent à atteindre la cible la plus large possible puisque l'impact d'un message publicitaire croît avec la taille de l'audience. En d'autres termes, plus l'audience d'un média est importante, plus les annonceurs vont chercher à publier leurs annonces dans ce média. En revanche, il n'est pas certain qu'une forte proportion d'encarts publicitaires dans un média attire de l'audience en toutes circonstances. Pour les consommateurs, l'utilité dérivée de la publicité est hétérogène et la réaction des consommateurs vis-à-vis de la publicité diffère d'un support à l'autre. Dans la presse spécialisée ou la presse locale, les lecteurs ont tendance à valoriser les encarts publicitaires car ils sont susceptibles de leur offrir des informations ciblées et donc potentiellement utiles. Il n'en est pas de même de la publicité télévisée qui suscite souvent un rejet de la part des téléspectateurs hostiles aux spots publicitaires[1586]. L'importance ou le profil d'annonceurs fournit donc peu d'informations sur la réaction des consommateurs face à la publicité dans un magazine et la manière dont celle-ci influence leur choix en tant que lecteurs.

(1873) En troisième lieu et précisément parce que les marchés de la publicité et du lectorat sont distincts, les autorités de concurrence française ont déjà identifié un problème de concurrence sur le marché du lectorat et non pour la publicité - par exemple dans l'affaire Bayard-Milan en 2004 (presse enfantine) ou Mondadori/Reworld en 2019

1584 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 221-223.

1585 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 225-227.

1586 Compte rendu du séminaire Philippe Nasse sur le fonctionnement concurrentiel du marché de la publicité, (Paris, 5 mai 2011) animé par Antoine Winckler, Bruno Jullien et Anne Perrot, pages 2-3.

(presse automobile)[1587]. Il ne saurait donc y avoir d'identité complète entre les magazines faisant partie du marché de la publicité et ceux faisant partie du marché du lectorat. Par ailleurs, la Commission a constaté que le marché de la presse magazine était un marché biface et considère que le marché de la publicité n'a pas d'influence sur la définition de marché ni sur l'analyse concurrentielle du marché du lectorat.

(1874) En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne les différences entre les profils d'annonceurs, il existe trois méthodes pour calculer les parts de marché sur le marché des annonceurs presse et donc pour évaluer l'intensité concurrentielle entre les magazines sur le marché de la publicité: i) la première méthode consiste à segmenter le marché selon la thématique des magazines considérés, ii) la deuxième méthode consiste à regrouper l'ensemble des magazines ayant au moins 25% d'annonceurs en commun avec un magazine de référence et iii) la troisième méthode consiste à segmenter le marché en fonction du secteur d'activité des annonceurs[1588]. La Partie Notifiante a utilisé la deuxième méthode en ce qui concerne la comparaison de Paris Match avec les IPG et la troisième méthode pour la comparaison des profils d'annonceurs de Paris Match et Gala.

(1875) Or la Partie Notifiante, suivant en cela la pratique décisionnelle de la Commission, a critiqué dans le Formulaire CO la deuxième méthode en estimant que « *le critère des 25 % d'annonceurs en commun (Méthode 2) doit être manié avec prudence, car comme la Commission l'a reconnu elle-même dans sa décision GIMD/SOCPRESSE, il peut conduire à considérer comme substituables des magazines en réalité complémentaires ou complètement différents par les annonceurs eux-mêmes* »[1589].

(1876) En ce qui concerne la troisième méthode, la Partie Notifiante l'a également critiquée dans le Formulaire CO, en estimant que « *une segmentation en fonction du secteur d'activité des annonceurs (Méthode 3) n'a qu'une pertinence limitée au regard de la Méthode 1 notamment car les différentes publications peuvent couvrir de très nombreux secteurs d'activités d'annonceurs, comme les données issues de Kantar le démontrent et ainsi la restriction à un seul secteur d'activité d'un annonceur est nécessairement artificielle et ne permet pas de tirer de réelles conséquences quant à l'existence d'une réelle substituabilité pour les annonceurs entre les magazines ; la volatilité des parts de marché confirme que cette méthode ne présente qu'un intérêt limité* »[1590].

(1877) La Commission note qu'il est contradictoire que la Partie Notifiante ait recours pour évaluer la substituabilité entre magazines à des méthodes d'analyse relatives au marché de la publicité qu'elle a elle-même dévalorisées dans le formulaire CO mais qu'elle considère aujourd'hui comme appropriées pour analyser la concurrence sur le marché du lectorat.

1587 Lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 11 février 2004, aux conseils de la société Bayard Presse, relative à une concentration dans le secteur de la presse pour la jeunesse ; Décision de l'Autorité de la concurrence n°19-DCC-141 en date du 24 juillet 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media.

1588 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 12.

1589 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 24. Soulignement ajouté par la Commission.

1590 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 28. Soulignement ajouté par la Commission.

(1878) La Commission considère donc qu'il n'est pas possible pour établir la substituabilité de magazines sur le marché du lectorat d'avoir recours à des méthodes relatives à la définition du marché des annonceurs, d'abord parce qu'il s'agit d'un marché différent et ensuite parce que la pertinence de ces méthodes est sujette à caution. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la Partie Notifiante, le fait que Paris Match ait un certain nombre d'annonceurs en commun avec les magazines d'information politique et générale ne signifie pas que les magazines d'information politique et générale sont des concurrents proches de Paris Match, ni que Gala n'est pas un concurrent proche de Paris Match.

8.3.3.5. Le marché du lectorat des magazines « people » se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée

(1879) L'enquête de marché conduite par la Commission a mis en évidence que le marché du lectorat de la presse « people » se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Communication de griefs.

(1880) La Commission note à cet égard que les magazines présents sur le marché du lectorat de la presse « people » sont des titres installés sur le marché depuis de nombreuses années, détenteurs de marques fortes et bien connues des lecteurs. Comme indiqué dans la section 8.2.2.3.1, Paris Match a été fondé en 1949, Voici en 1983 et Gala en 1987. Les autres magazines présents sur ce marché ont tous une ancienneté comparable ou supérieure : Ici-Paris a été fondé en 1941, France-Dimanche en 1946 (le magazine s'est concentré sur l'actualité « people » à partir de 1956) et Point de Vue en 1945. Seuls Public et Closer ont été fondés au XXIème siècle, respectivement en 2003 et 2005.

(1881) Cette ancienneté sur le marché des titres « people » démontre qu'une nouvelle entrée sur le marché serait particulièrement difficile, dans la mesure où le nouvel opérateur devrait investir en marketing et création d'une marque solide afin de concurrencer des magazines établis. Ce point a été relevé par des opérateurs du marché. Un concurrent a indiqué que l'entrée sur le marché nécessitait de surmonter une « *Barrière économique : nécessité d'un rythme hebdomadaire, coûteux en fabrication et en coûts éditoriaux. Titres déjà installés. Marché du kiosque mûr* ».[1591]

(1882) Une telle entrée aurait lieu par ailleurs dans un contexte économique peu porteur pour la presse magazine papier, comme l'a relevé un autre concurrent « *Baisse des kiosques en France - Disparition depuis le COVID de nombreux points de distribution pour des questions d'hygiène (salles d'attentes par ex) - Faible propension à s'abonner pour ce type de publication* »[1592]. Pour cette raison, les opérateurs du marché n'ont pas constaté d'entrées récentes sur le marché de la presse magazine « people » et ne s'attendent pas à ce que de nouveaux entrants apparaissent à l'avenir[1593].

(1883) L'importance des couts de fabrication et d'acquisition des contenus des magazines « people », générateurs de barrières à l'entrée, voire de risques de sortie du marché, a été également relevé par un annonceur lors de l'enquête de marché « *Le marché de la presse est en déclin depuis une vingtaine d'années, dont la presse « People »* [...] *Néanmoins, les coûts de fonctionnement des magazines sont élevés, ce qui les*

1591 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.8.1, ID 6636.
1592 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.8.1, ID 6636.
1593 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.9, ID 6636.

empêche de baisser les coûts d'espace publicitaire. Ainsi, de nombreux titres doivent réduire ou arrêter leur activité par manque d'annonceurs »[1594].

(1884) Un magazine « people » a à cet égard noté que le cercle de lecteurs fidèles d'un magazine donné a tendance à se réduire. Dès lors, la concurrence devient particulièrement sévère entre magazines dans la mesure où ces derniers font face à des frais qui ne baissent pas, voire augmentent alors même que la transformation profonde des modes de consommation et de distribution a pour effet de réduire le nombre d'exemplaires distribués.[1595]

(1885) Un magazine « people » a mis l'accent également sur ce contexte délicat pour la presse magazine papier et sur les contraintes pesant sur elle la rendant particulièrement peu attractive « *Il y a une baisse inexorable et continue de -5% à -25% des ventes chaque année. Cette baisse est chaque année de -8% à -10% pour les magazines télé, et de -15% à -20% pour les titres people. Les revenus publicitaires baissent aussi d'année en année, les deux phénomènes se nourrissant mutuellement. En effet, les annonceurs regardent le nombre de lecteurs pour négocier les tarifs publicitaires.* [...] *désormais, les négociations en matière publicitaire commencent d'entrée de jeu par une demande de baisse de prix de -15%.* »[1596].

(1886) Cette baisse tendancielle de la diffusion n'empêche pas les hausses de prix des magazines (au même titre que pour la presse quotidienne) dans la mesure où ces hausses ont pour vocation à compenser la baisse de volumes par une augmentation du chiffre d'affaires. Comme l'indique un magazine d'informations générale « *les hausses de prix ne sont pas la cause du phénomène d'affaissement du marché, mais plutôt sa conséquence »*[1597].

(1887) Le Tableau 41 montre les hausses de prix de Gala, Voici, Paris Match et autres magazines « people » pour la période 2012-2022. Il montre qu'en dépit de la baisse tendancielle de la demande, les éditeurs n'ont pas hésité à augmenter les prix de vente afin de compenser la baisse des volumes vendus.

Tableau 41 – Évolution 2012-2022 du prix de vente des magazines « people »

Evolution 2012-2022 des prix de vente des magazines people - Synthèse

	Tarif 2012 (€)	Tarif 2022 (€)	Evolution (%)
Paris Match	2,4	3,4	29%
Voici	1,5	2,2	32%
Gala	2,4	3,3	27%
Closer	1,5	2,1	29%
Public	1,3	2	35%
Point de vue	2,5	3,2	22%
France Dimanche	1,2	1,7	29%
Ici-Paris	1,2	1,7	29%

Source : Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 351, Tableau 20.

1594 Réponse au questionnaire 8b – Presse – Annonceurs et agences média, question C.A.A.14.1, ID 6625.
1595 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 janvier 2023, paragraphe 31, ID 7278.
1596 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 17-18, ID 7222.
1597 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 6 janvier 2023, paragraphe 17, ID 7278.

(1888) Ces difficultés de la presse magazine en général et « people » en particulier, ainsi que son déficit d'attractivité limitant la capacité et la volonté d'autres opérateurs d'entrée sur le marché, ont été également relevés par la Partie Notifiante dans le Formulaire CO « *Au regard de l'évolution en cours du modèle économique de la presse écrite tel que décrit en réponse à la question 8.2 ci-dessus, la Partie Notifiante considère que l'attractivité du marché du lectorat de la presse magazine est aujourd'hui limitée. Le marché du lectorat de la presse magazine est également touché par une crise du prix du papier, qui a récemment explosé en raison d'un prix record de la pâte à papier, des reconversions par certaines usines de machines pour produire du carton afin de répondre à la demande croissante liée aux colis et à l'e-commerce, de la désorganisation du transport maritime liée à la Covid-19, de la pénurie de main-d'œuvre (en particulier les chauffeurs routiers) et, plus récemment, de l'explosion des charges liées à l'énergie dans la fabrication du papier. Ce facteur pourrait également avoir des conséquences sur l'attractivité du secteur pour de nouveaux entrants* »[1598]. Il apparaît donc improbable, dans le contexte économique décrit par la Partie Notifiante, qu'un nouvel entrant sur le marché du lectorat de la presse « people » puisse déstabiliser la position prépondérante de la nouvelle entité.

(1889) S'agissant des sites internet « people », les barrières à l'entrée existent également dans la mesure où la nécessité de disposer d'une marque forte et d'accéder à des contenus exclusifs posent de la même manière pour les sites internet que pour les magazines. Dans la mesure où comme expliqué au considérant (1671) les sites internet compagnons des magazines « people » n'existent que dans la mesure où le magazine existe et offre un support de marque pour le site internet correspondant, les barrières à l'entrée de la création d'un site internet « people » adossé à un magazine sont les mêmes que pour l'édition d'un magazine « people ».

(1890) L'existence de barrières à l'entrée et à l'expansion sur le marché de la presse « people » en raison de coûts de fonctionnement élevés, d'une baisse tendancielle de la diffusion et d'une concurrence âpre liée justement à des frais élevés dans un contexte économique difficile, n'est par ailleurs pas contesté par la Partie Notifiante dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'une phase d'examen approfondi, ni dans sa Réponse à la Communication de griefs.

(1891) Sur la base des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que le marché de la presse « people » se caractérise par d'importantes barrières à l'entrée dans un contexte économique délicat. Il est donc peu probable qu'un nouvel entrant puisse être considéré comme une contrainte concurrentielle suffisante sur les Parties à l'Opération.

8.3.3.6. L'Opération, à travers la création d'une position prépondérante et l'élimination d'une source de rivalité importante sur le marché, est susceptible de donner lieu à des effets anti-concurrentiels

(1892) La Commission considère que l'Opération est susceptible d'entrainer des effets anticoncurrentiels sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » et des sites internet « people ».

[1598] Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 830-831.

8.3.3.6.1. L'élimination d'une contrainte concurrentielle importante sur le marché des magazines « people » pourrait donner lieu à des augmentations de prix de vente plus fréquentes ou plus marquées des magazines

(1893) En premier lieu, l'élimination d'une contrainte concurrentielle entre ces différents magazines, en ce compris le magazine le plus vendu de la presse « people », pourrait donner lieu à des augmentations de prix de vente des magazines, lequel est fixé par l'éditeur du magazine.

(1894) La concurrence sur le marché de la presse « people » a permis de contenir les hausses de prix des titres sur des 10 dernières années (une augmentation de 29% en moyenne pour les titres de presse « people » entre 2012 et 2022[1599]). La disparition d'une contrainte concurrentielle proche entre les magazines Voici et Gala d'une part et Paris Match d'autre part pourrait donner lieu à des augmentations de prix plus fréquentes ou plus marquées à l'avenir, tout en veillant à maintenir un écart suffisant avec les autres titres de presse, notamment d'informations politiques et générales, qui sont vendus plus chers.

(1895) Ce risque a d'autant plus de chances de se matérialiser que les éditeurs de magazines surveillent les prix de vente en kiosque de leurs concurrents et adaptent leurs politiques de prix en conséquence. [...]. Il apparait donc que la concurrence d'un magazine alternatif proche comme Gala a pour effet de discipliner les prix de Paris Match et la Commission a aussi mis à jour des éléments indiquant que cet effet de discipline induit par la concurrence de Paris Match fonctionne également pour Gala.

(1896) Les magazines ont en effet tendance à suivre les hausses de prix des magazines directement concurrents. Comme l'indique Point de Vue « *Point de Vue explique avoir initié une augmentation de prix qui a été suivie par Paris Match et Gala. Point de Vue a augmenté son prix de 2,90€ en 2020 à 3€ en 2021 puis à 3,20€ en 2022. Dans ce même temps, Paris Match a augmenté de 3€ à 3,40€ en 2020 puis à 3,50€ en janvier 2023. Gala est passé de 3,20€ en 2020 à 3,30€ en 2021 et 3,40€ en janvier 2023. A d'autres moments, c'est Point de Vue qui a suivi les augmentations de ses compétiteurs* »[1600]. Comme indiqué au paragraphe 1377, les magazines « people » ont effectivement connu ces 10 dernières années des hausses de prix régulières et d'ampleur comparables.

(1897) La Partie Notifiante a estimé qu'une telle stratégie se heurterait toutefois à un double obstacle, à savoir d'une part l'attachement des lecteurs à un magazine particulier en fonction notamment de critères personnels et donc à un report des lecteurs non pas sur un magazine concurrent relevant de la même thématique, mais à une fuite de la demande hors du marché et le caractère biface des marchés de la presse dans la mesure où une stratégie d'augmentation des prix, et de perte consécutive de lectorat, exposerait Vivendi à une réduction de l'attractivité de ses magazines pour les annonceurs, dont l'intérêt pour le titre dépend de la quantité et de la qualité de son lectorat[1601]. Pour les raisons développées en sections 8.3.3.6.1 et 8.3.3.6.2, cet argument est infondé et incorrect.

8.3.3.6.1.1. Les risques de fuite de la demande n'apparaissent pas de nature à empêcher une telle hausse de prix

(1898) Dans sa Réponse à la Communication de griefs, la Partie Notifiante considère que l'Opération ne peut pas produire d'effets anti-concurrentiels étant donné qu'en cas

1599 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 352.
1600 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 12 Janvier 2023, paragraphe 39, ID 7282.
1601 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 590.

d'augmentation significative des prix, la Partie Notifiante perdrait trop de clients de Paris Match et Gala vers d'autres magazines pour que ce soit rentable[1602]. Pour cela, la Partie Notifiante s'appuie sur les ratios de diversion, présentés en Figure 62 et 63, calculés à partir des résultats de l'enquête de lectorat mené par la Commission. En effet, d'après les résultats de cette enquête, une augmentation du prix du magazine Paris Match de 10% en kiosque entrainerait seulement 7% des sondés à se reporter vers les magazines Gala ou Voici.

(1899) En premier lieu, la Commission rappelle, comme déjà mentionné aux considérants (1573) et suivants, que l'enquête auprès des consommateurs comporte des limites méthodologiques, en particulier liées aux spécificités du marché de la presse « people ». Les résultats sont donc à prendre avec précaution et au regard des autres éléments du dossier. De surcroit, la diversion vers les magazines d'information politique et générale depuis les magazines des Parties dont les consommateurs se sont faits l'écho est à relativiser étant donné que les prix des magazines d'information politique et générale sont significativement supérieurs aux prix des magazines des Parties et que les consommateurs ne connaissent pas forcément les prix de ces magazines lorsqu'ils répondent aux questions.

(1900) En deuxième lieu, les résultats de l'enquête ne permettent pas d'établir que l'entité fusionnée n'augmenterait probablement pas ses prix du fait de l'Opération sur base des ratios de diversion.

(1901) À titre préliminaire, la Commission considère que l'élimination de la concurrence entre les deux magazines impacterait les décisions des Parties au niveau du prix notamment au regard des nombreux documents internes des Parties, présentés en section 8.3.3.2.3, démontrant un suivi régulier des prix de Paris Match par les équipes de Gala et vice versa, ainsi qu'une adaptation de chacun des deux magazines aux prix de l'un et de l'autre.

(1902) Ensuite, la Commission ne conteste pas que de tels mécanismes d'échappement de la demande, et de baisse concomitante des recettes publicitaires, puissent se produire à la suite de hausses de prix plus fréquentes et plus marquées des magazines « people ». Elle note cependant que ces phénomènes n'ont pas empêché les magazines de recourir à des hausses de prix dans un passé très récent (notamment en janvier 2023), ce qui tendrait à montrer que les magazines « people » disposent d'un socle d'acheteurs réguliers qui continuent à se procurer le magazine en dépit des évolutions de prix liés à la baisse tendancielle de la demande. La Commission remarque également que le risque de non-profitabilité d'une hausse de prix se réduit d'autant plus que les concurrents les plus proches sont rassemblés au sein d'un même groupe et que la diversion de la demande allant de Gala à Paris Match (et inversement) sera désormais internalisée.

(1903) Ce risque d'augmentation est d'autant plus prégnant que le portefeuille d'abonnés est relativement large, ce qui est le cas de Paris Match, et qu'une augmentation de prix au niveau des abonnements peut être ressentie de manière assez marginale. En effet, si une hausse de prix du magazine en kiosque est immédiatement visible et clairement ressentie par l'acheteur, c'est moins le cas de l'abonnement, dont les hausses potentielles interviennent a priori tous les ans. Les abonnés par ailleurs sont plus loyaux à un titre, dans la mesure où la résiliation d'un abonnement est plus difficile et peut prendre du temps, ce qui accroit également la capacité à augmenter le prix de l'abonnement. Comme l'indique un magazine d'information générale « *Le*

1602 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphes 244 et suivants.

prix de vente en kiosque n'impacte que les acheteurs réguliers en kiosque et ceux qui achètent le journal occasionnellement »[1603]. Un magazine « people » a indiqué que *« Il faut avoir une fidélisation très forte, et c'est la force de ceux qui ont un gros portefeuille d'abonnés tels que Paris Match. Paris Match est en effet en mesure de faire passer une augmentation de 10 centimes dans le prix de son abonnement sans que cela ne se ressente nécessairement dans le nombre d'abonnés*[1604].

(1904) La Partie Notifiante soutient que le groupe Lagardère avait fourni plusieurs exemples concrets de ce risque de perte de lectorat, [...][1605].

(1905) S'agissant de la première analyse, la Commission note premièrement qu'il ne s'agit pas d'une hausse généralisée du prix de Paris Match de 2,90 à EUR 3 (cette hausse a eu lieu en 2019) mais d'une hausse de 10 centimes dans des zones test limitées, dont la Commission ignore comment elles ont été définies ni ce qu'elles recouvrent, et qui ont conduit à comparer, pour cinq numéros sortis en octobre et novembre 2018, avec la moyenne des ventes de Paris Match en septembre 2018[1606].

(1906) Deuxièmement, la Commission relève que cette hausse localisée n'a pas conduit à une « *baisse de* [...] *points de parts de marché* » mais à une baisse de [...]% du volume des ventes pour ces cinq numéros par rapport à la moyenne de septembre 2018. La Commission renvoie à cet égard à son analyse de la saisonnalité des ventes conduite en section 8.2.2.3.1.3.1 qui montre qu'en général les volumes des ventes de Paris Match pendant la période estivale en septembre sont plus élevés que les volumes de ventes en-dehors de cette période et que donc cette baisse relative n'est pas forcément liée à la hausse de prix. Ce fut d'ailleurs le cas pour l'année 2018 avec des ventes de Paris Match de [...] exemplaires en moyenne en septembre contre [...] en moyenne pour la période test d'octobre et novembre[1607].

(1907) Dernièrement, la Commission souligne qu'en dépit de ce prix plus élevé, deux numéros de Paris Match sortis durant cette période (l'un avec Laetitia Hallyday en couverture et l'autre avec Patrick Bruel, deux personnalités qui intéressent les Français) ont connu des volumes de vente supérieurs de respectivement [5-10] et [5-10]% à ceux de septembre, ce qui montre que les consommateurs sont prêts à payer plus cher un magazine qui leur apporte les informations « people » qu'ils attendent.

(1908) S'agissant de la seconde analyse, la hausse de prix de l'abonnement et donc la baisse du taux de conversion concernait d'anciens abonnés et prospects, et non des abonnés en cours[1608].

(1909) En dernier lieu, la Commission relève que les effets anti-concurrentiels du fait de l'Opération ne seraient pas uniquement reflétés dans les prix, mais également dans la qualité du contenu des magazines (comme développé aux considérants (1910) et suivants) et dans la diversité éditoriale (comme développé aux considérants (1924) et suivants).

1603 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 18, ID 6733.

1604 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 20 janvier 2023, paragraphe 25, ID 7222.

1605 Réponse à la Communication de griefs, Chapitre II – Secteur de la presse, paragraphe 257.

1606 Annexe RFI 31 Q.14.1.

1607 Voir RFI 28, question 2.2.

1608 Voir RFI 31, questions 73-81.

8.3.3.6.2. L'Opération pourrait ralentir des efforts réalisés par les Parties pour améliorer la qualité du contenu de leurs magazines

(1910) L'Opération pourrait également avoir un effet de ralentissement des efforts réalisés par les Parties, notamment s'agissant de Gala, pour améliorer la qualité du magazine dans la perspective de la concurrence existante avec Paris Match. Comme indiqué au considérant (1753), Gala a en effet connu deux changements de formules récents au printemps 2017 et à l'automne 2019. Ce dernier changement a notamment été conduit après une comparaison très détaillée avec Paris Match (avec lequel le nombre de lecteurs communs était le plus élevé), Madame Figaro et Elle. Cette modification de formule a abouti à une nouvelle couverture de Gala dont les codes visuels (titre en blanc dans cartouche rouge, sommaire en couverture) se rapprochent de ceux de Paris Match, comme expliqué en section 8.3.3.2.

(1911) La Commission considère donc que la concurrence avec Paris Match a conduit à des changements de formules et à des améliorations du magazine Gala qui n'auraient vraisemblablement pas eu lieu en l'absence de cette concurrence. La disparition de la concurrence entre Paris Match et Gala pourrait avoir pour effet de réduire les investissements dans la qualité intrinsèque des magazines, et en particulier de Gala, en freinant les efforts d'amélioration conduits récemment, dans la mesure où les incitations à concurrencer Paris Match de manière plus frontale n'existeraient plus. L'Opération pourrait donc aboutir à une diminution de la qualité intrinsèque des magazines.

(1912) En outre, cette réduction de la qualité des magazines proposés par les Parties aurait lieu dans un contexte où la qualité des titres concurrents pourrait être elle-même négativement impactée, ce qui les empêcherait de se poser en alternative à la nouvelle entité. La presse « people » est l'un des marchés les plus concurrentiels sur l'acquisition de contenus car les photos et informations exclusives sur les célébrités constitue la base incontournable de l'offre de ces magazines.

(1913) Un concurrent dans la presse « people » a notamment expliqué que c'était particulièrement le cas *«* [...] *dans la période estivale où la concurrence est exacerbée : l'accès aux photos et aux informations exclusives est primordial et les ventes s'en trouvent impactées immédiatement entre les concurrents* »[1609]. La position prépondérante de la nouvelle entité, qui détiendrait trois des principaux magazines « people » et une part de marché de [50-60]%, lui permettrait d'assécher le marché des contenus exclusifs qui constituent la base des ventes de ces titres et de l'alimentation des sites internet qui y sont adossés.

(1914) Aujourd'hui la puissance d'achat de Paris Match pour l'acquisition des contenus exclusifs est évaluée par un concurrent comme étant déjà « *Forte, historiquement pas d'enchère remportée vs Paris Match sur un sujet proposé* »[1610], celle de Voici étant considérée comme « *Très forte, très peu d'enchères remportées par (ce concurrent) face à Voici »*[1611]*,* celle de Gala étant en revanche estimée *« faible »*[1612]. Ce même concurrent a expliqué à la Commission que « *En revanche, lorsque les photos sont proposées très régulièrement « aux enchères »,* (le magazine du concurrent*) n'a quasiment jamais remporté une seule enchère face à Voici ou Paris Match, donc cela*

1609 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question B.C.6, ID 6636.

1610 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D.4.1, ID 6636.

1611 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D.4.2, ID 6636.

1612 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D.4.3, ID 6636. Historiquement, Gala est très peu positionné sur l'achat de contenus exclusifs, notamment les photos de paparazzis, mais plutôt sur les achats de photos posées.

deviendra impossible si les deux magazines concurrents travaillent dorénavant en « entente »[1613].

(1915) Dans ce contexte, un renforcement de la capacité d'achat d'un groupe qui détiendrait trois titres et bénéficie d'une puissance d'achat importante pourrait assécher les contenus à destination des magazines concurrents, comme l'a expliqué un concurrent sur le marché de la presse « people » *« La force de frappe de Prisma sera énorme et destructrice pour la concurrence sur ce marché : les 3 titres qui semblent avoir déjà des budgets supérieurs à la concurrence peuvent s'unir et assécher totalement la "matière première" de la concurrence »*[1614]. En effet, la mutualisation possible des contenus photos entre trois magazines pourrait donner au nouveau groupe des avantages importants face à la concurrence « *Sur les exclusivités, le prix pourrait être divisé en 3 pour un seul acteur opérant face aux concurrents* »[1615].

(1916) Les barrières à l'entrée et à l'expansion de ces concurrents s'en trouveraient ainsi renforcées, ce qui les fragiliseraient et ne leur permettraient pas de contrebalancer une diminution de la qualité des magazines des Parties. Les magazines concurrents ne disposeraient plus ainsi de la capacité de concurrencer efficacement ceux des Parties « *La part de marché de Prisma va logiquement augmenter et entrainera probablement la disparition d'un voire 2 magazines concurrents qui seront dépourvus de sujets de couverture exclusifs.* »[1616]. Un concurrent a indiqué que « *Nous serions en très grande difficulté face une telle nouvelle entité puisque potentiellement privés de la matière première même du magazine (contenu éditorial mis aux enchères), et les offres diffusion et publicitaires couplées* »[1617]. Ces difficultés impacteraient de la même manière à la fois les magazines papier concurrents ainsi que leurs sites internet.

(1917) La Partie Notifiante conteste le risque de diminution des efforts pour améliorer la qualité des magazines, notamment Gala, en mentionnant la pression concurrentielle exercée par d'autres magazines féminins/lifestyle – Elle et Madame Figaro – sur Gala au même titre que Paris Match, ces magazines féminins ayant une diffusion payée bien supérieure à celle de Gala, ce qui continuera à encourager les efforts de Gala en vue d'améliorer la qualité du magazine afin de développer son lectorat à l'issue de l'Opération[1618].

(1918) Si Madame Figaro peut effectivement être considérée comme un concurrent de Gala, la différence fondamentale avec Gala est qu'il ne peut être vendu seul mais accompagné du quotidien Le Figaro, du Figaro Magazine et de TV Magazine. Comme indiqué dans la section 8.3.3.2, Le Figaro a expliqué que ces suppléments ne peuvent pas être vendus en dehors de la vente couplée, seul le quotidien peut être vendu seul.[1619] L'acheteur potentiel de Madame Figaro doit donc également faire l'acquisition d'un grand nombre de magazines, à un prix bien supérieur (EUR 5,90) à celui de Gala. Cela fait de Madame Figaro un concurrent distant de Gala, Madame Figaro ne faisant d'ailleurs pas partie de l'univers concurrentiel surveillé sur une base régulière par les magazines de Prisma Media, comme expliqué dans la section 8.3.3.2.

1613 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent du 20 janvier 2023, paragraphe 7, ID 7222.

1614 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D 5, ID 6636.

1615 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D 5.4, ID 6636.

1616 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question D 5.3, ID 6636.

1617 Réponse au questionnaire 8a – Presse – Concurrents, question G.1.1, ID 6636.

1618 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 596.

1619 Compte rendu de l'entretien avec un magazine d'information politique et générale en date du 12 janvier 2023, paragraphe 3, ID 6733.

(1919) Quant à Elle, l'éditeur du magazine a indiqué que le magazine ne traitait pas de l'actualité « people » dans la mesure où il n'y a pas de concurrence en termes de thématique entre Elle et Gala mais qu'il existait « *peut-être* » une concurrence en termes d'acheteurs[1620]. En tout état de cause, Elle ne fait pas partie de l'univers concurrentiel surveillé sur une base régulière par les magazines de Prisma Media, comme expliqué dans la section 8.3.3.2.

(1920) Par ailleurs, [...], Gala est identifié dans la famille des magazines « people » et non dans la famille des magazines féminins comme Elle ou madame Figaro qui consacrent pour leur part une part marginale à l'actualité « people » (contrairement à Gala et Paris Match).

Figure 67 – [...]

[...]

Source : [...].

(1921) [...][1621].

(1922) Enfin, dans sa Réponse à la Décision d'ouverture d'une enquête approfondie, la Partie Notifiante relativise la présence sur le marché de Paris Match en matière d'achat de photos ([...])[1622] mais ces arguments, s'ils peuvent tempérer les risques d'exploitation d'une éventuelle puissance d'achat vis-à-vis des agences photos, sont inopérants en ce qui concerne le risque concurrentiel d'assèchement des contenus pour les autres magazines « people » et le renforcement des barrières à l'entrée et à l'expansion de ces concurrents.

(1923) En conclusion, au vu des éléments développés dans la présente section, la Commission considère que l'Opération pourrait ralentir des efforts réalisés par les Parties pour améliorer la qualité du contenu de leurs magazines.

8.3.3.6.3. L'Opération pourrait réduire la diversité éditoriale dans la presse magazine « people »

(1924) Dans ce contexte de fragilisation des magazines concurrents, les Parties pourraient décider également à moyen ou long terme de rationaliser leur offre et de cesser la parution d'un magazine, ce qui impacterait fortement la diversité éditoriale, ou, alternativement, de modifier la ligne éditoriale de l'un de ces titres de manière à positionner différemment une offre très diversifiée en matière de magazines « people ».

(1925) Cette rationalisation est envisageable dans la mesure ou si Prisma Media détenait déjà deux magazines « people », ils étaient positionnés de manière relativement différente, l'un (Voici) étant plus proche de Closer ou Public dans un registre de presse à sensation et l'autre (Gala) plus proche de Paris Match ou Point de Vue dans un registre (partiellement) plus « haut de gamme », comme indiqué en section 8.3.3.2.7. L'Opération va rapprocher pour la première fois deux magazines (Paris Match et Gala) avec une ligne éditoriale relativement proche et pouvant être considérés comme doublonnant.

(1926) La Partie Notifiante estime qu'une stratégie de rationalisation ne serait pas crédible au regard des efforts poursuivis par Prisma pour lancer de nouveaux magazines sur le

1620 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 6 janvier 2023, paragraphes 13 et suivants, ID 6119.

1621 Annexe RFI 26 Q5.6, slide 29.

1622 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 599-610.

marché, qui illustrent au contraire une volonté d'expansion et d'enrichissement de l'offre éditoriale avec de nouveaux titres, à l'image de la presse féminine / lifestyle avec le lancement de Dr Good en juillet 2022 et le lancement à venir du magazine Harper's Bazaar, dont Prisma a acquis la licence d'exploitation sur le marché français, en mars 2023[1623].

(1927) La Commission considère pour sa part qu'il existe de nombreuses modalités de rationalisation des titres outre la suppression, à savoir le changement de ligne éditoriale, le changement de périodicité (d'hebdomadaire à mensuel), la rédaction de la pagination ou le passage à un magazine purement digital (déjà pratiqué par Prisma Media pour le magazine Neon). À titre d'exemple VSD par exemple, principal concurrent de Paris Match dans les années 80, a été cédé par Prisma Media à l'homme d'affaires Georges Ghosn en 2018. Le magazine modifia alors sa périodicité d'hebdomadaire à mensuel avant d'être placé en redressement judiciaire en août 2019 puis, après un plan de redressement, en liquidation judiciaire en février 2023. Comme l'illustrent ces exemples, la Commission considère que, contrairement à ce que soutient la Partie Notifiante, la suppression d'un titre n'est pas la seule modalité de rationalisation possible. Dans le cadre de la présente affaire, la Commission considère qu'il existe un risque de rationalisation sous les formes décrites dans la présente section.

8.4. Conclusion sur l'analyse concurrentielle sur le secteur de la presse

(1928) Au vu de ce qui précède, et en particulier du niveau des parts de marché des Parties, du niveau de concentration du marché, de la proximité concurrentielle entre les Parties et du caractère insuffisant des contraintes concurrentielles qui substitueraient à l'issue de l'Opération, la Commission considère que l'Opération est de nature à entraver significativement l'exercice d'une concurrence effective sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » en France.

8.5. Les engagements soumis par la Partie Notifiante

8.5.1. Introduction

(1929) Afin de remédier aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur le marché de la presse magazine « people », ainsi que sur le potentiel segment des sites internet « compagnons » « people », comme détaillés par la section 8.4 plus haut, la Partie Notifiante a soumis le 12 avril 2023 une première version des engagements couvrant le marché de la presse magazine « people », ainsi que le segment éventuel des sites internet « compagnons » « people » conformément à l'Article 8(2) du Règlement sur les Concentrations (« les Engagements Presse du 12 avril 2023 »).

(1930) Les principes de la Communication sur les Engagements[1624] sont les mêmes que ceux décrits en section 7.6.1 dans le cadre de la description et de l'analyse des engagements couvrant les marchés de l'édition de livres.

(1931) La Commission a soumis les Engagements Presse du 12 avril 2023 à un test de marché afin de recueillir les avis des éditeurs de presse, des organisations représentatives de salariés ayant été admises comme « tiers intéressés » et des potentiels acheteurs. Sur base de cette consultation et de l'analyse par la Commission des Engagements Presse du 12 avril 2023, la Partie Notifiante a soumis une version finale des engagements couvrant le marché de la presse magazine « people », ainsi

1623 Réponse à la Décision d'ouverture d'enquête approfondie, paragraphes 616.
1624 Communication sur les Engagements.

que du segment éventuel des sites internet « compagnons » « people » (« les Engagements Presse du 28 avril 2023 »).

8.5.2. Description des Engagements Presse du 12 avril 2023

(1932) Les Engagements Presse du 12 avril 2023 consistent en la vente du titre de presse Gala (l'« Activité Cédée Presse »), édité par la société Prisma Media, filiale détenue à 100% par Vivendi.[1625]

(1933) Les actifs corporels et incorporels de l'Activité Cédée Presse couvrent le stock matériel magazine et papier de Gala, les droits de propriété intellectuelle liés à l'exploitation de Gala (à savoir les marques, les noms de domaine, les droits d'auteur des journalistes, les modèles, les dessins et les logos), les certificats d'inscription délivrés par la CPPAP en cours de validité, les outils numériques et digitaux (parmi lesquels le site gala.fr et l'application Gala), les réseaux sociaux, les archives et numéros de Gala ayant fait l'objet d'une publication en version numérique et les fichiers de clients actifs et des abonnés de newsletters gratuits.

(1934) S'agissant du personnel, 56 équivalents temps plein occupant des postes de journalistes ou de personnel de la rédaction sont transférés avec l'Activité Cédée Presse, à l'exception du directeur des rédactions de l'ensemble des titres de presse édités par Prisma Media et du rédacteur en chef adjoint dédié au numérique. Concernant les fonctions supports, les engagements prévoient le transfert de 65,6 équivalents temps plein, couvrant les fonctions de Fabrication, Vente au numéro, Abonnement, Régie & Études, Marketing, IT Éditoriale, Gestion de parc et UX Internes. Le personnel essentiel est constitué de deux rédacteurs en chef adjoints dédiés aux sujets « personnalités », d'un rédacteur en chef adjoint dédié aux sujets « lifestyle », d'un directeur artistique, d'un directeur dédié aux sujets « Vidéo » et « Social » et d'un directeur photo.

(1935) L'Activité Cédée Presse comprend également les contrats de prestations de services conclus au bénéfice exclusif de Gala (contrats d'impression, d'affranchissement et routage, de distribution etc.) ainsi que les contrats conclus et les ordres ponctuels en cours d'exécution relatifs à la commercialisation d'espaces publicitaires au sein du magazine Gala. Les contrats partagés avec les autres magazines édités par Prisma Media ou mutualisés au niveau du Groupe Vivendi feront l'objet d'accords de services transitoires d'une durée de 12 mois. Concernant les contrats conclus avec des prestataires externes, les engagements prévoient de la part de la Partie Notifiante la production de ses meilleurs efforts pour obtenir la conclusion d'avenants de sorte que l'acquéreur puisse bénéficier de la poursuite des relations contractuelles entre Gala et les différents prestataires avec lesquels Gala collabore dans le cadre de son activité.

(1936) Les Engagements Presse du 12 avril 2023 prévoient également des accords de services transitoires d'une période de 12 mois pour (i) les locaux hébergeant le personnel lié à l'exploitation de Gala, (ii) les équipements bureautiques et informatiques liés à l'exploitation de Gala et (iii) la fourniture de services opérationnels, et notamment la mise à disposition temporaire de l'environnement technologique, du back-office et des outils de gestion.

(1937) Le magazine Gala est exploité par la société Prisma Presse, devenue Prisma Media en 2012. [...]. Un contrat établi entre [...] et Vivendi prévoit que [...] dispose d'un droit de premier regard et de premier refus en cas de vente de la marque. Au regard

[1625] Engagements Presse – 12.04.2023 version confidentielle signée, Annexe 1.

de ce potentiel risque de mise en oeuvre des engagements, la Partie Notifiante et [...] ont signé un accord par lequel ce dernier renonce à ses droits sur la marque « Gala » dans le cadre de ces engagements et pour une durée d'un an.[1626] De plus, la Partie Notifiante s'est engagée à ce que l'Opération ne soit pas mise en œuvre avant que la Partie Notifiante ou le mandataire chargé de la cession n'ait conclu le contrat de cession pour la vente de l'Activité Cédée Presse et que la Commission n'ait approuvé l'acquéreur et les conditions de vente.[1627]

(1938) À cet égard, pour être approuvé par la Commission, la Partie Notifiante s'est engagée à ce que l'acquéreur réponde aux critères suivants : a) il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leur sont liées, en ce compris le Groupe Bolloré ; (b) il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées, la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée Presse à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents; c) l'acquisition de l'Activité Cédée Presse par l'acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse ; d) il doit être un acteur de la presse papier et/ou digitale.[1628]

8.5.3. Analyse des Engagements Presse du 12 avril 2023 et des Engagements Presse du 28 avril 2023

(1939) La Commission a consulté les éditeurs de presse, les organisations représentatives de salariés ayant été admises comme « tiers intéressés » et les potentiels acheteurs afin de recueillir leur avis concernant les Engagements Presse du 12 avril 2023. Les résultats du test de marché sont globalement positifs concernant le périmètre, la viabilité, la compétitivité et l'attractivité des Engagements Presse du 12 avril 2023, sous réserve de certains ajustements.

(1940) Sur la base de cette consultation ainsi que de l'analyse de la Commission des Engagements Presse du 12 avril 2023, la Commission a considéré que ces derniers étaient en général adéquats pour éliminer les problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur le marché de la presse magazine « people », sous réserve de certains ajustements.

(1941) La Commission a fourni à la Partie Notifiante les conclusions de son analyse des Engagements Presse du 12 Avril 2023, sur base desquelles la Partie Notifiante a soumis les Engagements Presse du 28 avril 2023. La Commission considère que ces engagements adressent de manière adéquate les ajustements nécessaires identifiés par la Commission, décrits dans les sections suivantes. Ainsi, comme détaillé par la suite, les engagements proposés (i) éliminent les problèmes de concurrence sur le marché de la presse magazine « people », (ii) sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse sur le marché de la presse magazine « people » et (iii) ne présentent pas de risques de mise en œuvre.

8.5.3.1. Les engagements proposés éliminent les problèmes de concurrence sur le marché de la presse magazine « people »

(1942) À la suite de son enquête approfondie, comme mentionné en section 8.4, la Commission considère que l'Opération est de nature à entraver significativement

1626 [...] .
1627 Engagements Presse – 12.04.2023 version confidentielle signée, paragraphe 4.
1628 Engagements Presse – 12.04.2023 version confidentielle signée, paragraphe 22.

l'exercice d'une concurrence effective dans le domaine de la presse magazine « people » en France, ainsi que des sites internet « compagnons » « people ».

(1943) Pour parvenir à cette conclusion, le marché de la presse magazine « people » étant très différencié, la proximité concurrentielle entre les magazines des Parties est au cas d'espèce extrêmement importante dans l'analyse globale de la Commission. En l'occurrence, il ressort de l'analyse de la Commission que, bien que Paris Match et Voici sont des concurrents proches, Paris Match et Gala sont des concurrents encore plus proches, compte tenu de leur positionnement haut de gamme par rapport aux magazines « people » traditionnels (voir considérant (1823)). Ainsi, les problèmes concurrentiels résultant de l'Opération, et soulevés par la Commission sont principalement liés à la proximité concurrentielle entre Paris Match et Gala.

(1944) Pour cette raison, les Engagements Presse du 12 avril 2023 consistent en la vente du titre de presse Gala (le magazine en format papier ainsi que ses plateformes digitales, le site gala.fr et l'application Gala) édité par la société Prisma Media, filiale détenue à 100% par Vivendi. À la suite de la vente de l'Activité Cédée Presse, l'entité fusionnée serait ainsi active sur le marché de la presse magazine « people » à travers les magazines Paris Match et Voici. Le magazine Voici étant un concurrent plus distant du magazine Paris Match, les Engagements Presse du 12 avril 2023, par la vente du magazine Gala en format papier ainsi qu'en format digital, éliminent ainsi les problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur le marché de la presse magazine « people » en France.

(1945) De plus, d'après les réponses recueillies lors du test des Engagements Presse du 12 avril 20213 auprès du marché, une majorité des répondants ayant exprimé une opinion ont indiqué que les engagements proposés éliminent en principe efficacement les problèmes de concurrence soulevés par la Commission dans le cadre de l'Opération envisagée dans le domaine de la presse « people ».[1629]

(1946) Au regard des résultats du test de marché et, notamment, de l'analyse de la proximité concurrentielle entre les Parties, la Commission considère donc que le périmètre des Engagements Presse du 12 avril 2023 est suffisant pour supprimer toute entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » en France, ainsi que sur le segment éventuel des sites internet « compagnons » « people ».

8.5.3.2. Les engagements proposés sont suffisants pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse sur le marché de la presse magazine « people »

(1947) La Commission considère que la rentabilité de l'Activité Cédée Presse lui permettra de continuer à se développer après sa cession. En 2022, le chiffre d'affaires du magazine Gala s'établit à EUR [...], contre [...] en 2021. Son EBITA s'établit à EUR [...] en 2022, contre EUR [...] en 2021, correspondant à un recul de [20-30]%. Cette évolution est néanmoins à relativiser en raison du marché en baisse de la presse magazine.

[1629] Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question EA, ID 11812, ID 11811, ID 11758, ID 11748, ID 11721, ID 11707, ID 11700, ID 11684, ID 11674, ID 11666, ID 11656, ID 11643, ID 11630, ID 11620, ID 11614, ID 11608, ID 11596, ID 11592, ID 11579, ID 11556, ID 11484, ID 11479, ID 11324, ID 11317, ID 11116, ID 11095, ID 11090 (ci-après « ID listés en note de bas de page 1629 »).

Tableau 42 – Données financières pour les années 2021 et 2022 et prévisions pour les années 2023 et 2024 relatives à l'exploitation de Gala

Management Account IFRS, en k€	2021	2022	B2023	P2024
Chiffre d'affaires Print	[...]	[...]	[...]	[...]
Chiffre d'affaires Digital	[...]	[...]	[...]	[...]
CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL	**[...]**	**[...]**	**[...]**	**[...]**
S/T Coûts Print	[...]	[...]	[...]	[...]
S/T Coûts Digital	[...]	[...]	[...]	[...]
MARGE TOTALE	**[...]**	**[...]**	**[...]**	**[...]**
Coûts alloués des départements	[...]	[...]	[...]	[...]
EBITDA	**[...]**	**[...]**	**[...]**	**[...]**

Source : Engagements Presse – Annexe 15.

(1948) Une majorité des acteurs du marché ont répondu que la taille et les activités dans le domaine de la presse « people » prévues par les engagements sont suffisantes pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse sur ce marché.[1630]

(1949) S'agissant plus particulièrement du personnel, une majorité des répondants ayant exprimé une opinion estime que le transfert du personnel prévu par les Engagements Presse du 12 avril 2023 est suffisant pour garantir la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse.[1631] Néanmoins, plusieurs acteurs du marché semblent considérer essentiel que le directeur des rédactions de l'ensemble des titres de presse édités par Prisma Media et le rédacteur en chef adjoint dédié au numérique soient également transférés avec l'Activité Cédée Presse.

(1950) Plus précisément, pour le directeur des rédactions, la moitié des répondants ayant exprimé une opinion considère qu'il fait partie du personnel essentiel[1632] étant donné qu'il *« est le garant de la ligne éditoriale »*[1633], qu'il connait les lecteurs de Gala[1634], les « people » et les annonceurs[1635] et qu'il détient des informations confidentielles sur Gala[1636]. Quant au rédacteur en chef adjoint en charge du numérique, en plus d'avoir été cité à plusieurs reprises par les acteurs du marché interrogés comme personnel essentiel[1637], la Commission note que ce membre du personnel est principalement dédié à l'activité de Gala[1638]. De plus, le numérique parait occuper une place essentielle dans l'exploitation de cette dernière, notamment au vu des prévisions de croissance du chiffre d'affaires Digital pour les prochaines années, présentées dans le Tableau 42.

(1951) Sur base des résultats du test de marché, la Commission a transmis à la Partie Notifiante ses observations, à partir desquelles la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Presse du 28 avril 2023, dans

1630 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECA, ID listés en note de bas de page 1629.

1631 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDA1, ID listés en note de bas de page 1629.

1632 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDB3, ID listés en note de bas de page 1629.

1633 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDB4, ID 11116.

1634 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDB4, ID 11643.

1635 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDB4, ID 11700.

1636 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDB4, ID 11748.

1637 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, questions ECDA2 et ECDA3, ID 11643, ID 11748, ID 11700.

1638 Engagements Presse - Annexe 7 - Liste des postes attachés à l'exploitation de Gala.

lesquels le directeur des rédactions ainsi que le rédacteur en chef adjoint dédié au « numérique » sont désormais inclus dans la liste du personnel essentiel et seront donc transférés avec l'Activité Cédée Presse.

(1952) Au niveau des fonctions support, une majorité des acteurs du marché ayant exprimé une opinion lors du test de marché ont indiqué que les 65,6 équivalents temps plein prévus par les Engagements Presse du 12 avril 2023 pour l'Activité Cédée Presse étaient suffisants pour assurer la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse.[1639] Toutefois, certains répondants ont indiqué que cela correspond à un nombre trop élevé de fonctions supports[1640], car ces fonctions pourront éventuellement être mutualisées avec celles de l'acquéreur, notamment si ce dernier est déjà actif dans le domaine de la presse « papier ». Ainsi, la nécessité du transfert de l'ensemble de ces fonctions supports semble dépendre du profil de l'acquéreur.

(1953) Concernant le périmètre des contrats sur lesquels Gala s'appuie pour mener à bien ses activités, les Engagements Presse du 12 avril 2023 couvrent l'ensemble de ces contrats. Ainsi, les contrats exclusifs à Gala sont transférés avec l'Activité Cédée Presse et ceux mutualisés avec les autres titres de Prisma ou au sein du groupe Vivendi font l'objet d'accords de services transitoires d'une durée de 12 mois. À cet égard, la majorité des répondants ayant exprimé une opinion ont indiqué que l'absence des contrats mutualisés au niveau de Prisma Media ou du groupe Vivendi dans le périmètre de l'Activité Cédée Presse ne comportait pas de risques pour la compétitivité et la viabilité de Gala.[1641] Ces derniers ont également précisé en majorité qu'une période transitoire de 12 mois était une période d'une durée suffisante pour assurer la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse.[1642] S'agissant des contrats conclus avec les prestataires externes, la majorité des acteurs du marché ayant exprimé une opinion lors du test de marché des Engagements Presse du 12 avril 2023 n'identifie pas de risques pour la viabilité et la compétitivité de Gala liés à l'absence de ces éléments dans l'Activité Cédée Presse.[1643] La majorité des répondants considère que la proposition de Vivendi de produire ses meilleurs efforts pour obtenir la conclusion d'avenants est suffisante.[1644]

(1954) Par ailleurs, d'après les acteurs du marché interrogés sur les engagements, le type de contrats à transférer avec l'Activité Cédée Presse dépendrait également fortement du profil de l'acheteur. En effet, si Gala est vendu à une entité disposant *« déjà d'une activité d'impression, distribution et commercialisation d'un titre »*[1645], cette dernière pourrait faire bénéficier Gala de ses propres contrats mutualisés avec ses autres titres de presse.

1639 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDD1, ID listés en note de bas de page 1629.

1640 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECDD2, ID 11090 ; Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECA2, ID 11700 ; Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question FB4, ID 11656.

1641 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECEB1, ID listés en note de bas de page 1629.

1642 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECEB3, ID listés en note de bas de page 1629.

1643 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECEC1, ID listés en note de bas de page 1629.

1644 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECEC3, ID listés en note de bas de page 1629.

1645 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECEC6, ID 11116.

(1955) S'agissant de la durée de la période transitoire pendant laquelle Vivendi s'engage à mettre à disposition et à aménager des locaux et des équipements bureautiques et informatiques, une large majorité des répondants au test de marché ont indiqué qu'une période de 12 mois est une période d'une durée suffisante pour assurer la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse et permettre à l'acquéreur de prendre en charge les locaux et les équipements bureautiques.[1646]

(1956) Quant à la période pendant laquelle Vivendi s'engage à mettre à disposition l'environnement technologique, le back-office et les outils de gestion dont bénéficie actuellement le titre de presse Gala, la moitié des répondants au test de marché estime que 12 mois était une période d'une durée insuffisante pour assurer la viabilité et la compétitivité de l'Activité Cédée Presse et permettre à l'acquéreur de prendre en charge ces activités.[1647] Au regard des réponses des acteurs du marché et de leurs propositions de durée appropriée[1648], la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Presse du 28 avril 2023, dans lesquels la période transitoire de mise à disposition de l'environnement technologique, du back-office et des outils de gestion a été étendue et est désormais de 18 mois.

(1957) Sur base de l'analyse des éléments décrits dans la présente section, la Commission considère que les Engagements Presse du 28 avril 2023 adressent de manière adéquate les ajustements nécessaires des Engagements Presse du 12 avril 2023, soit (i) la liste du personnel essentiel, qui a été suffisamment complétée par l'ajout du directeur des rédactions et du rédacteur en chef adjoint dédié au « numérique », et (ii) la durée de la période transitoire de mise à disposition de l'environnement technologique, du back-office et des outils de gestion, qui a été étendue à 18 mois. La Commission considère ainsi que les Engagements Presse du 28 avril 2023 couvrent l'ensemble des actifs corporels, des actifs incorporels, du personnel et des contrats nécessaires pour garantir la compétitivité et la viabilité de l'Activité Cédée Presse.

8.5.3.3. Les engagements proposés ne présentent pas de risques de mise en œuvre

(1958) Sur base notamment de l'avis des acteurs du marché collectés lors du test des Engagements Presse du 12 avril 2023[1649], la Commission considère qu'il est essentiel que l'acquéreur de l'Activité Cédée Presse soit présent dans la presse « papier » et la presse digitale et qu'il soit capable d'opérer sur le marché français. Sur ce point, plusieurs acteurs indiquent que le marché de la presse « papier » français est très spécifique, requérant notamment la présence de synergies et de mutualisations[1650]. Certains répondants insistent également sur le fait que l'acquéreur ne doit pas être déjà présent dans la presse magazine « people » au risque de créer de nouveaux problèmes de concurrence.[1651]

1646 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECB1, ID listés en note de bas de page 1629.

1647 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECC5, ID listés en note de bas de page 1629.

1648 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question ECC6, ID listés en note de bas de page 1629.

1649 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, questions FAB3 et FAB4, ID listés en note de bas de page 1629.

1650 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, questions FAB4 et FAB8, ID listés en note de bas de page 1629.

1651 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, questions FAA3 et FAB1, ID listés en note de bas de page 1629.

(1959) Au regard de ces observations, la Partie Notifiante a soumis une version révisée des engagements, les Engagements Presse du 28 avril 2023, dans lesquels un critère additionnel est requis pour le profil de l'Acquéreur, ce dernier devant justifier d'une bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché. De plus, les Engagements Presse du 28 avril 2023 requièrent désormais spécifiquement que l'Acquéreur soit un acteur de la presse papier et digitale, ou de la presse papier.[1652]

(1960) S'agissant du contrat établi entre [...] et Vivendi prévoyant un droit de premier regard et de premier refus en cas de vente de la marque, la majorité des répondants au test de marché n'identifie pas de risques liés à ce contrat[1653].

(1961) La Commission a par ailleurs procédé à un entretien avec [...] le 18 avril 2023 afin de recueillir ses commentaires sur les engagements présentés par la Partie Notifiante, notamment en ce qui concerne les droits spécifiques que [...] détient sur la marque « Gala ».[1654] Lors du test de marché, [...] a confirmé que la stratégie du groupe est axée sur le marché des magazines [...] et non sur le marché des magazines francophones[1655]. Pour cette raison, la Partie Notifiante et [...] ont signé un accord par lequel ce dernier renonce à ses droits sur la marque « Gala » dans le cadre de ces engagements et pour une durée d'un an.[1656]

(1962) De plus, la Partie Notifiante s'est engagée à ce que l'Opération ne soit pas mise en œuvre avant que la Partie Notifiante ou le mandataire chargé de la cession n'ait conclu le contrat de cession pour la vente de l'Activité Cédée Presse et que la Commission n'ait approuvé l'acquéreur et les conditions de vente.[1657]

(1963) Au regard (i) du retour des acteurs du marché, (ii) de l'entretien de la Commission avec [...], (iii) des déclarations de ce dernier lors de la consultation du marché, (iv) de la conclusion de l'accord entre la Partie Notifiante et [...] par lequel ce dernier renonce à ses droits sur la marque « Gala » dans le cadre de ces engagements et pour une durée d'un an, et, enfin, (v) de la présence dans les engagements d'une clause exigeant un acquéreur initial, la Commission estime que le risque lié aux droits détenus par [...] sur la marque « Gala » ainsi que les préoccupations concernant la probabilité de trouver un acquéreur approprié pour l'Activité Cédée Presse sont dissipés.

8.5.4. Conclusion

(1964) Sur la base des résultats de la consultation des acteurs du marché et de l'évaluation des Engagements Presse du 12 avril 2023 et des Engagements Presse du 28 avril 2023, la Commission considère que les Engagements Presse du 28 avril 2023 sont de nature à supprimer toute entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective sur le marché du lectorat de la presse magazine « people » en France, ainsi que sur le segment éventuel des sites internet « compagnons » « people ».

1652 Engagements Presse du 28 avril 2023, paragraphe 22.

1653 Réponses au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question EB1, ID listés en note de bas de page 1629.

1654 Compte rendu de l'entretien avec [...] en date du 23 mai 2023, ID 11771.

1655 Réponse au questionnaire de test de marché des engagements – Presse, question FB3, ID 11684.

1656 [...].

1657 Engagements Presse – 12.04.2023 version confidentielle signée, paragraphe 4.

9. AUTRES SECTEURS

(1965) En dehors des secteurs de l'édition et de la presse magazine qui donnent lieu aux principaux chevauchements d'activités, comme évoqué dans les sections 7 et 8, l'Opération crée un certain nombre de marchés affectés et/ou liens verticaux/congloméraux dans les secteurs du spectacle, de la publicité, des services audiovisuels, des jeux vidéo et de la vente au détail en zone de transport.

9.1. Secteur du spectacle

(1966) Le secteur du spectacle recouvre les activités suivantes : (i) la production et l'organisation de spectacles, (ii) l'exploitation de salles et (iii) les services de billetterie.

9.1.1. La production et l'organisation de spectacles

(1967) Les artistes confient généralement la gestion de leur carrière et notamment, l'organisation de leurs spectacles, à des agents artistiques. Ces derniers négocient auprès des producteurs ou organisateurs de spectacles les conditions artistiques et financières de la participation de l'artiste aux représentations.

(1968) Les producteurs offrent les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à la réalisation (plateau artistique et technique) et à la diffusion des spectacles. Ils supportent le risque financier du spectacle et sont donc propriétaires et responsables des recettes du spectacle.

9.1.1.1. Activités des Parties

(1969) Vivendi est active dans la production et de l'organisation de spectacles en France *via* Olympia Production, Yuma et Strong Live Agency. Olympia Production détient un certain nombre de festivals de musique en France tels que Margo (festival Garorock), Vine Aqui (festival Les Déferlantes), Live au Campo et Festival Production (Brive festival), et a par ailleurs développé des partenariats avec certains festivals tels que Hamac Festival, Hellfest, Mainsquare, *etc*.

(1970) Lagardère est active dans la production et l'organisation de spectacles en France *via* sa filiale Lagardère Live Entertainment, qui regroupe également la société L Productions (production d'artistes et de spectacles). Lagardère Live Entertainment ne détient ni n'organise de festivals.

9.1.1.2. Marchés de produits

9.1.1.2.1. Pratique décisionnelle

(1971) La Commission n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'un marché de la production et de l'organisation de spectacles et ses éventuelles segmentations.

(1972) S'agissant du marché français, l'Autorité de la concurrence française a examiné un marché de la production et de l'organisation de spectacles[1658].

(1973) L'Autorité de la concurrence a envisagé, tout en laissant la question ouverte, la possibilité de segmenter le marché de la production et de l'organisation de spectacles en fonction (i) des grands métiers du spectacle vivant[1659], (ii) du type de spectacles (concerts, théâtre, spectacles (humour, comédie musicale, cirque, opéra/musique

---

1658 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 9 et suivants.

1659 Une fois le spectacle créé, le producteur pourra soit le présenter directement au public, soit le vendre à un diffuseur ou à un promoteur qui prendra en charge sa diffusion. De même, certains exploitants de salles peuvent également assumer des fonctions de production et/ou de diffusion.

classique, représentations sportives, musée/exposition, parcs d'attractions, *etc.*)) ainsi que (iii) de la taille/notoriété des organisateurs/producteurs de spectacles[1660].

9.1.1.2.2. Position de la Partie Notifiante

(1974) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de sous-segmenter le marché de la production et de l'organisation de spectacles (i) par grands métiers du spectacle vivant (exploitant de lieu, producteur, tourneur, diffuseur, *etc.*), (ii) par type de spectacles, ou encore (iii) par taille/notoriété des organisateurs/producteurs de spectacles, dès lors que les salles sont adaptées pour une grande multiplicité de genres de spectacles.

(1975) S'agissant spécifiquement d'une potentielle segmentation en fonction des grands métiers du spectacle, la Partie Notifiante considère qu'une telle segmentation ne serait pas pertinente dans la mesure où les évolutions du secteur ont eu pour effet de réunir ces différents métiers[1661].

9.1.1.2.3. Analyse de la Commission

(1976) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse à la fois l'existence d'un marché de la production et de l'organisation de spectacles pris dans son ensemble, ainsi que de possibles segments de ce marché en fonction (i) des grands métiers du spectacle vivant, (ii) du type de spectacles (concerts, théâtre, spectacles (humour, comédie musicale, cirque, opéra/musique classique, représentations sportives, musée/exposition, parcs d'attractions, *etc.*)), et (iii) de la taille/notoriété des organisateurs/producteurs de spectacles.

(1977) En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de la production et de l'organisation de spectacles peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.1.1.3. Marchés géographiques

9.1.1.3.1. Pratique décisionnelle

(1978) Dans l'affaire précitée, l'Autorité a considéré que le marché de la production et de l'organisation de spectacle était de dimension nationale[1662].

9.1.1.3.2. Position de la Partie Notifiante

(1979) La Partie Notifiante ne remet pas en cause la pratique de l'Autorité de la concurrence, considérant que, afin d'optimiser les coûts de production (location de matériel, transport, hébergements et restauration) et de promotion d'un spectacle (campagnes digitales, media et d'affichage), il est nécessaire d'être en mesure de mutualiser les représentations d'un spectacle sur l'ensemble du territoire français.

1660 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 9 et suivants.

1661 La Partie Notifiante avance d'une part que la désintermédiation issue du développement des réseaux sociaux et des plateformes musicales a permis aux artistes d'accéder directement à des capacités de production, de distribution, de promotion et de diffusion. D'autre part, la Partie Notifiante considère que la présence des GAFAM rend également cette segmentation inadéquate, dès lors que ces derniers peuvent financer la production de spectacles destinés à être diffusés sur leurs plateformes, mais également la production d'évènements « live ».

1662 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 13.

(1980) La Partie Notifiante précise par ailleurs qu'un artiste concède, le plus souvent, une exclusivité nationale à un producteur/organisateur de spectacles, qui produit et organise des spectacles à Paris, en région parisienne et en province.

9.1.1.3.3. Analyse de la Commission

(1981) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, un marché, et potentiels segments de marché, de dimension nationale compte tenu notamment du fait que les exclusivités sont typiquement octroyées par les artistes à l'échelle nationale, et de la nécessité de mutualisation des coûts de production.

9.1.2. L'exploitation de salles

(1982) L'exploitant d'un lieu de spectacle est la personne qui exploite effectivement un lieu de spectacle aménagé pour des représentations publiques et qui possède un titre d'occupation (propriété, bail, contrat de gérance, mise à disposition). Il assure l'aménagement et l'entretien de ce lieu.

9.1.2.1. Activités des Parties

(1983) Vivendi exerce une activité d'exploitation de salles de spectacles en France et à l'international *via* Vivendi Village. En France, Vivendi Village exploite deux salles de spectacles localisées à Paris, l'Olympia et le Théâtre de l'œuvre. À l'international, Canal Olympia, filiale de Vivendi Village, exploite en Afrique de l'Ouest 18 salles de spectacles et de cinéma[1663].

(1984) Lagardère exerce, quant à elle, une activité d'exploitation de salles de spectacles en France *via* Lagardère Live Entertainment, qui exploite deux salles de spectacles localisées à Paris, Les Folies Bergères et le Casino de Paris, et deux salles de spectacles localisées pour l'une à Bordeaux (l'Arkéa) et pour l'autre à Aix-en-Provence (Arena du Pays d'Aix).

9.1.2.2. Marché de produits

9.1.2.2.1. Pratique décisionnelle

(1985) La Commission n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'un marché de l'exploitation de salles de spectacles et sur ses éventuelles segmentations.

(1986) L'Autorité de la concurrence a examiné la possibilité d'une segmentation du secteur de l'exploitation de salles en fonction (i) du type de salles (salles de spectacles de variétés, enceintes sportives), (ii) de la localisation des salles à Paris ou en province, tenant au prestige de la ville et à la nécessité d'y créer un spectacle avant de le produire en province et, enfin, (iii) des caractéristiques des salles, le choix d'une salle par un producteur organisateur de spectacles dépendant de la capacité de la salle, de ses équipements, de son image auprès des artistes et du public et enfin du loyer.[1664]

(1987) Dans un avis n° 21-A-08 du 27 mai 2021[1665], l'Autorité de la concurrence a relevé que le secteur de la gestion de salles de spectacles repose sur trois grandes

---

1663 Ces salles ont pour dénomination « *Talents et spectacles* » en pays francophones et « *Talents & Live* » en régions anglophones.

1664 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 15. Voir également Décision n° 04-D-66 du 1er décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par des salles et stades parisiens sur le secteur de la billetterie.

1665 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 42 et 43.

distinctions : la capacité d'accueil des lieux de spectacles (jauge), le modèle économique et le cadre juridique dans lequel se déroule l'exploitation du lieu.[1666]

(1988) S'agissant de la capacité d'accueil des salles de spectacles, l'Autorité distingue :

(a) les lieux de grande capacité, qui comprennent les stades (par exemple, le Stade de France, l'Orange Vélodrome de Marseille ou le Groupama Stadium de Lyon, *etc*.) et les équipements polyvalents de type Arena (Accor Arena, Paris La Défense Arena, Halle Tony Garnier à Lyon, *etc*.), ainsi que les 17 Zéniths[1667] ;

(b) les salles de moyenne capacité, supérieures à 1 500 places, à savoir certaines salles labellisées Scènes de Musiques Actuelles (« SMAC »)[1668], des salles non labellisées et des salles pluridisciplinaires[1669] ;

(c) les salles de petite capacité, qui recouvre les lieux de petite jauge (inférieure à 1 500 places), composées d'un ensemble de lieux aux caractéristiques hétérogènes, comme les clubs de jazz, les cafés musicaux, *etc.*[1670].

(1989) S'agissant du modèle économique retenu pour l'exploitation des lieux de spectacles, l'Autorité de la concurrence identifie plusieurs situations[1671] :

(a) les lieux qui n'assurent pas la programmation des concerts qu'ils accueillent et fonctionnent sur un modèle de « location » de l'espace à des entreprises de diffusion pour tout type de spectacles. Dans ce cas, l'exploitant du lieu n'assume pas de risque de diffusion lié à un remplissage insuffisant ;

(b) les lieux qui exercent une activité de production ou de programmation de spectacles. Dans ce cas, ils achètent des spectacles, qu'ils diffusent ensuite dans leur infrastructure, et supportent les risques liés à la diffusion ;

(c) les co-productions entre un producteur (ou un artiste) et un lieu de spectacle, qui donnent généralement lieu à un partage des recettes et des dépenses ;

(d) les coréalisations, dans le cadre desquelles le producteur s'engage à un minimum garanti auprès de l'exploitant de salles et le partage des recettes est opéré en fonction du taux de remplissage.

(1990) L'Autorité de la concurrence a enfin relevé une distinction entre les salles de spectacles qui fonctionnent majoritairement grâce à des subventions et celles qui ne bénéficient pas ou peu de ressources publiques[1672].

1666 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 42 et 43.

1667 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 44 et suivants.

1668 Label attribué par le ministère de la culture aux structures porteuses d'un projet artistique et culturel d'intérêt général dans le champ des musiques actuelles.

1669 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 47 et suivants.

1670 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 51 et suivants.

1671 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 53 et suivants.

(1991) S'agissant enfin du cadre juridique[1673], l'Autorité de la concurrence a identifié un ensemble de possibilités. Les salles appartenant à un acteur public peuvent être exploitées directement ou par des opérateurs privés, principalement dans le cadre de contrats de concession par délégation de service public (« DSP ») tandis que d'autres, subventionnées ou non, sont exploitées selon des modalités définies intégralement par l'exploitant :

(a) La gestion déléguée s'effectue principalement par des DSP, attribuées via des procédures de mise en concurrence. Le délégant, qui est un acteur public, organise l'attribution de la gestion d'une salle par un appel d'offres auquel des répondants (personne physique ou morale de droit privé ou personne morale de droit public) peuvent participer. Il fixe également le cahier des charges, qui organise les modalités de gestion de la salle concernée, comme la durée, le montant ou l'absence de loyer, les objectifs de politique culturelle et/ou les missions devant être poursuivies, les esthétiques culturelles à diffuser, *etc*.

(b) La gestion de salles privées se traduit par une exploitation directe, *via* la détention d'une entreprise ou l'acquisition d'un fonds de commerce, sans contrainte de service public ni cahier des charges imposé. Dans cette situation, le propriétaire est en principe entièrement libre de la gestion de son établissement, ainsi que de sa programmation[1674].

9.1.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(1992) La Partie Notifiante considère qu'il est pertinent de segmenter le domaine de l'exploitation de salles en fonction des caractéristiques des salles et souligne que les caractéristiques qui différencient les salles les unes des autres sont les suivantes :

(a) la capacité de la salle ;

(b) la configuration debout / assis[1675] ;

(c) les équipements techniques[1676] ;

(d) les emplacements[1677] ;

1672 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphe 58.

1673 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphe 60 et suivants.

1674 La Commission relève que les salles exploitées par les Parties appartiennent à cette catégorie.

1675 La Partie Notifiante considère que les salles disposant d'une configuration debout/assis peuvent proposer des programmations plus diversifiées.

1676 À savoir, l'ensemble des équipements démontables fixes ou en mouvement destinés à recevoir les installations et matériels d'éclairage, de son, de vidéo, décors et rideaux, tels que (i) les ossatures destinées à supporter des personnes (tribunes et équipements intégrés, podiums, passerelles, escaliers, rampes, scènes, les plateformes surélevées, les tours de régie, de poursuites et de caméras, etc.), (ii) les ossatures d'équipements scéniques (support pour les décors, plafonds, murs, éclairage, sonorisation, écrans, vidéo, supports publicitaires et de signalisation, etc.), et (iii) les accessoires qui contribuent à la mise en place, au levage et au maintien de ces ossatures (palans, élingues, haubans, poulies, chariots, manilles, axes, goupilles, etc.).

1677 La Partie Notifiante relève qu'un spectacle, en fonction du succès qu'il rencontre, se joue dans des salles situées à différents emplacements.

(e) la notoriété[1678] ;

(f) la programmation[1679].

(1993) La Partie Notifiante considère toutefois qu'une segmentation en fonction du type de salles (salles de spectacles de variétés, enceintes sportives, *etc*.) ou de la localisation des salles[1680] n'est pas pertinente, et que les salles sont adaptées pour une multiplicité de genres de spectacles.

9.1.2.2.3. Analyse de la Commission

(1994) Dans la présente affaire, la Commission a envisagé différents critères pertinents pour la délimitation d'un marché de l'exploitation de salles de spectacles et ses éventuelles segmentations, et observe que les résultats de l'enquête de marché ont révélé qu'il convient de prendre en compte un ensemble d'éléments, à savoir la capacité de la salle (jauge), sa notoriété (image de marque) ainsi que le prix de location.

(1995) Dans le cadre de l'enquête de marché, une majorité d'acteurs du marché ont ainsi indiqué que les trois critères principaux utilisés pour la sélection d'une salle de spectacle sont la capacité, la notoriété, et le prix de location, étant précisé que la configuration de la salle (debout/assis) est également un critère fréquemment cité[1681].

(1996) S'agissant spécifiquement de la capacité de la salle, une majorité d'acteurs souligne qu'il s'agit du premier critère pertinent, notamment parce que le remplissage d'une salle est un facteur nécessaire à la rentabilité de son activité[1682]. Les acteurs du marché expliquent à cet égard que lors de la sélection d'une salle de spectacle, la capacité de salle recherchée est précisément connue et utilisée comme un filtre[1683]. Une majorité de concurrents et de clients ont par ailleurs confirmé la pertinence d'une distinction entre les salles de grande capacité (Zéniths et Arénas), les salles de moyenne capacité (plus de 1 500 places mais moins de 3 000 places) et les salles de petite capacité (moins de 1 500 places)[1684].

(1997) Néanmoins, les concurrents comme les clients ont également souligné que la capacité d'accueil est un facteur qui ne pouvait être considéré seul dans la mesure où la notoriété de la salle et son prix de location rentrent eux aussi en ligne de compte dans

---

1678 La Partie Notifiante fait référence aux salles historiques en France ou bénéficiant d'une forte notoriété, qu'elles soient localisées à Paris ou en province, ce qui importe étant l'image de la salle auprès des artistes et du public.

1679 La Partie Notifiante relève que les programmations, lesquelles sont déterminées librement par les salles de spectacles, constituent un élément de distinction entre les différentes salles.

1680 La Partie Notifiante indique que les spectateurs ne font pas de distinction entre les salles de spectacles parisiennes et celles qui se trouvent en province, dès lors qu'il existe des Zéniths, ou salles équivalentes, dans les principales villes de France.

1681 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, question B.A.A.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question B.A.A.1, ID 6631.

1682 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions B.A.A.2 et B.A.A.2.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions B.A.A.2 et B.A.A.2.1, ID 6631. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphes 6 à 8, ID 5991.

1683 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions B.A.A.2 et B.A.A.2.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions B.A.A.2 et B.A.A.2.1, ID 6631. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 6, ID 5991.

1684 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions B.A.A.5 et B.A.A.5.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions B.A.A.5 et B.A.A.5.1, ID 6631.

la sélection d'une salle[1685]. Un client a ainsi souligné le caractère multifactoriel de la concurrence entre les différentes salles de spectacles : « *l'important est donc autant la capacité que le coût et l'ambiance que l'on souhaite donner au spectacle* »[1686].

(1998) En conséquence, dans le cadre de la présente affaire, la Commission considère qu'il convient de distinguer des marchés de l'exploitation de salles de spectacles en fonction de la capacité de la salle, entre les salles de grande capacité, les salles de moyenne capacité et les salles de petite capacité, avec en outre de potentielles segmentations supplémentaires en fonction de la notoriété (image de marque) des salles considérées, ainsi que le prix de leur location.

(1999) En tout état de cause, la Commission considère que la question de la délimitation exacte du marché de l'exploitation des salles de spectacles peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.1.2.3. Marché géographique

9.1.2.3.1. Pratique décisionnelle

(2000) Dans sa pratique décisionnelle récente, l'Autorité de la concurrence n'a pas clairement défini la dimension géographique du marché de l'exploitation de salles[1687], mais a procédé à l'analyse concurrentielle de l'opération concernée sur le marché de l'exploitation des salles de spectacles en distinguant entre un marché parisien et un marché provincial[1688]. Dans une décision plus ancienne[1689], le Conseil de la concurrence avait retenu un marché local, à savoir le marché parisien des salles de spectacles et stades.

9.1.2.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2001) La Partie Notifiante estime qu'il n'est pas pertinent de sous-segmenter le marché de l'exploitation des salles au regard de la localisation des salles.

(2002) La Partie Notifiante avance que le marché est de dimension nationale dès lors que (i) il existe des groupes de salles de spectacles opérant sous le même nom, lesquels sont présents à la fois à Paris et en province, de sorte qu'elles ont, aux yeux des spectateurs, la même identité comme les Zéniths ; et (ii) les artistes et les promoteurs vont à la rencontre du public dans toute la France et donc dans plusieurs salles.

(2003) En outre, la Partie Notifiante indique qu'au sein d'une même ville, un spectacle peut se jouer dans plusieurs salles en fonction du succès du spectacle.

9.1.2.3.3. Analyse de la Commission

(2004) Dans le cadre de la présente affaire, la Commission a considéré la question de la délimitation géographique de l'exploitation des salles de spectacles.

1685 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, question B.A.A.1, ID 6630. Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question B.A.A.1, ID 6631.

1686 Compte rendu de l'entretien avec un client en date du 5 octobre 2022, paragraphe 10, ID 3839.

1687 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphes 14-16. Voir également l'avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 42 et 43.

1688 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 16.

1689 Décision n° 04-D-66 du 1er décembre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par des salles et stades parisiens sur le secteur de la billetterie, paragraphe 45.

(2005) À cet égard, les résultats de l'enquête de marché identifient clairement un marché parisien de l'exploitation des salles de spectacles incluant les salles situées dans Paris *intramuros*, et incluant également éventuellement des salles situées dans la petite couronne[1690], par opposition aux salles situées en région. Il ressort néanmoins de l'enquête de marché que la dimension géographique du marché est susceptible de varier suivant la capacité des salles considérées.

(2006) L'enquête de marché a démontré que, pour les salles de petites ou de moyenne capacités, la zone incluant Paris et éventuellement la petite couronne se singularise du reste de la France, cette zone étant considérée comme particulièrement attractive pour les artistes, voire un « passage obligé »[1691].

(2007) Les acteurs du marché soulignent que cette zone se distingue du reste du territoire français par le potentiel maximal de spectateurs qu'elle représente et la densité du réseau des partenaires et médias qui y sont situés, et qui permettent une bonne promotion de leurs spectacles[1692].

(2008) En conséquence, dans le cadre de la présente affaire, la Commission considère qu'il convient de considérer, pour l'exploitation de salles de spectacles de petite et de moyenne capacité, des marchés circonscrits à une zone incluant Paris et éventuellement la petite couronne, distincts du reste du territoire français.

(2009) Toutefois, la Commission considère que la question de la dimension géographique exacte des marchés de l'exploitation des salles de spectacles peut être laissée ouverte, dans la mesure où quelle que soit la dimension géographique retenue, l'analyse concurrentielle resterait inchangée.

9.1.3. Les services de billetterie

(2010) L'activité de billetterie de spectacles regroupe les activités relatives à la commercialisation aux particuliers et aux entreprises de billets d'entrée à des concerts de musique, rencontres sportives, théâtres, festivals, *etc*. Cette activité recouvre trois prestations, à savoir l'édition matérielle de billets, leur commercialisation – c'est-à-dire leur répartition entre les différents points de vente – et leur distribution effective auprès des consommateurs[1693].

9.1.3.1. Activités des Parties

(2011) Vivendi est active sur le marché de la billetterie en France au travers de sa filiale See Tickets, filiale de Vivendi Village.

(2012) See Tickets fournit des services de billetterie directe (les billets sont vendus par la salle directement) et indirecte (les billets sont vendus par un intermédiaire tels que la FNAC ou Billetreduc.com), à la fois en ligne et sur place. See Tickets fournit également des services associés, notamment des outils informatiques de contrôle d'accès ainsi qu'un outil informatique de gestion de la relation client. See Tickets propose enfin un service de marque blanche d'auto-distribution, permettant aux

1690 La petite couronne est la zone constituée des trois départements limitrophes de la ville de Paris : les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94).

1691 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions B.B, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question B.B, ID 6631 ; Compte rendu de l'entretien avec un client en date du 5 octobre 2022, paragraphe 26, ID 3839 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 17, ID 5991.

1692 Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question B.B, ID 6631.

1693 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 18.

producteurs ou aux artistes de proposer directement une billetterie pour leurs événements.

(2013) Lagardère est quant à elle active sur le marché de la billetterie en France au travers de sa filiale Lagardère Live Entertainment, qui ne fournit que des services de billetterie directe[1694], par le biais de ses salles, des sites internet de ses salles et les réseaux sociaux des artistes qu'elle y produit.

9.1.3.2. Marché de produits

9.1.3.2.1. Pratique décisionnelle

(2014) La Commission européenne n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'un marché de la billetterie et sur ses éventuelles segmentations.

(2015) S'agissant de la France, l'Autorité de la concurrence a relevé que le détenteur des droits d'exploitation d'un spectacle a le choix entre différents moyens et canaux de vente dans le cadre de la distribution de la billetterie, la finalité restant la vente de billets auprès des consommateurs[1695].

(2016) Dans le cadre de la distribution directe, l'organisateur, ou la salle, vend en son nom et pour son compte tout ou partie des places. La distribution directe peut être effectuée de plusieurs manières : vente au guichet, utilisation d'un logiciel de gestion informatique de billetterie, utilisation d'une solution de self-billetterie. Dans le cadre de la distribution indirecte, l'organisateur, ou la salle, a recours à un prestataire tiers pour la distribution et/ou la commercialisation des billets[1696].

(2017) L'Autorité de la concurrence a indiqué à cet égard que les solutions proposées aux organisateurs et aux salles afin qu'ils gèrent eux-mêmes leur billetterie (la distribution directe) sont complémentaires des prestations que peuvent proposer les spécialistes de la billetterie (la distribution indirecte). En effet, les organisateurs, ou les salles, font souvent le choix d'une double distribution, directe et indirecte, ainsi que d'une diversification des réseaux de distribution afin d'accroitre la visibilité de l'événement.

(2018) Ainsi, l'Autorité de la concurrence, tout en laissant la question ouverte, a examiné la possibilité de distinguer deux marchés : celui de la distribution indirecte et celui de la distribution directe, avec au sein de chacun, des segmentations potentielles[1697].

(2019) S'agissant de la distribution directe, l'Autorité de la concurrence a envisagé, tout en laissant la question ouverte, plusieurs segmentations possibles du marché de la distribution directe, en fonction (i) des catégories d'événements (événements sportifs, musées/expositions, spectacles/concert, *etc*.), (ii) des prestations fournies

---

1694 Lagardère n'est plus actif sur le segment indirect du marché de la billetterie depuis la cession de Billetreduc.com en 2019 au groupe Fnac/Darty.

1695 Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphe 103.

1696 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphes 20 et 23. Voir également Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, paragraphes 102-105.

1697 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphes 18-25.

(logiciels, contrôle d'accès aux salles, *etc*.), ou (iii) de la solution informatique retenue (gestion informatique de billetterie et self-billetterie)[1698].

(2020) S'agissant de la distribution indirecte, l'Autorité de la concurrence a envisagé plusieurs segmentations, sans toutefois trancher définitivement la question : en fonction (i) du canal de distribution (points de vente physique, vente en ligne), (ii) des catégories de spectacles (musique/concert, théâtre/humour, tourisme/loisir/parcs, spectacles, sports, arts et musées, danse et musique classique, cinéma, autre) ou (iii) de la nature des services offerts[1699].

9.1.3.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2021) La Partie Notifiante ne remet pas en cause la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence en ce qu'elle consiste à opérer une distinction entre les marchés de la distribution directe et indirecte.

(2022) La Partie Notifiante souligne toutefois que la pratique décisionnelle doit être nuancée en fonction des secteurs et des acteurs et fait l'objet d'évolution dans le temps, dès lors que (i) pour les organisateurs d'événements de type « affinitaire », qui cherchent à se réapproprier leur billetterie et à privilégier un contact étroit et direct avec leur clientèle, la tendance est au retour à la distribution directe et (ii) les organisateurs d'événements multi-audiences/cibles, ou ceux ayant de nombreuses dates à commercialiser, ont besoin de pouvoir s'appuyer sur une multiplicité de canaux de vente pour pouvoir écouler leurs billets.

(2023) S'agissant du marché de la distribution directe de billets, la Partie Notifiante considère que la segmentation du secteur de la billetterie envisagée par l'Autorité de la concurrence en fonction (i) des catégories d'évènements, des (ii) prestations fournies et (iii) de la solution informatique, est pertinente.

(2024) S'agissant du marché de la distribution indirecte de billets, la Partie Notifiante accepte la segmentation envisagée par l'Autorité de la concurrence en fonction des (i) catégories de spectacles, et (ii) de la nature des services offerts est pertinente. À ce titre, la Partie Notifiante suggère de sous-segmenter la nature des services proposés de la façon suivante : la distribution indirecte « classique », les prix cassés/discount ; et la revente.

(2025) Toutefois, contrairement à la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence, la Partie Notifiante considère qu'il n'est pas pertinent de segmenter en fonction du canal de distribution (points de vente physique et vente en ligne), dans la mesure où (i) les distributeurs répartissent indifféremment les ventes de billets en ligne et dans les points de vente physique, de sorte qu'il existe une interdépendance entre ces deux canaux de distribution, et (ii) les distributeurs adoptent une stratégie commerciale et tarifaire identique quel que soit le canal de distribution.

9.1.3.2.3. Analyse de la Commission

(2026) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, à la fois l'existence d'un marché de la distribution de billets pris dans son ensemble, ainsi que de possibles distinctions suivant le type de distribution, directe ou indirecte.

1698 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 24.

1699 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 21.

(2027) S'agissant de la distribution directe[1700], la Commission a également envisagé de possibles sous-segmentations en fonction (i) des catégories d'événements (événements sportifs, musées/expositions, spectacles/concert, *etc*.) ; (ii) des prestations fournies (logiciels, contrôle d'accès aux salles, *etc*.) ; ou encore (iii) de la solution informatique retenue (gestion informatique de billetterie et self-billetterie).

(2028) En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de la distribution directe de billets peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.1.3.3. Marché géographique

9.1.3.3.1. Pratique décisionnelle

(2029) Dans le cadre de sa pratique décisionnelle, l'Autorité de la concurrence a considéré des marchés de dimension nationale[1701].

9.1.3.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2030) La Partie Notifiante partage l'analyse de la pratique décisionnelle et considère que le marché revêt une dimension nationale. La Partie Notifiante relève à cet égard que la qualité de l'offre culturelle et artistique de la région parisienne, ou la notoriété de certains festivals en province, peut inciter les consommateurs à faire le voyage afin d'assister à un événement en particulier.

9.1.3.3.3. Analyse de la Commission

(2031) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, un marché, et des potentiels segments de marché, de dimension nationale.

(2032) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de la distribution de billets peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

9.1.4. Analyse concurrentielle

(2033) Au vu des marchés pertinents définis aux sections 9.1.1 à 9.1.3, et les activités des Parties en matière de (i) production et l'organisation de spectacles, (ii) exploitation de salles et (iii) services de billetterie, la Commission observe que l'Opération donne lieu au marché affecté horizontal[1702] et liens verticaux suivants :

(a) Sur le plan <u>horizontal</u>, l'Opération donne lieu à un marché affecté sur le possible marché de l'exploitation de salles de moyenne capacité, à Paris et éventuellement dans la petite couronne ;

(b) Sur le plan <u>vertical</u>, l'Opération donne lieu à la création de deux liens verticaux affectés distincts : (i) entre la production et l'organisation de spectacles, à l'amont, et l'exploitation de salles de spectacles à l'aval ; et (ii) entre la fourniture de services de billetterie indirecte, à l'amont, et l'exploitation de salles de spectacles, à l'aval.

1700 Dans la mesure où Lagardère n'est pas active dans le domaine de la distribution indirecte de billets, l'Opération n'a pas pour effet de créer des chevauchements s'agissant de cette activité. La distribution indirecte de billets ne sera donc pas discutée plus avant dans le cadre de la présente décision.

1701 Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac, paragraphe 26.

1702 Il n'existe pas de marché affecté en France sur un éventuel marché de la billetterie directe en France, la part de marché combinée des Parties étant inférieure à [20-30]%.

9.1.4.1. Analyse des effets horizontaux

9.1.4.1.1. Position de la Partie Notifiante

(2034) La Partie Notifiante estime que l'Opération n'est pas de nature à causer de problématiques de concurrence, pour les raisons suivantes.

(2035) Premièrement, la Partie Notifiante réitère son désaccord quant à la définition d'un marché de produit restreint des salles de spectacles de jauge moyenne en région parisienne, qui ne correspond pas, selon elle, à la réalité du marché, et ne permet pas d'aboutir à des parts de marché représentatives de la position des Parties sur le marché. Selon la Partie Notifiante, si une dimension géographique parisienne/petite couronne devait être retenue pour le marché de l'exploitation des salles de spectacles, celui-ci devrait inclure les salles de petite et de grande capacité.

(2036) Deuxièmement, la Partie Notifiante souligne les difficultés inhérentes au secteur d'activité, à savoir les répercussions de la crise sanitaire mondiale sur les programmations. Selon la Partie Notifiante, de nombreux spectacles ont dû être reportés, voire annulés et les entités des Parties menant ces activités ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires.

(2037) Troisièmement, la Partie Notifiante avance que les salles de spectacles exploitées par les Parties sont libres de déterminer leur programmation et qu'à l'issue de l'Opération, ces salles de spectacles ont vocation à conserver leur identité et leurs différences. La Partie Notifiante souligne à cet égard que les programmations de l'Olympia, très éclectiques, diffèrent de celles des Folies Bergères et du Casino de Paris, lesquelles concernent des spectacles d'humour, d'illusionnisme, de concerts et de danse. Selon la Partie Notifiante, les représentations proposées par l'Olympia sont en outre majoritairement des dates uniques, tandis que la plupart des programmations des Folies Bergères et du Casino de Paris prévoient plusieurs dates, allant jusqu'à une période d'un mois.

(2038) Quatrièmement, la Partie Notifiante soutient que l'entité fusionnée devra faire face à la présence de nombreux concurrents, notamment au niveau national, les groupes AEG, Fimalac, Live Nation, SP Colling, Morgane, ou encore GL Events. S'agissant d'un marché restreint aux salles de moyenne capacité parisiennes, la Partie Notifiante relève qu'en pratique la capacité des salles varie en fonction de leur configuration (assis/debout), et que certaines salles de spectacles de petite ou de grande capacité exercent ainsi une pression concurrentielle effective sur les Parties, de sorte que l'entité fusionnée fera face à un nombre significatif de concurrents à l'issue de l'Opération.

(2039) Cinquièmement, la Partie Notifiante considère que les estimations de part de marché conduisant à attribuer à l'entité fusionnée une part de marché supérieure à [50-60]% sur le potentiel marché de l'exploitation des salles de marchés à Paris et éventuellement en petite couronne, sont largement surévaluées et trop conservatrices.

9.1.4.1.2. Analyse de la Commission

(2040) Le Tableau 43 présente les parts de marché des Parties sur le possible marché de l'exploitation de salles de spectacles à Paris et éventuellement en petite couronne.

(2041) À titre liminaire, la Commission relève que la Partie Notifiante ne disposant pas des données de chiffres d'affaires générés par l'activité d'exploitation de salles de spectacles de ses concurrents, cette dernière n'est pas en mesure de fournir des données de part de marché en valeur.

(2042) La Partie Notifiante fournit toutefois deux estimations alternatives de parts de marché, en capacité, sur la base du nombre de places disponibles (jauge maximale) dans les salles des groupes Vivendi et Lagardère ainsi que dans les autres salles de spectacles parisiennes de moyenne capacité[1703,1704].

(2043) La première estimation recouvre l'ensemble des salles parisiennes et de petite couronne de jauges comparables (jauge maximale inférieure à 1 500 places ou supérieure à 3 000 places). La deuxième estimation s'appuie sur une sélection plus restreinte des salles de moyenne capacité identifiées comme concurrentes à Paris et en petite couronne, c'est-à-dire l'Olympia, le Casino de Paris, les Folies Bergères, le Grand Rex, la Salle Pleyel et le Bataclan[1705].

(2044) Au vu des explications fournies par la Partie Notifiante, qui rejette la définition d'un marché plus restreint, et compte tenu des écarts de parts de marché existant entre la première et la deuxième estimation, la Commission considère pertinent de présenter de manière concomitante les deux ensembles alternatifs de parts de marché, étant précisé que les dynamiques concurrentielles opérant sur le marché seront analysées en détail ci-après.

Tableau 43 – Estimation des parts de marché des Parties sur le possible marché de l'exploitation des salles de moyenne capacité à Paris et en petite couronne (en capacité)[1706]

Exploitant	Salles	Jauge maximale (places)	Estimation Parts de marché 1	Estimation Parts de marché 2
Vivendi	L'Olympia	[...]	[10-20]%	[20-30]%
Lagardère	Casino de Paris	[...]	[5-10]%	[10-20]%
	Folies Bergère	[...]	[5-10]%	[10-20]%
Combinée	**-**	***[...]***	***[20-30]%***	***[40-50]%***
SAS Le Grand Rex Paris	Le Grand Rex	[...]	[10-20]%	[20-30]%
Fimalac	Salle Pleyel	[...]	[5-10]%	[10-20]%
Ville de Paris	Bataclan	[...]	[5-10]%	[10-20]%
Sous Total	**-**	**[...]**	**-**	**100%**

1703 La Commission note que cette méthodologie a été exposée dans la Décision de l'Autorité n° 14-DCC-53 du 11 avril 2014 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kyro Concept par le groupe Fimalac aux côtés de la Fnac.

1704 La Commission précise que la Partie Notifiante fournit également des estimations de parts de marché en valeur, calculées à partir du prix de location des salles de spectacles (en retenant le prix ou une estimation du prix pour une location et en excluant les salles de spectacles dont le prix de location est significativement plus élevé). Dans la mesure où ces estimations de parts de marchés en valeur sont en ligne avec les deux estimations alternatives de parts de marchés en capacité, la Commission considère pertinent de s'appuyer, pour les besoins de son analyse concurrentielle, sur les estimations de parts de marché présentées dans le tableau.

1705 La Commission précise que l'identité des concurrents identifiés par la Partie Notifiante dans cette première estimation est en ligne avec Avis de l'Autorité n° 21-A-08 du 27 mai 2021 relatif à une demande d'avis de la commission des Affaires culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée nationale dans le secteur des musiques actuelles, qui dresse une liste des principales salles de spectacles de moyenne capacité à Paris et en petite couronne (voir paragraphe 50).

1706 La Commission précise que les données fournies par la Partie Notifiante datent de l'année 2021. Dans la mesure où les parts de marché sont calculées en volume, sur la base de la capacité (jauge maximale) de chacune des salles identifiées, et que ce type de donnée n'est pas de nature à subir des variations significatives d'une année sur l'autre, les parts de marchés des Parties n'ont été fournies que pour une seule année de référence, à savoir l'année 2021.

Exploitant	Salles	Jauge maximale (places)	Estimation Parts de marché 1	Estimation Parts de marché 2
Cité de la musique-Philharmonie de Paris (EPIC)	Philharmonie de Paris	[...]	[5-10]%	-
Caisse des dépôts	Théâtre des Champs-Élysées	[...]	[5-10]%	-
GL EVENTS	Maison de la Mutualité	[...]	[5-10]%	-
Stage Entertainment France	Théâtre Mogador	[...]	[5-10]%	-
Ville de Paris	Théâtre du Châtelet	[...]	[5-10]%	-
Opéra national de Paris (EPIC)	L'Opéra Garnier	[...]	[5-10]%	-
Opéra national de Paris (EPIC)	L'Opéra Bastille	[...]	[10-20]%	-
Total	**-**	**[...]**	**100%**	**-**

Source : Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), Tableau 63.

(2045) La Commission observe que la part de marché combinée des Parties, suivant l'estimation de parts de marchés fournie serait équivalente à [20-30] ou [40-50]%, étant précisé qu'à l'issue de l'Opération, le marché serait plus ou moins concentré selon le nombre d'alternatives disponibles considérées.

(2046) Toutefois, la Commission relève que dans la présente affaire, les résultats de l'enquête de marché permettent d'écarter tout effet horizontal significatif ayant pour conséquence d'entraver la concurrence effective sur ce marché potentiel.

(2047) Tout d'abord, les résultats de l'enquête de marché ont fait apparaître que les salles détenues par les Parties n'apparaissent pas comme étant des concurrents particulièrement proches[1707]. Une majorité d'acteurs du marché explique à cet égard que certains concurrents des Parties sont respectivement plus proches de L'Olympia, d'une part, et du Casino de Paris et des Folies Bergères, d'autre part[1708].

(2048) À l'appui de leur réponse, les acteurs du marché indiquent notamment que la capacité de L'Olympia, qui est quelque peu supérieure (écart de 800 places *a minima*) à celle du Casino de Paris et des Folies Bergères, en fait un concurrent plus proche d'autres salles parisiennes à la capacité comparable[1709]. Un concurrent des Parties explique dans cette même ligne : « *les Folies Bergères et le Casino de Paris ne sont pas en concurrence directe avec des salles telles que la salle Pleyel ou L'Olympia, dès lors que celles-ci ont une jauge plus basse de 1600 ou 1400 places, et qu'à Paris ces 400 places peuvent représenter un manque à gagner important si le spectacle marche bien*. »[1710]

(2049) En outre, les acteurs du marché ont souligné que la notoriété ainsi que l'image de marque très fortes dont jouit L'Olympia sont bien supérieures à celle des salles détenues par le groupe Lagardère, de sorte que L'Olympia serait plus proche de

1707 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions C.1 et C.1.1, ID 6630.
1708 Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions C.1 et C.1.1, ID 6631.
1709 Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question C.1.1, ID 6631.
1710 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 10, ID 5991.

salles bénéficient d'une marque forte et d'une plus grande notoriété[1711]. Dans le cadre de l'enquête de marché, un concurrent des Parties explique ainsi que la salle Pleyel, qui dispose d'une bonne acoustique et est également un lieu historique, bénéficie d'une image de marque assez proche de L'Olympia[1712]. La capacité d'accueil des deux salles et leur prix de location sont, par ailleurs, comparables[1713].

(2050) De même, un concurrent relève que Le Casino de Paris et Les Folies Bergères proposent toutes deux des locations de longue durée, c'est-à-dire un mois ou plus, tandis que L'Olympia ne propose quasi exclusivement que des locations à la séance[1714].

(2051) De manière cohérente, les acteurs du marché identifient quasiment systématiquement Le Grand Rex ou la Salle Pleyel comme de proches concurrents de L'Olympia[1715]. À l'inverse, le Casino de Paris et les Folies Bergères semblent partager des caractéristiques communes, Le Bataclan, le théâtre du Chatelet ou le théâtre Mogador étant également cités comme de proches concurrents[1716].

(2052) Par ailleurs, les résultats de l'enquête de marché font apparaître que certaines salles de capacité moindre que les salles des Parties, et notamment certaines salles de petite capacité de moins de 1 500 places sont susceptibles d'exercer une concurrence sur les salles de moyenne capacité, du fait notamment de leur image de marque et du prix de leur location[1717,1718].

(2053) Ainsi, les acteurs du marché considèrent que l'univers de salles de spectacles concurrentes de celles des Parties ne se limite pas strictement aux salles de même capacité, mais s'étend également à certaines salles de même capacité et à d'autres salles, de capacité moindre mais disposant d'une image de marque proche[1719].

(2054) Dans le cadre de la présente affaire, une majorité d'acteurs considère qu'à l'issue de l'Opération, il existera un nombre suffisant de salles de spectacles de moyenne capacité à Paris susceptibles de constituer des alternatives aux salles de spectacles détenues par l'entité fusionnée[1720].

1711 Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, question C.1.1, ID 6631. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un client en date du 5 octobre 2022, paragraphes 10 et 19, ID 3839.

1712 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 7, ID 5991.

1713 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 7, ID 5991.

1714 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 10, ID 5991.

1715 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions C.2 et C.3, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions C.2 et C.3, ID 6631.

1716 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions C.2 et C.3, ID 6630; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions C.2 et C.3, ID 6631. Voir également Compte rendu de l'entretien avec un client en date du 5 octobre 2022, paragraphe 19, ID 3839.

1717 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphes 19, 20 et suivants, ID 5991.

1718 Un concurrent des Parties explique à l'inverse que certaines salles tel que les opéras parisiens, bien qu'ayant une capacité relativement comparable à une salle comme L'Olympia ne sont pas en concurrence directe du fait de leur prix de location beaucoup plus important. Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 22, ID 5991.

1719 Il ressort des résultats de l'enquête de marché qu'une salle comme La Cigale est, par exemple, susceptible d'exercer une pression concurrentielle sur L'Olympia. Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions D.2 et D.2.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions D.2 et D.2.1, ID 6631 ; Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 18, ID 5991.

1720 Réponses au questionnaire 9a – Spectacles – Concurrents, questions D.2 et D.2.1, ID 6630 ; Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions D.2 et D.2.1, ID 6631.

(2055) Enfin, l'enquête de marché révèle que les acteurs du marché n'anticipent pas un impact négatif de l'Opération sur le marché[1721], en raison notamment de la concurrence directe limitée entre les salles détenues par les Parties[1722]. Un concurrent explique que « *le marché fait l'objet de contraintes qui lui sont propres, avec une offre publique bien plus importante que l'offre privée avec une politique tarifaire subventionnée, mais de manière générale, le nombre de salles à Paris éloigne la perspective d'un monopole ou quasi-monopole.* »[1723]

(2056) Il résulte de ce qui précède que les salles de spectacles détenues par les Parties ne sont pas particulièrement proches, de sorte qu'elles ne sont pas en concurrence directe pour l'organisation des mêmes spectacles, certaines salles détenues par des groupes concurrents étant des concurrents plus proches, et qu'il y aura à l'issue de l'Opération, un nombre suffisant d'alternatives pour les clients actifs sur le marché. Enfin, les résultats de l'enquête de marché ne font pas état d'un renforcement du pouvoir de marché de l'entité fusionnée, ou encore d'un impact négatif significatif de l'Opération sur le marché.

9.1.4.1.3. Conclusion

(2057) En conclusion, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché potentiel de l'exploitation des salles de spectacles de moyenne capacité, situées à Paris et potentiellement en petite couronne.

9.1.4.2. Analyse des effets verticaux

(2058) Au vu des définitions de marchés exposées dans les sections 9.1.1, 9.1.2 et 9.1.3, l'Opération donne lieu à la création de deux liens verticaux distincts[1724] :

– entre le marché et potentiels segments de marché de la production et de l'organisation de spectacles (à l'amont) et l'exploitation de salles de spectacles (à l'aval) ; et

– entre la fourniture de services de billetterie indirecte (à l'amont) et l'exploitation de salles de spectacles (à l'aval)[1725].

1721 Réponses au questionnaire 9b – Spectacles – Clients, questions D.4 et D.4.1, ID 6631 ; Compte rendu de l'entretien avec un client en date du 5 octobre 2022, paragraphe 27, ID 3839.

1722 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 24, ID 5991.

1723 Compte rendu de l'entretien avec un concurrent en date du 10 octobre 2022, paragraphe 24, ID 5991.

1724 La Commission précise que l'Opération donne lieu à la création de liens verticaux du fait du niveau de part de marché combiné des Parties dans le domaine de l'exploitation des salles de spectacles qui, en fonction des deux estimations alternatives fournies par la Partie Notifiante, oscille entre [20-30] et [40-50]% (voir plus haut, l'analyse des effets horizontaux). Compte tenu du seuil de 30% précisé au paragraphe 25 des Lignes Directrices Non-Horizontales, la Commission adopte une position conservatrice consistant à considérer que la part de marché combinée des Parties dans le domaine de l'exploitation des salles de spectacles excède 30%, ce qui donne lieu à l'identification des deux liens verticaux visés.

1725 Le groupe Vivendi, par l'intermédiaire de sa filiale See Tickets fournit des services de billetterie indirecte ainsi que des services associés, notamment des outils informatiques de contrôle d'accès ainsi qu'un outil informatique de gestion de la relation client.

9.1.4.2.1. Lien vertical entre le marché et potentiels segments de marché de la production et de l'organisation de spectacles et l'exploitation de salles de spectacles

(2059) Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la production et de l'organisation de spectacles, d'une part, et de l'exploitation de salle de spectacles, d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à :

– Refuser ou rendre plus difficile la représentation de spectacles produits par l'entité fusionnée, ou la proposer à des conditions moins attractives, dans les salles de spectacles exploitées par des concurrents de l'entité fusionnée (verrouillage des intrants) ;

– Refuser ou rendre plus difficile la représentation de spectacles produits par les concurrents de l'entité fusionnée, où la proposer à des conditions moins attractives, dans les salles de spectacles exploitées par l'entité fusionnée (verrouillage de la clientèle).

9.1.4.2.1.1. Position de la Partie Notifiante

(2060) La Partie Notifiante soutient que toute stratégie de verrouillage est improbable au regard de la faible part de marché combinée des Parties à l'issue de l'Opération, et de l'incrément limité lié à l'addition des activités du groupe Lagardère. Selon la Partie Notifiante, il en résulte que la capacité de l'entité fusionnée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage n'est donc que très marginalement renforcée par l'Opération et, en tout état de cause, insuffisante pour justifier ou permettre une politique de verrouillage.

(2061) La Partie Notifiante avance également que l'entité fusionnée ne serait pas non plus incitée, du fait de l'Opération, à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants dès lors que cela aurait pour effet de la priver de son chiffre d'affaires réalisé via des spectacles représentés dans des salles concurrentes correspondant aux critères requis par les spectacles qu'elle produit en vue de privilégier les salles de Lagardère.

(2062) De la même façon, la Partie Notifiante pointe le fait qu'au regard de la part marginale des productions représentées dans les salles Vivendi que représentent les productions du groupe Lagardère ces dernières années, il paraît tout à fait improbable que l'entité fusionnée adopte une quelconque stratégie restreignant l'immense majorité des productions concurrentes représentées dans ses salles, et donc à l'origine de la quasi-totalité de son chiffre d'affaires.

(2063) La Partie Notifiante en conclut que l'entité issue de l'Opération ne sera pas en mesure ou incitée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage ayant un quelconque effet anticoncurrentiel sur les marchés du spectacle vivant.

9.1.4.2.1.2. Analyse de la Commission

(2064) Les parts de marché des Parties sur les marchés et/ou segments affectés en France, sont présentées dans le Tableau 44.

Tableau 44 – Estimation des parts de marché des Parties sur le marché et potentiels segments de marché de la production et de l'organisation de spectacles et le potentiel marché de l'exploitation des salles de moyenne capacité à Paris et en petite couronne

	Parts de marché combinées	
	Vivendi	**Lagardère**
Production et organisation de spectacles (*amont*)[1726]	<[10-20]%	<[5-10]%
Combinée	***<[15-20]%***	
Exploitation des salles de moyenne capacité (*aval*)[1727]	[10-30]%	[10-30]%
Combinée	***[20-50]%***	

Source : Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.).

(2065) S'agissant tout d'abord d'une potentielle *stratégie de verrouillage des intrants*, la Commission précise que la capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants suppose un pouvoir de marché à l'amont[1728]. Or, dans le cadre de la présente affaire, la Commission relève que les parts de marché combinées des Parties sur le marché et potentiels segments de marché à l'amont sont limitées dès lors qu'elles n'excèdent pas [10-20]%. L'incrément lié à l'addition des activités de Lagardère sur le marché de la production de spectacle est limité, sa part de marché étant inférieure à [5-10]%, de sorte que l'entité fusionnée ne sera que très marginalement renforcée à l'issue de l'Opération. Il en résulte que l'entité combinée ne disposera pas d'un pouvoir de marché à l'amont pour la production et l'organisation de spectacles.

(2066) Par ailleurs, suivant les informations fournies par la Partie Notifiante, la part des spectacles produits par Vivendi et Lagardère représente une part marginale de l'ensemble des spectacles produits, de sorte qu'à l'issue de l'Opération, subsisterait plus de [80-90]% des spectacles produits sur le marché et à même d'être représentés dans des salles concurrentes.

(2067) En outre, comme l'explique la Partie Notifiante, dans la mesure où les salles de spectacles sont différenciées et se font concurrence en fonction de leur prix mais aussi de leurs différentes caractéristiques, l'entité fusionnée serait financièrement incitée à privilégier une salle adaptée au spectacle qu'elle produit, afin de maximiser son chiffre d'affaires, plutôt que de privilégier les salles qu'elle détient.

(2068) L'entité fusionnée n'aurait ainsi ni la capacité, ni l'incitation à mettre en œuvre une stratégie consistant à restreindre la représentation de ses spectacles dans des salles concurrentes.

(2069) Concernant une potentielle *stratégie de verrouillage de la clientèle*, la Commission précise en premier lieu que ce n'est qu'en adoptant une approche conservatrice que la part de marché combinée des Parties excède 30%, étant précisé que suivant les

1726 Les estimations fournies par la Partie Notifiante concernent les années 2019 à 2021 et recouvrent à la fois le marché de la production et de l'organisation de spectacles pris dans son ensemble, ainsi que ses potentielles segmentations.

1727 Comme précisé plus haut, la Commission souligne que les données de part de marché pour l'exploitation des salles de moyenne capacité fournies par la Partie Notifiante datent de l'année 2021. Dans la mesure où les parts de marché sont calculées en volume, sur la base de la capacité (jauge maximale) de chacune des salles identifiées, et que ce type de donnée n'est pas de nature à subir des variations significatives d'une année sur l'autre, les parts de marchés des Parties n'ont été fournies que pour une seule année de référence, à savoir l'année 2021.

1728 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphes 35 et 61.

estimations alternatives de la Partie Notifiante, la part de marché n'excèderait pas le seuil de 30%[1729].

(2070) Par ailleurs, la Commission considère que l'entité combinée n'aurait pas la capacité de favoriser les salles de spectacles qu'elle détient sur le marché aval de l'exploitation des salles de spectacles dans la mesure où, conformément aux observations de la Commission dans la section 9.1.4.1.2, les Parties ne disposent pas d'un pouvoir substantiel sur le marché aval au sens du paragraphe 61 des Lignes Directrices Non-Horizontales[1730].

(2071) Par ailleurs, comme l'explique la Partie Notifiante, les spectacles produits par les Parties ne représentent qu'une part marginale des représentations se tenant dans les salles de chacune des Parties[1731].

(2072) Dans ce contexte, l'entité fusionnée ne se trouverait pas non plus incitée financièrement à restreindre l'accès aux salles qu'elle détient à des spectacles produits par ses concurrents, dans la mesure où elle se priverait ainsi de la grande majorité de son chiffre d'affaires.

(2073) Il résulte de ce qui précède que la Commission considère que l'entité combinée n'aurait ni la capacité ni l'incitation de mener une ou des stratégie(s) de verrouillage du marché par les intrants et/ou la clientèle.

(2074) Sur la base des éléments exposés dans les considérants (2064) à (2073), la Commission conclut que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des relations verticales entre les marchés de la production et de l'organisation de spectacles, à l'amont, et l'exploitation de salles de spectacles, à l'aval.

9.1.4.2.2. Lien vertical entre le marché et potentiels segments de la fourniture de services de billetterie indirecte et le marché de l'exploitation de salles de spectacles

(2075) Les prestations de distribution indirecte de billets et de gestion informatique de la billetterie peuvent être analysées comme des intrants pour l'exploitation de salles. Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de l'exploitation de salles de spectacles, d'une part, et le groupe Vivendi étant actif sur le marché de la fourniture de services de billetterie indirecte[1732], d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à :

– Rendre plus difficile ou cesser de fournir des prestations de services informatiques de gestion de la billetterie et/ou de distribution indirecte de billets aux gestionnaires de salle concurrents (verrouillage des intrants) ;

1729 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphes 25 et 61.

1730 Le paragraphe 61 des Lignes Directrices Non-Horizontales prévoit que « *Pour que le verrouillage de la clientèle soit jugé préoccupant, il faut que la concentration verticale concerne une société qui est un client important disposant d'un pouvoir substantiel sur le marché situé en aval.* »

1731 Selon les informations fournies par la Partie Notifiante, la part du chiffre d'affaires réalisé par le groupe Vivendi (*via* Olympia Production) s'agissant de spectacles représentés dans les salles du groupe Lagardère sur la période 2017-2020 est négligeable ([0-5]%). Inversement, seul un spectacle produit par le groupe Lagardère a fait l'objet d'une représentation dans une salle du groupe Vivendi sur la période 2017-2020.

1732 La Commission précise que si les Parties sont toutes deux actives dans le domaine de la billetterie directe, seul Vivendi est actif dans le domaine de la billetterie indirecte et la fourniture de services de gestion informatique de billetterie.

– Rendre plus difficile ou cesser de se fournir auprès des concurrents en prestations de gestion informatique de la billetterie ou de billetterie indirecte pour les salles appartenant aux Parties (verrouillage de la clientèle).

9.1.4.2.2.1. Position de la Partie Notifiante

(2076) La Partie Notifiante soutient que toute stratégie de verrouillage est improbable au regard de la faible part de marché combinée des Parties à l'issue de l'Opération.

(2077) S'agissant d'une potentielle stratégie de verrouillage par les intrants, la Partie Notifiante soutient que, à l'issue de l'Opération, l'entité fusionnée continuera à faire face à la concurrence de nombreux acteurs de la billetterie indirecte et de la gestion informatique de la billetterie qui constitueront des sources d'approvisionnement alternatives pour les gestionnaires de salle concurrents.

(2078) S'agissant d'une potentielle stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle, la Partie Notifiante avance que celle-ci apparait comme improbable au regard du faible incrément que représente l'addition de la part de marché du groupe Lagardère.

(2079) La Partie Notifiante en conclut que l'entité issue de l'Opération ne sera pas en mesure ou incitée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage ayant un quelconque effet anticoncurrentiel sur les marchés du spectacle vivant et de la billetterie.

9.1.4.2.2.2. Analyse de la Commission

(2080) Les parts de marché des Parties sur les marchés et/ou segments affectés en France, sont présentées dans le Tableau 45.

Tableau 45 – Estimation des parts de marché des Parties sur le possible marché de l'exploitation des salles de moyenne capacité à Paris et en petite couronne et la fourniture de services de billetterie

	Parts de marché combinées	
	Vivendi	**Lagardère**
Fourniture de services de billetterie indirecte (*amont*)[1733,1734]	[5-10]%	-
Combinée	***[5-10]%***	
Exploitation des salles de moyenne capacité (*aval*)[1735]	[10-30]%	[10-30]%
Combinée	***[20-50]%***	

Source : Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.).

(2081) Concernant une potentielle *stratégie de verrouillage des intrants*, il ressort des Lignes Directrices Non-Horizontales, que la capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants suppose un pouvoir de marché à l'amont[1736].

1733 Les estimations de parts de marché sont fournies sous la forme de fourchettes pour prendre en compte les variations de valeur entre les années 2018 et 2021.

1734 Les estimations de parts de marché correspondent au marché de la billetterie indirecte. La Commission précise que s'agissant de la billetterie prise dans son ensemble, la part de marché combinée des Parties s'élève à [5-20]% entre 2018 et 2021. Par ailleurs, sur un hypothétique marché de la gestion informatique de la billetterie, la Partie Notifiante confirme que la part de marché du groupe Vivendi sur la période 2018 à 2021, la part de marché serait inférieure à [20-30]%.

1735 Comme précisé plus haut, la Commission souligne que les données de part de marché pour l'exploitation des salles de moyenne capacité fournies par la Partie Notifiante datent de l'année 2021. Dans la mesure où les parts de marché sont calculées en volume, sur la base de la capacité (jauge maximale) de chacune des salles identifiées, et que ce type de donnée n'est pas de nature à subir des variations significatives d'une année sur l'autre, les parts de marchés des Parties n'ont été fournies que pour une seule année de référence, à savoir l'année 2021.

1736 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphes 35 et 61.

(2082) Dans le cadre de la présente affaire, la Commission relève que la part de marché du groupe Vivendi, seule Partie active sur le marché amont, est limitée dès lors qu'elle n'excède pas [5-10]%. Il en résulte que l'entité combinée ne disposera pas d'un pouvoir de marché pour la fourniture de services de billetterie indirecte.

(2083) Par ailleurs, suivant les informations fournies par la Partie Notifiante, à l'issue de l'Opération, l'Entité fusionnée continuera à être confrontée à un grand nombre de concurrents tels que France Billet, Ticketmaster, Wetix agency, Vivaticket et Rodrigue. Les gestionnaires de salles concurrentes de l'Entité fusionnée disposeront donc d'un nombre significatif de prestataires alternatifs d'ores et déjà actifs sur le marché.

(2084) L'entité fusionnée n'aurait ainsi ni la capacité, ni l'incitation à mettre en œuvre une stratégie consistant à restreindre la fourniture de prestations de services informatiques de gestion de la billetterie et/ou de distribution indirecte de billets aux gestionnaires de salle concurrents.

(2085) Concernant une potentielle *stratégie de verrouillage de la clientèle*, la Commission précise en premier lieu que ce n'est qu'en adoptant une approche conservatrice que la part de marché combinée des Parties excède 30%, étant précisé que suivant les estimations alternatives de la Partie Notifiante, la part de marché n'excèderait pas le seuil de 30%[1737].

(2086) Par ailleurs, la Commission considère que l'entité fusionnée n'aurait pas la capacité de restreindre l'accès au marché à ses concurrents actifs dans la fourniture de services de billetterie indirecte dans la mesure où les Parties ne disposent pas d'un pouvoir substantiel sur le marché aval au sens du paragraphe 61 des Lignes Directrices Non-Horizontales[1738]. En amont de l'Opération, l'approvisionnement par le groupe Lagardère en services de billetterie indirecte auprès du marché était limitée, représentant moins de EUR 200 000 en 2019. En conséquence, quand bien même l'entité fusionnée se fournirait en services de billetterie indirecte en interne à l'issue de l'Opération, la grande majorité du marché de la fourniture de services de billetterie indirecte resterait accessible aux concurrents des Parties.

(2087) L'entité fusionnée n'aurait ainsi ni la capacité, ni l'incitation à mettre en œuvre une stratégie consistant à cesser de se fournir auprès des concurrents en prestations de gestion informatique de la billetterie ou de billetterie indirecte.

(2088) Il résulte de ce qui précède que la Commission considère que l'entité combinée n'aurait ni la capacité ni l'incitation de mener une ou des stratégie(s) de verrouillage du marché par les intrants et/ou la clientèle.

(2089) Sur la base des éléments exposés aux considérants (2080) à (2088), la Commission conclut que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des relations verticales entre les marchés de la fourniture de services de billetterie, à l'amont, et l'exploitation de salles de spectacles, à l'aval.

9.2. Marchés de la publicité

(2090) Les activités dans le secteur de la publicité consistent en la mise en relation de l'offre et de la demande pour la mise à disposition d'espaces publicitaires, ainsi que la fourniture de services conçus pour faire connaître un produit ou l'utilisation d'un service. Aussi, dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne

1737 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphes 25 et 61.
1738 Voir les observations de la Commission dans la section 9.1.4.1.2.

appréhende les activités en lien avec la publicité sous les trois angles suivants : (i) la vente d'espaces publicitaires, (ii) la fourniture de services d'achat d'espace médiatique[1739] et (iii) la fourniture de services de marketing et de communication commerciale.

9.2.1. La vente d'espaces publicitaires

(2091) Le marché de la vente d'espaces publicitaires consiste en la mise en relation des annonceurs, qui interviennent directement ou par l'intermédiaire de leurs agences médias, et des différents médias, pour la vente des supports médiatiques qu'ils gèrent.

9.2.1.1. Activités des Parties

(2092) Vivendi est active dans la vente d'espaces publicitaires en ligne au travers des activités publicitaires de GCP, CNews, Gameloft, Dailymotion et Prisma Media qui fournissent des espaces publicitaires via leurs sites internet et applications. Vivendi est également active sur le marché de la vente d'espaces publicitaires hors ligne sur les segments de la télévision (via GCP, C8, CNews, CStar et Canal+), de la presse écrite (via Prisma Media) et du cinéma (via Canal+ Brand Solutions)[1740].

(2093) Lagardère est active dans la vente d'espaces publicitaires en ligne au travers des sites internet et applications de ses différentes marques (incluant notamment le JDD, Paris Match, Le Routard et Hachette Mobile Studios). Lagardère est également active sur le marché de la vente d'espaces publicitaires hors ligne sur les segments de la presse magazine (via ses ventes dans les magazines Paris Match et le JDD) et de la radio (via sa régie Lagardère Publicité News)[1741].

9.2.1.2. Marché de produits

9.2.1.2.1. Pratique décisionnelle

(2094) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission européenne opère de façon constante une distinction entre la publicité hors ligne et la publicité en ligne[1742].

9.2.1.2.1.1. Vente d'espaces publicitaires hors ligne

(2095) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires hors ligne, la Commission a retenu l'existence de plusieurs marchés distincts en fonction du type de support de média soit la télévision, la radio, la presse, le cinéma, ainsi que la publicité extérieure[1743]. Dans une affaire récente, la Commission a noté que cette segmentation en fonction du type de média reste valable, en dépit de la digitalisation croissante des supports médiatiques[1744].

1739 Les termes « espace médiatique » et « espace publicitaire » sont ici synonymes. Dans sa décision M.8392 - *Bolloré/Vivendi*, la Commission recourt à la notion d'espace médiatique, mais la Partie Notifiante utilise la notion d'espace publicitaire dans son Formulaire CO.

1740 Formulaire CO, Chapitre I (Edition – Introduction générale au secteur de l'édition), paragraphe 109 et Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 352.

1741 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 357.

1742 Décisions M.7217 – *Facebook/WhatsApp*, paragraphe 74 ; M.4731 – *Google/Double Click*, paragraphes 44-47 ; IV/M.0048 – *Vodafone/Vivendi/Canal Plus* ; IV/M.1439 – *Telia/Telenor* ; IV/JV.1 – *Telia/Telenor/Schibstedt*.

1743 M.7023 – *Publicis/Omnicom,* paragraphes 89-92.

1744 M.9669 – *PPF Group/Central European Media Enterprises*, paragraphe 60.

(2096) Concernant la vente d'espaces publicitaires pour la télévision[1745], la Commission a récemment écarté une potentielle segmentation de ce marché selon le caractère gratuit ou payant de la chaîne, en s'appuyant sur le fait que, du point de vue de la demande, les annonceurs ne percevaient pas ces canaux comme étant distincts[1746].

(2097) Concernant la vente d'espaces publicitaires pour la radio, la Commission n'a pas envisagé de segmentations supplémentaires au sein de ce marché[1747].

(2098) Concernant la vente d'espaces publicitaires pour la presse, la Commission a considéré une potentielle segmentation selon la catégorie de titre de presse concernée : presse nationale et presse régionale ou locale, ainsi que presse quotidienne et presse non quotidienne (hebdomadaire, mensuelle, *etc.*)[1748]. Dans une affaire concernant spécifiquement la France, la Commission a tout d'abord confirmé que la presse quotidienne n'est pas substituable à la presse magazine « *en raison notamment de contraintes techniques liées à l'utilisation de papiers différents* » et que ces types de format « *remplissent des fonctions différentes et complémentaires pour les annonceurs* »[1749]. Comme elle l'a fait pour le marché du lectorat (voir section 8.2.2.1), elle a ensuite envisagé des segments supplémentaires : (i) la presse quotidienne nationale, (ii) la presse quotidienne régionale, (iii) la presse magazine, (iv) la presse spécialisée et (v) la presse gratuite.

(2099) En ce qui concerne la presse magazine, la Commission a envisagé deux méthodes distinctes pour définir les marchés de la vente d'espaces. La première méthode consiste à considérer un marché similaire au marché du lectorat, à savoir le segmenter en fonction de la thématique des magazines (actualité politique et générale, d'une part, et économiques et financiers, d'autre part). La seconde méthode consiste à regrouper dans un même marché les magazines considérés comme substituables par les annonceurs sur la base d'un critère de 25% d'annonceurs en commun[1750]. L'Autorité française de la concurrence envisage, parallèlement à ces deux premières méthodes, une troisième approche consistant à segmenter le marché en fonction du secteur d'activité des annonceurs[1751].

(2100) Concernant la vente d'espaces publicitaires pour le cinéma, la Commission a envisagé, sans pour autant trancher définitivement cette question, la possibilité qu'elle appartienne à un marché distinct ou de l'inclure dans un marché incluant d'autres supports publicitaires[1752].

(2101) Concernant enfin la vente d'espaces publicitaires pour l'extérieur, la Commission a indiqué que ce marché comprenait les panneaux d'affichage, les véhicules de transport public, le mobilier et les équipements urbains, ainsi que les affichages dans les aéroports, les centres commerciaux et les stades de sport. À ce titre, la

---

1745 M.6866 – *Time Warner/CME*, paragraphes 60-62 ; M.5932 – *News Corp /BskyB*, paragraphe 267.

1746 M.9669 – *PPF Group/Central European Media Enterprises*, paragraphe 62. Voir également M.5932 – *News Corp/BskyB*, paragraphe 267 ; M.8354 – *Fox/Sky*, paragraphe 109.

1747 M.779 – *Bertelsmann/CLT*, paragraphe 19. Voir également, M.5533 – *Bertelsmann/KRR/JV*, paragraphe 36.

1748 M.8354 – *Fox/Sky*, paragraphe 108 ; M.5932 – *News Corp/BskyB*, paragraphes 265 et 266.

1749 M.3420 – *GIMD/Socpresse*, paragraphe 17-2.

1750 M.3420 – *GIMD/Socpresse*, paragraphes 10-11 et 17-26. Voir également M.665 – *CEP/Groupe de la Cité*, paragraphes 9 et 10.

1751 Décision de l'Autorité n°15-DCC-139 du 20 octobre 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de l'activité d'édition et de commercialisation des journaux Le Parisien et Aujourd'hui en France par le groupe LVMH – Moët Hennessy – Louis Vuitton, point 36.

1752 M.8431 – *Omers/Aimco/VUE/Dailian Wanda Group/UCI Italia/JV*, paragraphes 27-30. Voir également M.7023 – *Publicis/Omnicom,* paragraphes 89-92 ; M.5076 – *Odeon/Cineworld/Csa JV*, paragraphe 11.

Commission a indiqué qu'il ne pouvait être exclu que chacun des types d'affichage précités puissent constituer des marchés distincts, sans toutefois trancher cette question[1753].

9.2.1.2.1.2. Vente d'espaces publicitaires en ligne

(2102) S'agissant de la vente d'espaces publicitaire en ligne, la Commission a envisagé plusieurs segmentations selon (i) le mode de sélection des annonces (annonces liées aux recherches ou non), (ii) la plateforme utilisée (PC ou mobiles) ou encore (iii) l'apparence visuelle (annonces textuelles ou annonces en « display »), tout en laissant la question de la définition exacte du marché ouverte[1754].

9.2.1.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2103) La Partie Notifiante ne conteste pas la pratique décisionnelle de la Commission visant à distinguer entre la vente d'espaces de publicité hors ligne et en ligne, chacun de ces deux marchés étant segmentés en fonction du type de médias, soit la télévision, la radio et la presse écrite.

(2104) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour la presse, la Partie Notifiante indique l'analyse concurrentielle doit être segmentée entre la presse magazine et les autres types de presse.

(2105) Concernant la vente d'espaces publicitaires pour la presse magazine, la Partie Notifiante indique que la méthode principale consiste à analyser le marché selon une segmentation relative à la thématique des magazines considérés. En revanche, le critère des 25% d'annonceurs en commun devrait être manié avec prudence, car il peut conduire à considérer comme substituables des magazines en réalité complémentaires ou complètement différents par les annonceurs eux-mêmes. Dès lors, cette méthodologie ne devrait donc être considérée que comme un complément au critère de la thématique. La Partie Notifiante considère en outre qu'une segmentation du marché en fonction du secteur d'activité des annonceurs, méthode envisagée par l'Autorité française de la concurrence, n'a qu'une pertinence limitée car les magazines peuvent couvrir de nombreux secteurs d'activités d'annonceurs[1755].

(2106) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour le cinéma et pour la publicité extérieure, la Partie Notifiante estime toutefois que ceux-ci n'ont pas lieu d'être analysés comme des marchés distincts dès lors qu'ils n'offrent pas de caractéristiques uniques qui ne peuvent pas être reproduites par d'autres médias[1756].

9.2.1.2.3. Analyse de la Commission

(2107) L'enquête de la Commission n'a pas remis en cause les définitions de marché telles qu'envisagées par la pratique décisionnelle. S'agissant spécifiquement de la vente d'espaces publicitaires pour la presse[1757], la Commission a considéré un marché distinct biface de la presse (avec un côté lectorat et un côté espaces publicitaires), comprenant un segment de marché spécifique pour la presse magazine (distinct

---

1753 M.2529 – *JCD/RCS/Publitransport/IPG*, paragraphes 7 à 9 ; M.9307 – *Onex/AEG/JV*, paragraphe 25.

1754 M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 16 ; M.4731 – *Google/DoubleClick*, paragraphes 44-56. Voir également M.5727 – *Microsoft/Yahoo! Search Business*, paragraphes 76-81.

1755 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 22-29.

1756 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 30-31.

1757 Compte tenu des chevauchements d'activités des Parties, l'enquête de la Commission s'est principalement concentrée sur le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse.

notamment de la presse quotidienne et de la presse spécialisée), qui lui-même est segmenté par thématique, ou éventuellement en incluant l'ensemble des magazines considérés comme substituables par les annonceurs sur la base d'un critère de 25% d'annonceurs en commun, ou encore en distinguant selon le domaine d'activité des annonceurs.

(2108) En tenant compte de ces distinctions pertinentes, et à l'instar de la situation sur les marchés du lectorat, il n'existe de chevauchements d'activités entre les activités de ventes d'espaces publicitaire des Parties sur le segment de la presse que dans l'hypothèse où l'un des titres de Lagardère, à savoir Paris Match, pouvait être considéré comme appartenant au potentiel marché de la presse « people ».

(2109) Comme expliqué dans la section 8, la Commission a conclu qu'il était pertinent de classer Paris Match comme un magazine d'actualités traitant des thématiques « people » et donc en concurrence avec Voici et Gala sur le marché du lectorat de la presse « people ».

(2110) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse l'existence d'un marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine ainsi que de possibles segments de ce marché (i) en fonction de la thématique des magazines et (ii) sur la base du critère de 25% des annonceurs en commun et (iii) en fonction du domaine d'activité des annonceurs.

(2111) En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de la vente d'espaces publicitaires peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.2.1.3. Marché géographique

9.2.1.3.1. Pratique décisionnelle

9.2.1.3.1.1. Vente d'espaces publicitaires hors ligne

(2112) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour la télévision, la Commission a considéré la dimension géographique de ce marché comme étant nationale, correspondent aux différentes zones linguistiques ou, en matière de publicité télévisuelle locale, une dimension géographique correspondant à la zone de diffusion de la chaîne de télévision[1758].

(2113) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour la radio, la Commission a envisagé un marché national ou plus restreint incluant une ou plusieurs régions au sein d'un même État Membre, tout en laissant ouverte la question de la délimitation exacte de ce marché[1759].

(2114) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour la presse, la Commission a considéré, pour la presse quotidienne en particulier, que le marché était de dimension nationale ou correspondait aux différentes zones linguistiques[1760].

(2115) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour le cinéma, la Commission a considéré dans des décisions antérieures que ce marché potentiel était de dimension

---

1758 M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 17 ; M.5932 – *News Corp /BskyB*, paragraphes 269 et 270 ; M.7288 – *Viacom/ Channel 5 Broadcasting*, paragraphes 41 à 45.

1759 M.779 – *Bertelsmann/CLT*, paragraphe 22. Voir également, M.5533 – *Bertelsmann/KRR/JV*, paragraphes 46-47.

1760 M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 17 ; M.5932 – *News Corp /BskyB*, paragraphes 269 et 270.

nationale[1761], voire locale[1762], de manière analogue aux services d'exploitation cinématographique.

(2116) S'agissant de la vente d'espaces publicitaires pour l'extérieur, tout en laissant la question ouverte, la Commission a envisagé que ce marché puisse être de dimension nationale ou locale[1763].

9.2.1.3.1.2. Vente d'espaces publicitaires en ligne

(2117) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que la dimension géographique des marchés de la publicité en ligne est nationale, ou délimitée par les frontières linguistiques au sein de l'EEE[1764].

9.2.1.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2118) La Partie Notifiante ne conteste pas la pratique décisionnelle de la Commission concernant la dimension géographique des différents marchés et segments de la vente d'espaces de publicité hors ligne et en ligne, segmentés en fonction du type de médias[1765].

9.2.1.3.3. Analyse de la Commission

(2119) L'enquête de la Commission n'a pas remis en cause les définitions de marché telles qu'envisagées par la pratique décisionnelle. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse[1766], un marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine de dimension nationale, ou délimitée par les frontières linguistiques au sein de l'EEE.

(2120) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de services de vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

9.2.2. Services d'achat d'espace médiatique

(2121) Les services d'achat d'espace médiatique (ou publicitaire) consistent dans l'achat de temps ou d'espace publicitaire dans différents médias, tels que la télévision, la presse et les magazines, la radio, l'affichage extérieur et internet, pour les besoins des campagnes publicitaires d'annonceurs[1767].

9.2.2.1. Activités des Parties

(2122) Vivendi est active dans la fourniture de services d'achat d'espace médiatique au travers la société Havas qui achète au nom et pour le compte de ses clients annonceurs du temps ou de l'espace médiatique auprès des vendeurs d'espaces

---

1761 M.7023 – *Publicis/Omnicom,* paragraphe 95 ; M.8431 – *Omers/Aimco/VUE/Dailian Wanda Group/UCI Italia/JV*, paragraphes 31-33.

1762 M.5076 – *Odeon/Cineworld/Csa JV*, paragraphe 13.

1763 M.2529 – *JCD/RCS/Publitransport/IPG*, paragraphes 10 à 11 ; M.9307 – *Onex/AEG/JV*, paragraphe 122.

1764 M.4731 – *Google/DoubleClick*, paragraphe 84 ; M.5727 – *Microsoft/Yahoo! Search Business*, paragraphes 88-93 ; M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 17.

1765 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 39 ; RFI 5, question 22.

1766 Compte tenu des chevauchements d'activités des Parties, l'enquête de la Commission s'est principalement concentrée sur le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse.

1767 Décision M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 20.

publicitaires. Vivendi ne réalise toutefois aucun achat en direct d'espaces publicitaires.

(2123) Lagardère est active en tant qu'annonceur sur le marché français de l'achat d'espaces publicitaires puisqu'elle achète directement et marginalement de l'espace publicitaire auprès de vendeurs d'espaces publicitaires en France.

9.2.2.2. Marché de produit

9.2.2.2.1. Pratique décisionnelle

(2124) Dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a distingué (i) le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique, qui met en relation les agences média avec les annonceurs, (ii) du marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique, dans lequel les agences média achètent des espaces publicitaires auprès des différents détenteurs de médias[1768].

9.2.2.2.1.1. Le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique

(2125) La pratique décisionnelle de la Commission européenne a envisagé plusieurs segmentations du marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique. La Commission a ainsi envisagé de distinguer la fourniture de tels services selon la taille des clients (grands et petits comptes). Elle a retenu cette segmentation pour le marché allemand, estimant que seules les grandes agences média adossées à un réseau international étaient en mesure de répondre au besoin de grands annonceurs[1769].

(2126) Par ailleurs, la Commission n'a pas estimé nécessaire de distinguer la fourniture de services d'achat d'espace médiatique selon le type de service, de média ou de secteur considéré[1770].

(2127) La Commission s'est également interrogée sur l'inclusion ou l'exclusion, au sein du marché pertinent, des achats d'espace effectués directement par certains annonceurs auprès des détenteurs de médias. À l'exception de la Suède et du Danemark[1771], la Commission a toutefois laissé cette question ouverte, évaluant la pression concurrentielle exercée par les ventes directes sur les ventes intermédiées au stade de l'analyse concurrentielle[1772].

9.2.2.2.1.2. Le marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique

(2128) La Commission européenne a considéré une segmentation du marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique selon les différents types de média[1773]. Elle a notamment a distingué l'achat d'espace médiatique dans la presse quotidienne et magazine (« print ») de l'achat d'espace médiatique télévisuel[1774]. Elle ne s'est toutefois pas prononcée sur la nécessité de segmenter davantage le marché de l'approvisionnement dans la presse quotidienne et

---

1768 Décisions M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 20, M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 12 et suivants et M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 19 et suivants.

1769 Décisions M.7023– *Publicis/Omnicom*, paragraphe 27 et M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 25-32.

1770 Décision M.7023– *Publicis/Omnicom*, paragraphes 17-26.

1771 Dans la mesure où, dans ces deux États Membres, les ventes directes représentaient une part élevée des ventes d'espace publicitaires par les médias, voir Décision M.7023– *Publicis/Omnicom*, paragraphe 34.

1772 Décision M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 31-35.

1773 Décision M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 37-41.

1774 Décisions M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphe 40 et M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 37-41. Cela tient à l'absence générale de substituabilité de la demande entre les différents types de médias et au fait que les propriétaires de médias ne pouvaient pas passer d'un type de média à l'autre sans un investissement et un savoir-faire substantiels.

magazine[1775]. La Commission n'a pas non plus estimé nécessaire de segmenter le marché pertinent selon la taille des clients[1776].

(2129) Tout comme en matière de fourniture de services d'achat d'espace médiatique, la Commission s'est également interrogée sur l'inclusion ou l'exclusion des ventes directes d'espaces publicitaires. Elle a estimé nécessaire d'inclure ces ventes dans le marché en Suède et au Danemark compte tenu de leur importance[1777].

9.2.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2130) En premier lieu, la Partie Notifiante considère que toute distinction au sein des achats d'espaces publicitaires entre la fourniture de tels services, d'une part, et l'approvisionnement en espaces publicitaires, d'autre part, n'est pas pertinente et ne correspond à aucune réalité économique. En effet, selon elle, (i) du côté de l'offre, les agences médias ne proposent aucun service d'achat d'espaces publicitaires distinct de l'activité d'achat d'espaces publicitaires[1778] et (ii) du côté de la demande, si les annonceurs peuvent solliciter des services de marketing et de communication auprès d'autres agences, ils ne confient en revanche pas leurs besoins en conseil en achat d'espaces publicitaires et les achats à proprement parler à plusieurs acteurs distincts[1779].

(2131) La Partie Notifiante fournit tout de même des arguments relatifs à chacun des deux marchés pour le cas où la Commission viendrait à les distinguer.

9.2.2.2.2.1. Le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique

(2132) La Partie Notifiante considère qu'une segmentation du marché selon la taille du client n'est pas pertinente en France[1780] et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle de la Commission aux fins de la présente Opération. Par ailleurs, la Partie Notifiante considère qu'une segmentation en fonction de l'inclusion ou non des ventes directes n'est pas pertinente en France[1781]. En effet, selon la Partie Notifiante, les achats directs constituent une pression et une contrainte concurrentielle significative pour les agences média, sans pour autant être totalement substituables aux ventes programmatiques. Les agences médias agiraient sous la menace d'un contournement de leurs services par les annonceurs, ces derniers traitant directement avec les vendeurs d'espaces publicitaires qui vendent du temps et/ou de l'espace publicitaire directement aux annonceurs (spécialement dans le digital). La Partie Notifiante estime que les achats d'espaces réalisés en direct par les annonceurs auprès des régies publicitaires représentent 9% du total des achats d'espaces publicitaires réalisés en France en 2021[1782].

(2133) En tout état de cause, elle considère que la définition précise du marché pourra rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurent inchangées quelle que soit la délimitation précise retenue.

1775 Décisions M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphe 41 et M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphe 41.

1776 Décisions M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 42-47 et M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 42-44.

1777 Décision M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 45-49.

1778 La Partie Notifiante indique que tous les éventuels conseils en média planning (budgets, durées, choix des supports où seront réalisées les campagnes, cibles, *etc*.) et/ou en achat d'espaces font partie intégrante de l'activité d'achat d'espaces publicitaires et ne sont pas fournis par les agences média aux annonceurs de manière indépendante.

1779 Voir RFI 5, question 26.

1780 Voir RFI 5, question 26.

1781 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 43-44.

1782 Voir RFI 5, question 29.

9.2.2.2.2.2. Le marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique

(2134) La Partie Notifiante considère, en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission, qu'une segmentation entre le secteur de la presse et le secteur de la télévision est pertinente.

(2135) Elle note par ailleurs qu'il peut exister, du point de vue des annonceurs, un certain degré de substituabilité entre l'achat d'espaces publicitaires en ligne et la presse écrite. Ainsi, les éditeurs de journaux et de magazines, à l'instar des Parties, peuvent facilement lancer des éditions numériques de leurs publications. Il existe dès lors, selon la Partie Notifiante, un certain degré de substitution du côté de l'offre entre ces types de médias, ceux-ci étant en concurrence afin de fournir le meilleur produit pour les campagnes des annonceurs sur des canaux médiatiques étant, dans une certaine mesure, substituables.

(2136) En outre, la Partie Notifiante considère qu'une segmentation entre le secteur digital et le secteur de la télévision devrait être envisagée, notamment car (i) le développement de la publicité digitale n'a pas affecté la publicité télévisée, (ii) la progression du digital ne se fait pas au détriment de la publicité télévisée mais au détriment de la presse et du hors média qui subissent une baisse de part de marché, (iii) la publicité télévisuelle (un média de masse qui permet d'avoir une puissance de couverture unique, permettant de toucher le maximum de personnes sur un laps de temps court) et la publicité digitale (un « *target media* » qui offre aux annonceurs des modalités de ciblage plus fines) ont des objectifs différents, et (iv) l'efficacité de la publicité télévisée est bien plus grande[1783].

(2137) Enfin, de la même façon que pour la fourniture de services d'achat d'espace médiatique, la Partie Notifiante ne voit aucune raison d'exclure les ventes directes car les achats directs constituent une pression et une contrainte concurrentielle significative pour les agences médias[1784].

9.2.2.2.3. Analyse de la Commission

(2138) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission qu'il convient de distinguer entre (i) le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique, et (ii) le marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique.

(2139) La Commission n'estime pas nécessaire de segmenter le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique selon le type de service, de média ou de secteur considéré. En revanche, la Commission considère qu'une segmentation du marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique selon les différents types de média est possible, notamment entre l'achat d'espace publicitaire dans la presse quotidienne et magazine, et l'achat d'espace publicitaire télévisuel.

(2140) En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de services d'achat d'espace médiatique peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

1783 Voir RFI 5, question 27.
1784 Voir RFI 5, question 30.

9.2.2.3. Marché géographique

9.2.2.3.1. Pratique décisionnelle

9.2.2.3.1.1. Le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique

(2141) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que le marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique était de dimension nationale[1785]. À cet égard, la Commission a notamment relevé la nécessité pour les agences média d'avoir une connaissance locale des habitudes des consommateurs, compte tenu des différences entre les médias et les réglementations au niveau national[1786].

(2142) Toutefois, dans *Publicis/Omnicon*, la Commission a laissé ouverte la question de la dimension géographique du marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique entre une dimension nationale ou européenne. Cela tenait au fait que si, d'une part, selon une majorité de clients, de nombreux contrats avec les fournisseurs avaient une dimension nationale, d'autre part, une majorité de concurrents considéraient que de nombreux annonceurs avaient une stratégie média globale et personnalisaient l'expérience selon des considérations géographiques et nationales. Par ailleurs, un certain nombre de concurrents avaient noté l'essor des médias numériques et l'apparition de grands groupes mondiaux du numérique, permettant des négociations et des achats mondiaux ou régionaux[1787].

9.2.2.3.1.2. Le marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique

(2143) La Commission a considéré que le marché de l'approvisionnement de services d'achat d'espace médiatique est de dimension nationale compte tenu du fait que la plupart des annonceurs et des agences média doivent faire de la publicité dans les médias nationaux et achètent à ce titre du temps ou de l'espace publicitaire auprès des chaînes de télévision ou des éditeurs nationaux[1788].

9.2.2.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2144) Sans établir de distinction entre la fourniture et l'approvisionnement de services d'achats d'espace médiatique, la Partie Notifiante considère que la dimension géographique du marché des services d'achat d'espaces publicitaires est nationale[1789].

9.2.2.3.3. Analyse de la Commission

(2145) L'enquête de la Commission n'a pas remis en cause les définitions de marché telles qu'envisagées par la pratique décisionnelle. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, des marchés de dimension nationale.

(2146) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de la fourniture de services d'achat d'espace médiatique peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

1785 Decisions M.1529 – *Havas Advertising/Media Planning*, paragraphes 14-17 et M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 34-35.

1786 Décision M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphe 51.

1787 Décision M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphe 54.

1788 Décisions M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphe 49 et M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 56-59.

1789 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 49.

9.2.3. Services de marketing et de communication commerciale

(2147) Le marché de la fourniture de services de marketing et de communication commerciale recouvre des services divers, incluant notamment des services de marketing, d'analyse et de conseil, de relations publiques, et de gestion de la relation client[1790].

9.2.3.1. Activités des Parties

(2148) Vivendi est active dans la fourniture de services de marketing et de communication commerciale quasi-exclusivement au travers du groupe Havas, qui exerce des activités de marketing (ensemble des techniques ayant pour objet le choix d'une stratégie commerciale), de consulting dans différents domaines, de relations publiques (visant à promouvoir l'image d'une société), de construction de plateformes digitales et stratégies digitales, de design graphiques, de communication évènementielle, de production de contenus multi-supports et d'expérience utilisateur/client (ensemble des techniques permettant l'optimisation de l'expérience client)[1791].

(2149) Lagardère n'est pas active dans la fourniture de services de marketing et de communication commerciale[1792].

9.2.3.2. Marché de produit

9.2.3.2.1. Pratique décisionnelle

(2150) Dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a considéré qu'il n'était pas pertinent de segmenter le marché selon le type de service concerné, au regard du degré suffisant de substituabilité entre ces services et de la capacité de la plupart des agences de communication de proposer l'ensemble des services à leurs clients[1793].

(2151) Dans sa décision *WPP/Grey*, la Commission a laissé ouverte la question d'une segmentation du marché des services marketing et de communication par type de média[1794]. Toutefois, dans sa décision ultérieure *Publicis/Omnicom*, la Commission n'a pas considéré nécessaire de segmenter le marché pertinent selon le type de média, le secteur ou la taille des clients, même si elle a tenu compte des besoins particuliers des grands comptes dans son analyse concurrentielle[1795].

9.2.3.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2152) Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, la Partie Notifiante soumet que le marché pertinent comprend la totalité des services de marketing et de communication commerciale et qu'une sous-segmentation par type de services ne serait pas pertinente dans la mesure où la quasi-totalité des agences de média a vocation à fournir l'ensemble des services à leurs clients, en particulier s'agissant d'agences de média internationales[1796].

1790 Décision M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 29. Voir, également, Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphes 65-67.

1791 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 352.

1792 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 538.

1793 Décisions M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphe 29 et M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 69.

1794 Décision M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 14-15.

1795 Décision M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 70-83.

1796 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 53.

(2153) De même, la Partie Notifiante considère que des sous-segmentations par type de média[1797], par type de secteur[1798] ou en fonction de la taille du client[1799] ne seraient pas pertinentes.

(2154) Enfin, la Partie Notifiante soutient qu'il n'est pas nécessaire de prendre en compte la particularité des grands comptes dans l'analyse concurrentielle dans la mesure où les activités des Parties ne se chevauchent pas[1800].

9.2.3.2.3. Analyse de la Commission

(2155) Dans la présente affaire, la Commission a envisagé pour les besoins de son analyse le marché et les potentiels segments de marché préalablement envisagés dans sa pratique décisionnelle antérieure.

(2156) Dans son enquête auprès des annonceurs, comme détaillé ci-après dans la section 9.2.4.1.1.2, la Commission a constaté que les annonceurs ne publient généralement pas des annonces exclusivement dans un seul magazine de presse spécialisée. En effet, ces derniers ne sont pas intéressés par une thématique particulière, mais par un lectorat type, qui peut être commun à plusieurs magazines spécialisés.[1801] De plus, la Commission révèle que la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine est graduellement supplantée par d'autres supports, car le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine est en déclin depuis plusieurs années, comme détaillé ci-après dans la section 9.2.4.1.1.2. Ainsi, plutôt que d'acheter des espaces publicitaires dans la presse magazine, les annonceurs se tournent vers les supports et médias digitaux, sur lesquelles les Parties ne sont que marginalement présentes. Ceci rend les différents supports publicitaires substituables les uns par rapport aux autres du point de vue des annonceurs. Enfin, les annonceurs sont nombreux[1802] et détiennent un pouvoir de marché significatif car ils influencent significativement les revenus des magazines par leurs investissements publicitaires.

(2157) En tout état de cause, la Commission considère que la question de la délimitation exacte du marché des services de marketing et de communication commerciale peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soit les segmentations envisagées.

1797 Selon la Partie Notifiante, une telle sous-segmentation serait artificielle dans la mesure où (i) les publicitaires ont recours aux services de marketing et de communication commerciale indépendamment du type de média qui sera utilisé, (ii) les agences média fournissent ces services de marketing et de communication commerciale avec une approche multicanal, sans concentrer leur attention sur un type de média particulier et (iii) la publicité traditionnelle peut aisément être adaptée à une publication en ligne sans entraîner de surcoût significatif. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 54. Voir également, RFI 5,question 33.a.

1798 Selon la Partie Notifiante, une sous-segmentation par type de secteur ne serait pas pertinente car toutes les agences peuvent offrir toute la gamme des services aux clients, même si certaines sont spécialisées dans des domaines particuliers. Au demeurant, il est inhabituel qu'une agence se spécialise dans la fourniture d'un seul type de service particulier, axé sur un seul segment. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 55.

1799 Selon la Partie Notifiante, une sous-segmentation en fonction de la taille du client ne serait pas pertinente car n'importe quelle agence média peut être choisie par des clients importants dans la mesure où les services de marketing et de communication commerciale dépendent principalement de la créativité dont font preuve les agences média, créativité pouvant aisément être offerte par de petites agences média. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 56.

1800 RFI 5, question 33.b.

1801 Réponses au questionnaire 8b – Annonceurs – Edition et vente de livres, question B.A.2.1, ID 6625.

1802 Selon la Partie Notifiante, le marché publicitaire comptait plus de 45 847 annonceurs au premier semestre 2021 sur un univers total média Kantar.

9.2.3.3. Marché géographique

9.2.3.3.1. Pratique décisionnelle

(2158) La Commission considère que le marché des services de marketing et de communication commerciale est de dimension nationale, en raison des différences linguistiques, de l'existence de règlementations nationales spécifiques relatives aux médias, des différences de tarification entre les pays et de la nécessité d'informer le public, le groupement et les autres institutions et, dès lors, de planifier une campagne au niveau national[1803].

9.2.3.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2159) Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, la Partie Notifiante considère que le marché de des services de marketing et de communication commerciale est national[1804].

9.2.3.3.3. Analyse de la Commission

(2160) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré dans la présente affaire que le marché des services de marketing et de communication commerciale est de dimension nationale.

(2161) En tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché des services de marketing et de communication commerciale peut être laissée ouverte dès lors que les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation envisagée.

9.2.4. Analyse concurrentielle

(2162) Au vu des marchés pertinents définis aux sections 9.2.1 à 9.2.3, et des activités des Parties en matière de (i) vente d'espaces publicitaires, (ii) services d'achat d'espace publicitaire/médiatique et (iii) de services de marketing et de communication commerciale, la Commission observe que l'Opération donne lieu aux marchés affectés et au lien vertical suivants :

(a) Sur le plan horizontal, l'Opération donne lieu à des marchés affectés dans le domaine (i) de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine en France et (ii) des services d'achat d'espace médiatique en France[1805] ;

(b) Sur le plan vertical, l'Opération donne lieu à la création d'un lien vertical ente le marché de la vente d'espaces publicitaires en amont et le marché des services d'achat d'espace médiatique en aval.

9.2.4.1. Analyse des effets horizontaux

9.2.4.1.1. Marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine

9.2.4.1.1.1. Position de la Partie Notifiante

(2163) La Partie Notifiante considère que l'Opération n'est pas susceptible de générer des problèmes concurrentiels sur le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine pour les raisons suivantes. Premièrement, la Partie Notifiante considère que l'Opération n'aboutit à aucun chevauchement horizontal entre les activités des Parties selon la thématique des magazines considérés, car les Parties ne

1803 Décisions M.7023 – *Publicis/Omnicom*, paragraphes 84-87 et M.3579 – *WPP/Grey*, paragraphes 16-18.

1804 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 58.

1805 Les activités des Parties ne donnent lieu qu'à un seul potentiel segment de marché affecté, à savoir l'achat d'espaces publicitaires dans le secteur de la radio.

sont pas présentes sur les mêmes espaces thématiques[1806]. Ensuite, la Partie Notifiante considère que le critère de 25% d'annonceurs en commun doit être manié avec prudence, car il peut conduire à considérer comme substituables des magazines de presse perçus en réalité comme complémentaires par les annonceurs. La Partie Notifiante considère en outre que l'Opération aboutit à des parts de marché limitées en adoptant la méthode suivant les investissements publicitaires par secteur d'activité. Enfin, la Partie Notifiante considère qu'en raison de la baisse des investissements dans la presse, de la volatilité des parts de marché et de la multitude d'annonceurs, les parts de marché des Parties doivent être relativisées[1807].

9.2.4.1.1.2. Analyse de la Commission

(2164) Il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante que, selon les différentes méthodologies retenues par la pratique décisionnelle pour délimiter les marchés de produits pertinents, l'Opération donne lieu à 10 marchés affectés[1808]. Les marchés affectés, par secteur d'activité des annonceurs, sont les suivants : hygiène/beauté, distribution, établissements financiers/assurance, alimentation, services, télécommunications, industrie, énergie, bâtiments travaux publics et corporate.

(2165) Pour l'année 2021, la Commission relève que la part de marché combinée des Parties sur les différents segments de marché oscille entre [20-30]% et [20-30]%[1809].

(2166) La Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer de problématiques de concurrence sur ces marchés pour les raisons détaillées ci-après.

(2167) Premièrement, les résultats de l'enquête menée par la Commission auprès des annonceurs montrent que les annonceurs qui publient des annonces dans la presse magazine people considèrent également d'autres magazines de presse spécialisés comme des supports pertinents pour publier leurs annonces (notamment les magazines féminins ou de mode)[1810]. En cela, sur le marché biface de la presse people, le fonctionnement de la face correspondant au marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine se distingue du fonctionnement de la seconde face correspondant au lectorat de la presse magazine people[1811]. Alors que les lecteurs sont intéressés par la thématique people du magazine, les annonceurs sont attirés par un lectorat type, qui peut être commun à plusieurs magazines spécialisés et dépasse le strict cadre des magazines people. Un annonceur explique ainsi « *adopter une approche agnostique dans la sélection des magazines, qui consiste simplement à déterminer s'il est possible de toucher les personnes ciblées à travers, par exemple, les magazines féminins, la presse généraliste, la télévision ou le digital* »[1812].

1806 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 295.

1807 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 306.

1808 Compte tenu des arguments de la Partie Notifiante concernant les différentes méthodes de calculs de part de marché envisagée par la pratique décisionnelle, et que la méthodologie sélectionnée n'est pas de nature à modifier de manière significative l'analyse de la Commission dans le cadre de la présente affaire, la Commission identifie les marchés affectés résultant de la méthodologie 3 (à savoir la segmentation selon le secteur d'activité des annonceurs).

1809 À l'exception du marché des annonceurs actifs dans le domaine des services ([30-40]%) et du corporate ([40-50]%).

1810 Réponses au questionnaire 8b – Annonceurs – Edition et vente de livres, question B.A.2.1, ID 6625.

1811 Voir également section 8.3.3.4. La Commission considère que le caractère biface des marchés du lectorat de la presse magazine « people » et de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine n'a pas d'influence sur la définition de marché des deux différentes faces du marché, ni sur les dynamiques concurrentielles à l'œuvre sur ces marchés.

1812 Compte rendu de l'entretien avec un annonceur du 17 octobre 2022, paragraphe 9, ID 3848.

(2168) Cette analyse conduit à séparer les effets sur les lecteurs de la presse magazine people, qui n'ont pour alternative afin de s'informer sur l'actualité people que les magazines traitant justement de cette actualité, des effets sur les annonceurs achetant des espaces publicitaires dans les magazines people, dans la mesure où ces derniers considèrent que le champ des alternatives qui leur sont offertes est plus vaste que celui des seuls magazines people. Un annonceur affirme en ce sens que « [i]*l est certain que du point de vue du lecteur, la presse quotidienne n'est pas substituable à la presse magazine, comme la presse « people » n'est pas substituable à la presse d'information générale ou spécialisée par exemple. Du point de vue de l'annonceur, la presse magazine est substituable lorsque la cible est une cible classique, souvent dite « démographique » (e.g. Femmes 25-45 ans) car ces cibles consomment de nombreux médias et ne sont pas exclusives à un levier particulier* »[1813]. La Commission note à cet égard que les annonceurs ayant répondu à l'enquête de marché n'ont pas soulevé d'objections quant aux effets de l'Opération sur le marché des annonceurs dans la presse magazine.

(2169) Deuxièmement, la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine est graduellement supplantée par d'autres supports. Les résultats de l'enquête de marché ont démontré que le marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine est en déclin depuis plusieurs années. Selon les informations fournies par la Partie Notifiante, les investissements publicitaires des annonceurs ont diminué de [20-30]% lors de l'année 2020 et la presse reste en retrait de [10-20]% pour le premier semestre 2021 par rapport au premier semestre 2019[1814]. La Commission relève que plutôt que d'acheter des espaces publicitaires dans la presse magazine, les annonceurs se tournent vers les supports et médias digitaux, sur lesquelles les Parties ne sont que marginalement présentes.

(2170) En outre, dans le cadre de l'enquête de marché, les annonceurs indiquent raisonner non pas en attribuant un budget fixe à la publicité sur chaque support, mais en calculant quel support publicitaire permet d'atteindre au mieux son lectorat cible pour y focaliser ses dépenses. Un annonceur affirme en ce sens que « *la presse est un possible levier d'activation au même titre que la télévision, la radio ou la publicité digitale, et dans le cas des marques du groupe X, la décision d'acheter de l'espace publicitaire est prise en fonction de la capacité de la presse de porter un message vers une cible, de concert avec d'autres leviers* »[1815]. En cela, l'enquête menée par la Commission révèle que les différents supports publicitaires sont considérés comme substituables les uns par rapport aux autres pour les annonceurs, et que la presse magazine ne représente qu'une faible part des dépenses des annonceurs qui tendent à davantage publier leurs annonces sur des supports en ligne[1816].

(2171) Troisièmement, conformément aux arguments présentés par la Partie Notifiante, la Commission relève qu'il existe une multitude d'annonceurs susceptibles d'investir sur le marché[1817] et que, ces derniers détiennent un pouvoir de marché significatif dans la mesure où ils décident des investissements publicitaires qui influent fortement sur les revenus de la presse magazine.

1813 Réponses au questionnaire 8b – Annonceurs – Edition et vente de livres, question B.A.2.1, ID 6625.

1814 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 306.

1815 Réponses au questionnaire 8b – Annonceurs – Edition et vente de livres, question B.A.1.1, ID 6625.

1816 Compte rendu de l'entretien avec un annonceur du 17 octobre 2022, paragraphe 3, ID 3848.

1817 Selon la Partie Notifiante, le marché publicitaire comptait plus de 45 847 annonceurs au premier semestre 2021 sur un univers total média Kantar.

(2172) Quatrièmement, enfin, la Commission note la volatilité des parts de marché des Parties d'une année sur l'autre. En effet, il résulte des estimations de parts de marché fournies par les Parties que sur les trois dernières années, seuls 4 des 10 marchés affectés identifiés pour l'année 2021 étaient également affectés sur les trois années consécutives 2019, 2020 et 2021. La Commission considère que cette instabilité des parts de marché dans la durée suggère une absence de pouvoir de marché des différents acteurs présents sur le marché, au bénéfice notamment des annonceurs comme exposé au considérant (2171).

9.2.4.1.2. Marché des services d'achat d'espace médiatique

9.2.4.1.2.1. Position de la Partie Notifiante

(2173) La Partie Notifiante considère que l'Opération n'est pas susceptible d'entrainer des problèmes de concurrences sur le marché des services d'achat d'espace médiatique. La Partie Notifiante explique que l'Opération n'entraine aucun chevauchement horizontal entre les activités des Parties dans l'hypothèse où les ventes directes seraient exclues du total de marché, et qu'en tout état de cause, en prenant en compte les achats directs d'espaces publicitaires, les parts de marché combinées des Parties sont modérées, inférieures à 20% sur la quasi-totalité des supports médiatiques envisagés, de telle sorte qu'elles permettent d'écarter toute préoccupation de concurrence sur ce marché.

(2174) La Partie Notifiante ajoute que l'entreprise de Vivendi Havas n'agit qu'en tant que mandataire des annonceurs, qui détiennent le pouvoir de décision des affectations budgétaires sur les différents supports médiatiques. Par conséquent, l'Opération n'est pas susceptible de renforcer le pouvoir de marché des Parties et de porter atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de l'achat d'espaces publicitaires[1818].

9.2.4.1.2.2. Analyse de la Commission

(2175) Il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante que, dans le domaine de l'achat d'espaces médiatiques, les activités des Parties ne donnent lieu qu'à un seul potentiel segment de marché affecté, à savoir l'achat d'espaces publicitaires dans le secteur de la radio[1819]. En effet, sur ce potentiel segment de marché, et pour la seule année 2021, la part de marché combinée des Parties s'élève à [20-30]% avec un incrément résultant de l'addition du groupe Lagardère de [0-5]%.

(2176) La Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer de problématiques de concurrence sur ce potentiel segment, pour les raisons détaillées ci-après.

(2177) En premier lieu, la Commission constate les parts de marchés combinées des Parties sont limitées dès lors qu'elles sont inférieures à [20-30]% pour la quasi-totalité de l'achat d'espace médiatique pour les différents médias, et que, sur le seul potentiel segment de marché affecté, à savoir la radio, la part de marché combinée des Parties excède à peine [20-30]% avec un incrément marginal de [0-5]%. Il en résulte que l'Opération n'entraînera pas d'augmentation significative du pouvoir de marché de l'entité fusionnée.

(2178) En second lieu, Vivendi est active via son entreprise Havas qui achète au nom et pour le compte de ses clients annonceurs du temps ou de l'espace médiatique auprès

1818 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 335-347.

1819 La Commission relève que sur le marché pris dans son ensemble, ou alternativement les autres potentiels segments de marché envisagés, la part de marché combinée des Parties n'excède pas 20%.

des vendeurs d'espaces publicitaires, tandis que Lagardère est active en tant qu'acheteur direct et marginal d'espaces publicitaires. Les Parties à la concentration ne sont donc pas des concurrents proches sur le marché des services d'achat d'espaces publicitaires[1820].

(2179) En troisième lieu, les résultats de l'enquête de marché menée auprès des annonceurs n'ont pas relevé de préoccupations particulières au titre de l'élimination potentielle d'un acteur important du marché de l'achat d'espaces publicitaires par l'Opération[1821].

9.2.4.1.3. Conclusion

(2180) En conclusion, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à entraver de manière significative une concurrence effective sur les marchés de la vente d'espaces publicitaires et des services d'achat d'espace médiatique.

9.2.4.2. Analyse des effets verticaux

(2181) Au vu des définitions de marchés exposées dans les sections 9.2.1, 9.2.2 et 9.2.3, l'Opération donne lieu à la création d'un lien vertical affecté entre le marché de la vente d'espaces publicitaires (en amont) et celui de l'achat d'espaces publicitaires (en aval).

(2182) Les Parties intervenant respectivement à la fois en tant que vendeurs d'espaces publicitaires, via les régies publicitaires de Vivendi et Lagardère, d'une part, et en tant qu'acheteurs d'espaces publicitaires[1822], d'autre part, un scénario de verrouillage pourrait consister à :

- Refuser ou rendre plus difficile la vente d'espaces publicitaires détenus par l'entité fusionnée, ou ceux-ci proposer à des conditions moins attractives (verrouillage des intrants) ;
- Détourner tout ou partie de la demande d'espaces publicitaires de l'entité fusionnée, au détriment des médias concurrents (verrouillage de la clientèle).

9.2.4.2.1. Position de la Partie Notifiante

(2183) La Partie Notifiante écarte tout risque de forclusion des intrants ou de la clientèle.

(2184) Premièrement, la Partie Notifiante considère comme improbable la mise en place d'une stratégie de verrouillage de l'accès aux espaces publicitaires pour des annonceurs concurrents, car les parts de marché des parties sur le marché de la vente d'espaces publicitaires (en amont) sont inférieures à 30% et que les Parties n'auraient aucune incitation économique à agir ainsi. En outre, la Partie Notifiante explique que si une telle stratégie de forclusion des intrants était mise en œuvre par les Parties, celle-ci n'aurait aucun effet concurrentiel en raison du nombre élevé de concurrents sur le marché de la vente d'espaces publicitaires, peu importe le support médiatique considéré[1823].

(2185) Deuxièmement, la Partie Notifiante écarte tout risque que l'entité fusionnée oriente tout ou partie de sa demande d'espaces publicitaires vers ses propres médias, au détriment des médias concurrents (forclusion par la clientèle). L'Opération

---

1820 La Commission relève en outre que le marché identifié n'est affecté que dans l'hypothèse où les ventes directes sont inclues dans le calcul des investissements publicitaires bruts.

1821 Réponses au questionnaire 8b – Annonceurs – Edition et vente de livres, question D.2, ID 6625.

1822 Vivendi et Lagardère agissent directement en tant qu'annonceurs et Vivendi agit via Havas en tant qu'agence média, au nom et pour le compte d'annonceurs tiers.

1823 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 395-410.

n'entraînera pas de renforcement de la puissance d'achat d'espaces publicitaires pour l'entité fusionnée, qui n'aura pas d'incitation à mettre en œuvre une stratégie de forclusion par la clientèle. Si une telle stratégie de forclusion par la clientèle était mise en œuvre par les parties, celle-ci ne porterait pas atteinte à la concurrence, car le pouvoir de décision d'affectation budgétaire par support revient aux annonceurs et non aux agences de média. Vivendi, via son agence média Havas, n'agit donc qu'en tant que mandataire et n'effectue pas d'achat/revente d'espaces publicitaires. Dès lors, l'Opération n'aboutira pas à un renforcement d'une éventuelle puissance d'achat d'Havas[1824].

9.2.4.2.2. Analyse de la Commission

(2186) À titre liminaire, la Commission renvoie aux sections 9.2.4.1.1 et 9.2.4.1.2 qui présentent les parts de marché des Parties sur les marchés de la vente d'espaces publicitaires et de l'achat d'espaces publicitaires. À cet égard, la Commission relève que la part de marché combinée des Parties n'excède 30% que sur deux potentiels segments du marché amont[1825].

9.2.4.2.2.1. Verrouillage du marché des intrants

(2187) Concernant la capacité d'exercer une influence négative sur la disponibilité des intrants pour le marché aval de l'achat d'espaces publicitaires, la Commission constate que la part de marché combinée des Parties sur le marché amont de la vente d'espaces publicitaires n'excède 30% que sur deux potentiels segments, de sorte que l'Opération n'aura pas pour effet de renforcer le pouvoir de marché des Parties en amont ce qui leur permettrait d'exercer une influence négative sur la disponibilité des intrants pour le marché aval de l'achat d'espaces publicitaires.

(2188) Concernant l'incitation à verrouiller l'accès aux intrants, la Commission constate que l'entité fusionnée renoncerait à d'importants revenus si elle décidait de priver ses concurrents de ses espaces publicitaires en les réservant aux seules entités des Parties, que ne permettraient pas de compenser de potentiels bénéfices en aval. Par conséquent, le niveau de rentabilité du verrouillage n'est pas incitatif pour l'entité fusionnée.

(2189) Concernant l'impact global sur la concurrence effective, la Commission constate que l'entité fusionnée fera face à un très grand nombre de concurrents sur le marché amont de la vente d'espaces publicitaires[1826]. Une telle stratégie de verrouillage ne permettrait donc pas à l'entité fusionnée de créer des barrières à l'entrée pour des concurrents potentiels, ni d'évincer des concurrents en augmentant leurs coûts. Par conséquent, un verrouillage des intrants n'entraverait pas significativement la concurrence effective sur le marché aval d'achat d'espaces publicitaires.

9.2.4.2.2.2. Verrouillage de l'accès à la clientèle

(2190) Concernant la capacité de l'entité fusionnée à procéder à un verrouillage de l'accès à la clientèle, la Commission constate que la part de marché combinée des Parties sur le marché aval de l'achat d'espaces publicitaires excède à peine [20-30]%, ce qui

1824 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 411-431.

1825 Il s'agit du marché de la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazines pour les annonceurs actifs dans le domaine des services ([30-40]%) et du corporate ([40-50]%).

1826 Sur le marché global de la vente d'espaces publicitaires, les principaux concurrents des Parties sont Google/YouTube et Facebook, qui détiennent à eux seuls plus de [70-80]% des parts de marché de la vente d'espaces publicitaires en ligne. Sur le marché de la vente d'espaces, comme le démontre la volatilité des parts de marchés des acteurs, la concurrence s'exerce entre les différents magazines et n'exige pas, comme relevé à la section 9.2.4.1.2 que les magazines traitent de la même thématique.

signifie que les concurrents situés en amont disposent de suffisamment de débouchés économiques alternatifs sur le marché aval pour écouler leur production. Par conséquent, tel que l'avait relevé la Commission dans sa décision *Bolloré/Vivendi*[1827], l'entité fusionnée ne disposera pas d'un pouvoir substantiel sur le marché aval et ne sera pas capable de verrouiller l'accès à la clientèle.

(2191) Concernant l'incitation à verrouiller l'accès à la clientèle, la Commission constate que le coût pour l'entité fusionnée de réduire ses achats auprès des vendeurs concurrents situés en amont serait très élevé, du fait de l'attractivité des vendeurs concurrents à l'amont[1828]. En effet, en tant qu'annonceur, il est important de diversifier sa présence et de placer des campagnes publicitaires dans les médias aux audiences les plus importantes.

(2192) Concernant l'impact global sur la concurrence effective, la Commission constate qu'étant considéré les faibles parts de marché des Parties sur le marché aval de l'achat d'espaces publicitaires, une stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle n'aurait pas pour effet de créer des barrières à l'entrée pour des concurrents potentiels ou d'évincer des concurrents à l'amont.

9.2.4.2.3. Conclusion sur les effets verticaux

(2193) Sur la base des éléments évoqués dans la section 9.2.4.2.2, la Commission conclut que l'Opération ne conduira pas à créer des effets verticaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur les marchés amont de la vente d'espaces publicitaires et les marchés aval de l'achat d'espaces publicitaires.

9.3. Services audiovisuels

9.3.1. Activités des Parties

(2194) Au sein du groupe Vivendi, StudioCanal, filiale de GCP, est présente sur le marché de la production de contenu audiovisuel et, plus précisément sur le marché de la commercialisation de programmes de stock[1829].

(2195) Lagardère a une activité marginale de production de contenu audiovisuel à travers les sociétés Studio 58, filiale de Hachette ([...] de co-produire la série animée Idéfix et les Irréductibles avec GMT Productions) et Fayard Factory (créée en 2020 pour développer et coproduire des œuvres audiovisuelles adaptées d'ouvrages publiés par Fayard mais qui n'a encore produit ou co-produit aucune œuvre audiovisuelle)[1830].

1827 M.8392 – *Bolloré/Vivendi*, paragraphes 41 et suivants.

1828 À titre d'exemple, Editis investit seulement [0-5]% de son budget publicitaire auprès de médias du groupe Vivendi, soit [0-5]%. Les [90-100]% restants sont investis auprès de vendeurs d'espaces publicitaires concurrents, afin d'assurer un placement idéal des contenus du groupe Vivendi. De même, Havas investit pour le compte de ses clients annonceurs auprès de nombreux médias concurrents : en 2020, [90-100]% des investissements confiés à Havas ont été investis dans des régies concurrentes de celles de Vivendi.

1829 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 211-220. StudioCanal commercialise et acquiert des programmes de stock ainsi que des droits de diffusion sur les programmes cinématographiques. StudioCanal a également développé ses activités de production de séries grâce à son réseau de sociétés de production européennes : STUDIOCANAL ORIGINAL (« Neuf Meuf », « Narvalo », « Mouche ») en France, RED Production Company (« It's a sin », « Years and Years ») et URBAN MYTH FILMS (« La Guerre des Mondes », « Extinction ») au Royaume-Uni, TANDEM Productions (« Shadowplay ») en Allemagne, et BAMBÚ PRODUCCIONES (« Two Lives », « Jaguar », « Les Demoiselles du Téléphone ») en Espagne. Studiocanal a annoncé, en 2021, l'acquisition de la société de production Lailaps Films en Allemagne (« Wild Republic »). Studiocanal intervient à différents stades de la production, via le cofinancement (en amont de la production) ou la coproduction (également durant la production).

1830 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 226-227.

(2196) Editis et Hachette Livre sont susceptibles d'occasionnellement acquérir des droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle pour leurs activités d'édition.

9.3.2. La production de contenu audiovisuel[1831]

9.3.2.1. Marché de produits

9.3.2.1.1. Pratique décisionnelle

(2197) La Commission et l'Autorité française de la concurrence ont considéré que les marchés de la production de contenu audiovisuel et de l'acquisition/commercialisation de droits de diffusion étaient substituables. Cela tient au fait que, du point de vue de la demande, la production/le commissionnement de contenus audiovisuels non captifs et l'octroi de licences/l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels liés à des contenus produits en externe représentent des moyens alternatifs par lesquels les opérateurs en aval peuvent acquérir du contenu audiovisuel[1832]. Dès lors, les possibles segmentations du marché de l'octroi de licences/l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels sont pertinentes pour le marché de la production de contenu audiovisuel[1833].

(2198) En premier lieu, la Commission et l'Autorité opèrent une première segmentation selon le type de contenus audiovisuels et distinguent ainsi les droits portant sur (i) les œuvres cinématographiques, (ii) les droits sportifs et (iii) les droits relatifs aux autres programmes audiovisuels.

(2199) S'agissant spécifiquement des droits relatifs aux autres programmes audiovisuels, la Commission et l'Autorité considèrent que les programmes dits « de stock » et ceux dits « de flux » constituent deux marchés distincts. La Commission européenne opère ainsi une distinction entre le marché des programmes de stock (scripted AV) et le marché des programmes de flux (non-scripted AV). La Commission considère ainsi que les programmes de stock sont produits sur la base d'un script existant, une histoire ou des personnages, tandis que les programmes de flux ne possèdent pas de script (par exemple les jeux télévisés, les programmes de téléréalité, et les émissions de talent). Au sein de ces deux sous-segments, la Commission a déjà envisagé une autre sous-segmentation selon le genre de contenus (drame, comédie, documentaires, programmes pour enfants, téléréalité, talk-shows, spectacles de talents, émissions de divertissement, *etc*.)[1834]. Les films de cinéma sont par ailleurs considérés comme un autre marché distinct.

(2200) L'Autorité française retient que le marché des programmes de stock comprend un ensemble de droits portant sur des produits tels que des fictions (séries à l'exclusion des séries américaines, téléfilms, mini-séries), des documentaires ou encore des

---

1831 Au sein du secteur audiovisuel, la Commission européenne et l'Autorité de la concurrence distinguent le marché amont de l'acquisition et de la commercialisation de droits de diffusion de contenus audiovisuels, les marchés intermédiaires de l'édition et de la commercialisation de chaînes de télévision et le marché aval de la distribution de services de télévision. Seul le marché amont est pertinent pour l'analyse de la présente affaire.

1832 M.9676 – *Lov Group/Banijay/ESG*, paragraphes 14-15 et 19. Décisions de l'Autorité française de la concurrence n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, paragraphe 19 et n° 20-DCC-124 du 21 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par Les Nouvelles Éditions Indépendantes, NJJ Presse et Groupe Troisième Œil, paragraphes 9-11.

1833 M.9676 – *Lov Group/Banijay/ESG*, paragraphes 20-21.

1834 M.9676 – *Lov Group/Banijay/ESG*, paragraphes 24-25.

animations. Les films de cinéma et les séries américaines récentes ont été considérés comme faisant partie des marchés de produits distincts[1835].

(2201) En second lieu, tout en laissant la définition de marché ouverte, la Commission a envisagé une seconde segmentation en fonction des différentes fenêtres d'exploitation : (i) vidéo à la demande par abonnement ; (ii) vidéo transactionnelle à la demande ; (iii) « pay per view » ; (iv) première fenêtre de télévision payante ; (v) deuxième fenêtre de télévision payante ; et (vi) accès gratuit « free-to-air »[1836].

(2202) Enfin, l'Autorité de la concurrence a également envisagé une segmentation selon que les programmes sont inédits ou de catalogue, et selon le mode de diffusion des contenus (linéaire ou non-linéaire), sans toutefois trancher la question[1837].

9.3.2.1.2. Position de la Partie Notifiante

(2203) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations à l'occasion de l'examen de la présente Opération[1838].

9.3.2.1.3. Analyse de la Commission

(2204) Dans la présente affaire, la Commission a envisagé pour les besoins de son analyse le marché et les potentiels segments de marché préalablement envisagés dans sa pratique décisionnelle antérieure.

(2205) En tout état de cause, la Commission considère que la question de la délimitation exacte du marché de la production de contenu audiovisuel peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soit les segmentations envisagées.

9.3.2.2. Marché géographique

9.3.2.2.1. Pratique décisionnelle

(2206) La Commission et l'Autorité de la concurrence française considèrent que le marché de la production de contenu audiovisuel est de dimension nationale (ou, tout au plus, pour une même zone linguistique)[1839].

9.3.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2207) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les délimitations à l'occasion de l'examen de la présente Opération.

1835 Décisions de l'Autorité française de la concurrence n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, paragraphe 55 et n° 20-DCC-124 du 21 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par Les Nouvelles Éditions Indépendantes, NJJ Presse et Groupe Troisième Œil, paragraphe 17.

1836 M.9676 – *Lov Group/Banijay/ESG*, paragraphe 26.

1837 Décisions de l'Autorité française de la concurrence n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, paragraphe 64-65 et 66-70 et n° 20-DCC-124 du 21 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par Les Nouvelles Éditions Indépendantes, NJJ Presse et Groupe Troisième Œil, paragraphes 24-25 et 26-27.

1838 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 210.

1839 M.9676 – *Lov Group/Banijay/ESG*, paragraphes 65-66. Décisions de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-157 du 12 août 2019 relative à la création d'une entreprise commune par les sociétés France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, paragraphe 75 et n° 20-DCC-124 du 21 septembre 2020 relative à la prise de contrôle conjoint de Mediawan par Les Nouvelles Éditions Indépendantes, NJJ Presse et Groupe Troisième Œil, paragraphe 28.

9.3.2.2.3. Analyse de la Commission

(2208) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a, conformément à sa pratique décisionnelle antérieure, considéré pour les besoins de son analyse des marchés de dimension nationale au moins.

(2209) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de la production de contenu audiovisuel peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

9.3.3. L'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles

9.3.3.1. Marché de produits

(2210) Le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle est un marché sur lequel les éditeurs de livres cherchent à acquérir les droits d'adaptation d'œuvres audiovisuelles (ou d'éléments d'œuvres audiovisuelles) afin de les adapter en livres.

9.3.3.1.1. Pratique décisionnelle

(2211) À ce jour, la Commission n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'un tel marché. En revanche, l'Autorité de la concurrence française a reconnu l'existence d'un tel marché, sur lequel les éditeurs cherchent à acquérir les droits d'adaptation d'un ou plusieurs éléments d'un film afin de l'adapter en livre. En pratique, les éditeurs publieraient des livres adaptés d'un film ou des livres reprenant le scénario ou l'univers d'un film ou accompagnant un film[1840].

(2212) Tout en laissant la question de la segmentation exacte du marché de l'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle, l'Autorité de la concurrence a envisagé différentes segmentations possibles en fonction (i) de la nature de l'œuvre audiovisuelle (par exemple, films, séries et dessins animés), (ii) de la langue de l'œuvre littéraire produite, et (iii) de la destination de l'œuvre audiovisuelle, particulièrement lorsqu'elle est destinée à la jeunesse[1841].

9.3.3.1.2. Position de la Partie Notifiante

(2213) La Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de segmenter l'éventuel marché des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles en fonction de la nature de l'œuvre adaptée car (i) il n'existe pas de différence significative entre la nature, la portée et la durée des droits d'adaptation cédés à l'éditeur francophone et (ii) à la connaissance de la Partie Notifiante, les éditeurs actifs dans le domaine de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles n'ont pas de stratégie ou de ligne éditoriale différente pour l'acquisition de droits dérivés de films ou l'acquisition de droits dérivés de séries.

(2214) De même, la Partie Notifiante estime qu'une segmentation de ce marché en fonction de la langue de l'œuvre littéraire serait sans objet dans la mesure où les droits d'adaptation constituent une ressource permettant la création et la publication d'une œuvre littéraire et ont dès lors vocation à alimenter la publication d'une œuvre en langue française.

1840 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphe 34.

1841 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphes 35-40.

(2215) Enfin, la Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de retenir un segment distinct pour l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles destinées aux enfants. Selon elle, la situation ayant conduit l'Autorité de la concurrence a envisagé une telle segmentation dans sa décision était propre à l'année 2017 (au cours de laquelle au moins un tiers des livres dans le top 100 en France étaient fondés sur un univers issu d'une œuvre audiovisuelle)[1842].

(2216) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché de produits pertinent peut rester ouverte, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

9.3.3.1.3. Analyse de la Commission

(2217) Dans la présente affaire, la Commission a envisagé pour les besoins de son analyse le marché et les potentiels segments de marché préalablement envisagés dans sa pratique décisionnelle antérieure.

(2218) En tout état de cause, la Commission considère que la question de la délimitation exacte du marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soit les segmentations envisagées.

9.3.3.2. Marché géographique

9.3.3.2.1. Pratique décisionnelle

(2219) Selon l'Autorité de la concurrence française, le marché des droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle est susceptible d'être de dimension mondiale. En effet, les maisons d'édition francophones se portent candidates pour des œuvres audiovisuelles diffusées en France et dans d'autres pays francophones afin d'éditer des œuvres littéraires en langue française, même si les œuvres audiovisuelles en question sont des œuvres étrangères qui sont traduites ou sous-titrées dans le cadre de leur diffusion dans les pays francophones[1843].

9.3.3.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2220) La Partie Notifiante considère qu'un éventuel marché des droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle serait de dimension mondiale[1844].

9.3.3.2.3. Analyse de la Commission

(2221) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, un marché géographique en ligne avec sa pratique décisionnelle antérieure.

(2222) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

1842 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphes 7-14.

1843 Décision de l'Autorité de la concurrence n° 19-DCC-01 du 2 janvier 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Editis par le groupe Vivendi, paragraphes 41-42.

1844 Formulaire CO, Chapitre VI, paragraphe 16.

9.3.4. Analyse concurrentielle

(2223) En premier lieu, la Commission note que Lagardère n'a qu'une activité très marginale sur le marché de la production de contenu audiovisuel/acquisition et commercialisation de droits de diffusion de contenu audiovisuel, et plus spécifiquement pour ce qui est des programmes de stock. Comme expliqué au considérant (2109), seul Studio 58 – [...] est de co-produire la série animée *Idéfix et les Irréductibles* avec GMT Productions – est active sur ce marché. Selon la Partie Notifiante, la part de marché de Studio 58 en France en 2021 était de [0-5]%[1845]. En outre, selon les estimations fournies par la Partie Notifiante, la part de marché de Vivendi sur ce marché ne s'élève qu'à [0-5]% et, en tout état de cause, serait inférieure à [5-10]%[1846]. Ainsi, au vu de l'existence d'un chevauchement minimal et des faibles parts de marché des Parties sur le marché de la production de contenu audiovisuel (programme de stock), l'Opération ne donne lieu à aucun marché ou segment horizontalement affecté.

(2224) En deuxième lieu, au vu des marchés pertinents définis dans les sections 9.3.2 et 9.3.3 et des activités des Parties en matière de production de contenu audiovisuel et d'édition de livres, la Commission observe qu'il pourrait exister un lien entre le marché de la production de contenu audiovisuel et celui de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles[1847].

(2225) La Partie Notifiante analyse cette relation en tant que l'Opération donnerait lieu à la création d'un lien vertical entre les marchés de la production de contenu audiovisuel, à l'amont, et le potentiel marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles, à l'aval.

(2226) Or, à l'instar de l'analyse concurrentielle développée en relation avec les marchés de l'acquisition des droits d'édition (voir, notamment, section 7.4.5.1.2) et, sur la base du paragraphe 61 des Lignes Directrices Horizontales, la Commission estime qu'il convient d'analyser la relation entre les activités des Parties sur les marchés de la production de contenu audiovisuel et de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles sous l'angle d'un possible renforcement de la puissance d'achat des Parties[1848].

1845 Sur la base d'un chiffre d'affaires total de Studio 58 de 5,8 millions d'EUR, Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), Tableau 72.

1846 Sur la base du chiffre d'affaires relatif à la commercialisation de stocks par StudioCanal. Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), Tableau 72 et Annexe RFI 6 Q7_v3.

1847 Bien que techniquement il puisse également exister un lien entre le potentiel marché de la vente de droits d'adaptation audiovisuelle d'œuvres littéraires et celui de de la production de contenu audiovisuel, d'après les données fournies par la Partie Notifiante, la part de marché combinée sur chacun de ces deux marchés s'élève à [0-10]% si bien qu'aucun des deux marchés n'est affecté (Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), Tableau 1). Dès lors, la Commission ne traitera pas du potentiel marché de la vente de droits d'adaptation audiovisuelle d'œuvres littéraires.

1848 Voir section 7.4.3, notamment considérant (363).

9.3.4.1. Position de la Partie Notifiante

(2227) La Partie Notifiante explique que, les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la production de contenu audiovisuel, d'une part, et sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles, d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à la mise en place de stratégies selon lesquelles l'entité combinée :

– Cesserait de vendre des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles (ou les vendre à des termes moins avantageux) à des maisons d'édition concurrentes de celles des Parties dans l'objectif d'évincer les concurrents de ces dernières des marchés de l'édition de livres (verrouillage des intrants) ;

– Se fournirait exclusivement auprès de GCP[1849] pour l'obtention de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles dans l'objectif d'évincer les concurrents de ces dernières des marchés de la production de contenu audiovisuel (verrouillage de la clientèle).

(2228) La Partie Notifiante estime toutefois que l'Opération n'est pas de nature à causer de problématiques de concurrence dans le cadre des relations entre ces deux marchés, pour les raisons suivantes.

(2229) Tout d'abord, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place une *stratégie de verrouillage des intrants* et qu'une telle stratégie ne serait en tout état de cause pas susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché[1850] :

– La capacité de verrouillage de l'entité combinée est quasi-inexistante dans la mesure où GCP [...][1851]. En outre, sur le marché de la production de contenu audiovisuel, Vivendi fait face à de nombreux producteurs concurrents puissants. Enfin, les droits d'adaptation d'une œuvre audiovisuelle constituent un intrant marginal pour les activités d'édition.

– L'incitation des Parties ne serait pas sensiblement modifiée en conséquence de l'Opération. En effet, avant l'Opération, GCP ne réserve pas la cession de droits d'adaptation littéraire de ses œuvres audiovisuelles à Editis[1852].

– Même si l'entité combinée avait la capacité ou l'incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage, celle-ci serait sans effet négatif sur le marché étant donné la [...] que représente la cession de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles par GCP dans la totalité des œuvres audiovisuelles faisant ou pouvant faire l'objet d'une adaptation littéraire.

1849 La Partie Notifiante précise qu'il n'existe aucun risque que l'entité combinée décide de se fournir en droit d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles exclusivement auprès de Studio 58 et Fayard Factory dans la mesure où ces sociétés de production produisent exclusivement des œuvres audiovisuelles elles-mêmes adaptées d'ouvrages d'Hachette Livre (à savoir les bandes dessinées Astérix ainsi que les ouvrages publiés par Fayard). Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), note de bas de page 60.

1850 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 122-130.

1851 Entre 2018 et 2022, GCP n'a cédé des droits d'adaptation littéraire que pour huit œuvres audiovisuelles. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 124 et Tableau 5.

1852 Entre 2018 et 2021, GCP n'a vendu les droits d'adaptation littéraire que [...] œuvres audiovisuelles à Editis sur les [...] ayant fait l'objet d'une adaptation littéraire. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 127 et Tableau 5.

(2230) Ensuite, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place *une stratégie de verrouillage de la clientèle* depuis les marchés de la production de contenu audiovisuel vers le marché de l'acquisition de droits l'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles[1853] :

– La capacité de verrouillage de l'entité combinée est limitée puisque l'adaptation littéraire ne représente qu'une part très infime de l'édition d'œuvres littéraires en France ainsi qu'un débouché marginal pour les producteurs de contenu audiovisuel. En outre, les producteurs de contenu audiovisuel disposent de nombreuses alternatives parmi les éditeurs littéraires concurrents des Parties susceptibles d'adapter leur contenu audiovisuel.

– L'incitation des Parties ne serait pas sensiblement modifiée en conséquence de l'Opération. En effet, Vivendi (GCP et Editis) étant déjà verticalement intégrée, si une telle incitation existait, elle se serait déjà matérialisée.

– Même si l'entité combinée avait la capacité ou l'incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage du marché, celle-ci serait sans effet négatif sur le marché[1854].

9.3.4.2. Analyse de la Commission

(2231) En application du paragraphe 61 des Lignes Directrices Horizontales, la Commission peut chercher à déterminer dans quelle mesure la nouvelle entité issue de la concentration renforcera sa puissance d'achat sur les marchés en amont. En effet, une opération qui crée ou renforce le pouvoir de marché d'un acheteur peut entraver de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante. En outre, une concentration pourrait aussi produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l'opération était susceptible de faire usage de sa puissance d'achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d'évincer ses concurrents.

(2232) Sur la base des estimations fournies par la Partie Notifiante, la Commission observe que l'on ne peut pas exclure que le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles soit affecté. À l'instar de la méthodologie suivie pour estimer les parts de marché sur les marchés de l'acquisition des droits d'édition[1855], la Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché des Parties sur le marché amont de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles selon (i) le nombre de titres et (ii) les volumes vendus en 2021[1856]. Selon ces estimations, en 2021, alors que la part de marché de Vivendi est [...][1857], celle de Lagardère s'élève à [80-100]% ([...]).

1853 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 108-120.

1854 Selon la Partie Notifiante, la cession de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles est un canal extrêmement marginal pour les producteurs de contenu audiovisuel et ne représente qu'une infime part des revenus générés par ces derniers. Cette activité n'est dès lors pas déterminante pour l'équilibre économique de l'activité d'édition de jeux vidéo.

1855 Voir, notamment, section 7.4.5.1.2.2.1.

1856 Annexe RFI 6, question 7 et Annexe RFI 17, question 2. La Partie Notifiante note ces estimations de parts de marché, même si elles constituent les meilleures estimations de la Partie Notifiante, sont imparfaites. En effet, il n'existe pas de base de données suffisamment complète permettant de calculer les parts de marché sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle. Celles-ci ont donc été estimées sur la base des titres qui, parmi les 100 meilleures ventes de livres pour la jeunesse issus de la base de données GfK pour les années 2018 à 2021, étaient issus d'un contenu audiovisuel, soit seulement [...] respectivement en 2018, 2019, 2020 et 2021. Compte tenu de l'échantillon nécessairement restreint sélectionné, elles ne peuvent pas représenter fidèlement l'état

(2233) Toutefois, plusieurs éléments permettent à la Commission de conclure que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles.

(2234) Premièrement, la Commission note que le chevauchement est minimal. L'incrément apporté par Editis (proche de [0-5]%) est [...] puisque son activité sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles apparait [...]. Cet incrément n'apparaît donc pas suffisant pour renforcer de façon significative la puissance concurrentielle de l'entité combinée après l'Opération.

(2235) Deuxièmement, la Commission considère que l'entité combinée ne sera pas en mesure de rendre plus difficile ou de limiter la capacité de ses concurrents à acquérir des droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles. Selon les estimations fournies par la Partie Notifiante, la part de marché combinée des Parties[1858] sur le marché amont de la production de contenu audiovisuel est très faible. En effet, en 2021, celle-ci était [0-5]%. Ainsi, en l'absence d'un quelconque pouvoir de marché des Parties sur le marché amont de la production de contenu audiovisuel, les maisons d'édition de livres concurrentes continueront à avoir accès aux catalogues de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles des nombreux producteurs concurrents des Parties (comme Disney, Illumation ou Dreamworks).

(2236) Troisièmement, comme expliqué par la Partie Notifiante, les droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles constituent un intrant marginal pour les maisons d'édition[1859]. Ainsi, toute restriction potentielle de l'accès d'éditeurs concurrents aux œuvres audiovisuelles de l'entité combinée ne saurait affaiblir ces derniers de manière significative. [...][1860] [...]. Les œuvres issues de ces droits représentaient [0-5]% du chiffre d'affaires PPHT total de Hachette Livre France en 2021[1861].

(2237) En outre, il ressort des informations fournies par la Partie Notifiante que GCP ne réserve pas la cession de droits d'adaptation littéraire de ses œuvres audiovisuelles à Editis. En effet, sur les cinq dernières années, GCP n'a vendu les droits d'adaptation littéraire que de [...] œuvres audiovisuelles[1862] à Editis sur les [...] ayant fait l'objet d'une telle adaptation.

(2238) Quatrièmement, au vu de [...] que représente la cession de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles par GCP dans la totalité des œuvres audiovisuelles faisant ou pouvant faire l'objet d'une adaptation littéraire, toute restriction de l'accès à ces droits ne réduirait pas la concurrence effective sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation.

(2239) Cinquièmement, l'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles ne représente qu'une part infime de l'édition de livres en France. La Partie Notifiante indique que, sur l'ensemble des titres classés dans les 100 meilleures ventes de livres en France en

---

du marché. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), notes de bas de page 27 et 28.

1857 La Commission note que la Partie Notifiante n'a pas fourni de part de marché définitive pour Editis, soulignant toutefois le caractère [...] de cette activité (Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), Tableau 1) ou une part de marché de [0-5]% (Annexe RFI 17 Q2-v2).

1858 Il s'agit principalement de la part de marché de GCP, l'activité de Lagardère sur ce marché étant [...]. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), Tableau 1.

1859 Voir les Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 34.

1860 [...].

1861 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 126.

1862 Il s'agit des œuvres suivantes : Le Tour du Monde en 80 Jours, Le Loup et le Lion, Secret Garden et Jaguar my Love. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), Tableau 5.

2021, pour les catégories littérature générale, littérature jeunesse et bandes dessinées (incluant les mangas), moins de [0-5]% sont édités sur la base d'un contenu audiovisuel. En tout état de cause, cela n'est susceptible de représenter que moins de [0-5]% de l'ensemble des films et séries coproduits par GCP au cours des cinq dernières années. En outre, cela ne concerne que [...] œuvres de Hachette Livre (et [...] d'Editis) en 2021[1863].

(2240) Ainsi, puisque l'adaptation littéraire ne constitue qu'un débouché marginal pour les producteurs de contenu audiovisuel, toute stratégie de l'entité combinée consistant à limiter la possibilité pour les producteurs concurrents de vendre les droits d'adaptation de leur contenu audiovisuel à Hachette Livre et Editis, n'aurait pas d'effet significatif sur ces producteurs. En effet, comme indiqué par la Partie Notifiante, les producteurs concurrents des Parties disposent de nombreuses alternatives parmi les éditeurs de livres concurrents susceptibles d'adapter leurs œuvres audiovisuelles. En outre, la vente de droits d'adaptation ne représente qu'une très faible proportion des revenus générés par l'activité de production de contenu audiovisuel ([0-5]% du chiffre d'affaires de GCP en 2021)[1864].

(2241) Sixièmement, Editis n'apparait pas privilégier GCP pour l'achat de droits d'adaptation littéraire. Selon la Partie Notifiante, au cours des quatre dernières années, sur un panel représentatif des adaptations littéraires d'œuvres audiovisuelles du groupe Editis, seulement [...] sont issues d'une production de GCP[1865].

(2242) Septièmement, la Commission note que les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupations particulières au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles.

(2243) Enfin, la question de l'existence d'un risque de renforcement de la puissance d'achat de l'entité combinée sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvre audiovisuelle peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités d'édition de livres d'Editis, de façon à éviter toute intégration supplémentaire à la suite de l'Opération.

9.3.4.3. Conclusion

(2244) En conclusion, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à entraver de manière significative une concurrence effective sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire d'œuvres audiovisuelles.

9.4. Secteur des jeux vidéo

9.4.1. Activités des Parties

(2245) Vivendi est active dans le secteur des jeux vidéo via la société Gameloft qui conçoit et édite des jeux vidéo téléchargeables sur téléphones mobiles, tablettes tactiles, PC, consoles et télévisions connectées[1866]. Lagardère est active dans l'édition de jeux vidéo sur mobiles via Hachette Mobile Studios qui détient les studios Neon Play et

1863 Ces estimations sont fondées sur les Top 100 GfK, en langue d'origine française et en langue d'origine étrangère pour les catégories littérature générale, littérature jeunesse et bandes dessinées (incluant les mangas) pour l'année 2021, ce qui correspond à un total de 600 ouvrages. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 112 et note de bas de page 62.

1864 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 118.

1865 Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphe 116 et Tableau 4.

1866 En outre, le Groupe Bolloré détient une participation minoritaire dans la société BigBen Interactive qui détient notamment des activités de développement-édition de jeux vidéo.

IsCool Entertainement. Aucune des Parties n'est active dans la distribution de jeux vidéo[1867].

(2246) Editis et Hachette Livre peuvent occasionnellement acquérir des droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo.

9.4.2. L'édition de jeux vidéo

9.4.2.1. Marché de produits

9.4.2.1.1. Pratique décisionnelle

(2247) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a distingué de façon constante entre l'édition et la distribution de jeux vidéo[1868].

(2248) S'agissant de l'édition de jeux vidéo, la Commission a considéré que ce marché pouvait être segmenté en fonction des différentes plates-formes, avec des marchés distincts pour (i) les jeux vidéo sur PC, (ii) les jeux vidéo sur consoles et (iii) les jeux vidéo sur mobiles[1869]. En effet, dans sa décision *Activision Blizzard/King*, la Commission a relevé que les jeux vidéo sur PC, consoles et mobiles différaient à de nombreux égards[1870].

(2249) En ce qui concerne la distinction entre jeux vidéo sur PC et sur consoles, la Commission a notamment relevé que les coûts de développement et le prix de vente des jeux vidéo sur consoles sont plus élevés que ceux sur PC. En outre, alors que les PC permettent des fonctionnalités diverses, les consoles constituent des appareils dédiés aux jeux vidéo. De plus, les jeux pour consoles semblent être vendus principalement dans les points de vente au détail traditionnels et les détaillants en ligne, tandis que la majorité des jeux pour PC sont vendus par téléchargement numérique[1871].

(2250) En ce qui concerne en particulier les jeux vidéo sur mobiles, la Commission a relevé que ces derniers semblaient appartenir à un marché de produits distinct en raison de caractéristiques différentes tant du point de vue de la demande que de l'offre. Notamment, elle a relevé que le modèle tarifaire des jeux vidéo sur mobiles restait dominé par le « *free-to-play* » alors que le paiement initial était la règle pour les jeux sur PC et consoles. En outre, la production des jeux sur PC et consoles implique des investissements élevés et de larges équipes de développeurs plus importantes que pour les jeux vidéo sur mobile. De plus, les jeux vidéo sur PC et consoles sont plus riches en contenu que les jeux mobiles, offrant une expérience de jeu plus avancée en termes de graphisme, de musique, d'options disponibles, de jouabilité, d'étendue et de profondeur. Enfin, alors que les jeux vidéo mobiles sont distribués par le biais de magasins d'applications[1872], la majorité des ventes de jeux vidéo pour PC se fait par le biais de plateformes de téléchargement numérique, tandis que les jeux vidéo pour consoles sont généralement proposés dans des magasins de détail traditionnels, sur des sites web dédiés ou sur des plateformes en ligne propriétaires[1873]. La

---

1867 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), Annexe RFI 5 Q1 v2. Dans la mesure où aucune des Parties à l'Opération n'est active dans le domaine de la distribution des jeux vidéo, ce marché ne sera pas discuté ci-après.

1868 M.10001 – *Microsoft/Zenimax*, paragraphe 8.

1869 Décisions de la Commission M.10001 – *Microsoft/Zenimax*, paragraphe 10 ; M.8465 – *Vivendi/Telecom Italia*, paragraphes 46 et 47 ; M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphes 20 et 26.

1870 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 20.

1871 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 21.

1872 Tels que l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.

1873 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 20.

Commission s'est également interrogée sur la pertinence d'une distinction entre les jeux vidéo sur mobile et les jeux vidéo sur réseaux sociaux, compte tenu de leurs caractéristiques et des expériences de jeux proches[1874]. Elle a également considéré qu'une distinction, au sein des jeux vidéo sur mobiles, en fonction du système d'exploitation (par exemple, Google Android, Apple iOs, *etc*.) n'était pas nécessairement pertinente dans la mesure où les développeurs de jeux vidéo sont généralement présents sur tous les principaux systèmes d'exploitation et qu'il n'existe pas de différence majeure entre les jeux développés sur ces systèmes d'exploitation[1875].

(2251) Au final toutefois, la Commission a fait valoir que les frontières entre les différentes plateformes tendaient à s'estomper, dans la mesure où les jeux vidéo sont souvent diffusés sur plusieurs plateformes[1876].

(2252) En outre, la Commission a également envisagé une segmentation en fonction du type de joueur (par exemple, occasionnel, moyen ou intense[1877]) ou du genre (par exemple, action, aventure, jeux de rôle, stratégie, sport, gestion des ressources, *etc*.[1878]). Elle a toutefois estimé que, du point de vue de la demande, la plupart des joueurs semblent acheter des jeux dans plusieurs genres et que, du point de vue de l'offre, les éditeurs semblent généralement publier des jeux dans plusieurs genres. La Commission a ajouté qu'une distinction par genre était subjective, étant donné qu'il y avait des jeux avec plusieurs types d'effets[1879].

(2253) Au final, la Commission a laissé ouverte la question de la pertinence de l'ensemble de ces segmentations.

9.4.2.1.2. Position de la Partie Notifiante

(2254) Selon la Partie Notifiante, il convient de distinguer entre les jeux vidéo pour PC et consoles, d'une part, et les jeux vidéo pour mobiles, d'autre part. Elle considère en outre que la question d'une éventuelle sous-segmentation des marchés des jeux vidéo pour PC et des jeux vidéo pour consoles peut rester ouverte dans la mesure où les Parties n'éditent pas de jeux vidéo pour PC ni de jeux vidéo pour consoles. De même, elle estime que la question d'une segmentation du marché des jeux vidéo pour mobiles en fonction des différents systèmes d'exploitation peut rester ouverte pour les raisons évoquées par la Commission dans sa pratique décisionnelle et en raison des parts de marché très faibles des Parties au cas d'espèce.

(2255) En ce qui concerne une potentielle distinction entre les jeux vidéo mobiles et les jeux de réseaux, la Partie Notifiante considère qu'une telle segmentation n'est pas pertinente, notamment car les jeux vidéo mobiles et les jeux de réseaux ont évolué de manière similaire vers une expérience de jeux plus occasionnelle et interactive.

(2256) Enfin, la Partie Notifiante considère qu'une distinction par type ou « genre » de jeu n'est pas pertinente car nécessairement imprécise, en raison de la nature floue des catégories de genre/type et de la subjectivité impliquée.

1874 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 23.
1875 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 25.
1876 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 22.
1877 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 24.
1878 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 24.
1879 M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 24 ; M.10001 – *Microsoft/Zenimax*, paragraphe 11.

9.4.2.1.3. Analyse de la Commission

(2257) Dans la présente affaire, la Commission a considéré, pour les besoins de son analyse, le marché et les potentiels segments de marché préalablement envisagés dans sa pratique décisionnelle antérieure.

(2258) En tout état de cause, la question de la délimitation exacte du marché de l'édition des jeux vidéo peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.4.2.2. Marché géographique

9.4.2.2.1. Pratique décisionnelle

(2259) Dans sa pratique décisionnelle la plus récente, la Commission a considéré, tout en laissant la question ouverte, que les marchés de l'édition des jeux vidéo étaient d'une dimension européenne voire mondiale[1880].

9.4.2.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2260) En ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission, la Partie Notifiante considère que le marché de l'édition de jeux vidéo, et ses potentiels segments, sont de dimension mondiale, et au moins de dimension européenne. En tout état de cause, elle estime que la délimitation précise de ce marché peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées, en raison de la faiblesse des parts de marché des Parties.

9.4.2.2.3. Analyse de la Commission

(2261) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, un marché de l'édition de jeux vidéo, et ses potentiels segments, de dimension au moins européenne, voire mondiale.

(2262) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché de l'édition des jeux vidéo peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

9.4.3. L'adaptation littéraire de jeux vidéo

9.4.3.1. Marché de produits

(2263) À l'instar du marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle (section 9.3.3), il s'agit d'un marché sur lequel les éditeurs de livres cherchent à acquérir les droits d'adaptation de jeux vidéo (ou d'éléments de jeux vidéo) afin de les adapter en livres en langue française.

9.4.3.1.1. Pratique décisionnelle

(2264) À ce jour, ni la Commission ni l'Autorité de la concurrence française n'ont eu l'occasion de se prononcer sur l'existence d'un potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire en langue française de jeux vidéo, qui serait en aval des marchés de l'édition des jeux vidéo.

1880 M.10001 – *Microsoft/Zenimax*, paragraphe 22. En ce qui concerne plus spécifiquement l'édition de jeux vidéo sur mobile, voir M.7866 – *Activision Blizzard/King*, paragraphe 32.

9.4.3.1.2. Position de la Partie Notifiante

(2265) La Partie Notifiante envisage l'existence d'un marché de l'acquisition des droits d'adaptation de jeux vidéo sans suggérer une quelconque segmentation.

9.4.3.1.3. Analyse de la Commission

(2266) Dans la présente affaire, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse l'existence d'un marché de l'acquisition des droits d'adaptation en langue française de jeux vidéo. Aucun élément du dossier est de nature à indiquer l'existence de potentiels segments dans ce marché.

9.4.3.2. Marché géographique

9.4.3.2.1. Pratique décisionnelle

(2267) Ni la Commission ni l'Autorité de la concurrence française n'ont eu l'occasion de se prononcer sur l'existence et, *a fortiori*, la dimension géographique, d'un potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo, qui serait en aval des marchés de l'édition des jeux vidéo.

9.4.3.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2268) À l'instar du marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire d'une œuvre audiovisuelle, la Partie Notifiante estime que le potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo serait de dimension mondiale.

9.4.3.2.3. Analyse de la Commission

(2269) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission a considéré pour les besoins de son analyse, un marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire en langue française de jeux vidéo, comme étant de dimension mondiale.

9.4.4. Analyse concurrentielle

(2270) En premier lieu, la Commission note qu'au vu des faibles parts de marché des Parties sur les marchés de l'édition de jeux vidéo, l'Opération ne donne lieu à aucun marché horizontalement affecté[1881].

(2271) En deuxième lieu, au vu des marchés pertinents définis dans les sections 9.4.2 et 9.4.3 et des activités des Parties en matière d'édition de jeux vidéo et de livres, la Commission observe qu'il pourrait exister un lien entre le marché de l'édition de jeux vidéo et un potentiel marché pour l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo[1882].

1881 Selon les données fournies par la Partie Notifiante, sur le marché de l'édition de jeux vidéo, l'entité combinée a des parts de marché inférieures à [0-5]% sur le marché global de l'édition de jeux vidéo (et ses potentiels segments) et inférieures à [5-10]% sur le marché de l'édition de jeux vidéo mobiles (et ses potentiels segments), au niveau européen et mondial (2021). Seule la part de marché combinée sur le segment des jeux mobiles de racing dans l'EEE s'élèverait à [10-20]%. Voir Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), paragraphes 174-177 et Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), Tableaux 1, 17 et 18.

1882 Bien que techniquement il puisse également exister un lien entre le potentiel marché de la vente de droits d'adaptation en jeux vidéo d'œuvres littéraires et celui de l'édition de jeux vidéo, d'après les données fournies par la Partie Notifiante, la part de marché combinée sur chacun de ces deux marchés s'élève à 0-5% si bien qu'aucun des deux marchés n'est affecté (Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), Tableau 1). Dès lors, la Commission ne traitera pas du potentiel marché de la vente de droits d'adaptation en jeux vidéo d'œuvres littéraires.

(2272) La Partie Notifiante analyse cette relation en tant que l'Opération donnerait lieu à la création d'un lien vertical entre les marchés de l'édition des jeux vidéo, à l'amont, et le potentiel marché de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo, à l'aval. La Commission note que la Partie Notifiante ne fournit aucune analyse du chevauchement horizontal entre les activités des Parties sur le potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo.

(2273) Or, à l'instar de l'analyse concurrentielle développée en relation avec les marchés de l'acquisition des droits d'édition (voir, notamment, section 7.4.5.1.2) et, sur la base du paragraphe 61 des Lignes Directrices Horizontales, la Commission estime qu'il convient d'analyser la relation entre les activités des Parties sur les marchés de l'édition de jeux vidéo et de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire des jeux vidéo sous l'angle d'un possible renforcement de la puissance d'achat des Parties[1883].

9.4.4.1. Position de la Partie Notifiante

(2274) La Partie Notifiante explique que, les Parties étant simultanément actives sur les marchés de l'édition de jeux vidéo, d'une part, et sur le potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo, d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à la mise en place de stratégies selon lesquelles l'entité combinée :

– Cesserait de vendre des droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo (ou les vendre à des termes moins avantageux) à des maisons d'édition concurrentes de celles des Parties dans l'objectif d'évincer les concurrents de ces dernières des marchés de l'édition de livres (verrouillage des intrants) ;

– Se fournirait exclusivement auprès de Gameloft ou Hachette Mobile Studios pour l'obtention de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo dans l'objectif d'évincer ses concurrents de ces dernières des marchés de l'édition de jeux vidéo (verrouillage de la clientèle).

(2275) La Partie Notifiante estime toutefois que l'Opération n'est pas de nature à causer de problématiques de concurrence dans le cadre des relations entre ces deux marchés, pour les raisons suivantes.

(2276) Tout d'abord, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place une *stratégie de verrouillage des intrants* et qu'une telle stratégie ne serait en tout état de cause pas susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché :

– La capacité de verrouillage de l'entité combinée est inexistante dans la mesure où les droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo constituent un intrant marginal pour les activités d'édition de livres. En outre, au vu des faibles parts de marché des Parties sur les marchés de l'édition des jeux vidéo, les maisons d'édition concurrentes continueront à avoir accès à de nombreuses alternatives aux jeux vidéo des Parties.

– L'incitation des Parties ne serait pas sensiblement modifiée en conséquence de l'Opération. En effet, les Parties étant déjà verticalement intégrées, si une telle incitation existait, elle se serait déjà matérialisée. Or, les Parties n'acquièrent qu'exceptionnellement de tels droits d'adaptation auprès de Gameloft et/ou Hachette Mobile Studios.

[1883] Voir section 7.4.3, notamment considérant (363).

– Même si l'entité combinée avait la capacité ou l'incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage, celle-ci serait sans effet négatif sur le marché étant donné la faible part que représentent les jeux vidéo de Gameloft et/ou Hachette Mobile Studios ayant fait l'objet d'une adaptation littéraire de jeux vidéo dans la totalité des jeux vidéo faisant ou pouvant faire l'objet d'une telle adaptation.

(2277) Ensuite, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place *une stratégie de verrouillage de la clientèle* depuis les marchés de l'édition de jeux vidéo vers le marché de l'acquisition de droits l'adaptation littéraire de jeux vidéo :

– La capacité de verrouillage de l'entité combinée est particulièrement limitée puisque l'adaptation littéraire ne représente qu'un débouché marginal pour les éditeurs de jeux vidéo. En outre, les éditeurs de jeux vidéo concurrents disposent de nombreuses alternatives parmi les éditeurs littéraires concurrents des Parties susceptibles d'adapter leurs jeux vidéo.

– L'incitation des Parties ne serait pas sensiblement modifiée en conséquence de l'Opération, dans la mesure où les gains pouvant être espérés par l'entité combinée sont quasi-inexistants[1884].

– Même si l'entité combinée avait la capacité ou l'incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage du marché, celle-ci serait sans effet négatif sur le marché[1885].

9.4.4.2. Analyse de la Commission

(2278) En application du paragraphe 61 des Lignes Directrices Horizontales, la Commission peut chercher à déterminer dans quelle mesure la nouvelle entité issue de la concentration renforcera sa puissance d'achat sur les marchés en amont. En effet, une opération qui crée ou renforce le pouvoir de marché d'un acheteur peut entraver de manière significative la concurrence effective, notamment en créant ou en renforçant une position dominante. En outre, une concentration pourrait aussi produire des effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l'opération était susceptible de faire usage de sa puissance d'achat vis-à-vis de ses fournisseurs afin d'évincer ses concurrents.

(2279) Sur la base des estimations fournies par la Partie Notifiante, la Commission observe que le potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire en langue française de jeux vidéo est bien affecté du fait de l'Opération. À l'instar de la méthodologie suivie pour estimer les parts de marché sur les marchés de l'acquisition des droits d'édition[1886], la Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché des Parties sur le marché amont de l'acquisition des droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo selon différentes méthodologies à savoir (i) selon les parutions et (ii) les ventes en 2021 avec, pour chacune des deux méthodologies, trois

---

1884 Cela découle des parts de marché [...] des Parties sur le marché de l'édition des jeux vidéo qui ne leur permettraient pas de disposer d'une base de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo suffisamment large pour remplacer l'adaptation des jeux vidéo d'éditeurs concurrents. En outre, comme expliqué au considérant (2276), les Parties étant déjà verticalement intégrées, si une telle incitation existait, elle se serait déjà matérialisée.

1885 Selon la Partie Notifiante, la cession de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo est un canal extrêmement [...] pour les éditeurs de jeux vidéo et [...]. Cette activité n'est dès lors pas déterminante pour l'équilibre économique de l'activité d'édition de jeux vidéo.

1886 Voir, notamment, section 7.4.5.1.2.2.1.

alternatives : (a) en euros, (b) en volume vendu et (c) en nombres de titres[1887]. Selon ces estimations, en 2021, la part de marché de Vivendi s'élevait à [10-20]%, celle de Lagardère à [10-30]% et leur part de marché combinée serait dès lors de [20-50]%.

(2280) Toutefois, plusieurs éléments permettent à la Commission de conclure que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire en langue française de jeux vidéo.

(2281) Premièrement, la Commission observe qu'il existe de très nombreux concurrents des Parties pour l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo, dont, par exemple, le Groupe Delcourt (6-35%), Madrigall (4-14%) et AC Media (5-12%)[1888].

(2282) Deuxièmement, la Commission considère que l'entité combinée ne sera pas en mesure de rendre plus difficile ou de limiter la capacité de ses concurrents à acquérir des droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo. Selon les estimations fournies par la Partie Notifiante, la part de marché combinée des Parties sur le marché amont de l'édition de jeux vidéo est très faible. En effet, en 2021, celle-ci s'élevait à [0-5]% sur le marché global de l'édition de jeux vidéo (et ses potentiels segments) et était inférieure à [5-10]% sur le marché de l'édition de jeux vidéo mobiles (et ses potentiels segments), au niveau européen et mondial[1889]. Ainsi, en l'absence d'un quelconque pouvoir de marché des Parties sur le marché amont de l'édition de jeux vidéo, il apparait que les maisons d'édition de livres concurrentes continueront à avoir accès aux catalogues de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo des nombreux éditeurs de jeux vidéo concurrents des Parties ou des studios de jeux vidéo qui sont à l'origine de la création d'une très grande majorité des jeux vidéo (comme Nintendo, Epic Games, Tencent, Microsoft, Electronic Arts ou Take Two Interactive).

(2283) Troisièmement, comme expliqué par la Partie Notifiante, les droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo ne constituent pas un intrant important pour les activités d'édition de livres[1890]. Par exemple, dans le cadre de la préparation des estimations de parts de marché, les Parties n'ont relevé que 73 titres correspondants à des titres parus et vendus en 2021 issus de licences de jeux vidéo[1891]. Gameloft et Hachette Mobile Studios n'ont cédé que très peu de droits d'adaptation littéraire de leurs jeux vidéo et Editis et Hachette Livre n'ont édité que très peu de livres adaptés de jeux vidéo. À titre d'exemple, la Partie Notifiante note que, au cours des trois dernières

---

1887 Annexe RFI 6, question 7 et Annexe RFI 17, question 2. La Partie Notifiante note qu'il n'existe pas de base de données suffisamment complète permettant de calculer les parts de marché sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo. En conséquence, les parts de marché ont été estimées sur la base de la liste GfK de l'ensemble titres parus et vendus en 2021, parmi lesquels ont été filtrés les titres issus de licences de jeux vidéo à la meilleure connaissance des Parties, soit seulement 73 titres. En outre, la Partie Notifiante note que l'estimation de la part de marché d'Hachette sur l'hypothétique marché de l'adaptation littéraire de jeux vidéo ne prend pas en compte la licence Pokémon détenue par Hachette étant donné que certains de ces titres sont des adaptations du dessin animé éponyme, lui-même adapté du jeu vidéo éponyme, et non des adaptations « directes » du jeu vidéo. Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), notes de bas de page 29 et 30.

1888 D'autres concurrents incluent, par exemple, Panini, Albin Michel, Steinkis Groupe, Glenat, Euphor, Auzou, Play Bac, Média Participations, Kaze Manga, Ankama et 2B2M. Annexe RFI 6, question 7.

1889 Seule la part de marché combinée des Parties sur le segment des jeux mobiles re racing dans l'EEE s'élevait à [10-20]%.

1890 Voir les Lignes Directrices Horizontales, paragraphe 34.

1891 Sur la base de la liste GfK, Formulaire CO, Chapitre VI (Edition – Liens non-horizontaux), note de bas de page 29.

années, [...] livres ont été édités par Editis à partir [...] de Gameloft[1892]. Dès lors, même si l'entité combinée souhaitait mettre en place une stratégie consistant à priver les maisons d'édition de livres concurrentes des Parties de la possibilité d'acquérir des droits d'adaptation auprès de Gameloft et/ou Hachette Mobile Studios (ou à tout le moins à leur offrir des conditions moins avantageuses), une telle stratégie ne serait pas rentable pour l'entité combinée.

(2284) Quatrièmement, l'adaptation littéraire de jeux vidéo constitue un débouché marginal pour les éditeurs de jeux vidéo. En effet, ces derniers ne constituent pas des clients importants pour les maisons d'édition de livres[1893]. Ainsi, comme indiqué par la Partie Notifiante, les concurrents des Parties sur le marché de l'édition de jeux vidéo disposent de nombreuses alternatives parmi les éditeurs de livres concurrents susceptibles d'adapter leurs jeux vidéo tels que les maisons d'édition généralistes appartenant à Madrigall, Média Participations ou Albin Michel ainsi que des maisons d'édition spécialisées dans les jeux vidéo comme Mana Books ou Omaké Books. De plus, les gains découlant d'une telle stratégie seraient quasi-inexistants dans la mesure où les Parties ne disposeraient pas d'une base de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo suffisamment large pour remplacer l'adaptation des jeux vidéo provenant d'éditeurs concurrents.

(2285) Cinquièmement, la Commission note que les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupations particulières au titre des effets horizontaux non-coordonnés sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo.

(2286) Enfin, la question de l'existence d'un risque de renforcement de la puissance d'achat de l'entité combinée sur le marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités d'édition de livres d'Editis, de façon à éviter toute intégration supplémentaire à la suite de l'Opération.

9.4.4.3. Conclusion

(2287) En conclusion, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à entraver de manière significative une concurrence effective sur le potentiel marché de l'acquisition de droits d'adaptation littéraire de jeux vidéo.

9.5. Secteur de la vente au détail en zone de transport ou travel retail

9.5.1. Activités des Parties

(2288) Lagardère est active dans le secteur de la vente au détail en zone de transport à travers Lagardère Travel Retail, qui regroupe les activités de vente au détail et de restaurations en zones de transport.

(2289) Vivendi n'est pas active dans le secteur de la vente au détail en zone de transport.

1892 Il s'agit [...]. Par ailleurs, le cas d'un achat par Hachette Livre de droits d'adaptation de jeux vidéo auprès de Hachette Mobile Studios [...].

1893 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 61.

9.5.2. Marché de produits

(2290) Le marché du travel retail consiste dans la vente au détail d'une variété de produits sur différents lieux de voyages tels que les aéroports, les gares, les ports maritimes, *etc*.[1894].

9.5.2.1. Pratique décisionnelle

(2291) La Commission a considéré l'existence d'un marché de la vente de détail dans le cadre des voyages internationaux comprenant tous les points de vente utilisés par les voyageurs internationaux dans les aéroports ainsi qu'à bord des avions et des bateaux mais n'a jamais conclu sur l'existence d'un tel marché pertinent[1895]. Dans sa pratique, la Commission a également considéré une éventuelle segmentation du marché de la vente de détail dans le cadre des voyages internationaux par type d'infrastructure et de moyen de transport en laissant cette question ouverte[1896]. La Commission a toutefois examiné à plusieurs reprises le secteur de la vente de détail en aéroport[1897].

(2292) S'agissant de la vente de détail en aéroport, la Commission a envisagé plusieurs sous-segmentations. Premièrement, elle a envisagé une distinction par catégorie de produits, à savoir, parfumerie et cosmétique, spiritueux et tabac, mode et accessoires, gastronomie et confiseries, *etc*.[1898]. Deuxièmement, la Commission a considéré une segmentation[1899] du marché de la vente de détail en aéroport entre, d'une part, (i) la vente en zone publique (landside) qui correspond aux ventes soumises aux taxes et accessibles aux non-voyageurs également, et (ii) la vente en zone réservée (airside), où seuls les passagers munis d'un titre de transport peuvent accéder et bénéficier de prix attractifs grâce à l'exonération de taxe (« duty free ») et/ou les systèmes de « travel value »[1900]. Enfin, la Commission a également envisagé une segmentation par type de magasins entre (i) les magasins standards de produits détaxés (alcool, tabac et parfum), (ii) les boutiques de marques, (iii) des magasins spécialisés et (iv) les magasins de presse et les superettes[1901]. Dans ces décisions, la Commission a laissé ouverte la définition précise du marché.

1894 Décisions de la Commission M.8382 – *Vincy/Dufry/LFP*, M.7622 – *Dufry/World Duty Free*, M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, M.5123 – *Autogrill/World Duty Free*, M.4762 – *Autogrill/Alpha Airport Group*, et M.3728 – *Autogrill/Aldeasa*.
Lagardère est également active sur le marché amont des concessions pour la fourniture de services de vente au détail en aéroport. Toutefois, Vivendi n'ayant pas d'activités sur ce marché ou de liens (verticaux ou congloméraux) avec ces activités, nous ne traiterons pas de ce marché dans cette décision.

1895 Voir, notamment, Décisions M.5123 – *Autogrill/World Duty Free ;* M.5389 – *Aéroports de Paris/The Nuance Groupe ;* et M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*.

1896 Décisions M.5123 – *Autogrill/World Duty Free*, paragraphe 9 et M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, paragraphes 23-24.

1897 Voir, par exemples, Décisions M.4762 – *Autogrill/Alpha Airports Group*, M.5123 – *Autogrill/World Duty Free* ; M.5389 – *Aéroports de Paris/The Nuance Groupe ;* et M.7622 – *Dufry/World Duty Free*.

1898 Par exemple, Décisions M.5114 – *Pernod Ricard/V&S*, paragraphe 9 ; M.6212 – *LVMH/*Bulgari, paragraphe 17 ; M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, paragraphes 30-33 ; et M.8382 – *Vinci/Dufry/LFP*, paragraphe 17.

1899 Decisions M.3728 – *Autogrill/Altadis/Aldeasa*, paragraphe 9 ; M.4581 – *Imperial Tobacco/Altadis*, paragraphe 20 ; M.5389 – *Aéroports de Paris/The Nuance Group*, paragraphes 16-17 ; M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, paragraphes 25-29 ; et M.8382 – *Vinci/Dufry/LFP*, paragraphe 18.

1900 Un système de *travel value* consiste, pour une entreprise active dans le commerce de détail en aéroport, à offrir aux clients qui ne peuvent bénéficier des exonérations de taxe un prix semblable ou équivalent à celui qui résulterait d'une telle exonération. Le vendeur doit pour ce faire supporter lui-même le coût de la taxe. Voir décision M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, paragraphe 19.

1901 Décision M.7622 – *Dufry/World Duty Free*, paragraphe 14.

(2293) Dans la décision *Vinci/Dufry/LFP*, l'enquête de marché a relevé des indices laissant penser que les possibles segmentations au sein du marché de la vente au détail dans les aéroports selon les catégories de produits et selon la vente en zone réservée, d'une part, et la vente en zone publique, d'autre part, ne seraient pas justifiées[1902].

9.5.2.2. Position de la Partie Notifiante

(2294) La Partie Notifiante considère que le marché de la vente au détail en zone de transport peut être segmenté selon les points de vente en aéroports et les points de vente dans les gares. Elle estime toutefois qu'il n'est pas nécessaire de segmenter ce marché selon la catégorie de produits ou le type de magasin, ni selon la zone de vente.

(2295) Selon la Partie Notifiante, s'agissant de la distinction par produits, du côté de la demande, il n'existerait pas d'indication conclusive selon laquelle les motivations des clients et leur comportement d'achat varient selon les différentes catégories de produits. Au contraire, il y aurait une certaine substituabilité de la demande, puisque la plupart des voyageurs font des achats d'impulsion. Du côté de l'offre, les opérateurs de travel retail sont actifs (ou peuvent facilement devenir actifs) sur de multiples catégories de produits.

(2296) De même, la Partie Notifiante considère qu'il n'y a pas lieu de segmenter le marché selon le type de magasin dans la mesure où les voyageurs font des achats d'impulsion sur la base de paramètres ne dépendant pas de la typologie des magasins (temps disponible, budget, besoins immédiats, gamme de magasins à proximité dans la zone concernée de l'aéroport).

(2297) Enfin, s'agissant de la distinction entre zone réservée et zone publique, si les prix pour certains produits peuvent varier, ceci n'est pas le cas de tous les produits. Par ailleurs, de nombreux opérateurs sont actifs dans les deux zones.

9.5.2.3. Analyse de la Commission

(2298) Dans la présente affaire, la Commission a considéré, pour les besoins de son analyse, le marché et les potentiels segments de marché préalablement envisagés dans sa pratique décisionnelle antérieure.

(2299) En tout état de cause, la Commission considère que la question de la délimitation exacte du marché de la vente au détail en zone de transport peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

9.5.3. Marché géographique

9.5.3.1. Pratique décisionnelle

(2300) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a laissé ouverte la définition géographique exacte du marché de la vente au détail en zone de transport (et ses potentiels segments). Elle a par ailleurs noté que de nombreux éléments militaient en faveur d'une définition au moins européenne du marché géographique de la vente de détail en aéroport[1903]. Les tests de marché menés par le passé ont en effet indiqué que les ventes au détail dans différents aéroports exercent une pression concurrentielle au

---

1902 Décision M.8382 – *Vinci/Dufry/LFP*, paragraphes 17-18.

1903 Voir, notamment, Décisions M.8382 – *Vinci/Dufry/LFP* ; M.7622 – *Dufry/World Duty Free ;* M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV ;* et M.5389 – *Aéroports de Paris/The Nuance Groupe*.

niveau mondial, ou au moins au niveau européen. En outre, les voyageurs peuvent comparer les prix et les offres dans les aéroports de départ, de transit et de retour[1904].

(2301) La Commission n'a toutefois pas exclu la possible existence d'un marché local, c'est-à-dire correspondant à la dimension de l'aéroport étant donné que des boutiques situées dans des aéroports différents pourraient ne pas être substituables du point de vue de la demande[1905].

9.5.3.2. Position de la Partie Notifiante

(2302) La Partie Notifiante considère que la dimension géographique du marché de la vente au détail (et ses segments) est au moins de dimension européenne, voire de dimension mondiale. S'agissant du marché de la vente au détail dans les gares, ce marché est plutôt de dimension nationale ou européenne. En effet, selon la Partie Notifiante, les passagers ont un choix très large de routes pour atteindre leurs destinations et disposent généralement de plusieurs points d'étapes sur leur voyage. Ils ont ainsi tendance à comparer les prix entre l'aéroport, la gare ou le port de départ, d'arrivée et de transit. Ce comportement est renforcé par les outils de comparaison sur Internet.

9.5.4. Analyse de la Commission

(2303) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère pour les besoins de son analyse, un marché de la vente au détail dans les zones de transport de dimension européenne, voire mondiale. Pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère également les délimitations géographiques suivantes :

– Pour le segment potentiel de la vente au détail dans les aéroports, un marché de dimension au moins européenne, voire mondiale. La Commission ne peut toutefois pas exclure l'existence d'un marché correspondant à la dimension de l'aéroport concerné ;

– Pour le segment potentiel de la vente au détail dans les gares, un marché de dimension nationale voire européenne.

(2304) La Commission considère qu'en tout état de cause, la délimitation géographique exacte du marché la vente au détail dans les zones de transport peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles que soient les délimitations envisagées.

1904 Décision M.6263 – *Aelia/Aéroports de Paris/JV*, paragraphe 38.
1905 Décision M.5123 – *Autogrill/World Duty Free*, paragraphe 21.

9.5.4.1. Analyse concurrentielle

(2305) Au vu des définitions de marchés, l'Opération donne lieu à la création de deux liens verticaux affectés distincts[1906] :

– entre les marchés, et potentiels segments, de la vente de titres de presse (en amont) et de la vente au détail en zone de transport (en aval) ; et

– entre les marchés, et potentiels segments, de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs (en amont) et de la vente au détail en zone de transport (en aval).

[1906] La Partie Notifiante a également identifié l'existence de liens verticaux entre le marché de la vente de détail en zone de transport (en aval), d'une part, et (i) les marchés de la vente de contenu de divertissement à domicile (home entertainement), (ii) de la vente de jeux de société et (iii) des services de commissionnement de transport (freight forwarding) (en amont). Lagardère est active sur le marché de la vente de détail en zone de transport à travers Lagardère Travel Retail. Vivendi est active sur le marché de la vente de contenu de divertissement à domicile (notamment vente de DVD et Blu-rays) à travers StudioCanal, sur le marché des jeux de société à travers Editis (et ses maisons Edi8 et Nathan) et sur le marché des services de commissionnement de transport à travers Bolloré Logistics. Lagardère est également marginalement active dans l'édition et la vente de jeux de société via Hachette Boardgames, Gigamic et BlackRock, mais ces produits ne sont pas actuellement commercialisés dans les commerces en zones de transport, voir Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 495.
Dans le cadre de ces trois relations verticales, les parts de marché de l'entité combinée sont inférieures à 30% en amont et en aval et ne donnent dès lors pas lieu à des marchés affectés. Si la Partie Notifiante n'a pu fournir à la Commission les parts de marchés des Parties sur l'ensemble des potentiels segments de marché considérés dans la pratique décisionnelle (par exemple, sur le segment potentiel de la vente de contenu de divertissement à domicile dans les commerces en zone de transport), la Commission considère toutefois que ces liens verticaux ne soulèvent pas de problèmes de concurrence pour les raisons détaillées dans la présente note de bas de page. Dès lors, la Commission ne les examinera pas davantage dans cette Décision.
Pour ce qui est de la relation verticale avec le *marché de la vente de contenu de divertissement à domicile*, la Partie Notifiante explique que (i) le lien entre les activités des Parties est marginal puisque les ventes du groupe Vivendi aux commerces en zone de transport s'opèrent au travers de grossistes ; (ii) ces ventes ne génèrent qu'un chiffre d'affaires très limité (EUR [...] générés en 2020 pour la vente de [...] unités entre Vivendi et les points de vente Relay) ; (iii) la part de marché de Vivendi sur le marché de la vente de contenu de divertissement à domicile en France était inférieure à 5% pour la période 2018-2020 ; (iv) les DVD sont un intrant très marginal pour ces commerces ; et (v) les DVD du groupe Vivendi ne sont pas incontournables pour ces commerces. De même, pour ce qui est de la relation verticale avec *le marché de la vente jeux de société*, la Partie Notifiante estime que (i) la part de marché des Parties sur le marché de l'édition et vente de jeux de société est modérée (inférieure à [5-10]%) ; (ii) les jeux de société des Parties ne constituent pas un intrant significatif pour ces commerces ; et (iii) les volumes de vente sont très limités. Voir, Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 515 et suivants.
Pour ce qui est de la relation verticale avec le *marché du commissionnement de transport*, la Partie Notifiante explique que (i) le chiffre d'affaires réalisé par Bolloré avec Lagardère sur ce marché est limité par rapport au chiffre d'affaires total réalisé sur ce marché par Bolloré (plusieurs EUR [...]) ; (ii) la part de marché de Bolloré sur ce marché est très limitée (en 2021 : [0-5]% sur le marché global et le segment du fret routier et <5% sur les segments du fret aérien et maritime); (iii) ces activités constituent un intrant très marginal pour les commerces de détail en zone de transport ; (iv) ces derniers disposent de nombreuses alternatives ; (v) les concurrents de Vivendi disposent de nombreux débouchés alternatifs, les commerces en zones de transport ne représentant qu'une part infime de leur CA. Voir, Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 560 et suivants.

9.5.4.1.1. Lien vertical entre les marchés de la vente au détail en zone de transport et de la vente de titres de presse

(2306) Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la vente au détail dans les commerces en zone de transport (Lagardère), d'une part, et de la vente de titres de presse (Vivendi et Lagardère), d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à la mise en place de stratégies selon lesquelles l'entité combinée :

– Cesse de fournir des titres de presse aux concurrents de Lagardère Travel Retail (ou les vendre en des termes moins avantageux) afin de les exclure du marché aval de la vente de titres de presse (verrouillage des intrants) ;

– Cesse de s'approvisionner en titres de presse auprès des éditeurs de presse concurrents des Parties (ou les acheter en des termes moins avantageux) (verrouillage de la clientèle).

9.5.4.1.1.1. Position de la Partie Notifiante

(2307) La Partie Notifiante estime que l'Opération n'est pas de nature à causer de problématiques de concurrence dans le cadre des relations entre les marchés de la vente de titres de presse et de la vente au détail en zone de transport, pour les raisons suivantes.

(2308) Tout d'abord, la Partie Notifiante soumet que l'Opération n'entrainerait aucun risque que l'entité combinée ne mette en place une *stratégie de verrouillage des intrants* afin d'exclure les concurrents de Lagardère Travel Retail du marché aval de la vente au détail en zone de transport.

(2309) Premièrement, la Partie Notifiante rappelle que les parts de marché de Lagardère sur le marché aval de la vente au détail en zone de transport dans les aéroports et les gares sont inférieures à 30% au niveau mondial (aéroports) et européen (aéroports et gares). En outre, les parts de marché des Parties sont supérieures à 30% sur plusieurs marchés de la vente de titres de presse (voir section 8.3.3.1). Toutefois, la Partie Notifiante soutient que les titres de presse ne représentent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport[1907], les ventes de magazines ne représentant que [10-20]% du chiffre d'affaires des points de vente Relay en France.

(2310) Deuxièmement, la Partie Notifiante soutient que le groupe Lagardère, déjà verticalement intégré, n'a jamais été incité à mettre en place une stratégie de forclusion. La Partie Notifiante explique que les titres de presse de Lagardère sont depuis toujours vendus dans les commerces en zone de transport concurrents de Lagardère, l'objectif étant d'être diffusée le plus largement possible afin de maximiser les recettes publicitaires. Une diffusion limitée aux enseignes de la nouvelle entité ne serait donc pas économiquement rationnelle.

(2311) Troisièmement, la Partie Notifiante considère qu'une telle stratégie n'aurait aucun impact significatif sur les concurrents dès lors que les commerces en zone de transport ne dépendent aucunement de leurs ventes de titres de presse. Les acheteurs procèdent à des achats d'impulsion, arbitrant entre les choix immédiatement disponibles dans la partie de la zone de transport dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, l'absence de certains titres ne conduirait pas à un report significatif de la demande vers Lagardère Travel Retail. En outre, la Partie Notifiante indique que les magazines des Parties ne sont pas incontournables pour les opérateurs de commerces de détail en zone de transport qui continuent de disposer de nombreuses alternatives.

1907 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 34.

(2312) Enfin, la Partie Notifiante énonce que la concurrence s'exerce en amont, au moment de l'attribution des concessions. Il n'existe souvent qu'un magasin proposant des titres de presse par zone.

(2313) Ensuite, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place *une stratégie de verrouillage de la clientèle* depuis le marché de la vente au détail en zone de transport vers le marché de la vente de titres de presse.

(2314) Premièrement, la Partie Notifiante soutient que la capacité de verrouillage de l'entité combinée est limitée. Au vu de la part de marché limitée de Lagardère sur le marché de la vente au détail en zone de transport (inférieure à 30%), l'entité combinée ne constitue pas un débouché important pour les vendeurs de titres de presse.

(2315) Deuxièmement, la Partie Notifiante considère que l'incitation des Parties serait inexistante dans la mesure où l'intégration verticale, préexistante à l'Opération n'a pas conduit le groupe Lagardère à privilégier les ventes de ses produits. Selon la Partie Notifiante, les magazines du groupe Lagardère n'ont représenté qu'entre [0-5]% des ventes totales de magazines par Relay en 2019 et 2020. Cette stratégie n'a pas vocation a changé post-Opération puisque, en tout état de cause, l'application de la Loi Bichet[1908] rend impossible de référencer de manière excessive un ou plusieurs groupes de presse en particulier en excluant un groupe concurrent.

(2316) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient que toute stratégie potentielle de verrouillage de la clientèle n'aurait pas d'impact sur la concurrence dans la mesure où la vente en zone de transport constitue un canal extrêmement marginal pour les vendeurs de titres de presse, représentant des revenus limités.

9.5.4.1.1.2. Analyse de la Commission

(2317) Sur le marché de la vente au détail en zone de transport (en aval), selon la Partie Notifiante, en 2021, Lagardère détenait des parts de marché (i) sur le *marché de la vente au détail dans les aéroports*, de [10-20]% au niveau mondial et [10-20]% au niveau européen et (ii) sur le *marché de la vente au détail dans les gares*, de [10-20]% au niveau européen. La Partie Notifiante a également estimé que sa part de marché pour la vente au détail de titres de presse, tant dans les gares que les aéroports, est de 20-30% au niveau mondial, 30-50% au niveau européen et supérieur à 50% en France[1909].

(2318) Comme expliqué dans les sections 8.1 et 8.2.2, Vivendi et Lagardère sont actives sur le marché du lectorat de la presse magazine à travers, respectivement, Prisma Media et Lagardère News. Prisma Media couvre diverses thématiques de la presse magazine papier en France à savoir, entre autres, les magazines de télévision, économiques et financiers, féminins, *people*, cuisine, *lifestyle*, découverte, tourisme, jeux et senior.

1908 Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques telle que modifiée par les lois subséquentes.

1909 La Partie Notifiante explique qu'elle n'est pas en mesure de calculer les parts de marché de Lagardère Travel Retail sur les segments de produits culturels envisagés par le Commission, puisqu'il n'existe pas de données disponibles à ce niveau. En effet, les opérateurs de commerces en zone de transport ne publient pas de données isolées, ni sur leurs volumes ou montants de ventes de produits culturels dans l'ensemble ou, a fortiori, par type de produits, ni sur le nombre de leurs points de vente distribuant des produits culturels. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer précisément une taille de marché qui permettrait d'établir des parts de marché par type de produits. La Partie Notifiante a dès lors fourni des estimations calculées dans le cadre d'un exercice d'estimation de l'ordre de grandeur de ses parts de marché, sur la base de sa connaissance du marché uniquement.

En France, Lagardère News offre deux magazines à savoir Paris Match et Le Journal du Dimanche.

(2319) Sur le marché du lectorat de la presse magazine (en amont), selon les estimations fournies par la Partie Notifiante[1910], la part de marché combinée des Parties est inférieure à [20-30]%[1911]. Les estimations de la part de marché des Parties sur les différents segments du marché du lectorat de la presse magazine en 2021, sont présentées dans le Tableau 46.

Tableau 46 – Parts de marchés des Parties sur le marché du lectorat de la presse magazine et ses segments, en diffusion payées totale en France (2021)

Segments du marché du lectorat de la presse magazine	**Vivendi (Prisma Media)**	**Lagardère (Lagardère News)**	**Entité Combinée**
Animaux	[10-20]%	[0-5]%	[10-20]%
Cuisine	[20-30]%	[0-5]%	[20-30]%
Décoration	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
Découvertes	[90-100]%	[0-5]%	[90-100]%
Féminins généralistes	[10-20]%	[0-5]%	[10-20]%
Histoire	[10-20]%	[0-5]%	[10-20]%
Information consommation	[90-100]%	[0-5]%	[90-100]%
Jeux	[60-70]%	[0-5]%	[60-70]%
Lifestyle	[0-5]%	[0-5]%	[0-5]%
People (incluant Paris Match)	[20-30]%	[30-40]%	[50-60]%
Senior	[5-10]%	[0-5]%	[5-10]%
Tourisme	[70-80]%	[0-5]%	[70-80]%
Télévision	[20-30]%	[0-5]%	[20-30]%
Economie	[10-20]%	[0-5]%	[10-20]%

Source : Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.) et Annexe RFI 6 Q7_v3 (données ACPM complétées des données internes Prisma Media).

(2320) Il ressort de ces estimations que les Parties détiennent des parts de marchés supérieures à [30-40]% (i) sur le marché amont seulement si l'on retient le segment du marché de la vente au détail de titres de presse en zone de transport, dans l'EEE et en France, ainsi que (ii) sur cinq segments du marché aval du lectorat de la presse magazine en France à savoir les sous-segmentations (a) découvertes, (b) information consommation, (c) jeux, (d) people (incluant Paris Match[1912]) et (e) tourisme.

1910 Pour ce qui est du marché (et ses segments) du lectorat de la presse magazine, la Partie Notifiante a fourni des estimations de parts de marché qui reposent sur les données ACPM et sur les données internes de Vivendi. La Partie Notifiante précise toutefois que les sous-thématiques ACPM retenues ne coïncident pas de manière systématique à un segment de marché identifié dans la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ou de l'Autorité française de la concurrence. Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 335-338.

1911 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 630 et Annexe RFI 6 Q7_v3. Selon la Partie Notifiante, de 2018 à 2020, la part de marché de Vivendi (Prisma Media) était inférieure à 15% et celle de Lagardère (Lagardère News) inférieure à 5%.

1912 Cela est également le cas si Paris Match était exclu puisque Vivendi détient une part de marché de [30-40]% sur le segment de la presse « people » excluant Paris Match. Formulaire CO, Annexe RFI 6 Q7_v3.

(2321) Tout d'abord, la Commission considère que l'entité combinée n'aurait ni la capacité ni l'incitation de mener une *stratégie de verrouillage des intrants* sur le marché de la vente au détail dans les zones de transport.

(2322) Premièrement, il ressort des Lignes Directrices Non-Horizontales qu'une telle stratégie ne pourrait poser des problèmes de concurrence que si le verrouillage concerne un intrant important pour le produit situé en aval[1913]. Dans le cas contraire, les Parties n'auraient pas la capacité de mettre en œuvre cette stratégie.

(2323) Or, la Commission note que les titres de presse ne constituent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport. À titre d'exemple, la Partie Notifiante souligne le fait que les ventes de magazines ne représentent que [10-20]% du chiffre d'affaires des points de vente Relay en France et, dès lors, une part infime du chiffre d'affaires total de Lagardère Travel Retail dans l'Union européenne et dans le monde. L'essentiel du chiffre d'affaires des commerces en zone de transport est réalisé avec d'autres types de produits, notamment les produits de Duty Free (i.e. mode, parfumerie, cosmétiques, alcool, tabac et produits gourmets) et les produits essentiels au voyage[1914].

(2324) En outre, post-Opération, les commerces de vente au détail en zone de transport concurrents de Lagardère Travel Retail continueront d'avoir accès à de nombreuses alternatives aux magazines des Parties. Sur le marché global du lectorat de la presse magazine, les Parties sont en effet en concurrence avec d'autres acteurs tels que Czech Media Invest, Reworld Media, Groupe Figaro, Groupe Le Monde, Uni-Médias, offrant un large éventail de magazines couvrant diverses thématiques[1915].

(2325) Deuxièmement, la Partie Notifiante considère que l'entité combinée n'aura pas l'incitation de mettre en œuvre un quelconque schéma de forclusion des intrants dans la mesure où, au sein du groupe Lagardère, l'intégration verticale entre l'édition de magazines en amont et la vente de magazines au détail en zone de transport à l'aval est préexistante à l'Opération, sans que le groupe n'ait jamais été incité à mettre en œuvre une telle stratégie. Ainsi, la Partie Notifiante note que les titres de presse de Lagardère sont depuis toujours vendus dans les commerces en zone de transport concurrents de Lagardère[1916]. Or, la Commission note que l'intégration du groupe de presse Prisma Media pourrait changer les incitations de l'entité combinée au vu de l'incrément qu'il constitue.

(2326) Toutefois, la Commission reconnait que l'objectif de tout groupe de presse est d'être diffusé le plus largement possible afin de maximiser les ventes et recettes publicitaires. Ainsi, une diffusion limitée aux enseignes de la nouvelle entité ne serait pas rationnelle d'un point de vue économique. En effet, comme indiqué par la Partie Notifiante, selon la taille de la zone de transport, il n'y a souvent qu'un seul commerce de vente au détail de produits culturels (tels que les titres de presse) par gare ou par zone d'aéroport. Par conséquent, l'hypothétique non-fourniture des titres de presse de l'entité combinée aux enseignes concurrentes ne serait pas susceptible d'entraîner un report significatif de la demande vers Lagardère Travel Retail. En tout état de cause, si Lagardère n'a pas remporté la concession dans cette zone en premier

1913 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 34.

1914 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 521.

1915 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 639-640 et Tableau 76.

1916 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 533.

lieu, elle a tout intérêt à continuer à vendre ses produits au concessionnaire attributaire.

(2327) Les résultats de l'enquête de marché montrent que la mise en place d'une stratégie de verrouillage des intrants par l'entité combinée post-Opération serait peu crédible[1917].

(2328) Troisièmement, la Commission considère qu'un potentiel scénario de verrouillage sur le marché aval ne serait pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence pour les raisons suivantes. Tout d'abord, comme expliqué au considérant (2323), les titres de presse ne constituent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport qui, économiquement, n'en dépendent pas[1918]. De plus, les achats effectués au sein des commerces en zone de transport sont généralement des achats d'impulsion principalement déterminés par le temps disponible et la proximité du point de vente. Ainsi, les clients arbitrent parmi les choix immédiatement disponibles dans la partie de la zone de transport où ils se trouvent à un moment donné. Il en découle que l'hypothétique absence de fourniture des titres de presse des Parties aux enseignes concurrentes ne serait pas susceptible d'entraîner un report significatif de la demande vers Lagardère Travel Retail.

(2329) Enfin, la Commission note que les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupations particulières au titre de possibles effets de forclusion des intrants sur le marché de la vente au détail en zone de transport pour ce qui est de la vente de magazines.

(2330) Ensuite, la Commission considère que l'entité combinée n'aurait ni la capacité ni l'incitation de mener une *stratégie de verrouillage de la clientèle* sur le marché de la vente au détail dans les zones de commerce.

(2331) Premièrement, il ressort des Lignes Directrices Non-Horizontales qu'une telle stratégie ne pourrait poser des problèmes de concurrence que si la concentration concerne un client important disposant d'un pouvoir substantiel sur le marché aval[1919]. Dans le cas contraire, les Parties n'auraient pas la capacité de mettre en œuvre cette stratégie.

(2332) Or, il ressort de l'enquête de la Commission que les commerces de vente au détail en zone de transport et, *a fortiori*, l'entité combinée, ne représentent pas un débouché important pour les éditeurs de titres de presse. Ainsi, selon les données fournies par la Partie Notifiante, entre 2018 et 2021, la part que représentaient les points de vente de Lagardère Travel Retail dans la vente de magazines en France s'élevait en moyenne seulement à [0-5]%[1920].

(2333) Deuxièmement, à l'instar des arguments développés dans le contexte d'un possible verrouillage des intrants, la Partie Notifiante considère que l'entité combinée n'aura pas l'incitation de mettre en œuvre un quelconque schéma de forclusion de la clientèle dans la mesure où, au sein du groupe Lagardère, l'intégration verticale entre l'édition de magazines en amont et la vente de magazines au détail à l'aval est préexistante à l'Opération, sans que le groupe n'ait jamais privilégié la vente de ses

---

1917 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, question C.C.1, ID 6623.

1918 Selon la Partie Notifiante, le fait que les ventes de magazines ne représentent que [10-20]% du chiffre d'affaires des points de vente Relay en France.

1919 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 61.

1920 Correspondant à [0-5]% en 2018, [0-5]% en 2019, [0-5]% en 2020 et [0-5]% en 2021, en nombre d'exemplaires vendus. Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 523 et Tableau 55.

propres magazines. Ainsi, la Partie Notifiante note que les titres de presse de Lagardère sont depuis toujours vendus dans les commerces en zone de transport concurrents de Lagardère[1921]. Or, la Commission note que l'intégration du groupe de presse Prisma Media pourrait changer les incitations de l'entité combinée au vu de l'incrément qu'il constitue. À titre illustratif, la Partie Notifiante souligne qu'en 2019 et 2020, les magazines du groupe Lagardère n'ont représenté que [0-5] des ventes totales de magazines de Relay, celles des éditeurs concurrents représentant [90-100][1922].

(2334) En tout état de cause, la Commission considère qu'il est peu probable que le référencement des titres de concurrents ne change de manière significative à l'issue de l'Opération.

(2335) En effet, les résultats de l'enquête de marché montrent que la mise en place d'une stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle par l'entité combinée post-Opération serait peu crédible[1923].

(2336) Ceci est d'ailleurs étayé par les réponses de l'enquête de marché, un concurrent éditeur de presse indiquant qu'il « *ne serait pas possible de cesser ou de limiter l'approvisionnement lui-même car cela est encadré* », soulignant toutefois qu'une telle stratégie pourrait toucher « *la mise en rayon effective* [...] *voir la mise en avant / promotion à titre gracieux des différents magazines de la nouvelle entité* »[1924]. Il convient cependant de noter qu'une majorité des répondants au questionnaire de marché sont localisés en France et à ce titre sont susceptible de considérer une zone géographique spécifique telle que la France sur laquelle il existe une règlementation spécifique[1925] et où la partie Notifiante aurait une part de marché aval particulièrement importante selon ses estimations comme évoqué au considérant (2351).

(2337) Troisièmement, la Commission estime qu'un potentiel scénario de verrouillage sur le marché aval ne serait pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence dans la mesure où la vente par les éditeurs de presse aux commerces en zones de transport reste un canal de vente extrêmement limité. Ainsi, si l'entité combinée venait à ne plus référencer – ou à le faire dans des conditions moins avantageuses – les titres de presse des éditeurs concurrents, cela n'aurait pas pour conséquence de réduire leur capacité à faire concurrence aux Parties sur le marché amont. En effet, ces derniers auront toujours accès aux concurrents des Parties en aval, à savoir WHSmith, Valora ou encore Dufry et, plus largement, à l'ensemble des revendeurs de presse.

1921 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 533.

1922 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 552.

1923 Réponses au questionnaire 8a – Presse – concurrents, question F.A.1, ID6636 ; réponses au questionnaire 8c – Presse – revendeurs, question BC6, ID 6629.

1924 Réponses au questionnaire 8a – Presse – concurrents, question F.A.3.1, ID 6636.

1925 Spécifiquement sur le marché Français par exemple, la diversité des titres de presse est notamment due au fait que la réglementation applicable rend impossible pour les réseaux de diffusion de presse de référencer de manière excessive un ou plusieurs groupes de presse en particulier en excluant un groupe concurrent. En application de la Loi Bichet, les diffuseurs de presse ont un droit d'agir sur leur offre et sur les quantités qui leur sont livrées, mais dans le respect d'un droit à une distribution impartiale pour tous les éditeurs, quelle que soit la nature de leurs journaux et publications périodiques.

9.5.4.1.1.3. Conclusion

(2338) Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le risque de verrouillage du marché des intrants et de l'accès à la clientèle peut être écarté de sorte que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective au titre des relations verticales entre les marchés du lectorat de la presse magazine (en amont) et de la vente au détail en zone de transport (en aval).

9.5.4.1.2. Lien vertical entre les marchés de la vente au détail en zone de transport et de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs

(2339) Les Parties étant simultanément actives sur les marchés de la vente au détail dans les commerces en zone de transport, d'une part, et de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs, d'autre part, un hypothétique scénario de verrouillage pourrait consister à la mise en place de stratégies selon lesquelles l'entité combinée :

– Cesse de fournir des livres aux concurrents de Lagardère Travel Retail (ou les vendre en des termes moins avantageux) afin de les exclure du marché aval de la vente au détail de livres (verrouillage des intrants) ;

– Cesse de s'approvisionner en livres auprès des éditeurs concurrents des Parties (ou les acheter en des termes moins avantageux) (verrouillage de la clientèle).

9.5.4.1.2.1. Position de la Partie Notifiante

(2340) La Partie Notifiante estime que l'Opération n'est pas de nature à causer de problématiques de concurrence dans le cadre des relations entre les marchés de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs et de la vente au détail en zone de transport, pour les raisons suivantes.

(2341) Tout d'abord, la Partie Notifiante soumet que l'Opération n'entrainerait aucun risque que l'entité combinée ne mette en place une *stratégie de verrouillage des intrants* afin d'exclure les concurrents de Lagardère Travel Retail du marché aval de la vente au détail en zone de transport.

(2342) Premièrement, la Partie Notifiante rappelle que les parts de marché de Lagardère sur le marché aval de la vente au détail en zone de transport dans les aéroports et les gares sont inférieures à [30-40]% au niveau mondial (aéroports) et européen (aéroports et gares). En outre, si les parts de marché des Parties sont supérieures à 30% sur plusieurs segments du marché de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs (voir section 7.4.7.2.1.1), ces produits ne constituent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport[1926]. À titre d'exemple, pour la Partie Notifiante les ventes de livres ne représentant que [5-10]% du chiffre d'affaires des points de vente Relay dans l'Union européenne[1927].

(2343) Deuxièmement, la Partie Notifiante soutient que, au sein du groupe Lagardère, l'intégration verticale préexiste à l'Opération (édition de livres en amont et vente au détail en zone de transport en aval). Hachette n'a jamais eu l'incitation de mettre en œuvre un quelconque scénario de forclusion. Par exemple, en France, les groupes Vivendi et Lagardère ont depuis toujours vendu leurs livres, y compris les meilleures ventes, aux concurrents de Relay (notamment Monoprix et Carrefour).

1926 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 34.

1927 Au surplus, la Partie Notifiante note que les catégories ouvrages de référence, livres scolaires, parascolaire, ouvrages professionnels et universitaires, pour lesquelles les parts de marché des Parties sont supérieures à 30%, ne sont en tout état de cause pas commercialisées dans les commerces en zone de transport. Pour ces catégories, une hypothétique stratégie de forclusion serait donc sans objet.

(2344) Troisièmement, la Partie Notifiante considère qu'une telle stratégie n'aurait aucun impact significatif sur les concurrents dès lors que les commerces en zone de transport ne dépendent aucunement de leurs ventes de livres. Les acheteurs procèdent à des achats d'impulsion, arbitrant entre les choix immédiatement disponibles dans la partie de la zone de transport dans laquelle ils se trouvent. Ainsi, l'absence de certains titres ne conduirait pas à un report significatif de la demande vers Lagardère Travel Retail. Selon la Partie Notifiante, le critère essentiel est avant tout la nouveauté des titres, l'identité de l'éditeur ou la détention d'un titre donné étant relativement indifférente. Les concurrents de Lagardère disposeraient d'un large choix alternatif parmi les nouveautés publiées par les concurrents des Parties.

(2345) Enfin, la Partie Notifiante énonce que la concurrence s'exerce en amont, au moment de l'attribution des concessions. Il n'existe souvent qu'un magasin proposant des titres de presse par zone.

(2346) Ensuite, la Partie Notifiante soumet que l'entité combinée n'aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place *une stratégie de verrouillage de la clientèle* depuis le marché de la vente au détail en zone de transport vers le marché de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs.

(2347) Premièrement, la Partie Notifiante soutient que la capacité de verrouillage de l'entité combinée est limitée. Au vu de la part de marché limitée de Lagardère sur le marché de la vente au détail en zone de transport (inférieure à [30-40]%), l'entité combinée ne constitue pas un débouché important pour les vendeurs de livres.

(2348) Deuxièmement, la Partie Notifiante considère que l'incitation des Parties serait inexistante. Tout d'abord, l'intégration verticale préexistante à l'Opération n'a pas conduit le groupe Lagardère à privilégier les ventes de ses produits, Relay référençant systématiquement les nouveautés des éditeurs concurrents d'Hachette[1928]. En tout état de cause, les commerces en zone de transport, ne disposant que de rayons limités, référencent avant tout les nouveautés avec le meilleur potentiel de vente ainsi qu'un assortiment assez large de livres pratiques relatifs au tourisme, favorisant ainsi les achats impulsifs. Dès lors, la nouvelle entité n'aurait pas d'incitation à privilégier ses propres titres au détriment de la composition cohérente de sa ligne éditoriale, une telle stratégie conduisant à une perte importante de chiffre d'affaires.

(2349) Troisièmement, la Partie Notifiante soutient que toute stratégie potentielle de verrouillage de la clientèle n'aurait pas d'impact sur la concurrence dans la mesure où la vente en zone de transport constitue un canal extrêmement marginal pour les vendeurs de titres de presse, représentant des revenus limités. La Partie Notifiante indique que, en 2020, l'ensemble des clients d'Editis dans le secteur du commerce en zone de transport a représenté moins de [0-5]% environ de son chiffre d'affaires total et [0-5]% pour Hachette[1929]. En tout état de cause, les concurrents de la nouvelle entité pourraient toujours vendre leurs livres aux concurrents de l'entité combinée, tels que WHSmith, Valora, Dufry ainsi qu'un grand nombre d'autres opérateurs.

1928 Selon la Partie Notifiante, sur les trois dernières années, les éditeurs concurrents d'Hachette (y compris Editis) ont représenté de façon constante aux alentours de [60-70]% du chiffre d'affaires livres des points de vente au détail en zone de transport de Lagardère situés en France. La part représentée par Hachette s'explique par le fait que les commerces en zone de transport vendent peu de littérature générale et beaucoup de livres de tourisme, segment sur lequel Hachette est présent avec le Routard.

1929 Incluant les ventes intragroupe.

9.5.4.1.2.2. Analyse de la Commission

(2350) Tout d'abord, il ressort des analyses des effets horizontaux que l'entité combinée aurait des parts de marchés élevées sur plusieurs segments du marché de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs (en amont) (section 7.4.7.2.1.1). Plus spécifiquement, sur le segment de la vente par les éditeurs aux revendeurs de niveau 3, auquel appartiennent les points de vente au détail en zone de transport, les parts de marché combinées des Parties se situent entre [30-40]% et [60-70]% en France, selon la catégorie de livre (à savoir littérature générale grand format, littérature générale poche, livres pratiques et jeunesse).

(2351) Pour ce qui est de la vente au détail en zone de transport (en aval), selon la Partie Notifiante, en 2021, Lagardère détenait des parts de marché (i) sur le *marché de la vente au détail dans les aéroports*, de [10-20]% au niveau mondial et [10-20]% au niveau européen et (ii) sur le *marché de la vente au détail dans les gares*, de [10-20]% au niveau européen. Selon les informations fournies par la Partie Notifiante sa part de marché pour la vente au détail de livres et de presse, tant dans les gares que les aéroports, est de [20-30]% au niveau mondial, [30-50]% au niveau européen et supérieur à [50-60]% en France[1930].

(2352) Il ressort de ces estimations que les Parties détiennent des parts de marchés supérieures à [30-40]% (i) sur le marché amont seulement si l'on retient le segment du marché de la vente au détail de livres en zone de transport, dans l'EEE et en France, ainsi que (ii) sur plusieurs segments du marché aval de la vente de livres par les éditeurs aux revendeurs.

(2353) Tout d'abord, la Commission considère que l'entité combinée n'aurait ni la capacité ni l'incitation de mener une *stratégie de verrouillage des intrants* sur le marché de la vente au détail dans les zones de transport.

(2354) Premièrement, il ressort des Lignes Directrices Non-Horizontales qu'une telle stratégie ne pourrait poser des problèmes de concurrence que si le verrouillage concerne un intrant important pour le produit situé en aval[1931]. Dans le cas contraire, les Parties n'auraient pas la capacité de mettre en œuvre cette stratégie.

(2355) Or, la Commission note que les livres ne constituent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport. À titre d'exemple, la Partie Notifiante souligne le fait que les ventes de livres ne représentent que [...]% du en moyenne chiffre d'affaires des points de vente Relay dans l'Union européenne et, dès lors, une part infime du chiffre d'affaires total de Lagardère Travel Retail dans l'Union européenne et dans le monde (largement inférieur à [...]%)[1932]. En effet, l'essentiel du chiffre d'affaires des commerces en zone de transport est réalisé avec d'autres types de produits, notamment les produits de Duty Free (i.e. mode, parfumerie, cosmétiques, alcool, tabac et produits gourmets) et les produits essentiels au voyage.

1930 La Partie Notifiante explique qu'elle n'est pas en mesure de calculer les parts de marché de Lagardère Travel Retail sur les segments de produits culturels envisagés par le Commission, puisqu'il n'existe pas de données disponibles à ce niveau. En effet, les opérateurs de commerces en zone de transport ne publient pas de données isolées, ni sur leurs volumes ou montants de ventes de produits culturels dans l'ensemble ou, a fortiori, par type de produits, ni sur le nombre de leurs points de vente distribuant des produits culturels. Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer précisément une taille de marché qui permettrait d'établir des parts de marché par type de produits. La Partie Notifiante a dès lors fourni des estimations calculées dans le cadre d'un exercice d'estimation de l'ordre de grandeur de ses parts de marché, sur la base de sa connaissance du marché uniquement.

1931 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 34.

1932 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 520.

(2356) Deuxièmement, la Partie Notifiante considère que l'entité combinée n'aura pas l'incitation de mettre en œuvre un quelconque schéma de forclusion des intrants dans la mesure où, au sein du groupe Lagardère, l'intégration verticale entre l'édition de livres en amont et la vente de livres au détail en zone de transport à l'aval est préexistante à l'Opération, sans que le groupe n'ait jamais été incité à mettre en œuvre une telle stratégie. Ainsi, la Partie Notifiante note que Hachette vent depuis toujours ses livres (y compris les meilleures ventes) aux concurrents de Relay dans les zones de transport (par exemple, Monoprix et Carrefour)[1933].

(2357) La Commission note toutefois que l'intégration entre Hachette et Editis groupe pourrait changer les incitations de l'entité combinée au vu de l'incrément qu'il constitue. Toutefois, les résultats de l'enquête de marché confirment les arguments de la Partie Notifiante. En effet, la majorité des hypermarchés, supermarchés et revendeurs de niveau 3 ayant répondu à l'enquête de marché estiment que, à l'issue de l'Opération, la nouvelle entité ne sera pas en position de limiter ou de cesser l'approvisionnement en livres aux revendeurs tiers pour les réserver exclusivement ou partiellement aux points de vente Relay. Un revendeur indique que « *Hachette l'aurait fait si cela avait eu du sens… Mais Relay n'est pas leader sur le marché du livre, donc aucun intérêt financier de le faire* ». Deux autres répondants soulignent que « *en faisant cela* [la nouvelle entité] *se coupera du potentiel de vente des autres canaux* » et que « *sur le plan commercial, il ne paraît pas judicieux de mettre en vente un livre exclusivement dans le réseau Relay car cela limiterait le potentiel de vente de ce livre. Il existe certes de nombreux points de vente Relay mais ceux-ci demeurent limités aux aéroports et aux gares* »[1934]. De même, la majorité des librairies de niveau 1 et 2 ayant répondu à l'enquête de marché estime qu'une stratégie de la nouvelle entité visant à réserver la vente des livres qu'elle édite au bénéfice des points de vente Relay ne serait pas crédible[1935], notamment « *car cette stratégie priverait la nouvelle entité de nombreux canaux de distribution efficaces et provoquerait une nette baisse de ses ventes* »[1936].

(2358) Troisièmement, la Commission considère qu'un potentiel scénario de verrouillage sur le marché aval ne serait pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence pour les raisons suivantes. Tout d'abord, comme expliqué au considérant (2355), les livres ne constituent qu'un intrant marginal pour les commerces en zone de transport qui, économiquement, n'en dépendent pas. De plus, les achats effectués au sein des commerces en zone de transport sont généralement des achats d'impulsion principalement déterminés par le temps disponible et la proximité du point de vente. Ainsi, les clients arbitrent parmi les choix immédiatement disponibles dans la partie de la zone de transport où ils se trouvent à un moment donné. Selon la Partie Notifiante, le critère essentiel de composition des rayons de livres dans les zones de transport est la nouveauté des titres, et non l'identité de l'éditeur ou la détention d'un titre donné. Les concurrents des Parties continueront en tout état de cause de disposer d'un large choix d'alternatives parmi

1933 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 532.

1934 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, questions B.C.B.1 et B.C.B.1.1, ID 6626.

1935 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions C.C.A.1, ID 6623.

1936 Réponses au questionnaire 5 – Librairies de niveaux 1 et 2, Grandes Surfaces Spécialisées, questions C.C.A.1.1, ID 6623.

les nouveautés publiées par les éditeurs concurrents[1937]. Il en découle que l'hypothétique absence de fourniture des livres des Parties aux enseignes concurrentes ne serait pas susceptible d'entraîner un report significatif de la demande vers Lagardère Travel Retail.

(2359) Enfin, la Commission note que les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupations particulières au titre de possibles effets de forclusion des intrants sur le marché de la vente au détail en zone de transport pour ce qui est de la vente de livres.

(2360) Ensuite, pour ce qui est la possibilité pour l'entité combinée de mener une *stratégie de verrouillage de la clientèle* sur le marché de la vente au détail dans les commerces en zone de transport, il ressort premièrement des Lignes Directrices Non-Horizontales qu'une telle stratégie ne pourrait poser des problèmes de concurrence que si la concentration concerne un client important disposant d'un pouvoir substantiel sur le marché aval[1938]. Dans le cas contraire, les Parties n'auraient pas la capacité de mettre en œuvre cette stratégie. Or, il ressort de l'enquête de la Commission que les commerces de vente au détail en zone de transport et, *a fortiori*, l'entité combinée, ne représentent pas un débouché important pour les éditeurs de livres. Un répondant à l'enquête de marché indique à ce propos que « *comme pour les supermarchés, il pourrait être considéré que le livre n'est pas l'activité principale des Relays* »[1939]. Certains auteurs ont par ailleurs confirmé que « *l'enseigne Relay ne pèse pas très lourd dans* [leur chiffre d'affaires] »[1940].

(2361) Toutefois, si l'on considère le marché spécifique de la vente au détail dans les commerces en zone de transport, plutôt que celui de la vente de livres plus globalement, les résultats de l'enquête de marché confirment la capacité de l'entité combinée à mettre en place une stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle. Une majorité d'éditeurs et de revendeurs ayant répondu à l'enquête de marché considère que la nouvelle entité aurait la capacité d'empêcher ou de rendre plus difficile l'accès des éditeurs tiers à la vente de livres dans ses propres points de vente[1941]. Un éditeur considère que « [d]*ans le cadre d'un éventuel rapprochement des 2 entités, le poids des catalogues Editis et Hachette dans les listes des meilleures ventes les conduiraient inéluctablement à sélectionner principalement les livres « maison »* » Un autre souligne également que « *le rapprochement d'Editis et d'Hachette permettra de privilégier non seulement les ouvrages d'Hachette mais aussi ceux d'Editis qui disposent ensemble d'une gamme d'offre très large* »[1942]. En outre, la majorité des éditeurs ayant répondu à l'enquête de marché considère que, si l'entité combinée venait à mettre en place une telle stratégie, les éditeurs tiers n'auraient pas d'alternatives crédibles pour vendre leurs livres soulignant notamment que « *dans les gares et les aéroports, il n'existe pas d'alternatives à relay* »[1943]. Il convient cependant de noter qu'une majorité des répondants au questionnaire de marché sont localisés en France et à ce titre sont susceptible de considérer une zone géographique

---

1937 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 538-539.

1938 Voir Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 61.

1939 Réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, questions B.C.B.2, ID 6626.

1940 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.2.1, ID 6624.

1941 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.1, ID 6624 ; réponses au questionnaire 6 – Hypermarchés, supermarchés, revendeurs de niveau 3, questions B.C.B.2, ID 6626.

1942 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.1.1, ID 6624.

1943 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.2, ID 6624.

spécifique telle que la France sur laquelle la partie Notifiante aurait une part de marché importante selon ses estimations comme évoqué au considérant (2351).

(2362) Deuxièmement, à l'instar des arguments développés dans le contexte d'un possible verrouillage des intrants, la Partie Notifiante considère que l'entité combinée n'aura pas l'incitation de mettre en œuvre un quelconque schéma de forclusion de la clientèle dans la mesure où, au sein du groupe Lagardère, l'intégration verticale entre l'édition de magazines en amont et la vente de magazines au détail à l'aval est préexistante à l'Opération, sans que le groupe n'ait jamais privilégié la vente de ses propres magazines. Selon la Partie Notifiante, Relay référence systématiquement les nouveautés des éditeurs de livres concurrents d'Hachette. Sur les trois dernières années, les éditeurs concurrents d'Hachette (y compris Editis) ont représenté de façon constante aux alentours de [...]% du chiffre d'affaires livres des points de vente au détail en zone de transport de Lagardère situés en France[1944]. De plus, selon la Partie Notifiante, les stratégies d'assortiment des commerces en zone de transport, qui ne disposent que de rayons limités à consacrer aux livres, référencent avant tout les nouveautés avec le meilleur potentiel de vente dans les catégories de livres de littérature générale, livres pour la jeunesse, bandes dessinées et livres en anglais. À ce propos, un éditeur indique que *« l'intérêt des points de vente est d'avoir une richesse d'offre éditoriale les succès ne sont pas que chez ces deux éditeurs en question* »[1945]. Par ailleurs, en raison de la spécificité de leur emplacement, ces boutiques proposent un assortiment assez large de livres pratiques ayant pour thématique le Tourisme, avec comme objectif de représenter le plus de destinations possibles qui sont desservies depuis l'aéroport ou la gare où chaque magasin se situe, afin de répondre à la demande de leur clientèle. Ainsi, la nouvelle entité n'aurait pas d'incitation à privilégier ses propres titres au détriment de la composition cohérente de sa ligne éditoriale, puisqu'une telle stratégie conduirait à une perte importante de chiffre d'affaires.

(2363) La Commission note néanmoins que l'intégration des groupes Hachette et Editis pourrait changer les incitations de l'entité combinée du fait du fort accroissement des titres offerts par cette dernière. Les résultats de l'enquête de marché sont mitigés quant à la question de savoir si l'entité combinée aurait une incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage de l'accès à la clientèle. Une faible majorité considère que cela serait le cas. Les éditeurs considèrent généralement qu'une politique d'éviction ne toucherait pas nécessairement les best-sellers mais plutôt le fond de catalogue ou encore les guides de voyage[1946].

(2364) De plus, un éditeur craint que, s'il apparait peu probable que l'entité combinée ne se prive totalement des titres d'éditeurs tiers (notamment car il est important pour les points Relay de bénéficier des *best sellers*, entre autre), elle « *a surtout la main sur l'assortiment et le type de produit qui peut apparaître dans ses points de vente, et donc effectivement* [elle pourrait] *favoriser l'exposition de tel ou tel segment du marché où elle a des positions plus fortes (exemple: documents politiques, thrillers,*

1944 La part représentée par Hachette s'explique par le fait que les commerces en zone de transport vendent peu de littérature générale et beaucoup de livres de tourisme, segment sur lequel Hachette est présent avec le Routard. Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 550-551.

1945 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.1, ID 6624.

1946 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.C.B.3 et C.C.B.3.1, ID 6624.

jeunesse adaptée de licences très grand public comme Disney, bande dessinée limitée à Astérix, etc...) »[1947].

(2365) Toutefois, la Commission relève que, selon la Partie Notifiante, un potentiel scénario de verrouillage sur le marché aval ne serait pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur la concurrence dans la mesure où la vente par les éditeurs de livres aux commerces en zone de transport reste un canal de vente extrêmement limité. Ainsi, selon la Partie Notifiante, en 2020, l'ensemble des clients d'Editis dans le secteur du commerce en zone de transport a représenté moins de [...]% environ de son chiffre d'affaires total. Pour Hachette, ce ratio était de [...]% (y compris les ventes intragroupe)[1948]. Ainsi, si l'entité combinée venait à ne plus référencer – ou à le faire à des conditions moins avantageuses – livres des éditeurs concurrents, cela n'aurait pas pour conséquence de réduire leur capacité à faire concurrence aux Parties sur le marché amont. En effet, ces derniers auront toujours accès aux concurrents des Parties en aval, à savoir WHSmith, Valora ou encore Dufry.

(2366) Ainsi, la Commission considère que dans le cadre de la présente affaire, la forte présence des Parties sur les marchés amont et aval pourrait être susceptible de créer des conditions de marché dans lesquelles l'entité combinée pourrait être en mesure, si ce n'est de restreindre l'accès des éditeurs tiers aux points Relay, du moins de privilégier les titres de son groupe. Cette stratégie si elle était mise en œuvre pourrait avoir un impact négatif, en effet, la grande majorité des acteurs ayant répondu à l'enquête de marché du marché indique à cet égard que l'impact d'une telle stratégie serait nécessairement négatif[1949]. Un éditeur souligne par exemple que « [l]*e poids des magasins Relay est important, particulièrement pour les collections de guides de voyages* » et que « *les auteurs sont particulièrement sensibles à la bonne visibilité de leurs ouvrages dans ces points de ventes* »[1950].

9.5.4.1.2.3. Conclusion

(2367) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que si le risque de verrouillage des intrants peut être écarté, la question de l'existence d'un risque de verrouillage de l'accès à la clientèle peut être laissée ouverte dans le cadre de la présente décision, dans la mesure où les engagements offerts par les Parties permettent de résoudre d'éventuels effets verticaux négatifs sur le marché intérieur concernant la vente de livres au détail dans les commerces en zone de transport.

9.6. Analyse des effets congloméraux

9.6.1. Cadre d'analyse

(2368) Dans cette section, la Commission analysera les effets potentiels de l'Opération du fait des liens congloméraux existants entre les activités des Parties, c'est-à-dire des liens qui ne sont ni purement horizontaux, ni purement verticaux. Selon les Lignes Directrices Non-Horizontales, de tels effets peuvent être observés lorsque les entreprises sont actives sur des marchés étroitement liés entre eux (pour les opérations impliquant des fournisseurs de produits complémentaires ou de produits appartenant à la même gamme, par exemple)[1951].

1947 Réponses au questionnaire 1 – Éditeurs – Edition et vente de livres, question C.C.B.1.1, ID 6624.

1948 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition – Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphe 555.

1949 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.C.B.4, ID 6624.

1950 Réponses au questionnaire 1– Éditeurs – Edition et vente de livres, questions C.C.B.4,1 ID 6624.

1951 Paragraphe 91 des Lignes Directrices Non-Horizontales.

(2369) Le principal motif de préoccupation lié aux concentrations conglomérales concerne le verrouillage du marché. La combinaison de produits sur des marchés liés peut conférer à l'entité issue de la concentration la capacité et la motivation d'exploiter, par un effet de levier, la forte position qu'elle occupe sur un marché en recourant à des ventes liées ou groupées ou encore à d'autres pratiques d'exclusion. Ces pratiques sont des pratiques courantes du marché, qui ne sont pas en tant que telles à l'origine d'effets anticoncurrentiels. Néanmoins, de telles pratiques peuvent dans certains cas réduire la capacité ou la motivation des concurrents à faire face à la concurrence, entrainant donc une réduction de la concurrence sur la nouvelle entité, qui est alors en mesure d'augmenter ses prix[1952].

9.6.2. Identifications des relations conglomérales concernées par l'Opération

(2370) Les relations conglomérales affectées par l'Opération, et qui seront donc les seules analysées par la Commission dans les considérants qui suivent, sont les suivantes :

(1) Sur la mise en œuvre d'un effet de levier entre les différents segments du marché de la vente d'espaces publicitaires (magazines TV, radios, cinéma) : les relations conglomérales issues des liens entre les différents segments du marché de la vente d'espaces publicitaires, en France ;

(2) Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés du lectorat de la presse magazine vers les marchés de la distribution de services de télévision payante : les relations conglomérales issues des liens (i) entre les différents marchés du lectorat de la presse magazine, et (ii) les marchés de la distribution de services de télévision payante avec les marchés du lectorat de la presse magazine, en France ;

(3) Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante vers les marchés du lectorat de la presse magazine : les relations conglomérales issues des liens entre les marchés du lectorat de la presse magazine et les marchés de la distribution de services de télévision payante, en France ;

9.6.3. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la vente d'espaces publicitaires en France

9.6.3.1. Position de la Partie Notifiante

(2371) Selon la Partie Notifiante, l'Opération est insusceptible de générer des effets de verrouillage congloméraux sur les différents marchés de la vente d'espaces publicitaires en France.

(2372) Premièrement, la Partie Notifiante considère que la capacité des Parties à mettre en œuvre une telle stratégie serait très limitée, puisqu'il n'existe aucun marché du secteur de la publicité sur lequel l'entité combinée détiendrait un fort pouvoir de marché. À l'exception de certains segments de la presse magazine, les parts de marché de l'entité combinée sont très inférieures à 30% sur tous les marchés de la vente publicitaire[1953].

(2373) Deuxièmement, la Partie Notifiante indique que l'Opération ne modifierait pas sensiblement les incitations des Parties par rapport à la situation existante. En effet, selon la Partie Notifiante, les deux Parties étaient déjà actives sur les marchés de la

1952 Paragraphe 93 des Lignes Directrices Non-Horizontales.

1953 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 582 à 590.

vente d'espaces publicitaires dans différents types de médias et n'ont quasiment pas mis en œuvre de pratique de vente liée ou groupée. De plus, la Partie Notifiante considère que les gains qui pourraient résulter d'une telle stratégie sont en pratique très incertains puisque les clients annonceurs restent libres, dans le cadre de leur campagnes publicitaires, de choisir le type de média dans lequel ils souhaitent investir[1954].

9.6.3.2. Analyse de la Commission

(2374) Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupation particulière au titre de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la vente d'espaces publicitaire en France, à l'issue de l'Opération[1955]. En outre, la Commission considère qu'un certain nombre de facteurs rendent peu probable la mise en œuvre d'une stratégie de verrouillage du marché à la suite de l'Opération, en France.

(2375) Premièrement, la Commission note que, comme indiqué par la Partie Notifiante, les parts de marché de l'entité combinée sont largement inférieures à 30% pour l'ensemble des marchés de la vente d'espaces publicitaires en France, à l'exception des marchés liés à la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine[1956]. Par ailleurs, la Commission note que dans les marchés liés à la vente d'espaces publicitaires dans la presse magazine, sur lesquels l'entité combinée aura une part de marché supérieure à 30%, aucun des titres de presse magazine des Parties n'est considéré par les acteurs du marché comme particulièrement important ou essentiel[1957]. Or, selon les Lignes Directrices Non-Horizontales, une stratégie de verrouillage du marché ne peut être réussie si la nouvelle entité ne bénéficie pas d'un degré de pouvoir de marché significatif. Plus particulièrement, les Lignes Directrices indiquent que les effets d'une telle stratégie ne seront importants que lorsque l'un des produits de la nouvelle entité est considéré par de nombreux clients comme particulièrement important[1958].

(2376) Cela a d'ailleurs également été observé par l'Autorité de la concurrence française dans sa décision n°21-DCC-70 du 29 avril 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Prisma Media par le groupe Vivendi (« Vivendi/Prisma Media »). L'Autorité de la concurrence française indique ainsi : « *Il convient toutefois de noter, en premier lieu, que la position de la nouvelle entité sur le marché de la presse magazine doit être nuancée. En effet, elle ne dispose que d'une part de marché limitée sur le marché global de la presse magazine ([10-20] %). Au surplus, la position forte de Prisma Media sur les trois marchés thématiques cités ci-dessus ne paraît pas suffisante pour traduire l'existence d'un quelconque pouvoir de marché de Prisma Media par rapport aux annonceurs. En effet, si Prisma Media a un poids important sur certains marchés de la publicité magazine, il apparaît que les annonceurs ont la possibilité de diffuser leurs publicités dans des magazines relatifs à d'autres thèmes. Or, Prisma Media ne détient pas de pouvoir de marché vis-à-vis*

1954 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), paragraphes 591 à 594.

1955 Réponses aux questionnaires 8a Presse – Concurrents, 8b Presse – Annonceurs et Agences Media, et 8c Presse – Revendeurs.

1956 Formulaire CO, Chapitre IX (Hors Edition - Marchés de la publicité, des jeux vidéo, du commerce en zone de transport, du freight forwarding et des produits culturels), Tableaux 3 à 16, paragraphe 583, et Annexe RFI 17 Q2_v2 (PDM liens NH).

1957 Réponses aux questionnaires 8a Presse – Concurrents, 8b Presse – Annonceurs et Agences Media, et 8c Presse – Revendeurs.

1958 Lignes Directrices Non-Horizontales paragraphe 99.

de ces annonceurs dans la mesure où la cible ne détient pas plus de [20-30] % de parts de marché si l'on prend en compte les secteurs d'activité des annonceurs. »[1959].

(2377) Deuxièmement, concernant l'incitation de la nouvelle entité à verrouiller le marché, la Commission observe que, comme observé par plusieurs des acteurs interrogés, le marché de l'achat d'espaces publicitaires dans la presse, notamment dans la presse papier, est en baisse depuis plusieurs années[1960]. Ainsi, selon l'un des annonceurs interrogés pendant l'enquête de marché, la presse papier « *attire de moins en moins d'investissements, qui sont transférés vers le digital, ceux-ci ne compensant toutefois pas totalement la perte des investissements vers le papier* »[1961]. Ce même annonceur confirme d'ailleurs que ses investissements publicitaires dans la presse en générale, diminuent de plus de 25% chaque année. Tel que, pour beaucoup d'annonceurs, la presse ne représente qu'une faible part des investissements globaux, et ne constitue pas un support essentiel. Or, selon les Lignes Directrices Non-Horizontales, il est peu probable que l'entité issue de la concentration cherche à conquérir des parts de marché sur un marché où le chiffre d'affaires est relativement faible et où les bénéfices espérés sont modestes[1962].

9.6.3.3. Conclusion

(2378) Dès lors, pour les raisons décrites dans la section 9.6.3.2 et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective en raison de potentiels effets congloméraux résultants de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la vente d'espaces publicitaires en France.

9.6.4. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés français du lectorat de la presse magazine en France

9.6.4.1. Position de la Partie Notifiante

(2379) Selon la Partie Notifiante, l'Opération est insusceptible de générer des risques congloméraux susceptible d'avoir un effet sur la concurrence depuis les différents segments du marché du lectorat de la presse magazine.

(2380) Premièrement, la Partie Notifiante indique que si la part de marché combinée de la nouvelle entité est supérieure à [30-40]% sur certaines sous-thématiques de la presse magazine (Jeux, Découvertes, Tourisme, Information consommation, People), la position concurrentielle de la nouvelle entité reste à relativiser, du fait notamment de la faible part de marché de l'entité combinée sur le marché du lectorat de la presse global (inférieure à [20-30]%), et de l'étroitesse des sous-thématiques concernées[1963].

(2381) Deuxièmement, la Partie Notifiante rappelle que parmi les principaux magazines de Vivendi issues des sous-thématiques concernées, aucun ne partage plus de [...]% d'audience avec un magazine de Lagardère. Ainsi, toute stratégie de ventes liées ou groupées sur ces marchés semble donc peu crédible selon la Partie Notifiante[1964].

1959 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 157.

1960 Compte rendu de l'entretien avec un annonceur en date du 17 octobre 2022, ID 3848.

1961 Compte rendu de l'entretien avec un annonceur en date du 17 octobre 2022, ID 3848.

1962 Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 107.

1963 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 630 à 634.

1964 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 636 à 638.

9.6.4.2. Analyse de la Commission

(2382) Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupation particulière au titre de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés du lectorat de la presse magazine en France, à l'issue de l'Opération[1965]. En outre, la Commission considère qu'un certain nombre de facteurs rendent peu probable, la mise en œuvre d'une stratégie de verrouillage du marché à la suite de l'Opération, en France.

(2383) Premièrement, concernant la mise en œuvre d'une stratégie d'effet de levier entre différents titres de presse, la Commission note que, comme indiqué par la Partie Notifiante, à l'exception de quelques sous-thématiques[1966], les parts de marché de l'entité combinée étaient inférieures à [20-30]% sur la période 2019 à 2021, sur l'ensemble du marché du lectorat de la presse. Ainsi, l'entité combinée ne serait en mesure d'établir une stratégie d'effet de levier, et d'exercer un potentiel pouvoir de marché, qu'à partir d'un nombre restreint de de titres. Selon les Lignes Directrices Non-Horizontales, pour que le verrouillage du marché puisse être considéré comme une source de préoccupation potentielle, il doit concerner une large base commune de clients pour chaque produit en question[1967]. Or, comme également observé par la Partie Notifiante, parmi les titres concernés appartenant à Vivendi, aucun ne partage plus de [...]% d'audience avec un magazine appartenant à Lagardère[1968].

(2384) Deuxièmement, concernant la mise en œuvre d'une stratégie d'effet de levier entre certains titres de presses et des offres de télévision payante, la Commission observe qu'outre la faible part de titres potentiellement concernés par cette pratique, une large partie des liens congloméraux concernés, sont préexistants à l'Opération. En effet, si Vivendi est déjà, avant l'Opération, actif sur le marché de la distribution de services de télévision payante via le groupe Canal Plus et sur le marché du lectorat de la presse magazine via Prisma Media ; Lagardère n'est actif que sur le lectorat de la presse magazine via Lagardère News, avec seulement deux magazines Paris Match et le Journal du Dimanche. La part de marché de Lagardère sur le marché global du lectorat de la presse magazine est inférieure à [5-10]%, et n'est réellement significative que sur le segment de la presse people si l'on y inclut le magazine Paris Match. Pour autant, la part de marché de l'entité combinée détenue sur le seul segment de la presse people ne semble pas suffisante pour traduire un niveau de pouvoir de marché permettant d'exercer une stratégie de verrouillage susceptible d'entraver la concurrence actuelle. L'incrément lié à l'Opération semble en effet mineur, d'autant plus que le magazine Paris Match n'a pas été identifié comme un magazine particulièrement important ou essentiel par les acteurs du marché[1969].

(2385) En outre, à l'heure actuelle, Vivendi propose déjà des offres de couplage entre la télévision payante et la presse magazine sans que celles-ci n'aient été identifiées comme entravant la concurrence actuelle[1970]. Il n'y a aucune preuve permettant de conclure que l'Opération affectera les incitations de Vivendi quant aux stratégies actuelles de ventes groupées ou liées.

1965 Réponses aux questionnaires 8a Presse – Concurrents, ID 6636, 8b Presse – Annonceurs et Agences Media, ID 6625 et 8c Presse – Revendeurs, ID 6629.

1966 Les sous-thématiques sont les suivantes : Jeux, Découvertes et Tourisme.

1967 Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 100.

1968 Formulaire CO Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 636 et 637.

1969 Réponses aux questionnaires 8a Presse – Concurrents, ID 6636, 8b Presse – Annonceurs et Agences Media, ID 6625 et 8c Presse – Revendeurs, ID 6629.

1970 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 676.

(2386) Par ailleurs, d'autres éléments permettent de conclure à l'absence d'une capacité à exploiter une position sur le marché du lectorat de la presse magazine pour verrouiller l'accès au marché des services de télévision payante. Comme observé par l'Autorité de la concurrence française, lorsque ceux-ci font partie d'une offre groupée, les titres de presse ne représentent en fait qu'un « *élément d'animation très accessoire d'offres de contenus plus larges* », qui ne sauraient constituer « *un facteur moteur pour favoriser la souscription, par des clients, à des abonnements de télévision payante* ». Tel que, selon l'Autorité « *Le succès d'une telle stratégie serait compromis par le fait que le moteur essentiel de la concurrence sur le marché des offres de télévision payante réside dans la capacité à offrir aux consommateurs des contenus premium attractifs et exclusifs. Le fait de proposer l'accès à une telle offre dans le cadre d'abonnements de presse magazine ne serait aucunement de nature à modifier la structure du marché de la distribution de télévision payante.* »[1971].

9.6.4.3. Conclusion

(2387) Dès lors, pour les raisons décrites à la section 9.6.4.2 et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective en raison de potentiels effets congloméraux résultants de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés du lectorat de la presse magazine en France.

9.6.5. Sur la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante en France

9.6.5.1. Position de la Partie Notifiante

(2388) Selon la Partie Notifiante, l'Opération est insusceptible de générer des risques congloméraux susceptible d'avoir un effet sur la concurrence depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante.

(2389) Premièrement, la Partie Notifiante indique que la part de marché de l'entité combinée qui sera issue de l'Opération, celle du Groupe Canal Plus, n'est sensiblement élevée que lorsque sont pris en compte des offres de télévision payante incluant une composante linéaire et les seules offres de second niveau des Fournisseurs d'accès à internet (FAI) ([...]% en volume et [...]% en valeur)[1972]. Cependant, selon la Partie Notifiante, aujourd'hui les offres audio-visuelles linéaires et non linéaires payantes se confondent, et un univers de concurrence ne comprenant que la composant linéaire est trop restrictif et ne correspond plus à la réalité du marché. Or, la part de marché du Groupe Canal Plus est inférieure à [30-40]% en valeur et inférieure à [10-20]% en volume, sur le marché des services de télévision payante, incluant à la fois des services linéaires et offres de Vidéos à la Demande par Abonnement (VàDA), et s'agissant à la fois des offres de premier et de second niveaux des FAI. Tel que, selon la Parti Notifiante, le Groupe Canal Plus ne dispose en réalité pas d'un pouvoir de marché lui permettant d'exercer un effet de levier pour renforcer la position de l'entité combinée sur le marché du lectorat de la presse magazine au détriment de ses concurrents[1973].

(2390) Deuxièmement, la Partie Notifiante considère que l'entité combinée, via le Groupe Canal Plus, n'aurait en tout état de cause aucune incitation à mettre en œuvre une

---

1971 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 182.

1972 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), Tableau 80 et paragraphe 690.

1973 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), Tableau 77 et paragraphes 690 à 692.

stratégie de verrouillage. En effet, selon la Partie Notifiante, le marché de la télévision payante est un marché extrêmement concurrentiel au sein duquel la concurrence des plateformes Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Vidéo, et Disney+ est très forte. La Partie Notifiante note que les prix d'acquisition ou de production des contenus premium indispensables pour attirer les abonnées ne font qu'augmenter. Ainsi, selon la Partie Notifiante, il est peu probable que la stratégie de ventes groupées soit profitable puisque les gains en termes de ventes supplémentaires sur la presse seront trop minimes pour compenser les pertes sur la télévision liées aux consommateurs du Groupe Canal Plus qui ne souhaiteront pas payer leur abonnement de télévision plus cher pour un accès aux titres de Lagardère[1974].

9.6.5.2. Analyse de la Commission

(2391) Dans l'ensemble, les résultats de l'enquête de marché n'ont à ce jour pas relevé de préoccupation particulière au titre de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante en France, à l'issue de l'Opération[1975]. En outre, la Commission considère qu'un certain nombre de facteurs rendent peu probable la mise en œuvre d'une stratégie de verrouillage du marché à la suite de l'Opération, en France.

(2392) Premièrement, la Commission note que, comme observé par la Partie Notifiante, l'Autorité de la concurrence française dans sa décision *Vivendi/Prisma Media* observe également l'existence d'une concurrence forte sur les marchés de la télévision payante en France. L'Autorité note en effet que : « *le marché de la télévision payante est extrêmement concurrentiel* », et que le Groupe Canal Plus « *y a été contraint à baisser significativement le prix de ses abonnements sous l'effet de la concurrence.* » tel que, « *Vivendi n'aurait aucune incitation à augmenter ses prix ou à réduire ses marges sur ce marché, ce qui serait le cas si elle devait intégrer dans son offre l'accès aux titres de Prisma Media, pour permettre le renforcement de la position de Prisma Media sur les marchés de la presse magazine.* »[1976]. En outre, il n'existe aucune preuve permettant de conclure que l'Opération affectera les incitations de la nouvelle entité.

(2393) En effet, concernant la mise en œuvre d'une stratégie d'effet de levier entre les offres de télévision payante et la presse magazine, la Commission observe qu'une large partie des liens conglomeraux concernés, sont préexistants à l'Opération. En effet, si Vivendi est déjà, avant l'Opération, actif sur le marché de la distribution de services de télévision payante via le groupe Canal Plus et sur le marché du lectorat de la presse magazine via Prisma Media, Lagardère n'est actif que sur le lectorat de la presse magazine via Lagardère News, avec seulement deux magazines, Paris Match et le Journal du Dimanche, dont la part de marché sur le marché global du lectorat de la presse magazine est faible et inférieure à [5-10]%. Toute stratégie de verrouillage ne seraient donc vraisemblablement pas propres à la concentration.

(2394) Par ailleurs, la Partie Notifiante confirme que des couplages télévision payante et presse magazine existent et sont déjà proposés par le Groupe Canal Plus qui, via le kiosque numérique Cafeyn, propose à ses abonnés un accès à plus de [...] titres de presse français et internationaux, dont les magazines de Lagardère[1977]. Or, ces offres

---

1974 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphes 693 à 696.

1975 Réponses aux questionnaires 8a Presse – Concurrents, ID 6636, 8b Presse – Annonceurs et Agences Media, ID 6625 et 8c Presse – Revendeurs, ID 6629.

1976 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 165.

1977 Formulaire CO, Chapitre VIII (Hors Edition – Presse, Spectacle, Billet, Audiov.), paragraphe 698.

n'ont à l'évidence pas permis d'évincer les concurrents de Vivendi sur le marché de la presse magazine. Il ressort de la décision *Vivendi/Prisma Media* de l'Autorité de la concurrence française, que dans le cadre de l'enquête en 2021, la Partie Notifiante avait communiqué les statistiques d'utilisation du kiosque de presse numérique Cafeyn par les abonnés Canal, et seuls moins de [...]% du parc d'abonnés utilisaient le service Cafeyn chaque mois via myCANAL[1978]. Le nombre d'abonnés aux services de télévision payante également intéressés par l'achat simultané de titres de presse ne semble donc pas être suffisamment significatif pour mettre en œuvre une stratégie de verrouillage efficace[1979].

(2395) Enfin, la Commission observe que, comme cela est le cas pour Vivendi, les concurrents du groupe Canal Plus proposent également à leurs abonnés un service de couplage de télévision payante et de presse magazine via un partenariat avec le kiosque numérique Cafeyn. Ainsi, des entreprises concurrentes exercent déjà, de manière efficace, des stratégies permettant de contrecarrer toute tentative de verrouillage tentée par l'entité combinée à l'issue de l'Opération. Or il s'agit d'un élément qui est également mis en avant par les Lignes Directrices Non-Horizontales comme susceptible d'atténuer les effets de verrouillage[1980].

9.6.5.3. Conclusion

(2396) Dès lors, pour les raisons décrites à la section 9.6.5.2 et sur la base des informations en sa possession, la Commission considère que l'Opération n'est pas de nature à créer une entrave significative à une concurrence effective en raison de potentiels effets congloméraux résultants de la mise en œuvre d'un effet de levier depuis les marchés de la distribution de services de télévision payante en France.

10. CONDITIONS ET CHARGES

(2397) En vertu de l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Règlement sur les Concentrations, la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.

(2398) La réalisation de la mesure donnant lieu à un changement structurel du marché est une condition, tandis que les étapes nécessaires pour atteindre ce résultat constituent généralement des charges pour les parties. Si une condition n'est pas remplie, la décision de la Commission déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur devient nulle et non avenue. Lorsque les entreprises concernées contreviennent à une charge, la Commission peut révoquer la décision d'autorisation en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du Règlement sur les Concentrations. Les entreprises concernées peuvent également se voir infliger des amendes ou des astreintes conformément à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, du même règlement.

(2399) Conformément à la distinction fondamentale établie entre les conditions et les charges, comme indiqué au considérant (2397), il convient de subordonner la présente décision au respect, par la Partie Notifiante, de l'intégralité de la section B (y compris l'annexe 1) des Engagements Edition du 28 avril 2023 (Annexe I à la présente décision) ainsi que de l'intégralité de la section B (y compris l'annexe 1) des

1978 Décision de l'Autorité de la concurrence française n°21-DCC-70 précitée, paragraphe 167.
1979 Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 98.
1980 Lignes Directrices Non-Horizontales, paragraphe 103.

Engagements Presse du 28 avril 2023 (Annexe II à la présente décision), l'ensemble des autres sections constituant des charges au sens de l'article 8, paragraphe 2, du Règlement sur les Concentrations. Le texte intégral des engagements est annexé à la présente décision, dont il fait partie intégrante,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

L'Opération notifiée, par laquelle Vivendi acquiert le contrôle exclusif de Lagardère au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les Concentrations, est déclarée compatible avec le marché intérieur et l'accord EEE, sous réserve du respect des conditions fixées à la section B (y compris l'annexe 1) des Engagements Edition du 28 avril 2023 (Annexe I à la présente décision) ainsi qu'à la section B (y compris l'annexe 1) des Engagements Presse du 28 avril 2023 (Annexe II à la présente décision).

Article 2

Vivendi est tenue de respecter les charges prévues à l'ensemble des sections des Annexes I et II à la présente décision non visées à l'article 1.

Article 3

Vivendi S.E.
42, avenue de Friedland
75008 Paris
France

est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9.6.2023

Par la Commission

(Signé)
Margrethe VESTAGER
Vice-présidente exécutive

Annexe I *28 avril 2023*

Affaire M.10433 – VIVENDI/LAGARDERE

ENGAGEMENTS EDITION À L'ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le « **Règlement sur les concentrations** »), Vivendi S.E. (ci-après « **Vivendi** » ou la « **Partie Notifiante** ») prend les engagements suivants à l'égard de la Commission européenne (ci-après la « **Commission** ») en vue de rendre l'acquisition du contrôle exclusif de Lagardère S.A. (ci-après « **Lagardère** ») par Vivendi (ci-après la « **Concentration** ») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du Règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (ci-après la « **Décision** »), dans le cadre général du droit de l'Union européenne, et en particulier à la lumière du Règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la « **Communication sur les mesures correctives** »).

Section A. Définitions

1. Aux fins des présents Engagements Edition, on entend par :

« Acquéreur » : l'entité approuvée par la Commission en tant qu'acquéreur de l'Activité Cédée, conformément aux critères exposés dans la Section D ;

« Actifs » : les actifs qui contribuent à l'exploitation actuelle de l'Activité Cédée ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de cette dernière, tels qu'énumérés dans la section B, aux points 7 et 8, et décrits plus en détail en annexe **Engagements Edition – Annexe 1** ;

« Activité Cédée » : l'activité définie à la section B que la Partie Notifiante s'engage à céder ;

« Bolloré » : Bolloré, société européenne ayant son siège social à Odet, à Ergué Gabéric (29500), en France, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 055 804 124 ;

« Clôture de l'Opération » : le transfert effectif à l'Acquéreur de l'intégralité du capital de l'Activité Cédée ;

« Conflit d'intérêts » : tout conflit d'intérêts nuisant à l'objectivité et à l'indépendance du Mandataire dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en application des Engagements Edition ;

« **Contrat de cession** » : l'accord conclu de gré à gré par l'Acquéreur avec la Partie Notifiante portant sur 100 % de l'Activité Cédée, étant précisé que cet accord pourra prendre la forme d'une option irrévocable de vente à laquelle sera annexé un contrat de cession en forme agréée par les parties qui sera signé au terme de la procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées ;

« Critères applicables à l'Acquéreur » : les critères fixés au point 20 des présents Engagements Edition auxquels l'Acquéreur doit répondre pour être approuvé par la Commission ;

« Date d'effet » : la date d'adoption de la Décision ;

« Délai de cession » : la période de [...] à compter de l'approbation, par la Commission, de l'Acquéreur et des conditions de cession de l'Activité Cédée ;

« Editis » : Editis Holding, société anonyme ayant son siège social 92 avenue de France, à Paris (75013), et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 942 451 ;

« **Engagements Edition** » : la cession par Vivendi de l'intégralité du capital de l'Activité Cédée *via* la conclusion du Contrat de cession avant la fin de la Première phase de cession ;

« Entreprises Liées » : les entreprises contrôlées par Vivendi, le Groupe Bolloré ou Lagardère et/ou par les sociétés faîtières de Vivendi, Groupe Bolloré ou Lagardère, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l'article 3 du Règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (la « **Communication juridictionnelle codifiée** ») ;

« Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités » : la personne désignée par Vivendi pour assurer la gestion des affaires courantes de l'Activité Cédée sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle ;

« Groupe Bolloré » : Bolloré et ses Entreprises Liées ;

« Information confidentielle » : tout secret d'affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public ;

« Mandataire(s) » : le Mandataire chargé du suivi et/ou le Mandataire chargé de la cession, selon le cas ;

« **Mandataire chargé de la cession** » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Vivendi et approuvées par la Commission, ayant reçu de Vivendi un mandat exclusif pour céder l'Activité Cédée à un acquéreur sans qu'un prix minimum ne soit fixé ;

« **Mandataire chargé du contrôle** » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Vivendi et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Vivendi des conditions et charges liées aux Engagements Edition ;

« **Parties** » : Vivendi et Lagardère ;

« **Personnel** » : tout le personnel présentement affecté à l'Activité Cédée, y compris le personnel détaché auprès de l'Activité Cédée et le personnel partagé ;

« **Personnel Essentiel** » : tout le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité de l'Activité Cédée, y compris le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités ;

« **Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession** » : la période de [...] à compter de la fin de la Première phase de cession ;

« **Première phase de cession** » : la période de [...] à compter de la Date d'effet ;

« **Vivendi** » : Vivendi, société européenne ayant son siège social 42 avenue de Friedland, à Paris (75008), en France, et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 343 134 763.

Section B. Engagement de cession et activité à céder

Engagement de cession

2. Afin de maintenir une concurrence effective dans le secteur de l'édition en France, Vivendi s'engage à céder l'Activité Cédée, ou à en obtenir la cession, avant l'expiration de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement, dans des conditions approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 21 des présents Engagements Edition. Pour réaliser la cession de l'Activité Cédée, Vivendi s'engage à conclure, pendant la Première phase de cession, le Contrat de Cession avec l'Acquéreur portant sur l'intégralité du capital de l'Activité Cédée.

3. La cession de l'Activité Cédée interviendra par le biais de la conclusion du Contrat de cession portant sur une vente de 100 % du capital de l'Activité Cédée à l'Acquéreur, sous la condition d'être agréé par la Commission en tant qu'Acquéreur approprié selon les Critères applicables à l'Acquéreur décrits au point 20 et, le cas échéant, l'obtention par l'Acquéreur des autres autorisations réglementaires nécessaires.

4. La Concentration n'est pas mise en œuvre avant que Vivendi ou le Mandataire chargé de la cession n'ait conclu le Contrat de cession pour la vente de l'Activité cédée et que la

Commission n'ait approuvé l'Acquéreur et les conditions de vente conformément au point 21 des présents Engagements Edition.

5. Vivendi est réputée avoir respecté les Engagements Edition si :

   a) Vivendi a cédé l'Activité Cédée *via* la signature du Contrat de cession avant la fin de la Première phase de cession ou, à défaut, le Mandataire chargé de la cession a conclu le Contrat de cession avant la fin de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession et la Commission approuve l'Acquéreur proposé et considère que les conditions de cession sont conformes aux Engagements Edition, conformément à la procédure décrite au point 21 ; et si

   b) la Clôture de l'Opération intervient pendant le Délai de cession.

6. Afin de garantir l'effet structurel des Engagements Edition, la Partie Notifiante et ses Entreprises Liées ne pourront pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les dix années qui suivent la Clôture de l'Opération, la possibilité d'exercer une influence (au sens du point 43 de la Communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie de l'Activité Cédée, sauf si, après que Vivendi ou l'une de ses Entreprises Liées lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle (conformément au point 48 des présents Engagements Edition), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l'absence d'influence sur l'Activité Cédée n'est plus nécessaire pour rendre la Concentration compatible avec le marché intérieur.

Structure et définition de l'Activité Cédée

7. L'Activité Cédée consiste en la société Editis ainsi que l'ensemble de ses filiales et ses participations capitalistiques.

8. La description de la structure juridique et fonctionnelle de l'Activité Cédée, dans son état actuel, ainsi que du périmètre cédé, est fournie en **Engagements Edition – Annexe 1**. L'Activité Cédée comprend l'ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, en particulier :

   a) tous les actifs corporels et incorporels composant l'Activité Cédée, y compris les droits de propriété intellectuelle tels que les dessins, modèles, marques et autres éléments immatériels détenus par les entités composant l'Activité Cédée ;

   b) l'ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l'Activité Cédée (le cas échéant) ;

   c) l'ensemble des contrats (en ce compris les contrats d'édition, de diffusion-distribution, et les contrats conclus avec les principaux revendeurs de livres et l'ensemble des licences utilisées par Editis), baux, engagements et commandes de clients au profit de l'Activité Cédée ; l'ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres ; et

d) le Personnel des sociétés composant l'Activité Cédée, qui sera transféré avec ces sociétés.

9. Par ailleurs, l'Activité Cédée bénéficie, pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à une année après la clôture de l'Opération d'accords à prix coûtant, conformément au droit applicable, en vertu desquels Vivendi ou ses entreprises liées fournissent les produits ou services décrits en **Engagements Edition – Annexe 1** à l'Activité Cédée, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec l'Acquéreur. Des procédures de cloisonnement strictes seront adoptées pour faire en sorte qu'aucune information sensible sur le plan de la concurrence concernant de tels accords d'approvisionnement ou en découlant ne soit partagée avec qui que ce soit en dehors des personnes ayant strictement besoin d'en connaître pour que la fourniture desdits services soit assurée.

Section C. Engagements liés

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

10. Entre la Date d'effet et la Clôture de l'Opération, Vivendi doit préserver ou s'assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité de l'Activité Cédée, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Vivendi s'engage notamment :

a) à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d'avoir une incidence négative importante sur la valeur, la gestion ou la compétitivité de l'Activité Cédée ou susceptible d'en altérer la nature et l'étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d'investissement ;

b) à mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement de l'Activité Cédée, sur la base des plans d'entreprise existants et de leurs successeurs ;

c) à adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d'incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l'ensemble des membres du Personnel Essentiel à rester au service de l'Activité Cédée, et à s'abstenir de chercher à attirer des membres du Personnel vers les activités conservées par Vivendi ou de les y transférer. Lorsqu'à titre exceptionnel, des membres du Personnel Essentiel quittent l'Activité Cédée, Vivendi présentera à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Vivendi doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du Personnel Essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s'effectue sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

Obligations de séparation des activités

11. La Partie Notifiante s'engage, à compter de la Date d'effet et jusqu'à la Clôture de l'Opération, à faire en sorte que l'Activité Cédée soit séparée des activités qu'elle conservera – sauf dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des présents Engagements Edition ou pour permettre à la Partie Notifiante d'intervenir dans le cadre de contentieux pour protéger ses intérêts financiers dans le cas où elle accorderait des garanties de passif portant sur des litiges impliquant l'Activité Cédée, et sous réserve que les mesures de précaution appropriées soient prises, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle – et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans les présents Engagements Edition : (i) l'encadrement et le personnel des activités conservées par Vivendi n'aient aucun lien avec l'Activité Cédée ; (ii) le Personnel Essentiel et le Personnel de l'Activité Cédée n'aient aucun lien avec les activités conservées par Vivendi et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors de l'Activité Cédée.

12. Jusqu'à la Clôture de l'Opération, Vivendi assiste le Mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que l'Activité Cédée soit gérée comme une activité distincte et cessible, séparée des activités conservées par Vivendi. Immédiatement après l'adoption de la Décision, Vivendi désigne un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités. Ce gestionnaire, qui fait partie du Personnel Essentiel, gère l'Activité Cédée de manière indépendante et au mieux de l'intérêt de celle-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer son indépendance vis-à-vis des activités conservées par Vivendi. Il coopère étroitement avec le Mandataire chargé du contrôle, à qui il fait rapport, ainsi qu'au Mandataire chargé de la cession, s'il y a lieu. Le remplacement éventuel du gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 10 c) des présents Engagements Edition. La Commission peut, après avoir entendu Vivendi, lui demander de remplacer le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités.

13. Pour garantir que l'Activité Cédée est détenue et gérée en tant qu'entité distincte, le Mandataire chargé du contrôle exerce les droits conférés à Vivendi en sa qualité d'actionnaire de l'entité ou des entités juridiques qui constituent l'Activité Cédée (sauf les droits à percevoir les dividendes dus avant la Clôture de l'Opération), en vue d'agir au mieux de l'intérêt de l'Activité Cédée, qui sera déterminé sur une base autonome, en tant qu'investisseur financier indépendant, et en vue de remplir les obligations de Vivendi découlant des Engagements Edition. Il est toutefois précisé que Vivendi pourra, sous la supervision du Mandataire en charge du contrôle, mettre en œuvre les opérations liées à la séparation de l'Activité Cédée et, plus généralement, à la préparation de la cession de l'Activité Cédée. En outre, le Mandataire chargé du contrôle a le pouvoir de remplacer les directeurs non exécutifs du conseil d'administration d'Editis nommés pour le compte de Vivendi. À la demande du Mandataire chargé du contrôle, Vivendi démissionne de ces conseils ou fait en sorte que les membres de ces conseils nommés pour son compte démissionnent.

Protection de l'Activité Cédée

14. Vivendi prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elle ne recueille pas, après la Date d'effet, des informations confidentielles concernant l'Activité Cédée et pour que toute information de ce type qu'elle aurait obtenue avant la Date d'effet soit détruite et qu'elle ne puisse l'utiliser. Sont concernées notamment les mesures vis-à-vis des personnes désignées par Vivendi au sein du conseil d'administration de l'Activité Cédée. En particulier, dans toute la mesure du possible, il est mis un terme à la participation de l'Activité Cédée à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité de l'Activité Cédée. Vivendi peut obtenir ou conserver toute information concernant l'Activité Cédée qui est raisonnablement nécessaire pour la cession de l'activité ou que la loi oblige à lui divulguer.

15. Vivendi prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes informations confidentielles concernant l'Activité Cédée ne puissent être utilisées par ses employés au bénéfice de Hachette Livre. En particulier, Vivendi s'engage à ce que les personnes listées ci-dessous n'exercent aucune fonction opérationnelle au sein de Hachette Livre et ne communiquent aucune information commerciale sensible liée à l'Activité Cédée à Hachette Livre pendant une durée de deux ans après la clôture de l'Opération :

    - [...];
    - [...];
    - [...];
    - [...]; et
    - [...].

Clause de non-sollicitation

16. Les Parties s'engagent à ne pas solliciter, et à faire en sorte que les Entreprises Liées ne sollicitent pas, le Personnel Essentiel transféré à l'Activité Cédée pendant une période de deux ans après la Clôture de l'Opération.

17. Les Parties s'engagent à ne pas solliciter et à faire en sorte que les Entreprises Liées ne sollicitent pas activement les directeurs de maisons d'édition et les directeurs éditoriaux listés en **Engagements Edition – Annexe 2**, ainsi que les auteurs contractuellement liés par un contrat d'édition à l'Activité Cédée à la date des Engagements Edition pendant une période de trois ans après la Clôture de l'Opération.

18. Les Parties s'engagent à ne pas solliciter, et à faire en sorte que les Entreprises Liées ne sollicitent pas, les maisons d'éditions tierces dont l'Activité Cédée assure la diffusion et/ou la distribution à la date des Engagements Edition pendant une période de trois ans après la Clôture de l'Opération.

Examen préalable et information

19. Afin de permettre aux Acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable raisonnable de l'Activité Cédée, sous réserve des précautions d'usage en matière de confidentialité et en fonction de l'avancement du processus de cession, Vivendi :

a) fournit aux Acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant l'Activité Cédée, y compris une version non confidentielle des Engagements Edition ;

b) fournit aux Acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant le Personnel et leur permet un accès adéquat audit Personnel ;

c) soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle des rapports écrits en français ou en anglais sur les Acquéreurs potentiels de l'Activité Cédée et l'état d'avancement des négociations avec eux, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois suivant la Date d'effet (ou à la demande de la Commission) ;

d) soumet à la Commission une liste de tous les Acquéreurs potentiels ayant manifesté leur souhait d'acquérir l'Activité Cédée, à chaque stade du processus de cession, ainsi que la copie de toute offre formulée par un Acquéreur potentiel, dans les cinq jours suivant sa réception ; et

e) informe la Commission et le Mandataire chargé du contrôle de l'état de préparation de la documentation consultable dans la salle des données et du processus d'examen préalable et leur soumet une copie du Prospectus avant son envoi aux Acquéreurs potentiels.

Section D. L'Acquéreur

20. Pour être approuvé par la Commission, l'Acquéreur doit répondre aux critères suivants :

a) il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leurs sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession), en ce compris le Groupe Bolloré ;

b) il doit posséder les capacités, les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents ;

c) en lien avec le point qui précède, il doit avoir les capacités et les incitations pour poursuivre les projets de développement logistiques initiés par Vivendi pour l'Activité Cédée ;

d) il doit bénéficier d'une expérience solide dans le secteur de l'édition ou des médias ;

e) l’acquisition de l’activité par l’Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Edition. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de l’Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l’acquisition de l’Activité Cédée.

21. Le Contrat de cession est subordonné à l’approbation de la Commission. Lorsque la Partie Notifiante est parvenue à un accord avec un Acquéreur, elle soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition documentée et motivée, comprenant notamment une copie du Contrat de cession dans un délai d’une semaine. La Partie Notifiante est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l’Acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que l’Activité Cédée est cédée dans le respect de la Décision et des Engagements Edition. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que l’Acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que l’Activité Cédée est transférée dans le respect des Engagements Edition, en ce compris leur objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente de l’Activité Cédée en excluant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, pour autant que cela n'affecte pas la viabilité ni la compétitivité de l’Activité Cédée après la Clôture de l’Opération, compte tenu de l’Acquéreur proposé.

Section E. Mandataire

I. Procédure de désignation

22. Vivendi désigne un Mandataire pour exécuter les tâches que les présents Engagements Edition assignent à un Mandataire chargé du contrôle. La Partie Notifiante s’engage à ne pas clôturer la Concentration avant la désignation d'un Mandataire chargé du contrôle.

23. Si la Partie Notifiante n’a pas conclu le Contrat de cession un mois avant la fin de la Première phase de cession ou si la Commission a rejeté un acquéreur proposé par Vivendi à cette date ou par la suite, Vivendi désigne un Mandataire chargé de la cession. La désignation du Mandataire chargé de la cession prend effet le premier jour de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

24. Le Mandataire :

(i) est, au moment de sa désignation, indépendant des Parties, de leurs Entreprises Liées et des Acquéreurs potentiels qui auraient pu être identifiés à la date des Engagements Edition ;

(ii) possède les qualifications nécessaires à l'exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d'affaires, consultant ou auditeur ; et

(iii) ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un Conflit d'intérêts.

25. La Partie Notifiante et/ou ses Entreprises Liées prennent en charge la rémunération du Mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat. En particulier, si la rémunération inclut une prime de succès liée à la valeur finale de la cession de l'Activité Cédée, cette prime ne peut être versée que si la cession a lieu au cours de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

Proposition de Vivendi

26. Au plus tard deux semaines après la Date d'effet, Vivendi soumet à la Commission, pour approbation, le nom de trois personnes physiques ou morales qu'elle propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Au plus tard un mois avant la fin de la Première phase de cession ou sur demande de la Commission, Vivendi soumet à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes qu'elle propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 24, notamment :

a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire de s'acquitter de sa mission dans le cadre des Engagements Edition ;

b) l'ébauche d'un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées ;

c) une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession, ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.

Approbation ou rejet par la Commission

27. La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour approuver ou rejeter le ou les Mandataire(s) proposé(s) et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu'elle juge nécessaire pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Vivendi désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Vivendi est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Vivendi

28. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, Vivendi soumet les noms d'au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 22 à 27 des présents Engagements Edition.

Mandataire désigné par la Commission

29. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un Mandataire que Vivendi désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

II. Tâches du Mandataire

30. Le Mandataire s'acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect des Engagements Edition. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Vivendi, donner tout ordre ou toute instruction au Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé du contrôle

31. Le Mandataire chargé du contrôle :

(i) propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision ;

(ii) surveille, en étroite collaboration avec le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités, la gestion courante de l'Activité Cédée en vue de garantir le maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande et de sa compétitivité et s'assure du respect par Vivendi des conditions et charges liées à la Décision. À cette fin, il :

a. contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'Activité Cédée et la préservation de la séparation entre l'entité à céder et les activités conservées par Vivendi, conformément aux points 10 et 11 des présents Engagements Edition ;

b. s'assure que l'Activité Cédée est gérée comme une entité totalement distincte et cessible, conformément au point 12 des présents Engagements Edition ;

c. en ce qui concerne les Informations confidentielles :

– décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu'après la Date d'effet, Vivendi ne recueille aucune Information confidentielle concernant l'Activité Cédée. En particulier, il s'assure que le personnel de l'Activité Cédée ne transmette pas d'Information confidentielle à Vivendi, y compris en prenant les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires s'agissant du cas particulier de [...];

– s'efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation de l'Activité Cédée à tout réseau

informatique central, sans compromettre la viabilité de l'Activité Cédée ;

- s'assure que toute Information confidentielle concernant l'Activité Cédée que Vivendi ou ses Entreprises Liées aurait obtenue avant la Date d'effet est détruite et que Vivendi ne puisse l'utiliser ; et

- décide si ces Informations peuvent être divulguées à Vivendi ou conservées par celle-ci parce qu'elles lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession de l'Activité Cédée ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

d. contrôle la séparation des Actifs et la répartition du Personnel entre l'Activité Cédée et Vivendi ou Groupe Bolloré ou leurs Entreprises Liées ;

(iii) propose à Vivendi les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir le respect par Vivendi des conditions et charges liées à la Décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'Activité Cédée, la séparation entre l'Activité Cédée et les activités conservées par Vivendi et la non-divulgation d'informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

(iv) s'assure du respect par les Parties et leurs Entreprises Liées des clauses de non sollicitation prévues aux points 16 à 18 des présents Engagements Edition et informe la Commission dans son rapport écrit de tout transfert visé aux paragraphe 37 des présents Engagements Edition ;

(v) le cas échéant, évalue les Acquéreurs potentiels ainsi que l'avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

a. que les Acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes et correctes sur l'Activité Cédée et son Personnel, notamment en examinant, s'ils sont disponibles, les documents consultables dans la salle des données, le prospectus et le processus d'examen préalable ;

b. que les Acquéreurs potentiels reçoivent une version non confidentielle des Engagements Edition ; et

c. que les Acquéreurs potentiels se voient accorder un accès approprié au Personnel ;

(vi) sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des Acquéreurs potentiels, au sujet des Engagements Edition ;

(vii) transmet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion de l'Activité Cédée ainsi que la séparation des Actifs et la répartition du Personnel, afin que la Commission puisse évaluer si l'Activité Cédée est détenue dans le respect des Engagements Edition et apprécier l'avancement du processus de cession et les Acquéreurs potentiels ;

(viii) fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, s'il parvient à la conclusion fondée que Vivendi ne respecte pas les présents Engagements Edition ;

(ix) fait un rapport écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, s'il parvient à la conclusion fondée que Vivendi fait usage d'informations relatives à l'Activité Cédée d'une manière pouvant nuire à l'indépendance ou à la viabilité de cette dernière ; dans un délai d'une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au point 21 des présents Engagements Edition, soumet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, un avis motivé concernant le caractère approprié et l'indépendance de l'Acquéreur proposé, ainsi que la viabilité de l'Activité Cédée après la cession de contrôle, et précisant si l'Activité Cédée est vendue dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision, et en particulier, s'il y a lieu, si la cession du contrôle de l'Activité Cédée sans un ou plusieurs Actifs ou sans la totalité du Personnel affecte ou non sa viabilité après la cession de contrôle, compte tenu de l'Acquéreur proposé;

(x) s'acquitte des autres tâches dévolues au Mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision.

32. Si le Mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes physiques ou morales, ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession afin de faciliter l'exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé de la cession

33. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession vend l'Activité Cédée sans qu'un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l'Acquéreur que le(s) contrat(s) de cession en question (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa Décision et aux Engagements Edition conformément aux points 20 et 21 des présents Engagements Edition. Le Mandataire chargé de la cession inclut dans le(s) contrat(s) de cession (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu'il juge appropriées pour la conclusion d'une vente rapide durant la phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l'état de l'activité, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure

la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Vivendi sous réserve de l'obligation inconditionnelle de la Partie Notifiante de vendre l'Activité Cédée, sans qu'un prix minimum ne soit fixé, pendant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

34. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le Mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français ou en anglais sur l'état d'avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi simultané d'une copie au Mandataire chargé du contrôle et d'une version non confidentielle à la Partie Notifiante.

III. Fonctions et obligations des Parties

35. Vivendi, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire toute la coopération, l'assistance et l'information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s'acquitter de ses tâches. Le Mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d'encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Vivendi, ainsi que de l'Activité Cédée, dès lors que cet accès lui est nécessaire pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des Engagements Edition, et Vivendi ainsi que l'Activité Cédée lui fournissent, à sa demande, des copies de tout document requis à cette même fin. Vivendi (ou ses Entreprises Liées) et l'Activité Cédée mettent à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

36. Vivendi fournit au Mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction de l'Activité Cédée. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées à l'Activité Cédée qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Vivendi, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, garantit au Mandataire chargé du contrôle, sur demande, l'accès aux informations fournies aux Acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des Acquéreurs potentiels dans le cadre de l'examen préalable. Vivendi fournit au Mandataire chargé du contrôle des informations sur les Acquéreurs potentiels, ainsi qu'une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu'ils ont formulées, et elle tient le Mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession pour ce qui les concerne.

37. Vivendi, directement ou par l'intermédiaire de ses conseillers, informe, dans un délai de quinze jours, le Mandataire chargé du contrôle de tout transfert d'un directeur de maison d'édition, d'un directeur éditorial, d'un auteur lié par un contrat d'édition à l'Activité Cédée à la date des Engagements Edition ou des maisons d'édition tierces dont l'Activité Cédée assure la diffusion et/ou la distribution vers les Parties ou leurs Entreprises Liées.

38. Vivendi, directement ou par l'intermédiaire de ses Entreprises liées, donne au Mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour effectuer la vente (y compris pour conclure des accords accessoires), la Clôture de l'Opération et toute action et déclaration qu'il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la vente et la Clôture de l'Opération. À la demande du Mandataire chargé de la cession, Vivendi fait dûment signer les documents requis pour effectuer la vente et la Clôture de l'Opération.

39. Vivendi indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une « **partie indemnisée** ») et renonce à toute prétention à l'égard de chacune de ces parties ; elle accepte de garantir les parties indemnisées contre toute responsabilité à leur égard née de l'exécution des fonctions du Mandataire au titre des Engagements Edition, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

40. Moyennant l'accord de Vivendi (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le Mandataire peut désigner, aux frais de Vivendi, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d'entreprise), s'il l'estime nécessaire ou approprié aux fins de l'exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts générés par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Vivendi ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Vivendi. Seul le Mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 39 des présents Engagements Edition s'applique *mutatis mutandis*. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Vivendi au cours de la période de cession s'il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion d'une vente rapide de l'Activité Cédée.

41. Vivendi accepte que la Commission puisse partager avec le Mandataire des Informations confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces Informations et les principes énoncés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement sur les concentrations s'appliquent *mutatis mutandis*.

42. La Partie Notifiante accepte que les coordonnées du Mandataire chargé du contrôle soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les Acquéreurs potentiels, de l'identité et des tâches du Mandataire chargé du contrôle.

43. Pendant les dix ans qui suivent la date d'effet, la Commission peut demander aux Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective des présents Engagements Edition.

IV. Remplacement, décharge et nouvelle désignation du Mandataire

44. Si le Mandataire cesse d'accomplir ses fonctions sur le fondement des Engagements Edition, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d'intérêts :

    a) la Commission peut, après avoir entendu le Mandataire et Vivendi, exiger de Vivendi le remplacement du Mandataire, ou

    b) Vivendi peut, avec l'autorisation préalable de la Commission, remplacer le Mandataire.

45. Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au point 44 des présents Engagements Edition qu'il continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau Mandataire, à qui il aura transféré l'ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 22 à 29 des présents Engagements Edition.

46. Sauf s'il est révoqué conformément au point 44 des présents Engagements Edition, le Mandataire ne cesse d'agir en tant que Mandataire qu'après que la Commission l'a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les Engagements Edition qu'il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F. Clause de réexamen

47. La Commission peut prolonger les délais prévus dans les Engagements Edition en réponse à une demande de Vivendi ou de ses Entreprises Liées ou, s'il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d'un délai, Vivendi ou ses Entreprises Liées soumettent une demande dûment motivée à la Commission au plus tard un mois avant l'expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La demande doit être accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Vivendi ou ses Entreprises Liées ne pourront demander une prorogation au cours du dernier mois d'un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

48. La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la Partie Notifiante ou de ses Entreprises Liées exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l'objet des présents Engagements Edition. La demande doit être accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Elle n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'obligation ni, en particulier, de suspendre l'expiration du délai dans lequel l'obligation doit être respectée.

Section G. Entrée en vigueur

49. Les Engagements Edition prennent effet à la date d'adoption de la Décision.

[signé]
Pour ordre et au nom de Vivendi
Arnaud de Puyfontaine
Président du Directoire de Vivendi

ENGAGEMENTS EDITION – ANNEXE 1

Description de l'Activité Cédée

A. Description de la structure juridique et fonctionnelle de l'Activité Cédée

1. L'Activité Cédée est constituée de l'ensemble des activités actuelles d'Editis Holding S.A (« **Editis** »), société anonyme de droit français, dont le siège social est situé 92 Avenue de France à Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 452 942 451.

2. Editis est détenue à 99,99 % par Vivendi et à 0,01 % par SIG 75, une société holding elle-même détenue à 100 % par Vivendi et n'ayant pas d'autre activité que la détention d'actions Editis. L'Activité Cédée comprendra ainsi Editis, en ce compris l'ensemble de ses filiales.

3. L'Activité Cédée constitue l'ensemble du pôle « édition » de Vivendi et comprend l'ensemble des activités et filiales d'Editis, à savoir :

   - L'ensemble des filiales d'édition et maisons des pôles Littérature et Illustré (« Edi8 ») d'Editis, dont une liste illustrative est fournie en **Engagements Edition – Annexe 3**. Cela comprend, notamment, l'ensemble des maisons d'édition de littérature générale, de livres pour la jeunesse, de livres pratiques, de bandes dessinées et de beaux livres incluant l'ensemble de leurs collections, y compris leurs collections au format poche ;

   - L'ensemble des filiales et maisons d'édition du pôle Education et Formation d'Editis, listées à titre d'illustration en **Engagements Edition – Annexe 3**, en ce compris, notamment, les maisons Nathan, Bordas, Retz, les Editions Le Robert, le groupe Educlever ainsi que le Canal Numérique des Savoirs ;

   - La société Interforum SAS et ses filiales (ensemble, « **Interforum** »), qui regroupent l'ensemble des actifs de diffusion et de distribution d'Editis ;

   - L'ensemble des filiales du pôle Afrique d'Editis, à savoir Editis Afrique SAS, Editis Cameroun SAS, Editis Côte d'Ivoire SAS et Editis Sénégal SAS ;

   - Les participations détenues par Editis, notamment ses participations minoritaires dans la plateforme *Meet in Class* et le groupe Margot[1] ;

   - La société Sogedif, qui mutualise plusieurs fonctions support pour l'ensemble du groupe Editis, en particulier les services financiers et

[1] La participation d'Editis dans la société Ad to Basket a été liquidée et le changement de contrôle d'Editis pourrait conduire celle-ci à céder sa participation dans Jungle au groupe Steinkis.

comptables, juridiques, fiscaux et sociaux (ressources humaines). Sogedif assure en outre les fonctions suivantes pour l'ensemble des filiales et maisons d'édition d'Editis : [...];

- L'ensemble du personnel d'Editis[2], sous réserve de la liberté des salariés de mettre fin à leur contrat de travail, en ce compris le Personnel Essentiel ;

- L'ensemble des auteurs liés aux maisons d'édition d'Editis par un contrat d'édition à la date des Engagements Edition, lesquels ne peuvent faire l'objet d'une sollicitation active par les Parties ou leurs Entreprises Liées pendant une durée de trois ans après la Clôture de l'Opération conformément au point 17 des présents Engagements Edition ;

- La totalité des contrats conclus par les filiales et maisons d'éditions d'Editis, dont les contrats d'achats ou de cessions de droits ;

- La totalité des contrats de diffusion-distribution conclus par Interforum avec des maisons d'édition d'Editis ou des maisons d'édition tierces à la date des Engagements Edition, lesquels ne peuvent faire l'objet d'une sollicitation active par les Parties ou leurs Entreprises Liées pendant une durée de trois ans après la Clôture de l'Opération conformément au point 18 des présents Engagements Edition).

4. La structuration juridique de l'Activité Cédée est résumée dans la **Figure 1**, ci-après.

Figure 1

Organigramme juridique détaillé du groupe Editis

[...]

B. Description du périmètre de l'Activité Cédée

5. Conformément au point 7 des présents Engagements Edition, l'Activité Cédée se compose, entre autres, des éléments suivants :

I. Principaux actifs corporels

6. Les principaux actifs corporels compris dans l'Activité Cédée sont :

- Les locaux et terrains exploités par Interforum pour son activité de de diffusion et de distribution, à savoir (i) le centre de distribution situé au Malesherbois, (ii) son second centre de distribution situé à Tigery (en

[2] Le personnel d'Editis sera transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail français, qui prévoit que les contrats de travail en cours subsistent automatiquement en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par vente ou fusion de l'entreprise.

Essonne), (iii) les locaux de stockage des ouvrages de Sermaises et (iv) ses locaux loués à Ivry-sur-Seine ;

- Les droits d'usages des immeubles loués par Editis, et principalement son siège social, situé au 92 Avenue de France à Paris ;

- L'ensemble des équipements de diffusion et de distribution, à l'instar des chariots élévateurs ;

- L'ensemble des actifs nécessaires à son activité, dont notamment les installations de bureau et de bureautique, ou encore l'ensemble de l'équipement informatique.

II. Principaux actifs incorporels

7. Les principaux actifs incorporels compris dans l'Activité Cédée sont :

- L'ensemble des marques éditoriales du Pôle Littérature (en ce compris les marques du Pôle Illustré) et l'ensemble des marques, dessins et modèles du Pôle Education et Formation d'Editis, dont une liste indicative est fournie en **Engagements Edition – Annexe 4.1**, **4.2** et **4.3** ;

- L'ensemble des logiciels et licences nécessaires à l'activité d'Editis et d'Interforum, en ce compris les logiciels nécessaires à l'activité de diffusion et de distribution. Par exception, un certain nombre de contrats comprenant des logiciels et licences (notamment des logiciels de bureautique) négociés par Vivendi pour le compte de ses filiales n'est pas compris dans l'Activité Cédée et sera conclu postérieurement par Editis, en son nom et pour son compte ;

- L'ensemble des noms de domaines dont dispose Editis, parmi lesquels « bordas », « editionbordas », « le robert », ou encore « edi8 », complétés par différentes extensions (dont « .com », « .eu » et « .fr »). Editis totalise 1240 noms de domaine ;

- L'ensemble des plateformes d'*e-learning* du Pôle Education et Formation, y compris le Canal Numérique du Savoir.

III. Principaux contrats, accords, baux, engagements et arrangements

8. L'Activité Cédée comprend l'ensemble des contrats, accords, baux, engagements et commandes de clients en cours[3], et principalement :

- L'ensemble des contrats d'édition conclus par Editis avec les auteurs, sous réserve de la liberté des auteurs de choisir leur éditeur selon leurs préférences ;

[3] A l'exception des quelques contrats d'achats et de services négociés à l'échelle du groupe Vivendi qui ont

- L'ensemble des contrats de diffusion-distribution conclus par Interforum avec des maisons d'édition d'Editis ou des maisons d'édition tierces, lesquels ne peuvent faire l'objet d'une sollicitation active par la Partie Notifiante ou ses Entreprises Liées pendant une durée de trois ans après la Clôture de l'Opération dont une liste indicative est fournie en **Engagements Edition – Annexe 5**. Ces contrats comprennent également l'ensemble des avances versées par Interforum à des éditeurs tiers à titre d'améliorant, dont une liste indicative est fournie en **Engagements Edition – Annexe 6**, et faisant l'objet d'un remboursement par ces mêmes éditeurs tiers ;

- La totalité des baux immobiliers conclus par Editis pour son activité, dont principalement :

    - le bail conclu par Editis avec [...] pour la location de son siège social à Paris, au 92-98 Avenue de France,

    - le bail conclu par Interforum avec [...] pour la location de son centre de distribution à Tigery, en Essonne,

    - la bail conclu par Interforum avec [...] pour la location de ses locaux de stockage à Sermaises, et

    - le bail conclu par Interforum avec [...] pour la location de ses locaux à Ivry-sur-Seine ;

- La totalité des contrats conclus par Editis et/ou Interforum avec les principaux revendeurs de livres en France, parmi lesquels Amazon, Fnac-Darty, ou encore les enseignes de la grande distribution alimentaire ;

- L'ensemble des licences consenties à Editis ou par Editis à des tiers et plus généralement l'ensemble des licences utilisées par Editis, en ce compris, notamment, les licences *Lonely Planet* et *Les Nuls*.

9. Lorsqu'un contrat de l'Activité Cédée inclut une clause de changement de contrôle, la Partie Notifiante s'engage à fournir ses meilleurs efforts pour le transférer.

IV. Participations minoritaires

10. L'Activité Cédée comprend l'ensemble des participations minoritaires d'Editis.

11. Lorsque le transfert d'une participation minoritaire est soumis à l'accord d'un tiers, la Partie Notifiante s'engage à faire ses meilleurs efforts pour la transférer.

vocation à être remplacés par des contrats conclus de manière autonome par Editis soit avec les mêmes prestataires, soit avec des prestataires équivalents.

V. Fichiers de clients, de crédits et autres

12. L'Activité Cédée comprend tous les fichiers de clients d'Editis, parmi lesquels, notamment, les fichiers d'auteurs, d'éditeurs tiers, et de revendeurs de livres, ainsi que les fichiers de crédits, et autres.

VI. Personnel

13. L'Activité Cédée comprend l'ensemble du personnel d'Editis, à savoir les 2 180 équivalent temps plein (« **ETP** »), en ce compris l'ensemble du Personnel Essentiel. Le **Tableau 1**, ci-dessous, donne un aperçu de la répartition du personnel employé par Editis au 18 novembre 2022.

Tableau 1

Répartition du personnel d'Editis au 18 novembre 2022

Structure	Nature de l'activité	Nombre d'ETP
Editis	Equipe de direction	[...]
	dont membres du Comité exécutif	*[...]*
	Pôle éducation & formation (Sejer)	[...]
	Pôle Edi8 (illustré)	[...]
	Pôle Littérature	[...]
	Pôle Afrique	[...]
Interforum	Général	[...]
SOGEDIF	Services transverses (dont direction des affaires financières, fabrication, communication, etc.)	[...]

VII. Personnel essentiel

14. L'ensemble du Personnel Essentiel d'Editis est compris dans l'Activité Cédée.

15. Le Personnel Essentiel d'Editis comprend :

- La directrice générale d'Editis, [...];
- Les membres du comité exécutif d'Editis suivants :
  - [...], Directrice générale ;
  - [...], Directrice générale chargée du développement de la diffusion, Interforum ;
  - [...], Directeur financier ;
  - [...], Directeur des opérations , Interforum ;

- [...], Directeur des relations éditeurs et partenariats, Interforum ;
- [...], Directeur du digital et Directeur du pôle Education et Formation;
- [...], Directrice juridique ;
- [...], Directrice des ressources humaines ;
- [...], Directeur des services d'informations et de la transformation ;
- [...], Directeur général d'Edi8 ;
- [...], Directrice de la Communication.

- Le directeur général d'Edi8, [...] ;
- Le directeur du digital et directeur général du pôle Éducation et Formation, [...];
- Le directeur des achats d'Editis, [...];
- La direction générale d'Interforum comprenant [...] ;
- Le directeur de la diffusion illustré, [...] (équivalent d'un directeur commercial au sein d'Interforum) ;
- Le directeur de la diffusion littérature, [...] (équivalent d'un directeur commercial au sein d'Interforum) ;
- La directrice de la diffusion supermarchés, [...] (équivalent d'un directeur commercial au sein d'Interforum) ;
- Le Directeur du pilotage, outils et projets de développement commercial d'Interforum, [...] (équivalent d'un directeur marketing au sein d'Interforum) ; et,
- Les directeurs des maisons d'édition (en littérature générale) ou pôles éditoriaux d'Editis, ainsi que les directeurs éditoriaux listés en **Engagements Edition – Annexe 2** ;

VIII. Accords relatifs à la fourniture des produits ou services suivants par Vivendi ou ses Entreprises liées pendant une période transitoire

16. L'ensemble des contrats dont bénéficie Editis en qualité de filiale de Vivendi seront remplacés par des contrats conclus de manière autonome par Editis soit avec les mêmes prestataires, soit avec des prestataires équivalents.

IX. Éléments non-compris dans l'Activité Cédée

17. L’Activité Cédée comprend l’intégralité des activités d’Editis.

18. Si un élément d’actif ou un Membre du personnel n’est pas mentionné aux points 5 et suivants de la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l’Activité Cédée et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d’actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé à l’Acquéreur potentiel.

Engagements Edition – Annexe 2

Liste des Directeurs de maisons d'édition (littérature générale) et pôles éditoriaux et liste des directeurs éditoriaux

A. Directeurs de maisons d'édition (littérature générale) et pôle éditoriaux

I. Pôle littérature Générale

- [...] (Editions Belfond)
- [...] (Editions Bouquins) [4]
- [...] (Editions de l'Archipel)
- [...] (Editions Les Presses de la Cité – Place des Editeurs)
- [...] (Editions Plon)
- [...] (Editions Seghers)
- [...] (Editions Robert Laffont et Editions NiL)
- [...] (Editions La Découverte et Editions Julliard)
- [...] (Univers Poche[5])
- [...] (Editions du Cherche Midi, Editions Séguier et Editions Sonatine)
- [...] (Editions le Bruit du Monde)
- [...] (Editions Fleuve)
- [...] (Editions XO)
- [...] (Editions Héloïse d'Ormesson)
- [...] (Editions du Cherche Midi)
- [...] (Editions Plon)
- [...] (Editions Télémaque)
- [...] (Editions Perrin)

II. Pôle illustré – Edi8

- [...] (Président – Edi8)
- [...] (Directeur éditorial – Black River)[6]
- [...] (Directeur général – Kurokawa)
- [...] (Directeur du département éditorial pratique et tourisme – Edi8)
- [...] (Directrice commerciale et développement – Editions Les Escales)

---

4 [...] a le statut de directeur de collection (non salarié).

5 Univers Poche regroupe l'ensemble des éditions au format poche d'Editis.

6 [...] a le statut de directeur de collection (non salarié).

- [...] (Directrice éditoriale – Les Escales)

III. Pôle Education et Formation

- [...](Le Robert)
- [...] (Editions Nathan et MDI Ecole – Directrice du pôle scolaire)
- [...] (Editions Retz)
- [...] (Directrice du pôle Grand Public et Directrice de la jeunesse et des jeux - Nathan, Syros, l'Agrume – Sejer)
- [...] (Directrice Nathan Secondaire, Général, Technique et professionnel)
- [...] (Directeur de la formation – Sejer)
- [...] (Educlever).
- [...] (Directrice générale – Editions Bordas)
- [...] (Directrice du parascolaire – Sejer – (Nathan et Bordas))
- [...] (Directeur du Pôle Education et Formation) ;
- [...] (Président – CLE International)

B. <u>Directeurs éditoriaux d'Editis</u>

- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Place des éditeurs)
- [...] (Directeur éditorial – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directeur éditorial – Place des éditeurs)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Edi8)
- [...] (Directrice éditoriale – Edi8)
- [...] (Directrice éditoriale – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Place des éditeurs)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Univers Poche)

- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...](Directrice éditoriale – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directrice éditoriale – Univers Poche)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directrice éditoriale – Editions Sonatine)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directeur éditorial – Place des éditeurs)
- [...] (Directeur éditorial – Ecriture Communication)
- [...] (Directeur éditorial – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Sejer)
- [...] (Directrice éditoriale – Univers Poche)
- [...] (Directrice éditoriale – Edi8)
- [...] (Directrice éditoriale – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directeur éditorial – Editions Robert Lafont)
- [...] (Directrice éditoriale – Edi8)

Engagements Edition – Annexe 3

Liste des maisons d'édition d'Editis par catégorie de livres et autres entités éditant des livres au format audio ou numérique

I. Littérature générale (Pôle Littérature)

- L'Archipel
- Belfond
- Bouquins
- Le Bruit du monde
- Le Cherche midi
- Clique éditions (créée en 2022) [7]
- La Découverte
- Les Escales
- Éditions Héloïse d'Ormesson
- Fleuve éditions
- Julliard
- Perrin
- Plon
- Presses de la Cité
- NiL Éditions
- Robert Laffont
- Seghers
- Éditions Séguier
- Sonatine Éditions
- Télémaque
- XO Éditions

Dont maisons d'édition spécialisées dans l'édition de livres au format de poche

- Pocket
- 10/18

II. Livres pour la jeunesse (Pôle Illustré - Edi8)

- L'Agrume
- Livres du Dragon d'Or

[7] Société commune avec Mouloud Achour.

- Gründ
- Gründ Québec (créée en 2022)
- Hemma
- Langue au chat
- Pocket Jeunesse
- Poulpe Fictions
- Saaraba (créée en 2022)
- Slalom
- Syros

III. Bandes dessinées (Pôle Illustré - Edi8)

- Black River (créée en 2022)
- Kurokawa
- Phileas

IV. Livres pratiques / Beaux livres (Pôle Illustré - Edi8)

- 404 Éditions
- First Éditions
- Hors Collection
- Lonely Planet
- Nimba
- Solar
- Tana

V. Ouvrages de référence

- Le Robert

VI. Livres scolaires et parascolaires (Pôle Education et Formation)

- Bordas
- CLE International
- Éditions MDI
- Nathan
- Retz

VII. Autres - Entités éditant des livres au format audio ou numérique

Livres audio

- Lizzie

- Empreinte magnétique

Livres numériques

- 12-21[8]
- Daesign
- Kotoon (créée en 2022)

[8] Les éditions 12-21 publient des *e-books* dans toutes les catégories éditoriales.

Engagements Edition – Annexe 4.1

[...]

Engagements Edition – Annexe 4.2

[...]

Engagements Edition – Annexe 4.3

[...]

Engagements Edition – Annexe 5

[...]

Engagements Edition – Annexe 6

[...]

Annexe II *28 avril 2023*

Affaire M.10433 – VIVENDI/LAGARDERE

ENGAGEMENTS À L'ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le « **Règlement sur les concentrations**»), Vivendi S.E. (ci-après « **Vivendi** » ou la « **Partie Notifiante** ») prend les engagements suivants (ci-après les « **Engagements Presse** ») à l'égard de la Commission européenne (ci-après la « **Commission** ») en vue de rendre l'acquisition du contrôle exclusif de Lagardère S.A. (ci-après « **Lagardère** ») par Vivendi (ci-après la « **Concentration** ») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l'article 8, paragraphe 2, du Règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (ci-après la « **Décision** »), dans le cadre général du droit de l'Union européenne, et en particulier à la lumière du Règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la « **Communication sur les mesures correctives** »).

Section A. Définitions

1. Aux fins des présents Engagements Presse, on entend par :

   « Acquéreur » : l'entité approuvée par la Commission en tant qu'acquéreur de l'Activité Cédée ;

   « Actifs » : les actifs qui contribuent à l'exploitation actuelle de l'Activité Cédée ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de ce dernier, tels qu'énumérés dans la section B et décrits plus en détail dans **l'Annexe 1 – Engagements Presse** ;

   « **Activité Cédée** » : l'activité définie à la section B et dans l'annexe que la Partie Notifiante s'engage à céder ;

   « Annexe – Engagements Presse » : l'annexe aux présents Engagements Presse dans laquelle l'Activité Cédée est décrite plus en détail ;

   « **Bolloré** » : Bolloré, société européenne ayant son siège social à Odet, à Ergué Gabéric (29500), en France, et inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 055 804 214 RCS Quimper ;

« **Clôture de l'Opération** » : le transfert effectif à l'Acquéreur du bénéfice de l'exploitation de l'Activité Cédée ;

« Conflit d'intérêts » : tout conflit d'intérêts nuisant à l'objectivité et à l'indépendance du Mandataire dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en application des Engagements Presse ;

« **Contrat de cession** » : l'accord conclu de gré à gré par l'Acquéreur avec la Partie Notifiante portant sur l'Activité Cédée, étant précisé que cet accord pourra prendre la forme d'une option irrévocable de vente à laquelle sera annexé un contrat de cession en forme agréée par les parties qui sera signé au terme de la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel concernées ;

« Critères applicables à l'acquéreur » : les critères fixés au point 22 des présents Engagements Presse auxquels l'Acquéreur doit répondre pour être approuvé par la Commission ;

« Date d'effet » : la date d'adoption de la Décision ;

« **Délai de cession** » : la période de [...] à compter de l'approbation, par la Commission, de l'Acquéreur et des conditions de cession de l'Activité Cédée ;

« **Entreprises Liées »** : les entreprises contrôlées par Vivendi, le Groupe Bolloré ou Lagardère et/ou par les sociétés faîtières de Vivendi, Groupe Bolloré ou Lagardère, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l'article 3 du Règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (la « **Communication juridictionnelle codifiée** ») ;

« **Gala** » : titre de presse magazine people édité par la société Prisma Media, filiale détenue à 100% par Vivendi ;

« Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités » : la personne désignée par Vivendi pour assurer la gestion des affaires courantes de l'Activité Cédée sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle ;

« **Groupe Bolloré** » : Bolloré et ses Entreprises Liées ;

« Information confidentielle » : tout secret d'affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public ;

« Mandataire » : le Mandataire chargé du suivi et/ou le Mandataire chargé de la cession, selon le cas ;

« **Mandataire chargé de la cession** » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Vivendi et approuvées par la Commission, ayant reçu de Vivendi un mandat exclusif pour céder l'Activité Cédée à un acquéreur sans qu'un prix minimum ne soit fixé ;

« **Mandataire chargé du contrôle** » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Vivendi et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Vivendi des conditions et charges liées aux Engagements Presse ;

« **Parties** » : Vivendi et Lagardère ;

« **Personnel** » : tout le personnel présentement affecté à l'exploitation de l'Activité Cédée, y compris le personnel détaché et le personnel partagé ;

« **Personnel Essentiel** » : tout le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité de l'Activité Cédée ;

« **Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession** » : la période de [...] à compter de la fin de la première phase de cession ;

« **Première phase de cession** » : la période de [...] à compter de la Date d'effet ;

« **Vivendi** » : Vivendi, société européenne ayant son siège social 42 avenue de Friedland, à Paris (75008), en France, et inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343 134 763 RCS Paris.

Section B. Engagement de cession et Activité Cédée

Engagement de cession

2. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lectorat de la presse people en France, Vivendi s'engage à céder l'Activité Cédée, ou à en obtenir la cession, avant l'expiration de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement, dans des conditions approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 23 des présents Engagements Presse. Pour réaliser la cession de l'Activité Cédée, Vivendi s'engage à ce que le Groupe Bolloré et Vivendi transfèrent à l'Acquéreur l'Activité Cédée de manière à ce que l'Acquéreur devienne le nouvel exploitant de *Gala*, titre de presse édité par la société Prisma Media (filiale détenue à 100% par Vivendi), comme une entité économique viable, aux conditions décrites ci-après dans les modalités de réalisation des Engagements Presse.
3. La cession de l'Activité Cédée interviendra par le biais de la conclusion d'un Contrat de cession portant sur une vente de l'Activité Cédée à l'Acquéreur, sous la condition d'être agréé par la Commission en tant qu'Acquéreur approprié selon les Critères applicables à

l'Acquéreur décrits au point 22, et, le cas échéant, l'obtention par l'Acquéreur des autres autorisations règlementaires nécessaires.

4. La Concentration n'est pas mise en œuvre avant que Vivendi ou le Mandataire chargé de la cession n'ait conclu le Contrat de cession pour la vente de l'Activité Cédée et que la Commission n'ait approuvé l'Acquéreur et les conditions de vente conformément au point 23 des présents Engagements Presse.

5. Vivendi est réputé avoir respecté les Engagements Presse si :

   a) La Partie Notifiante détient la renonciation par écrit de [...] au droit de premier regard et de premier refus dont il dispose en cas de vente de la marque Gala avant le Délai de cession ; et si
   b) au plus tard à la fin de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession, i) Vivendi et le Groupe Bolloré, ou le Mandataire chargé de la cession, ont cédé l'Activité Cédée et ii) la Commission a approuvé l'Acquéreur proposé et considère que les conditions de cession sont conformes aux Engagements Presse, conformément à la procédure décrite au point 23 ; et si
   c) la Clôture de l'Opération intervient pendant le Délai de cession.

6. Afin de garantir l'effet structurel des Engagements Presse, la Partie Notifiante et ses Entreprises Liées ne pourront pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les dix années qui suivent la Clôture de l'Opération, la possibilité d'exercer une influence (au sens du point 43 de la communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie de l'Activité Cédée, sauf si, après que Vivendi ou l'une de ses Entreprises Liées lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle (conformément au point 49 des présents Engagements Presse), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l'absence d'influence sur l'Activité Cédée n'est plus nécessaire pour rendre la Concentration compatible avec le marché intérieur.

Structure et définition de l'Activité Cédée

7. L'Activité Cédée est constituée du titre de presse *Gala*, édité par la société Prisma Media (filiale détenue à 100% par Vivendi).

8. La description de la structure juridique et fonctionnelle de l'Activité Cédée, dans son état actuel, est fournie en **Annexe 1 – Engagements Presse**.

9. L'Activité Cédée comprend notamment :

   a) Tous les actifs corporels et incorporels composant l'Activité Cédée y compris les droits de propriété intellectuelle ;

   b) L'ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes relatives à l'Activité Cédée ;

c) L'ensemble des contrats, engagements et commandes de clients au profit de l'Activité Cédée, l'ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres ; et

d) Le Personnel de Prisma Media affecté à l'exploitation de l'Activité Cédée.

10. Par ailleurs, l'Activité Cédée bénéficie, pendant une période transitoire pouvant aller jusqu'à 18 mois après la Clôture de l'Opération, à prix coûtant et selon des modalités équivalentes à celles en vigueur, de l'ensemble des accords existants en vertu desquels Vivendi ou ses Entreprises liées fournissent des produits ou des services à l'Activité Cédée, tels que décrits en **Annexe 1 – Engagements Presse**. Des procédures de cloisonnement strictes seront adoptées pour faire en sorte qu'aucune information sensible sur le plan de la concurrence concernant de tels accords d'approvisionnement ou en découlant (par exemple, des plans de marketing produit) ne soit partagée avec qui que ce soit en dehors de Vivendi ou ses Entreprises liées.

11. La Partie Notifiante s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la conclusion d'avenants aux contrats dont bénéficie l'Activité Cédée, de sorte que l'Acquéreur puisse bénéficier de la poursuite des relations contractuelles entre Gala et les différents prestataires externes avec lesquels elle collabore dans le cadre de son activité.

Section C. Engagements liés

Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

12. Entre la Date d'effet et la Clôture de l'Opération, Vivendi doit préserver ou s'assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité de l'Activité Cédée, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Vivendi s'engage notamment :

a) à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d'avoir une incidence négative importante sur la valeur, la gestion ou la compétitivité de l'Activité Cédée ou susceptible d'en altérer la nature et l'étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d'investissement ;

b) à mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement de l'Activité Cédée, sur la base des plans d'entreprise existants et de leurs successeurs ;

c) à adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d'incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l'ensemble des membres du Personnel Essentiel à rester au service de l'Activité Cédée, et à s'abstenir de chercher à attirer des membres du Personnel de l'Activité Cédée vers les activités et actifs conservés par Vivendi ou de les y transférer. Néanmoins, lorsqu'à titre exceptionnel, des membres du Personnel Essentiel quittent l'Activité Cédée, Vivendi présentera à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Vivendi doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé

est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du Personnel Essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s'effectue sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

Obligation de séparation des activités

13. La Partie Notifiante s'engage, à compter de la Date d'effet et jusqu'à la Clôture de l'Opération, à préserver la séparation entre l'Activité Cédée et les activités et actifs qu'elle conservera et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans les présents Engagements Presse : i) l'encadrement et le personnel des activités et actifs conservés par la Partie Notifiante n'aient aucun lien avec l'Activité Cédée ; ii) le Personnel Essentiel et le Personnel de l'Activité Cédée n'aient aucun lien avec les activités et actifs conservés par la Partie Notifiante et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors de l'Activité Cédée.

14. Jusqu'à la Clôture de l'Opération, Vivendi assiste le Mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que l'Activité Cédée soit géré comme une activité distincte et cessible, séparée des activités et actifs conservés par Vivendi. Immédiatement après l'adoption de la Décision, la Partie Notifiante désigne un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités. Ce Gestionnaire, qui fait partie du Personnel Essentiel, gère l'Activité Cédée de manière indépendante et au mieux de l'intérêt de celui-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer son indépendance vis-à-vis des activités et actifs conservés par Vivendi. Il coopère étroitement avec le Mandataire chargé du contrôle, à qui il fait rapport, ainsi qu'au Mandataire chargé de la cession, s'il y a lieu. Le remplacement éventuel du Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 12 c) des présents Engagements Presse. La Commission peut, après avoir entendu la Partie Notifiante, lui demander de remplacer le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités.

15. Les coûts et les risques de la séparation et de la dissociation de l'Activité Cédée et des activités et actifs conservés par la Partie Notifiante et ses Entreprises Liées seront supportés par Vivendi.

Protection de l'Activité Cédée

16. Vivendi prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elle ne recueille pas, après la Date d'effet, des Informations confidentielles concernant l'Activité Cédée et pour que toute information de ce type qu'elle aurait obtenue avant la Date d'effet soit détruite et qu'elle ne puisse l'utiliser. En particulier, dans toute la mesure du possible, il est mis un terme à la participation de l'Activité Cédée à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité de l'Activité Cédée, à l'exception des conditions liées à la mise en œuvre d'accords de services transitoires visés en **Annexe 1 – Engagements Presse**. Vivendi peut obtenir ou conserver toute information concernant l'Activité Cédée qui est raisonnablement nécessaire pour la cession de l'Activité Cédée et/ou que la loi oblige à lui divulguer.

Clause de non-sollicitation

17. Les Parties et leurs Entreprises Liées s'engagent à ne pas solliciter le Personnel transféré à l'Activité Cédée pendant une période de deux ans après la Clôture de l'Opération.

18. Les Parties s'engagent à ne pas solliciter et à faire en sorte que les Entreprises Liées ne sollicitent pas activement les journalistes transférés à l'Activité Cédée à la date des Engagements Presse pendant une période de deux ans après la Clôture de l'Opération.

Examen préalable

19. Afin de permettre aux Acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable raisonnable de l'Activité Cédée, sous réserve des précautions d'usage en matière de confidentialité et en fonction de l'avancement du processus de cession, Vivendi s'engage à :

    a) Fournir aux Acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant l'Activité Cédée, y compris une version non confidentielle suffisante des Engagements Presse ;

    b) Fournir aux Acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant le Personnel et leur permettre un accès adéquat audit personnel.

Information

20. Vivendi soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle des rapports écrits en français ou en anglais sur les Acquéreurs potentiels de l'Activité Cédée et l'état d'avancement des négociations avec eux, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois suivant la Date d'effet (ou à la demande de la Commission). Vivendi soumet à la Commission une liste de tous les Acquéreurs potentiels ayant manifesté leur souhait d'acquérir l'Activité Cédée, à chaque stade du processus de cession, ainsi que la copie de toute offre formulée par un Acquéreur potentiel, dans les cinq jours suivant sa réception.

21. Vivendi informe la Commission et le Mandataire chargé du contrôle de l'état de préparation de la documentation consultable dans la salle des données et du processus d'examen préalable et leur soumet une copie du document de présentation avant son envoi aux Acquéreurs potentiels.

Section D. L'Acquéreur

22. Pour être approuvé par la Commission, l'Acquéreur doit répondre aux critères suivants :

    a) Il doit être indépendant et sans lien avec les Parties ni avec les entreprises qui leur sont liées (appréciation au regard de la situation à l'issue de la cession), en ce compris le Groupe Bolloré ;

b) Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées, la capacité et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'Activité Cédée à concurrencer activement les Parties et d'autres concurrents;

c) L'acquisition de l'Activité Cédée par l'Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des Engagements Presse. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de l'Acquéreur qu'il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l'acquisition de l'Activité Cédée ;

d) Être un acteur de la presse papier et digitale, ou de la presse papier ;

e) Il doit justifier d'une bonne connaissance des spécificités du marché français et de sa capacité à opérer sur ce marché.

23. L'accord d'achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire) lié à la cession de l'Activité Cédée est subordonné à l'approbation de la Commission. Lorsque Vivendi est parvenue à un accord avec un Acquéreur potentiel, elle soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie du/des accord(s) définitif(s), dans un délai d'une semaine. Vivendi est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l'Acquéreur potentiel répond aux critères qui lui sont applicables et que l'Activité Cédée est cédée dans le respect de la décision de la Commission et des Engagements Presse. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que l'Acquéreur potentiel répond aux critères qui lui sont applicables et que l'Activité Cédée est cédée dans le respect des Engagements Presse, en ce compris leur objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente de l'Activité Cédée en excluant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, pour autant que cela n'affecte pas la viabilité ni la compétitivité de l'Activité Cédée après la réalisation de la cession, compte tenu de l'Acquéreur proposé. Ce paragraphe s'appliquera en particulier au cas où l'ensemble des fonctions supports métiers et l'ensemble des contrats partagés avec les autres magazines édités par Prisma Media ou mutualisés au niveau du Groupe Vivendi ne serait pas compris dans la cession, sous réserve que la Commission considère que l'exclusion de ces actifs n'affecte pas la viabilité ni la compétitivité de l'Activité Cédée après la réalisation de la cession, compte tenu de l'Acquéreur proposé.

Section E. Mandataire

I. Procédure de désignation

24. Vivendi désigne un Mandataire pour exécuter les tâches que les présents Engagements Presse assignent à un Mandataire chargé du contrôle. La Partie Notifiante s'engage à ne pas réaliser la Concentration avant la désignation d'un Mandataire chargé du contrôle.

25. Si la Partie Notifiante n'a pas conclu d'accord de cession concernant l'Activité Cédée un mois avant la fin de la Première phase de cession ou si la Commission a rejeté un Acquéreur proposé par Vivendi à cette date ou par la suite, Vivendi désigne un Mandataire chargé de la cession. La désignation du Mandataire chargé de la cession prend effet le premier jour de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

26. Le Mandataire :

i) est, au moment de sa désignation, indépendant des Parties et de leurs Entreprises Liées et des Acquéreurs potentiels qui auraient pu être identifiés à la date des Engagements Presse ;

ii) possède la capacité et les qualifications nécessaires à l'exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d'affaires, consultant ou auditeur ; et

iii) ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un Conflit d'intérêts.

27. La Partie Notifiante et/ou ses Entreprises Liées prennent en charge la rémunération du Mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat. En particulier, si la rémunération inclut une prime de succès liée à la valeur finale de la vente de l'Activité Cédée, cette prime ne peut être versée que si la cession a lieu au cours de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

Proposition de Vivendi

28. Au plus tard deux semaines après la Date d'effet, Vivendi soumet à la Commission, pour approbation, le nom de trois personnes physiques ou morales qu'elle propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Au plus tard un mois avant la fin de la Première phase de cession ou sur demande de la Commission, Vivendi soumet à la Commission, pour approbation, le nom d'une ou de plusieurs personnes qu'elle propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 26, notamment :

a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire de s'acquitter de sa mission dans le cadre des Engagements Presse ;

b) l'ébauche d'un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées ;

c) une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession, ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions ;

d) La version non-confidentielle des Engagements Presse.

Approbation ou rejet par la Commission

29. La Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour approuver ou rejeter le ou les Mandataires proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu'elle juge nécessaire pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Vivendi désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Vivendi est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Vivendi

30. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés, Vivendi soumet les noms d'au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 24 à 29 des présents Engagements Presse.

Mandataire désigné par la Commission

31. Si tous les Mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un Mandataire que Vivendi désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

II. Tâches du Mandataire

32. Le Mandataire s'acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect des Engagements Presse. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Vivendi, donner tout ordre ou toute instruction au Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé du contrôle

33. Le Mandataire chargé du contrôle :

(i) propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision ;

(ii) surveille, la gestion courante de l'Activité Cédée en vue de garantir le maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande et de sa compétitivité et s'assure du respect par Vivendi des conditions et charges liées à la Décision. À cette fin, il :

a) contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'Activité Cédée conformément au point 12 des présents Engagements Presse ;

b) en ce qui concerne les Informations confidentielles :

- décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu'après la Date d'effet, Vivendi ne recueille aucune Information confidentielle concernant l'Activité Cédée ;
- s'efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation de l'Activité Cédée à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité de l'Activité Cédée ;
- s'assure que toute Information confidentielle concernant l'Activité Cédée que Vivendi ou ses Entreprises Liées auraient obtenue avant la Date d'effet est détruite et que Vivendi ne puisse l'utiliser ; et
- décide si ces informations peuvent être divulguées à Vivendi ou conservées par celle-ci parce qu'elles lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession de l'Activité Cédée et/ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

c) contrôle la séparation et la dissociation des Actifs et la répartition du Personnel entre l'Activité Cédée et les actifs de Vivendi ou Groupe Bolloré ou leurs Entreprises Liées ;

(iii) propose à Vivendi les mesures qu'il juge nécessaires pour garantir le respect par Vivendi des conditions et charges liées à la Décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité de l'Activité Cédée, la séparation entre l'Activité Cédée et les actifs conservés par Vivendi et la non-divulgation d'informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

(iv) évalue les Acquéreurs potentiels, desquels il est pleinement indépendant, ainsi que l'avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

a) que les Acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes et correctes sur l'Activité Cédée et son Personnel, notamment en examinant, s'ils sont disponibles, les documents consultables dans la salle des données, le document de présentation et le processus d'examen préalable, y compris une version non-confidentielle suffisante des Engagements Presse ; et

b) que les Acquéreurs potentiels se voient accorder un accès approprié au Personnel ;

(v) sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des Acquéreurs potentiels, au sujet des Engagements Presse ;

(vi) transmet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion de l'Activité Cédée ainsi que la séparation des actifs et la répartition du Personnel, afin que la Commission puisse évaluer si

l'Activité Cédée est exploité dans le respect des Engagements Presse et apprécier l'avancement du processus de cession et les Acquéreurs potentiels ;

(vii) fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, s'il parvient à la conclusion fondée que Vivendi ne respecte pas les présents Engagements Presse ;

(viii) dans un délai d'une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au point 23 des présents Engagements Presse, soumet à la Commission, avec envoi simultané d'une version non confidentielle à Vivendi, un avis motivé concernant le caractère approprié et l'indépendance de l'Acquéreur proposé, ainsi que la viabilité de l'Activité Cédée après la cession, et précisant si l'Activité Cédée est cédé dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision, et en particulier, s'il y a lieu, si la cession de l'Activité Cédée sans un ou plusieurs Actifs ou sans la totalité du Personnel affecte ou non sa viabilité après la cession, compte tenu de l'Acquéreur proposé ;

(ix) s'acquitte des autres tâches dévolues au Mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision.

34. Si le Mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes physiques ou morales, ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession afin de faciliter l'exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé de la cession

35. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession s'assure de la conclusion d'un ou plusieurs contrats portant sur la cession de l'Activité Cédée sans qu'un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l'Acquéreur que le ou les contrats de cession en question (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa Décision et aux Engagements Presse conformément aux points 22 et 23 des présents Engagements Presse. Le Mandataire chargé de la cession inclut dans le ou les contrats de cession (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu'il juge appropriées pour la conclusion d'une vente rapide durant la phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l'état de l'activité, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Vivendi et du Groupe Bolloré, sous réserve de l'obligation inconditionnelle de la Partie Notifiante de procéder à ou d'obtenir la cession de l'Activité Cédée, sans qu'un prix minimum ne soit fixé, pendant la Phase d'intervention du Mandataire chargé de la cession.

36. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le Mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français ou en anglais sur l'état d'avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi

simultané d'une copie au Mandataire chargé du contrôle et d'une version non confidentielle à la Partie Notifiante.

III. Fonctions et obligations des parties

37. Vivendi, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire toute la coopération, l'assistance et l'information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s'acquitter de ses tâches. Le Mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d'encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Vivendi et de l'Activité Cédée qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des Engagements Presse, et Vivendi lui fournit, à sa demande, des copies de tout document requis concernant l'Activité Cédée. Vivendi (ou ses Entreprises Liées) mettent à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

38. Vivendi fournit au Mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction de l'Activité Cédée. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées à l'Activité Cédée qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Vivendi, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, garantit au Mandataire chargé du contrôle, sur demande, l'accès aux informations fournies aux Acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des Acquéreurs potentiels dans le cadre de l'examen préalable. Vivendi fournit au Mandataire chargé du contrôle des informations sur les Acquéreurs potentiels, ainsi qu'une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu'ils ont formulées, et il tient le Mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession pour ce qui les concerne.

39. Vivendi, directement ou par l'intermédiaire de leurs Entreprises liées, donne au Mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour conclure le Contrat de cession, la Clôture de l'Opération et toute action et déclaration qu'il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la conclusion du Contrat de cession et la Clôture de l'Opération. À la demande du Mandataire chargé de la cession, Vivendi fait dûment signer les documents requis pour effectuer la conclusion du Contrat de cession et la Clôture de l'Opération.

40. Vivendi, selon le cas, indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une « partie indemnisée ») et renonce à toute prétention à l'égard de chacune de ces parties ; il accepte de garantir les parties indemnisées contre toute responsabilité à leur égard née de l'exécution des fonctions du Mandataire au titre des Engagements Presse, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

41. Moyennant l'accord de Vivendi (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le Mandataire peut désigner, aux frais de Vivendi, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d'entreprise), s'il l'estime nécessaire ou approprié aux fins de

l'exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Vivendi ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Vivendi, selon le cas. Seul le Mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 40 des présents Engagements Presse s'applique *mutatis mutandis*. Au cours de la phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Vivendi au cours de la période de cession s'il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion rapide du processus de cession de l'Activité Cédée.

42. Vivendi accepte que la Commission puisse partager avec le Mandataire des Informations confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces Informations confidentielles et les principes énoncés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement sur les concentrations s'appliquent *mutatis mutandis*.

43. La Partie Notifiante accepte que les coordonnées du Mandataire chargé du contrôle soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les Acquéreurs potentiels, de l'identité et des tâches du Mandataire chargé du contrôle.

44. Pendant les dix ans qui suivent la Date d'effet, la Commission peut demander aux Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective des présents Engagements Presse.

IV. Remplacement, décharge et nouvelle désignation du Mandataire

45. Si le Mandataire cesse d'accomplir ses fonctions sur le fondement des Engagements Presse, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d'intérêts :

a) la Commission peut, après avoir entendu le Mandataire et Vivendi, exiger de Vivendi le remplacement du Mandataire ; ou

b) Vivendi peut, avec l'autorisation préalable de la Commission, remplacer le Mandataire.

46. Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au point 45 des présents Engagements Presse qu'il continue à exercer ses fonctions jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau Mandataire, à qui il aura transféré l'ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 24 à 29 des présents Engagements Presse.

47. Sauf s'il est révoqué conformément au point 45 des présents Engagements Presse, le Mandataire ne cesse d'agir en tant que Mandataire qu'après que la Commission l'a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les Engagements Presse qu'il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement

que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F. Clause de réexamen

48. La Commission peut prolonger les délais prévus dans les Engagements Presse en réponse à une demande de Vivendi ou de ses Entreprises Liées ou, s'il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d'un délai, Vivendi ou ses Entreprises Liées soumettent une demande dûment motivée à la Commission au plus tard un mois avant l'expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes**.** La demande doit être accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Vivendi ou ses Entreprises Liées ne pourront demander une prorogation au cours du dernier mois d'un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

49. La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la Partie Notifiante exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l'objet des présents Engagements Presse. La demande doit être accompagnée d'un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Elle n'a pas pour effet de suspendre l'application de l'obligation ni, en particulier, de suspendre l'expiration du délai dans lequel l'obligation doit être respectée.

Section G. Entrée en vigueur

50. Les Engagements Presse prennent effet à la date d'adoption de la Décision.

[signé]
Pour ordre et au nom de Vivendi
Arnaud de Puyfontaine
Président du Directoire de Vivendi

ENGAGEMENTS PRESSE– ANNEXE 1

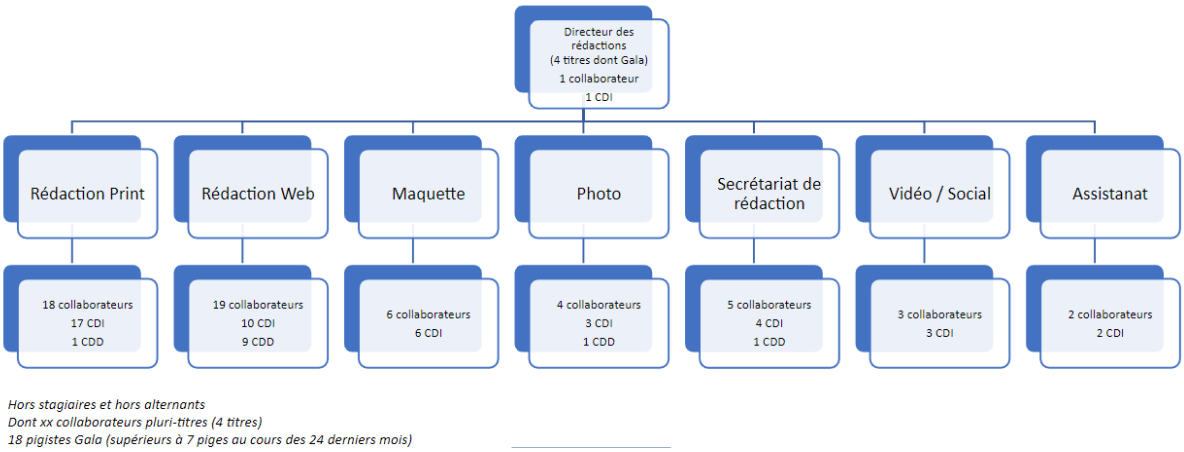
Description de l'Activité Cédée

1. L'Activité Cédée est composée des actifs constituant le fonds de commerce du titre de presse magazine *Gala* qui a été créé en 1993. Ce magazine était exploité par la société Prisma Presse, devenue Prisma Media en 2012, filiale du groupe Gruner + Jahr. La société Prisma Media est passée sous le contrôle du Groupe Vivendi en 2021.

A. Description de la structure juridique et fonctionnelle de l'Activité Cédée

2. Gala est un titre de presse magazine hybride à contenu féminin et people édité par la société Prisma Media (filiale détenue à 100% par Vivendi).

3. La structure organisationnelle de Gala est reproduite ci-après.



Hors stagiaires et hors alternants
Dont xx collaborateurs pluri-titres (4 titres)
18 pigistes Gala (supérieurs à 7 piges au cours des 24 derniers mois)

4. La rédaction de Gala comprend sept services (print, web, vidéo, féminin, maquette, photo, secrétariat de rédaction, assistanat), hors services de production annexes tels que les services marketing, publicité, fabrication, ventes au numéro, abonnement et IT.

5. Les services « **print** » et « **web** » sont chargés du traitement des articles à paraître sur le magazine et sur le site Internet et les réseaux sociaux du magazine.

6. Le service « **vidéo** » est constitué d'une équipe chargée de la production et de la mise en ligne de vidéos sur le site Internet et les réseaux sociaux du magazine.

7. Le service « **féminin** » est chargé de la publication d'articles sur les thèmes de la mode, de la beauté, du tourisme et de la cuisine.

8. Le service « **maquette** » est chargé de la création des modèles de page et de la mise en page.

9. Le service « **photo** » recherche les photographies et visuels pour illustrer les articles qui paraissent dans le magazine et sur le site Internet du magazine.

10. Les **secrétaires de rédaction** sont chargés de la relecture et de la correction des textes à paraître.

11. **L'assistanat** est chargé d'assister l'équipe de rédaction.

B. Description du périmètre de l'Activité Cédée

12. Conformément au point 9 des présents Engagements Presse, l'Activité Cédée se compose, entre autres, des éléments suivants :

I. Principaux actifs corporels

13. Les immobilisations corporelles comprises dans l'Activité Cédée sont composées de :
    - l'ensemble du stock matériel magazine et papier de Gala ;
    - les locaux liés à l'exploitation de Gala dans le cadre d'accords de services transitoires ;
    - les équipements bureautiques et informatiques liés à l'exploitation de Gala dans le cadre d'accords de services transitoires.

II. Principaux actifs incorporels

14. Les immobilisations incorporelles comprises dans l'Activité Cédée se décomposent principalement entre :
    a. L'ensemble des droits de propriété intellectuelle lié à l'exploitation de Gala, dont le détail est fourni par la Partie Notifiante en **Annexe 2 – Engagements Presse,** et notamment ;
        i. L'ensemble des marques Gala dont Prisma Media est propriétaire, régulièrement enregistrées auprès des offices compétents, dont le détail est fourni par la Partie Notifiante en **Annexe 2– Engagements Presse** ;
        ii. L'ensemble des noms de domaine liés et affectés à l'exploitation des outils numériques et nécessaires à son exploitation, parmi lesquels www.gala.fr, dont le détail est fourni par la Partie Notifiante en **Annexe 2 – Engagements Presse**. 43 noms de domaine sont utilisés pour l'exploitation de Gala et réservés par Prisma Media ;
        iii. Les droits d'auteur des journalistes employés par Prisma Media et attachés à l'exploitation de Gala ;
        iv. Les modèles, dessins et logos liés et affectés à l'exploitation de Gala ;
        v. Les logiciels et licences liés à l'exploitation de Gala dans le cadre d'accords de services transitoires.

b. Les certificats d'inscription délivrés par la Commission paritaire des publications et agences de presse en cours de validité, fournis en **Annexe 3 – Engagements Presse** ;

c. L'ensemble des outils numériques et digitaux liés et affectés à l'exploitation de Gala, parmi lesquels le site gala.fr et l'application Gala dont le détail est fourni par la Partie Notifiante en **Annexe 2 – Engagements Presse**;

d. L'ensemble des réseaux sociaux exploités dans le cadre de l'activité de Gala, dont le détail est fourni par la Partie Notifiante en **Annexe 4- Engagements Presse** ;

e. L'ensemble des archives et numéros de Gala ayant fait l'objet d'une publication en version numérique, à compter du numéro Gala 1252 du 7 juin 2017 ;

f. Les outils opérationnels faisant l'objet de contrats partagés avec les autres magazines édités par Prisma Media ou de contrats mutualisés au niveau du Groupe Vivendi, liés l'exploitation de Gala dans le cadre d'accords de services transitoires.

III. Principaux contrats, accords, engagements et arrangements

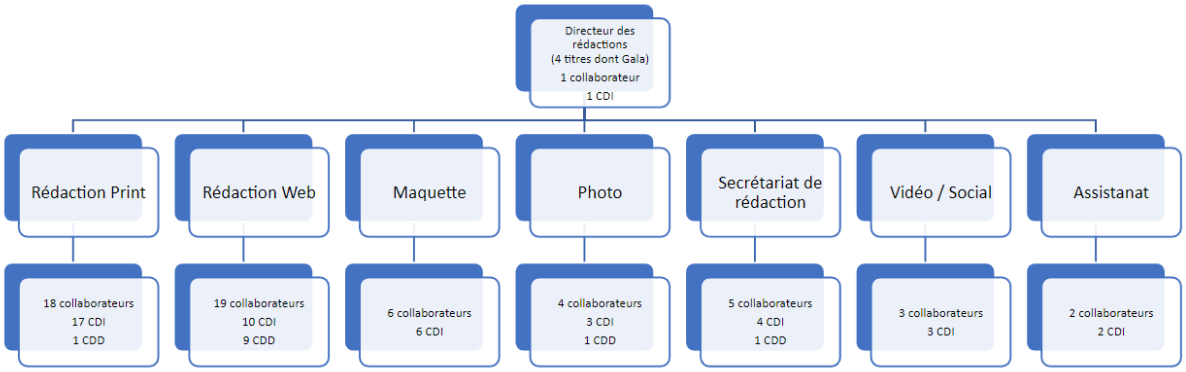
15. Les principaux contrats sur lesquels Gala s'appuie pour mener à bien ses activités qui seront cédés à l'Acquéreur sont les suivants :
    - Les contrats de prestations de services conclus au bénéfice exclusif de Gala avec les sociétés [...] ;
    - Des contrats conclus avec des prestataires externes, qui sont mutualisés à l'ensemble des titres de presse édités par Prisma Media, et pour lesquels la Partie Notifiante s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir la conclusion d'avenants de sorte que l'Acquéreur puisse bénéficier de la poursuite des relations contractuelles entre Gala et les différents prestataires avec lesquels elle collabore dans le cadre de son activité ;
    - Des contrats partagés avec les autres magazines édités par Prisma Media qui sont mutualisés au niveau du Groupe Vivendi, et pour lesquels la Partie Notifiante s'engage à conclure des accords de services transitoires et de faire ses meilleurs efforts pour obtenir la conclusion d'avenants pour permettre à l'Acquéreur de continuer de bénéficier des services fournis et pour poursuivre son mode de fonctionnement ;
    - Des contrats conclus et des ordres ponctuels en cours d'exécution à la date de réalisation de l'Opération relatifs à la commercialisation d'espaces publicitaires au sein du magazine Gala.

16. S'agissant des abonnements, il sera cédé à l'Acquéreur les fichiers de clients actifs et des abonnés de newsletters gratuits, qui ne se sont pas opposés à la transmission de leurs données à des fins de prospections, dont la liste des contrats de gestion des fichiers abonnés actifs print et newsletters gratuites est fournie en **Annexe 5 – Engagements Presse**.

IV. Personnel

17. L'Activité Cédée comprend l'ensemble du Personnel de Prisma Media affecté à l'exploitation du titre Gala, y compris le personnel détaché et le personnel partagé, à savoir 65,6 équivalent temps plein (« **ETP** ») s'agissant des fonctions supports métiers et 58 ETP s'agissant des journalistes et du personnel de la rédaction.

18. L'organigramme, ci-dessous, donne un aperçu de la répartition du personnel employé par Prisma Media et affecté à *Gala*.



19. Le personnel de la société Prisma Media attaché à Gala inclut notamment les fonctions supports métiers suivantes :
    a. Fabrication ;
    b. Vente au numéro ;
    c. Abonnement ;
    d. Régie & Etudes ;
    e. Marketing ;
    f. IT Editoriale, Gestion de parc et UX Internes.

20. L'Activité Cédée comprendra l'ensemble du Personnel Essentiel de la société Prisma Media attaché à l'exploitation de Gala.

21. Le Personnel Essentiel de Gala est constitué:

    a. D'un Directeur des Rédactions de l'ensemble des titres de presse édités par Prisma Media, [...];

    b. De deux Rédacteurs en chef adjoints dédiés aux sujets « personnalités », [...] et [...];

    c. D'un Rédacteur en chef adjoint dédié aux sujets « lifestyle », [...];

    d. D'un Rédacteur en chef adjoint dédié au « Numérique », [...];

e. D’un Directeur artistique, [...];

f. D’un Directeur dédié aux sujets « Vidéo » et « Social », [...];

g. D’un Directeur photo, [...].

22. L'un des membres du Personnel Essentiel de Gala interviendra en qualité de Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités conservées par Vivendi et l'Activité Cédée.

23. La Partie Notifiante rappelle qu’elle s’engage à prendre toutes mesures utiles pour encourager l’intégralité du Personnel Essentiel de Gala à rester actif au sein de l’Activité Cédée, dans le respect des règles de droit social légales et conventionnelles en vigueur en France.

V. Accords relatifs à la fourniture des produits ou services par Vivendi ou ses Entreprises liées pendant une période transitoire

24. Pendant la période transitoire pouvant aller jusqu’à 18 mois entre la Clôture de l’Opération et la signature d’accords remplaçant les accords négociés par Vivendi pour le compte de ses filiales et/ou par Prisma Media et dont bénéficie Gala en qualité d’actif de Prisma Media, des accords transitionnels de services (ou un mécanisme équivalent) seront conclus entre l’Acquéreur et Vivendi et/ou Prisma Media pour le bénéfice de l’exploitation de Gala, auxquels il serait automatiquement mis fin dès la signature d’accords de substitution.

25. Ces accords transitoires concerneront :

a. Pour une durée de [...]:
   i. La mise à disposition et l’aménagement de locaux hébergeant le Personnel de l’Activité Cédée ainsi que des équipements bureautiques et informatiques nécessaires à l’exploitation de l’Activité Cédée ;
   ii. La fourniture de services faisant l’objet de contrats partagés avec les autres magazines édités par Prisma Media ou des contrats mutualisés au niveau du Groupe Vivendi, dont la liste est fournie par la Partie Notifiante en **Annexe 6 – Engagements Presse** ;

b. Pour une durée de [...]:
   i. La fourniture de services opérationnels, et notamment la mise à disposition temporaire de l’environnement technologique, du back-office et des outils de gestion, et notamment [...], […] et [...], dont bénéficie l’Activité Cédée en vue d’accompagner l’Acquéreur dans sa migration vers un outil tiers.

VI. Eléments non-compris dans l'Activité Cédée

26. L'Activité Cédée ne comprendra pas la cession :
    - Des locaux hébergeant le Personnel de l'Activité Cédée ;
    - Des équipements bureautiques et informatiques liés à l'exploitation de l'Activité Cédée ;
    - Du bénéfice des offres publicitaires couplées dont bénéficie Gala.

27. Si un élément d'actif ou un Membre du Personnel n'est pas mentionné aux points 13 et suivants de la présente annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l'Activité Cédée et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d'actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé à l'Acquéreur potentiel.

ENGAGEMENTS PRESSE – Annexe 2

Liste des actifs incorporels de Gala

- **Logos et marques « Gala » détenues par Prisma Media :** la liste des marques et logos « Gala » est fournie en Engagements Presse – Annexe 2.1.
- **Noms de domaines liés et affectés à l'exploitation de Gala :**
    - o bloggala.fr ;
    - o gala-ecrin.com ;
    - o gala-gourmand.com ;
    - o gala-gourmand.eu ;
    - o gala-gourmand.fr ;
    - o gala-gourmand.info ;
    - o gala-gourmand.mobi ;
    - o gala-gourmand.net ;
    - o gala-gourmand.org ;
    - o gala-mag.com ;
    - o gala-mag.net ;
    - o gala-mag.org ;
    - o gala.fr ;
    - o gala.info ;
    - o gala.presse.fr ;
    - o gala.tm.fr ;
    - o galablog.fr ;
    - o galaecrin.com ;
    - o galagourmand.com ;
    - o galagourmand.eu ;
    - o galagourmand.fr ;
    - o galagourmand.info ;
    - o galagourmand.mobi ;
    - o galagourmand.net ;
    - o galagourmand.org ;
    - o galastudio.fr ;
    - o mygala.net ;
    - o mygala.org ;
    - o wapgala.com ;
    - o wapgala.net ;
    - o wapgala.org ;

- galamag.club ;
- gala-studio.fr ;
- galastudio.fr ;
- galarevista.es ;
- gala.eu ;
- gala-menstyle.net ;
- gala-manstyle.net ;
- gala-menstyle.com ;
- gala-manstyle.com ;
- gala-magazine.com ;
- gala-china.com ;
- gala.pl.

- **Outils numériques et digitaux liés à l'exploitation de Gala :**
  - Site internet gala.fr ;
  - Application Gala.

- **Droits d'auteurs des journalistes affectés à l'exploitation de Gala.**

ENGAGEMENTS PRESSE – Annexe 3

[...]

ENGAGEMENTS PRESSE – Annexe 4

Liste des comptes de réseaux sociaux utilisés dans le cadre de l'exploitation de Gala

I. Facebook

- **Gala**

II. Instagram

- **Galafr**

III. Pinterest

- **galafr**

IV. Snapchat

- **galafr**

V. Tiktok

- **gala.fr**

VI. Twitter

- **GALAfr**

VII. Youtube

- **galafr**

ENGAGEMENTS PRESSE – Annexe 5

[...]

ENGAGEMENTS PRESSE – Annexe 6

[...]